Machine Translated by Google

CONTRACT PROCEDURES
FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION
A practical guide



EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

Machine Translated by Google

Table of Contents

1 Giriş 10

1.1 PRAG'ın Kapsamı 12

1.2 Pratik kılavuzun kapsamadığı konular 14

2 Temel kural 16

2.1 Genel Bakış 16

2.2 Yönetim modları 16

2.2.1 Doğrudan yönetim 16

2.2.2 Dolaylı yönetim 17

2.2.3 Paylaşımlı yönetim 18

2.2.4 Çözüm 18

2.3 Ödül süreçlerine katılım 20

2.3.1 Milliyet kuralı 20

2.3.2 Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar için kurallar 22

2.3.3 Vatandaşlık kurallarına uyumluluğun nasıl doğrulanacağı 23

2.3.4 Menşe kuralları 23

2.3.5 'Köken'in tanımı 24

2.3.6 Menşe kurallarına uyumluluğun nasıl doğrulanacağı 25

2.3.7 Vatandaşlık ve menşe kurallarından sapmalar 25

2.4 AB kısıtlayıcı tedbirleri, dışlama kriterleri ve hukukun üstünlüğü koşulları 27

2.4.1 AB kısıtlayıcı önlemleri 27

2.4.2 Hariç tutma kriterleri 29

2.4.3 Hukukun üstünlüğünün şartlılığı 38

2.5 Tedarik ve hibelere ilişkin genel ilkeler 39

2.5.1 Tedarik 40

2.5.2 Hibeler 40

2.5.3 Görünürlük 42

2.5.4 Çıkar çatışması 42

2.5.5 Diğer önemli noktalar 46

2.5.6 Etik ve değerler 49

2.5.7 Sahtekarlıkla mücadele stratejisi 51

2.5.8 Ödül sürecindeki dolandırıcılık ve usulsüzlüklerin sonuçları 53

Machine Translated by Google

2.5.9 Askıya alma maddesi içeren prosedür 53
2.6 Tedarik prosedürleri 54
2.6.1 Hangi tedarik prosedürü uygulanmalı? 55
2.6.2 Açma prosedürü 57
2.6.3 Kısıtlı prosedür 57
2.6.4 Basitleştirilmiş prosedür 58
2.6.5 Çerçeve sözleşmeleri 59
2.6.6 Dinamik satın alma sistemi 61
2.6.7 Rekabetçi diyalog 61
2.6.8 Müzakere usulü / tek ihale usulü 62
2.6.9 Tercihler 65
2.6.10 Anormal derecede düşük ihaleler ve yabancı sübvansiyonlar 66
2.6.11 Seçim ve ödül kriterleri 70
2.6.12 Gönderim Yöntemleri 78
2.6.13 Satın alma işlemlerinin iptali 79
2.7 Sözleşme değeri 80
2.8. Görev tanımı ve teknik özellikler (tedarik) 81
2.9 Değerlendirme komitesi 82
2.9.1 Randevu ve kompozisyon 82
2.9.2 Çıkar çatışmasının olmaması ve gizlilik 84
2.9.3 Değerlendirme komitesi üyelerinin sorumlulukları 85
2.9.4 Zaman çizelgesi 87
2.9.5 Tekliflerin geçerlilik süresi (sadece tedarik) 87
2.10 Ödül kararı, sözleşme hazırlığı ve imzalanması 88
2.10.1 Ödül kararı 88
2.10.2 Sözleşme hazırlığı 91
2.10.3 Sözleşmenin imzalanması 92
2.10.4 Sözleşmenin verilmesinin duyurulması 95
2.11 Sözleşmelerin Değiştirilmesi 96
2.11.1 Sözleşmeler ne zamana kadar değiştirilebilir? 97
2.11.2 Tedarik sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin türleri 98
2.11.3 Hibeler için değişikliklerin kapsamı 104
2.11.4 Ek belge hazırlama 104
2.12 Yasal çözüm yolları 105

Machine Translated by Google

2.12.1 Sözleşme makamına şikayetler 105
2.12.2 Avrupa Ombudsmanına Şikayetler 105
2.12.3 Olağan işlemler - dava süreci 105
2.12.4 Dostane çözüm, uzlaşma ve tahkim prosedürleri 106
3 Hizmet sözleşmesi 109
3.1 giriiş 109
3.2 Hizmet sözleşmesi türleri 109
3.2.1 Küresel fiyat 109
3.2.2 Ücrete dayalı 110
3.2.3 Küresel fiyat bazlı hizmet sözleşmeleri ile ücret bazlı hizmet sözleşmeleri 111
3.3 Tedarik prosedürleri 112
3.3.1 Değeri 300.000 Avro veya üzeri olan sözleşmeler 112
3.3.2 Değeri 300.000 Avro'dan az olan sözleşmeler 112
3.3.3 Değeri 20.000 Avro veya daha az olan sözleşmeler 112
3.3.4 Değeri 2.500 Avro veya daha az olan sözleşmeler 112
3.3.5 Tavan sınırlaması olmaksızın uygulanabilecek prosedürler 112
3.4 Sınırlı ihale (300.000 Avro veya üzeri sözleşmeler için) 115
3.4.1 Tanıtım 116
3.4.2 Katılım taleplerinin değerlendirilmesi 120
3.4.3 İhale dosyası 123
3.4.4 Ödül kriterleri 125
3.4.5 İhalelerin sunulmasından önce ek bilgiler 126
3.4.6 Tekliflerin sunulması için son tarih 127
3.4.7 Geçerlilik süresi 128
3.4.8 İhale tekliflerinin sunulması 128
3.4.9 Değerlendirme Komitesi 128
3.4.10 Değerlendirme sürecindeki aşamalar 128
3.4.11 İhale sürecinin iptali 142
3.4.12 Ödül kararı ve sözleşmenin imzalanması 142
3.5 Yayın zorunluluğu olmayan prosedürler 143
3.5.1 Çerçeve sözleşmelerinin özel sözleşmeleri 143
3.5.2 Basitleştirilmiş prosedür 147
3.5.3 Tek ihale 148
3.5.4 Fatura karşılığı ödeme 148

Machine Translated by Google

3.6 Hizmet sözleşmelerinin değiştirilmesi 148

4 Tedarik sözleşmesi 153

4.1 giriiş 153

4.2 Tedarik prosedürleri 153

4.2.1 Değeri 300.000 Avro veya üzeri olan sözleşmeler 153

4.2.2 100.000 Avro'dan fazla ve 300.000 Avro'dan az olan sözleşmeler 153

4.2.3 Değeri 100.000 Avro'dan az olan sözleşmeler 153

4.2.4 Değeri 20.000 Avro veya daha az olan sözleşmeler 153

4.2.5 Değeri 2.500 Avro veya daha az olan sözleşmeler 153

4.2.6 Tavan sınırlaması olmaksızın uygulanabilecek prosedürler 153

4.3 300.000 Avro veya üzeri sözleşmeler için uluslararası açık ihale 157

4.3.1 Tanıtım 157

4.3.2 İhale dosyasının hazırlanması ve içeriği 160

4.3.3 Ödül kriterleri 164

4.3.4 Bilgilendirme toplantıları ve saha ziyaretleri 165

4.3.5 Tekliflerin sunulması için son tarih 165

4.3.6 Geçerlilik süresi 165

4.3.7 İhale tekliflerinin sunulması 166

4.3.8 Değerlendirme komitesi 166

4.3.9 Değerlendirme sürecindeki aşamalar 166

4.3.10 İhale prosedürünün iptali 174

4.3.11 Sözleşmenin verilmesi 174

4.4 100.000 Avro ile 300.000 Avro arasındaki sözleşmeler için yerel açık ihale 175

4.5 100.000 Avro'nun altındaki sözleşmeler için basitleştirilmiş prosedür 176

4.6 20.000 Avro ile 2.500 Avro arasındaki sözleşmeler için tek ihale usulü 176

4.7 Tedarik sözleşmelerinin değiştirilmesi 176

5 İş sözleşmesi 180

5.1 giriiş 180

5.2 Tedarik prosedürleri 180

5.2.1 Değeri 5.000.000 Avro veya üzeri olan sözleşmeler 180

5.2.2 Değeri 300.000 Avro veya daha fazla ancak daha az olan sözleşmeler EUR 5.000.000 181

Machine Translated by Google

5.2.3 Değeri 300.000 Avro'dan az olan sözleşmeler 181
5.2.4 Değeri 20.000 Avro'dan az olan sözleşmeler 181
5.2.5 Tavan sınırlaması olmaksızın uygulanabilecek prosedürler 181
5.3 Uluslararası açık ihale (5.000.000 Avro veya üzeri sözleşmeler için) **183**
5.3.1 Tanıtım 184
5.3.2 İhale dosyasının hazırlanması ve içeriği 187
5.3.3 Ödül kriterleri 190
5.3.4 Bilgilendirme toplantıları ve saha ziyaretleri 191
5.3.5 Tekliflerin sunulması için son tarih 191
5.3.6 Geçerlilik süresi 192
5.3.7 İhale tekliflerinin sunulması 192
5.3.8 Değerlendirme komitesi 192
5.3.9 Değerlendirme sürecindeki aşamalar 192
5.3.10 İhale prosedürünün iptali 198
5.3.11 Sözleşmenin verilmesi 198
5.4 5.000.000 Avro veya üzeri sözleşmeler için kısıtlı ihale. **199**
5.4.1 Tanıtım 199
5.4.2 Aday listelerinin hazırlanması 200
5.5 Yerel açık ihale (en az 300.000 Avro ve 5.000.000 Avro'nun altında olan sözleşmeler için) **202**
5.6 Basitleştirilmiş prosedür **203**
5.7 İş sözleşmelerinin değiştirilmesi **204**
6 Hibe 208
6.1 Hibe nedir? **208**
6.1.1 Tanım 208
6.1.2 İlgili oyuncular 209
6.2 Genel prensipler **212**
6.2.1 Yönetim modları 212
6.2.2 Kimler katılabilir? 212
6.2.3 Programlama: Finansman Kararları/Eylem Planı 213
6.2.4 Şeffaflık 213
6.2.5 Eşit muamele 213
6.2.6 Birikimli olmayan ödül ve çifte fonlama yok. 213
6.2.7 Geriye dönük uygulama yasağı 213

Machine Translated by Google

6.2.8 Ortak finansman 214
6.2.9 Kar amacı gütmeme kuralı 216
6.2.10 Etik ve değerler 217
6.3 Hibe türleri 217
6.3.1 Genel 217
6.3.2 masrafların geri ödenmesi 218
6.3.3 Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri 218
6.3.4 Finansman maliyetlere bağlı değil. 220
6.4 Hibe verme prosedürleri 220
6.4.1 Proje teklifi çağrısı 220
6.4.2 Proje teklif çağrısı türleri: Açık veya kısıtlı 221
6.4.3 Finansal çerçeve ortaklık anlaşmaları 221
6.4.4 Doğrudan ödül 222
6.4.5 BT Yönetim Araçları 224
6.5 Proje teklif çağrıları 225
6.5.1 Tanıtım 226
6.5.2 Başvuru sahipleri için yönergeler 227
6.5.3 Uygunluk ve değerlendirme kriterleri 228
6.5.4 Tekliflerin sunulması için son tarihten önce ek bilgiler 229
6.5.5 Kavram notu ve eksiksiz başvurunun teslimi için son tarih. 230
6.5.6 Kavram notunun, eksiksiz başvurunun ve destekleyici belgelerin sunulması 231
6.5.7 Değerlendirme Komitesi 233
6.5.8 Değerlendirme sürecindeki aşamalar 235
6.5.9 Proje teklif çağrısının iptali 241
6.5.10 Ödül kararı 242
6.5.11 Standart hibe sözleşmesinin özellikleri 245
6.6 Özel durumlar 246
6.6.1 Düşük değerli hibeler ve çok düşük değerli hibeler 246
6.6.2 İşletme hibeleri 246
6.7 Hibe sözleşmelerinin değiştirilmesi 247
6.7.1 Genel prensipler 247
6.7.2 Ek belge hazırlama 247
6.8 Hibe alanlar tarafından üçüncü taraflara sözleşme verilmesi ve mali destek sağlanması 247

Machine Translated by Google

6.8.1 Sözleşmelerin verilmesi 247

6.8.2 Hibe alanlar tarafından üçüncü taraflara sağlanan mali destek 248

6.9 Temel ilkeleri olumlu değerlendirilmiş kuruluşlara, (diğer) uluslararası kuruluşlara ve ulusal kurumlara verilen hibeler **249**

6.9.1 Avrupa Komisyonu tarafından temel ilkeleri olumlu değerlendirilmiş kuruluşlara verilen hibeler 249

6.9.2 Diğer uluslararası kuruluşlara verilen hibeler (değerlendirme kapsamı dışında) 250

6.9.3 Üye Devletler veya üçüncü bağışçı ülkeler tarafından (diğer) ulusal kamu kuruluşlarına verilen hibeler 250

6.9.4 Ortak ülkeden ulusal kamu kuruluşlarına verilen hibeler 250

7 Ekler Listesi 252

Machine Translated by Google

CHAPTER 1

Machine Translated by Google

1 Introduction

YASAL UYARI

Avrupa Birliği dışişleri alanındaki sözleşme prosedürlerine ilişkin bu pratik kılavuz (PRAG), bir yandan ihale makamlarına, diğer yandan ise ihale katılımcılarına, adaylara, başvuru sahiplerine ve yüklenicilere, dışişleri alanındaki tedarik ve hibe sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanmasında pratik yardım sağlamaktadır .

Bu kılavuz, kamu ihale ve hibe süreçlerinde ortaya çıkabilecek her konuyu kapsadığını iddia etmemektedir. Sadece genel bir rehber niteliğindedir.

Lütfen bu pratik kılavuzun ekinde yer alan terimler sözlüğüne (Ek a1) bakınız.

Bu pratik kılavuz, kullanıcılara tedarik (hizmet, iş ve malzeme sözleşmeleri) veya hibe tahsis süreçlerini ilk adımlardan başlayarak sözleşmelerin tahsisine, imzalanmasına ve uygulanmasına kadar gerçekleştirmek için gerekli kapsamlı bilgileri sunmaktadır. Ekler hem tahsis aşamasını hem de sözleşmelerin uygulanmasını kapsamaktadır.

Bu belge, doğrudan yönetimde ve ortak ülkelerle dolaylı yönetimde kullanılacak ödül prosedürlerini özetlemektedir.

Bu pratik kılavuz, yürürlükteki kural ve düzenlemelere sıkı sıkıya uygun açıklamalar ve bilgiler sunsa da, yasal olarak bağlayıcı değildir[2] . Uygulanabilir mevzuat ve Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen her türlü açıklama önceliklidir.

Bu pratik kılavuz, Avrupa Komisyonu'nun AB hibe ve tedarik faaliyetlerine katılan veya bunlardan yararlanan tüm taraflar için tek bir elektronik veri alışveriş alanı oluşturma programını kademeli olarak uygulamaya koymak amacıyla son yıllarda revize edilmiştir.

Tedarik alanında, e-tedarik süreci 2020 yılında çerçeve sözleşmeler kapsamındaki belirli sözleşmelerin yönetimiyle başladı. , Ağustos 2020'de duyuruların yayınlanmasına ilişkin yeni sistem takip etti. , ve 20215 yılında belirli ödül prosedürleri için e-Submission'ın kullanıma sunulması . E-Submission'ın işlevlerine ilişkin pratik bilgilere Relex Wiki'nin ilgili web sayfasından6 ulaşılabileceği hatırlatılır .

PRAG'ın bu baskısı, hem tedarik hem de hibeler alanında 2024 yılında yürürlüğe giren Mali Düzenleme7'den kaynaklanan değişiklikleri tanıtmaktadır.

---

1 Bu pratik kılavuz, ödüller veya maddi olmayan bağışlar gibi diğer ödül prosedürlerini kapsamamaktadır.

2. Pratik kılavuz, belirli bir alanda uygulanabilir prosedürleri açıklayan bir çalışma aracıdır. Daha üst düzey kurallardan sapma teşkil edemez: Genel Mahkeme (Yedinci Daire)'nin 15 Eylül 2011 tarihli kararı, CMB Maschinenbau & Handels GmbH ve J. Christof GmbH - Avrupa Komisyonu, T-407/07, EU:T:2011:477, paragraf 157.

3 Ocak 2020'den itibaren, SIEA 2018, Audit 2018, PSF 2019, Events 2020, Eva 2020 çerçeve sözleşmeleri (FWC) ve bunlardan bazılarının yerine geçen yeni imzalanan sözleşmeler e-tedarik sisteminde yönetilmektedir.

4 Ağustos 2020'den itibaren Kamu İhale Yönetim Aracı (PPMT), ilanların yayınlanmasında kullanılmaktadır ve İhale belgeleri, Elektronik İhale Günlüğü'nde (TED) ve Fonlama ve İhale Portalı'nda yer almaktadır.

5 PRAG 2021.1, ekonomik operatörlerin ihale süreçlerine elektronik olarak yanıt vermelerini, başvuru belgelerini (örneğin katılım talepleri veya teklifler) hazırlayıp yapılandırılmış ve güvenli bir şekilde elektronik olarak sunmalarını sağlayan doğrudan sözleşmelerin elektronik olarak sunulmasını içermektedir. Elektronik sunum, uluslararası açık ve kısıtlı ihaleler ile müzakere usulü ihalelerin elektronik yönetimi için geçerlidir. Elektronik sunum yalnızca doğrudan yönetimdeki başvuru belgelerinin sunulması için geçerlidir. Dolaylı yönetim için kağıt sunum hala geçerlidir. Sonuç olarak, PRAG'daki ekler, elektronik sunum ve kağıt sunumu birbirinden ayıran seçenekler sunmaktadır.

6 https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Contracts+and+Procurement.

7Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 23 Eylül 2024 tarihli, Birliğin genel bütçesine uygulanacak mali kurallara ilişkin 2024/2509 sayılı Yönetmeliği (yeniden düzenlenmiş), PE/99/2023/REV/1, OJ L,

Machine Translated by Google

Ayrıca, tedarik alanında şunlar da yer almaktadır:

- Belçika medeni kanununda yapılan değişikliklerle ilgili düzenlemeler (örneğin, ödemelerin veya sözleşmenin askıya alınma nedenleri), Belçika'daki yerel satın alımlar için KDV muafiyetinin işlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler, anormal derecede düşük teklifler alanındaki gelişmeler;

- Dijitalleşmeyle ilgili değişiklikler: F&T Portal Katılımcı Kaydı, Katılımcı Kimlik Kodu ve e-Sunum işlevleri hakkında bilgiler. E-tedarik ile otomasyonları göz önünde bulundurularak, sözleşme modelleri artık ana koşulları içermektedir ve başarılı ve başarısız katılımcılara yönelik yeni kurumsal mektuplar kullanılacaktır. Elektronik yönetim modüllerinin yayınlanma hızındaki farklılık nedeniyle, bu sürümün bazı bölümlerinin gelecekte Relex Wiki web sayfasında bulunan elektronik yönetim kılavuzundaki belirli unsurlarla tamamlanması mümkündür;

- Sözleşme değişiklikleri ve bunların sınırlarına ilişkin kesin hükümler;
- Müzakere edilen prosedüre ilişkin ayrıntılar;
- Değerlendirme raporu ve yapılacak doğrulamalarla ilgili ayrıntılar
  Değerlendirme komitesi tarafından başarılı teklif sahibi olarak kabul edilen;
- Çerçeve sözleşmeleri ve özel sözleşme talebine ilişkin ayrıntılar;
- Mesleki çıkar çatışmalarına ilişkin ayrıntılar;
- Kilit uzmanların değiştirilmesi için gereken şartları güçlendirmek ve ilgili cezai şartların uygulanmasını netleştirmek amacıyla, tedarik belgelerinde ve hizmet sözleşmelerinin genel koşullarında yeni hükümler getirilmiştir;
- İhalelerin geçerlilik süresinin yeniden düzenlenmesi;
- Kilit uzmanların özgeçmişlerinin, kilit uzmanlar için değerlendirme kriterlerinin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla uzman profiliyle değiştirilmesi. Bu uzman profili, yalnızca değerlendirme tablosunda ödül kriterleri şeklinde ifade edilen görev tanımının gerekliliklerleriyle ilgili unsurları göstermeyi amaçlamaktadır;

- KOBİ'lerin katılımını teşvik etmek amacıyla seçim kriterlerinin revize edilmesi;
- Uzmanın görevlendirmesinin günlük ücretlerle ilişkili olarak teslimat şekline ilişkin kesinlik;
- Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliğinin uygulanması;

İkinci olarak, hibe alanında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- Hibe sözleşmesi şablonlarında maliyetlere bağlı olmayan finansmanın getirilmesi ve
  Proje teklif çağrılarına ilişkin yönergeler;
- Proje teklif çağrılarının Finansman ve İhale Portalı'nda yayınlanması;
- Değerlendirme sürecinin basitleştirilmesi;
- Hibe sözleşmesi kapsamındaki raporlama yükümlülüklerinin açıklığa kavuşturulması.

İçerik açısından yapılan bu değişikliklere ek olarak, pratik kılavuz yeniden yapılandırılarak 2. Bölümdeki temel kurallar güçlendirilmiş ve diğer bölümler her bir prosedür türünü ayıran belirli unsurlara daha fazla odaklanmıştır.

Bu pratik kılavuz, 2024 Mali Yönetmeliği hükümlerini uygulamaktadır.

2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

Machine Translated by Google

2018 Mali Yönetmeliği kapsamında halen uygulanmakta olan sözleşmeler için lütfen 2018 ve 2021 uygulama kılavuzlarına bakın. 11. EDF Mali Yönetmeliği8 , 2024 Mali Yönetmeliği ile uyumludur.

1.1 Scope of the PRAG

Bu pratik kılavuz, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Avrupa Birliği dış faaliyetlerine ilişkin tedarik ve hibe verme prosedürlerini açıklamaktadır.

Önceki Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) 2014 kapsamında finanse edilen ödül prosedürleri-
2020 ve Avrupa Kalkınma Fonları (EDF), önceki Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) ve EDF'ler kapsamında verilen taahhütlerin önümüzdeki yıllarda da uygulanmaya devam edeceği için, 2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi kapsamında finanse edilen ödül prosedürleriyle birlikte var olmaya devam edecektir. Bu birliktelik, pratik kılavuzda da yansıtılmıştır. Farklı yasal gereklilikler geçerli olabileceğinden, ilgili finansman kaynağının farkında olmak önemlidir.

AB'nin 2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi kapsamındaki dış eylemlerinin finansmanı aşağıdaki yasal çerçeveye tabidir:

- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 23 Eylül 2024 tarihli, Birliğin genel bütçesine uygulanacak mali kurallara ilişkin 2024/2509 sayılı Yönetmeliği (yeniden düzenlenmiş hali), PE/99/2023/REV/1, Resmi Gazete L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj;
- 17 Aralık 2020 tarihli ve 2020/2093 sayılı Konsey Tüzüğü (AB, Euratom) 2021-2027 yılları için çok yıllık mali çerçeve ;
- Dış finansman araçları: NDICI-Global Europe; EINSC; DOAG; IPA III ve Ukrayna Tesisi.

2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi kapsamında, bu pratik kılavuz, söz konusu dış finansman araçları kapsamında finanse edilen projelerin ve programların yönetiminden sorumlu Komisyon birimleri tarafından kullanılmaktadır.

Bu konu şunları ilgilendiriyor:

- NDICI-Global Europe coğrafi programları (Komşuluk hariç tüm alanlar), NDICI-Global Europe tematik programları (Sivil Toplum Kuruluşları, Küresel Zorluklar, İnsan Hakları ve Demokrasi), NDICI-Global Europe hızlı müdahale eylemleri (dayanıklılık bileşeni), Avrupa Uluslararası Nükleer Güvenlik İşbirliği Aracı (INSC), Grönland dahil olmak üzere Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler Birliği hakkındaki Konsey kararı için Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü (DG INTPA).

- Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR), Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III), NDICI-Global Europe coğrafi programları (Komşuluk) ve NDICI-Global Europe – hızlı müdahale eylemleri (dayanıklılık bileşeni) ve Ukrayna Tesisi'nin uygulanması için.

8 11. Avrupa Birliği Konseyi'nin 26 Kasım 2018 tarihli ve 2018/1877 sayılı mali düzenlemesi
Avrupa Kalkınma Fonu ve (AB) 2015/323 Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması, Resmi Gazete L 307, 3.12.2018, s. 1.

9RG L 433, 22.12.2020, s. 11.

Machine Translated by Google

- NDICI-Global Europe tematik programları (Barış, İstikrar ve Çatışma Önleme; İnsan Hakları ve Demokrasi kapsamında Seçim Gözlem Misyonları), NDICI-Global Europe hızlı müdahale eylemleri (dayanıklılık hariç tüm bileşenler) için Dış Politika Araçları (FPI) Hizmeti.10. Ayrıca, ilgili düzenleyici çerçevede aksi belirtilmedikçe, bu pratik kılavuz, Avrupa Barış Fonu kapsamında finanse edilen yardım tedbirlerinin uygulanması için FPI tarafından doğrudan yönetim altında verilen sözleşmeler için de geçerlidir.

AB'nin 2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi ve 11. Avrupa Kalkınma Fonu kapsamındaki dış eylemlerinin finansmanına ilişkin geçerli yasal çerçeveye dair açıklama için lütfen PRAG 2021'in 1.1. Bölümüne bakınız .

2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi ve 11. Avrupa Kalkınma Fonu kapsamında, bu pratik kılavuz, ACP-AB Ortaklık Anlaşması çerçevesinde dış finansman araçları ve Avrupa Kalkınma Fonu kapsamında finanse edilen projelerin ve programların yönetiminden sorumlu Avrupa Komisyonu birimleri tarafından kullanılmaktadır.

Bu öncelikle şunları ilgilendirir:

- Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü (DG INTPA), Kalkınma İşbirliği Aracı (DCI)11, Avrupa Kalkınma İşbirliği Aracı Demokrasi ve İnsan Hakları (EIDHR)12, Nükleer Güvenlik İşbirliği (NSCI)13 numaralı araç, İstikrar ve Barışa Katkıda Bulunan Araç (IcSP)14 , Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler (OCT'ler)15 ve Grönland için Araç (IfG)16;
- Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)17 ve Avrupa Komşuluk Aracı (ENI)18'in uygulanması için Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) ;

- Uluslararası İlişkiler Politikası (IcSP), Ortaklık Aracı (PI)19 ve Uluslararası İnsan Hakları Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (EIDHR) kapsamındaki seçim gözlem misyonları için Dış Politika Araçları (FPI) hizmeti.

---

[10] Ayrıca, Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü (REFORM GG), Kıbrıs Türk topluluğunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmeye yönelik mali destek aracından sorumludur (Kıbrıs Türk topluluğunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmeye yönelik mali destek aracını kuran ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı hakkındaki 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü'nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü (AB) (AB Resmi Gazetesi, L 65, 7.3.2006, s. 5)).

[11] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 233/2014 sayılı Yönetmeliği, 2014-2020 dönemi için kalkınma işbirliğine yönelik bir finansman aracı (Resmi Gazete L 77, 15.03.2014, s. 44).

[12] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 235/2014 sayılı Yönetmeliği, Dünya çapında demokrasi ve insan hakları için bir finansman aracı (OJ L 77, 15.3.2014, s. 85).

[13] Avrupa Konseyi Yönetmeliği (Euratom) No 237/2014, 13 Aralık 2013, Nükleer Enerji Düzenlemesi için bir Araç oluşturulması Güvenlik İşbirliği (OJ L 77, 15.3.2014, s. 109).

[14] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli, istikrar ve barışa katkıda bulunan bir araç oluşturan 230/2014 sayılı Yönetmeliği (AB Resmi Gazetesi, L 77, 15.3.2014, s. 1).

[15.] Konsey Kararı 2013/755/AB, 25 Kasım 2013, Denizaşırı Ülkeler Birliği Hakkında ve Avrupa Birliği ile olan bölgeler (OJ L 344, 19.12.2013, s. 1).

[16] Avrupa Birliği Konseyi'nin 14 Mart 2014 tarihli ve 2014/137/AB sayılı Kararı, bir yandan Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere ilişkindir. Bir tarafta Grönland, diğer tarafta ise Danimarka Krallığı (OJ L 76, 15.3.2014, s. 1).

[17] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 231/2014 sayılı Yönetmeliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) (OJ L 77, 15.3.2014, s. 11).

[18] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 232/2014 sayılı Yönetmeliği, Avrupa Komşuluk Aracı (OJ L 77, 15.3.2014, s. 27).

[19] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 234/2014 sayılı Yönetmeliği,

Machine Translated by Google

1.2 What the practical guide does not cover

Bu pratik kılavuz aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Avrupa Komisyonu'nun kendi adına sözleşme makamı olarak hareket ettiği sözleşmeler veya diğer politika alanlarındaki hibe sözleşmeleri. Bunlar, Bütçe Genel Müdürlüğü (DG BUDG) tarafından hazırlanan ayrı kılavuzlarda (Komisyon'da kamu alımlarına ilişkin kılavuz ve hibe yönetimine ilişkin kılavuz veya Açıklamalı Hibe Sözleşmesi) ele alınmaktadır. Dış eylem alım kuralları, iç politikalardaki alım kurallarına kıyasla farklılıklar içermeye devam etmektedir. Daha spesifik olarak, dış eylem alım kuralları, Avrupa Komisyonu'nun ortak ülkeler adına ve onların menfaatine ("münhasır menfaatine") veya Komisyon ve ortak ülkenin karma menfaatine alım yaptığı durumlarda geçerlidir;
- insani kriz yönetimi yardımı, sivil koruma operasyonları ve insani yardım DG ECHO tarafından yürütülen yardım operasyonları;
- Prosedürleri olumlu bir değerlendirmeye tabi tutulmuş kuruluşlar tarafından dolaylı yönetim yoluyla gerçekleştirilen tedarike ilişkin (lütfen Bölüm 2.2.2'ye bakınız);
- Standart hibe sözleşmesinin IV. Ekinde belirtilen hak sahiplerine hibe sağlamak (bkz. Ek e3h3);
- ayrı bir kılavuzda belirtilen işgücü işlemlerini yönetmek .

Lütfen, İkizleme hibeleri21 için ödül prosedürlerinin ayrıntılı olarak ayrı bir 'İkizleme kılavuzu'nda belirtildiğini, ancak oradaki prosedürlerin ve şablonların bu pratik kılavuzunkilere dayandığını unutmayın. Özellikle, PRAG hibe sözleşmesinin genel koşulları (Ek II) ve hibe yararlanıcıları tarafından tedarik kuralları (Ek IV), İkizleme hibe sözleşmesinde tamamen kullanılmaktadır. Ayrıca, İkizleme prosedürlerinin bazı yönleri bu pratik kılavuza atıfta bulunularak düzenlenmektedir. İkizleme hakkında daha fazla bilgi, İkizleme Kılavuzu da dahil olmak üzere, şu adreste bulunabilir: Twinning (europa.eu).

Üçüncü ülkelerle işbirliği için bir Ortaklık Aracı (OJ L 77, 15.3.2014, s. 77).

20 Doğrudan işgücü operasyonları, ortak ülkenin kamu veya kamu-özel sektör kuruluşları veya hizmetleri tarafından, o ülkenin yönetiminin nitelikli yöneticilere sahip olması koşuluyla yürütülen programlardır. Bunlar, bir projeyi belirli bir süre boyunca doğrudan işgücüyle ve muhtemelen kamu alımları ve belirli hibelerin verilmesi yoluyla yürütmek için gereken insan ve malzeme kaynaklarını, bütçeyi ve ayrıntılı teknik ve idari uygulama düzenlemelerini ortaya koyan bir belge olan program tahminini kullanırlar. Doğrudan işgücü sözleşmeleri ve program tahminleri için özel prosedürler ayrı bir kılavuzda (Program tahminleri için prosedürlere ilişkin pratik kılavuz - proje yaklaşımı) belirtilmiştir, ancak pratik olarak açıklanan satın alma prosedürlerinin çoğu da geçerlidir: https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/guidelines/programme-estimates_en .

içinde Bu rehber

21 'Eşleştirme', üye devletlerin idarelerinden ortak ülkelerin kamu kurumlarına uzmanlık sağlayan, kurum geliştirmeye yönelik özel bir araçtır. Eşleştirme, üye devletlerin kamu kurumlarıyla imzalanan hibe sözleşmelerinden oluşmaktadır.

Machine Translated by Google

CHAPTER 2

Machine Translated by Google

2 Basic rules

2.1 Overview

Kamu alımları ve hibeler kapsamındaki sözleşmeler, sıkı kurallara göre verilir. Bu kurallar, uygun niteliklere sahip yüklenicilerin ve hibe alıcılarının tarafsız bir şekilde seçilmesini ve kamu fonlarının kullanımına uygun tam şeffaflıkla en iyi fiyat-kalite oranının veya en iyi fiyatın elde edilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Avrupa Komisyonu tarafından ilgili Avrupa Birliği dış finansman programları kapsamında hibe temini ve tahsisi için belirlenen prosedürler bu pratik kılavuzda bir araya getirilmiştir. İstisnalar ve sapmalar, ön onaylar, bildirilmesi gereken olaylar ve uyumsuzluk olayları gibi bu pratik kılavuzdaki standart prosedürlerden sapmalar, iç prosedürlere uygun olarak benimsenmelidir.

Herhangi bir tedarik veya hibe prosedürüne başlamadan önce, bütçe taahhüdünün bir finansman kararı/eylem planı22 ile onaylanmış olması ve uygun olduğu durumlarda, daha sonraki bir finansman sözleşmesine yansıtılmış olması gerekir. Fonlar, 'askıya alma maddesi' içeren prosedürler (bkz. Bölüm 2.5.9.) hariç olmak üzere, mevcut olmalıdır.

2.2 Management modes

AB dış finansman araçları kapsamında finanse edilen projeler için tedarik veya hibe verme prosedürleri, projenin uygulanmasına ilişkin farklı düzenlemelere ('yönetim biçimleri' olarak anılır) göre değişiklik gösterir .

AB genel bütçesinin veya Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) fonlarının uygulanmasında, bir dizi bütçe uygulama görevinin (sözleşmelerin akdedilmesi, operasyonel ve mali yönetimi, denetim, değerlendirme vb.) devredilme derecesine bağlı olarak farklı yöntemler mevcuttur.

Üç farklı yönetim modeli vardır: doğrudan yönetim, dolaylı yönetim ve paylaşımlı yönetim.

Yönetim biçiminin seçimi, finansman kararı/eylem planının temel bir unsurudur ve ilgili belgelerde (örneğin, ilgili finansman kararı/eylem planına ilişkin 'eylem belgesi') yansıtılır.

2.2.1 Direct management

Avrupa Komisyonu, AB bütçesinin uygulanmasına ilişkin tüm görevlerden sorumludur ve bu görevler doğrudan Komisyon bünyesindeki departmanlar tarafından ya Genel Merkezde ya da AB delegasyonlarında veya AB yürütme ajansları aracılığıyla gerçekleştirilir .

Dolayısıyla, doğrudan yönetimde, Avrupa Komisyonu (veya AB yürütme organları) sözleşme makamıdır ve ortak ülkeler adına ve onların hesabına kararlar alır.

Sözleşmeler, ortak ülke adına hareket eden Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan sonuçlandırılır. Avrupa Komisyonu, sözleşme imzalanmasına kadar olan tüm süreçten sorumludur (ihale ve teklif çağrılarının yayınlanması, yayımlanması,

---

22. Mali Yönetmelik uyarınca herhangi bir finansman kararı alınmasının gerekli olmadığı durumlar hariç.

23 Madde 62 FR.

24 Madde 62(1)(a) FR.

Machine Translated by Google

Kısıtlı prosedürlerde kısa liste oluşturma, değerlendirme, ödüllendirme ve sözleşme imzalama vb.).

2.2.2 Indirect management

Dolaylı yönetim kapsamında Avrupa Komisyonu bütçe uygulamasını şu kurumlara emanet etmektedir :25

- üçüncü ülkeler26 (veya onlar tarafından belirlenen kuruluşlara);
- Uluslararası kuruluşlar ve onların uzmanlaşmış ajansları;
- Avrupa Yatırım Bankası veya Avrupa Yatırım Fonu;
- AB'nin merkezi olmayan kurumları;
- Kamu hukuku kurumları;
- Yeterli mali güvencelerle donatıldıkları ölçüde kamu hizmeti misyonuna sahip özel hukuk kuruluşları;

- Bir Üye Devlette kurulmuş, Üye Devletin özel hukuku veya Birlik hukuku ile yönetilen ve sektöre özgü kurallara uygun olarak Birlik fonlarının veya bütçe garantilerinin uygulanmasıyla görevlendirilebilecek kuruluşlar; bu kuruluşların kamu hukuku kuruluşları veya kamu hizmeti misyonuna sahip özel hukuk kuruluşları tarafından denetlenmesi ve denetleyici kuruluşlar tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk veya eşdeğer mali garantiler şeklinde yeterli mali garantilerle donatılması koşuluyla ve her bir işlem için Birlik desteğinin azami miktarıyla sınırlı olabilmesi şartıyla.

Bu pratik kılavuz, Avrupa Komisyonu'nun bütçe uygulamasını ortak ülkelere emanet ettiği ilk durum için geçerlidir. Bu durumda, sözleşmeler bir finansman anlaşmasında belirlenen sözleşme makamı, yani hükümet veya tüzel kişiliğe sahip bir ortak ülke kuruluşu tarafından yapılır.

Yukarıda listelenen diğer kuruluşlarla dolaylı yönetim söz konusu olduğunda, önceden yapılan bir ön değerlendirmenin olumlu sonucu esas alınarak bu pratik kılavuz yerine o kuruluşun kuralları ve prosedürleri uygulanacaktır28 (muhasebe sistemleri, iç kontrol, bağımsız dış denetim, hibeler, tedarik, fonlara erişimden dışlama, alıcılar hakkında bilgi yayımı, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak)29 .

Bu pratik kılavuzda ele alınan ortak ülkelerle dolaylı yönetim kapsamında iki yöntem30 mümkündür:

Önceden belirlenmiş kontrollerle dolaylı yönetim

Tedarik ve sözleşme verme kararları, bu pratik kılavuzda belirtilen şartlara uygun olarak, sözleşme makamı olarak hareket eden ortak ülke tarafından alınır.

---

25 Madde 62(1)(c) FR.

26 Pratik kılavuzda "üçüncü ülke" veya "ortak ülke" terimleri ayrım gözetmeksizin kullanılmaktadır.

27 Lütfen Avrupa Komisyonu'nun genellikle proje değerlendirmesi gibi faaliyetleri doğrudan üstlendiğini unutmayın. ve ortak ülkelerle dolaylı yönetim altında bile denetimler yapılmaktadır.

28 Madde 157(4) FR.

29 Sektör programları için ortak fonlar söz konusu olduğunda, Komisyon, önceden yapılan bu değerlendirmeye bağlı olarak, ortak ülkeye kendi kurallarını ve prosedürlerini uygulama yetkisi de verebilir.

30 Madde 157(7)(b) FR. Farklı önceden ve sonradan kontrol prosedürleri bu pratik kılavuz boyunca açıklanmıştır.

Machine Translated by Google

ve Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına tabidir.

Sözleşmeler, ortak ülkenin yetkili makamı tarafından imzalanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır.

Sözleşme imzalanmasına yol açan ilgili adımlar, Avrupa Komisyonu'nun önceden onayını gerektirir.

İhale sürecinin başlatılmasından önce, ihale makamı belgeleri (ön bilgilendirme ilanı (zorunlu değil), sözleşme ilanı, sözleşme ilanı hakkında ek bilgiler, ihale dosyası veya hibe ödül dosyası) onay için Avrupa Komisyonu'na (genellikle AB Delegasyonu) sunmalıdır. Avrupa Komisyonu, bunların bu pratik kılavuzda belirtilen prosedürlere ve şablonlara uygun olarak hazırlandığını doğrular. İhale makamı daha sonra (sınırlı prosedürler için) kısa listeler oluşturmaktan, ihale ve teklif çağrılarını yayınlamaktan, başvuru belgelerini almaktan, değerlendirme komitelerine başkanlık etmekten ve prosedürün sonuçlarına karar vermekten sorumludur. Sözleşmeler imzalanmadan önce, ihale makamı değerlendirme sonuçlarını ön onay için Avrupa Komisyonu'na sunar.

Program tahminlerine ilişkin pratik prosedür kılavuzunda belirtilen bazı durumlarda önceden onay alınmasına gerek yoktur .

Sonradan yapılan kontrollerle dolaylı yönetim

Sonradan denetim içeren dolaylı yönetimde , Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına gerek yoktur.

Sonradan yapılan kontrollerle dolaylı yönetim iki durumda kullanılır: (i) program tahminleri, program tahmin kılavuzunda tanımlanan eşiklerin altındaki tedarik ihale prosedürleri için; ve (ii) yaklaşımın önceden yapılan kontrollerden sonradan yapılan kontrollere doğru kademeli olarak geçiş olduğu IPA III kapsamında.

2.2.3 Shared management

Avrupa Komisyonu uygulama görevlerini AB Üye Devletlerine devretmiştir . 32

Bu yöntem, dış eylemlerin uygulanmasında nadiren kullanılır, ancak ortak bir yönetim otoritesi tarafından uygulanan sınır ötesi işbirliğine ilişkin ortak operasyonel programlar gibi birkaç örnek mevcuttur (örneğin, 2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçeve'de, Avrupa Komşuluk Aracı (ENI)33 veya Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)34 kapsamında). Bununla birlikte, 2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçeve'de, IPA III kapsamında, ortak yönetim öngörülmemiştir.

2.2.4 Conclusion

Bu pratik kılavuz, ortak ülkelerle doğrudan ve dolaylı yönetim için geçerlidir.

31 Daha fazla bilgi için https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/guidelines/programme-estimates_en adresine bakınız . Program tahmini, Avrupa Birliği'nin bir ortak ülkesi tarafından uygulanacak bir çalışma programını içeren bir belgedir. Ortak ülke tarafından hazırlanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır. Program tahmini, farklı düzeylerde yetki devrini içeren faaliyetleri kapsayabilen karma bir finansal uygulama biçimidir. Hangi yetki devri biçimine izin verileceğini belirleyen, Program Tahmini Kılavuzunda tanımlandığı gibi, imzalanacak sözleşmenin değeridir.

32 Madde 62(1)(b) FR.

33 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 232/2014 sayılı Yönetmeliği, Avrupa Komşuluk Aracı (OJ L 77, 15.3.2014, s. 27).

34 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Mart 2014 tarihli ve 231/2014 sayılı Yönetmeliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) (OJ L 77, 15.3.2014, s. 11).

Machine Translated by Google

Avrupa Komisyonu'nun, söz konusu prosedürlerin önceden olumlu değerlendirilmesine bağlı olarak ortak ülkelerin başka prosedürleri kullanmasına izin verdiği belirli durumlar hariçtir35 .

Avrupa Komisyonu'nun ortak ülkeler tarafından dolaylı yönetim altında imzalanan sözleşmelere müdahalesi, sözleşmelerin finansmanını onaylamak ve özellikle belirlenmiş kontrol listelerine atıfta bulunarak, prosedürlerin, sözleşmelerin uygulanmasının ve harcamaların doğru bir şekilde gerçekleştirildiğini kontrol etmektir. Bu pratik kılavuzda (veya Avrupa Komisyonu'nun kullanılması gerektiğine karar verdiği herhangi bir prosedürde) belirlenen prosedürler izlenmezse, ilgili işlemlere yapılan harcamalar AB finansmanı için uygun bulunmayabilir. Avrupa Komisyonu'nun müdahalesi, AB finansmanı koşullarının karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmekle sınırlıdır.

Bu müdahale hiçbir şekilde, bu sözleşmelerin ulusal mevzuat uyarınca hazırlanması ve yalnızca ortak ülkenin sözleşme makamı tarafından sonuçlandırılması ilkesini tehlikeye atmayı amaçlamayacaktır. Katılımcılar ve alıcılar, sözleşmelerin uygulanması sırasında veya sonrasında Avrupa Komisyonu ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye sahip değildir. Onların tek sözleşmesel ilişkisi, sözleşme makamı iledir. Sözleşme makamının kararı, Avrupa Komisyonu tarafından alınan bir kararla değiştirilemez. Sözleşme makamı, eylemlerinden tam sorumluluk üstlenir ve bu eylemlerden dolayı daha sonraki herhangi bir denetim veya diğer soruşturmada hesap verecektir.

Aşağıdaki kutuda, Avrupa Komisyonu'nun ortak ülke ile doğrudan ve dolaylı yönetim için izlemesi gereken kontrol prosedürleri özetlenmiştir.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Sözleşmeler, ortak ülke adına hareket eden Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan akdedilir. Komisyon, ihale süreçlerini başlatmaktan, bunları yayınlamaktan, katılım taleplerini, ihaleleri ve teklifleri almaktan, değerlendirme komitelerine başkanlık etmekten, süreçlerin sonuçlarına karar vermekten, şikayetleri yönetmekten ve sözleşmeleri imzalamaktan sorumludur.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Sözleşmeler, finansman anlaşmasında belirtilen sözleşme makamı, yani Avrupa Komisyonu'nun finansman anlaşmasını imzaladığı ortak ülkenin hükümeti veya tüzel kişiliğe sahip bir kuruluşu tarafından akdedilir.

İhale süreci başlatılmadan önce, ihale makamı belgeleri (ihale dosyası, ilgili duyurular dahil veya hibe ödül dosyası, yönergeler dahil) onay için Avrupa Komisyonuna sunmalıdır. Avrupa Komisyonu, bu belgelerin bu pratik kılavuzda belirtilen prosedürlere ve şablonlara uygun olarak hazırlandığını doğrular. İhale makamı daha sonra kısa listeler (sınırlı prosedürler) oluşturmaktan, tedarik veya hibeler için ödül prosedürlerini başlatmaktan, başvuru belgelerini almaktan, değerlendirme komitelerine başkanlık etmekten ve prosedürün sonuçlarına karar vermekten sorumludur. Sözleşmeler imzalanmadan önce, ihale makamı değerlendirme sonuçlarını onay için Avrupa Komisyonuna sunar. Avrupa Komisyonu, geçerli prosedürlere uygunluğu doğrular. İhale makamı ayrıca sözleşmeleri imzalamadan önce onay için Avrupa Komisyonuna gönderir.36

Katılım talepleri ve ihaleler açılıp değerlendirildiğinde Avrupa Komisyonu her zaman davet edilmeli ve kural olarak değerlendirme komitesi toplantılarının tamamına veya bir kısmına Avrupa Komisyonu temsilcisi gözlemci olarak katılmalıdır.

35 Bkz. dipnot 29.

36 Bazı durumlarda Avrupa Komisyonu'nun sözleşmeleri onaylaması gerekli değildir; bu durumlar şunlardır: Bu pratik kılavuzda veya program tahminlerine ilişkin prosedürler pratik kılavuzunda belirtilmiştir.

Machine Translated by Google

Avrupa Komisyonu, olası çıkar çatışmalarına özellikle dikkat etmektedir.

İhale makamı, Program Tahminleri Pratik Kılavuzunda belirtilen durumlar hariç olmak üzere, ilgili tüm bildirimleri elektronik ortamda yayınlanmak üzere Avrupa Birliği'nin sorumlu temsilciliğine iletmelidir (Ek a11e'ye bakınız).

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Sözleşmeler, finansman anlaşmasında belirtilen sözleşme makamı tarafından doğrudan akdedilir. Örneğin, Avrupa Komisyonu'nun finansman anlaşmasını imzaladığı ortak ülkenin hükümeti veya aynı tüzel kişiliğe sahip bir kuruluşu. Sözleşme makamı, tedarik ve hibe prosedürlerini başlatır ve başvuru belgelerini almak, değerlendirme komitelerine başkanlık etmek, prosedürlerin sonuçlarına karar vermek ve Avrupa Komisyonu'nun önceden izni olmaksızın sözleşmeleri imzalamakla sorumludur. Sözleşme makamı, ilgili tüm bildirimleri elektronik ortamda Avrupa Birliği'nin sorumlu temsilciliğine yayınlanmak üzere iletmelidir (bkz. Ek a11e'deki yayın yönergeleri).

2.3 Participation in award procedures

1. Bölümde açıklanan dış finansman araçlarından herhangi biriyle finanse edilen tedarik ve hibe verme süreçlerine katılım, süreçlerin yasallığını ve düzenliliğini sağlamanın yanı sıra sağlam mali yönetim ilkelerine uyumu da güvence altına almayı amaçlayan bir dizi kural ve ilkeye tabidir.

Uyruk ve menşe kuralı gibi uygunluk kriterleri, ödül süreçlerine katılma koşullarını belirler ve her katılımcının uyması gereken temel şartlardır.

2.3.1 The rule of nationality

Tedarik ve hibe verme prosedürlerine katılım, Avrupa Birliği üye devletlerinden birinin vatandaşı olan tüm gerçek kişilere ve bu devletlerde fiilen yerleşik olan tüm tüzel kişilere veya belirli projenin finanse edildiği dış finansman aracına göre uygun bir ülke veya bölgeye açıktır. Katılım uluslararası kuruluşlara da açıktır. Her bir dış finansman aracı için uyruğa ilişkin özel kurallar geçerlidir37 .

2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi (MFF) dış finansman aracı veya Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) tarafından finanse edilen ödül prosedürleri için lütfen PRAG 2021'in 2.3.1 bölümüne ve Ek a2a'ya bakınız.

Aşağıdaki paragraflar, 2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi (MFF) dış finansman aracıyla finanse edilen ödül prosedürleri için geçerli kuralları ortaya koymaktadır.

2.3.1.1 General rules

a) Aşağıdakiler kapsamında finanse edilen projeler için: (i) DOAG; (ii) NDICI-GE coğrafi programları; (iii) NDICI-GE Sivil Toplum Kuruluşları tematik programı veya (iv) NDICI-GE Küresel Zorluklar temalı program: Katılım, Avrupa Birliği üye devletlerinden birinin vatandaşı olan tüm gerçek kişilere ve (bireysel olarak veya bir grup halinde katılan) Avrupa Birliği üye devletlerinden birinde veya uygun bir ülkede fiilen yerleşik olan tüm tüzel kişilere açıktır.

37 Harici bir finansman aracıyla finanse edilmeyen tedarik ihale süreçleri için lütfen Ek a2c'ye bakınız.

Machine Translated by Google

veya NDICI-GE'nin 28(1) Maddesi uyarınca tanımlanan bölge.

b) Aşağıdaki programlar kapsamında finanse edilen projeler için: (i) NDICI-GE İnsan Hakları ve Demokrasi tematik programı; (ii) NDICI-GE Barış, İstikrar ve Çatışma Önleme tematik programı; veya (iii) NDICI-GE hızlı müdahale eylemleri: Katılım, eylemin doğası ve amaçlarından kaynaklanan sınırlamalara halel getirmeksizin, herhangi bir sınırlama olmaksızın açıktır.

c) EINSC kapsamında finanse edilen projeler için katılım, Avrupa Birliği üye devletlerinden birinin vatandaşı olan tüm gerçek kişilere ve EINSC'nin 11. maddesinde tanımlanan uygun bir ülke veya bölgede fiilen yerleşik olan tüzel kişilere (bireysel olarak veya bir grup halinde katılarak) açıktır.

d) IPA III kapsamında finanse edilen projeler için katılım, Avrupa Birliği üye devletlerinden birinin vatandaşı olan tüm gerçek kişilere ve IPA III'ün 10. maddesinde tanımlanan uygun bir ülke veya bölgede fiilen yerleşik olan tüzel kişilere (bireysel olarak veya bir grup halinde katılarak) açıktır.

e) Ukrayna Tesisi kapsamında finanse edilen projeler için, Avrupa Birliği üye devletlerinden birinde veya Ukrayna Tesisi'nin 11. maddesinde tanımlanan uygun bir ülke veya bölgede fiilen yerleşik olan tüm gerçek kişiler ve tüzel kişiler (bireysel olarak veya bir grup halinde katılabilirler) katılım sağlayabilirler.

Ek a2a1, 2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi'nin her bir dış finansman aracı için uygun olan tüm ülke veya bölgelerin listesini içermektedir.

İlgili proje veya programın hangi dış finansman aracı kapsamında finanse edileceğine bakılmaksızın, Birliğin taraf olduğu mal veya hizmet tedariki için pazarın genişletilmesine ilişkin bir anlaşmanın geçerli olduğu durumlarda, sözleşmelere ilişkin tedarik prosedürleri , söz konusu işbirliği sektörünü düzenleyen temel araçlarda belirtilenler dışında üçüncü bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilere de, o anlaşmada belirtilen koşullar altında açık olacaktır.38

2.3.1.2 Extension of the rule of nationality

Açıklanan temel kurallara ek olarak, her bir dış finansman aracı aşağıdaki projeler için de uygunluk kapsamını genişletmektedir:

a. NDICI – GE, DOAG veya IPA III kapsamında finanse edilen eylemler için:

- Mali Yönetmeliğin 62(1) maddesinin (c)(ii) ila (viii) bentlerinde belirtilen kuruluşlarla ortaklaşa finanse edilen veya doğrudan ya da dolaylı yönetimde uygulanan işlemler için, bu kuruluşların uygunluk kuralları da uygulanır39 .

- Bağışçıların Komisyon tarafından kurulan bir vakıf fonuna veya dışarıdan tahsis edilen gelirler yoluyla finansman sağladığı durumlarda, vakıf fonunun kuruluş tüzüğündeki veya dışarıdan tahsis edilen gelirler söz konusu olduğunda bağışçı ile yapılan anlaşmadaki uygunluk kuralları uygulanacaktır40 .

- NDICI-GE kapsamında ve başka bir Birlik programı kapsamında finanse edilen faaliyetler için, bu Birlik programlarından herhangi biri kapsamında uygun kuruluşlar uygun kabul edilecektir41 .

---

38 Madde 182 FR.

39 Madde 28(5) NDICI-GE.

40 Madde 28(6) NDICI-GE.

41 Madde 28(7) NDICI-GE.

Machine Translated by Google

- Çok uluslu işlemler için, söz konusu işlemlerin kapsadığı ülke ve bölgelerin vatandaşı olan ve tüzel kişiler söz konusu olduğunda, bu ülke ve bölgelerde fiilen yerleşik olan tüzel kişiler uygun görülebilir[42] .

b. EINSC kapsamında finanse edilen projeler için:

- Mali Yönetmeliğin 62(1) maddesinin (c)(ii)-(viii) bentlerinde listelenen kuruluşlarla ortaklaşa finanse edilen veya doğrudan veya dolaylı yönetim altında uygulanan işlemler için, bu kuruluşların uygunluk kuralları da uygulanır[43] .

- Bağışçıların Komisyon tarafından kurulan bir vakıf fonuna veya dışarıdan tahsis edilen gelirler yoluyla finansman sağladığı durumlarda, söz konusu vakıf fonunun kuruluş tüzüğündeki veya dışarıdan tahsis edilen gelirler söz konusu olduğunda bağışçı ile yapılan anlaşmadaki uygunluk kuralları uygulanacaktır[44] .
- Avrupa Uluslararası Nükleer Güvenlik İşbirliği Aracı ve diğer bir Birlik programı kapsamında finanse edilen faaliyetler için, bu programlardan herhangi biri kapsamında uygun kuruluşlar uygun kabul edilecektir[45] .

c. Ukrayna Fonu kapsamında finanse edilen projeler için:

- Mali Yönetmeliğin 62(1) maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kuruluşlarla ortaklaşa finanse edilen veya doğrudan ya da dolaylı yönetimde uygulanan faaliyetler veya Ukrayna Tesisi'nin III. Bölümü kapsamında Ukrayna kuruluşları tarafından uygulanan faaliyetler için, bu kuruluşların veya Ukrayna'nın uygunluk kuralları, Ukrayna Tesisi'nin 11(7) maddesinde öngörülen kısıtlama kuralları da dahil olmak üzere uygulanacaktır .

- Ukrayna Tesisi'nin 7. Maddesi uyarınca harici tahsisli gelirler yoluyla ek katkılar sağlandığında, ek katkıyı sağlayan kişiyle yapılan anlaşmadaki uygunluk kuralları, Ukrayna Tesisi'nin 11(7) Maddesi kapsamında öngörülen kısıtlamalar da dahil olmak üzere uygulanacaktır.

[47] .

2.3.2 Rules for experts and international organisations

Uzmanların ve istihdam edilen veya yasal olarak sözleşme yapılan diğer gerçek kişilerin uyruğu, uyruk kurallarına uymak zorunda değildir[48]. Bu nedenle, geçerli finansman sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, yetkili bir yüklenici/alt yüklenici tarafından işe alınan veya yasal olarak sözleşme yapılan uzmanlar herhangi bir uyruğa sahip olabilir.

Benzer şekilde, milliyet kuralı, tedarik veya hibe verme prosedürüne katılan uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir.

---

[42] Madde 28(8) NDICI-GE.

[43] Madde 11(4) EINSC.

[44] Madde 11(5) EINSC.

[45] Madde 11(6) EINSC.

[46] Madde 11(5) Ukrayna Tesisi.

[47] Madde 11(6) Ukrayna Tesisi.

[48] Madde 28(4) NDICI-GE (IPA III ve DOAG için de geçerlidir), Madde 11(3) EINSC, Madde 11(4) Ukrayna Tesisi.

Machine Translated by Google

Hibeler söz konusu olduğunda, uyruk kuralı, projede çalışan ve hibe yararlanıcısı(ları) tarafından istihdam edilen veya taşeron olarak görevlendirilen personel (koordinatör ve ortak yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar dahil) için geçerli değildir.

2.3.3 How to verify compliance with the nationality rules

İhale dosyasında ve başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda, vatandaşlık kurallarına uyumluluğun doğrulanması amacıyla katılımcılardan aşağıdakilerin istendiği belirtilmiştir:

- Gerçek kişilerin vatandaşı oldukları ülkeyi belirtmeleri gerekmektedir;
- Tüzel kişiler, kuruldukları ülkeyi belirtmeli ve o ülkenin yasaları uyarınca istenen belgeleri sunarak bu kuruluşu kanıtlamalıdır.

İhale makamı (veya değerlendirme komitesi), bir katılımcının uyruk kurallarına uymadığından şüphelenirse, katılımcıdan ilgili kurallara fiilen uyulduğunu gösteren kanıt sunmasını istemelidir.

Tüzel kişilerin 'kuruluş' kriterine fiilen uyduklarını göstermeleri için şunları kanıtlamaları gerekir:

- Tüzel kişi, uygun bir Devletin yasalarına göre kurulmuştur ve
- Etkin bir şekilde kurulmuştur: gerçek merkezi uygun bir Devlet içindedir. 'Gerçek merkez', yönetim kurulunun ve merkezi idaresinin veya ana iş yerinin bulunduğu yer olarak anlaşılmalıdır[49] .

Katılımcıların uygun olup olmadığına ilişkin karar, ihale makamı tarafından (genellikle değerlendirme sırasında sağlanan bilgi ve kanıtlar temelinde) verilir.

2.3.4 The rules of origin

Menşe kuralları, bir tedarik veya hibe sözleşmesi kapsamında sağlanan mal ve malzemelerin hangi ülkelerden menşeli olduğunu belirler.

Tedarik sözleşmeleri söz konusu olduğunda, bu kurallar, bir tedarik sözleşmesi kapsamında teslim edilecek tüm mallar için olduğu kadar, bir inşaat sözleşmesi kapsamında kalıcı yapıların bir parçası olacak veya bunlara dahil edilecek malzemeler, mallar ve bileşenler için de geçerlidir.

Yüklenici tarafından sözleşmenin yürütülmesi sırasında kullanılmak üzere satın alınan mallar (örneğin, tedarik yüklenicisi tarafından tedarik edilen malların test edilmesi ve montajı için kullanılan makineler, inşaat yüklenicisi tarafından yol yapımı için kullanılan ekipmanlar, hizmet yüklenicisi tarafından bir çalışma taslağı hazırlamak için kullanılan bilgisayar(lar)) menşe kuralına tabi değildir.

Malların mülkiyetinin sözleşmenin sonunda yükleniciden ihale makamına (tedarik sözleşmelerinde) veya hibe alan tarafından başka bir kuruluş/kişiye devredileceğini veya kendisi tarafından muhafaza edileceğini (hibe sözleşmelerinde) açıkça belirten sözleşmeler söz konusu olduğunda, bu mallar menşe kuralına tabi olur.

2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi (MFF) kapsamında finanse edilen projeler için lütfen dış finansman araçları veya Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) ile ilgili detayları okuyun.

[49] Bu, uygun bir bölgede 'paravan şirketler' kurmuş şirketlere sözleşme verilmesini önlemek içindir. Ülkenin vatandaşlık kurallarını aşması.

[50] Bir iş sözleşmesinde, genel şartların 43(2) maddesi uyarınca verilen, ekipmanın sözleşme makamına devredilmesi seçeneği, yalnızca işler yürütülürken geçerlidir ve bu nedenle mülkiyetin tam devrini teşkil etmez.

Machine Translated by Google

PRAG 2021'e bakınız.

NDICI-GE, DOAG veya IPA III kapsamında finanse edilen projeler için tedarik ve malzemeler herhangi bir ülkeden temin edilebilir. EINSC ve Ukrayna Tesisi durumunda ise, mal ve malzemelerin belirlenmiş uygun bir ülkeden temin edilmesi gerekmektedir (lütfen Bölüm 2.3.1.'e bakınız).

2.3.5 Definition of 'origin'

'Menşe' terimi, gümrük amaçlı menşe kurallarına ilişkin ilgili AB mevzuatında tanımlanmıştır: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Ekim 2013 tarihli ve 952/2013 sayılı Birliği Gümrük Kodunu belirleyen Yönetmeliği51, ve Kodun uygulama hükümleri: Avrupa Birliği Gümrük Kodunun belirli hükümlerine ilişkin ayrıntılı kurallar bakımından Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 952/2013 sayılı Yönetmeliğini tamamlayan 28 Temmuz 2015 tarihli Komisyon Yetkilendirilmiş Yönetmeliği (AB) 2015/244652 ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Birlik Gümrük Kodunu belirleyen (AB) 952/2013 sayılı Tüzüğünün belirli hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kuralları belirleyen 24 Kasım 2015 tarihli (AB) 2015/2447 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü53 .

Menşe ülke, malların sevk edildiği ve tedarik edildiği ülke olmak zorunda değildir. Malların menşeini belirlemek için iki temel kavram kullanılır: 'tamamen elde edilmiş' ürünler kavramı ve 'son önemli dönüşüme uğramış' ürünler kavramı.

- Üretimde yalnızca tek bir ülke yer alıyorsa, 'tamamen elde edilmiş' kavramı uygulanacaktır. Uygulamada, tek bir ülkede tamamen elde edilen bu malların menşei o ülke olarak kabul edilmelidir. Bu, çoğunlukla doğal hallerinde elde edilen ürünler ve tamamen elde edilmiş ürünlerden türetilen ürünlerle sınırlı olacaktır.

- Malların üretiminde iki veya daha fazla ülke yer alıyorsa, nihai mallara menşeini hangi ülkenin verdiğinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla, 'son önemli dönüşüm' kavramı uygulanır. Genel olarak, son önemli dönüşüm kriteri üç şekilde ifade edilir:

  - o HS sınıflandırmasında (yani Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Sözleşmesi'ne tabi olan sınıflandırmada) tarife (alt) başlığının değiştirilmesini gerektiren bir kural ile;

  - o Mallara bu işlemlerin gerçekleştirildiği ülkenin menşeini kazandıran veya kazandırmayan üretim veya işleme operasyonlarının bir listesiyle;

  - Katma değer kuralı ile, montaj işlemleri ve orijinal malzemelerin dahil edilmesi nedeniyle oluşan değer artışı, ürünün fabrika çıkış fiyatının belirli bir seviyesini temsil eder.

51 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Ekim 2013 tarihli ve 952/2013 sayılı (AB) Yönetmeliği, aşağıdaki hususları belirlemektedir: Avrupa Birliği Gümrük Kanunu, Resmi Gazete L 269, 10.10.2013, s. 1.

52 Avrupa Komisyonu'nun 28 Temmuz 2015 tarihli ve (AB) 2015/2446 sayılı, Birlik Gümrük Kodunun bazı hükümlerine ilişkin ayrıntılı kurallar konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 952/2013 sayılı Yönetmeliğini tamamlayıcı nitelikteki yetkilendirilmiş Yönetmeliği, Resmi Gazete L 343, 29.12.2015, s. 1.

53 Avrupa Komisyonu'nun 24 Kasım 2015 tarihli ve (AB) 2015/2447 sayılı Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği Gümrük Kodunu belirleyen (AB) 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nün bazı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kuralları belirlemektedir, Resmi Gazete L 343, 29.12.2015, s. 558.

Machine Translated by Google

2.3.6 How to verify compliance with the rules of origin

NDICI-GE, DOAG veya IPA III kapsamında finanse edilen projeler için tedarik ve malzemeler herhangi bir ülkeden gelebilir ve bu nedenle menşe doğrulaması gerekmez: menşe beyanı gerekmez.

Ancak, bu tür doğrulama, 2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi (MFF) dış finansman araçları veya Avrupa Kalkınma Fonu (EDF), Avrupa Yatırım Stratejik Komitesi (EINSC) ve Ukrayna Fonu kapsamında finanse edilen projeler için gereklidir. Aşağıdaki paragraflar bu projeler için geçerlidir.

Teklifini sunarken, menşe kuralları geçerliyse, teklif veren tüm malların menşe ile ilgili gereklilikleri karşıladığını açıkça belirtmeli ve menşe ülkesini/ülkelerini belirtmelidir. Birden fazla öğeden oluşan sistemler için teklif verilirken, sistemdeki her bir öğenin menşei belirtilmelidir. Teklif veren, sunduğu menşe beyanına bağlıdır. Teklif veren, verilen bilgilerin doğruluğunu doğrulamakla yükümlüdür.

Aksi takdirde, teklif veren, bilgileri ihmalkar bir şekilde yanlış beyan ettiği gerekçesiyle ihaleden elenme riskiyle karşı karşıya kalır. Teklif verenden, belirtilen menşei destekleyen belgeler sunması istenebilir. Bu durumda, teklif veren, yetkili makamın ticari faturaların ibrazı olmadan ihale aşamasında menşe belgesi vermeyi reddedebileceğini göz önünde bulundurarak, menşe beyanı veya ek bilgiler sunmalıdır.

Menşe beyanı, en geç sözleşmenin uygulanması sırasında, geçici kabul belgesi talep edildiğinde sunulmalıdır. Aksi takdirde, sözleşme makamı yükleniciye başka bir ödeme yapmayacaktır. İstisnai durumlarda, yüklenici menşe beyanı sunmasının imkansız olduğunu gerekçelendirirse, sözleşme makamı yukarıda belirtilen beyanların yerine diğer destekleyici belgeleri kabul edebilir.

Menşe beyanları, malların veya tedarikçinin beyan edilen menşe ülkesinin yetkili makamları (örneğin ticaret odası) tarafından düzenlenmeli ve o ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun olmalıdır. Bununla birlikte, menşe beyanları menşein eksiksiz bir kanıtı değildir ve yasal bir kanıt olarak değil, şüphe durumunda daha fazla incelemeyi kolaylaştırabilecek, menşein belirlenmesinde yararlı bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

Menşe kurallarına uygunluğun doğrulanması, sözleşmeyi imzalayan makamın sorumluluğundadır.
Menşe beyanının veya içerdiği bilgilerin doğruluğu konusunda ciddi şüpheler varsa (örneğin belgedeki tutarsızlıklar, yazım hataları vb. nedeniyle), sözleşme makamı, sunulan belgelerin ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmek için ilgili makamla iletişime geçmelidir. Beyan edilen menşe yerindeki makamdan farklı bir makam tarafından verilen beyanlar dikkatlice incelenmelidir. Sözleşme makamı ayrıca, tercihen geçici kabul belgesi verilmeden önce, menşe kurallarına uygunluğu yerinde kontrol edebilir.

EDF tedariklerinde, bir OCT'den kaynaklanan tedarikler, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan tedarikler olarak kabul edilir.

2.3.7 Derogations from the rules of nationality and origin

Dış finansman araçları veya Mali Yönetmelik, (a) belirli kişilerin/malların uygunluğunu bu araçlarda belirtilen gerekçelerle daha da genişletmek veya (b) sınırlandırmak amacıyla, duruma göre milliyet veya menşe genel kurallarından sapma imkanı sağlamaktadır.

İstisna kararı, ödül prosedürü başlatılmadan önce Avrupa Komisyonu tarafından alınır. Prensip olarak, usulüne uygun olarak yapılmadığı sürece, yalnızca bir veya bir grup ülkenin uygun hale gelmesine izin vermek için milliyet veya menşe kurallarından sapmak mümkün değildir.

Machine Translated by Google

Muafiyet talebindeki gerekçeler.

İstisna, sözleşme ilanında (yayınlanmışsa) ve başvuru sahipleri için kılavuzda (hibe başvurularında) belirtilmelidir.

2.3.7.1 Extension

(i) Usulüne uygun olarak kanıtlanmış durumlarda, Avrupa Komisyonu, uygun olmayan bir ülkeden gelen kişilere veya mallara uygunluk hakkı tanıyabilir.

2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) dış finansman araçları veya Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) kapsamında finanse edilen projeler için lütfen PRAG 2021'e bakınız. 2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) dış finansman araçları kapsamındaki ihale prosedürleri uyarınca finanse edilen projeler için, milliyet kurallarına ilişkin uzatma, aşağıdaki gerekçelerle verilebilir : 54

- aciliyet;
- İlgili ülke veya bölgelerin pazarlarında hizmetlerin bulunmaması;
- Uygunluk kurallarının uygulanmasının bir faaliyetin gerçekleştirilmesini imkansız veya son derece zor hale getireceği, usulüne uygun olarak belgelendirilmiş diğer durumlar.

Menşe kuralları açısından, tedarik ve malzemelerin uygun ülkelerin hiçbirinde makul koşullar altında temin edilememesi durumunda Ukrayna Tesisi kapsamındaki işlemler için bu uygunluğun genişletilmesi mümkündür55. EINSC kapsamındaki işlemler için menşe kurallarından herhangi bir sapma mümkün değildir.

(ii) Komisyon tarafından karşılıklı dış finansmana erişimin sağlandığı ülkeler: Komisyon, bir ülke Birlik'ten ve NDICI-GE, EINSC veya IPA III kapsamında uygun ülkelerden kuruluşlara eşit şartlarda uygunluk sağladığında, en az bir yıllık sınırlı bir süre için erişim sağlayabilir. Ukrayna Tesisi durumunda, bu karşılıklı erişim, ekonomilerinin büyüklüğü dikkate alındığında, Ukrayna'ya Birlik tarafından sağlanan desteğe benzer bir destek düzeyi sağlayan ülkelerle sınırlıdır.

2.3.7.2 Limitation

2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi (MFF) dış finansman araçları veya Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) kapsamında finanse edilen projeler için lütfen PRAG 2021'e bakınız.

2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi dış finansman araçları56 kapsamında finanse edilen hibeler için, faaliyetin niteliği ve amaçları gerektirdiğinde ve etkin uygulanması için gerekli olduğunda, uygunluk kurallarının sınırlandırılması da mümkündür.

Sınırlama, başvuranların uyruğu, coğrafi konumu veya niteliğiyle ilgili olarak yapılabilir ve önceden onay alınmasını/ bildirilmesi gereken bir olay olmasını gerektirmez.

EINSC kapsamında finanse edilen projelerdeki tedarik/malzemeler söz konusu olduğunda, eylemin özel niteliği ve amaçları nedeniyle gerekli olduğu ve etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olduğu durumlarda menşe kurallarının kısıtlanması da mümkündür57 .

---

[54] Madde 28(10) NDICI-GE (IPA III ve DOAG için geçerlidir); Madde 11(8) EINSC; Madde 11(8) Ukrayna Tesisi.

[55] Madde 11(3) Ukrayna Tesisi.

[56] Madde 28(7) NDICI-GE (IPA III ve DOAG için geçerlidir); Madde 11(9) EINSC; Madde 11(4) Ukrayna Tesisi.

[57] Madde 11(9) EINSC.

Machine Translated by Google

Ukrayna Fonu kapsamında finanse edilen projeler için, tedarik süreçlerine katılan tüzel kişilerin uyruğu, coğrafi konumu veya niteliği ile tedarik ve malzemelerin coğrafi menşei bakımından uyruk ve menşe kuralları aşağıdaki durumlarda kısıtlanabilir:

a. söz konusu kısıtlamaların faaliyetin özel niteliği veya amaçları ya da özel ödül prosedürü nedeniyle gerekli olduğu durumlarda veya bu kısıtlamaların faaliyetin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olduğu durumlarda;

b. faaliyetin veya belirli ödül prosedürlerinin, özellikle Birliğin, üye devletlerinin veya Ukrayna'nın stratejik varlıkları ve çıkarları ile ilgili olarak, dijital altyapının, iletişim ve bilgi sistemlerinin ve ilgili tedarik zincirlerinin bütünlüğünün korunması da dahil olmak üzere, güvenliği veya kamu düzenini etkilediği durumlarda58 .

Mali Düzenleme59 ayrıca, özellikle Birliğin ve/veya Üye Devletlerinin stratejik varlıkları ve çıkarları ile ilgili olarak, dijital altyapının, iletişim ve bilgi sistemlerinin ve ilgili tedarik zincirlerinin bütünlüğünün korunması da dahil olmak üzere, belirli bir ödül veya kamu düzeni için özel koşullar belirlemeye izin vermektedir. Bu koşullar, Birliğin ve/veya Üye Devletlerinin güvenliğini veya kamu düzenini korumak için gerekli olanlarla kesinlikle sınırlı olacaktır. Ödül prosedürünü kapsayan finansman kararı/eylem planı, ödül prosedürünün güvenliği veya kamu düzenini etkileyip etkilemediğini belirtmelidir60 .

Ödül süreçlerine katılım ve ortaya çıkan hukuki yükümlülüğün tüm yaşam döngüsü için belirli koşullar geçerli olabilir ve bunlar şunları içerebilir:

a. Özellikle yüklenici veya yararlanıcı ve bağlı kuruluşlar ile alt yükleniciler de dahil olmak üzere katılımcıların yerleşik oldukları ülkeye göre prosedüre erişim kriterleri veya uygunluk şartları ile ilgili olarak, ilgili kuruluş

Üçüncü bir ülkenin kamu veya özel kuruluşlarının bu katılımcılardan herhangi birini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi;

b. Özellikle ekipman, mal, malzeme veya hizmetlerin menşe ülkesi ve ifa yeri bakımından, bu faaliyet Üye Devletlerle sınırlı olabilir;

c. Kuruluşlar ve faaliyetler için ek güvenlik gereksinimleri, özellikle ekipman, mal, malzeme veya hizmetlerin, üreticinin, yüklenicinin, yararlanıcının, bağlı kuruluşların veya herhangi bir alt yüklenicinin güvenlik risk değerlendirmesine dayalı koşullar.

2.4 EU restrictive measures, exclusion criteria and rule of law conditionality

2.4.1 EU restrictive measures

AB Kısıtlayıcı Tedbirleri (ABK'ler), çatışmayı önlemek veya ortaya çıkan ya da mevcut krizlere yanıt vermek için AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasında (ABGSP) önemli bir araçtır. ABK'ler, ulaşmayı hedefledikleri amaçlarla orantılı olacak şekilde tasarlanmıştır ve hedef odaklıdır.

58 Madde 11(7) Ukrayna Tesisi.

59 Madde 136 FR.

60. Finansman kararı gerekmeyen durumlarda bu, ihale prosedürüne ilişkin belgelerde yetkili görevli tarafından belirtilecektir.

Machine Translated by Google

Uluslararası güvenlik ve istikrarı zayıflatan eylemlerden sorumlu olan hükümetlere, bireylere, endüstrilere veya kuruluşlara yönelik.

AB'nin aynı anda yürürlükte olan çeşitli yaptırım rejimleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından zorunlu kılınırken, diğerleri AB tarafından bağımsız olarak benimsenmektedir.

2.4.1.1 Legal Framework and Compliance

Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın (TFEU) 215. maddesi, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'nın (CFSP) hedeflerine ulaşmak için bu tür kısıtlayıcı önlemlerin gerekli olduğu durumlarda, Avrupa Birliği'nin bir veya daha fazla üçüncü ülke ile ekonomik ve mali ilişkilerinin kısmen veya tamamen kesilmesi veya azaltılması için yasal zemini sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Antlaşması'nın (AB) 29. maddesine dayanarak alınan Konsey Kararı ve AB Antlaşması'nın 215. maddesi uyarınca çıkarılan ilgili uygulama Yönetmeliği ile AB kısıtlayıcı tedbirleri doğrudan Avrupa Birliği'nde uygulanabilir hale gelmiştir. Bu nedenle, AB bütçesini uygularken Komisyon, AB kısıtlayıcı tedbirlerini dikkate almak zorundadır.

Aynı yükümlülük, 62(1)(c) FR maddesi uyarınca dolaylı yönetimle görevlendirilen kişi veya kuruluşlara da örtük olarak yüklenmiştir; bu madde, uygulama ortaklarının fonların yalnızca AB hukukuna uygun olarak dağıtılmasını sağlamasını, dolayısıyla AB kısıtlayıcı önlemlerinin uygulanmasını da içermesini gerektirmektedir.

AB'nin kısıtlayıcı önlemlerine uyulmasını sağlama yükümlülüğü şu durumlarda geçerlidir:

- AB kurumlarına ve organlarına ve tüm AB sözleşmeli ortaklarına;
- Sadece fonların ilk dağıtımında değil, nihai aşamaya kadar.
  yararlanıcı.

Değerlendirme komiteleri, sözleşme imzalanmadan en geç önce, önerilen bir ihale katılımcısının (ve konsorsiyum üyelerinin) veya hibe başvuru sahibinin, ortak başvuru sahiplerinin veya bağlı kuruluşların AB kısıtlayıcı tedbirler listesinde yer almadığının tespit edilmemesini sağlamalıdır.

Benzer şekilde, hibe alanlar ve yükleniciler, AB'nin kısıtlayıcı önlemler listelerinde alt yüklenicilerin, uzmanların, yüklenicilerin, üçüncü şahıslara mali destek sağlayan kişilerin veya doğrudan ya da dolaylı olarak fon veya mali kaynakların sağlanacağı herhangi bir kişinin tespit edilmemesini sağlamalıdır.

2.4.1.2 Exemptions and Derogations

Avrupa Birliği Düzenleme Mekanizmaları (EURM'ler), belirledikleri yasaklara ilişkin iki tür istisna mekanizması içerebilir: muafiyetler ve sapmalar.

Muafiyet, belirli faaliyetleri genel yasağın uygulama kapsamından ayıran bir hükümdür. Bir faaliyet muafiyet kapsamına girdiğinde, işletmeci önceden herhangi bir izin almaksızın muafiyet kapsamındaki faaliyeti gerçekleştirebilir. Ancak, sonradan yapılacak doğrulama durumunda, işletmecilerin söz konusu faaliyetin muafiyetin uygulanması için gerekli tüm koşullara uyduğunu kanıtlayabilmeleri gerekir.

Benzer şekilde, yasaklamayı düzenleyen yasal düzenlemede EURM'lara ilişkin istisnalar da mevcut olabilir. İstisnalar, yasaklanmış bir eylemin ancak Ulusal Yetkili Makam tarafından yetkilendirme verildikten sonra gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Ulusal Yetkili Makamlar, mevcut herhangi bir istisnanın nasıl elde edileceğine ilişkin gerekli rehberliği sağlayabilir. Her Ulusal Yetkili Makamın ayrıntıları, ilgili EURM yasal metninin ekinde listelenmiştir.

2.4.1.3 Resources

Avrupa Komisyonu, tek tip uygulama sağlanmasına yardımcı olacak araçlar geliştirmiştir.

Machine Translated by Google

AB Yaptırım Haritası (https://sanctionsmap.eu adresinden ulaşılabilir) dahil olmak üzere EURM'ler, Finansal yaptırımlar veritabanları ve rehber notları ve görüşleri.

Avrupa Komisyonu ayrıca bilgi talebi üzerine bilgi sağlar ve üye devletlerin uygulama sorunları, varlık dondurma sayıları ve yaptırımlardan muafiyetler ile ilgili raporlama yükümlülüklerini denetler.

AB Yaptırım Haritası, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilip AB düzeyinde uygulanan rejimler de dahil olmak üzere, tüm AB yaptırım rejimleri ve bunlara karşılık gelen yasal düzenlemeler hakkında kapsamlı ayrıntılar sunmaktadır.

Ek olarak, Avrupa Komisyonu, AB mali yaptırımlarına tabi kişi, grup ve kuruluşların konsolide bir listesini (https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files adresinden ulaşılabilir) yönetmekte ve bu liste gerektiğinde güncellenmektedir.

Lütfen, AB Yaptırım Haritası ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan diğer kaynakların, yaptırım rejimlerini belirlemek için kullanılan BT araçları olduğunu unutmayın. Yaptırımların kaynağı, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemeler ile AB Yaptırım Haritası web sitesindeki ve diğer yerlerdeki güncellemeler arasında bir tutarsızlık olması durumunda, Resmi Gazete'deki versiyon geçerlidir.

2.4.2 Exclusion criteria

Finansal Yönetmelikte, dışlama kriterleri de dahil olmak üzere erken tespit ve dışlama sistemi (EDES) ile ilgili hükümler 137 ila 148. maddelerde yer almaktadır. EDES, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına risk oluşturan kişi ve kuruluşların tespitini kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistemdir. Belirli dışlama durumlarında (aynı zamanda 'dışlama gerekçeleri' olarak da adlandırılır) bulunan kuruluş veya kişilerin Avrupa Birliği fonlarından yararlanmasını veya hibe veya tedarik süreçlerine katılmasını engellemeyi hedeflemektedir.

EDES aşağıdaki kişiler için geçerlidir:

i. Ödül süreçlerine katılanlar ve sendika fonlarından yararlananlar;
ii. Adayın veya teklif verenin kapasitesine güvenmeyi amaçladığı kuruluşlar veya yüklenicinin alt yüklenicileri;
iii. Bütçenin, sağlanan bilgilere dayanarak dolaylı yönetim yoluyla uygulandığı durumlarda Birlik fonlarından yararlanan herhangi bir kişi veya kuruluş;
iv. kefiller;
v. Bütçeyi ortak yönetimde uygulayan kuruluşların bilgi sağladığı katılımcılar veya alıcılar;
vi. sponsorlar61;
vii. 138(6) FR Maddesinde belirtilen kişi veya hariç tutulan kuruluşun menfaat sahipleri62 ve herhangi bir iştiraki;
viii. Madde 138(5), (a) ila (c) FR63'te belirtilen gerçek kişiler .

---

61. Madde 26 FR 'kurumsal sponsorluk', bir tüzel kişinin bir etkinliğe ayni olarak destek verdiği bir anlaşma anlamına gelir. veya tanıtım ya da kurumsal sosyal sorumluluk amaçlı bir faaliyet.

62 (AB) 2015/849 Direktifi'nin 3. Maddesinin (6) numaralı noktasına göre 'nihai hak sahibi', müşteriyi ve/veya adına bir işlem veya faaliyetin yürütüldüğü gerçek kişiyi nihai olarak elinde bulunduran veya kontrol eden herhangi bir gerçek kişi(ler) anlamına gelir.

63 Bu maddeye göre, bu gerçek kişi şunlardan biri olabilir: (a) ekonomik işletmenin idari, yönetimsel veya denetim organının üyesi olan veya ekonomik işletme üzerinde temsil, karar alma veya kontrol yetkisine sahip bir gerçek kişi; (b) ekonomik işletmenin borçlarından sınırsız sorumluluk üstlenen bir gerçek kişi; (c) sözleşmenin verilmesi veya uygulanması için gerekli olan bir gerçek kişi.

Machine Translated by Google

"Kişi" terimine yapılan daha fazla atıf, yukarıda belirtilen EDES'in deneklerini ifade etmektedir.

Hariç tutma kararı, Komisyon tarafından nihai bir yargı kararı veya nihai bir idari karar temelinde veya böyle bir yargı kararı veya kararın yokluğunda, Madde 145 FR'de atıfta bulunulan EDES panelinin tavsiyesinde yer alan tespit edilmiş olgular veya bulgular ve bunların hukuktaki ön sınıflandırması temelinde verilir.

2.4.2.1 Exclusion criteria from participation in procurement and grant procedures

Aşağıdaki durumlarda kişi tedarik ve hibe süreçlerine katılmaktan men edilecektir:

a. iflas etmiş, tasfiye veya tasfiye işlemlerine tabi tutulmuş, varlıkları bir tasfiye memuru veya mahkeme tarafından yönetiliyor, alacaklılarla bir anlaşma yapmış, ticari faaliyetleri askıya alınmış veya ulusal kanunlar veya düzenlemeler kapsamında öngörülen benzer bir prosedürden kaynaklanan herhangi bir benzer durumda bulunuyorsa;

b. İlgili kanun uyarınca vergi veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğinin kesinleşmiş bir yargı kararı veya kesinleşmiş bir idari kararla tespit edilmiş olması;

c. Kişinin, ilgili kanunları veya yönetmelikleri ya da mensup olduğu mesleğin etik standartlarını ihlal ederek veya mesleki itibarını etkileyen, kasıtlı veya ağır ihmali gösteren herhangi bir haksız davranışta bulunarak ağır mesleki kusur işlediğinin kesinleşmiş bir yargı kararı veya idari kararla tespit edilmiş olması; özellikle aşağıdakilerden herhangi biri:

i. Dışlanma nedenlerinin bulunmadığının veya uygunluk veya seçim kriterlerinin yerine getirildiğinin doğrulanması veya bir sözleşmenin ifası için gerekli olan bilgileri hileli veya ihmalkar bir şekilde yanlış beyan etmek;

ii. Gerçekleri çarpıtmak amacıyla diğer kişilerle anlaşmaya varmak yarışma;

iii. fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

iv. 61(1) FR Maddesinde belirtilen herhangi bir mali aktör veya diğer kişileri içeren çıkar çatışmasından yanlış beyan yoluyla yararlanarak Birlik fonlarını elde etmek amacıyla karar alma sürecini haksız yere etkilemek veya haksız yere etkilemeye teşebbüs etmek;

v. Ödül sürecinde kendisine haksız avantaj sağlayabilecek gizli bilgileri elde etmeye teşebbüs etmek;

vi. Bir grup insana veya bir grubun üyesine karşı ayrımcılığa, nefrete veya şiddete teşvik veya AB'nin 2. maddesinde yer alan ve Birliğin temelini oluşturan değerlere aykırı benzer faaliyetler, bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği durumlarda

---

64 EDES paneli, daimi yüksek düzeyli bağımsız bir başkan (Sayıştay veya Adalet Divanı'nın eski üyeleri veya Komisyon dışındaki bir AB kurumunda en az genel müdür rütbesine sahip eski yetkililer arasından seçilir), Komisyon tarafından atanan ve başkanın yerine vekalet edecek daimi yüksek düzeyli bağımsız bir başkan yardımcısı, Komisyonun iki temsilcisi ve sözleşme makamının bir temsilcisinden oluşmalıdır. EDES paneli soruşturma yetkisine sahip değildir, ancak yasal ön sınıflandırmasını yetkili makamlar tarafından kendisine sunulan tespit edilmiş olgulara ve bulgulara dayandırır.

Machine Translated by Google

Usulsüzlük, kişinin veya kurumun bütünlüğüne zarar veren ve sözleşmenin yerine getirilmesini olumsuz etkileyen veya etkileme riski taşıyan bir durumdur;

d. Kişinin aşağıdaki suçlardan herhangi birinden suçlu olduğuna dair kesin bir yargı kararı verilmiş olması takip etme:

i. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 5 Temmuz 2017 tarihli, Birliğin mali çıkarlarına yönelik dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin 2017/1371 sayılı Direktifi'nin 3. Maddesi65 ve 26 Temmuz 1995 tarihli Konsey Kararı ile hazırlanan Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunmasına ilişkin Sözleşme'nin 1. Maddesi66 anlamında dolandırıcılık;

ii. (AB) 2017/1371 sayılı Direktifin 4(2) maddesinde ve 26 Mayıs 1997 tarihli Konsey Kararı ile hazırlanan Avrupa Toplulukları yetkilileri veya Avrupa Birliği Üye Devletleri yetkilileriyle ilgili yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Sözleşmenin 3. maddesinde ve özel sektörde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 22 Temmuz 2003 tarihli 2003/568/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararının 2(1) maddesinde tanımlanan yolsuzluk, ayrıca sözleşme makamının bulunduğu ülkenin, kişinin yerleşik olduğu ülkenin veya sözleşmenin ifa edildiği ülkenin kanunlarında tanımlanan yolsuzluk;

iii. Organize suçla mücadeleye ilişkin 24 Ekim 2008 tarihli ve 2008/841/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı'nın 2. Maddesinde belirtilen bir suç örgütüyle ilgili davranışlar69;

iv. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 20 Mayıs 2015 tarihli, kara para aklama veya terörist finansmanı amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine ilişkin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 648/2012 sayılı Yönetmeliğini değiştiren ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2005/60/EC sayılı Direktifi ile Komisyon Direktifi 2006/70/EC70'i yürürlükten kaldıran 2015/849 sayılı Direktifi'nin 1(3), (4) ve (5) maddeleri anlamında kara para aklama veya terörist finansmanı;

v. 15 Mart 2017 tarihli, terörizmle mücadeleye ilişkin ve Konsey Çerçeve Kararı 2002/475/JHA'nın yerini alan ve Konsey Kararı 2005/671/JHA'yı değiştiren (AB) 2017/541 sayılı Direktifin 3 ila 12. maddelerinde tanımlandığı gibi terörist suçlar veya terörist faaliyetlerle ilgili suçlar veya söz konusu Direktifin 14. maddesinde belirtildiği gibi bu tür suçları işlemeye teşvik etmek, yardım etmek, yataklık etmek veya teşebbüs etmek;

vi. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 5 Nisan 2011 tarihli, insan ticaretinin önlenmesi ve mücadele edilmesi ile mağdurların korunmasına ilişkin ve Konsey Çerçeve Kararı'nın yerini alan 2011/36/AB sayılı Direktifi'nin 2. maddesinde tanımlanan çocuk işçiliği veya diğer insan ticareti biçimleri.

---

65 OJ L 198, 28.7.2017, s. 29.

66 OJ C 316, 27.11.1995, s. 48.

67 OJ C 195, 25.6.1997, s. 1.

68RG L 192, 31.07.2003, s. 54.

69RG L 300, 11.11.2008, s. 42.

70 OJ L 141, 5.6.2015, s. 73.

71 OJ L 88, 31.3.2017, s. 6.

Machine Translated by Google

2002/629/JHA72;

e. Kişi, AB tarafından finanse edilen bir sözleşmenin ifasında temel yükümlülüklerini yerine getirmede önemli eksiklikler göstermiş ve bu durum sözleşmenin erken feshedilmesine veya cezai tazminat veya diğer sözleşmesel cezaların uygulanmasına yol açmış veya yetkili bir memur, OLAF, Sayıştay veya Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılan kontroller, denetimler veya soruşturmalar sonucunda tespit edilmişse;

F. Kişinin, Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunmasına ilişkin 18 Aralık 1995 tarihli (EC, Euratom) 2988/95 sayılı Konsey Tüzüğü'nün 1(2) maddesi anlamında bir usulsüzlük yaptığı kesin bir yargı kararı veya kesin bir idari kararla tespit edilmiştir73;

g. Kişinin veya kuruluşun, kayıtlı merkezinin, idari merkezinin veya ana iş yerinin bulunduğu yargı bölgesindeki vergi, sosyal veya diğer yasal yükümlülüklerden (çalışma hakları, istihdam ve çalışma koşullarıyla ilgili olanlar dahil) kaçınmak amacıyla farklı bir yargı bölgesinde bir kuruluş oluşturduğunun kesinleşmiş bir yargı kararı veya idari kararla tespit edilmiş olması;

h. Kesin bir yargı kararı veya kesin bir idari kararla, bir Varlık, (g) bendinde belirtilen amaç doğrultusunda oluşturulmuştur;

i. Kişi, yetkili bir memur veya temsilcisi veya denetçisi, OLAF, EPPO veya Sayıştay tarafından yürütülen bir soruşturma, denetim veya incelemeye kasten ve geçerli bir gerekçe olmaksızın karşı koymuştur. Kişinin, soruşturma, denetim veya incelemenin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerden herhangi birinin yürütülmesini engelleme, zorlaştırma veya geciktirme amacı veya etkisiyle hareket etmesi durumunda, soruşturma, denetim veya incelemeye karşı koyduğu kabul edilir. Bu tür eylemler, özellikle, işyerine veya iş amaçlı kullanılan diğer alanlara gerekli erişimi sağlamayı reddetmeyi, bilgileri gizlemeyi veya açıklamayı reddetmeyi veya yanlış bilgi vermeyi içerir.

a) maddesi, ticari faaliyetlerini kesin olarak sonlandıran bir tedarikçiden veya AB veya ulusal hukuk uyarınca bir iflas prosedürünün, alacaklılarla yapılan bir anlaşmanın veya benzer bir prosedürün tasfiye memurlarından özellikle avantajlı şartlarda malzeme satın alınması durumunda geçerli değildir.

c), d), f), g) ve h) bentlerinde belirtilen durumlarda, nihai bir yargı kararı veya nihai bir idari karar bulunmaması halinde veya e) ve i) bentlerinde belirtilen durumlarda, sözleşme makamı, EDES panelinin tavsiyesinde yer alan tespit edilmiş gerçekler veya diğer bulgular dikkate alınarak, hukuka uygun ön bir sınıflandırma temelinde bir kişiyi dışlamalıdır. EDES paneli, kişiye görüşlerini sunma fırsatı verdikten sonra bu durumların merkezi bir değerlendirmesini sağlar. Dolaylı yönetimde, ilgili finansman veya katkı anlaşmasına göre uygulanabilir olduğu durumlarda, sözleşme makamı/görevlendirilen kuruluş bilgileri Avrupa Komisyonuna iletir ve Avrupa Komisyonu vakayı EDES paneline sevk edebilir.

İhale makamı aşağıdaki durumlarda kişiyi ihale kapsamından çıkarmalıdır:

• İdari, yönetimsel veya denetimsel bir organın üyesi olan veya c) ila i) maddelerinde listelenen durumlardan birinde bulunan kişi üzerinde temsil, karar alma veya kontrol yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişi;

72 OJ L 101, 15.4.2011, s. 1.

73RG L 312, 23.12.1995, s. 1.

Machine Translated by Google

- Bir gerçek veya tüzel kişi, kendi borçlarından sınırsız sorumluluk üstlenirse, bu durum a) veya b) maddelerinde belirtilen durumlardan birindedir.
- Ödülün verilmesi veya uygulanması için hayati önem taşıyan gerçek veya tüzel kişi sözleşme ve c) ila i) maddelerinde belirtilen bir durumdadır.

Yukarıda belirtilen kişi dışlandığında, yetkili görevli, dışlanan kuruluşun gerçek sahibini veya herhangi bir iştirakini de dışlayabilir veya onlara mali ceza uygulayabilir. Yetkili görevlinin herhangi bir kararı veya, uygulanabilir olduğu durumlarda, EDES panelinin herhangi bir tavsiyesi, (i) dışlanan kişinin iştirakinden ve gerçek sahibinden işlevsel olarak bağımsız olup olmadığını; (ii) dışlanan kişinin suistimalinin denetim eksikliğinden veya yeterli kontrollerin sağlanamaması nedeniyle olup olmadığını; (iii) dışlanan kişinin herhangi bir iştirakinin veya gerçek sahibinin etkisi olmadan ticari bir karar alıp almadığını dikkate almalıdır.

İhale makamı, aşağıdaki durumlarda bir kişiyi dışlamamalıdır: i) d bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, güvenilirliğini sağlayan yeterli önlemlerin alındığını kanıtlayabiliyorsa ; ii) düzeltici önlemler alınana kadar sınırlı bir süre için hizmetin devamlılığı için vazgeçilmez ise; iii) dışlama orantısız olacaksa.

Vergi yönetiminin iyileştirilmesine yönelik gereklilikler açısından dışlama sistemi

Vergi kaçırma ve kara para aklama ile ilgili olarak aşağıdaki istisna kriterleri geçerlidir:

1. Yürürlükteki kanuna uygun olarak vergi veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine ilişkin yükümlülüklerin ihlali (yukarıdaki (b) maddesi);
2. (AB) 2015/849 sayılı Direktif'te tanımlandığı şekilde kara para aklama veya terörizm finansmanına karışma (yukarıdaki (d)(iv) maddesi);
3. Vergi, sosyal veya diğer yasal yükümlülüklerden, çalışma hakları, istihdam ve iş koşullarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kaçınmak amacıyla bir kuruluş oluşturulması (boş şirket) (yukarıdaki (g) ve (h) bentleri).

Birinci durumda (vergi veya sosyal güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ihlali), bir kuruluşun dışlanması için kesin bir yargı kararı veya kesin bir idari karar gereklidir. İkinci durumda (kara para aklama veya terörizm finansmanına karışma) ve üçüncü durumda (vergi, sosyal veya diğer yasal yükümlülüklerden kaçınmak için bir kuruluş oluşturma), yetkili memur, tespit edilen olgulara ve dikkatine sunulan bulgulara dayanarak, davayı herhangi bir anda EDES paneline (bkz. Bölüm 2.4.2.1.) götürebilir.

Kanıt sunulacaktır.

Katılımcılar, yukarıda belirtilen dışlama nedenlerinden birine girmediklerini imzalı bir onur beyanı ile beyan etmekle yükümlüdürler (Bölüm 2.4.2.3.'e bakınız).

İşlemin doğru şekilde yürütülmesinin sağlanmasının gerekli olduğu ve riskin bulunduğu durumlarda

[74] Bu önlemler özellikle şunları içerebilir: (a) dışlanmaya yol açan durumların kaynağını belirlemeye yönelik önlemler ve kişinin ilgili iş alanında, davranışı düzeltmek ve tekrarını önlemek için uygun somut teknik, organizasyonel ve personel önlemleri; (b) kişinin, dışlanma durumuna yol açan temel gerçeklerin Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına verdiği zararı telafi etmek veya gidermek için önlemler aldığının kanıtı; (c) kişinin yetkili makam tarafından uygulanan herhangi bir para cezasını veya herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik katkı payını ödediğinin veya ödenmesini sağladığının kanıtı. Kişi, harici bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilmiş veya ulusal veya Birlik yetkilisi kararıyla yeterli kabul edilmiş düzeltici önlemleri sunacaktır. Bu, FR'nin 145. maddesinde belirtilen panelin değerlendirmesine halel getirmez.

Machine Translated by Google

Beyannamenin yanlış veya çarpıtılmış veriler içerebileceğinden şüphe leniliyorsa, yetkilendirme görevlisi, uygun kanıtlar talep ederek onur beyannamesinde verilen bilgilerin güvenilirliğini doğrulamalıdır. Bu doğrulama, özellikle yetkilendirme görevlisinin beyannamede verilen bilgileri sorgulayan somut işaretler veya göstergeler (örneğin basın haberleri) fark etmesi durumunda yapılmalıdır. Yetkilendirme görevlileri, katılımcının AB tarafından vergi amaçları açısından işbirliği yapmayan bir yargı bölgesinde kurulmuş veya yerleşik olması durumunda bu hususa özellikle dikkat etmelidir.75

- Vergilerin ödenmemesi durumunda, ilgili Devletin yetkili makamı tarafından yakın zamanda düzenlenmiş bir belge yeterli kabul edilebilir.
- Vergi, sosyal veya diğer yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla bir tüzel kişilik oluşturulması için, yetkilendirme memuru, adli sicilden alınmış güncel bir özeti veya bu mümkün değilse, kuruluş ülkesindeki bir adli veya idari makam tarafından verilen ve bu şartların yerine getirildiğini gösteren eşdeğer bir belgeyi yeterli kanıt olarak kabul edebilir. Bilgilerin gizlilik şartı içermesi nedeniyle elde edilememesi veya bilgilerin belirli vergi muafiyetlerinin uygulandığını ortaya koyması durumunda özellikle dikkat edilmelidir. Mümkün olduğu ölçüde, bu bilgiler, AB işbirliği yapmayan yargı bölgeleri listesiyle ilgili olarak ilgili yargı bölgesinin durumuyla birlikte analiz edilmelidir.

Finansal Düzenleme uyarınca , katılımcıların sözleşme makamının talebi üzerine gerçek sahiplik yapılarını açıklamaları da zorunludur.76

Bu analiz sonucunda katılımcının/alıcının dışlanma gerekçesi olabileceği doğrulanırsa, yetkili memur dosyayı EDES paneline sunmalıdır.

Devam eden hibe veya tedarik ihale süreçleri bağlamında, yetkilendirme görevlisi, söz konusu durumun EDES paneli tarafından öncelikli olarak ele alınmasını isteyebilir.

2.4.2.2 Rejection from a given procedure

İhale makamı, aşağıdaki durumlarda ihale sürecinde yer alan katılımcıları reddetmelidir:

a. Bölüm 2.4.2.1. kapsamında belirlenen istisna durumlarından birindedir;
b. Sözleşme makamı tarafından ihaleye katılma koşulu olarak istenen bilgileri yanlış beyan etmiş veya bu bilgileri sağlamamıştır;
c. Daha önce ihale sürecinde kullanılan tedarik belgelerinin hazırlanmasında yer almış olması ve bunun, başka türlü düzeltilemeyecek rekabetin bozulması da dahil olmak üzere, eşit muamele ilkesinin ihlaline yol açması;
d. Performansı olumsuz etkileyebilecek mesleki çıkar çatışmaları bulunmaktadır.

---

75 Avrupa Birliği Konseyi, 5 Aralık 2017 tarihinde ilk kez vergi amaçlı işbirliği yapmayan yargı bölgelerinin bir listesini kabul etmiştir. Bu liste iki ek içermektedir: (i) Ek I, işbirliği yapmayan olarak sınıflandırılan yargı bölgelerini ve (ii) Ek II, belirlenen eksikliklerini gidermek için yeterli taahhütlerde bulunmuş ve bu nedenle şimdilik işbirliği yapmayan olarak değerlendirilmemiş diğer yargı bölgelerini ('Ek II Yargı Bölgeleri' veya 'Taahhütte Bulunan Yargı Bölgeleri') içermektedir. Ek I ve II, Konsey tarafından uygun şekilde güncellenir ve değişiklikler AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bkz. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

76 Madde 139(2)(b) FR.

Machine Translated by Google

Sözleşmenin, FR Ek I'in 20.6. maddesine uygun olarak yapılması (sadece tedarike katılan adaylar/teklif verenler için);

e. Mali Yönetmeliğin 143(3) Maddesi uyarınca Komisyon tarafından kabul edilen, iç piyasayı bozan yabancı sübvansiyonlar almış olması nedeniyle sözleşmenin verilmesini yasaklayan kararın muhatabıdır (sadece ihaleye katılan adaylar/teklif verenler için) (bkz. Bölüm 2.6.10.2.).

(a) bendindeki durumlarda, sözleşme makamı, Bölüm 2.4.2.1 uyarınca EDES panelinin tavsiyesinin gerekli olduğu bir dışlama durumunun farkına varırsa, derhal EDES panelini devreye sokar. Değerlendirme, kısa liste aşamasındaki kısıtlı tedarik prosedürleri hariç olmak üzere askıya alınmaz (bu durumda, ret kararı alınana kadar kısa listenin oluşturulması askıya alınmalıdır).

Sözleşmenin, dışlanma durumundan etkilenen kişiye verilmesi gerekiyorsa, EDES paneli tavsiyesini yayınlayana kadar sözleşmenin verilmesi askıya alınacaktır. Gerekli durumlarda, ihale makamı tüm isteklilerden tekliflerinin geçerlilik süresini buna göre uzatmalarını isteyebilir.

EDES panelinin tavsiyesinde dışlama durumu teyit edilirse, ilgili kişi 2.4.2.3. Bölüm uyarınca verilen prosedürden çıkarılmalı ve prosedür listedeki başka bir istekliye ihale verilerek veya gerekirse iptal edilerek devam edebilir. Buna paralel olarak, EDES panelinin tavsiyesinden sonra, 2.4.2.1. Bölüm uyarınca bir dışlama kararı alınmalıdır.

Katılımcının EDES'te zaten dışlama seviyesinde yer alması ret gerekçesi oluşturuyorsa, ret kararı katılımcıyla herhangi bir çelişkili prosedür olmaksızın doğrudan alınmalıdır.

(b), (c) ve (d) bentleri kapsamındaki durumlarda, bir katılımcının belirli bir prosedürden çıkarılmasına ilişkin karar alınmadan önce, ihale makamı, ekonomik operatöre görüşlerini sunma fırsatı (dinlenme hakkı) vermeli ve (c) bendi kapsamında, ihale prosedüründe kullanılan belgelerin hazırlanmasına katılımının, rekabetin bozulması da dahil olmak üzere, eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini kanıtlamalıdır. Bu ret gerekçeleri, ilgili ekonomik operatör için ciddi sonuçlar doğurabilir, zira bunlar Bölüm 2.4.2.1 uyarınca ağır mesleki kusur olarak da nitelendirilebilir ve dışlama kararına yol açabilir. Bu durumda, ret kararından sonra veya buna paralel olarak, ihale makamı, Bölüm 2.4.2.1 uyarınca davayı EDES paneline sevk etmelidir.

(e) bendindeki durumlarda, ihale katılımcısı, Avrupa Komisyonu tarafından alınan (bkz. Bölüm 2.6.10.2.) ve bu katılımcıya sözleşme verilmesini yasaklayan bir karara tabidir. Bu tür bir yasaklama kararı durumunda, ilgili ihale prosedüründen sorumlu sözleşme makamı, yasaklama kararını takiben, ilgili katılımcıya hitaben yazılmış bir mektupla ihale prosedüründen vazgeçildiğini bildirecektir.

2.4.2.3 Evidence to be provided

1. Şeref Bildirisi

Katılımcılar, başvuru belgeleriyle birlikte, 2.4.2.1. ve 2.4.2.2. bölümlerinde belirtilen dışlama veya ret durumlarından herhangi birine girmediklerini ve, uygulanabilir olduğu durumlarda, durumu düzeltmek için yeterli önlemleri aldıklarını onaylayan bir beyanname imzalamalıdırlar. Proje teklif çağrıları için, onur beyannamesini (Ek a14b) doldurma ve imzalama yükümlülüğü tüm başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar için geçerlidir.

Ayrıca, aşağıdaki hususları da beyan etmeleri gerekmektedir: i) İdari, yönetim veya denetim organının üyeleri olan veya temsil, karar veya kontrol yetkisine sahip gerçek ve tüzel kişiler ve; ii) (AB) No. 1 sayılı Direktifin 3. Maddesinde belirtilen gerçek hak sahipleri.

Machine Translated by Google

2015/84977 numaralı başvurular , Bölüm 2.4.2.1'in c) ila h) bentlerinde belirtilen durumlardan birindedir.

Aday veya teklif sahibi, kapasite sağlayan kuruluşlara veya alt yüklenicilere güvenmeyi planlıyorsa, bu kuruluş(lar) tarafından imzalanmış aynı beyanı sunmalıdır.

İhale makamı, beyannameye alternatif olarak Avrupa Tek Tedarik Belgesi (ESPD)78'i kabul etmelidir . Beyanname, durum değişmediği ve aradan geçen süre bir yılı aşmadığı sürece, başka bir ihale prosedürü amacıyla zaten sunulmuşsa, tekrar talep edilmemelidir.

Değeri 15.000 Avro veya daha az olan tedarik sözleşmeleri için, sözleşme makamı risk değerlendirmesine bağlı olarak beyanname verme zorunluluğundan muaf tutabilir. 15.000 Avro veya daha az olan hibeler için herhangi bir onur beyannamesi verilmesi zorunlu değildir. Onur beyannamesi verme yükümlülüğü, Avrupa Birliği fonlarını dolaylı yönetimde uygulayan kuruluşlar için geçerli değildir.79

2. Belgesel kanıtlar

İhale makamı tarafından özel olarak talep edildiğinde ve prosedürün düzgün yürütülmesini sağlamak için gerekli olduğunda, adaylar ve teklif verenler, yetkilerine güvenmeyi düşündükleri kuruluş veya alt yükleniciler şunları sağlamalıdır:

a. Dışlanma durumunda olmadıklarına dair uygun kanıtlar;

b) İdari, yönetimsel veya denetim organının üyeleri olan veya temsil, karar veya kontrol yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgiler ve bu kişilerden bir veya birkaçının c) ila h) bentlerinde listelenen dışlama durumlarından birinde bulunmadığına dair uygun kanıtlar;

c. Söz konusu ekonomik işletmenin borçlarından sınırsız sorumluluk üstlenen gerçek veya tüzel kişilerin, Bölüm 2.4.2.1'in a) veya b) bentlerinde listelenen durumlardan birinde olmadığına dair uygun kanıt.

Uluslararası eşik değerlere eşit veya daha yüksek değere sahip tedarik sözleşmeleri için (hizmetler 300.000 EUR, tedarik 300.000 EUR, işler 5.000.000 EUR), başarılı olduğu varsayılan teklif sahibi (varsa konsorsiyum üyeleri, alt yükleniciler ve kapasite sağlayan kuruluşlar dahil), daha önce prosedürde bu tür bir kanıt sunulmadığı sürece, dışlama durumlarına girmediğine dair kanıt sunmalıdır.

Kısıtlı ve açık ihale prosedürlerinde, bu destekleyici belgeler, değerlendirme aşamasında isteklilerden talep edilecek ve sözleşmenin potansiyel başarılı istekli(ler)e verilmesinden önce sözleşme makamı tarafından doğrulanacaktır. Ayrıca, istekliler ve adaylar, kanıtların sunulduğu tarihten bu yana durumun değişmediğini belgelemelidir.

İhale makamı, belge sunma yükümlülüğünden feragat etmelidir:

ben. Eğer ulusal bir veri tabanından ücretsiz olarak erişebiliyorsa; veya,

ii. Eğer bu tür kanıtlar daha önce başka bir prosedür amacıyla kendisine sunulmuşsa ve sunulan belgelerin geçerliliği devam ediyorsa ve

---

77 Bu hükme göre, 'nihai hak sahibi', nihai olarak mülkiyete sahip olan veya mülkiyeti kontrol eden herhangi bir gerçek kişi(ler) anlamına gelir. Müşteri ve/veya adına işlem veya faaliyet gerçekleştirilen gerçek kişi(ler).

78. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 26 Şubat 2014 tarihli, kamu alımlarına ilişkin ve 2004/18/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 2014/24/AB sayılı Direktifi uyarınca oluşturulan, dışlama ve seçim kriterlerine ilişkin standart elektronik beyanname. Avrupa Ekonomik Alanı ile ilgili metin (OJ L 94, 28.3.2014, s. 65).

79 Bu özellikle, değerlendirme kriterlerine tabi kuruluşlar ve üçüncü ülkeler tarafından belirlenen kuruluşlar için geçerlidir.

Machine Translated by Google

Belgelerin düzenlenme tarihinden itibaren geçen süre bir yılı geçmemektedir.
yıl; veya,

iii. Eğer bu tür kanıtların sunulmasının maddi olarak imkansız olduğunu kabul ederse.

Belge sunma yükümlülüğü, yetkilendirilmiş kuruluşlar için geçerli değildir.

Hibe başvurularında , ihale makamı tarafından özel olarak talep edilmedikçe, herhangi bir belge sunulmasına gerek yoktur.

Adayın veya teklif sahibinin aşağıdaki durumlardan birinde olmadığına dair yeterli kanıt olarak şunlar gösterilebilir:

- Bölüm 2.4.2.1.'in a), c), d), f), g) veya h) bentlerinde belirtilen şartlara uyulduğunu gösteren, sözleşme makamı, adli sicilden alınmış güncel bir özeti veya bunun mümkün olmaması durumunda, kuruluş ülkesindeki bir adli veya idari makam tarafından verilmiş, güncel ve eşdeğer bir belgeyi kabul edebilir;

- Bölüm 2.4.2.1.'in a) veya b) bentlerinde belirtildiği üzere, sözleşme makamı ilgili Devletin yetkili makamı tarafından verilmiş güncel bir belgeyi kabul edecektir. Belge ilgili ülkede verilmemişse, bir adli makam veya noter huzurunda yapılan yeminli/resmi bir beyanla veya bunların da mümkün olmaması durumunda, kuruluş ülkesindeki bir idari makam veya yetkili bir meslek kuruluşu önünde yapılan resmi bir beyanla değiştirilebilir.

Belgeler asıl veya kopya olabilir. Ancak, asıllar talep üzerine ihale makamına sunulmalıdır. Sunulan belgelerin düzenlenme tarihi, ihale teklif tarihinden en fazla bir yıl öncesine ait olmalıdır. Destekleyici belgeler Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birinde yazılmamışsa, prosedürün diline çevirisi eklenmelidir. Belgeler, prosedürün dili dışında bir Avrupa Birliği resmi dilinde ise, kabul edilmelidir. Ancak, belgelerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için prosedürün diline çevirisinin sağlanması şiddetle tavsiye edilir.

3. EDES veritabanının kontrolü

Değerlendirme sürecinde ve en geç ihale kararı alınmadan önce, ihale makamı, ilgili kuruluşlardan herhangi birinin (yani adaylar veya teklif verenler, tüm konsorsiyum üyeleri, belirtilen alt yükleniciler ve kapasite sağlayan kuruluşlar, hibe başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar dahil) EDES'te kayıtlı olup olmadığını kontrol etmelidir. İhale makamı, örneğin kısıtlı bir prosedürde olduğu gibi, teklif sunmaya davet edilen aday sayısını sınırlandırdığında, bu kontroller adaylar seçilmeden önce yapılmalıdır. Teklif çağrılarındaki kısıtlı prosedürler için, bu kontroller, başvuru sahipleri geçici olarak seçildikten veya yedek listeye alındıktan sonra, sözleşmenin verilmesinden önce yapılan son uygunluk kontrolleri sırasında yapılmalıdır.

EDES, erken tespit, dışlama ve/veya mali cezalar vakalarına ilişkin kısıtlı bilgiler içeren bir veritabanıdır. EDES, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren erken uyarı sisteminin ve merkezi dışlama veritabanının yerini almıştır.

Bu sistemin amacı şunları kolaylaştırmaktır:

- OLAF, EPPO ve yetkili makamlar tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarını tehdit eden risklerin erken tespiti
  Komisyon, Avrupa ofisleri, yürütme organları, diğer Birlik kurumları, bir

Machine Translated by Google

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'nın uygulanmasından sorumlu kurum veya kişi
AB bütçesini dolaylı ve ortak yönetim altında uygulayan politika eylemleri veya kuruluşlar;

- Aşağıdaki durumlardan birinde bulunan ekonomik operatörlerin dışlanması
  2.4.2.1. maddede belirtilen istisna;
- Bir ekonomik operatöre, ilgili hükümlere uygun olarak mali bir ceza uygulanması
  Madde 140 FR.

ve bu çeşitli durumlarda sözleşme makamlarını, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarını korumak için Birlik mevzuatında öngörülen uygun önlemleri almaya teşvik etmek.

İhale makamı, EDES'te dışlama seviyesinde kayıtlı kuruluşlarla sözleşme imzalayamaz. İlgili taraflardan herhangi birinin erken tespit seviyesinde kayıtlı olması durumunda, sözleşmenin imzalanması, sözleşmenin yürütülmesi ve ödemeler sırasında uygulanacak izlemeyi güçlendirme önlemlerine bağlı olabilir.

İhale makamı, söz konusu üçüncü tarafa EDES veri tabanına kaydını bildirmekle yükümlüdür. Erken tespit durumlarında, soruşturmanın veya ulusal adli işlemlerin gizliliğini korumak için zorlayıcı meşru gerekçelerin bulunduğu istisnai durumlarda, bu bildirim, gizliliği korumak için zorlayıcı meşru gerekçeler ortadan kalkana kadar ertelenebilir.

2.4.2.4 Consequences of an exclusion/rejection situation in an award procedure

İhale makamı, 2.4.2.1. Bölümde belirtilen bir dışlama durumunda olması veya ret nedenlerinden biri (2.4.2.2. Bölüm, b) ve e) maddelerinde belirtilen diğer bir durumda olması nedeniyle bir adayı/teklif vereni veya başvuru sahibini ihale sürecinden reddetme kararı aldığında, bu durumu ilgili kişiye bildirmelidir. Reddetme nedenine bağlı olarak, bildirimde katılım/teklif/başvuru talebinin uygunsuz (2.4.2.2. Bölüm, a) maddesi kapsamındaki durumlar için) veya usulsüz (2.4.2.2. Bölüm, b) ve e) maddeleri kapsamındaki durumlar için) olduğu belirtilecektir.

Eğer bir taşeron veya aday ya da teklif verenin güvenmeyi amaçladığı bir kuruluş, ihale dışı bırakılma durumundaysa, ihale makamı bunların yerine yenilerinin getirilmesini talep etmelidir.

2.4.3 Rule of law conditionality

(AB, Euratom) 2020/209280 sayılı Yönetmelik ('Şartlılık Yönetmeliği'), bir Üye Devlette hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda Birlik bütçesinin korunmasına ilişkin kurallar belirler.

Şartlılık Yönetmeliği, hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlallerinin, özellikle kamu otoritelerinin düzgün işleyişini ve etkili yargı denetimini etkileyen ihlallerin, Birliğin mali çıkarlarına ciddi zarar verebileceği öncülünden hareket etmektedir. Bu durum, kamu otoritelerinin yaygın veya tekrarlayan uygulamaları veya ihmalleri ya da bu otoriteler tarafından benimsenen genel önlemlerden kaynaklanan ihlaller için daha da geçerlidir.

Hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, Şartlılık Yönetmeliği alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin alınması için izlenecek prosedürü belirler.

---

[80] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 16 Aralık 2020 tarihli, Birlik bütçesinin korunmasına yönelik genel bir koşulluluk rejimi hakkındaki 2020/2092 sayılı Yönetmeliği (AB, Euratom), Resmi Gazete L 433I, 22.12.2020, s. 1–10.

Machine Translated by Google

Şartlılık Yönetmeliği kapsamındaki önlemler, özellikle Birlik mevzuatında belirtilen diğer prosedürlerin Birlik bütçesinin daha etkili bir şekilde korunmasına olanak sağlamadığı durumlarda gereklidir.

Şartlılık Yönetmeliği kapsamında alınabilecek olası önlemler arasında ödemelerin ve taahhütlerin askıya alınması, taksitlerin ödenmesinin veya kredilerin erken geri ödenmesinin askıya alınması, mevcut taahhütler kapsamındaki fonların azaltılması ve alıcılarla yeni taahhütlerde bulunulmasının veya Birlik bütçesi tarafından garanti edilen krediler veya diğer araçlar konusunda yeni anlaşmalar yapılmasının yasaklanması yer almaktadır.

Şartlılık Yönetmeliğine eşlik eden İletişim81'de Komisyon, (i) tedbirlerin kabulü için koşullar; (ii) Şartlılık Yönetmeliği ile diğer araçlar arasındaki ilişki; (iii) Konseye sunulacak tedbirlerin orantılılığı; (iv) prosedür ve değerlendirme süreci; ve (v) nihai alıcıların veya yararlanıcıların haklarının korunması konularında bağlayıcı olmayan Kılavuzlar sunmuştur.

Devam eden sözleşmelerle ilgili olarak, Avrupa Komisyonu, Konsey tarafından alınan tedbirleri uygulayarak, ödeme sürelerini, bir projenin uygulanmasını veya bir sözleşmenin feshedilmesini askıya alma yetkisine sahiptir. Yükleniciler ve hibe alanlar, alt yükleniciler veya mali destek alanlar için benzer önlemler almalıdır. Konsey kararıyla, yüklenici ve hibe alanların ilgili kuruluşlarla yasal yükümlülük altına girmemeleri de gerekebilir.

2.5 General principles applying to procurement and grants

Tedarik ve hibe verme süreçlerinde, sözleşme makamının süreç boyunca uyması gereken bazı temel ilkeler bulunmaktadır.
Bu ilkeler, Mali Yönetmelikte, örneğin Sağlıklı mali yönetim ilkesi82 gibi, bütçe ödeneklerinin ekonomi, verimlilik ve etkinlik ilkelerine uygun olarak kullanılması gerektiği ilkesi olarak belirlenmiştir .

Orantılılık ilkesi ayrıca, sözleşme makamı tarafından benimsenen önlemlerin, hedeflenen amaçlara ulaşmak için uygun ve gerekli olanın sınırlarını aşmamasını ve birden fazla uygun önlem arasında bir seçim yapılması gerektiğinde en az külfetli olana başvurulmasını gerektirir.83

Sözleşme makamı, güvenilmez ekonomik operatörlerin tespitini kolaylaştırarak ve Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarını koruyarak bu ilkelere tam uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bu amaçla, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarının korunmasını güçlendirmek ve sağlam bir mali yönetimi sağlamak için Mali Yönetmelik84 ile bir erken tespit ve dışlama sistemi (EDES) kurulmuştur.

Bu genel prensiplere uyulmaması, ödül kararının iptaline yol açabilir.

---

81 Komisyondan Tebliğ - Birlik bütçesinin korunmasına yönelik genel bir koşulluluk rejimi hakkındaki (AB, EURATOM) 2020/2092 sayılı Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin kılavuz (2022/C 123/02) Resmi Gazete C 123, 18.3.2022, s. 12.

82 Madde 2(65) FR.

83 27 Eylül 2002 tarihli Birinci Derece Mahkemesi (Birinci Daire) Kararı, Tideland Signal Ltd v Avrupa Toplulukları Komisyonu, T-211/02, ECLI:EU:T:2002:232, paragraf 39.

84. 1 Ocak 2016'dan beri yürürlükte olup, erken uyarı sisteminin ve merkezi dışlama veri tabanının yerini almaktadır.

Machine Translated by Google

2.5.1 Procurement

AB kamu alımları, bir veya daha fazla sözleşme makamı tarafından, bu sözleşme makamları tarafından seçilen ekonomik operatörlerden, bir sözleşme yoluyla iş, tedarik veya hizmet alımından oluşmaktadır85 .

AB kamu alımları, ayrımcılık yapmadan ve rekabetçi bir şekilde engelleri ortadan kaldırmayı ve piyasaları açmayı amaçlayan kurallarla yönetilir.

Aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır86:

Şeffaflık

İhale makamı, tedarik politikası ve uygulanması konusunda açıklık ve netlik sağlamalıdır. Bu yükümlülük, potansiyel isteklilerin yararına olacak şekilde, piyasanın rekabete açılmasını ve tedarik prosedürlerinin tarafsızlığının gözden geçirilmesini sağlayacak yeterli düzeyde reklam yapılmasını sağlamaktan ibarettir.87 Şeffaflık ayrıca, Bölüm 2.10.4.1'de belirtilen durumlarda ihale sonuçlarının açıklanması ve alıcılar hakkında bilgi verilmesi yoluyla da sağlanır (bkz. Bölüm 2.10.4.2).

Eşit muamele ve ayrımcılık yapmama

İlgili tüm taraflara aynı şekilde davranılmalıdır; bu da tüm teklif sahiplerine tekliflerini hazırlarken eşit fırsatlar tanınması gerektiği anlamına gelir ve dolayısıyla tüm rakiplerin tekliflerinin aynı koşullara tabi olması gerekir.88

Yarışma

Aksi yönde haklı nedenler olmadıkça, satın alma işlemleri rekabet yoluyla gerçekleştirilmelidir. Bu yükümlülük aynı zamanda, bir sözleşmenin tahmini değerinin, rekabetçi ihale prosedüründen kaçınmak veya belirli satın alma prosedürlerine uygulanan kuralları veya belirli bir eşiği aşmak amacıyla belirlenemeyeceği veya bir sözleşmenin bu amaçla bölünemeyeceği (''salam dilimleme'' olarak bilinen uygulama) anlamına da gelir. Dahası, Mahkemenin de belirttiği gibi89, rekabete mümkün olan en geniş şekilde açılmak, ihale makamının kendi çıkarına da hizmet eder; böylece kamu otoritesinin ihtiyaçlarına en uygun ve en avantajlı teklifi seçme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olur.

2.5.2 Grants

Hibe, bir sözleşme makamı tarafından bir veya daha fazla yararlanıcıya, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi veya bir çalışma programının uygulanması amacıyla bağış yoluyla yapılan mali katkıdır.

85 Madde 2(54) FR.

86 Madde 163 FR.

87 Mahkemenin (Altıncı Daire) 7 Aralık 2000 tarihli kararı, Telefonadress GmbH - Telekom Austria AG davası, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, paragraf 62.

88 Genel Mahkeme Kararı (Birinci Daire), 13 Aralık 2013, European Dynamics Luxembourg SA ve Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v Avrupa Komisyonu, T-165/12, ECLI:EU:T:2013:646, paragraf 46.

89 Mahkeme'nin (Beşinci Daire) 18 Aralık 2014 tarihli kararı, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v Data Medical Service srl, C-568/13, ECLI:EU:C:2014:2466, paragraf 34.

Machine Translated by Google

Hibeler genel olarak iki kategoriye ayrılır:

- Eylem hibeleri, Avrupa Birliği politikasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan eylemlerin finansmanı.
  Amaç;
- Faaliyet hibeleri, amacı olan bir kurumun işleyişini finanse etmek.
  Avrupa Birliği politikasının bir parçası olmak ve onu desteklemek.

Aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır90:

Eşit muamele

Potansiyel yararlanıcılardan hiçbirine ayrıcalıklı muamele yapılamaz. Bu kural, yalnızca yararlanıcıların belirlenmesi ve seçilmesi sürecinde değil , eylemin uygulanması sırasında da geçerlidir.

Şeffaflık

İhale makamı, potansiyel yararlanıcıların Avrupa Birliği tarafından yürütülen eylemler hakkında zamanında ve doğru bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla ilgili tüm bilgileri yayınlamak zorundadır. Finansman kararı/ eylem planı, teklif çağrıları yayınlanarak uygulanır92. Buna ek olarak, alıcılar hakkında bilgi yayınlanması yoluyla da şeffaflık sağlanır (bkz. Bölüm 2.4.10.2.).

Ortak finansman

Maliyetler, sözleşme makamı ve yararlanıcı arasında paylaşılır. Bu, bir faaliyet için verilen hibenin faaliyetin tüm maliyetini karşılayamayacağı ve işletme hibesinin de yararlanıcının katlandığı tüm işletme maliyetlerini karşılayamayacağı anlamına gelir. Ortak finansman ilkesinin istisnaları hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.2.8'e bakınız.

Birikimli olmayan ödül ve çifte fonlama yok.

Her yararlanıcı, ilgili temel kanunda aksi belirtilmedikçe, bir faaliyet için birden fazla hibe alamaz; aynı şekilde, belirli bir mali yıl için birden fazla işletme hibesi alamaz. Ancak, doğrudan yönetim modeli altında, bir faaliyet, yetkilendirilmiş bir dizi görevli tarafından ayrı bütçe kalemlerinden ortaklaşa finanse edilebilir. Başvuru sahibi, başvuru formunda aynı faaliyet veya aynı çalışma programıyla ilgili tüm başvuruları ve verilen hibeleri belirtmelidir.

İhale makamı aynı maliyetleri iki kez finanse edemez.

Geriye dönük uygulama yasağı

Hibeler, halihazırda tamamlanmış ve bu nedenle Avrupa Birliği'nin mali desteği olmadan gerçekleştirilebilir olduğu kanıtlanmış faaliyetleri finanse edemez. Aynı zamanda, kural, yararlanıcının önceki bütçe yıllarında gerçekleştirilen faaliyetler için işletme hibesi verilmesini yasaklamaktadır. Geriye dönük uygulama yasağı ilkesi ve kriz durumları hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.2.7'ye bakınız.

Kar amacı gütmeyen

Hibelerin, yararlanıcının faaliyet veya çalışma programı çerçevesinde kar elde etme amacı veya etkisi olmamalıdır. Daha fazla ayrıntı için Bölüm 6.2.9'a bakınız.

90 Madde 191 FR.

91 Bölüm 6.5.3'e bakınız.

92 Doğrudan ödülün haklı görüldüğü, usulüne uygun olarak belgelenmiş ve istisnai durumlar hariç (bkz. Bölüm 6.4.3.).

Machine Translated by Google

2.5.3 Visibility

Avrupa Komisyonu aksini talep etmedikçe veya kabul etmedikçe, tüm alıcılar AB programları kapsamında aldıkları desteği kabul etmeli ve Avrupa Birliği'nin görünürlüğüne katkıda bulunmalıdır.

Bu amaçla, alıcıların AB amblemini ve kısa fonlama açıklamalarını kullanmaları gerekmektedir. Avrupa Komisyonu, alıcılardan ne beklendiğini özetleyen bir kılavuz hazırlamıştır93. Bu tür önlemler, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan AB fonlu dış faaliyetlere ilişkin en son İletişim ve Görünürlük Gereksinimleri94 veya Avrupa Komisyonu ile alıcı arasında kararlaştırılan diğer yönergeler uyarınca gerçekleştirilecektir .

2.5.4 Conflict of interests

'Çıkar çatışması95' terimi farklı bağlamlarda farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Dört durum ayırt edilebilir:

1. Sözleşme makamı için çıkar çatışması;
2. Ağır mesleki kusur;
3. Ödül sürecinde kullanılan belgelerin hazırlanmasına katılım;
4. Mesleki çıkar çatışmaları;
5. Yüklenici veya hibe yararlanıcısı için çıkar çatışması: Lütfen ilgili bölüme bakınız. 2.5.6.

2.5.4.1 Conflict of interest for the contracting authority

Çıkar çatışması96, yetkilendirme görevlisinin (veya doğrudan, dolaylı ve ortak yönetim altında bütçe uygulamasında yer alan herhangi bir mali aktörün, ulusal makamlar da dahil olmak üzere) görevlerinin tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirilmesinin ailevi, duygusal yaşam, siyasi veya ulusal yakınlık, ekonomik çıkar veya diğer doğrudan veya dolaylı kişisel çıkarlar nedeniyle tehlikeye girmesi durumunda ortaya çıkar.

Çıkar çatışmasından etkilenebilecek eylemler, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki biçimlerden birini alabilir:

a. Kendine veya başkalarına haksız yere doğrudan veya dolaylı avantajlar sağlamak;

b. Bir katılımcıya veya yükleniciye, o kişinin veya kuruluşun sahip olduğu hakları veya avantajları reddetmek;

c. Gereksiz veya haksız fiillerde bulunmak veya yerine getirilmesi zorunlu olan fiilleri yerine getirmemek.

Tedarik ve hibe süreçlerinde, çıkar çatışması durumu, sürecin sorumluları ile hazırlık, açılış ve değerlendirme aşamalarında yer alan kişiler için de geçerlidir.

93 Şu adresten ulaşılabilir: https://international-partnerships.ec.europa.eu/knowledge-hub/communicating-and-raising-eu-visibility-guidance-external-actions_en

94. Dipnot 93'te belirtilen web sitesinde mevcuttur.

95 FR kapsamında çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetimine ilişkin kılavuz (2021/C 121/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EN.

96 Madde 61 FR.

Machine Translated by Google

Örneğin, açılış ve değerlendirme komitesinin bir üyesi veya ihale makamındaki bir kişi ya da prosedüre dahil olan diğer kişiler, sonucu etkileyerek kendilerine veya başkalarına haksız doğrudan veya dolaylı avantajlar sağladığında çıkar çatışması ortaya çıkabilir.

Değerlendirme komitesinde dış uzmanların yer aldığı durumlarda özel dikkat gösterilmelidir.97 Nitekim, yetkili makam , bu dış uzmanların çıkar çatışması ve gizlilikle ilgili yükümlülükleri yerine getirmelerini sağlamalıdır.98

Değerlendirme komiteleriyle ilgili olarak lütfen Bölüm 2.9.2'ye de bakınız.

İhaleye katılanlar tarafından uzman olarak önerilen AB delegasyonlarının (yerel veya sözleşmeli temsilciler) personeli söz konusu olduğunda, Avrupa Komisyonu, uzmanın harici bir kuruluş/şirketle yaptığı sözleşme kapsamında AB tarafından finanse edilen bir projede çalışmaya başlamadan önce AB kurumuyla olan sözleşmesinin resmi olarak feshedildiğinden emin olmalıdır. Ortak ülkenin kamu idaresinin veya ülkede yerleşik uluslararası/bölgesel kuruluşların memurları veya diğer personeli söz konusu olduğunda, idari durumlarına bakılmaksızın, bunlar yalnızca iyi gerekçelendirilmiş olmaları halinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmalıdır. İhaleye katılan, teklifinde uzmanın getireceği katma değere ilişkin bilgileri ve uzmanın görevlendirilmiş veya kişisel nedenlerle izinli olduğuna dair kanıtı (bkz. Bölüm 3.4.10.3.) içermelidir.

Katılımcının AB Personel Yönetmeliği kapsamındaki bir personel olması durumunda, amiri tarafından önceden onaylanmadığı sürece çıkar çatışmasının mevcut olduğu varsayılmalıdır.

2.5.4.2 Grave professional misconduct

Ağır mesleki kusur, kötü niyet veya ağır ihmali gösteren tüm yanlış davranışları ifade eder.

Bu, katılımcının veya yüklenicinin ait olduğu mesleğin geçerli yasalarının veya düzenlemelerinin ya da etik standartlarının ihlalini ve katılımcının veya yüklenicinin mesleki güvenilirliğini etkileyen her türlü haksız davranışı kapsar99 (ayrıntılar için bkz. Bölüm 2.5.6.).

Katılımcılar veya alıcılar için, çıkar çatışması olarak değil, 'ciddi mesleki suistimal' olarak nitelendirilebilecek belirli durumlar vardır100:

- Katılımcının veya alıcının karar alma sürecini haksız yere etkilemeye çalıştığı durumlarda ihale sürecinde sözleşme makamının;
- Katılımcının diğer kişiler veya kuruluşlarla anlaşmaya girdiği durumlarda rekabeti bozmak;
- Katılımcının, kendisine haksız avantaj sağlayabilecek gizli bilgilere ulaşmaya çalıştığı durumlarda Bu işlemdeki avantajlar.

---

97 Madde 153(5), 229(4), Ek I nokta 28(2) ve nokta 29(1) FR.

98 Bu amaçla, her bir dış uzman, çıkar çatışması bulunmadığına ve gizlilik yükümlülüğüne dair bir beyanname imzalamalıdır (Ek a4). Bu beyannameler, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin akdedilen sözleşmeye eklenmelidir.

99 Madde 138(1)(c) FR.

100 Madde 138 FR.

Machine Translated by Google

Alıcının veya katılımcının, sonraki veya ilgili prosedürlerde haksız avantaj sağlayacak bilgiler elde etmeye çalışması veya ihale makamının karar alma sürecini etkilemeye çalışması veya rekabeti bozma amacıyla diğer kişi veya kuruluşlarla anlaşma yapması, ağır mesleki suistimal olarak değerlendirilmelidir ve ilgili katılımcının veya alıcının reddedilmesi/hariç tutulması için bir gerekçe oluşturur (bkz. Bölüm 2.4.2.2.).

Bir katılımcı, potansiyel bir çıkar çatışması durumunu Sözleşme Makamına bildirmemesi halinde ağır bir mesleki kusur işlemiş olur . Bu tür bir ihmal, İhale Talimatlarında veya Hibe Başvuru Kılavuzlarında yer alan Etik Maddesinin ihlali anlamına gelir ve Sözleşme Makamının durumu kendi imkanlarıyla değerlendirmesini engeller. Bu nedenle, dışlama nedenlerinin bulunmadığının veya seçim kriterlerinin yerine getirildiğinin doğrulanması için gerekli bilgilerin yanlış beyan edilmesiyle eşdeğerdir ve sonuç olarak, katılımcının mesleki güvenilirliğini etkileyen, yanlış niyet veya ağır ihmali gösteren bir davranış olduğu için, 138. maddenin 1. fıkrasının c) i) bendinde belirtilen "ağır mesleki kusur" olarak nitelendirilme şartlarını karşılar.

2.5.4.3 Involvement in the preparation of documents used in an award procedure and distortion of competition

Bazı durumlarda, ihale makamı, teknik yardım sözleşmesini, ihale şartnameleri (örneğin ihale şartnameleri) veya hibe tahsis prosedürüne ilişkin belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla kullanır. Bu durumda, teknik yardıma katılan işletmeci ile diğer katılımcılar arasında eşit muameleyi sağlamak ihale makamının sorumluluğundadır. Yüklenici, personeli veya alt yüklenicileri, ihale belgelerinin veya hibe tahsis prosedürüne ilişkin belgelerin hazırlanmasında yer almışsa ve bu durum, başka türlü düzeltilemeyecek bir rekabet bozulması da dahil olmak üzere, eşit muamele ilkesinin ihlaline yol açıyorsa, yüklenici sonraki prosedürden dışlanabilir.[101] Bu bağlamda, ihale şartnamelerinin, teknik şartnamelerin veya bir tahsis prosedürüne ilişkin diğer belgelerin hazırlanmasında yer alan tüm kişiler tarafından doldurulması gereken bir objektiflik ve gizlilik beyanının (Ek a3) varlığına dikkat ediniz.

İspat yükü: Rekabetin bozulduğunu ve sözleşmenin reddedilmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını ispatlamak, sözleşmeyi yapan makamın sorumluluğundadır.
Özellikle, bu önlemler, katılımcının ödül prosedürünün hazırlanmasına katılımı bağlamında veya bunun sonucunda ortaya çıkan ilgili bilgilerin diğer katılımcılara iletilmesini ve başvuru belgelerinin alınması için yeterli sürelerin belirlenmesini içermelidir. Reddetme işlemi çelişkili bir prosedüre tabidir, bu nedenle katılımcıya önceki katılımının rekabeti bozamayacağını kanıtlaması için fırsat verilmelidir.

2.5.4.4 Professional conflicting interest (procurement only)

Bir ekonomik işletmecinin önceki veya devam eden mesleki faaliyetlerinin, söz konusu işletmenin bir faaliyeti gerçekleştirme kapasitesini etkilemesi veya etkileme riski taşıması durumunda mesleki çıkar çatışması ortaya çıkar.

[101] Madde 143(c) FR.

Machine Translated by Google

bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde tedarik sözleşmesini yürütmek[102] .

Bu tür durumlara örnek olarak, bir ekonomik işletmeciye ödül verilebileceği durumlar verilebilir.
sözleşme

- Ekonomik operatörün katıldığı veya pay sahibi olduğu bir projeyi değerlendirmek
  ilgi alanları;
- Ekonomik işletmenin daha önce onayladığı hesapları denetlemek;
- Ekonomik operatörün daha önce sübvansiyon aldığı bir programı değerlendirmek;

- Bir sektörün düzenlenmesine ilişkin sendika politikasına katkı sağlayacak bir çalışma yürütmek
  Ekonomik işletmecinin ticari çıkarları vardır;

Bu tür durumlar, yüklenicinin belirli bir sözleşme için mesleki çıkar çatışması yaşayabileceği değerlendirme veya denetim çerçeve sözleşmelerinde ortaya çıkma eğilimindedir.

Bu husus, seçim aşamasında, mesleki yeterlilik kriterleri kapsamında ele alınır. İhale makamı, ekonomik operatörlerden ve uygun durumlarda, ekonomik operatörün kapasitesine güvenmeyi amaçladığı kuruluşlardan ve öngörülen alt yüklenicilerden, mesleki çıkar çatışmasının bulunmadığını teyit eden bir onur beyanı imzalamalarını ve ihale makamının talebi üzerine, gerektiğinde ilgili bilgileri sağlamalarını isteyecektir.

İhale makamı, mesleki çıkar çatışması beyanına ve ilgili durumlarda ihale makamının ek bilgi talebine verilen yanıtlara dayanarak mesleki çıkar çatışmasının varlığını değerlendirecektir.

İhale makamı, bir adayın/teklif sahibinin mesleki çıkar çatışması içinde olduğunu tespit ederse, söz konusu aday/teklif sahibi reddedilecektir.

Mesleki çıkar çatışması durumunun söz konusu sözleşmenin performansını olumsuz etkileyip etkilemediğini teyit etmek için her bir durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Mesleki çıkar çatışmasının, sözleşme makamının sözleşmeyi verme kararını aldığı sırada mutlaka mevcut olması gerekmez; ancak bu aşamada zaten mevcut olan fiili bir çıkar çatışması riski, katılımcıyı reddetmek için yeterlidir. Bununla birlikte, mesleki çıkar çatışmasının salt olasılığı bir ret gerekçesi olamaz ve çatışmanın varsayımsal değil, kanıtlanmış olması gerekir.[103] Lütfen ayrıca Bölüm 2.4.2.2'ye bakınız.

Çoklu çerçeve sözleşmesinin verilmesi için, çerçeve sözleşmesi kapsamında yerine getirilecek potansiyel görevlerin çoğunluğuyla ilgili olarak mesleki çıkar çatışmasının varlığının tespit edilmesi gerekmektedir. Çoklu çerçeve sözleşmesinin verilmesinden önce böyle bir sonuca varılamazsa, ihale makamı bu aşamada istekliyi/adayı dışlamamalı ve onlara bu tür mesleki çıkar çatışmasını hafifletmek veya önlemek için kabul edilebilir çözümler sunma fırsatı vermelidir. Olası mesleki çıkar çatışmasının varlığına ilişkin kontroller, her bir sözleşmenin verilmesinden önce ve gerekirse sözleşmenin ifası sırasında, her bir durum için ayrı ayrı tekrarlanmalıdır.

Devam eden sözleşmelerle ilgili olarak mesleki çıkar çatışması meydana gelebilir (örneğin, yüklenici başka bir ekonomik operatör tarafından satın alınırsa), yüklenici derhal sözleşme makamını bilgilendirmeli ve önlenmesi veya çözülmesi için önlemler alınmalıdır.

---

[102] Madde 2(56) FR.

[103] Bkz. 18 Nisan 2007 tarihli İlk Derece Mahkemesi kararı, Deloitte Business Advisory NV v. Komisyon, T-195/05, ECLI:EU:T:2007:107.

Machine Translated by Google

Böyle bir anlaşmazlık durumunda, gerekirse sözleşmenin feshedilmesi de dahil olmak üzere, gerekli işlemlerin yapılması.

2.5.5 Other essential points

İhale sürecinde konsorsiyumun bileşiminde meydana gelen istisnai değişiklikler

Adil rekabeti sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen durumlar dışında ve ihale makamının önceden yazılı izni alınmadıkça, aday/teklif verenin kimliğinde veya bileşiminde hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

Konsorsiyumun bileşiminde değişikliğin kabul edilebileceği tek durumlar şunlardır:

i. Konsorsiyum üyelerinden birinin birleşmesi veya devralınması durumunda (evrensel) halefiyet);

ii. Değişikliğin ihale makamından kaynaklandığı durumlarda, yani konsorsiyumun bir üyesi (lider veya diğer üye), kendisine uygulanabilir bir seçim kriterine uymadığı için dışlanma veya reddedilme durumunda. Gerçekten de, bu durumda dışlanma veya reddedilme bir tüzel kişiliğe uygulanır, bir gruba değil; bu nedenle, bu gerekçeyle tüm katılım/ihale talebini reddetmek orantısız olabilir; bu tür durumlar vaka bazında değerlendirilmelidir. Benimsenecek pozisyon, çeşitli dışlama durumlarına göre farklı olabilir (örneğin, iflas durumunda değişiklik kabul edilebilir, ancak grubun üyesinin dolandırıcılık, yolsuzluk vb. suçlardan mahkum edilmesi durumunda kabul edilemez). Reddedilme durumunda, seçim kriteri onsuz da karşılanıyorsa, reddedilen grup üyesinin çekilmesi kabul edilebilir.

Dışlanan kuruluşun konsorsiyumun lideri olması, konsorsiyumda yapılacak değişikliklerin özünü etkilemez. Lider, ekonomik operatörler grubunun diğer üyelerini temsil etme yetkisine sahiptir, ancak bu durum konsorsiyumdaki göreceli ağırlığını belirlemez . Dikkate alınması gereken, söz konusu kuruluşun seçim kriterlerinde ve ödül kriterlerinde sahip olduğu etkidir.

İhale makamı aşağıdaki koşulları doğrulamalıdır:

1. Yukarıdaki (i) durumunda, yeni kuruluşun uygunluk şartlarını karşılayıp karşılamadığı;
2. Yukarıdaki (i) durumunda, yeni kuruluşun bir dışlama durumunda olup olmadığı ve kısıtlayıcı önlemlere tabi olup olmadığı;
3. Her iki durumda da, başlangıçta sunulan katılım/ihale talebine kıyasla (varsa hariç tutulan veya reddedilen kuruluş hariç ve yerine başka bir kuruluş konulmadan) seçim kriterlerinin hala karşılanıp karşılanmadığı;

4. Her iki durumda da, konsorsiyumun bileşimindeki değişikliğin, başlangıçta sunulan teklifte önemli bir değişikliğe yol açıp açmadığı. (ii) durumu için bu koşul, aşağıdaki şartlar sağlandığı sürece karşılanır:

   a. İlgili veya hariç tutulan kuruluşa atanan tüm görevler devralınır: (1) yeni oluşturulan konsorsiyum tarafından (yukarıdaki (i) durumu için); (2) konsorsiyumun diğer üyeleri tarafından (yukarıdaki (ii) durumu için);

   b. Değişiklik, ihale şartlarını yerine getirmez. ihale belgelerinde belirtilir;

   c. Değişiklik, ödül kriterlerinin orijinal değerlendirme şeklini değiştirmez. Gönderildi.

Machine Translated by Google

Tüm koşullar yerine getirilirse, ihale makamı konsorsiyumun bileşimindeki değişikliği kabul edebilir. Aksi takdirde, katılım/ihale talebi reddedilmelidir.

Sözleşme imzalandıktan sonra konsorsiyum bileşimindeki değişikliklere ilişkin olarak lütfen Bölüm 2.11.2'ye bakınız.

Bilgi talebi yalnızca bir kez yapılmaktadır.[104]

Avrupa Birliği kurumlarında, yönetim mercilerinde ve Avrupa Birliği bütçesini uygulayan diğer organ ve kuruluşlarda halihazırda mevcut olan bilgiler, Avrupa Birliği fonlarından yararlanan kişi ve kuruluşlardan aynı bilgilerin birden fazla kez istenmesini önlemek amacıyla mümkün olduğunca kullanılmalıdır.

Finansal garantilerin doğrulanması

Finansal garantiler, üçüncü tarafı, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicinin veya hibe alıcısının yükümlülüklerinin geri alınamaz teminatı veya ilk öncelikli garantörü haline getirme etkisine sahiptir. Bu nedenle, sözleşme makamının talebi üzerine, üçüncü taraf, yüklenicinin veya hibe alıcısının sözleşme makamına karşı yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, finansal garantinin verildiği miktara kadar otomatik olarak onların yerini alacaktır. Bu nedenle, herhangi bir finansal garantinin yasallığı, güvenilirliği ve gerçekliği konusunda kapsamlı bir kontrol şarttır.[105]

Dolaylı yönetimde, sözleşme makamı mali garantiyi kabul etmeden önce Avrupa Komisyonu'ndan rehberlik almalıdır.

Kayıt tutma

(i) Doğrudan Yönetimde Sözleşme Makamının Kayıt Tutma Yükümlülükleri:

Sözleşme makamının belgelere erişimle ilgili mevzuatına tabi olmak kaydıyla, tüm tedarik ve hibe verme prosedürünün yazılı kayıtları gizli tutulmalı ve sözleşme makamı tarafından arşivleme konusunda benimsenen politikaya uygun olarak saklanmalıdır .

Başarısız teklifler, teklif çağrısının kapanış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanmalıdır ve başarısız ihaleler de ihale çağrısının kapanış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanmalıdır.

Sözleşme ve mali belgeler, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en az 10 yıl ve sözleşmeyi yöneten hukuka ilişkin herhangi bir ihtilafın zamanaşımı süresine (zamanaşımı tarihine) kadar saklanmalıdır. Bu süre boyunca ve sonrasında, sözleşme makamı kişisel verileri gizlilik politikasına uygun olarak işleyecektir. Saklanması gereken belgeler arasında tüm hazırlık belgeleri, ilgili finansman sözleşmesi, sunulan tüm katılım taleplerinin/ihalelerin/tekliflerin asılları ve ilgili tüm yazışmalar yer almaktadır.

Finansal teminatların (asılları), geçerlilik sürelerinin sonuna veya sözleşmesel yükümlülüklerin sona ermesine kadar kayıp veya hırsızlık riskine karşı korunacak şekilde güvenli bir yerde saklanması gerekmektedir.

(ii) Dolaylı yönetimde sözleşme makamının kayıt tutma yükümlülükleri:

İhale makamı, finansman sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten veya icra süresinin başlangıç tarihi olarak belirtilen daha önceki bir tarihten itibaren, icra süresinin bitiminden itibaren 5 yıl süreyle ilgili tüm mali ve sözleşmesel destekleyici belgeleri saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi, finansman sözleşmesinde belirlenir.

[104] Madde 128 FR.

[105] Lütfen INTPA Kılavuzunun 9.1. Bölümüne bakınız.

[106] Lütfen INTPA Kılavuzunun 18. Bölümüne bakınız.

Machine Translated by Google

Dosyaların gizliliğiyle çelişen yasalar varsa, sözleşme makamı herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin almalıdır.

(iii) Fon alıcıları107:

Herhangi bir alıcı (yüklenici veya hibe yararlanıcısı), bakiyenin ödenmesinden veya böyle bir ödemenin yapılmaması durumunda işlemin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl boyunca istatistiksel kayıtlar ve fonlamaya ilişkin diğer kayıtlar ile elektronik formatta kayıt ve belgeleri saklamakla yükümlüdür. Fonlama tutarı 60.000 Avro'ya eşit veya daha düşük ise bu süre 3 yıldır.

Denetimlere, itirazlara, davalara, yasal yükümlülüklerle ilgili hak taleplerinin takibine veya OLAF soruşturmalarına ilişkin kayıtlar ve belgeler, söz konusu denetimler, itirazlar, davalar, hak taleplerinin takibi veya soruşturmalar sonuçlanana kadar saklanacaktır.

Yukarıda bahsedilen belgeler, Avrupa Komisyonu, OLAF, Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) ve Sayıştay tarafından incelenmek üzere hazır bulundurulmalıdır.

Genel konular

Ödül süreçlerinde katılımcıların çevresel, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve engelli bireyler için erişilebilirlik konularını dikkate almaları gerekmektedir. Ayrıca, hem satın almalar hem de hibeler için, Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına uygun olarak, proje düzeyinde iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik etkileri de dahil olmak üzere uygun çevresel değerlendirmeler yapılmalıdır. Gerektiğinde, sektörel programların uygulanmasında stratejik çevresel değerlendirmeler kullanılmalıdır.

Ortak tedarik

Bir AB kurumu ile bir Üye Devletten, bir EFTA Devletinden veya bir AB aday ülkesinden (bu olasılık ikili veya çok taraflı bir anlaşmada özel olarak öngörülmüşse) veya diğer üçüncü ülkelerden (bu olasılık ilgili temel kanunda özel olarak öngörülmüşse) bir veya daha fazla sözleşme makamı arasında ortak işlem yapılması durumunda, tedarik prosedürü AB kurumu ve söz konusu sözleşme makamı tarafından ortaklaşa yürütülebilir. Bu durumda, Avrupa Birliği Kurumlarına uygulanan prosedürler uygulanmalıdır.108 Bir Üye Devletin sözleşme makamına ait veya onun tarafından yönetilen payın sözleşmenin toplam tahmini değerinde %50'ye eşit veya daha yüksek olması durumunda veya diğer haklı gerekçelerle, AB kurumu, söz konusu kuralların AB kurumunun kurallarına eşdeğer olarak kabul edilebileceği koşuluyla, bir Üye Devletin sözleşme makamına uygulanan usul kurallarının ortak tedarike uygulanmasına karar verebilir.

günlük

Günlük harcırah, görev tanımında veya eylem bütçesinde öngörülen ve gerekirse sözleşme makamı tarafından onaylanan görevler için günlük geçim masraflarını kapsayan azami sabit bir ücrettir. Günlük harcırah, konaklama, yemek, görev yeri içindeki yerel ulaşım ve çeşitli giderleri içerir. Üstlenilen görevler için ödenecek herhangi bir geçim ödeneği, yayınlanmış günlük harcırah oranlarını aşmamalıdır .

Uygulanacak günlük harcırah oranı, sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan günlük harcırah oranıdır ve revize edilmeyecektir.

107 Madde 133 FR.

108 Madde 168(2) FR.

109 Şu adresten ulaşılabilir: https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/guidelines/managing-project/diem-rates_en .

Machine Translated by Google

Hizmet sözleşmeleri söz konusu olduğunda, görevler, yüklenicinin yetkilendirdiği uzmanlar tarafından, uzmanın görev yeri veya ikametgahından uzakta gerçekleştirilen işlerdir.

Bu nedenle, bir görevi tanımlamak için, sözleşme makamı, uzman görevlendirmesinin teslim şeklini şartnamede belirtmelidir:

- İfa yeri: Sözleşme makamı, uzmandan sözleşmeyi tanımlanmış bir yerde uygulamasını istediğinde. İfa yeri bir şehir olmalı, bölge veya ülke olamaz.

- Evden çalışma: Sözleşme makamının uzmanın görevi belirli bir yerde yerine getirmesini gerektirmediği durumlarda. Görevin görevlendirme gerektirmesi durumunda, yüklenici görevlendirme maliyetlerinin hesaplanması için teklifinde evden çalışma yerini belirtmelidir.

Bir uzman, aynı görev için, çalışma günleri "iş yerinde" ve çalışma günleri "evden" olmak üzere iki farklı çalışma biçimi altında çalışabilir. İş yeri, uzmanlardan oluşan tüm ekip için aynı olabilir veya her uzmanın farklı bir iş yeri olabilir. Ancak, her uzmanın "evden" çalışma yerine ek olarak (varsa) en fazla bir "iş yerinde" çalışma yeri olabilir.

Sözleşme makamı, şartnamede uzmanın görev(ler)ini gerçekleştireceği yer(ler)i ve her görev için gereken çalışma günlerini belirtmelidir.

Bu nedenle, havaalanına gidiş ve dönüş yerel seyahatleri günlük harcırah kapsamındadır. Görev amacıyla yapılan seyahat süresi, görevin bir parçası olarak kabul edilecektir. Sözleşme makamı, en doğrudan güzergah ve en ekonomik ücret kriterleri uygulanmadığı takdirde, seyahat için harcanan süreye ilişkin günlük harcırah ödemesini reddetme hakkını saklı tutar. Uzmanın seferberlik ve demobilizasyon ile izin amaçlı yaptığı seyahatler görev olarak kabul edilmeyecek ve günlük harcırah ödemesine tabi olmayacaktır.

Günlük harcırah, görevde geçirilen saat sayısına göre ödenir. Günlük harcırah yalnızca tam veya yarım olarak ödenebilir (başka kesirler mümkün değildir):

- Görevde geçirilen her 24 saatlik süre için tam günlük harcırah ödenecektir.
- En az 12 saatlik ancak daha kısa süreli çalışma durumlarında günlük ücretin yarısı ödenecektir. Görevde 24 saat geçirildi.
- 12 saatten kısa süren görevler için günlük harcırah ödenmeyecektir.

Hibe sözleşmeleri söz konusu olduğunda, yararlanıcılar, sözleşmenin imzalandığı tarihte Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan günlük harcırah oranlarını aşmamak kaydıyla, hibe yararlanıcılarının kural ve düzenlemelerine göre günlük harcırahları geri ödemelidir. Faaliyete katılan herkes, yararlanıcıların personeli, ortakları, bağlı kuruluşları ve nihai yararlanıcı(lar) dahil olmak üzere, günlük harcırahların geri ödenmesinden yararlanabilir.

Acil durum rezervi (hibeler)

Başvuru sahipleri, dış faaliyetlerin özgünlüğü ve daha yüksek düzeyde öngörülemezliği göz önüne alındığında, doğrudan uygun maliyetlerin %5'ini aşmayan bir oranda, beklenmedik durumlar ve/veya döviz kurlarındaki olası dalgalanmalar için bir rezervi, dış faaliyetler için bütçeye dahil edebilirler (hibenin maliyetlerin geri ödenmesi şeklinde olduğu faaliyetler veya bir faaliyetin bir kısmı için).

2.5.6 Ethics and values

Tüm sözleşme türleri (tedarik ve hibe sözleşmeleri) bir davranış kuralları kodu içerir.

Machine Translated by Google

Etik maddeler. Bu davranış kurallarına uymak sözleşmesel bir yükümlülük olarak kabul edilir.

Bu bölümde yükleniciden bahsedilmesi, hibe sözleşmesi söz konusu olduğunda yararlanıcı olarak anlaşılmalıdır. Bu bölümde belirtilen sözleşmesel yükümlülükler, konsorsiyumun tüm üyeleri, alt yükleniciler ve kapasite sağlayan kuruluşlar, başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri, iştirakçiler ve bağlı kuruluşlar için de geçerli olmalıdır.

Yüklenici, tarafsız ve sadık danışman olarak - çıkar çatışmasının olmaması: Yüklenici, her zaman mesleğinin etik kurallarına uygun olarak tarafsız ve sadık bir danışman olarak hareket etmelidir. Sözleşme makamının önceden izni olmadan proje veya hizmetler hakkında kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınmalıdır. Sözleşme makamının önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde sözleşme makamını bağlayıcı bir yükümlülük altına sokmamalıdır. Yüklenici, bağımsızlığını veya personelinin bağımsızlığını tehlikeye atacak herhangi bir çıkar çatışmasına yol açabilecek ilişkiden kaçınmalıdır. Yüklenici bağımsızlığını kaybederse, sözleşme makamı sözleşmeyi derhal feshedebilir.

Yüklenici, çevre mevzuatına ve temel çalışma standartlarına uymak zorundadır: Sözleşme kazanan katılımcılar, çok taraflı çevre anlaşmaları da dahil olmak üzere çevre mevzuatına ve ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü'nde tanımlandığı şekilde geçerli olan temel çalışma standartlarına uymak zorundadır.

(Örneğin, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık sözleşmeleri; zorunlu ve mecburî çalıştırmanın ortadan kaldırılması; çocuk işçiliğinin kaldırılması gibi)

Yüklenici, temel AB değerlerine bağlı kalmalı ve bunların saygı görmesini sağlamalıdır: Yüklenici ve personeli, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları da dahil olmak üzere insan hakları gibi temel AB değerlerine uymalıdır.

Cinsel istismara, tacize ve zorbalığa sıfır tolerans.

Avrupa Komisyonu, yüklenicinin mesleki güvenilirliğini etkileyen her türlü haksız davranışa karşı 'sıfır tolerans' politikası uygulamaktadır.

Fiziksel şiddet veya cezalandırma, fiziksel şiddet tehditleri, cinsel istismar veya sömürü, taciz ve sözlü şiddet ile diğer yıldırma biçimleri yasaklanmalıdır.
Yüklenici, yukarıda belirtilen etik standartların herhangi bir ihlalinden haberdar olursa, bunu sözleşme makamına yazılı olarak bildirmelidir.

Hibe verme prosedürleri için lütfen Bölüm 6.2.10'a da bakınız.

Yüklenici ve ödemeler: Yüklenici, sözleşmede belirtilenler dışında sözleşmeyle bağlantılı herhangi bir ödeme kabul edemez. Yüklenici ve personeli, sözleşme makamına karşı yükümlülükleriyle tutarsız herhangi bir faaliyette bulunamaz veya herhangi bir menfaat elde edemez.

Yüklenici ve meslek sırrı: Yüklenici ve personeli, sözleşmenin tüm süresi boyunca ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra meslek sırrını korumakla yükümlüdür.
Yüklenici tarafından sözleşmenin ifası sırasında hazırlanan veya alınan tüm raporlar ve belgeler gizlidir.

Yüklenici ve yolsuzlukla mücadele: Yüklenici, yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadeleye ilişkin tüm geçerli kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır.

Avrupa Komisyonu, ihale sürecinin veya sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında her türlü yolsuzluk uygulamasının tespit edilmesi ve yüklenicinin durumu düzeltmek için gerekli tüm önlemleri almaması halinde sözleşmeyi askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar.

Bu hüküm kapsamında, 'yolsuzluk uygulamaları' rüşvet, hediye veya ikramiye teklifini kapsar.

Machine Translated by Google

Ya da herhangi bir kişiye, sözleşme verilmesi veya sözleşme makamı ile halihazırda akdedilmiş bir sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir eylemi gerçekleştirmesi veya gerçekleştirmemesi için teşvik veya ödül olarak verilen komisyon.

Yolsuzluk uygulamaları, sözleşmede belirtilmeyen veya usulüne uygun olarak akdedilmiş bir sözleşmeden kaynaklanmayan olağandışı ticari giderleri, gerçek ve meşru bir hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonları, vergi cennetine gönderilen komisyonları, kimliği açıkça belirlenmemiş bir alıcıya ödenen komisyonları veya paravan şirket gibi görünen bir şirkete ödenen komisyonları da içerebilir. AB tarafından finanse edilen projelerde olağandışı ticari giderler ödediği tespit edilen yükleniciler, tespit edilen olguların ciddiyetine bağlı olarak, sözleşmelerinin feshedilmesi veya AB fonlarından yararlanmalarının engellenmesiyle karşı karşıya kalabilirler.

Avrupa Komisyonu, olağandışı ticari harcamalardan şüphelenilen durumlarda kanıt bulmak için gerekli gördüğü her türlü belge incelemesini veya yerinde denetimi gerçekleştirebilir.

Etik maddelere ve davranış kurallarına uyulmamasının sonuçları

Söz konusu sözleşme yükümlülüklerine uyulmaması, sözleşmenin ihlali anlamına gelir ve sözleşmenin askıya alınmasına veya feshedilmesine yol açabilir.

Etik kurallar ve davranış kuralları kapsamındaki yükümlülüklerin ciddi şekilde ihlali, ağır mesleki suistimal olarak değerlendirilebilir ve bu durum, daha fazla idari yaptırım ve gelecekteki ihalelere katılmaktan men edilme hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin derhal feshedilmesine yol açabilir.

Ciddi mesleki kusur, yalnızca ilgili yasa veya yönetmeliklerin ya da yüklenicinin mensup olduğu mesleğin etik standartlarının ihlaliyle sınırlı değildir; aynı zamanda mesleği etkileyen her türlü yanlış davranışı da kapsar.

Yüklenicinin güvenilirliğini zedeleyen ve haksız bir niyet veya ağır ihmali gösteren davranışları ifade eder (ayrıntılı bilgi için Bölüm 2.4.2.1.'e bakınız).

2.5.7 Anti-fraud strategy

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarını etkileyen dolandırıcılık, yolsuzluk veya diğer yasadışı faaliyetlerle mücadele etmeye ve bunları azaltmaya kararlıdır. Bu bağlamda, tüm paydaşlar arasında dolandırıcılıkla mücadele kültürünün geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Avrupa Komisyonu'nun mevcut yolsuzlukla mücadele stratejisi (CAFS) 2019 yılında kabul edilmiştir. Bu, AB'nin mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve sahtekarlıkla mücadelede Komisyon hizmetleri ve yürütme organları için bağlayıcı bir iç politika belgesidir.

CAFS, AB bütçesinin korunmasını artırmak, Avrupa Komisyonu'nun dolandırıcılıkla ilgili tüm konulardaki kurumsal denetimini güçlendirmek ve genel dolandırıcılıkla mücadele sistemini desteklemek amacıyla güncellenmiştir. 2023 yılında Komisyon, dolandırıcılıkla mücadeleyi desteklemek için BT çözümlerinin kullanımını teşvik etmek, Komisyon ve Üye Devletler tarafından kullanılan veri tabanlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak ve tüm Komisyon personeli için etik ve dolandırıcılıkla mücadele kültürünü güçlendirmek amacıyla CAFS'ye yönelik yeni bir eylem planı kabul etmiştir. Dış eylem alanında, eylem planı dolaylı yönetim altındaki fonların korunmasının güçlendirilmesini öngörmektedir.

CAFS'nin gerekliliklerine uygun olarak, DG INTPA'nın bir dolandırıcılıkla mücadele stratejisi (AFS)110 bulunmaktadır.

110 AFS ve ilgili bilgiler yalnızca dahili kullanım içindir ve Avrupa Komisyonu personeli intranetinde şu adreste mevcuttur: https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/INTPA/audit-and-control/anti-fraud/Pages/olaf.aspx Açık INTPA'nın

Machine Translated by Google

ve sahtekarlığın önlenmesi, tespiti ve düzeltilmesini iyileştirmeye yönelik ilgili bir eylem planı.

Sahtekarlıkla mücadelede önemli bir faktör, personelin farkındalığı ve sahtekarlık ve usulsüzlük belirtilerini bildirmeye yönelik etkili bir sistemdir. Birçok hukuk sisteminde ihbar bir hak iken, AB personeli için bir yükümlülüktür. AB Personel Yönetmeliği[11] ve Mali Yönetmelik[112], aşağıdaki durumlardan haberdar olan herhangi bir AB yetkilisi için ciddi usulsüzlükleri bildirme yükümlülüğünü ortaya koymaktadır:

- Dolandırıcılık veya benzeri olası yasa dışı faaliyete dair bir varsayım doğuran olgular AB'nin çıkarlarına zarar veren yolsuzluk;
- Mesleki görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak, AB yetkililerinin yükümlülüklerine ciddi bir şekilde uymama teşkil edebilecek davranışlar.

Sahtekarlığın önlenmesi ve tespiti öncelikle her birim yöneticisinin sorumluluğunda olsa da, Komisyon hizmeti (her yönetim biçimine uygun olarak), iki tamamlayıcı organ, AB'nin mali çıkarlarının kapsamlı bir şekilde korunmasını güçlendirir:

- Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF olarak da bilinir), aşağıdaki görevlerden sorumludur: idari soruşturmalar;
- Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), katılımcı AB üye devletlerinde ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarının yürütülmesinde değişiklik yapmaktadır.

OLAF, AB bütçesine karşı yapılan dolandırıcılıkları, AB içindeki yolsuzlukları ve ciddi suistimalleri araştırır ve Komisyon için dolandırıcılıkla mücadele politikası geliştirir. OLAF, AB fonlarıyla ilgili dolandırıcılık, yolsuzluk veya diğer usulsüzlük şüpheleri konusunda bilgilendirilmelidir[113] ve aşağıdaki soruşturmaları yürütme yetkisine sahiptir:

- AB kapsamındaki harcamalar ve gelirlerle ilgili dış soruşturmalar bütçe/EDF;
- AB kurumlarında çalışan personelle ilgili iç idari soruşturmalar.

OLAF soruşturmalarını bağımsız olarak ve üçüncü ülkelerde yürürlükte olan iş birliği anlaşmalarına uygun şekilde yürütmektedir. AB üye devletlerindeki ve üçüncü ülkelerdeki ortaklarıyla aktif olarak iş birliği yapmaktadır.

OLAF, soruşturmasının ardından bulgularını ve tavsiyelerini içeren bir rapor hazırlar. Yetkili sorumlu memur, OLAF ile işbirliği içinde mali veya idari takibi (haksız yere ödenen tutarların geri alınması ve/veya kişinin EDES'e kaydı) sağlamalıdır.

Avrupa Savcılık Ofisi (EPPO), AB'nin mali çıkarlarını etkileyen suçlara ilişkin bağımsız soruşturma ve kovuşturma yürütme yetkisine sahip, AB'nin uluslarüstü savcılık organıdır. Görev alanının odak noktası, 2017/1371114 sayılı Direktif kapsamında tanımlanan dolandırıcılık ve AB'nin mali çıkarlarını etkileyen diğer suçlardır. EPPO, bu tür suçların şüpheli faillerini 23 üye ülkede yargılayabilir ve mahkemeye çıkarabilir.

---

[111] AET/AEA Konseyi: 31 (AET), 11 (AEA) sayılı Yönetmelik, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Memurlarının Personel Yönetmeliği ve Diğer Hizmetlilerin İstihdam Koşullarını belirleyen, Madde 22a-c.

[112] Madde 74(8).

[113] Düzenleme (AB, Euratom) No 883/2013 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Eylül 2013 tarihli, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1073/1999 sayılı Yönetmeliğini ve Konsey Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran kararı. (Euratom) No 1074/1999, Madde 8.

[114] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 5 Temmuz 2017 tarihli, salgın hastalıklarla mücadeleye ilişkin (AB) 2017/1371 sayılı Direktifi Sendikanın mali çıkarlarına ceza hukuku yoluyla yapılan dolandırıcılık, OJ L 198, 28.7.2017.

Machine Translated by Google

Devletler115 . Belirli koşullar altında, EPPO ayrıca üçüncü ülkelere tahsis edilen AB fonlarıyla ilgili suçların faillerini soruşturma, kovuşturma ve yargılama yetkisine de sahiptir116 .

2.5.8 Consequences of fraud and irregularities in an award procedure

Ödül verme prosedüründe usulsüzlük veya dolandırıcılık tespit edildiğinde, yetkili görevli prosedürü askıya almalı ve prosedürün iptali de dahil olmak üzere gerekli önlemleri alabilir. Yetkili görevli, şüpheli dolandırıcılık vakalarını derhal OLAF'a bildirmelidir .

Ödülün verilmesinden sonra, ödül prosedürünün usulsüzlük veya dolandırıcılığa konu olduğu tespit edilirse, yetkili makam şunları yapabilir:

a. Yasal taahhütnameyi imzalamayı reddetmek;
b. ödemeleri askıya almak;
c. yasal yükümlülüğün yerine getirilmesini askıya almak;
d) Uygun olduğu durumlarda, hukuki yükümlülüğü tamamen veya bir kısmı bakımından sona erdirmek. veya daha fazla alıcı118 .

2.5.9 Procedure with a suspensive clause

Ödül prosedürleri (müzakere yoluyla/doğrudan ödül dahil), aşağıdaki üç durumdan herhangi birinde askıya alma maddesiyle başlatılabilir:

a. istisnai durumlarda, bir finansman kararı/eylem planı benimsenmeden önce;
b. istisnai durumlarda, finansman kararı/eylem planının kabul edilmesinden sonra, ancak Avrupa Komisyonu ile ortak ülke arasında bir finansman anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce;

İhale veya teklif çağrısı başlatılmadan önce, Mali Yönetmelik genel olarak Avrupa Komisyonu tarafından bir finansman kararı alınmasını (veya ilgili durumlarda bir finansman anlaşmasının yürürlüğe girmesini) gerektirdiğinden, erteleme hükümleri çok istisnai durumlardır. Bununla birlikte, olağan karar alma sürecinden sapmayı haklı çıkaracak istisnai durumlar ortaya çıkabilir. Kural olarak, erteleme hükmünün kullanımını haklı çıkaran durumlar Avrupa Komisyonu'nun kontrolü dışında olmalıdır.

Dikkat:

- Finansman kararı alındıktan sonra ancak finansman anlaşması yürürlüğe girmeden önce askıya alma maddesinin kullanılması, çoğu durumda Avrupa Komisyonu'nun kontrolü dışında olarak değerlendirilebilir; zira bu tür bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi üçüncü bir tarafın (yani ortak ülkenin) iradesine bağlıdır;

115 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya.
İsveç, 2024 yılının sonuna kadar katılma niyetini dile getirdi ve EPPO'ya katılım için hazırlıklarında ileri bir aşamada bulunuyor.

116. EPPO'nun Uluslararası İşbirliğine ayrılmış resmi internet sitesindeki EPPO bilgi sayfasına bakınız .

117 Madde 132(1) FR.

118 Madde 132(2)(d) FR.

Machine Translated by Google

• Finansman kararı alınmadan önce erteleme maddesinin kullanılması, bu maddenin kullanılmasına yol açan objektif koşulların varlığına ve kararın alınmasını beklemenin imkansızlığına dair geçerli nedenler gerektirir. Bu nedenler, ön onay talebinde usulüne uygun olarak yansıtılmalıdır.

c. Finansman kararı/eylem planı kabul edilmiş ancak ödenekler henüz mevcut değilse, örneğin çok yıllık finansman kararları/eylem planlarında olduğu gibi (N yılı için ödenekler mevcut, ancak sonraki yıllar için mevcut değil). Bu durumda ve verimlilik amacıyla, ödeneklerin henüz mevcut olmadığı yıllar da dahil olmak üzere, iki veya daha fazla bütçe yılını kapsayan bir ödül prosedürü başlatılır.

Askıya alma maddesi içeren işlemler için önceden onay alınması gerekmektedir.

Önemi nedeniyle, sözleşme bildirimi, hibe başvuru sahipleri için yönergeler, müzakereye davet/doğrudan ödül verme belgesinde askıya alma maddesinin varlığı açıkça belirtilmelidir.

Yukarıdaki üç senaryonun herhangi birinde, ihale prosedürünü (müzakere yoluyla veya doğrudan ihale yoluyla yapılan ihaleler dahil) takiben fiili ihale ve sözleşmenin imzalanması şu şartlar sağlanana kadar gerçekleşemez:

i. Finansman kararı/eylem planı kabul edilir;
ii. Finansman sözleşmesi yürürlüğe girer;
iii. Ödenekler mevcuttur.

Avrupa Komisyonu'nun karar alma süreci tamamlanmazsa, finansman anlaşması yürürlüğe girmezse veya ödenekler sağlanmazsa, işlem iptal edilecektir.

2.6 Procurement procedures

Sözleşme vermenin temel yöntemi rekabetçi ihaledir. Bunun iki amacı vardır:

• İşlemlerin ödüllendirme ilkelerine uygun olmasını sağlamak; ve
• İstenilen hizmet, malzeme veya iş kalitesini mümkün olan en iyi şekilde elde etmek fiyat.

Çeşitli ihale prosedürleri mevcuttur ve her biri farklı derecede rekabete olanak tanır.

Federal Kanun'un 167. maddesi, çerçeve sözleşmeleri veya imtiyaz sözleşmeleri de dahil olmak üzere kamu sözleşmelerinin verilmesine ilişkin aşağıdaki prosedürleri içermektedir119:

a. açık prosedür;
b. Dinamik satın alma sistemi de dahil olmak üzere kısıtlı prosedür;
c. tasarım yarışması;
d. önceden yayınlanmadan da dahil olmak üzere müzakere yoluyla belirlenen prosedür;
e. rekabetçi diyalog;
f. müzakere içeren rekabetçi prosedür;

119 İmtiyaz sözleşmelerinin tanımı için Madde 2(14) FR'ye bakınız.

Machine Translated by Google

g. yenilik ortaklığı;

h. İlgi beyanı çağrısı içeren prosedürler.

Federal Kanun'un dış alımlara ilişkin 181. maddesi, bir yandan kamu alımlarına ilişkin genel hükümlerin, Ek I'de belirtilen dış sözleşmelerin verilmesine ilişkin düzenlemelere tabi olmak kaydıyla, dış alımlara da uygulanması gerektiğini öngörmektedir.

Öte yandan, bazı genel hükümlerin kullanımına ek koşullar da getiriyor.
Buna göre, Madde 166(1) FR'deki tanıtım tedbirleri ve bekleme süresine uyma yükümlülüğü yalnızca şu tarihten itibaren geçerli olacaktır:

a. Hizmet ve tedarik sözleşmeleri için 300.000 Avro;

b. İnşaat sözleşmeleri için 5.000.000 Avro.

Yukarıda belirtilen tedarik prosedürlerine ek olarak, FR'nin Ek I'inin 39. maddesi, dış işlemler alanındaki tedarik prosedürlerinin aşağıdaki gibi olması gerektiğini de belirtmektedir:

a. Madde 167(1)(b)'de öngörülen kısıtlı prosedür;

b. Madde 167(1)(a)'da öngörülen açık prosedür;

c. yerel açma prosedürü; ve

d. basitleştirilmiş prosedür120 .

Ayrıca, hizmet, tedarik ve inşaat sözleşmeleri için hem açık hem de kısıtlı usullerin kullanılabileceğini de belirtmek gerekir. Bununla birlikte, pratik kılavuzun eklerinde yalnızca hizmetler için kısıtlı usule ilişkin şablonlar ve tedarik ve inşaat için açık usule ilişkin şablonlar mevcuttur.

2.6.1 Which procurement procedure to apply?

Bu pratik kılavuzda daha ayrıntılı olarak açıklanan geçerli standart prosedürler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bunlar hizmetler (örneğin teknik yardım ve çalışmalar), tedarikler (yani ekipman ve malzemeler) ve işler (yani altyapı ve diğer mühendislik işleri) olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Avrupa Komisyonu bir finansman kararı/eylem planı ve uygun olduğu durumlarda bir finansman anlaşması kabul ederek bir eylemi onayladıktan sonra, ihale makamı bu standart prosedürleri izleyerek ihale ve sözleşme işlemlerine devam edebilir. Tabloda verilen eşikler, söz konusu sözleşme için azami bütçeye (herhangi bir ortak finansman dahil) dayanmaktadır.

İhale makamı, toplam ödenecek tutara dayanarak, satın alma prosedürünü belirlemek amacıyla sözleşmenin değerini tahmin edecektir. Bu tahmin, ihale makamının satın alma prosedürünü başlattığı en geç tarihte yapılmalıdır. İhale makamı, satın almanın değerini önceki deneyimlere, önceki benzer sözleşmelere ve/veya ön piyasa araştırmasına dayanarak tahmin etmelidir.

Sözleşmelerin alt bölümlere ayrıldığı durumlarda, genel eşik hesaplanırken her bir alt bölümün değeri dikkate alınır.

Bir sözleşmenin tahmini değeri, rekabetçi ihale prosedüründen kaçınacak veya belirli tedarik prosedürlerine uygulanan kuralları ya da belirli bir eşiği aşacak şekilde belirlenemez (bkz. Bölüm 2.5.1.).

---

120 "Basitleştirilmiş prosedür" terimi, önceki "rekabetçi müzakere prosedürü"nün yerini almaktadır. Finansal Yönetmeliğin çeşitli versiyonları.

121 Ek I, madde 35 FR.

Machine Translated by Google

Sözleşme bu amaçla bölünemez.

Sözleşmenin tahmini değeri konusunda şüpheler varsa veya değer bir eşiğe yakınsa, daha yüksek bir seviye için geçerli bir prosedür kullanılması tavsiye edilir.

Mümkün olduğu ölçüde ve mali yönetimi basitleştirmek amacıyla, küçük sözleşmelerden kaçınılmalıdır. Bu nedenle, programların gereksiz yere bir dizi küçük sözleşmeye bölünmesinden kaçınılmalıdır.

İşlerin, tedariklerin veya hizmetlerin bir kombinasyonunu kapsayan karma sözleşmelerde122, ihale makamı, kullanılacak tedarik eşiklerini ve prosedürünü belirler (Avrupa Komisyonu'nun onayıyla, önceden belirlenmiş dolaylı yönetim için) .

(Kontroller). Sözleşmenin belirli bölümlerinin tahmini değeri dikkate alınmalı ve aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

- Mal ve hizmetleri birleştiren sözleşmeler, tahmini değeri daha yüksek olan iki unsurdan hangisine göre sınıflandırılır;
- Sözleşme hem işleri hem de hizmetleri içeriyorsa, esas konusuna göre verilmelidir: Hizmetler önemsiz ise, işler eşiği uygulanır; işler önemsiz ise, hizmetler eşiği uygulanır.

Kullanılan yöntem ne olursa olsun, tüm temel prensiplere uyulmalıdır (uygunluk, dışlama ve seçim kriterleri dahil).

Mümkün ve uygun olduğu durumlarda, yapılacak işlemin niteliği göz önünde bulundurularak ve varsa finansman anlaşmasına uygun olarak, en basit yöntemlerin kullanılması tercih edilmelidir.

Eşik değerlerden bağımsız olarak başka yöntemler de uygulanabilir; örneğin, ilgili koşullar karşılandığı sürece tek bir teklif esasına dayalı müzakere yöntemleri (Bölüm 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7. ve 2.6.8.'e bakınız).

	HİZMET SÖZLEŞMELER	TEDARİK SÖZLEŞMELER	ESERLER SÖZLEŞMELER
Uluslararası Açık veya Kısıtlı Prosedür	300.000 EUR		5.000.000 EUR
Yerel Açık Prosedür	Yok	< 300.000 EUR	< 5.000.000 EUR
Basitleştirilmiş Prosedür	< 300.000 EUR	<100.000 EUR	< 300.000 EUR
Tek İhale	20.000 EUR		
Ödeme Karşılığı Önceden ihale kabulü yapılmadan düzenlenen fatura	2.500 EUR		
Çerçeve Sözleşmeler	Belirli sözleşmeler, her bir Çerçeve Sözleşmesinde belirlenen eşiklere uygun olarak verilir (örneğin, SEA 2023, AUDIT 2023).		

122 Madde 165 FR.

Machine Translated by Google

Çoklu tedarik[123]

Çoklu tedarikçi yöntemi, malzeme ve hizmetler için kullanılabilir. Bu yöntem, yalnızca kritik malzeme veya hizmetler için tek bir tedarikçiye aşırı bağımlılığı önlemek gerektiğinde veya aynı veya neredeyse aynı hizmetlerin farklı yükleniciler tarafından paralel olarak gerçekleştirilmesi gerektiğinde kullanılabilir.

Çoklu kaynak temini yöntemi kullanıldığında, sözleşmeler aynı prosedür içinde verilir. Konu bakımından aynı veya neredeyse aynı olan tüm öngörülen sözleşmelerin toplam değeri, geçerli eşik değerine göre genel değerlendirmede dikkate alınır.

Verilecek tüm sözleşmelerin toplam değeri 300.000 Avro veya daha fazla olduğunda, tanıtım tedbirleri her bir sözleşme için ayrı ayrı uygulanacaktır.

İhale makamı, ihale belgelerinde verilecek azami sözleşme sayısını belirtmelidir. Çoklu kaynak temini sonucunda ortaya çıkan sözleşmeler, değerlendirme komitesi raporunda belirtilen sıralamaya göre verilecek ve haklı gerekçeler olmadıkça bu sırayla imzalanacaktır.

2.6.2 Open procedure

'Açık' ihale çağrılarında (uluslararası veya yerel), tüm ekonomik aktörler teklif sunabilir. Sözleşme, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, ortak ülkenin Resmi Gazetesi'nde, F&T Portalı'nda ve diğer uygun medya organlarında ilan edilerek azami ölçüde duyurulur.

Yayınlama yönergelerine bakınız (Ek a11e).

Teklifler incelenir, teklif sahiplerinin uygunluğu ve mali, ekonomik, teknik ve mesleki kapasiteleri kontrol edilerek bir seçim yapılır, teklifler değerlendirilir ve sözleşme verilir (bkz. Bölüm 2.6.11.). Pazarlık hakkı yoktur.

2.6.3 Restricted procedure[124]

'Sınırlı' ihale çağrılarında, tüm ekonomik aktörler katılım talebinde bulunabilir, ancak yalnızca seçim ve dışlama kriterlerini karşılayanlar ihaleye davet edilebilir.

Sözleşme, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, ortak ülkenin Resmi Gazetesi'nde, F&T Portalı'nda ve diğer uygun medya organlarında ilan edilerek azami ölçüde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yayınlama yönergelerine bakınız (Ek a11e).

Seçim kriterleri ve üstlenilecek görevler, yayınlanan sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler (A5f) belgesinde açıklanmıştır. İlana yanıt veren tüm adayların 'uzun listesi', katılım talepleri temelinde en nitelikli olanlardan oluşan bir kısa listeye indirgenir. Kısa liste aşamasında, liste onaylanmadan önce, sözleşme makamı, adaylardan hiçbirinin (konsorsiyumun her bir üyesi dahil) erken tespit ve dışlama sisteminde (bkz. Bölüm 2.4.2.) veya AB kısıtlayıcı önlemler listesinde (bkz. Bölüm 2.4.1.) dışlama durumunda olmadığını kontrol eder.

İhale makamı, ihale dosyasını yalnızca kısa listeye alınan adaylara gönderir.

[123] Ek I, madde 34 FR.

[124] Ek I madde 39.3 FR.

Machine Translated by Google

Teklifler analiz edildikten sonra değerlendirilir ve başarılı teklif sahibi seçilir (bkz. Bölüm 2.6.11.). Pazarlık yapılmasına izin verilmez.

2.6.4 Simplified procedure[125]

Basitleştirilmiş prosedüre göre, ihale makamı, ihale ilanını yayınlamadan, kendi seçtiği en az üç adayı teklif sunmaya davet eder.

İhale makamı, seçimini gerekçelendirerek en az üç ekonomik operatörden oluşan bir liste hazırlar. Bunları seçmeden önce, ihale makamı, bunlardan hiçbirinin erken tespit ve dışlama sisteminde (bkz. Bölüm 2.4.2.) dışlama durumunda olmadığını veya AB kısıtlayıcı önlemlerinde (bkz. Bölüm 2.4.1.) listelenmediğini kontrol eder.

Adaylara ihaleye katılma davet mektubu ve ihale dosyası gönderilir.
İhale duyurusu yayınlanmaz, ancak ihaleye davet edilen şirketler için önemli bilgiler içerdiğinden ihale dosyasında yer alır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale dosyasının belirlenen üç ekonomik operatöre gönderilmesinden önce ön onay alınması gerekmektedir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Önceden onay alınmasına gerek yoktur.

Teklifler, ihale davetinde belirtilen son tarihten geç olmamak üzere ihale makamına gönderilmelidir. Seçilen adaylara, ihale davet mektubunun gönderilmesinden itibaren en az 30 gün süre tanınmalıdır. Deneyimler, çok kısa bir sürenin adayların teklif vermesini engellediğini veya eksik ya da kötü hazırlanmış teklifler sunmalarına neden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu süre kısaltılamaz. Tekliflerin teslimi için son tarih, ihale makamının bulunduğu ülkedeki bir iş gününe denk gelmelidir.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Teklifler, yalnızca Fonlama ve İhaleler (F&T) portalındaki bir bağlantı üzerinden erişilebilen elektronik teklif sistemi (eSubmission) aracılığıyla gönderilmelidir. Başka herhangi bir yolla (örneğin e-posta veya mektup yoluyla) gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler, belirtilen adrese posta yoluyla veya elden teslim edilmelidir.

Teklifler, ihale makamı tarafından atanan ve gerekli teknik ve idari uzmanlığa sahip bir değerlendirme komitesi tarafından açılır ve değerlendirilir.

Kağıt tekliflerin sunulması için, tekliflerin son teslim tarihinden bir hafta sonra ihale açılış oturumunun düzenlenmesi tavsiye edilir; böylece son günde gönderilen teklifler ihale makamının tesislerine ulaşabilir.

Bekleme süresi geçerli değildir ve herhangi bir ödül duyurusu yayınlanmayacaktır.

İhaleye katılanlarla yapılan görüşmeler sonucunda, ihale makamı idari ve teknik açıdan geçerli yalnızca bir teklif alırsa, sözleşme aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde verilebilir:

[125] Ek I madde 39.5 FR.

Machine Translated by Google

Ödül kriterleri karşılanmıştır. Basitleştirilmiş prosedürün bir kez başarısız olması durumunda, sözleşme müzakere usulüyle verilebilir (bkz. Bölüm 2.6.8.).

Hizmetlerdeki basitleştirilmiş prosedürle ilgili daha fazla ayrıntı için Bölüm 3.5.2.'ye, tedarikler için Bölüm 4.5.'e ve işler için Bölüm 5.6.'ya bakınız.

2.6.5 Framework contracts[126]

Çerçeve sözleşmesi bir tedarik prosedürü değildir. Çerçeve sözleşmesi, bir veya daha fazla sözleşme makamı ile bir veya daha fazla ekonomik operatör arasında, belirli bir dönemde verilebilecek belirli sözleşmeleri yöneten şartları, özellikle fiyat ve uygun olduğu durumlarda öngörülen miktar açısından belirlemek amacıyla yapılan bir anlaşmadır.127

- Çerçeve sözleşme, satın almanın konusunu, fiyat listesini, tarafları, hukuki çerçeveyi, süreyi ve belirli satın almaların gerçekleştirilme yöntemini belirler.

- Özel sözleşme, daha sonraki bir aşamada sözleşme ilişkisinin diğer gerekli unsurlarını tanımlar (örneğin gün sayısı ve kilit uzmanın profili; hazırlanacak raporun görev tanımı). Özel sözleşmeler yalnızca sözleşme makamları ile çerçeve sözleşmesine ilk etapta taraf olan ekonomik operatörler arasında akdedilebilir.

Bu şekilde, çerçeve sözleşmesi, daha sonraki özel sözleşmelerin akdedildiği bir yapı oluşturur. Çerçeve sözleşmeleri, sözleşme makamı için doğrudan bir yükümlülük yaratmaz. Sadece çerçeve sözleşmesi içindeki özel sözleşmeler, ilgili sözleşme makamı için doğrudan bir yükümlülük yaratır. Bu nedenle, sadece çerçeve sözleşmesi kapsamında akdedilen özel sözleşmelerden önce bütçe taahhüdü gereklidir.

Çerçeve sözleşme, ihale makamının tedarik konusunu tanımlayabildiği ancak belirli bir zaman dilimi içinde ne zaman ve ne miktarda hizmete veya malzemeye ihtiyaç duyacağını bilmediği durumlarda, hizmet veya malzemelerin tekrar tekrar satın alınması için kullanışlı bir araçtır. Doğru yönetildiğinde, çerçeve sözleşme birçok fayda sağlayabilir; örneğin: düşük fiyatlar (ölçek ekonomisi), düşük ihale maliyetleri, belirli ihtiyaçlara hızlı yanıt.

Avrupa Komisyonu bünyesinde dört tür çerçeve sözleşmesi kullanılmaktadır:

- Tek çerçeve sözleşmesi: Belirli sözleşmelerin veya sipariş formlarının verildiği tek bir ekonomik operatörle akdedilen çerçeve sözleşmesi. Sipariş formları, sipariş edilen miktar ve teslimat yerinin belirtilmesi gerektiğinde, değeri ne olursa olsun, kullanılan basitleştirilmiş bir özel sözleşme biçimidir.

- Çoklu çerçeve sözleşmesi kademeli olarak: İhale makamı, sunulan tekliflerin değerlendirme sonucuna göre isteklileri azalan sırada sıralar. Bu sıralama, çerçeve yüklenicilerinin listesini ve onlara siparişlerin hangi sırayla verileceğini belirlemek amacıyla yapılır. İlgili ihale makamı her zaman listenin en üstündeki yükleniciyle iletişime geçer. Eğer bu yüklenici müsait değilse veya sözleşmeyi feshetmeyi gerektirmeyen nedenlerle yanıt veremiyorsa, ikinci yükleniciyle iletişime geçilebilir ve gerekirse ve aynı koşullar altında üçüncü yükleniciyle ve bu şekilde devam eder.

---

126 Ek I madde 1 FR. 127 Madde 2(33) FR.

Machine Translated by Google

- Çoklu çerçeve sözleşmesi ve yeniden rekabetin başlatılması: İhale makamı, aynı şartlarda birden fazla çerçeve yüklenicisiyle sözleşme imzalar.

  Çerçeve sözleşmeli yüklenici sayısı en az üçtür ve çerçeve sözleşmesinin yüklenicilerden biriyle feshedilmesi durumunda yeterli rekabetin sağlanması için daha fazla yükleniciye sahip olunması şiddetle tavsiye edilir. Çerçeve sözleşmeli yükleniciler arasında öncelik sıralaması yoktur. İhale makamı, tüm çerçeve sözleşmeli yüklenicilere (varsa belirli bir lot için) sözleşmede tanımlanmış bir süre içinde belirli bir teklif sunmaları için rekabete giren bir talep gönderir.

- Hem kademeli ihale hem de yeniden rekabeti içeren çoklu çerçeve sözleşmesi: İhale makamı, bazı özel sözleşmelerin kademeli ihale sistemiyle, diğerlerinin ise çerçeve yüklenicileri arasında yeniden rekabet yoluyla verileceği bir çerçeve sözleşmesi öngörebilir. İhale şartnamelerinde hangi hizmetlerin hangi ihale mekanizmasına tabi olacağı açıkça belirtilmelidir. Bu seçim, çerçeve sözleşmesinin uygulanması sırasında ihale makamının takdirine bırakılamaz.

Çoklu çerçeve sözleşmesinin feshedilmesi ve tek bir çerçeve yüklenicisiyle rekabetin yeniden başlatılması, tüm çerçeve sözleşmesinin işleyişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir: daha az rekabet ve/veya kalan çerçeve yüklenicileri arasında gizli anlaşma riskinin artması. Üçten az çerçeve yüklenicisi olması durumunda, ihale makamı çerçeve sözleşmesinin devam ettirilip ettirilemeyeceğine dair bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.

Geriye yalnızca bir yüklenici kalırsa, yeniden ihale usulüyle yapılan çok aşamalı çerçeve sözleşmesi feshedilmelidir.

Kademeli bir çerçeve sözleşmesinde, çerçeve sözleşmesinin imzalanması için en az iki yüklenici yeterlidir. Bununla birlikte, tüm asgari şartları karşılayan yalnızca bir teklif varsa, yetkilendirme görevlisi bir risk değerlendirmesi yapacak ve süreci iptal etmeye veya tek bir çerçeve sözleşmesi imzalamaya karar verebilir.

Dış denetim hizmetleri tarafından kullanılan en yaygın çerçeve sözleşme türü, rekabetin yeniden açıldığı çoklu çerçeve sözleşmeleridir. Tekli çerçeve sözleşmeler ve ardışık çoklu çerçeve sözleşmeler, çerçeve sözleşmesinde belirtilen şartların gelecekteki satın alımları kapsayacak kadar yeterince kesin olduğu standart satın alımlar için kullanılır. Rekabetin yeniden açıldığı çoklu çerçeve sözleşmeler ise, çerçeve sözleşmesinin teknik özelliklerinin görevlerini kapsayacak kadar kesin veya eksiksiz olmadığı durumlarda kullanılır.

Çerçeve sözleşmesinin süresi, özellikle çerçeve sözleşmesinin konusuyla ilgili olarak daha uzun bir sürenin haklı görülebileceği istisnai durumlar dışında, dört yılı aşamaz. Çerçeve sözleşmesinin süresini, geçerliliğini yitirme süresi takip eder.
Bu süre çerçeve sözleşmesinde belirtilmiştir. Geçerlilik süresi boyunca özel sözleşme talebinde bulunulamaz ve özel sözleşme imzalanamaz. Ancak, çerçeve sözleşmesinin sona ermesinden önce imzalanmış olan özel sözleşmeler uygulanmaya devam edebilir. Geçerlilik süresinin sona ermesiyle birlikte, kalan tüm özel sözleşmeler otomatik olarak feshedilir.

Çerçeve sözleşmesinin değeri, toplam süresi üzerinden tahmin edilmelidir. Ödül kararında, ödül duyurusunda ve çerçeve sözleşmesinin kendisinde, EUR cinsinden azami toplam tutar (tavan) belirtilmelidir. Daha sonra çerçeve sözleşmesi yürürlüğe konabilir.

Bu tavan limitine kadar "tüketilen" harcamalar söz konusudur. Çerçeve sözleşmesinin sözleşme makamının, fiili harcamaları izlemek ve çerçeve sözleşmesinin azami tavan limitine ulaşılmamasını sağlamak sorumluluğu vardır. Çerçeve sözleşmesinin tavan limiti, olası yeni hizmetlerin kapsamının belirtilmiş olması koşuluyla artırılabilir.

Machine Translated by Google

Sözleşme bildirimi.

İhale makamları, çerçeve sözleşmelerini aşırı derecede kullanamaz veya rekabeti engellemek, kısıtlamak veya bozmak amacıyla kullanamaz. Çerçeve sözleşmesinin verilmesi her zaman bir kamu ihale prosedürü gerektirir. Ancak, bir çerçeve sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra, belirli sözleşmelerin verilmesi, ihale makamı tarafından çerçeve yüklenicilerine gönderilen belirli sözleşme talebini takip eder.

Ardından belirli bir sözleşme veya sipariş formu sonuçlandırılır. Çerçeve sözleşmelere dayalı belirli sözleşmeler, çerçeve sözleşmenin şartlarına uygun olarak verilir. Dolayısıyla, bir çerçeve sözleşme kapsamında belirli sözleşmeler verilirken, ihalelere uygulanan genel PRAG kuralları değil, çerçeve sözleşmede belirtilen prosedür izlenmelidir. Şeffaflık, orantılılık, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkeleri, belirli sözleşme talepleri için de geçerlidir.

2.6.6 Dynamic purchasing system[128]

Dinamik satın alma sistemi, sınırlı bir süre için, yaygın olarak kullanılan satın alımların tamamen elektronik olarak gerçekleştirilmesine yönelik bir süreçtir ve seçim kriterlerini karşılayan ve teknik olarak uygun bir ön teklif sunan herhangi bir ekonomik operatöre açıktır.
Belirli bir eşik değeri geçerlidir.

Her bir sözleşme için, ihale makamı bir ihale ilanı yayınlar ve sisteme kabul edilen tüm yüklenicileri teklif vermeye davet eder. Sözleşme, ihale ilanında belirtilen ödül kriterlerine göre en ekonomik avantajlı teklifi sunan istekliye verilir. Daha fazla ayrıntı için Bölüm 4.2.6.2'ye bakınız.

2.6.7 Competitive dialogue[129]

Özellikle karmaşık sözleşmelerde, ihale makamı açık ihale usulü veya kısıtlı ihale usulüne ilişkin düzenlemelerin en iyi fiyat-performans oranını sağlamayacağına karar verirse, rekabetçi diyalog yöntemini kullanabilir. Bir sözleşme, ihale makamının ihtiyaçlarını veya hedeflerini karşılama teknik araçlarını veya projenin hukuki veya mali yapısını objektif olarak belirleyememesi durumunda 'özellikle karmaşık' olarak kabul edilir. Belirli bir eşik uygulanmaz. Ancak bu prosedür istisnai olup dikkatli kullanılmalıdır.

İhale makamları, ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini belirten veya ekleyen bir ihale ilanı/ihale ilanına ilişkin ek bilgi yayınlamalı veya eklemelidir. Seçim kriterlerini karşılayan adaylarla diyalog başlatmalıdırlar. Diyalog, ihalenin tüm yönlerini kapsayabilir; ancak, her adayla önerilen çözüm ve fikirleri temelinde ayrı ayrı yürütülür. İhale makamı, isteklilere eşit muamele sağlamalı ve teklifleri gizli tutmalıdır. Bu nedenle, farklı isteklilerden en iyi çözümleri seçmek (yani 'seçici davranmak') yasaktır.

İhaleye davet edilecek aday sayısı en az üçtür. Adayları seçmeden önce, ihale makamı adaylardan veya ortaklarından hiçbirinin EDES sisteminde (bkz. Bölüm 2.4.2.) dışlama durumunda olmadığını veya AB kısıtlayıcı önlemlerinde (bkz. Bölüm 2.4.1.) listelenmediğini kontrol eder. Seçim kriterlerini karşılayan aday sayısı üçten az ise, ihale makamı kriterleri karşılayan bir veya iki adayla prosedüre devam edebilir. İhale makamı, prosedüre katılmayan diğer ekonomik operatörlerle veya seçim kriterlerini karşılamayan adaylarla sayıyı tamamlayamaz.

---

[128] Ek I, madde 9, FR.
[129] Ek I madde 10 FR.

Machine Translated by Google

Görüşme sırasında, ihale makamı tüm isteklilere eşit davranmalı ve adayın açıklanmasına onay vermediği sürece, önerilen çözümlerin veya görüşmede alınan diğer bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalıdır.

İhale makamı, ihale duyurusunda adayları bu olasılıktan haberdar etmesi koşuluyla, ihale kriterlerini diyalog öncesi aşamada uygulayarak diyalog için çözüm sayısını azaltabilir. İhale makamı, diyaloğun nasıl yürütüldüğünü açıklayan bir rapor hazırlamak zorundadır.

İhale makamı, ihale şartnamesine uygun teklif veren ve yazılı olarak talepte bulunan, elenme durumunda olmayan isteklileri diyalog sürecinin ilerleyişi hakkında bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme, isteklilerin meşru ticari çıkarlarına zarar vermemeli veya aralarındaki adil rekabeti bozmamalıdır. İhale makamları, katılımcılara diyalogun tamamlandığını bildirdikten sonra, diyalog sırasında sunulan ve belirtilen çözümler temelinde nihai tekliflerini sunmalarını istemelidir. Teklifler, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgileri içermelidir. İhale makamının talebi üzerine, bu teklifler, ihalenin veya ihale davetinin temel yönlerini değiştirecek, rekabeti bozacak veya ayrımcı bir etki yaratacak değişikliklere yol açmamak kaydıyla, açıklığa kavuşturulabilir, belirtilebilir ve ince ayar yapılabilir. İhale makamının talebi üzerine, en iyi fiyat-performans oranını sunan istekliden, ihale şartnamesinin veya ihale çağrısının önemli yönlerini değiştirme etkisi yaratmaması ve rekabeti bozma veya ayrımcılığa yol açma riski oluşturmaması koşuluyla, ihale şartnamesinde yer alan hususları açıklığa kavuşturması veya taahhütlerini teyit etmesi istenebilir.

İhale makamları, diyaloğa katılanlara fiyat veya ödeme miktarları belirleyebilir.

Sözleşme, teknik açıdan uygun olan ve ekonomik açıdan en avantajlı (yani tek kriter en iyi fiyat-kalite oranı olan) teklife verilir.

Standart şablonlar gerektiği şekilde uyarlanmalıdır.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (ÖNCEKİ BİLGİLERLE) KONTROLLER Rekabetçi diyalog yönteminin kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması gerekmektedir. DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

2.6.8 Negotiated procedure / single tender procedure

Aşağıdaki durumlarda sözleşme doğrudan bir ekonomik operatöre verilebilir:

- Sözleşme tutarı 20.000 Avroyu aşmadığında 'tek ihale usulü'nün kullanılması;
- İstisnai ve haklı gerekçelerle, 3.3.5.1., 4.2.6.1. ve 5.2.5.1. bölümlerinde açıklanan fiili veya hukuki koşulların karşılanması şartıyla, sözleşmenin değerine bakılmaksızın 'müzakere usulü' kullanılabilir. Bu gibi durumlarda belirli bir eşik uygulanmaz.

Ayrıca, 2.500 Avro veya daha az tutardaki ödemeler, ihalenin önceden kabul edilmesine gerek kalmaksızın faturalara karşılık yapılabilir. Bununla birlikte, faturanın ödendiği bütçe taahhüdünün, ihale makamının ilgili 'yasal taahhüde' girmeden önce onaylanması gerekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu yasal taahhüt şu şekilde olabilir:

Machine Translated by Google

Bunlara örnek olarak, bir sözleşmenin formu, proforma fatura, bir teklifin yazılı kabulü, rezervasyon onayı, sipariş formu vb. verilebilir.

Adayları seçmeden önce, ihale makamı, adaylardan veya ortaklarından hiçbirinin erken tespit ve dışlama sisteminde (Bölüm 2.4.2.'ye bakınız) dışlama durumunda olmadığını veya AB kısıtlayıcı önlemleri listesinde (Bölüm 2.4.1.'e bakınız) yer almadığını kontrol eder.

2.6.8.1 Negotiated procedure

Müzakere usulü yalnızca bu pratik kılavuzda belirtilen durumlarda kullanılabilir. Bu pratik kılavuzda belirtilen durumlar dışında müzakere usulünün uygulanması için önceden onay verilemez.

Müzakere usulünde, müzakereye başlamadan önce bir değerlendirme komitesi veya basitleştirilmiş bir değerlendirme komitesi atanmalıdır (bkz. Bölüm 2.9.1).
Ancak, ihale makamının risk analizine bağlı olarak, aşağıdaki durumlarda bir değerlendirme komitesi atanması gerekli görülmeyebilir:

- Sözleşme makamından kaynaklanmayan aşırı aciliyet;
- kriz durumu;
- 3.3.5.1. maddesinin e) bendinde ve 5.2.5.1. maddesinin c) bendinde belirtilen koşulların karşılanması şartıyla, orijinal sözleşmelerdeki benzer faaliyetlerin tekrarından oluşan yeni hizmetler veya işler;
- Bölüm 4.2.6.1., madde d)'de belirtilen koşullar sağlandığı takdirde ek malzemeler karşılanır;
- Emtia piyasasında fiyatlandırılan ve satın alınan malzemeler;
- Basitleştirilmiş bir prosedür yoluyla verilmesi zorunlu olmayan hukuki hizmetler (bkz. Bölüm 3.3.5.1.(f)).

Müzakere yoluyla yapılan tüm işlemler için, değerlendirme komitesi atanmamış olsa bile, bir değerlendirme raporu hazırlanmalıdır (Ek a10a). Değerlendirme raporu, ihale kararının gerekçelerini açıklar: müzakerelere katılanların nasıl seçildiği, seçim kriterlerini nasıl karşıladıkları, fiyatın nasıl belirlendiği ve ihalenin ihale kriterleri temelinde teknik olarak kabul edilebilir olup olmadığı.

Değerlendirme raporu şablonunda gösterilen müzakere adımları izlenmelidir. Uygunluk kurallarına (uyruk ve Bölüm 2.3.1. ve 2.4.1.'de belirtilen dışlama durumları ile Bölüm 2.4.2.'de belirtilen AB kısıtlayıcı önlemleri) ve seçim kriterlerine uygun olarak hareket edilmelidir. Dışlama kriterleri ve seçim kriterlerine ilişkin belgesel kanıtlar, sırasıyla Bölüm 2.4.2.3. ve 2.6.11.'de belirtildiği şekilde sunulmalıdır.

İhale makamı , nihai teklifler hariç olmak üzere, teklif sahiplerinin ilk ve sonraki tüm tekliflerini veya bunların kısımlarını içeriklerini iyileştirmek amacıyla ihale katılımcılarıyla müzakere edecektir. Tedarik belgelerinde belirtilen asgari şartlar ve kriterler müzakereye tabi değildir.130

Müzakere usulü, farklı şablonların kullanılması gereken iki farklı müzakere türünü kapsamaktadır:

- Bir veya birden fazla ekonomik aktörle yapılacak müzakereler, başarılı olması durumunda sonuç doğuracaktır. yeni bir sözleşmenin verilmesinde.
- Sözleşme makamının yetki verdiği ekonomik operatörlerden biriyle müzakere

130 Madde 167(4) FR.

Machine Translated by Google

İlk sözleşme. İlk sözleşmenin tadilatı, aşağıdakilerin sonucudur:

Bu tür müzakere usulü, benzer hizmetlerin, işlerin veya ek malzemelerin temin edilmesi amacıyla gerçekleştirilir (ayrıca Bölüm 2.11.2.1.'e bakınız).

Yeni bir sözleşmenin verilmesiyle sonuçlanan müzakere süreci

Müzakere usulü için ilgili sözleşme makamı tarafından hazırlanıp onaylanacak olan ihale dosyası, ihale sürecinin başlatılmasından önce en azından davet mektubunu, seçim ve ödüllendirme kriterlerini içeren sözleşme ilanını, İhaleye Katılım Talimatlarını, standart sözleşme taslağını, ilgili ekleri ve şartname/teknik özellikleri içermelidir.

Ayrıca, idari uyumluluk tablosunu ve değerlendirme tablosunu da içerecektir. Aşağıdaki durumlarda:

- Hizmetler ve işler: Sözleşme ve ekleri hariç olmak üzere, basitleştirilmiş prosedürün şablonları kullanılmalı ve duruma göre uyarlanmalıdır.
- Malzemeler: Standart şablonlar kullanılacak ve duruma göre uyarlanacaktır.
  temel.

Davet mektubunda bunun müzakere usulüyle yapılacak bir işlem olduğu belirtilmeli ve süreç özetlenmelidir.

İlk sözleşmenin değiştirilmesiyle sonuçlanan müzakere prosedürü[131]

Bölüm 3.3.5.1. madde e), 4.2.6.1. madde d) veya 5.2.5.1. madde c)'de belirtilen koşullar, benzer hizmetler veya işler veya ek tedarikler için müzakere usulü uygulanması durumunda karşılanmalıdır. Ek a8, bir sözleşmenin değiştirilmesi için ihale davetinde kullanılacak şablondur. Davet mektubu, kapsamı ve revize edilmiş şartname/teknik özellikleri açıklamaktadır. Davet mektubu ayrıca gerekli arka plan bilgilerini sağlar, müzakere sürecini özetler ve teklif alma son tarihini belirtir. İlk sözleşmenin değiştirilmesi, bu prosedürün sonucudur.

Ancak, belirli ve haklı gerekçelere dayanan durumlarda, müzakere yoluyla yeni bir sözleşme imzalanabilir.

Her iki müzakere usulü türü için de tekliflerin alınması için asgari bir süre sınırı yoktur. Bununla birlikte, özellikle sözleşmenin karmaşıklığı göz önüne alındığında, isteklilere iyi teklifler hazırlamaları için makul bir süre verilmelidir. Şartname/teknik şartnamelerde yer alan asgari şartlar ve tedarik belgelerinde belirtilen dışlama, seçim ve ödüllendirme kriterleri müzakere edilemez. Atandığı takdirde, değerlendirme komitesi müzakere turu/turları düzenleyebilir ve isteklileri teknik ve mali tekliflerini görüşmeye davet edebilir; bu teklifler süreç boyunca herhangi bir zamanda açıklanabilir. Bu gibi durumlarda, değerlendirme komitesi, müzakere turu/turları sırasında yapılan görüşmelerin sonucuna dayanarak ödüllendirme kararına ilişkin tavsiyelerde bulunacak ve bu tavsiyeler değerlendirme raporunda belgelenecektir.

İhale makamı, ihale belgelerinde bu olasılığı saklı tuttuğunu belirtmişse, müzakere yapmaksızın ilk teklif esas alınarak sözleşme imzalayabilir.

İhale makamı, ihale şartnamesine uygun teklif veren, eleme dışı durumda olmayan ve yazılı olarak talepte bulunan isteklileri görüşmelerin ilerleyişi hakkında bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme, isteklilerin meşru ticari çıkarlarına zarar vermemeli veya aralarındaki adil rekabeti bozmamalıdır.

Değerlendirme raporunun tamamlanmasının ardından, ihale makamı ihale kararını verecektir. Ayrıca, hizmet ve tedarik sözleşmelerinde değişiklik değeri 300.000 Avro veya daha yüksek, inşaat sözleşmelerinde ise 5.000.000 Avro veya daha yüksek ise, ihale sonuç bildirimi yayınlanmalıdır.

[131] Ek I madde 11(1)(e) FR ve Ek I madde 11(4) FR.

Machine Translated by Google

DOĞRUDAN YÖNETİM

Duruma bağlı olarak, müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması veya olayın bildirilmesi gerekmektedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. Değerlendirme raporunun Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması şarttır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Müzakere usulü kullanmak için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur ve değerlendirme raporunun Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasına da ihtiyaç duyulmaz.

2.6.8.2 Single tender

İhale makamı bir ekonomik operatörü seçer ve seçimini gerekçelendirir.

Yerel kapasitelerin, pazarların ve satın almaların teşvik edilmesi için yerel ve bölgesel yüklenicilere öncelik verilmelidir (bkz. Bölüm 2.6.9.)[132] .

Tek bir ihale söz konusu olduğunda, değerlendirme komitesi atanması zorunlu değildir.

Bir değerlendirme raporu hazırlanmalıdır (Ek a10a). Değerlendirme raporu, ihale kararının gerekçelerini açıklamaktadır: müzakerelere katılanların nasıl seçildiği, seçim kriterlerini nasıl karşıladıkları, fiyatın nasıl belirlendiği ve ihalenin ihale kriterleri temelinde teknik olarak kabul edilebilir olup olmadığı.

Tek ihale usulü için e-posta ile başvuru kabul edilecektir; ancak yetkili makamın risk değerlendirmesi sonrasında ihalelerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumaya yönelik prosedürler ve teknik araçlar oluşturmuş olması şartıyla. Ayrıca, bu prosedür için özel bir işlevsel e-posta kutusu kullanılması ve işlevsel e-posta kutusuna yeni mesajların gelip gelmediğinin düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir.

Yetkilendirme görevlisi, işlevsel e-posta kutuları aracılığıyla ihalelerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumaya yönelik prosedürler ve teknik araçlar oluşturamıyorsa, şablonlar kağıt üzerinde gönderim seçeneğine uyarlanmalıdır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Ekonomik operatörün seçimi konusunda Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması gerekmektedir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

2.6.9 Preferences

2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi kapsamındaki tedarik süreçlerinde, ACP ülkelerinde yerleşik vatandaşlara veya kuruluşlara öncelik tanınması mümkün değildir. Bununla birlikte, yerel kapasiteleri teşvik etmek amacıyla,

[132] Ukrayna Tesisi kapsamındaki projeler için geçerli değildir.

Machine Translated by Google

Piyasalar ve satın almalar söz konusu olduğunda, ilgili Mali Yönetmelik tek bir ihale esasına göre ödüllendirmeyi öngördüğünde yerel ve bölgesel yüklenicilere öncelik verilmelidir. 133
Diğer tüm durumlarda, yerel ve bölgesel yüklenicilerin katılımı, söz konusu yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak teşvik edilmelidir.

EDF kapsamındaki tedarik ihale prosedürleri için lütfen PRAG 2021'in 2.6.9. bölümüne bakınız.

2.6.10 Abnormally low tenders and foreign subsidies

2.6.10.1 Abnormally low tenders (ALT)[134]

Anormal derecede düşük teklifler kavramı, bir ekonomik operatörün teklif fiyatının, teklifin ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmadığı, geçerli yasal yükümlülüklere uygun olup olmadığı ve teklif şartlarına uygun olarak yerine getirilip getirilemeyeceği konusunda şüphe uyandırdığı durumları ifade eder.

Bu gibi durumlarda sözleşme makamının yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

- Şüpheli teklifleri belirleme (ilk aşama değerlendirme);
- Anormal derecede düşük teklifleri araştırmak (ikinci aşama değerlendirme);
- Anormal derecede düşük teklifleri reddedin;
- Şüpheli derecede düşük hassasiyetin ikinci aşama değerlendirmesi ve incelenmesinden sonra, hassasiyetin anormal derecede düşük olmadığı veya anormal derecede düşük olduğu sonucuna varıldığı durumlarda, değerlendirme raporunda gerekçeler belirtilmelidir.

Değerlendirme sürecinin ilk aşamasında, ihale makamının belirleme yükümlülüğü vardır .
Anormal derecede düşük görünen teklifler. Bu ilk aşamada, ihale makamının teklif verenden yazılı olarak detay talep etmesine veya her bir teklifin bileşenlerini ayrıntılı olarak inceleyerek anormal derecede düşük olmadığını tespit etmesine gerek yoktur. Sadece sunulan tekliflerin anormal derecede düşük olabileceğine dair şüphe uyandıracak kanıtlar içerip içermediğini belirleme yükümlülüğü vardır.

İhale makamı, teklifin anormal derecede düşük olduğuna dair şüphe uyandırabilecek kanıtları/işaretleri tespit etmeye özen göstermelidir. Teklifin anormal derecede düşük olabileceğine dair şüphe uyandırabilecek kanıtlar özellikle şunlardır:

- Eğer bir ihale teklifinin, hizmetlerin verileceği ülkenin mevzuatına uygun olup olmadığı kesin olarak belli değilse; bu uygunluk şu konularda geçerli değilse: personel ücretleri, sosyal güvenlik sistemine katkılar, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum, zararına satış,

- Teklif edilen fiyatın tüm maliyetleri içerip içermediği kesin olarak belli değilse
  İhalenin teknik yönlerinden kaynaklanan;
- Sunulan bir ihalede önerilen fiyatın, sunulan diğer ihalelerin fiyatlarından veya normal piyasa fiyatından "önemli ölçüde" düşük olması durumunda;
- Teklif edilen fiyat ile tedarikin tahmini değeri arasında önemli bir fark olması durumunda.

Eğer deliller şüpheyi doğrulamazsa ve bu nedenle ihale gerçekleşmezse

---

[133] Ukrayna Fonu kapsamındaki projeler için geçerli değildir.

[134] Ek I madde 23 FR.

Machine Translated by Google

Teklifin anormal derecede düşük görünmesi durumunda, ihale makamı söz konusu teklifin değerlendirilmesine ve sözleşmenin verilmesi sürecine devam edebilir. Ancak, ihale makamının teklifin anormal derecede düşük görünmediği sonucuna neden vardığına dair gerekçeleri belirtmeye hazır olması gerekir.

Başarılı teklifin neden anormal derecede düşük görünmediği konusunda başarısız teklif sahibini bilgilendirme yükümlülüğü, ancak 173 FR Maddesi (Bölüm 2.10.1.1.) kapsamındaki kriterleri karşılayan başarısız bir teklif sahibinin, potansiyel olarak anormal bir teklifi incelemek için açık ve yazılı bir talepte bulunması halinde ortaya çıkar. Bu durumda, ihale makamı ikinci aşama değerlendirmesine geçmelidir.

İhale makamı , aşağıdaki durumlarda şüpheli teklifin gerçekten anormal derecede düşük olup olmadığını kontrol etmek için ikinci aşama detaylı inceleme yapma yükümlülüğüne sahiptir :

- Birinci aşama değerlendirmesinin ardından, ihale makamı, teklifin anormal derecede düşük olduğuna dair şüphe uyandırabilecek kanıtların bulunduğu sonucuna varmıştır veya
- Başarılı teklif sahibinin anormal derecede düşük karakterine ilişkin şüpheler dile getirildi. İhaleyi kazanamayan tarafça, bu durum kanıtlanabilir bir şekilde sunulmuştur.

Böyle bir durumda, ihale makamı sözleşme imzasını askıya almalı, değerlendirme aşamasını yeniden başlatmalı ve ikinci aşama değerlendirmeyi usulüne uygun olarak yürütmelidir.

İkinci aşama değerlendirme sırasında, ihale makamı, ilgili olduğunu düşündüğü fiyat veya maliyetlerin bileşenlerine ilişkin ayrıntıları yazılı olarak talep etmelidir.
İhale makamı, teklif verene görüşlerini sunma fırsatı vermelidir. İhale makamı, ekonomik operatöre açıklama yapma ve fiyatı gerekçelendirme fırsatı vermeden, teklifin fiyatı 0,00 EUR olsa bile, teklifi otomatik olarak reddedemez.

İstenen kanıtlar, üretim süreci, tesisler, sosyal koşullar, sertifikalar, çevre standartları vb. konularda uygun belgelerle birlikte detaylı bilgileri içerebilir. İhale makamı, teklif verenin sunduğu kanıtlar ışığında teklifi reddedip reddetmeyeceğine karar verir.

İhale makamı, teklifin çevre, sosyal ve iş hukuku alanlarındaki geçerli yükümlülüklere, özellikle de hizmetlerin sağlanacağı ülkenin ulusal mevzuatına (personel ücretleri, sosyal güvenlik sistemine katkılar, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum ve zararına satış yasağı kuralları) uygunluğunu doğrulamalıdır. İhale makamı ayrıca, teklif edilen fiyatın, başarılı teklifin teknik yönlerinden kaynaklanan tüm maliyetleri içerdiğini de doğrulamalıdır.

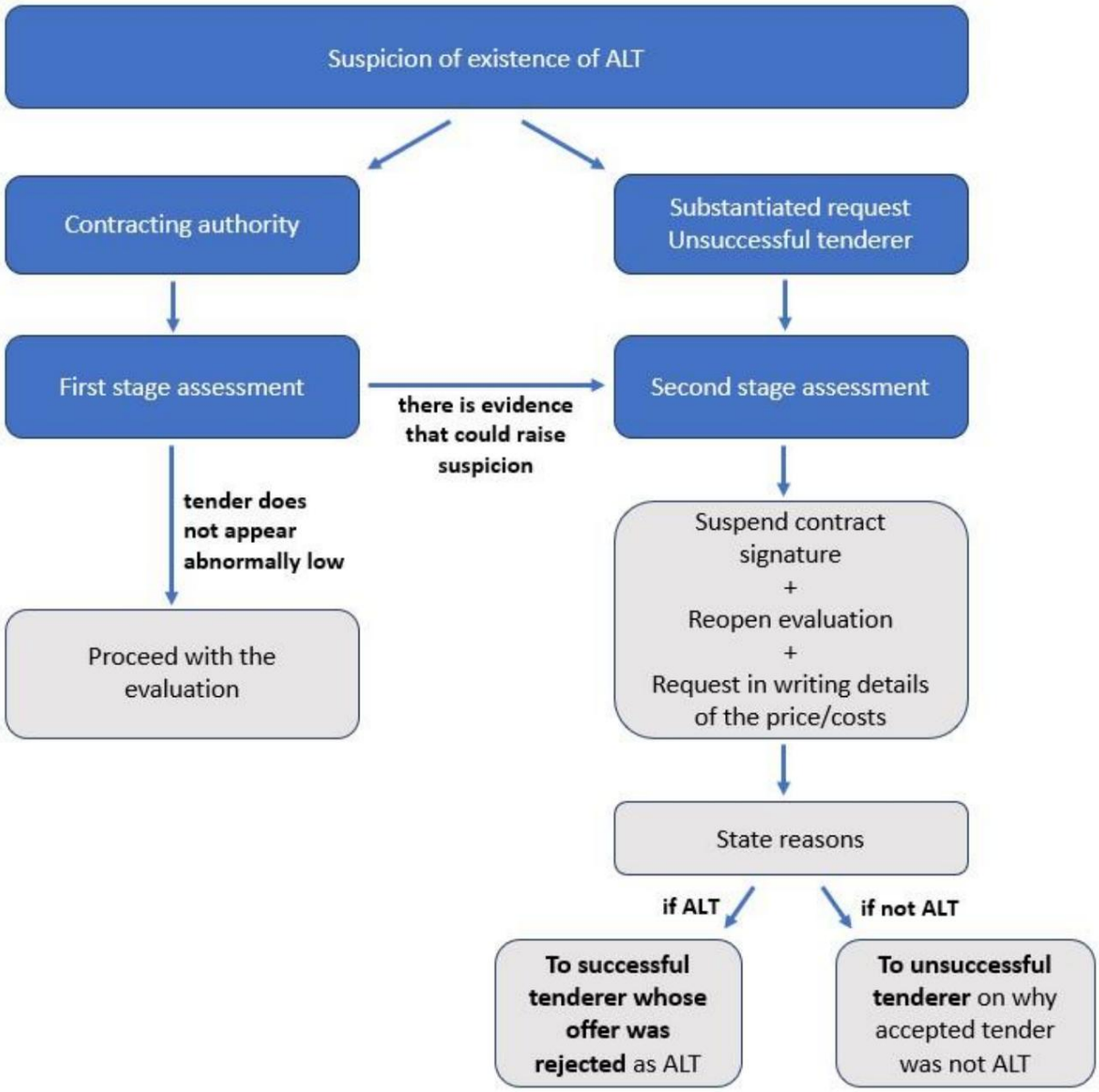
Bu ikinci aşama değerlendirmesini yaptıktan sonra, ihale makamının aşağıdaki hususları gerekçelendirme yükümlülüğü vardır:

- Teklifi anormal derecede düşük olduğu gerekçesiyle reddedilen başarılı teklif sahibi (eğer teklif sahibi anormal derecede düşük bulundu);
- Başarılı teklifin neden anormal derecede düşük olmadığına dair başarısız teklif sahiplerine açıklama yapılması.

İhaleyi kazanamayan isteklileri bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamına gelince, gerekçe açıklaması, ihaleyi kazanamayan isteklinin ihale makamının söz konusu sonuca nasıl ulaştığını anlamasına ve bu değerlendirmenin doğruluğunu sorgulamasına olanak sağlayacak ayrıntıları içermelidir.

Hem karar hem de gerekçesi değerlendirme raporuna kaydedilmelidir.

Machine Translated by Google



2.6.10.2 Foreign subsidies

Finansal Düzenleme , AB iç pazarında rekabeti bozan yabancı sübvansiyonlara ilişkin endişeleri gidermeyi amaçlayan Yabancı Sübvansiyonlar Düzenlemesi'nin135 uygulanmasını öngörmektedir .

Bu düzenlemenin uygulanması, Avrupa Komisyonu'nun AB üyesi olmayan hükümetlerin mali katkılarını içeren kamu ihalelerinde soruşturma yapma hakkını ima etmektedir. Bu soruşturmalar şu nedenlerle başlatılabilir:

i. Belirli ihale süreçlerinde adaylardan/teklif verenlerden alınan bilgiler (bkz. altında);

ii. Diğer tüm durumlarda, Avrupa Komisyonu'nun, çarpıtıcı yabancı sübvansiyonların varlığından şüphelenmesi halinde kendi inisiyatifiyle harekete geçmesi.

[135] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 14 Aralık 2022 tarihli, yabancı ülkelerle ilgili 2022/2560 sayılı Yönetmeliği Sübvansiyonlar iç piyasayı bozuyor. OJ L 330, 23.12.2022, s.1.

Machine Translated by Google

1. Sözleşme makamını bilgilendirme yükümlülüğü

Ekonomik operatörler, sözleşme değeri en az 250 milyon Euro olan kamu ihalelerinde, son 3 yılda üçüncü ülkelerden en az 4 milyon Euro tutarındaki yabancı mali katkıları ihale makamına bildirmek zorundadır. İhale süreci lotlara bölünmüşse, bildirim yükümlülüğü, ihalenin tahmini değeri 250 milyon Euro'yu aştığında ve aday/teklif verenin başvurduğu lotların değeri veya tüm lotların toplam değeri 125 milyon Euro'ya eşit veya daha büyük olduğunda geçerli olacaktır.

Ekonomik operatörler, bildirim tarihinden önceki 3 yıl içinde AB üyesi olmayan bir ülkeden alınan katkı payları 4 milyon Euro'nun altında ise, bildirim yerine daha basit olan beyannameyi sunmalıdırlar.

Bildirim yükümlülüğü, ekonomik operatörler, ekonomik operatör grupları ile eksiksiz bildirim veya beyannamenin ya da eksiksiz güncellenmiş bildirim veya beyannamenin sunulduğu tarihte bilinen ana alt yükleniciler ve ana tedarikçiler için geçerlidir. Bir alt yüklenici veya tedarikçi, katılımı sözleşme performansının temel unsurlarını sağladığı ve her durumda katkısının ekonomik payının sunulan katılım/ihale talebinin değerinin %20'sini aştığı durumlarda ana yüklenici veya tedarikçi olarak kabul edilir.

Açık ihale usulünde, bildirim veya beyan yalnızca bir kez, teklifle birlikte sunulur. Kısıtlı ihale usulünde ise bildirim veya beyan iki kez sunulur; önce katılım talebiyle birlikte, ardından da sunulan teklifle birlikte güncellenmiş bildirim veya güncellenmiş beyan olarak.

Katılım talebinde veya ihalede bir bildirim veya beyanın eksik olması durumunda, ihale makamı ilgili ekonomik operatörlerden ilgili belgeyi 10 iş günü içinde sunmalarını isteyebilir. Talep yapılmasına rağmen bildirim/beyan sunulmazsa, ekonomik operatör usulsüz ilan edilir ve ihale sürecinden çıkarılır. Bu ret prosedürü Avrupa Komisyonuna bildirilir.

İhaleleri inceleyen ihale makamı, beyan sunulmuş olmasına rağmen yabancı sübvansiyonların varlığından şüphelenirse, bu şüpheyi gecikmeksizin Avrupa Komisyonuna bildirmelidir.

Avrupa Komisyonu, resen uyguladığı prosedür kapsamında, bir ekonomik operatörün ihaleye katılma veya teklif sunma tarihinden önceki üç yıl içinde yabancı sübvansiyonlardan yararlanmış olabileceğinden şüphelenirse, bildirilmesi gereken yabancı mali katkı beyan edilmemiş olan herhangi bir kamu ihale prosedüründe, sözleşme imzalanmadan önce yabancı mali katkıların bildirilmesini talep edebilir.

Yabancı mali katkıların bildirilmesi/açıklanması yükümlülüğü hakkında ek bilgi için lütfen şu adrese bakın: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en.

2. Sınav

Bildirim veya beyan sunulduktan sonra, sözleşme makamı bildirimi veya beyanı gecikmeksizin Avrupa Komisyonuna iletecektir.

Öncelikle, Avrupa Komisyonu, alınan bildirimin içeriğini gereksiz gecikme olmaksızın inceleyecektir. Komisyon, bildirimin eksik olduğunu tespit ederse, bulgularını ihale makamına ve ilgili ekonomik operatöre bildirecek ve ekonomik operatörden içeriği 10 iş günü içinde tamamlamasını isteyecektir. Bir ihale veya katılım talebine eşlik eden bildirimde eksiklikler olması durumunda,

Machine Translated by Google

Avrupa Komisyonu'nun talebine rağmen ihale tamamlanmamışsa, Komisyon ihalenin usulsüz olduğunu ilan eden bir karar alacaktır. Bu kararda Avrupa Komisyonu ayrıca ihale makamından, söz konusu usulsüz ihaleyi veya katılım talebini reddeden bir karar almasını isteyecektir (bkz. Bölüm 2.4.2.2.).

İkinci olarak, Avrupa Komisyonu, eksiksiz bir bildirim aldıktan sonra en geç 20 iş günü içinde ön inceleme yapacaktır; istisnai durumlarda bu süre 10 iş günü daha uzatılabilir. Avrupa Komisyonu, haksız yabancı sübvansiyonlar aldığından şüphelenilen bir ekonomik operatör hakkında derinlemesine soruşturma başlatabilir.

Bu süreç, ön inceleme sonucunda kanıt bulunmasının ardından ekonomik operatöre, ilgili yetkililere ve ilgili taraflara bilgi verilmesini içerir. Kanıt bulunamazsa, Avrupa Komisyonu itiraz etmeme kararı alacak ve soruşturma ilerlemeyecektir.

Sınırlı prosedürlerde, Avrupa Komisyonu, söz konusu bildirimin alınmasından itibaren 20 iş günü geçtikten sonra ön incelemeyi kapatmayacak veya derinlemesine bir soruşturma başlatılması konusunda karar vermeyecektir. 20 iş günü süresi dolduktan sonra, teklifin sunulmasına kadar ön inceleme askıya alınacaktır. Tam ve güncellenmiş bir bildirim içeren teklif sunulduktan sonra, ön incelemeye devam edilecek ve Avrupa Komisyonu, ek bilgileri de dikkate alarak, ön incelemeyi sonuçlandırmak için 20 iş günü süreye sahip olacaktır.

Üçüncüsü, Avrupa Komisyonu, ön incelemenin tamamlanması için belirlenen süre içinde derinlemesine bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına karar verecek ve ilgili ekonomik operatörü ve sözleşme makamını gecikmeksizin bilgilendirecektir.

Avrupa Komisyonu, yabancı bir sübvansiyonun etkisini değerlendirmek üzere kapsamlı bir soruşturma yürütürse, soruşturma 110 iş günü içinde bir kararla sonuçlanır; istisnai durumlarda bu süre 20 iş günü daha uzatılabilir. Sınırlı prosedürlerde, Avrupa Komisyonu, tamamlanmış güncellenmiş bildirimin sunulmasından itibaren 90 iş günü içinde, ortaya çıkan kapsamlı soruşturmayı kapatan bir karar alır.

Soruşturma devam ederken, ilgili istekliye soruşturma tamamlanana veya süre sınırı dolana kadar sözleşme verilemez (bekleme yükümlülüğü). Sözleşme verilmesi hariç, ön incelemeler ve detaylı soruşturmalar sırasında tedarik sürecinin tüm aşamaları devam edebilir.

Derinlemesine incelemenin sonunda, Avrupa Komisyonu bir karar alacaktır (Yabancı Sübvansiyon Yönetmeliği'nin 31. Maddesine bakınız). Avrupa Komisyonu sözleşmenin verilmesini yasaklamaya karar verirse, ihale makamı teklifi reddedecektir (Bölüm 2.4.2.2.'ye bakınız).

2.6.11 Selection and award criteria

2.6.11.1 General principles

İhale makamları, adayın/teklif verenin sözleşme kapsamındaki görevleri yerine getirmek için yeterli ekonomik, mali, mesleki ve teknik kapasiteye sahip olduğunu değerlendirmek amacıyla açık ve ayrımcılık içermeyen seçim kriterleri belirlemelidir. Seçilen kriterler orantılı olmalı ve sözleşmenin kapsamını aşmamalıdır.

Lotlara bölünmüş sözleşmelerde, her lot için farklı minimum kapasite seviyeleri belirlenebilir.
Birden fazla ihalenin aynı teklif sahibine verilmesi durumunda, ek kapasite seviyeleri eklenebilir.

İhale duyurusu şablonları, ihale duyurusuna ilişkin ek bilgiler veya ihale katılımcılarına yönelik talimatlar, prosedürde kullanılacak kriterlere ilişkin örnekler içermektedir.
Aşağıda kullanılmaması gereken kriterlere örnekler verilmiştir :

Machine Translated by Google

- Sözleşme tutarına kıyasla orantısız yıllık ciro, personel sayısı, önceki proje sayısı vb. talep etmek;
- 'Yeterli', 'önemli', 'ilgili' gibi belirsiz terimler kullanmak, çünkü bunlar çok fazla anlam ifade ediyor.
  belirsiz;
- Belirli alanlarda çalışan personelin yüzdesini talep etmek, büyük şirketler için ayrımcılık anlamına gelebileceğinden;
- Sadece AB projeleriyle ilgili teknik deneyim talep edilmesi, çünkü bu genel olarak
  ayrımcı olarak değerlendirilmek;
- Ortak ülkede önceden deneyim talep etmek, özel bir gerekçe olmadığı sürece
  Ancak bu durum genel olarak ayrımcılık olarak değerlendirilebilir;
- Teknik deneyim talebinde bulunurken, bunu etkili bir şekilde aşırı kuralcı bir biçimde yapmak
  Uygun aday sayısını bir veya birkaç firmayla sınırlandırır.

Uygun kriterlere karar verirken, ihale makamları uyumluluğun kanıtlanıp kanıtlanamayacağını göz önünde bulundurmalı ve örneğin, ihale katılımcısının kanıt olarak ne tür belge sunabileceğini değerlendirmelidir.

Seçim kriterleri, ihale ilanında/ihale ilanına ilişkin ek bilgilerde/ihaleye katılanlara yönelik talimatlarda belirtilmelidir. Seçim kriterleri, bir düzeltme/değişiklik bildirimi yayınlanmadığı sürece, ihale makamı tarafından değiştirilmeden uygulanmalıdır.

Sözleşme ilanına eklenecek ek bilgiler, bir konsorsiyum tarafından sunulan başvuru durumunda her bir seçim kriterinin nasıl değerlendirileceğini açıklığa kavuşturmalıdır. Örneğin, ekonomik ve finansal kapasiteyi değerlendirmeyi amaçlayan bazı kriterler, toplam değerler üzerinden değil, konsorsiyumun her bir üyesi tarafından karşılanacak şekilde değerlendirilebilir.

Adaylardan/ihale katılımcılarından, ihale belgelerinde belirtilen seçim kriterlerine uygun olarak, onur beyanı vermeleri ve başvuru formunda veya ihale sunum formunda ekonomik, mali, mesleki ve teknik kapasitelerini belirtmeleri istenmektedir. Sözleşmenin ihlaline ve yetkili makam tarafından feshedilmesine yol açacak önceki deneyimler referans olarak kullanılmamalıdır. Bu, ücretli hizmet sözleşmesi kapsamında gerekli olan uzmanların önceki deneyimleri için de geçerlidir.

Kısa listeye alma

Uluslararası kısıtlı ihale prosedüründe, sadece en fazla proje referansına sahip ekonomik operatörleri seçmek yerine, seçilen ekonomik operatörlerin kalitesini artırmaya çalışmak önemlidir; örneğin, ihale edilecek sözleşme değerinin üzerinde sunulan proje sayısına atıfta bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yerine, teknik alanda ve/veya benzer bağlamlarda deneyimin önemi vurgulanmalıdır.

İhale makamı en fazla sekiz adayı (uluslararası kısıtlı ihale usulünde altı adayı) kısa listeye almalıdır. İhale makamı ayrıca ekonomik ve mali, mesleki ve teknik kriterlere ek olarak kriterler de yayınlayacaktır. Bu ek kriterler yalnızca kısa listeyi sekiz adaya (işler için altı adaya) indirmek için kullanılacaktır.

Bu nedenle bu kriterler, gerçek rekabeti azaltacak şekilde düzenlenmemelidir.136 Örneğin, 'ülkedeki deneyim' gibi bir kriter çok kısıtlayıcıdır .
ve kaçınılmalıdır.

Belgesel kanıtlar

Ekonomik, mali, mesleki ve teknik kapasiteye ilişkin belgesel kanıtlar

136 Ek I madde 39(3) FR.

Machine Translated by Google

Sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde (Ek a5f) belirtilen seçim kriterlerine göre aşağıdakiler sağlanmalıdır:

- Hizmet ödülü prosedürleri için: ihaleyi kazanan taraf olduğu varsayılan taraf tarafından Sözleşme makamının talebi üzerine değerlendirme aşaması;
- Tedarik ihale süreçleri için: ihaleyi kazanmış olduğu varsayılan firmalar tarafından, ihale öncesinde sözleşmenin verilmesi;
- İşlerin ihale usulüne uygun olarak verilmesi: ihale dosyasında belirtilen esaslara göre.

Sunulan belgelerin orijinalliği konusunda şüphe duyulduğunda, ihale makamı ek kontroller yapmalı ve ek belgeler talep etmelidir.

Sunulan belge niteliğindeki kanıtlar Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birinde yazılmamışsa, prosedürün diline çevrilmiş hali sunulmalıdır.
Belgelerin, prosedürün dili dışında bir Avrupa Birliği resmi dilinde olması durumunda, belgelerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için prosedürün diline çevirisinin sağlanması şiddetle tavsiye edilir.

Aday/teklif sahibi, ihale makamının haklı bulduğu istisnai bir nedenle istenen kanıtı sunamazsa, ihale makamının uygun gördüğü diğer herhangi bir yolla ehliyetini ispatlayabilir (ayrıca Bölüm 2.9.3.'e bakınız).

İhaleye katılan firmanın belge niteliğinde bir beyan/açıklama sunması halinde, ihale makamı ek belge talep etme hakkını saklı tutar.

Uluslararası eşiklerin altında değere sahip sözleşmelerde (hizmetler < 300.000 Avro, tedarikler < 300.000 Avro ve işler < 5.000.000 Avro), ihale makamı, risk değerlendirmesine bağlı olarak, ekonomik operatörlerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine ilişkin kanıt talep etmeme kararı alabilir.

Gerekçeli durumlar hariç olmak üzere, ihale makamı ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilik kanıtı talep etmemeye karar verdiğinde ön finansman yapılması zorunlu değildir .

Mesleki sertifikalar ve ISO sertifikaları

Mesleki sertifika, standartlaştırılmış bir sertifikasyon veya akreditasyon prosedürünün tamamlanmasının ardından bir kuruluşa veya bireye verilen bir belgedir. Bazı iş sektörlerinde, mesleki faaliyetin yürütülmesi için yasal bir gereklilik de olabilir.
Birçok sertifikasyon programı, meslek birlikleri veya ticaret örgütleriyle bağlantılıdır. Sertifikasyonlar, havacılık, inşaat, teknoloji, çevre ve diğer sanayi sektörlerinin yanı sıra sağlık, işletme, gayrimenkul ve finans gibi alanlarda çok yaygındır.

ISO sertifikaları, bağımsız ve genellikle akredite bir kuruluş tarafından bir ürünün, hizmetin veya sistemin belirli gereksinimleri karşıladığına dair yazılı güvence (sertifika) verilmesi anlamına gelir.

Bu iki tür sertifika, sözleşmeyi yerine getirecek kişiler için gerekli olup olmadığına veya bir şirketin belirlenmiş standartlara uygunluğunu belgelemek için istenip istenmediğine bağlı olarak, profesyonel bir seçim kriteri olarak gerekebilir.

Kapasite sağlayan kuruluşlar ve taşeronlar

Bir aday/teklif veren, uygun olduğu durumlarda ve belirli bir sözleşme için, aralarındaki hukuki bağların niteliğine bakılmaksızın, bir veya daha fazla seçim kriterini karşılamak üzere diğer kuruluşların kapasitesine güvenebilir:

- Teknik veya finansal yeterlilik kriterlerini karşılamak için: farklı

Machine Translated by Google

Adaylar/ihaleye katılanlar aynı kapasite sağlayan kuruluşa güvenebilirler.

- Mesleki ve teknik kriterlerin karşılanması için: Bir ekonomik işletmeci, ancak bu kapasitelerin gerekli olduğu iş veya hizmetleri gerçekleştirecek olan diğer kuruluşların kapasitelerine güvenebilir.

- Ekonomik ve finansal yeterlilik kriterlerinin yerine getirilmesi için, ekonomik operatörün kapasitesine güvendiği kuruluşlar, sözleşmenin yerine getirilmesinden müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olurlar.

Aday/teklif veren, başka kuruluşlara güveniyorsa, sözleşmeyi uygulamak için gerekli kaynaklara sahip olacağını, bu kuruluşların söz konusu kaynakları kendi emrine vereceğine dair bir taahhüt sunarak ihale makamına kanıtlamalıdır. Bu kuruluşlar, örneğin ekonomik operatörün ana şirketi, kendilerine güvenen ekonomik operatör için geçerli olan aynı uygunluk kurallarına ve özellikle de uyruk kuralına uymalıdır.

İhale makamı, ekonomik operatörün kapasitesine güvenmeyi amaçladığı kuruluşların ve öngörülen alt yüklenicilerin ilgili seçim kriterlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamalıdır. Bu kuruluşlara ilişkin ilgili seçim kriterlerine dair veriler, ihaleye ayrı bir belge olarak dahil edilmelidir. Ayrıca, ihale makamı tarafından talep edildiğinde kapasite kanıtı da sunulmalıdır.

İhale makamı, ekonomik işletmecinin ilgili seçim kriterlerinden birini karşılamayan bir kuruluş veya alt yükleniciyle değiştirilmesini şart koşmalıdır.

İhale makamı, istekliden sözleşmenin taşeronlara yaptırmayı düşündüğü herhangi bir bölümü ve taşeronların kimlikleri hakkında bilgi talep edebilir.

İş sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve tedarik sözleşmesi kapsamındaki yer seçimi veya kurulum işlemleri söz konusu olduğunda, ihale makamı, belirli kritik görevlerin doğrudan ihaleye katılan firma tarafından veya ihale bir konsorsiyum tarafından sunulmuşsa, grubun bir katılımcısı tarafından yerine getirilmesini isteyebilir.

İhale makamı, bir konsorsiyumun ihale teklifi sunabilmesi veya katılım talebinde bulunabilmesi için yasal bir forma sahip olmasını şart koşamaz; ancak seçilen grubun, sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, sözleşme verildikten sonra yasal bir form benimsemesi istenebilir.

Katılım veya ihale taleplerinin ve çapraz taşeronluk işlemlerinin sayısı

İhale makamı, tekliflerin diğer tekliflerden tamamen bağımsız ve özerk bir şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlamak amacıyla ihale belgelerinde belirli kurallar belirleyebilir.

Daha açık bir ifadeyle, Ek a5f (sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler), 6. maddesi olan 'Katılım talebi veya teklif sayısı' başlığı altında, gerçek veya tüzel bir kişinin, katılım şekli ne olursa olsun (bireysel bir tüzel kişi veya katılım talebi veya teklif sunan bir konsorsiyumun lideri veya üyesi olarak), birden fazla katılım talebi veya teklif sunamayacağını belirtmektedir. Gerçek veya tüzel bir kişinin birden fazla katılım talebi veya teklif sunması durumunda, bu kişinin katıldığı tüm katılım talepleri veya teklifler geçersiz sayılacaktır. Lotlar söz konusu olduğunda, adaylar veya teklif verenler lot başına yalnızca bir katılım talebi veya teklif sunabilirler. Sözleşmeler lot lot verilecek ve her lot ayrı bir sözleşme oluşturacaktır. Teklif verene birden fazla lot verilirse, tüm bu lotları kapsayan tek bir sözleşme imzalanabilir.

İhale makamı, ihaleye katılanlara yönelik talimatlarda, ihaleye katılanlar arasında çapraz alt yüklenicilik yapılmasını yasaklayabilir. Bu, bir “A” kuruluşunun aynı ihale prosedürü içinde hem ihaleye katılan (tek başına ihaleye katılan veya bir ekonomik operatörler grubunun üyesi olarak) hem de başka bir ihaleye katılan “B” için alt yüklenici olarak yer alabileceği anlamına gelir.
Ancak bu durumda, ihale katılımcısı "B"nin (veya katılımcı üyelerinden herhangi birinin) ihaleye katılması yasaktır.

Machine Translated by Google

(Bir konsorsiyum söz konusu olduğunda) aynı ihale prosedürü kapsamında, aynı zamanda "A" ihale katılımcısı (veya "A"nın katıldığı ekonomik operatörler grubu) için alt yüklenici konumundadır.
Bu senaryoda, çapraz taşeronluk yasak olduğundan, hem A hem de B ihaleleri reddedilecektir.

Yukarıda belirtilen nedene dayanarak tekliflerin reddedilmesi, ihale makamı tarafından uygun bir değerlendirme yapıldıktan sonra, ihtiyatlı ve gerekçeli bir şekilde yapılmalıdır. Şüphe durumunda, teklif sahipleri arasındaki ilişki ihale makamı için açık değilse, ihale makamı teklifleri reddetmeden önce teklif sahiplerinden açıklama talep etmelidir.

Ayrıca, ihale makamı, kontrol veya ortaklık ilişkisiyle bağlantılı ekonomik operatörler (örneğin kardeş şirketler veya ana şirket ve iştirakleri) tarafından sunulan teklifleri otomatik olarak reddetmekten kaçınmalıdır. Bu durumda, her bir teklif sahibinin kendi teklifinin bağımsız ve özerk bir şekilde hazırlandığını kanıtlayabilmesi koşuluyla, farklı ve ayrı teklifler sunmalarına izin verilir.

2.6.11.2 Economic and financial capacity[137]

Ekonomik ve mali kapasite kriterinin amacı, adayın sözleşmenin verilmesi durumunda sözleşme makamına ekonomik olarak bağımlı olmayacağını ve önerilen sözleşmeyi yönetebilecek yeterli mali istikrara sahip olup olmadığını incelemektir.

Ekonomik operatörlerin sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli ekonomik ve mali kapasiteye sahip olmalarını sağlamak amacıyla, sözleşme makamı özellikle şunları isteyebilir:

a. Ekonomik operatörlerin, sözleşmenin kapsadığı alan da dahil olmak üzere, belirli bir asgari yıllık ciroya sahip olmaları gerekmektedir;
b. Ekonomik aktörler, yıllık hesaplarında oranları gösteren bilgiler sunarlar. Varlıklar ve yükümlülükler arasında;
c. Ekonomik operatörler uygun düzeyde mesleki risk tazminatı sağlarlar. sigorta.

(a) bendinin amaçları doğrultusunda, asgari yıllık ciro, satın almanın niteliğiyle ilgili olarak usulüne uygun şekilde gerekçelendirilmiş durumlar hariç olmak üzere, tahmini yıllık sözleşme değerinin iki katını aşamaz; bu durumlar ihale makamı tarafından ihale belgelerinde açıklanmalıdır.

(b) bendinin amaçları doğrultusunda, ihale makamı, söz konusu oranlara ilişkin yöntemleri ve kriterleri ihale belgelerinde açıklamalıdır.

Dinamik satın alma sistemlerinde, yıllık maksimum ciro, o sistem kapsamında verilecek belirli sözleşmelerin beklenen maksimum büyüklüğü esas alınarak hesaplanmalıdır.

İhale makamı, ekonomik operatörün ekonomik ve mali kapasitesini göstermek için sunması gereken kanıtları ihale belgelerinde tanımlamalıdır. Özellikle aşağıdaki belgelerden birini veya birkaçını isteyebilir:

a. Bankalardan alınacak uygun beyanlar veya, uygun olduğu durumlarda, ilgili mesleki risk tazminat sigortasına ilişkin kanıtlar;
b. Son 3 yıla eşit veya daha kısa bir döneme ait mali tablolar veya bunların özetleri Hesapların kapatıldığı yıllar;
c. Ekonomik işletmenin toplam cirosuna ilişkin bir beyan ve uygun olduğu durumlarda,

[137] Ek I madde 19 FR.

Machine Translated by Google

Sözleşmenin kapsadığı bölgedeki ciro verileri, mevcut son 3 mali yıla ait en fazla veriler olmalıdır.

Geçerli herhangi bir sebep nedeniyle ekonomik operatör, sözleşme makamının talep ettiği referansları sağlayamazsa, sözleşme makamının uygun gördüğü başka herhangi bir belgeyle ekonomik ve mali kapasitesini kanıtlayabilir.

2.6.11.3 Technical and professional capacity[138]

İhale makamı, ekonomik operatörün teknik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamak için sunması gereken delilleri ihale belgelerinde tanımlamalıdır.
Aşağıdaki belgelerden birini veya birkaçını talep edebilir:

a. Yerleştirme veya montaj işlemleri veya hizmetleri gerektiren işler, malzemeler için, bu işlerin yerine getirilmesinden sorumlu kişilerin eğitim ve mesleki nitelikleri, becerileri, deneyimleri ve uzmanlıkları;

b. Aşağıdakilerin bir listesi ve bunların seçim kriterleriyle olan ilişkisine dair yeterli ayrıntıyı içeren açıklamalar:

i. Son 4 yılda sunulan başlıca hizmetler ve teslim edilen mallar, hizmetlerin niteliği, tutarları, tarihleri ve müşterileri (kamu veya özel) ile birlikte, talep üzerine müşteriler tarafından verilen beyanlarla birlikte sunulacaktır; yeterli rekabet düzeyini sağlamak için gerekli durumlarda, ihale makamı, 4 yıldan daha önce sunulan veya gerçekleştirilen ilgili mal veya hizmetlere ilişkin kanıtların dikkate alınacağını belirtebilir;

ii. Son 5 yılda gerçekleştirilen işlerden, en önemli işler için tatmin edici uygulama sertifikalarıyla birlikte; yeterli rekabet düzeyini sağlamak için gerekli durumlarda, ihale makamı, 5 yıldan daha önce teslim edilen veya gerçekleştirilen ilgili işlere ilişkin kanıtların dikkate alınacağını belirtebilir;

c. Ekonomik güce sunulan teknik ekipman, alet veya tesislerin bir açıklaması
Bir hizmet veya iş sözleşmesini yerine getirmek için operatör;
d. Ekonomik işletmecinin kaliteyi sağlamak için kullanabileceği teknik olanaklar ve araçların açıklaması ve mevcut çalışma ve araştırma olanaklarının açıklaması;

e. Ekonomik alanda hizmet veren teknisyenlere veya teknik kuruluşlara yapılan atıf
İşletmeci, ister doğrudan ona bağlı olsun ister olmasın, özellikle kalite kontrolünden sorumlu olanlar;

f. Tedarik edilen ürünlerle ilgili olarak: Ürünlerin uygunluğunu, teknik özelliklere veya standartlara atıfta bulunularak açıkça belirten, yetkili resmi kalite kontrol kurumları veya kuruluşları tarafından hazırlanmış örnekler, açıklamalar, orijinal fotoğraflar veya sertifikalar;

g. İş veya hizmetler için, ekonomik işletmenin son 3 yıla ait ortalama yıllık işgücü sayısı ve yönetim personeli sayısına ilişkin bir beyan;
h. Ekonomik operatörün sözleşmeyi yerine getirirken uygulayabileceği tedarik zinciri yönetimi ve takip sistemlerine ilişkin bir gösterge;

[138] Ek I madde 20 FR.

Machine Translated by Google

i. Ekonomik yönetim önlemlerine ilişkin bir gösterge

Operatör, sözleşmeyi yerine getirirken başvuruda bulunabilecektir.

Adayın veya teklif verenin atıfta bulunduğu sözleşme, belirtilen dönem içinde herhangi bir zamanda uygulanmış olabilir, ancak bu dönem içinde tamamlanmış veya tüm dönem boyunca uygulanmış olması şart değildir. Adaylar veya teklif verenler, referans dönemi içinde tamamlanmış (ancak daha önce başlamış) projeleri veya referans dönemi içinde kısmen uygulanmış ancak henüz tamamlanmamış projeleri referans gösterebilirler.

Sadece referans dönemi içinde tamamlanan kısım dikkate alınacaktır. Bu kısım, değerini de detaylandıran belgesel kanıtlarla (rapor veya çıktı onayı, ödeme belgesi, sözleşmeyi veren kuruluştan alınan beyan veya sertifika) desteklenmelidir.

Eğer bir aday veya teklif sahibi projeyi bir konsorsiyum bünyesinde hayata geçirmişse, adayın/teklif sahibinin tamamladığı kısım, sunulan hizmetlerin, tedariklerin veya işlerin niteliğinin açıklamasıyla birlikte, belgesel kanıtlardan (konsorsiyum sözleşmesi ve konsorsiyum üyeleri arasındaki banka havaleleri gibi) açıkça anlaşılmalıdır.

Tedarik veya hizmetlerin karmaşık olması veya istisnai olarak özel bir amaç için gerekli olması durumunda, teknik ve mesleki yeterlilik kanıtı, sözleşme makamı tarafından veya onun adına, ekonomik operatörün kurulduğu ülkenin yetkili bir resmi kurumu tarafından, söz konusu kurumun onayı şartıyla, gerçekleştirilen bir kontrol yoluyla sağlanabilir. Bu kontroller, tedarikçinin teknik kapasitesi ve üretim kapasitesi ile gerekirse araştırma ve inceleme tesisleri ve kalite kontrol önlemlerini kapsamalıdır.

İhale makamı, ekonomik operatörün engelli bireyler için erişilebilirlik de dahil olmak üzere belirli kalite güvence standartlarına uygunluğunu belgeleyen bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanmış sertifikaların sunulmasını gerektirdiğinde, akredite kuruluşlar tarafından onaylanmış ilgili Avrupa standart serilerine dayalı kalite güvence sistemlerine atıfta bulunmalıdır. İhale makamı ayrıca, söz konusu ekonomik operatöre atfedilemeyecek nedenlerle bu tür sertifikalara erişimi olmayan veya ilgili süreler içinde bu tür sertifikaları edinme imkanı bulunmayan bir ekonomik operatörden, eşdeğer kalite güvence önlemlerine ilişkin diğer kanıtları da kabul etmelidir; ancak bu, ekonomik operatörün önerilen kalite güvence önlemlerinin gerekli kalite güvence standartlarına uygun olduğunu kanıtlaması şartıyla geçerlidir.

Sözleşme makamı, ekonomik operatörün belirli çevre yönetim sistemlerine veya standartlarına uyduğunu belgeleyen bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanmış sertifikaların sağlanmasını gerektirdiğinde, Avrupa Birliği Eko-Yönetim ve Denetim Şemasına veya 25 Kasım 2009 tarihli, kuruluşların gönüllü olarak bir Topluluk eko-yönetim ve denetim şemasına (EMAS) katılımına ilişkin (EC) No 1221/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliğinin 45. Maddesi uyarınca tanınan diğer çevre yönetim sistemlerine veya akredite kuruluşlar tarafından ilgili Avrupa Birliği veya uluslararası standartlara dayalı diğer çevre yönetim standartlarına atıfta bulunmalıdır. Ekonomik işletmenin söz konusu sertifikalara erişiminin olmadığı veya ilgili süreler içinde bu sertifikaları elde etme imkanının bulunmadığı (bu durum ekonomik işletmeden kaynaklanmayan nedenlerle) durumlarda, sözleşme makamı, ekonomik işletmenin bu önlemlerin geçerli çevre yönetim sistemi veya standardı kapsamında gerekli olanlara eşdeğer olduğunu kanıtlaması koşuluyla, diğer çevre yönetim önlemlerine ilişkin kanıtları da kabul etmelidir.

Mesleki çıkar çatışmalarının varlığı (bkz. Bölüm 2.5.4.4.), değerlendirme aşamasında beyanlar aracılığıyla yapılan açıklamalara dayanarak incelenecektir.

139RG L 342, 22.12.2009, s. 1.

Machine Translated by Google

İlgili durumlarda, belirlenen alt yükleniciler tarafından imzalanan taahhüt mektuplarına ve bunlara uyulmasına riayet edilmesi. Konu içeriği nedeniyle yüklenicinin tarafsızlığının önem taşıdığı sözleşmelerde, ihale belgelerinde/şartnamelerinde talep edildiği üzere, isteklilerin/adayların tekliflerinde sunacakları özel bilgilere dayanarak, yüklenicinin tarafsızlığının olup olmadığının değerlendirilmesi önerilir.

2.6.11.4 Award criteria[140]

Sözleşmeler, ihale çağrısı için belirlenen en ekonomik avantajlı teklif esas alınarak aşağıdaki iki yöntemden biriyle verilir:

- En iyi fiyat-kalite oranına göre, bu durumda ihale makamı, sözleşmenin konusuyla ilgili fiyat ve diğer kalite kriterlerini dikkate alır ve bir ağırlıklandırma formülü uygular;

  Kalite kriterleri, teknik yeterlilik, estetik ve fonksiyonel özellikler, erişilebilirlik, tüm kullanıcılar için tasarım, sosyal, çevresel ve yenilikçi özellikler, üretim, tedarik ve ticaret süreci ve işlerin, tedariklerin veya hizmetlerin yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasındaki diğer özel süreçler gibi unsurları içerebilir; sözleşmenin yerine getirilmesinde görevlendirilen personelin organizasyonu, nitelikleri ve deneyimi; görevlendirilen personelin kalitesinin sözleşmenin performans düzeyini önemli ölçüde etkileyebileceği durumlarda; satış sonrası hizmet, teknik destek veya teslimat tarihi, teslimat süreci ve teslimat süresi veya tamamlanma süresi gibi teslimat koşulları.

  İhale makamı, en ekonomik avantajlı teklifi belirlemek için seçilen kriterlerin her birine verdiği göreceli ağırlığı ihale belgelerinde belirtmelidir.

  İhale makamı asgari kalite seviyeleri belirleyebilir. Bu kalite seviyelerinin altında kalan teklifler reddedilmelidir.

- Teklifin asgari şartları karşılaması koşuluyla , en düşük fiyat üzerinden teklif verilir.
  yere serildi.

Kriterler kesin, ayrımcı olmayan ve adil rekabete zarar vermeyen nitelikte olmalıdır.

2.6.11.5 Distinction between selection and award criteria

Sözleşmenin verilme koşullarına ilişkin herhangi bir hukuki belirsizliği önlemek için, seçim ve ihale kriterleri arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır. İhale şartnamelerinin hazırlanmasında ve tekliflerin değerlendirilmesinde bu ayrıma özellikle dikkat edilmelidir.

Seçim ve ödül kriterlerinin karıştırılması, ihtilaf durumunda prosedürün iptaline yol açabilecek bir usulsüzlük teşkil eder. Nitekim, içtihat hukuku tarafından da teyit edildiği üzere, ,

---

[140] Ek I madde 21 FR.

[141] Mahkemenin (Dördüncü Daire) 20 Eylül 1988 tarihli kararı, Gebroeders Beentjes BV - Hollanda Devleti, C-31/87, ECLI:EU:C:1988:422, paragraflar 15-16; Mahkeme'nin (Altıncı Daire) 19 Haziran 2003 tarihli kararı, Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) v Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG), C-315/01, ECLI:EU:C:2003:360, paragraf 65-67; Mahkemenin (Birinci Daire) 24 Ocak 2008 tarihli kararı, Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon ve Nikolaos Vlachopoulos - Dimos Alexandroupolis ve Diğerleri, C-532/06, ECLI:EU:C:2008:40, paragraf 30-32; Genel Mahkeme'nin (Sekizinci Daire) 8 Aralık 2011 tarihli kararı, Evropaïki Dynamiki - Avrupa Komisyonu, T-39/08, ECLI:EU:T:2011:721, paragraflar 21-24 ve 40-42.

Machine Translated by Google

Bu karışıklık, teknik tekliflerinin kalitesinden bağımsız olarak, bazı ekonomik aktörlerin lehine, diğerlerinin aleyhine sonuçlanabilir.

İhale kriterlerinin değerlendirilmesi aşamasında, ihale makamı, seçim aşamasında zaten değerlendirilmiş olan isteklilerin kapasite veya yeteneklerini artık gözden geçiremez. Bu aşamada, yalnızca teknik ve mali teklifler, ihale şartnameleriyle doğrudan ilgili olan ihale kriterlerine göre değerlendirilmelidir. İhale kriterlerinin amacı, teklifin içsel kalitesini değerlendirmektir ve isteklinin kapasitesiyle ilgili olamaz.

Bu bağlamda, kilit uzmanlar için ödül kriterleri belirlenirken, seçim kriterlerindeki personel (mesleki yeterlilik) ile ilgili gerekliliklerle örtüşme ve çifte değerlendirmeden kaçınılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

2.6.12 Methods of submission

AVRUPA'DA DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM
Komisyon, yükleniciye ödemeleri yapar.

Katılım veya ihale başvurusu gönderme yönteminden bağımsız olarak, kuruluşların Avrupa Komisyonu Katılımcı Siciline kayıt yaptırmaları ön koşuldur. Katılımcı Sicili, kuruluşların ve ekonomik operatörlerin çevrimiçi bir kaydıdır.

Ödül süreçlerine katılmak. Konsorsiyumlar söz konusu olduğunda, katılım talepleri, konsorsiyumun her üyesinin Katılımcı Kayıt Defterine kaydolmasını gerektiren bir grup başvurusu yoluyla yapılmalıdır.

Kayıt olduktan sonra, her kuruluş yukarıdaki kayıt defterinde benzersiz tanımlayıcısı olarak işlev gören bir Katılımcı Kimlik Kodu (PIC, 9 haneli numara) alır. Katılımcı Kayıt Defterine zaten kayıtlı olan kuruluşlar, ödül prosedürlerine katılırken mevcut PIC'lerini yeniden kullanmalıdır.

Başvuran herhangi bir kuruluşun verilerinin yasal ve mali doğrulaması (PIC doğrulaması) talebi, sözleşme makamının sorumluluğundadır. PIC doğrulaması, Araştırma Yürütme Ajansı'nın (REA) AB Doğrulama Hizmetleri tarafından yürütülmektedir. Destekleyici belgelerin istenmesi, kuruluşun bir prosedürü başarıyla tamamladığı anlamına gelmez. AB Doğrulama Hizmetleri ile tüm iletişim F&T Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir.

ORTAK ÜLKENİN KARAR VERDİĞİ DOLAYLI YÖNETİM
YÜKLENİCİYE YAPILACAK ÖDEMELER

Kuruluşların Katılımcı Kimlik Kodu edinmeleri zorunlu değildir.

Elektronik Başvuru (eSubmission), Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen (doğrudan yönetim) dış ihalelerdeki tedarik ödüllendirme prosedürlerinin yönetimi için uygulamaya konmuştur.

eSubmission, Finansman ve İhale Portalı üzerinden erişilebilir. eSubmission, ekonomik operatörlerin katılım taleplerini veya ihaleleri yapılandırılmış ve güvenli bir şekilde elektronik olarak göndermelerine olanak tanır. eSubmission, doğrudan yönetimde aşağıdaki tedarik prosedürlerini destekler:

- Kısıtlı prosedürler;
- Açık Prosedürler;

Machine Translated by Google

- Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşme ilanıyla birlikte yerel açık prosedürler;
- Müzakere usulü, sözleşme ilanının önceden yayınlanması yapılmaksızın, müzakere usulü birden fazla aşamadan oluşuyorsa tüm aşamaları kapsayacak şekilde gerçekleştirilir;
- Sözleşme ilanının önceden yayınlanmasına gerek kalmadan basitleştirilmiş prosedürler.

Doğrudan yönetim altında yürütülen ihale süreçleri için, yukarıda belirtilen destekli tedarik süreçlerine katılım talepleri ve teklifler yalnızca elektronik ortamda (eSubmission) sunulmalıdır. Başka herhangi bir yolla (örneğin posta, kurye, e-posta, elden teslim) sunulan katılım talepleri ve teklifler dikkate alınmayacaktır.

Şu anda e-posta yoluyla teklif verme imkanı bulunmayan tekli teklifler için, ihale makamının risk değerlendirmesi sonrasında tekliflerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için prosedürler ve teknik araçlar oluşturması koşuluyla, teklifler e-posta yoluyla gönderilebilir. Tekliflerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için, tıpkı kapalı zarfların tekliflerin bütünlüğünü ve gizliliğini koruduğu gibi, işlevsel posta kutuları oluşturulacaktır. Gönderim tarihi ve saati, e-postanın işlevsel posta kutusuna ulaştığı tarih ve saat olacaktır.

Her bir ihale prosedürü için işlevsel posta kutuları oluşturulmalı ve bu kutular, değerlendirme prosedürünün tamamlanmasına ve sözleşmenin imzalanmasına kadar işlevsel kalmalıdır. İhale makamı, bu işlevsel posta kutularının içeriğinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve kapatılmasını sağlamalıdır. Gelen ve giden e-postaları olmayan işlevsel posta kutuları, ilgili BT hizmetleri tarafından pasif olarak kabul edilecektir. Belirli bir zamanda, BT hizmetlerinin geçerli iş kurallarına göre, bu işlevsel posta kutularının kapatılması için adımlar atılacaktır. Bu nedenlerle, ihale belgelerinin kaybolmasını önlemek için işlevsel posta kutularının içeriği güvenli bir yerde saklanmalıdır. İçerik güvenli bir yerde saklandıktan sonra, ihale makamı işlevsel posta kutularının kapatılması için gerekli adımları atabilir.

Risk değerlendirmesinin ardından, ihale makamı, işlevsel posta kutuları aracılığıyla tekliflerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumaya yönelik prosedürler ve teknik araçlar oluşturamazsa, şablonlar kağıt üzerinde sunum seçeneğine uyarlanmalıdır.

Dolaylı yönetimde yürütülen ihale süreçlerinde, katılım talepleri ve teklifler kağıt üzerinde sunulmaya devam edecektir. Tek teklif durumunda, doğrudan yönetim için geçerli olan aynı koşullar altında (yukarıya bakınız) e-posta yoluyla başvuru yapılması mümkündür.

2.6.13 Cancellation of procurement procedures[142]

İhale makamı, sözleşme imzalanmadan önce, adayların veya isteklilerin herhangi bir tazminat talep etme hakkı olmaksızın ihale sürecini iptal edebilir. Lot usulü veya çoklu kaynak temini yoluyla verilen ihalelerde iptal kısmen yapılabilir. Örneğin, ihale lotlara bölünmüşse, tek tek lotlar iptal edilebilir.

İptal işlemi, örneğin şu durumlarda gerçekleşebilir:

- İhale süreci başarısız olmuştur, yani uygun, niteliksel veya mali açıdan kabul edilebilir bir teklif alınmamıştır veya hiç geçerli bir yanıt gelmemiştir;
- Projenin ekonomik veya teknik verileri temelden değişti;
- İstisnai durumlar veya mücbir sebep, normal performansın yerine getirilmesini imkansız hale getirir. Sözleşme imkansız;
- Teknik olarak kabul edilebilir tüm teklifler, mevcut mali kaynakları aşmaktadır;

[142] Madde 174 FR.

Machine Translated by Google

- Prosedürde yükümlülüklerin ihlali, usulsüzlük veya dolandırıcılık meydana gelmiş olması, özellikle de bunların adil rekabeti engellemiş olması (bkz. Bölüm 2.5.8);
- Verilen ödül, sağlam finansal yönetim ilkelerine uygun değildir, yani ekonomi, verimlilik ve etkinlik ilkelerine uymamaktadır (örneğin, sözleşmenin verileceği teklif sahibinin önerdiği fiyatın piyasa ile hiçbir ilişkisi yoktur).

  fiyat).

Bir ihale prosedürü iptal edilirse, katılım talebinde bulunan veya teklif veren tüm adaylara/teklif sahiplerine iptal nedenleri yazılı olarak ve mümkün olan en kısa sürede bildirilmelidir. Sözleşme ilanı yayınlanmışsa, bu bilgilendirme iptal ilanı (ödül verilmemesi ilanı) yoluyla yapılmalıdır. Ek kılavuz için Ek a11e'ye bakınız.

İhale sürecinin iptal edilmesinin ardından, ihale makamı şu kararları alabilir:

- Yeni bir ihale prosedürü başlatmak;
- İhale sürecini, ilk çağrıda kullanılan aynı referans numarasıyla yeniden başlatmak;
- İhale sürecine katılan ve seçim kriterlerini karşılayan bir veya daha fazla istekli ile müzakerelere başlamak[143] Sözleşmenin orijinal şartlarında önemli bir değişiklik yapılmamış olması koşuluyla (adil rekabeti engelleyebilecek usulsüzlükler nedeniyle prosedür iptal edilmişse bu seçenek geçerli değildir);
- Sözleşmeyi vermemek.

İhale makamı, ihalenin iptaliyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kar kaybı da dahil olmak üzere, hiçbir şekilde herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz; ihale makamına zarar olasılığı bildirilmiş olsa bile bu durum geçerlidir.

Bir sözleşme ilanının yayınlanması veya müzakereye davetin gönderilmesi, sözleşme makamını duyurulan programı veya projeyi uygulamaya mecbur etmez.

DOĞRUDAN YÖNETİM

İhale sürecinin iptalinden sorumlu olan merci, iç prosedürlere uygun olarak Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamıdır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale sürecinin iptali sorumluluğu, Avrupa Komisyonu'nun önceden izniyle, ihale makamına aittir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhaleyi iptal etme sorumluluğu ihale makamına aittir. Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

2.7 Contract value

Bölüm 2.6.1'e bakınız.

[143] Bu nedenle, seçim kriterlerinin dikkatlice seçilmesi büyük önem taşımaktadır; bu kriterler açık ve tarafsız olmalıdır. Ayrımcı nitelikte olamaz ve görevlerin veya bütçenin kapsamını aşamaz (daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.8'e bakınız).

Machine Translated by Google

2.8 Terms of reference and technical specifications (procurement)

Hizmet sözleşmeleri için şartnameler ve tedarik ve iş sözleşmeleri için teknik şartnameler, yüklenicilere tüm teknik ve idari gereklilikleri karşılayan bir teklif sunmaları için talimat ve rehberlik sağlar ve daha sonra proje uygulaması sırasında yüklenicinin yetki belgesi olarak hizmet eder. Şartnameler veya teknik şartnameler ihale dosyasında yer alır ve sonuçta ortaya çıkan sözleşmenin eki haline gelir.

Projenin nihai başarısı için, görev tanımının veya teknik şartnamelerin titizlikle hazırlanması son derece önemlidir. Projenin doğru bir şekilde tasarlandığından, çalışmaların zamanında yürütüldüğünden ve kaynakların israf edilmeyeceğinden emin olmak önemlidir. Proje hazırlığı sırasında gösterilen daha fazla çaba, proje döngüsünün sonraki aşamalarında zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

İhale şartları ve teknik şartnameler, adaylar ve istekliler için eşit erişim sağlamalı ve rekabetçi ihale sürecine haksız engeller oluşturmamalıdır. Açık ve ayrımcı olmayan nitelikte olmalı ve projenin amacına ve/veya bütçesine orantılı olmalıdır. Satın alınacak hizmet, malzeme veya işten ne beklendiğini belirtirler. Ayrıca, uyulmaması durumunda ihalenin reddedilmesine yol açacak minimum gereksinimleri de belirtirler. Şartnameler şunları içerir:

a. kalite seviyeleri;
b. Çevre ve iklim performansı (örneğin, şartnamelerin bu konudaki en son gelişmeleri dikkate almasına özen gösterilir);
c. Gerçek kişilerin kullanımına yönelik satın alımlar için, haklı gerekçelerle istisnai durumlar dışında, tüm kullanıcıların gereksinimlerini (cinsiyet boyutu, engelliler için erişilebilirlik, çevre sorunları vb. en son gelişmelere uygun olarak) karşılayacak şekilde tasarım;
d. Çevresel hususlar da dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesinin düzeyleri ve prosedürleri bakış açıları;
e. tedarikin performansı veya kullanımı;
f. Güvenlik veya boyutlar, tedarikler için satış adı ve kullanım talimatları dahil olmak üzere; ve tüm sözleşmeler için terminoloji, semboller, testler ve test yöntemleri, ambalajlama, işaretleme ve etiketleme (çevresel etiketleme dahil, örneğin enerji tüketimi ile ilgili), üretim süreçleri ve yöntemleri.

Görev tanımı ve teknik özellikler açık ve özlü olmalıdır. Teknik özellikler belirli marka ve türlere işaret etmemeli ve çok spesifik olarak rekabeti sınırlamamalıdır.

İşin şartnamesi veya teknik özellikleri, sözleşme makamı tarafından hazırlanır.
Avrupa Komisyonu'nun sözleşme makamı olduğu durumlarda, hem sahiplenmeyi hem de kaliteyi güçlendirmek amacıyla, şartname veya teknik özellikler konusunda ortak ülke ve uygun olduğu durumlarda diğer ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve onaylarının sağlanması standart uygulamadır.

Birçok sözleşmenin teknik karmaşıklığı göz önüne alındığında, ihale dosyasının hazırlanması — Özellikle teknik özellikler/görev tanımları, bir veya daha fazla harici teknik uzmanın yardımını gerektirebilir. Bu uzmanların her biri, objektiflik ve gizlilik beyannamesini imzalamalıdır (Ek a3'e bakınız).

İhale dosyaları kesinleştikten sonra, ihale süreci mümkün olan en kısa sürede başlatılabilir. Proje çalışma planının temelini oluşturan ihale dosyasında yer alan şartname veya teknik özellikler, proje başlangıcındaki durumu yansıtmalıdır; aksi takdirde, proje yeniden tasarlanmak için önemli ölçüde çaba harcanması önlenebilir.

Machine Translated by Google

başlangıç dönemi.

Hizmetlere ilişkin şartnamenin genel yapısı, proje döngüsü yönetiminin ilkelerini yansıtmaktadır. Amaç, tüm konuların sistematik olarak ele alınmasını ve hedeflerin netliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel faktörlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamaktır.
Ek b8e ve b8f, bu bölüm başlıklarının her birinde sağlanması gereken minimum ayrıntıları gösteren temel görev tanımlarını içermektedir.

İhale şartnamesi ve teknik özellikler hiçbir üçüncü tarafa açıklanamaz ve ihale sürecinin bir parçası olarak ihale katılımcılarına eş zamanlı olarak sunulana kadar gizli tutulmalıdır.

2.9 The evaluation committee

2.9.1 Appointment and composition

Katılım talepleri/ihaleler ve hibe başvuruları, ihale makamı tarafından resmen atanan bir değerlendirme komitesi tarafından açılır ve değerlendirilir.

Değerlendirme komiteleri, tek sayıda oy hakkına sahip üyeden (değerlendirici) oluşur. 5.000.000 Avro'yu aşan değerdeki işler için yapılan ihaleler hariç, tüm prosedürler için en az üç değerlendirici bulunması zorunludur; bu tür ihaleler için ise en az beş değerlendirici gereklidir.

Değerlendirme komiteleri, oy hakkına sahip üyelerin (değerlendiricilerin) yanı sıra, oy hakkı olmayan bir başkan ve oy hakkı olmayan bir sekreterden de oluşabilir. Sadece oy hakkına sahip üyelerden oluşan bir değerlendirme komitesine "basitleştirilmiş değerlendirme komitesi" denir.

Doğrudan yönetimdeki ödül prosedürlerinde, değerlendiricilerin Avrupa Komisyonu'nun en az iki organizasyonel birimini temsil etmesi ve aralarında hiyerarşik bir bağ bulunmaması gerekir; bunlardan en az biri, sorumlu yetkilinin yetki alanı dışında olmalıdır.144 AB Delegasyonları, değerlendirme komitelerinin üyeleri arasında hiyerarşik bir ayrım sağlamaktan muaf tutulsa da, oy kullanan üyeler arasında hiyerarşik ayrım, prensip olarak mümkün olan her durumda uygulanmalıdır. Görevlerin uygun şekilde ayrılmasını sağlamak için, yetkilinin rolünün değerlendirme komitesinin herhangi bir üyesinin rolüyle birleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Uygun görüldüğü takdirde, özellikle personel ve iç uzmanlık açısından sınırlı kaynakların olduğu dönemlerde, başkan sekreter olarak da görev yapabilir.

Hibe başvurularında, değerlendirme komitesi tüm proje çağrısı için atanır: farklı projeler için farklı komiteler, başkanlar, sekreterler veya oy hakkına sahip üyeler olmamalıdır.

Her üyenin, başvuru belgelerinin sunulduğu dile makul düzeyde hakim olması gerekmektedir. Değerlendiricilerin, başvuru belgeleri hakkında bilgiye dayalı bir görüş bildirebilmeleri için teknik ve idari yeteneklere sahip olmaları şarttır.

Değerlendiricilere, planlanan zaman çizelgesi ve değerlendirmenin gerektirdiği iş yükü hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Değerlendirme komitesi, üyelerin (ve varsa gözlemcilerin) kendilerini hazır bulundurmak için gerekli düzenlemeleri yapabilmelerini ve değerlendirme sürecini hazırlamak ve yürütmek için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak amacıyla yeterince erken oluşturulmalıdır. Sözleşme makamı, değerlendiricilerin planlanan değerlendirme dönemi boyunca hazır bulunmalarını sağlamalıdır. Sözleşme makamı, olası sorunları önlemek için her prosedür için yedekler atayacaktır.

144 Madde 153 FR.

Machine Translated by Google

Müsait olmama durumunda gecikmeler yaşanabilir. Yedek üyeler de aynı şartlara uymak zorundadır. Değerlendirme komitesinden bir üyenin çekilmesi durumunda, üyenin yerine yedek bir değerlendirici atanacaktır. Başkan, değerlendirme sürecinin hangi ölçüde yeniden başlatılması gerektiğine karar verir. Bu karar ve bir üyenin değiştirilmesiyle ilgili diğer tüm kararlar kaydedilmeli ve gerekçeleri söz konusu raporda belirtilmelidir.

Açılış ve değerlendirme komitesi üyelerinin tüm toplantılara katılması zorunludur. Herhangi bir devamsızlık, değerlendirme raporunda kaydedilmeli ve açıklanmalıdır. Tek istisnalar şunlardır:

- Başvuru belgelerinin elektronik ortamda sunulduğu tedarik prosedürlerinde, açılış oturumunun başlatılması için yapılacak teknik müdahale sırasında tüm açılış komitesinin hazır bulunmasının gerekmediği durumlarda, açılış oturumu toplantısı;

- Hibe verme prosedürlerinde açılış oturumu.

Her ne kadar teknik olarak gözlemciler değerlendirme komitesinin bir parçası olmasalar da, yetkili görevli tarafından atanmaları halinde komitenin oturumlarına katılabilirler.
Sadece değerlendiricilerin veya başkanın talebi üzerine tartışmalara müdahale edebilirler.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Değerlendirme komitesinin üyeleri (yani başkan, sekreter, değerlendiriciler) ve gözlemciler) ilgili Avrupa Komisyonu birimleri tarafından kişisel bazda atanırlar.

Başvuru belgelerinin elektronik ortamda sunulduğu tedarik prosedürlerinde, ihale açılış oturumları için açılış komitesi ve değerlendirme oturumları için değerlendirme komitesi olmak üzere iki tür komite bulunur. Açılış komitesinin, değerlendirme komitesiyle aynı üyelerden oluşması önerilir. Lotlar söz konusu olduğunda, her lot için her iki komitenin bileşiminin aynı olması önerilir.

Açılış oturumu başlamadan ve katılım taleplerinin/ihalelerin değerlendirilmesi yapılmadan önce, PPMT'de açılış ve değerlendirme komiteleri atanmalıdır.

Tedarik süreçlerinde, uygun görüldüğü takdirde ortak ülkenin bir temsilcisi değerlendirici veya gözlemci olarak yer alabilir.

Hibe başvuru süreçlerinde, ortak ülkenin bir temsilcisi gözlemci olarak veya EDF örneğinde olduğu gibi değerlendirici olarak yer alabilir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Değerlendirme komitesinin üyeleri (yani başkan, sekreter, değerlendiriciler ve gözlemciler) sözleşme makamı tarafından kişisel olarak atanır ve atamalar, değerlendirmenin başlamasından en az 15 iş günü önce, sözleşme makamının personeli olmayan üyelerin özgeçmişleriyle birlikte, onay almak üzere Avrupa Komisyonu'na sunulur. Avrupa Komisyonu 5 iş günü içinde itiraz etmezse, komite onaylanmış sayılır. Avrupa Komisyonu'nun bir gözlemci ataması için davet edilmesi ve toplantıların tamamına veya bir kısmına katılması teşvik edilir. Hizmet sözleşmesi kapsamında görevlendirilen bağımsız uzmanlar yalnızca gözlemci olarak katılabilirler.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Değerlendirme komitesinin üyeleri (yani başkan, sekreter, değerlendiriciler ve gözlemciler) ilgili hizmetler tarafından kişisel olarak atanır. Hizmet sözleşmeleri kapsamında görevlendirilen bağımsız uzmanlar yalnızca gerektiğinde katılabilirler.

Machine Translated by Google

gözlemciler.

Tüm değerlendiricilerin eşit oy hakkı vardır.

Tek ihale usulü (20.000 Avro veya daha az) ve 2.6.8. Bölümde belirtilen müzakere usulü hariç olmak üzere, tüm tedarik prosedürleri için bir değerlendirme komitesi kurulmalıdır.

Hibe başvuruları için, tüm proje çağrılarına yönelik bir değerlendirme komitesi kurulması zorunludur. Doğrudan hibe verilmesi durumunda ise bu gerekli değildir.

Çerçeve sözleşme kapsamındaki istişare prosedürleri için, söz konusu çerçeve sözleşmenin yönergelerine uyulmalıdır. Böyle bir yönerge belirlenmemişse, mevcut kurallar ve Bölüm 3.5.1 uygulanır.

Hibe başvurularında değerlendiricilerin kullanımıyla ilgili olarak lütfen Bölüm 6.5.7'ye bakınız.

2.9.2 Absence of conflict of interest and confidentiality

Değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler, değerlendirmeyle ilgili herhangi bir görevi yerine getirmeden önce çıkar çatışması bulunmadığına ve gizlilik taahhüdünde bulunmalıdır (Ek a4'e bakınız). Herhangi bir katılımcıyla gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışması olan veya olabilecek herhangi bir değerlendirme komitesi üyesi veya gözlemci, bunu beyan etmeli ve derhal değerlendirme komitesinden çekilmelidir.

Mali bir aktörün veya başka bir kişinin görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmesinin ailevi, duygusal yaşam, siyasi veya ulusal yakınlık, ekonomik çıkar veya diğer doğrudan veya dolaylı kişisel çıkarlar nedeniyle tehlikeye girmesi durumunda çıkar çatışması söz konusudur (ayrıntılı bilgi için Bölüm 2.5.4.1.'e bakınız). Çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda, üye veya gözlemci değerlendirme toplantılarına herhangi bir sıfatla katılmaktan men edilecektir.

Değerlendirme komitesi başkanı, değerlendirme sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar verir. Bu karar kayıt altına alınmalı ve gerekçeleri değerlendirme raporunda belirtilmelidir.

İhale sürecinde, sözleşme makamı ile katılımcılar arasındaki tüm temaslar şeffaf olmalı ve eşit muameleyi sağlamalıdır. Bu temaslar, sözleşme koşullarında veya orijinal ihale veya teklif çağrısının şartlarında herhangi bir değişikliğe yol açmamalıdır.

İhalelerin veya tekliflerin incelenmesi, açıklığa kavuşturulması veya değerlendirilmesi ya da sözleşme verilmesine ilişkin kararlar hakkında hiçbir bilgi, değerlendirme raporu ihale makamı (ve dolaylı olarak Avrupa Komisyonu tarafından ön yönetim kapsamında) tarafından onaylanmadan önce açıklanamaz .

Katılımcılardan herhangi birinin süreci herhangi bir şekilde etkileme girişiminde bulunması (değerlendirme komitesi üyeleriyle iletişime geçmek veya başka bir şekilde) veya ödül sürecinde kendisine haksız avantaj sağlayabilecek gizli bilgileri elde etmesi, teklifinin veya önerisinin daha fazla değerlendirmeden derhal çıkarılmasına ve 2.4.2.2. Madde uyarınca gelecekteki ödül süreçlerinden de çıkarılmasına yol açabilir.

Hizmet ihaleleri ve teklif çağrıları için, tekliflerin/tekliflerin açılmasından değerlendirme komitesinin çalışmalarının sonuçlanmasına kadar olan süreç, kapalı oturumda yürütülür ve gizlidir. Malzeme ve inşaat ihalelerinde ise, kamuya açık olan teklif açılış oturumu dışında, değerlendirme komitesinin çalışmaları kapalı oturumda yürütülür ve gizlidir.

Uygulanması gereken ilke, gizli oturumda, yani özel alanda yapılmasıdır. Sadece bu kişiler.

Machine Translated by Google

Yetkilendirme görevlisi tarafından atanan kişi, değerlendirme sürecini gözlemleyebilir ve ilgili belgelere erişebilir. Bu nedenle, değerlendirme komitesi toplantılarına katılım, yalnızca komite üyeleri ve yetkilendirilmiş gözlemcilerle (teklif çağrısı durumunda değerlendiriciler dahil) sınırlıdır.

Yazılı sunum yapılması durumunda, toplantılar bir odada fiziksel olarak gerçekleştirilebilir.
Tüm belgelerin bulunduğu oda, değerlendirme komitesinin hiçbir üyesi bulunmadığı zamanlarda kilitlenecektir.

Teklif çağrısında değerlendiricilere veya AB delegasyonlarına verilen kopyalar dışında, teklifler veya öneriler, değerlendirme komitesinin çalışmaları tamamlanmadan önce komite toplantılarının yapıldığı oda/binadan dışarı çıkarılmamalıdır. Kullanılmadıkları zaman güvenli bir yerde saklanmalıdırlar.

MyWorkplace üzerinden elektronik açılış yapılması durumunda ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş hallerde[146], İşlemler video konferans araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kullanılacak araç, iletişimin gizliliğini sağlamalı ve Hassas Sınıflandırılmamış (SNC) uyumlu olmalıdır. Bilgi paylaşımı tercihen güvenli iş birliği platformları aracılığıyla yapılmalıdır. Dosyaların aktarılması gerekiyorsa, kullanılan araç gizliliğini de garanti etmelidir.[147] Değerlendirme komitesinin her üyesi, elektronik olarak gönderilen belgeleri değerlendirmek için ofisindeki kendi elektronik cihazını kullanabilir. Kapalı oturum ve gizlilik ilkesine saygı gösterilmelidir.

Dolaylı yönetimde sözleşme makamının ulusal mevzuatı, gerekli gizlilikle çelişiyorsa, sözleşme makamı herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin almalıdır.

2.9.3 Responsibilities of evaluation committee members

Komite başkanı, uygulama kılavuzundaki prosedürlere uygun olarak değerlendirme sürecini koordine etmekten ve sürecin tarafsızlığını ve şeffaflığını sağlamaktan sorumludur. Değerlendirme komitesinin oy hakkına sahip üyeleri, komite tarafından alınan kararlardan toplu olarak sorumludur.

Değerlendirme komitesinin sekreteri, değerlendirme prosedürüyle ilgili tüm idari görevleri yerine getirmekten sorumludur. Bunlar şunları içerir:

- Çıkar çatışması bulunmadığına dair beyanların dağıtılması ve toplanması gizlilik;
- Değerlendirme komitesinin tüm toplantılarının tutanaklarını ve ilgili kayıt ve belgeleri tutmak;
- Toplantılara katılımın kaydedilmesi ve değerlendirme raporlarının derlenmesi ve bunların destekleyici ekler.

Değerlendirme sürecinde katılımcılarla iletişimi gerektiren her türlü açıklama talebi yazılı olarak yapılmalıdır. Bu tür iletişimlerin kopyaları değerlendirme raporuna eklenmelidir.

Katılımcının kanıt sunmaması veya beyanda bulunmaması durumunda, değerlendirme komitesi veya uygun durumlarda yetkili görevli, haklı gerekçeler dışında, katılımcıdan eksik bilgileri sağlamasını veya destekleyici bilgileri açıklamasını isteyecektir.

---

[145] Bölüm 6.5.7.2'ye bakınız.

[146] Örneğin, başkan/sekreter/oy kullanan üyeler/değerlendiriciler/gözlemciler başka bir ülkede olduğunda.

[147] Dijital İş Yeri Portalı'na danışın . Video konferans, iş birliği platformları ve büyük dosyaların güvenli bir şekilde aktarılması için önerilen araçlar hakkında bilgi.

Machine Translated by Google

Belgeler, makul bir süre içinde sağlanmalıdır. Bu tür bilgi, açıklama veya teyit, başvuru belgelerinde esaslı bir değişikliğe yol açmamalıdır.

Kapasite sağlayan kuruluşlara dayanarak kısa listeye alınan bir başvuru sahibi, organizasyon ve metodolojisinde bu kuruluşların, duruma bağlı olarak, kapasitelerinin gerekli olduğu iş veya hizmetleri yerine getireceklerine ve/veya sözleşmenin ifasından müşterek olarak sorumlu olacaklarına dair yazılı bir taahhüt içermeyen bir teklif sunarsa, değerlendirme komitesi başvuru sahibinden istenen kanıtı makul bir süre içinde sunmasını isteyecektir. Teklif verenin bunu yapmaması durumunda, değerlendirme komitesi teknik teklifi daha fazla değerlendirmeyecek ve bu gerekçeyle reddedecektir.

Bir ihale veya teklif, şekil şartlarını ihlal ederse, değerlendirme komitesi, katılımcılara eşit muamele sağlanmasını ve orantılılık ilkesinin korunmasını gözeterek, söz konusu teklifin değerlendirme sürecinin geri kalanında dikkate alınıp alınmayacağına karar verme yetkisini kullanabilir. Değerlendirme komitesinin bu konudaki her kararı eksiksiz olarak kayıt altına alınmalı ve gerekçeleri değerlendirme raporunda belirtilmelidir.

Aşağıdaki durumlarda başvuru belgeleri reddedilmemelidir:

- İstenen kopya sayısından daha az sayıda teslim edilmeleri durumunda.
- Eğer belgeler doğru formatta ve gerekli bilgilerle gönderilmişse ancak belge yanlış düzenlenmişse, örneğin formun X bölümünde verilmesi gereken bilgiler Y bölümünde verilmesi gerekirken yanlış bölümde verilmişse.

- İmzalanmamışsa veya taranmış bir imza içeriyorsa (imza daha sonra talep edilebilir - ancak imza alınamazsa veya daha sonra verilen orijinal belge daha önce alınanla birebir aynı değilse, teklif reddedilmelidir). Teklif teminatı isteniyorsa, teklif her zaman teklif teminatının aslını içermelidir. Sadece teklif teminatının bir kopyası verilirse, teklif reddedilmelidir.

- Bir katılımcı, gerekli bir belgenin mevcut olmadığını (örneğin, ulusal yasalara göre, kayıp bir belgenin kopyasının ilgili idareden alınamaması gibi) kanıtlayabiliyorsa ve kabul edilebilir bir alternatif elde edilebiliyorsa (örneğin, söz konusu idarenin aday, başvuru sahibi veya teklif veren için belgenin hala geçerli olduğunu ancak kopyasının verilemeyeceğini beyan etmesi gibi).

- Hizmet sözleşmesi ihale sürecinde, adayların/teklif verenlerin, dışlama veya seçim kriterlerine ilişkin tüm belge niteliğindeki kanıtları teklifle birlikte sunmaları gerekmez. Ancak, sözleşme makamının makul bir süre içinde talep etmesi durumunda bu bilgiler hazır bulunmalıdır. Gerekli destekleyici belgeler, her durumda, ihaleyi kazanması beklenen teklif verenden talep edilecektir.

- Hizmet ihale prosedüründe kilit bir uzmanın artık müsait olmadığına dair bilgi değerlendirme komitesine sunulursa, değerlendirme komitesi orijinal ihaleyi değerlendirmeye devam etmeli ve başarılı olduğu varsayılan teklif sahibine kilit uzmanın yerine geçecek birini önerme şansı verilmelidir (Bölüm 3.4.10.5'e bakınız).

- Teklif, gerekli olan iki zarf yerine tek bir zarf içinde gönderilmiştir; zarfın kapalı olması şartıyla (teklifin gizliliği korunmuştur).

- Teklif, teknik ve mali kısımları bir araya getiriyor veya bu iki unsuru hiç kullanmamış.
  Talep edilen standart sunum.

Machine Translated by Google

2.9.4 Timetable

Değerlendirme komitesi, üyelerin (ve varsa gözlemcilerin) kendilerini hazır bulundurmak için gerekli düzenlemeleri yapabilmelerini ve değerlendirme sürecini hazırlamak ve yürütmek için yeterli zamana sahip olmalarını sağlamak amacıyla yeterince erken oluşturulmalıdır (ayrıca Bölüm 2.9.1.'e bakınız).

İhale süreçlerinde, ihalelerin geçerlilik süresi içinde tamamlanabilmesi için tekliflerin zamanında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılmasından (bkz. Bölüm 2.9.5.) kaçınılmalıdır. Başarılı veya başarısız olsun, tüm isteklilerin gecikmeden bilgilendirilmesi çok önemlidir.

2.9.5 Period of validity of tenders (procurement only)

İhaleye katılanlar, ihale davet mektubunda veya ihale dosyasında belirtilen süre boyunca teklifleriyle bağlıdırlar. Bu süre, sözleşme makamının teklifleri incelemesi, ihaleyi kazanmaya karar vermesi, başarılı ve başarısız teklif sahiplerini bilgilendirmesi ve sözleşmeyi sonuçlandırması için yeterli olmalıdır.

Tekliflerin sunulma süresinin bitiminden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi belirlenir:

- Tedarik ve iş ihale süreçleri için: 90 gün;
- Hizmet ödülü başvuruları için: 110 gün.

Bu süre, geçerlilik süresi dolmadan önce Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamı tarafından önceden onaylanması şartıyla uzatılabilir:

- İstisnai durumlarda, ihale makamı, isteklilerden bir defaya mahsus, belirli bir süre uzatımı talep edebilir; bu süre, tedarik ve iş ihale süreçleri için 40 günü, hizmet ihale süreçleri için ise 20 günü aşamaz. Bu tür talepler ve bunlara verilen yanıtlar yazılı olarak yapılmalıdır. İstekli, bu tür bir talebi reddedebilir ve bu durumda ihale garantisini kaybetmez. İstekli, talebi kabul etmeye karar verirse, teklifini değiştiremez ve ihale garantisinin geçerlilik süresini revize edilmiş teklif geçerlilik süresi kadar uzatmakla yükümlüdür.

- Sözleşme makamı, Bölüm 2.4.2.1'de belirtilen EDES paneline olası bir dışlama vakasını sevk ettiğinde ve EDES paneli önündeki prosedür süresince (sözleşme, dışlama durumundan etkilenen kuruluş/kişiye verilecekse, EDES paneli tavsiyesini verene kadar sözleşmenin verilmesi askıya alınacaktır).

İhaleyi kazanamayan teklif sahipleri, ihale sonuçlanmadığına dair bildirim almış olsalar bile, geçerlilik süresinin sonuna kadar ihaleye bağlı kalmakla yükümlüdürler ve yukarıda açıklanan durumlarda bu süreyi uzatma olasılığı saklıdır.

İhaleyi kazanan firma, sözleşmenin verildiğine dair bildirim tarihinden bağımsız olarak, ihale şartlarına 60 gün daha bağlı kalmakla yükümlüdür. Bu nedenle, ihaleyi kazanan firma için ihale geçerlilik süresi aşağıdaki gibi olabilir:

- Tedarik ve iş ihale süreçleri için: 90 + 40 (tek seferlik uzatma) + 60 (başarılı) = 190 gün

- Hizmet ödülü prosedürleri için: 110 gün + 20 (tek seferlik uzatma) + 60 (başarılı) = 190 gün

Machine Translated by Google

İhalelerin geçerlilik süresinin amacı, bir teklif sahibinin değerlendirme aşamasında teklifini değiştirmemesini ve bu süreye uyulmasının ihale sürecinin sonunda sözleşmelerin imzalanması için bir koşul olmamasını sağlamaktır. Bu nedenle, bu süre taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile daha da uzatılabilir.148

Bekleme süresine uyulması gereken prosedürlerde (Bölüm 2.10.1.1.), ihale makamının sözleşmenin imzalanmasını askıya aldığı durumlar olabilir. Bu durumlarda, tüm isteklilere askıya alma kararını takip eden 3 iş günü içinde bilgi verilmelidir; bu da tekliflerinin geçerlilik süresini ilgili süre kadar otomatik olarak uzatır.

Başarısız teklif sahiplerinin teklif geçerlilik süresi boyunca, ihale makamı bir sonraki en iyi teklif sahibine ihale sonuç bildirimi gönderebilir. Yeni ihale sonuç bildirimi üzerine, bir sonraki en iyi teklif sahibinin teklifinin geçerlilik süresi 60 gün uzatılır. Bu 60 günlük süre, bildirim tarihinden bağımsız olarak geçerlilik süresine eklenir.

İhalenin geçerlilik süresi dolmuşsa, ihaleyi kazanan taraf sözleşmenin verilmesini reddedebilir.

Çerçeve sözleşme kapsamındaki istişare süreçlerinde, sözleşme makamı, orijinal geçerlilik süresi dolmadan önce, sunulan tekliflerin geçerlilik süresinin bir defaya mahsus uzatılmasını da talep edebilir. Bu uzatmalar için, ilgili çerçeve sözleşmenin yönergelerine uyulmalıdır.

2.10 Award decision, contract preparation and signature

2.10.1 Award decision

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, sözleşme makamının değerlendirme raporunu derhal onaylaması ve ihale kararı (veya iptale yol açan ihale reddi kararı) vermesi gerekmektedir. Değerlendirme raporu, karara eklenmelidir.

Sözleşme makamının değerlendirme raporunun içeriğini onaylamaması veya raporda yer alan herhangi bir öneri ve sonuca uymaması durumunda, ayrıntılı ve gerekçeli yazılı bir açıklama yapılması gerekmektedir.

Askıya alma maddesiyle başlatılan ödül prosedürleri için (bkz. Bölüm 2.5.9.), aşağıdakiler gerçekleşene kadar hiçbir ödül kararı alınamaz: (i) finansman kararı/eylem planı kabul edilir; (ii) finansman sözleşmesi imzalanır; (iii) ödenekler kullanılabilir hale gelir.

250 milyon Euro'yu aşan tedarik ihale süreçlerinde, Avrupa Komisyonu yabancı sübvansiyonlar hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmışsa, ihale kararı alınamaz (bkz. Bölüm 2.6.10.2.).

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)

148 İhalelerin geçerlilik süresinin değeri, Genel Mahkeme tarafından 2 Aralık 2015 tarihli T-553/13 sayılı European Dynamics Luxembourg ve Evropaïki Dynamiki v Joint undertaking Fusion for Energy davasında (EU:T:2015:918) açıklanmıştır. Genel Mahkeme, asgari ihale geçerlilik süresinin belirtilmesi şartının, ihale makamına ihalenin değerlendirmesini ihalenin geçerlilik süresi içinde tamamlama yükümlülüğü getirmediğini vurgulamaktadır. İhale makamının değerlendirmeyi ihalelerin geçerlilik süresinin bitiminden önce tamamlaması elbette kendi çıkarınadır, ancak bu sürenin aşılması prosedürü hukuka aykırı hale getiremez veya ihalelerin değerlendirilmesinin iptali için bir gerekçe oluşturamaz (paragraf 22).

Genel Mahkeme ayrıca şunu da açıklığa kavuşturmaktadır: 'Tekliflerin geçerlilik süresinin amacı, teklif verenin değerlendirme aşamasında teklifini değiştirmemesini sağlamaktır ve bu süreye uyulması, ihale sürecinin sonunda sözleşmelerin imzalanması için olmazsa olmaz bir koşul değildir' (paragraf 24).

Machine Translated by Google

KONTROLLER

İhale makamı, ihale kararını vermeden önce şunları sağlar:

- Tedarikte: Orijinal imzalı onur beyannamesinin sunulması
  Dışlama kriterleri ve seçim kriterleri hakkında.
- Hibe başvurularında: dışlama kriterlerine ilişkin onur beyanının sunulması.
- Tedarik sürecinde: dışlama ve seçim kriterlerine uyumluluğa ilişkin belgesel kanıtların sunulması ve kabul edilebilirliği.
- Tedarik ve hibelerde: Önceden seçilen teklif sahibinin, tüm konsorsiyum üyeleri, alt yükleniciler ve kapasite sağlayan kuruluşlar ile hibe yararlanıcıları ve diğer ortak başvuru sahipleri de dahil olmak üzere, EDES veri tabanında yasaklı kişi veya kuruluşlar olarak veya AB kısıtlayıcı önlemlerine tabi kuruluşlar listelerinde kayıtlı olmaması (sırasıyla Bölüm 2.4.2.1. ve 2.4.1.'e bakınız).

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, bildirim mektubu gönderilmeden önce Avrupa Komisyonu'nun ödülü resmen onaylaması gerekmektedir.

2.10.1.1 Notifications to the tenderers, standstill period

İhale katılımcılarına bildirimler

İhalelerin geçerlilik süresi dolmadan önce ancak ihale kararı verildikten sonra, ihale makamı başarılı teklif sahibine teklifinin değerlendirmeden başarıyla geçtiğini yazılı olarak bildirir ve azami sözleşme değerini açıklar. İhale makamı ayrıca kararın gerekçeleri hakkında da ayrıntılı bilgi verir.

Bildirimde ayrıca, başarılı teklif sahibine, bu bildirimin ihale makamı tarafından bir taahhüt teşkil etmediği de belirtilmektedir. Sözleşme imzalanana kadar, ihale makamı, teklif sahibinin herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın ihale sürecini iptal edebilir. Başarılı teklif sahibine ayrıca, aynı tarihte başarısız teklif sahibine de mektup gönderileceği bildirilmektedir.

Bu nedenle, ihale makamı aynı gün içinde başarısız olan isteklilere tekliflerinin değerlendirmede başarılı olamadığını yazılı olarak bildirmelidir . İhale makamı, başarısız olan isteklilere tekliflerinin neden başarılı olamadığını ve kararın gerekçelerini ayrıntılı olarak bildirecektir.

Tüm bildirim mektupları uygun şablona uygun olmalı ve elektronik ortamda veya posta yoluyla gönderilebilir.

İhaleyi kazanan teklif sahibine ödül kararının bildirilmesi, başarılı teklifin geçerlilik süresini otomatik olarak 60 gün uzatır. İhaleyi kazanamayan teklif sahiplerine bildirim yapılması, tekliflerinin geçerliliğinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam edeceği anlamına gelir (bkz. Bölüm 2.9.5.).

Bilgi edinme hakkı, ihaleyi kazanamayan ve başarılı olamayan firmalar tarafından kullanılabilir.

[149] Dışlama kriterleri ve seçim kriterlerine ilişkin asıl onur beyanının sunulması zorunluluğu şöyledir:
Bu yalnızca yazılı başvurular için geçerlidir.

Machine Translated by Google

Reddedilenler için yazılı talepte bulunulmalıdır.

İhale makamı, sözleşmenin verildiği isteklilerin adlarını, başarılı teklifin özelliklerini ve göreceli avantajlarını ve toplam sözleşme değerini onlara bildirecektir. Çerçeve sözleşme kapsamındaki belirli sözleşmeler için lütfen Bölüm 3.5.1.2'ye bakınız.

Ancak, ihale makamı, açıklanması kanun uygulamasını engelleyecek, kamu yararına aykırı olacak, ekonomik aktörlerin meşru ticari çıkarlarına zarar verecek veya aralarındaki adil rekabeti bozacak durumlarda belirli bilgileri açıklamamaya karar verebilir.

Madde 173 FR, kamu ihale sürecinde başarısız teklif sahiplerine karşı ihale makamının yerine getirmesi gereken, Madde 296 TFEU uyarınca gerekçe gösterme yükümlülüğünün içeriğini belirler .

Genel Mahkeme bu konuda şu hükmü vermiştir:150 Bir ihale makamı, öncelikle başarısız teklif sahiplerine sözleşmenin verilmemesinin nedenlerini derhal bildirmekle yetinirse ve daha sonra, kabul edilebilir bir teklif sunmuş olan başarısız bir teklif sahibi tarafından açıkça talep edilmesi halinde, seçilen teklifin özelliklerini ve göreceli avantajlarını ve ayrıca başarılı teklif sahibinin adını da verirse, gerekçe belirtme yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

Mahkeme, bu özelliklerin ve avantajların, değerlendirme komitesinin başarılı teklif verenin sunduğu teklifin anormal derecede düşük olmadığı sonucuna varmasının nedenlerini de içerdiğine hükmetmiştir; bu bilgi, başarısız teklif veren tarafından açıkça talep edilirse, bu durum geçerlidir.151 Bu, sözleşme makamının daha sonraki bir aşamada bu konuda herhangi bir itirazdan kaçınmak için bu tür bilgileri proaktif olarak sağlamasını engellemez. Başarılı teklifin neden anormal derecede düşük olarak değerlendirilmediğine dair gerekçeleri -açık bir talep üzerine- belirtme yükümlülüğü, sözleşme makamının teklifi ayrıntılı olarak incelemediği durumlarda da ortaya çıkar, çünkü teklif ona anormal derecede düşük görünmemiştir (ilk aşama değerlendirmesi) (bkz. Bölüm 2.6.10.1).

Bilgiler, yazılı talebin alınmasından itibaren 15 gün içinde sağlanmalıdır.

Duraklama dönemi

İhaleyi kazanan firma ile sözleşme, bekleme süresinin sona ermesinden sonra imzalanabilir . Bekleme süresi, ihale katılımcılarına bildirim gönderildiği günden sonraki günden itibaren, elektronik ortamda 10 takvim günü, diğer yöntemler kullanıldığında ise 15 gündür .

Bekleme süresi, aşağıdaki durumlar hariç tüm tedarik prosedürleri için geçerlidir:

1. Sözleşme değeri 300.000 Avro eşiğini aşmadığı durumlarda

   Hizmet ve tedarik sözleşmeleri; ve 5.000.000 Avro tutarındaki inşaat sözleşmeleri;
2. Sadece bir teklifin sunulduğu bir prosedürde;
3. Çerçeve sözleşmeye dayalı özel sözleşmeler söz konusu olduğunda;

150 Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin (Yedinci Daire) 15 Eylül 2011 tarihli kararı, CMB Maschinenbau & Handels GmbH ve J. Christof GmbH - Avrupa Komisyonu, T-407/07, EU:T:2011:477, paragraf 160; Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin (Üçüncü Daire) 19 Mart 2010 tarihli kararı, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE - Avrupa Komisyonu, T-50/05, ECLI:EU:T:2010:101, paragraf 133 vd.

151 T-741/17 Trasys v EASA davası, paragraf 50 ve T-638/11 European Dynamics Belgium ve Diğerleri v EMA davası, paragraf 63.

Machine Translated by Google

4. Dinamik satın alma sistemi durumunda;
5. Bölüm 2.6.4 uyarınca basitleştirilmiş bir prosedürde;
6. Tek bir ekonomik operatör tarafından sağlanabilecek işler, tedarikler veya hizmetler (Bölüm 3.3.5.1.b), 4.2.6.1.b) ve 5.2.5.1.i)'de açıklandığı gibi) hariç olmak üzere, önceden yayın yapılmaksızın müzakere usulüyle gerçekleştirilir.

İhale makamı, başarısız teklif sahiplerinin talepleri veya yorumları ya da bekleme süresi boyunca alınan diğer ilgili bilgilerle gerekçelendirilmesi halinde, ek inceleme için sözleşmenin imzalanmasını askıya alabilir.

İhale askıya alındığı takdirde, tüm isteklilere askıya alma kararını takip eden 3 iş günü içinde bilgi verilmelidir; bu durum, tekliflerinin geçerlilik süresini otomatik olarak ilgili süre kadar uzatır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, bekleme süresi boyunca başarısız olan isteklilerin yaptığı taleplere veya yorumlara yanıt taslaklarını hazırlar. Bu yanıtlar, ön onay için Avrupa Komisyonu'na sunulur.

Alınan diğer ilgili bilgilere dayanarak bir askıya alma söz konusu olduğunda, sözleşme makamı alınan bilgileri değerlendirecek ve Avrupa Komisyonu'ndan ön onay alınması için bir eylem planı önerecektir.

Değerlendirme komitesinin, bekleme süresi içinde alınan bilgileri inceleyerek ilk ihale tavsiyesini revize etmesi ve sözleşmenin başka bir istekliye verilmesini önermesi durumunda, yeni ihale kararının tüm başarısız isteklilere bildirilmesinin ardından ek bir bekleme süresine uyulması gerekmektedir.

Başarısız teklif sahiplerinin teklif geçerlilik süresi boyunca, ihale makamı bir sonraki en iyi teklif sahibine ihale sonuç bildirimi gönderebilir. Ancak, teklif sahibi, ihale sonuç bildirimini aldığında teklifinin geçerlilik süresi dolmuşsa, sözleşmeyi kabul etmeyi reddedebilir (bir sonraki en iyi teklif sahibine ihale sonuç bildiriminin geçerlilik süresi ile ilgili 2.9.5. Bölüme bakınız).

2.10.1.2 Notification to grant applicants

Bölüm 6.5.10'a bakınız.

2.10.2 Contract preparation

Sözleşmeyi imzaya hazırlarken, sözleşme makamı aşağıdaki yapıya sahip bir sözleşme dosyası hazırlamalıdır:

a. Ek a6'daki formatı kullanarak açıklayıcı not.
Değerlendirme raporu, ödül prosedürünü açıklamaktadır. Bu nedenle, açıklayıcı not yalnızca değerlendirme ile sözleşme imzalanması arasında raporlanması gereken önemli unsurlar olduğunda gereklidir.

b. Projeyi yetkilendiren finansman kararı/eylem planı ve (varsa) finansman sözleşmesinin bir kopyası;

c. Çağrı duyurularının kopyası (ön bilgilendirme duyurusu (varsa) ve sözleşme duyurusu, sözleşmeyle ilgili ek bilgiler, başvuru sahipleri için yönergeler),

Machine Translated by Google

Kısa liste/ihale açılış kaydı, değerlendirme raporu, değerlendirme raporları, ödül kararı ve diğer ilgili bilgiler);

d. Standart sözleşme esas alınarak hazırlanan önerilen sözleşmenin aslı (dolaylı yönetimde üç, doğrudan yönetimde iki aslı);

e. İhale öncesi toplantıların tüm tutanakları, soru-cevaplar, ihale sürecinde yapılan açıklamalar ve düzeltmeler, değerlendirme komitesinin açıklama talepleri ve alınan yanıtlar ile imzalanması amaçlanan sözleşmeye ilişkin müzakere toplantılarının tutanakları. Hibe sözleşmeleri için, varsa bilgilendirme oturumlarının ve yayınlanmış soru-cevapların tutanaklarını da ekleyin.

Genel şartlar, formlar ve diğer ilgili belgeler de dahil olmak üzere standart sözleşme ekleri her sözleşmede değiştirilmeden yeniden üretilmelidir. Sadece ana şartlar (sadece tedarik sözleşmeleri için), özel şartlar ve bütçe (sadece hibe sözleşmeleri için) sözleşme makamı tarafından doldurulmalıdır.

Karşı taraf, sözleşme gerektiriyorsa, imzadan önce mali garanti(ler)i sağlar.

Karşı taraf belirtilen süre içinde herhangi bir yükümlülüğünü yerine getiremezse veya herhangi bir aşamada sözleşmeyi imzalamaya istekli veya olmadığını belirtirse, sözleşme kararı yeniden değerlendirilecektir.

İhale kararında öngörüldüğü şekilde sözleşmenin imzalanması mümkün olmazsa veya karşı taraf talep edildiği şekilde sözleşmeyi imzalamazsa, ihale makamı kararını gözden geçirme ve uygun gördüğü takdirde sözleşmeyi başka bir istekliye/başvuru sahibine verme veya ihale sürecini iptal etme hakkını saklı tutar.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, sözleşme dosyasını onay için Avrupa Komisyonu'na gönderir. Avrupa Komisyonu, AB finansmanını onaylamak için sözleşmenin tüm orijinallerini imzalar (ve özel koşulların ve bütçenin tüm sayfalarına paraf atar) ve ihale makamına geri gönderir. Program tahminlerine ilişkin prosedürlere dair pratik kılavuzda belirtilen bazı durumlarda Avrupa Komisyonu'nun onayı gerekmez.

2.10.3 Signature of the contract

2.10.3.1 General

Avrupa Komisyonu, sözleşmelerin uygulanmasının tüm aşamaları için kademeli olarak elektronik sistemleri devreye sokmayı amaçlamaktadır; bu süreç, doğrudan yönetilen sözleşmeler için Fonlama ve İhale Portalı'nda tedarik sözleşmelerinin elektronik olarak imzalanmasıyla başlayacaktır.

Sözleşmeler, Finansman ve İhale Portalı152'de imzalanana kadar, mavi mürekkeple (aynı zamanda 'mavi mürekkep' olarak da bilinir) ve/veya dijital imza kullanılarak imzalanabilir. Kabul edilen tek dijital imza, Nitelikli Elektronik İmzadır (QES). İkincisi, yalnızca doğrudan yönetim altındaki sözleşmelerde mümkündür.

QES, eIDAS Yönetmeliği (AB Yönetmeliği) kapsamında elektronik imzalar için bir standarttır.

---

152 Sözleşme yönetimi için kullanılan bu elektronik değişim sistemlerine yerleştirilen dijital imzalar şunlardır: El yazısı imzalarına eşdeğer.

Machine Translated by Google

(910/2014153 sayılı Kanun) uyarınca , QES, tüm AB üye devletlerinde el yazısı imzanın dijital eşdeğeri olarak kabul edilmektedir. QES, yalnızca elektronik imzalar için nitelikli sertifika almış yetkilendirme görevlileri tarafından kullanılabilir. Avrupa Komisyonu, QES ile imzayı teşvik etmektedir.

Finansman ve İhale Portalı'nda sözleşmelerin elektronik olarak imzalanmasına kadar, sözleşmeyi imzalayan ilk taraf sözleşme makamı olacaktır.154. Bölüm 2.10.3.2, imza türüne (mavi mürekkep, QES veya bunların kombinasyonu) bağlı olarak imza atma sürecini açıklamaktadır.

Hibe başvurularında, sözleşme, değerlendirme sonuçlarının bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde imzalanmalıdır; ancak karmaşık işlemler, birden fazla bütçe yılını kapsayan çağrılar, tesisler kapsamında başlatılan proje teklifleri, çoklu yararlanıcı sözleşmeleri veya çok sayıda teklifin olduğu ya da başvuru sahiplerinden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı çağrılar gibi istisnai durumlar bu süreyi uzatabilir.

İhaleyi kazanan veya hibe başvurusunda bulunan taraf (bundan sonra "karşı taraf" olarak anılacaktır) sözleşmeyi teslim aldıktan sonra 30 gün içinde imzalamalıdır. Tüm sözleşmelerde, tarafların sözleşmeyi imzaladıkları gerçek tarihler belirtilmelidir.

İhale makamı, başarılı olan tüzel kişi adına sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin, söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisine sahip olup olmadığını kontrol eder.

Sözleşme, son imzanın atıldığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme, hibe durumlarında usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş istisnai durumlar (bkz. Bölüm 6.2.7.) hariç olmak üzere, daha önceki hizmetleri veya maliyetleri kapsayamaz veya bu tarihten önce yürürlüğe giremez.

2.10.3.2 Signature process

Doğrudan yönetim altındaki sözleşmelerde, sözleşme imzalanmadan önce karşı tarafın hangi tür imzayı atmayı planladığını anlamak için kendisiyle iletişime geçilmesi gerekir; zira imza süreci, QES'in her iki tarafça mı yoksa sadece bir tarafça mı kullanıldığına bağlı olarak değişir. Aşağıdaki 2 ila 4. seçenekler, ortak ülke tarafından dolaylı yönetim altında imzalanan sözleşmeler için geçerli değildir.

Seçenek 1: Her iki taraf da mavi mürekkeple imza atar.

Aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

- Adım 1: Sözleşme makamı, sözleşmenin tüm aslını imzalar ve tarih atar. Ana koşulların (sadece satın alma sözleşmeleri için), özel koşulların ve en ilgili eklerin tüm sayfalarını, hibe sözleşmeleri için ise bütçeyi de içeren sayfaları paraf eder.
- Adım 2: Sözleşmenin imzalı asıllarını posta yoluyla karşı tarafa gönderin.
- 3. Adım: Karşı taraf bir orijinalini imzalayıp saklar ve diğer(ler)ini sözleşme makamına iade eder.

- Adım 4: Karşı taraftan imzalı orijinal belgelerin alınmasının ardından, sözleşme makamı bunların orijinal olarak gönderilenlerle birebir aynı olup olmadığını kontrol eder.

DOLAYLI YÖNETİM, SONRADAN DENETİMLER VE DOLAYLI ÖNCEDEN KONTROLLERLE YÖNETİM

İhale makamı bir aslını saklar, diğeri ise Avrupa'ya gönderilir.

153 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 23 Temmuz 2014 tarihli, iç pazardaki elektronik işlemler için elektronik kimlik ve güven hizmetlerine ilişkin ve 1999/93/EC Direktifini yürürlükten kaldıran 910/2014 sayılı Yönetmeliği, Resmi Gazete L 257, 28.08.2014, s. 73.

154 Elektronik imza uygulamaya konulduğunda, sözleşme makamı karşı tarafa uygulanacak imza sırasını bildirecektir.

Machine Translated by Google

Komisyon.

Seçenek 2: Her iki taraf da QES ile sözleşme imzalar.

Eğer her iki taraf da QES kullanarak elektronik olarak imza atabiliyorsa, her iki taraf da aynı orijinal belgeyi imzalayacaktır. Postayla kağıt belge göndermenize veya sözleşmenin kağıt kopyalarını saklamanıza gerek kalmayacak. Sözleşme e-posta yoluyla iletilecektir. İzlenecek sonraki adımlar şunlardır:

- Adım 1: Sözleşme makamı, sözleşmenin PDF versiyonuna nitelikli bir elektronik mühür uygular. Sözleşme makamının elektronik mührü, elektronik bir belgenin Komisyon tarafından düzenlendiğine dair kanıt görevi görür. Bu mühür, belgenin kaynağını ve bütünlüğünü sağlar. Birisi 'mühürlü' bir belgenin bütünlüğünü değiştirmeye veya tehlikeye atmaya çalışırsa, mühür artık geçerli olmayacaktır.

- Adım 2: Sözleşme makamı, imzalanmış sözleşmeyi PDF formatında karşı tarafa e-posta yoluyla imza için gönderir.

- 3. Adım: Karşı taraf, sertifikanın imzasını ve geçerliliğini kontrol eder.
- Adım 4: Karşı taraf belgeyi QES kullanarak imzalar ve geri gönderir.
  Sözleşme makamına e-posta yoluyla.
- Adım 5: Karşı imzalı sözleşmenin alınmasının ardından, sözleşme makamı, sözleşme makamının elektronik mührünün zarar görmediğini ve kullanılan imzanın geçerli bir QES (Kalite, Güvenlik ve Güvenlik) imzası olduğunu doğrulayarak belgenin içeriğinin eksiksiz olup olmadığını kontrol eder.

Seçenek 3 (hibrit): Sözleşme Makamı QES ile imzalar, karşı taraf ise kağıt üzerinde imzalar.

Bu durumda, sözleşme makamı QES ile imzalar ve karşı taraf kağıt üzerinde (mavi mürekkeple) imzalar. Bu durumda, tarafların her biri kağıt kopyalarını saklamalıdır. Sonraki adımlar izlenmelidir:

- 2. Seçeneğin 1 ila 3. adımları geçerlidir.
- Adım 4: Karşı taraf sözleşmenin iki veya üç kopyasını yazdırır;
- Adım 5: Karşı taraf her sayfayı paraf eder, el yazısıyla imzasını atar ve bir veya iki orijinal belgeyi posta yoluyla sözleşme makamına geri gönderir. Bu amaçla, sözleşme makamı yükleniciye/yararlanıcıya bir posta adresi sağlamalıdır.

- Adım 6: Karşı imzalı sözleşmenin alınmasının ardından, sözleşme makamı doğrulama işlemini gerçekleştirir.
  Orijinal belgedeki imza ve baş harfler.
- Adım 7: Sözleşme Makamı imzalı orijinali tarar, taramanın imzalı orijinalle uygunluğunu onaylar ve Avrupa Komisyonu dijital arşivleme sistemine (ARES) kaydeder. Yeni belge, sözleşme makamı tarafından elektronik olarak imzalanmış versiyonu içeren, ARES'te daha önce kayıtlı olan belgeye bağlanmalıdır.

Seçenek 4 (hibrit): Sözleşme makamı yazılı olarak imzalar, karşı taraf ise elektronik olarak imzalar.

[155] Nitelikli elektronik mühür, Avrupa'da kayıtlı tüm belgelere otomatik olarak uygulanır.
Komisyon dijital arşivleme sistemi (ARES).

Machine Translated by Google

QES

Bu durumda, sözleşme makamı kağıda (mavi mürekkeple) imza atar ve karşı taraf QES ile imzalar. 2. seçenekte olduğu gibi, tarafların her biri kağıt kopyalarını saklamalıdır. Sonraki adımlar izlenmelidir:

- 1. Seçeneğin 1. ve 2. adımları geçerlidir.
- 3. Adım: Karşı taraf sözleşmeyi tarar, QES ile imzalar ve e-posta yoluyla sözleşme makamına geri gönderir.

- Adım 4: Karşı imzalı sözleşmenin alınmasının ardından, sözleşme makamı e-posta yoluyla alınan belgenin eksiksiz olup olmadığını ve el yazısıyla imzalanmış orijinal belgeyle birebir aynı olup olmadığını kontrol eder. Sözleşme makamı ayrıca karşı taraftan alınan QES'in geçerliliğini de kontrol eder ve belgeyi Avrupa Komisyonu dijital arşivleme sistemine (ARES) kaydeder. Yeni belge, ARES'te sözleşme makamı tarafından imzalanmış önceki kayıtlı belgeyle bağlantılı olmalıdır.

2.10.4 Publicising the award of the contract

(Satın alma işlemleri için) ihale duyurularının ve alıcılara ilişkin bilgilerin yayınlanması yoluyla şeffaflık sağlanmaktadır.

2.10.4.1 Publication of award notices (procurement)[156]

Sözleşmenin karşılıklı imzalanmasının ardından, ihale makamı gecikmeksizin ihale duyurusunu hazırlamak zorundadır. İhale duyuruları, sözleşme değeri uluslararası eşiklerin üzerinde olduğunda (hizmetler > 300.000 Avro, tedarik > 300.000 Avro, işler > 5.000.000 Avro) yayınlanır. Bu gereklilik, örneğin müzakere usulüyle yapılan bir ihalede olduğu gibi, sözleşme duyurusu yapılmamış olsa bile geçerlidir.

Ödül bildirimlerinin yayınlanmasına ilişkin tek istisnalar aşağıdaki durumlardır:

- Sözleşmenin gizli ilan edildiği ve gizliliğin o sırada hala geçerli olduğu durumlarda ödülün;
- Sözleşmenin ifasının özel bir güvence ile birlikte yapılması gerektiği durumlarda miktar;
- AB'nin veya ortak ülkenin temel çıkarlarının korunmasının gerektirdiği durumlarda ve ödül duyurusunun yayınlanmasının uygun görülmediği durumlarda;

- Çerçeve sözleşmeye dayalı özel sözleşmeler.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Ödül bildirimi doğrudan PPMT'ye kaydedilir.

DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, Ek a5g'deki ihale duyurusu şablonunu dolduracak ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunacaktır (Ek a11e'deki yayım yönergelerine bakınız). Gerekirse,

[156] Madde 166(1)(b) FR.

Machine Translated by Google

İhale makamı, ilgili diğer uygun medya organlarında eş zamanlı yayımı doğrudan kendisi sağlamalıdır.

2.10.4.2 Information about recipients[157]

Avrupa Komisyonu, gizlilik, güvenlik ve kişisel verilerin korunması gerekliliklerini dikkate alarak, alıcılara ilişkin bilgileri uygun ve zamanında bir şekilde sunmakla yükümlüdür.

Aşağıdaki bilgiler, Komisyonun alıcılara sözleşmenin akdedildiği mali yılı takip eden 30 Haziran'a kadar ödeme yaptığı doğrudan yönetimli sözleşmeler ve dolaylı yönetimli sözleşmeler için geçerli olacaktır158:

- Alıcının gerçek kişi mi yoksa tüzel kişi mi olduğu;
- Tüzel kişi olan alıcılar için: (i) ad ve KDV kimlik numarası veya varsa vergi kimlik numarası veya ülke düzeyinde belirlenmiş başka bir benzersiz tanımlayıcı; (ii) adres;
- Alıcının gerçek kişi olması durumunda: (i) ad ve soyad; (ii) gerçek kişinin Avrupa Birliği'nde ikamet ettiği durumlarda NUTS 2 düzeyindeki bölge veya alıcının gerçek kişi olup Avrupa Birliği'nde ikamet etmediği durumlarda ülke;
- Sözleşme tutarı;
- Sözleşmenin niteliği ve amacı.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki durumlarda yayınlanmayacaktır:

- Gerçek kişilere ödenen eğitim destekleri ve gerçek kişilere ödenen diğer doğrudan destekler en çok ihtiyaç sahibi kişiler;
- 15.000 Avro'yu aşmayan tedarik sözleşmeleri;
- Bilgilerin ifşa edilmesinin kişilerin veya kuruluşların hak ve özgürlüklerini tehdit etme riski taşıdığı durumlarda Alıcıların ticari çıkarlarını ilgilendiren veya onlara zarar veren durumlar.

Yararlanıcılarla ilgili bilgiler Finansal Şeffaflık Sistemi'nde159 bulunabilir .

2.11 Modifying contracts

Sözleşme taraflarının sözleşmenin bir veya birkaç maddesini değiştirmeyi kabul ettiği durumlar olabilir. Aşağıdaki bölüm, uyulması gereken genel ilkeleri ortaya koymaktadır. Özel hükümler için 3.6 (hizmet sözleşmeleri), 4.7 (tedarik sözleşmeleri), 5.7 (iş sözleşmeleri) ve 6.7 (hibeler) bölümlerine bakınız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, sözleşmede değişiklik talepleri ihale makamı tarafından otomatik olarak kabul edilmemelidir. Sözleşmede değişiklik yapılması için gerekçeli nedenler bulunmalıdır. İhale makamı, verilen nedenleri incelemeli ve tam olarak gerekçelendirilmemiş talepleri reddetmelidir.

---

157. Madde 38 FR ve 11. EDF FR'nin 11. Maddesi.

158 Program tahmini (avans bileşeni) kapsamında akdedilen sözleşmelerde, sözleşme makamı Aynı bilgiyi bir internet sitesinde veya başka uygun bir yolla yayınlar.

159 Bkz: https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html

Machine Translated by Google

2.11.1 Until when contracts can be modified

Sözleşmeler, uygulama süresinin sona ermesinden sonra değiştirilemez. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından hizmetler veya hibeler için nihai ödemenin yapılmasına veya tedarik ve işler için nihai kabulden sonra performans garantisinin verilmesine kadar geçen süredir. Bu, raporlama için kullanılan kapanış dönemi (hizmetler; hibeler), garanti kusurları dönemi (tedarikler) ve faaliyetlerin uygulandığı uygulama dönemini takip eden sorumluluk dönemi (işler) boyunca sözleşmenin hala değiştirilebileceği anlamına gelir.

Sözleşme değişiklik talepleri, bir tarafça diğerine yapılmalıdır.
Ek sözleşmenin, sözleşmenin uygulama süresinin sona ermesinden önce her iki tarafça da imzalanabilmesi için zamanında hazırlanması gerekmektedir.

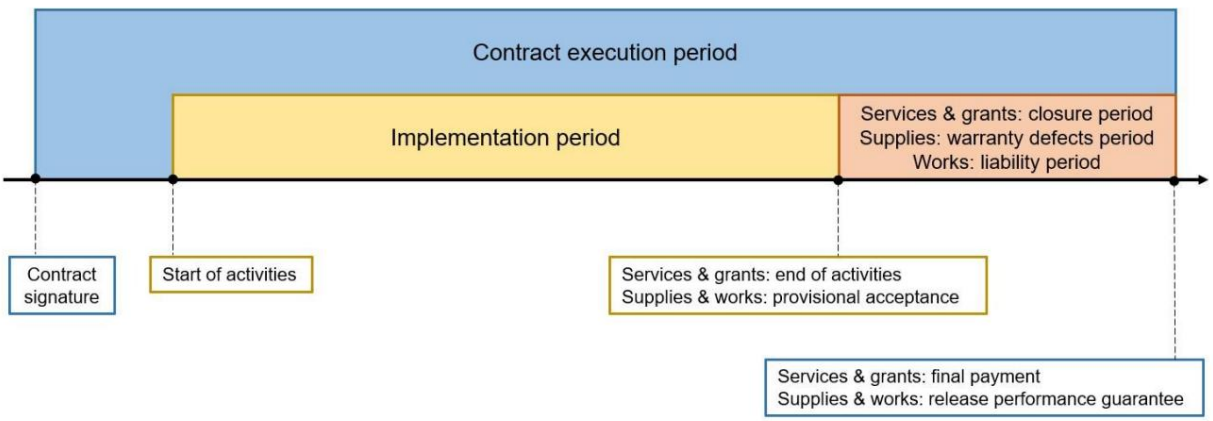
Uygulama süresini uzatan herhangi bir değişiklik, uygulama ve nihai ödemelerin, ilk sözleşmenin finanse edildiği finansman anlaşmasının (varsa) sona ermesinden önce tamamlanabileceği şekilde olmalıdır.

İstisnai durumlarda, uygulama süresi dolmamışsa, değişiklik geriye dönük olarak uygulanabilir. Ancak, yüklenici veya hibe alıcısı, sözleşme makamının geriye dönük değişiklik talebini kabul ettiğine dair onayı ancak ek belge usulüne uygun olarak imzalandıktan veya idari emir verildikten sonra alacaktır. Sözleşme makamının ek belgeyi imzalamayı veya idari emri vermeyi reddetme hakkı bulunduğundan, yüklenici veya hibe alıcısı, ek belge veya idari emir verilmeden önce yapılan masrafların veya sağlanan mal ve hizmetlerin mali riskini üstlenir. Yüklenici veya hibe alıcısı, ancak ek belge veya idari emir yürürlüğe girdikten sonra masraflar, mallar veya hizmetler için ödeme talep edebilir.

Örnekler:

i. Bir yüklenici, Mart ayında önemli bir uzmanın acilen değiştirilmesi ihtiyacını bildirir ve bu durum Nisan ayında bir ek sözleşmeyle kabul edilir. Değişiklik Nisan ayında yürürlüğe girer ve değişikliği Mart ayından itibaren geçerli kılar. Yüklenici, ancak değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra Mart ayında yapılan iş için ödeme talep etme hakkına sahiptir.

ii. Bir hibede, uygulama süresi Mayıs ayında sona ermiş ve hibe yararlanıcısı Haziran ayında bir aylık uzatma talep etmiştir. Sözleşme makamı, geç talep de dahil olmak üzere gerekçeyi kabul eder ve Temmuz ayında bir ek belge yayınlarsa, uygulama süresi Mayıs'tan Haziran'a 1 ay uzatılacaktır. Mayıs-Haziran ayları arasında yapılan masraflar, ancak Temmuz ayında ek belgenin yürürlüğe girmesinden sonra karşılanabilir hale gelecektir.



Machine Translated by Google

2.11.2 Type of modifications of procurement contracts[160]

Genel olarak, bir değişiklik, ilk tedarik prosedürünün koşullarını esaslı bir şekilde değiştirmez. Sözleşmede esaslı değişiklikler getiren değişiklikler, yeni bir ihale prosedürü gerektirir. Bu nedenle, sözleşmede değişiklik yapmanın gerekliliğini ve meşruiyetini değerlendirirken titiz bir yaklaşım gereklidir.

Değişiklikler, sözleşmede öngörülen koşullar uyarınca idari emir veya ek belge yoluyla işleme alınır. Bazı teknik değişiklikler ise bildirim yoluyla işleme alınır. Her türlü değişikliğin yasal dayanağı Mali Yönetmelik tarafından belirlenir.

Bazen yüklenicinin hatası veya uygulamadaki bir eksiklik nedeniyle bir değişiklik yapılması gerekebilir. Bu durumda, bu değişiklikten kaynaklanan tüm ek maliyetler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Önceden belirlenmiş kontrollerin bulunduğu dolaylı yönetimde, değişikliklerin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması ve tasdik edilmesi gerekmektedir.

2.11.2.1 Modification through addendum with award procedure

Bir değişiklik, sözleşmenin veya çerçeve sözleşmesinin konusunu değiştirdiğinde, sözleşmeyi veya çerçeve sözleşmesini başlangıçta akdedilen sözleşmeden esasen farklı hale getirdiğinde, esaslı değişiklik olarak kabul edilir. Esaslı değişiklikler yeni bir ihale prosedürü gerektirir. Her halükarda, bir değişiklik, aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlasının karşılanması halinde sözleşmenin veya çerçeve sözleşmesinin konusunu değiştirdiği kabul edilir162 :

a. Değişiklik, başlangıçtaki tedarik prosedürünün bir parçası olsaydı, başlangıçta seçilenlerden farklı isteklilerin kabul edilmesine veya başlangıçta kabul edilen tekliften farklı bir teklifin kabul edilmesine olanak sağlayacak veya tedarik prosedürüne ek katılımcıları çekecek veya başarılı isteklinin seçilmesine yol açmayacak önemli koşulları getirir veya ortadan kaldırır;

b. Değişiklik, sözleşmenin veya çerçeve sözleşmesinin ekonomik dengesini, ilk sözleşmede veya çerçeve sözleşmesinde öngörülmeyen bir şekilde, yüklenici lehine önemli ölçüde değiştirir;

c. Değişiklik, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmasının kapsamını önemli ölçüde genişletir. sözleşme.

Benzer hizmetlerin veya işlerin tekrarından ya da ek teslimatlardan oluşan değişiklikler , esaslı bir değişiklik teşkil eder ve bu nedenle aşağıdaki durumlarda müzakere usulü gerektirir:

• Değişiklik, "çift de minimis kuralı" olarak adlandırılan durumun sınırlarının ötesindedir. c) Bölüm 2.11.2.2'de;

---

[160] Uygulamanın tüm aşamalarında elektronik sisteme geçiş yapılması durumunda, bunlar arasında şunlar da yer almaktadır: Sözleşme ve ödemelerin yönetimi, değişiklikler farklı şekilde işlenebilir.

[161] Madde 175(3) FR.

[162] Madde 175(4) FR.

Machine Translated by Google

- Değişiklik, özenli bir sözleşme makamının öngöremediği, öngörülemeyen koşulların getirdiği değişikliklerin sınırlarının ötesindedir (Bölüm 2.11.2.2'deki b) durumu olarak belirtilmiştir).

Müzakere usulü aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

- Bölüm 2.6.8'de açıklanan usule ilişkin gereklilikler;
- Müzakere usulüne ilişkin sözleşmeye özgü koşullar. Bkz. Bölüm 3.3.5.1.e (hizmet sözleşmeleri), 4.2.6.1.d (tedarik sözleşmeleri) ve 5.2.5.1.c (iş sözleşmeleri için);
- Sözleşmede yapılacak değişikliklere ilişkin sözleşmeye özgü koşullar. Bkz. Bölüm 3.6. (hizmet) 4.7 (tedarik sözleşmeleri) ve 5.7 (iş sözleşmeleri).

Hizmet sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda, benzer hizmetlerin veya işlerin kapsamı, sözleşme ilanında belirtilen tavanlarla sınırlıdır . Benzer hizmetler veya işler için müzakere usulü, bu olasılığın yayınlanmış bir sözleşme ilanında duyurulmamış olması halinde mümkün değildir.[163]

Müzakere, bir adayla, mevcut yükleniciyle veya çoklu çerçeve sözleşmesi durumunda tüm yüklenicilerle gerçekleştirilir. Bekleme süresi uygulanmaz. Sözleşme makamı bir ihale kararı alır ve yeni bir ihale prosedürü olduğundan, bir sözleşme ihale duyurusu yayınlanmalıdır.

Açıklama notunda, değişikliklerin yasal dayanağı belirtilmeli ve bir değişikliğe izin verilen koşulların yerine getirildiği gösterilmelidir.

Benzer hizmetler, yenilemeli sözleşmeden farklıdır. Yenilemeli sözleşmede, ilk dönem için şartnamede belirtilen görevler, örneğin bütçe uygunluğuna bağlı olarak, ikinci dönemde de tekrarlanır. Sözleşmenin değeri ve ihale kriterleri, tüm yenilemeler de dahil olmak üzere sözleşmenin tam süresini kapsamalıdır. Bu yenileme, baştan itibaren sözleşmenin bir parçası olduğu için ihale prosedürüne tabi değildir.

PRAG, yenileme maddesi içeren sözleşmeleri öngörmemektedir; zira bu seçenek genellikle idari ödeneklerle yapılan çok yıllık operasyonlar için verilen sözleşmelerde kullanılmaktadır.

2.11.2.2 Modification through addendum without award procedure

Satın alma prosedürü gerektirmeyen ancak değişiklik değeri yayın eşiğine eşit veya ondan büyükse değişiklik bildirimi yayınlanmasına tabi olan değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler aşağıdaki esaslara göre yapılabilir[164]:

a. Asıl yüklenici tarafından yapılacak ek işler, tedarikler veya hizmetler için , eğer

Aşağıdaki beş koşulun kümülatif olarak yerine getirilmesi gerekmektedir:

i. Bunlar gerekli hale geldi;

ii. İlk tedarik sürecine dahil edilmemişlerdi (yani ilk sözleşmede öngörülenlere benzer değillerdi);

iii. Mevcut ekipman, hizmet veya tesislerle uyumluluk veya birlikte çalışabilirlik gereksinimleriyle ilgili teknik nedenlerden dolayı yüklenici değişikliği yapılamaz;

iv. Yüklenici değişikliği, ihale makamı için önemli ölçüde maliyet tekrarına yol açacaktır;

[163] Ek I madde 11(4) FR.

[164] Madde 175(3)(a), (b) ve (c) FR.

Machine Translated by Google

v. Fiyattaki herhangi bir artış, ardışık değişikliklerin net kümülatif değeri de dahil olmak üzere, başlangıçtaki sözleşme değerinin %50'sini aşamaz.

(a) durumunda, azami artış oranının, daha önceki herhangi bir değişiklikten kaynaklanan sözleşme değerindeki artışın %50'si değil, orijinal sözleşme değerinin %50'si olarak kaldığına dikkat edilmelidir.

b. Aşağıdaki iki koşulun yerine getirildiği durumlarda:

i. Değişiklik ihtiyacı, aşağıdaki koşullar nedeniyle ortaya çıkmıştır:

Özenli sözleşme makamı bunu öngöremedi;

ii. Fiyat artışı, başlangıçtaki sözleşme değerinin %50'sini aşamaz. Krizden kaynaklanan aşırı aciliyet durumunda, sözleşme makamı, yükleniciyle anlaşarak, krizin gelişimine yanıt vermek için kesinlikle gerekli olduğu gerekçesiyle ve kriz ilanının varlığına bağlı olarak, sözleşmeyi veya çerçeve sözleşmesini başlangıçtaki sözleşme değerinin %50'sinin ötesinde ve %100'üne kadar değiştirebilir .

"Özenli bir sözleşme makamının öngöremediği durumlar", sözleşme makamının ilk ihale kararını makul ölçüde özenle hazırlamasına rağmen tahmin edilemeyen durumları ifade eder ve kesin bir şekilde yorumlanmalıdır. "Özenli bir sözleşme makamının öngöremediği durumlar" a olası örnekler arasında doğal afetler (deprem, sel), insan kaynaklı afetler (pandemi, çatışma, kriz), kamu politikalarında radikal değişikliklere yol açan beklenmedik hükümet değişiklikleri veya inşaat sözleşmelerinde öngörülemeyen jeolojik koşullar yer alabilir.

(b) maddesi kapsamında birden fazla değişiklik yapılması halinde, öngörülemeyen durumlar bir sözleşme süresince tekrar tekrar ortaya çıkabileceğinden, her bir değişiklik için %50 sınırı uygulanır; ancak bu değişiklik, tedarik kurallarından kaçınmayı amaçlamadığı sürece geçerlidir.

Örneğin: %50 sınırı içinde bir değişiklik yapılması gereken bir durum söz konusu olabilir.

Deprem nedeniyle bir değişiklik gerekebilir; daha sonra silahlı bir ayaklanma nedeniyle başka bir değişiklik daha gerekebilir.

c. değişikliklerin değerinin aşağıdaki eşiklerin altında olduğu durumlarda (aynı zamanda şu şekilde de bilinir): (çift de minimis kuralı olarak):

i. Hizmet ve tedarik sözleşmeleri için 300.000 Avro ve işler için 5.000.000 Avro sözleşmeler; ve

ii. Hizmet ve tedarik sözleşmeleri için başlangıç sözleşme değerinin %10'u ve %15'i İş sözleşmeleri için başlangıç sözleşme değerinin; ve

iii. Birkaç ardışık değişikliğin net kümülatif değeri

Yukarıdaki i) ve ii) maddelerinde belirtilen eşikleri aşmak.

(a) ve (b) durumlarından farklı olarak, (c) durumunda değişikliğin içeriğine ilişkin herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Bu değişiklik için yerine getirilmesi gereken koşullar şunlardır:

Sadece parasal değer.

Ardışık olarak yapılan düşük değerli değişikliklerin toplamı, bu değişikliklerin net kümülatif değerine göre değerlendirilir.

Bu hüküm, mali sınırlamaların her bir değişikliğin değerine değil, tüm değişikliklerin toplam değerine uygulanacağı anlamına gelir.

[165] Madde 175(5) FR.

Machine Translated by Google

İlk sözleşme değerine yapılan atıf, fiyat revizyonlarını dikkate almaz.

(a) ve (b) bentlerindeki durumlar için, değişiklik imzalandıktan hemen sonra, değişiklik şu şartları taşıyorsa sözleşme değişikliği bildirimi yayımlanmalıdır:

- Hizmet ve tedarik sözleşmeleri için 300.000 Avro veya daha yüksek bir değere sahip olması;
- veya işler için 5.000.000 Avro'ya eşit veya daha yüksek bir tutar.

Sözleşme değişiklik bildirimleri, çerçeve sözleşmesinin belirli maddeleri gibi, sözleşme bildirimlerinin yayınlanmasına tabi olmayan prosedürler için yayınlanmaz.

Açıklama notunda, değişikliklerin yasal dayanağı belirtilmeli ve bir değişikliğe izin verilen koşulların yerine getirildiği gösterilmelidir.

Çok sayıda olması durumunda:

Her lot için bir sözleşme vardır, bu nedenle sözleşme değişikliği lot bazında yapılır ve ilgili lotun tutarı (tavanı) dikkate alınarak hesaplanır. Birden fazla lotu kapsayan tek bir sözleşme varsa, sözleşmede lot başına ayrı tavanlar belirtilmeli ve lot başına aynı mantık uygulanmalıdır. Sözleşme yalnızca tek bir genel tavan öngörüyorsa ve lotları birbirinden ayırmıyorsa, değişiklik sözleşmenin tamamına uygulanır.

Çerçeve sözleşmeleri söz konusu olduğunda:

Çerçeve sözleşmesinin tavanını artırmak için, sözleşme makamı aşağıdakilerden birini kullanabilir:

- çift de minimis kuralı (durum (c));
- Tüm koşullar sağlandığı takdirde benzer hizmetlerin tekrarı için müzakere edilen prosedür
  yerine getirildi (bkz. Bölüm 2.11.2.1.).

Çerçeve sözleşmeler için, sözleşme makamı, ek hizmetlere bağlı sözleşme değişikliğini (durum (a)) kullanamaz, çünkü tekrarlanacak hizmetler ek hizmetler (çerçeve sözleşmede başlangıçta yer alanlardan farklı) değil, benzer hizmetlerdir (çerçeve sözleşmede başlangıçta yer alanlarla aynıdır). Ayrıca, sözleşme makamı, özellikle tavanın artırılması ihtiyacının çerçeve sözleşmenin değerinin hatalı ilk tahmininden kaynaklandığı durumlarda, öngörülemeyen koşullara bağlı sözleşme değişikliğini (durum (b)) kullanamaz.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Sözleşme değişikliği bilgilendirme bildirimleri, doğrudan PPMT'de yayınlanmak üzere gönderilmelidir.

DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5c) kullanarak sözleşme değişikliği şablonunu hazırlar ve ön onay ve yayın için Avrupa Komisyonuna sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar.

Sonradan yapılan kontrollerle dolaylı yönetim için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

2.11.2.3 Modification through a technical amendment

Teknik değişiklikler, sözleşmenin veya ilk tedarik prosedürünün esaslı yönlerini etkilemeyen küçük bir değişiklik veya bir değişiklikle ilgilidir.

Machine Translated by Google

Bu, yüklenicinin ekonomik yaşamının bir parçasıdır. Teknik değişiklikler, çerçeve sözleşmeler ve çerçeve sözleşme kapsamındaki belirli sözleşmeler için de yapılabilir.

Teknik değişiklik yoluyla bir modifikasyon aşağıdaki esaslara göre yapılabilir166:

d. Aşağıdaki iki koşulun da yerine getirildiği durumlarda:

i. İlk tedarik prosedürünün asgari şartları değildir
değiştirilmiş;

ii. Değerde meydana gelen her türlü değişiklik, çift de minimis ilkesine uygundur.
Bölüm 2.11.2.3.'ün (c) bendinde belirtilen koşullar, değerdeki bu değişikliğin tedarik belgelerinin veya sözleşme hükümlerinin kesin uygulanmasından kaynaklanmadığı sürece geçerlidir.

Çoğu teknik değişiklik, genel halefiyet veya banka hesabı değişikliği gibi ek belge gerektiren durumlar dışında, idari emirler yoluyla yapılır.

İdari emirler

İdari emirler, eklemeler, çıkarmalar, ikameler, kalite veya miktar değişiklikleri şeklinde olabilen teknik düzenlemelerdir.

İdari emirler, genel şartlarda belirtilen sözleşmeye özgü koşullar içerir. İdari emirlerin sözleşmeye özgü koşulları için Bölüm 3.6 (hizmet sözleşmeleri), 4.7 (tedarik sözleşmeleri) ve 5.7 (iş sözleşmeleri) bölümlerine bakınız. Örneğin, iş sözleşmeleri ve tedarik sözleşmeleri için idari emirler toplam sözleşme fiyatını değiştirebilir; ancak hizmet sözleşmeleri için idari emirler toplam sözleşme fiyatını değiştiremez.

Yüklenici, idari emirde talep edilen değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi, idari emre uymakla yükümlüdür.

İdari emir örnekleri şunlardır:

- Yüklenicinin adının değiştirilmesi;
- Yazım hatalarının düzeltilmesi;
- Bütçe taahhüt koşullarını yansıtan sözleşmenin ifa süresini değiştirmeden, raporlar veya ara teslimatlar gibi belgelerin teslim sürelerinde veya teslim sıklığında değişiklik yapılması;

- Beklenmedik durumlar nedeniyle teslimat yerinin değiştirilmesi ve bunun sözleşme taraflarından hiçbiri için mali sonuçlar doğurmaması koşuluyla;

Evrensel halefiyet

Bu, kanunen yüklenicinin başka bir kuruluşa evrensel olarak devredildiği durumlarda (örneğin, birleşme, devralma, şirket bölünmesi vb.) sözleşmenin tamamen veya kısmen devredilmesiyle ilgilidir.

Evrensel halefiyet durumunda, sözleşme makamının aşağıdaki şartları doğrulaması gerekir:

i. Yeni kuruluşun uygun olup olmadığı;
ii. Yeni kuruluşun istisnai bir durumda olup olmadığı ve kısıtlayıcı hükümlere tabi olup olmadığı miktar;
iii. Seçim kriterlerinin hala karşılanıp karşılanmadığı. Seçim kriterleri için ilke şudur:

166 Madde 175(d) FR.

Machine Translated by Google

Orantılılık ilkesi, değişiklik gerçekleştiğinde sözleşmenin uygulanması zaten oldukça ilerlemişse kullanılabilir (örneğin, yalnızca başlangıç aşaması için gerekli olan seçim kriterlerinin sözleşmenin daha sonraki bir aşamasında artık yerine getirilmesi gerekmiyorsa).

Bu koşullar yerine getirildiği takdirde, devir işlemine sözleşme makamı tarafından itiraz edilemez ve her iki tarafça imzalanacak bir ek belge ile resmileştirilir. Konsorsiyum tarafından sözleşme imzalandıktan sonra, evrensel halefiyet halleri dışında, prensip olarak hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

Ancak, konsorsiyum üyesinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere başka bir nedenle (hariç tutma kararı) bir değişiklik meydana gelirse, ihale makamı sözleşmenin feshedilmesinin sonuçlarını, değişikliğin kabul edilmesiyle karşılaştırmalı ve özellikle değişikliğin esaslı olup olmadığını (yani sözleşmenin feshedilmesini ve yeni bir ihale prosedürünün başlatılmasını gerektirip gerektirmediğini) değerlendirmelidir. Değişiklik kabul edilirse, evrensel halefiyet durumunda olduğu gibi aynı doğrulama yapılmalıdır.

2.11.2.4 Modification not requiring an amendment

Genel şartlarda belirtilen sınırlı sayıda sözleşmeye özgü durumda, değişiklikler için ek belge veya idari emir gerekmez. Bunun yerine, bilgilendirme bildirimler yoluyla yapılır. Söz konusu durumlar şunlardır:

- adres değişikliği
- Denetçi değişikliği (sadece hizmet sözleşmeleri için geçerlidir)

Ayrıca, tedarik belgelerinin veya sözleşme hükümlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan değişiklikler, Bölüm 2.11.2.4'te belirtilen istisnaya göre bir değişiklik gerektirmez. Bu tür değişiklikler, tedarik sözleşmeleri (Bölüm 4.7'ye bakınız) ve iş sözleşmeleri (Bölüm 5.7'ye bakınız) için sözleşmeye özgü hükümlerle sınırlıdır ve (a), (b) ve (c) durumlarında listelenen mali tavanlara tabi değildir (Bölüm 2.11.2.2 ve 2.11.2.3'e bakınız).

2.11.2.5 Notices not amending the contract

Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme tarafları arasında sözleşme hükümlerini değiştirmeyen sık sık yazışmalar gerçekleşir. Bu yazışmaların bazıları, sözleşme makamının yükleniciye sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili hususlara ilişkin teyitlerini içerir.

Sözleşmelerde değişiklik yapmayan iletişim örnekleri şunlardır:

- Raporun tamamlanmasının ardından, raporun sonuçlarını kilit paydaşlarla görüşmek üzere düzenlenecek seminerin tarihinin onaylanması;
- Ortak ülke ile yapılan görüşmelerin ardından, görev yerinden uzakta gerçekleştirilecek saha görevi için görev tarihlerinin onaylanması;
- Uzmanın lojistik hazırlıklar için resmi tatillerde çalışabileceğine dair teyit Ertesi gün yapılacak konferansın detayları.

Bu örnekler sözleşmeyi değiştirmediği için ek bir belge gerektirmez.
Ayrıca, bunlar idari bir emir gerektirmez çünkü idari emrin alabileceği sözleşmeye özgü biçimlerden (örneğin eklemeler, çıkarmalar, ikameler, kalite veya miktar değişiklikleri) biri değillerdir.

Sözleşmeyi değiştirmeyen bu bildirimler, bir duyuru yoluyla resmileştirilir.

Machine Translated by Google

Ares'e kayıtlı bir mektup veya e-posta biçimi.

2.11.3 Extent of modifications for grants[167]

Hibe sözleşmeleri, idari emirlerle değil, yalnızca yazılı ek anlaşmalarla değiştirilebilir. Yararlanıcı eklemeyi veya çıkarmayı amaçlayanlar da dahil olmak üzere bu tür ek anlaşmaların, hibe tahsis kararını sorgulatacak veya başvuru sahiplerinin eşit muamelesine aykırı olacak şekilde sözleşmede değişiklik yapma amacı veya etkisi olmamalıdır.

Standart hibe sözleşmesi kullanılırken, hibenin azami tutarı ve Avrupa Birliği katkısının azami yüzdesi artırılmamalıdır.

2.11.4 Preparing an addendum

Sözleşmeye ek aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır:

1) Sözleşme makamı, ilgili ek şablonunu (Ek b16, Ek c12, Ek d11 ve Ek e10) kullanarak bir ek taslak hazırlayacaktır.

Önerilen ekte yer alan, değiştirilecek madde numaralarına ve/veya eklerine yapılan tüm atıflar, ilk sözleşmedekilerle aynı olmalıdır.

Bütçeyi değiştiren herhangi bir ek belge, ilk sözleşmenin tam bütçe dökümünün bu (ve önceki) ek belgeyle nasıl değiştirildiğini gösteren bir yedek bütçe içermelidir (Ek b17, Ek c13, Ek d12 ve Ek e3h7'ye bakınız).

Önerilen ek sözleşme ile bütçede değişiklik yapılırsa, sözleşme süresince yapılan ödemeler de dikkate alınarak ödeme planı da buna göre değiştirilmelidir. Sözleşme uzatıldığında da ödeme planı değiştirilmelidir.

Sözleşme tutarlarında (tedarik) yapılacak değişiklikler, sözleşmeye bağlı mali garantilerde de değişikliklere yol açabilir. Yeni mali garanti, karşı taraf tarafından imzalı sözleşme gönderilirken sağlanmalıdır.

2) Aşağıdaki maddeleri içeren bir dosya hazırlayın:

a. Teknik ve
   Önerilen ekteki değişikliklerin mali nedenleri;
b. Önerilen değişikliklere ilişkin talebin (veya onay belgesinin) bir kopyası;
c. Standart ek metne dayalı ve revize edilmiş ekleri de içeren önerilen ek metnin orijinalleri.

İmza konusunda lütfen Bölüm 2.10.3.2'de açıklanan adımları izleyin.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, AB finansmanını onaylamak için ek dosyayı Avrupa Komisyonu'na gönderir (özel koşulların tüm sayfalarını ve varsa bütçeyi paraflayarak).

[167] Uygulamanın tüm aşamalarında elektronik sisteme geçiş yapılması durumunda, bunlar arasında şunlar da yer almaktadır: Sözleşme ve ödemelerin yönetimi, değişiklikler farklı şekilde işlenebilir.

Machine Translated by Google

Ek madde, son imzanın atıldığı tarihte yürürlüğe girer.

3) Aşağıdaki durumlarda ihale makamı bir duyuru yayınlamak zorundadır:

a. Bölüm 2.11.2.2'de belirtilen durumlarda sözleşme değişikliği bildirimi ;
b. Bölüm 2.11.2.1. ve 2.6.8.'de belirtilen durumlarda verilen bir ödül bildirimi .

Yayınla ilgili ek bilgi için lütfen Ek a11e'deki yayın yönergelerine bakın.

2.12 Legal remedies

2.12.1 Complaints to the contracting authority

Diğer çözüm yollarına halel getirmeksizin ve özellikle 2.12.3. paragraflarında belirtilen dava açma sürelerini değiştirmeksizin, bir aday, ihale katılımcısı veya başvuru sahibi, bir hibe veya tedarik prosedürünün bir parçası olarak işlendiği iddia edilen bir hata veya usulsüzlükten olumsuz etkilendiğine veya prosedürün herhangi bir kötü yönetim nedeniyle sakatlandığına inanıyorsa, sözleşme makamına şikayette bulunabilir.

Avrupa Komisyonu'nun ihale makamı olduğu durumlarda, şikayet, itiraz edilen kararı veren kişiye gönderilecek ve bu kişi şikayeti inceleyerek 15 iş günü içinde yanıt verecektir. Aday, ihale katılımcısı veya başvuru sahibi alınan yanıttan memnun kalmazsa, Genel Merkezdeki ilgili coğrafi müdüre başvurabilir. Şikayet gerekçelendirilmelidir ve tek amacı, şikayetçinin nihai ihale kararına katılmaması dışında hiçbir sebep olmaksızın ikinci bir değerlendirme elde etmek olmamalıdır.

2.12.2 Complaints to the European Ombudsman

Diğer çözüm yollarına halel getirmeksizin ve özellikle Bölüm 2.12.3'te belirtilen itirazlar için öngörülen süreleri değiştirmeksizin, Avrupa Birliği vatandaşı olan veya bir Üye Devlette ikamet eden veya kayıtlı merkezi bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, Avrupa Birliği kurumlarının kötü yönetimine ilişkin her türlü durumda Ombudsman'a şikayette bulunma hakkına sahiptir (AB Antlaşması Madde 228). Ombudsman soruşturmaları, yasal işlemlerdeki itiraz sürelerini etkilemez.

24 Haziran 2021 tarihli (AB, Euratom) 2021/1163 sayılı Yönetmeliğin 2(3) maddesi, Avrupa Ombudsmanına şikayetin, şikayete konu olguların şikayetçinin dikkatine sunulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde yapılması gerektiğini belirtmektedir. Şikayet yapılmadan önce, şikayetçinin Komisyonun tüm idari çözüm yollarını tüketmiş olması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için https:// olmak kurmak Açık o web sitesi www.ombudsman.europa.eu/en/home adresini ziyaret edebilirsiniz.

2.12.3 Ordinary actions - litigation

Bir aday, ihale katılımcısı veya başvuru sahibi, bir seçim prosedürü veya tedarik sürecinin bir parçası olarak işlendiği iddia edilen bir hata veya usulsüzlükten olumsuz etkilendiğine inanıyorsa, koşullar yerine getirildiği takdirde, olağan davalar da açabilir.

Avrupa Komisyonu'nun sözleşme makamı olduğu durumlarda, işlem başlatılmalıdır.

Machine Translated by Google

TFEU168'de belirtilen kurallara uygun olarak .

Avrupa Komisyonu'nun sözleşme makamı olmadığı durumlarda, işlem, sözleşme makamının ulusal mevzuatında belirlenen şartlar ve süreler doğrultusunda başlatılmalıdır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu'nun sözleşme dışı sorumluluk nedeniyle neden olduğu zararların tazmini ile ilgili ihtilaflarda tek yetkili mercidir.169

Sözleşmenin genel koşullarında belirtilen sözleşmesel sorumluluk durumlarında ulusal mahkemeler yetkilidir.

Hiçbir alt yüklenicilik sözleşmesi, herhangi bir alt yüklenici ile sözleşme makamı arasında sözleşmesel ilişki oluşturamaz. Sözleşme makamı, yüklenicinin alt yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi yerine getirmemesinden sorumlu tutulamaz. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili bir anlaşmazlık durumunda, alt yüklenici yükleniciye ve/veya bu tür davalara bakmaya yetkili ilgili yargı merciine başvurmalıdır. Aynı durum, hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışan uzmanlar için de geçerlidir.

2.12.4 Amicable settlement, conciliation and arbitration procedures

Uyuşmazlıkların dostane bir şekilde çözümü, mahkemelerde yasal işlem başlatmadan veya tahkim prosedürüne başvurmadan önce (bu sonuncusu yalnızca tedarik sözleşmeleri için öngörülmüştür) temel bir ön koşuldur. Bu nedenle, sözleşmenin bir tarafı, ancak uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmeye çalışmış ancak anlaşmaya varamamışsa mahkeme sürecini başlatabilir. Dolayısıyla, sözleşme makamı mahkemelerde yasal işlemi başlatan taraf ise, öncelikle uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmeye çalıştığına dair kanıt sunmalıdır. Bu, sözleşme makamının, uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmeyi amaçlayan, yararlanıcılar veya yüklenicilerle önceden temas kurmuş olması ve ardından tarafların bir anlaşmaya varamamış olması anlamına gelir.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

EDF tarafından finanse edilen bir sözleşmeyle ilgili ihtilaflar, sözleşmeyi düzenleyen genel koşullar ve özel koşullar uyarınca uzlaşma yoluyla veya belirli durumlarda tahkim yoluyla çözülebilir. Kullanılacak prosedür, Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) tarafından finanse edilen işler, tedarik ve hizmet sözleşmeleri için uzlaşma ve tahkimle ilgili genel düzenlemeleri, genel koşulları ve usul kurallarını kabul eden ve bunların uygulanmasına ilişkin 29 Mart 1990 tarihli ACP-EEC Bakanlar Konseyi'nin 3/90 sayılı Kararının V. Ekinde belirtilmiştir .

Bu kurallar Ek a12a'da bulunabilir.

---

168 Genel Mahkeme, Avrupa Komisyonu'nun hukuki sonuçlar doğurmayı amaçlayan eylemleri üzerinde yargı yetkisine sahiptir. Üçüncü taraflar üzerindeki etkiler — TFEU'nun 256 ve 263. maddeleri uyarınca.

169 TFEU'nun 256, 268 ve 340. maddeleri uyarınca, Avrupa Komisyonu kararlarına karşı Genel Mahkeme'de iptal davası açma süresi, tedbirin yayımlandığı veya davacıya bildirildiği andan itibaren veya bunların yokluğunda, davacının bilgisine ulaştığı günden itibaren (TFEU uyarınca) işlemeye başlar.

170RG L 382, 31.12.1990, s. 1.

Machine Translated by Google

AB BÜTÇESİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

Uyuşmazlık çözümüne ilişkin kurallar, ilgili sözleşme modellerinin genel şartlarında (hizmet ve tedarik sözleşmeleri için Madde 40 ve iş sözleşmeleri için Madde 68) yer almaktadır.

2021-2027 Çok Yıllık Mali Çerçevesi dış finansman araçlarıyla finanse edilen sözleşmelere ilişkin ihtilaflar Anlaşmazlıklar, sözleşmeyi düzenleyen genel ve özel koşullar uyarınca uzlaşma yoluyla veya belirli durumlarda tahkim yoluyla çözülebilir.

Tahkim durumunda, belirli koşullar altında, bu pratik kılavuzun (Ek a12b) uzlaşma ve tahkime ilişkin usul kuralları uygulanır.

Bu uzlaşma ve tahkim usul kurallarının, EDF tahkim kurallarına kıyasla başlıca yenilikleri şunlardır:

- Duruşmaların ve ödüllerin kamuoyuna duyurulması;
- Hakemler ve idari/sekreterlik hizmetleri için bir ücret tarifesi uygulanmaktadır;
- "Tüm dahili idari prosedürlerin" tüketilmesine yönelik gereklilik, uygula;
- Değeri 5.000.000 Avro'dan az olan sözleşmeler için tahkim kurulu Tek bir hakemden oluşur.

Machine Translated by Google

CHAPTER 3

Machine Translated by Google

3 Service contracts

3.1 Introduction

Hizmet sözleşmesi, bir hizmet sağlayıcı ile sözleşme makamı arasında, tedarik sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri kapsamına girmeyen tüm fikri ve fikri olmayan hizmetleri kapsayan bir sözleşmedir. Hizmet sözleşmeleri, araştırmalar, teknik yardım ve ayrıca denetim veya iletişim hizmetleri için kullanılır.

Bir araştırma sözleşmesi, projelerin belirlenmesi ve hazırlanması, fizibilite çalışmaları, ekonomik ve pazar araştırmaları, teknik çalışmalar ve denetimler de dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri kapsayan bir hizmet sözleşmesidir.

Teknik yardım sözleşmesi, yüklenicinin danışmanlık rolü üstlenmesi, bir projeyi yönetmesi veya denetlemesi ya da sözleşmede belirtilen uzmanlığı sağlaması için görevlendirildiği bir hizmet sözleşmesidir.

3.2 Types of service contracts

Hizmet sözleşmesi iki farklı şekilde akdedilebilir:

3.2.1 Global price

Küresel fiyat sözleşmeleri, belirli çıktı(lar) ın belirlendiği sabit fiyatlı sözleşmelerdir .
Küresel fiyat sözleşmeleri her zaman çıktıları belirtir; yani yüklenici belirli çıktıları sağlamak zorundadır. Teslim edilecek işler ise raporlar şeklinde, çıktılara katkıda bulunan uygulama adımlarını içerir.

> Küresel fiyat hareketlerine örnekler:
>
> Araştırmalar, değerlendirmeler, denetimler, konferanslar, eğitim oturumları gibi etkinliklerin organizasyonu.
> Araştırmalar, projelerin belirlenmesi ve hazırlanması, fizibilite çalışmaları, ekonomik ve pazar araştırmaları, teknik çalışmalar, yasal belge taslağı hazırlama, değerlendirmeler ve denetimler gibi çeşitli görevleri içerir.

İhale makamı, küresel fiyat sözleşmesi için şartnamede gerekli girdi sayısını veya miktarını (örneğin minimum uzman sayısı veya sabit gider listesi) talep etmemelidir.

Varsayılan seçenek, uzmanlar için asgari gereksinimlerin tanımlanmamasıdır. Yüklenici, beklenen çıktıları sağlamak için mümkün olan en iyi personeli seçecektir. Uzmanların kesin girdilerini tanımlamak yükleniciye kalmıştır. Gerekçelendirilmiş durumlarda, asgari gereksinimler talep edilebilir. Bazı durumlarda, ekibin belirli bir uzmanlığa, örneğin istatistik uzmanlığına sahip olması gerekir. Ancak, hangi uzmanların bu uzmanlığa sahip olacağını ve bu uzmanların ekip içindeki rolünü tanımlamak yükleniciye kalmıştır. Bu durumda, "istatistik" uzman ekibinin tamamının asgari gereksinimlerinin bir parçası olacaktır. Organizasyon ve Metodoloji, bir uzmanın adını ve profilini içerebilir. Ekibin (bir bütün olarak) gereksinimlere uyumu (evet/hayır cevabı) kontrol edilecektir, ancak uzmanlara puan verilmeyecektir. Sözleşme makamı, Uzman Profili ve Münhasırlık ve Uygunluk Beyanlarını talep edemez. Sonuç olarak, küresel fiyat sözleşmesi için aynı uzman, aynı ihale prosedürüne verilen birden fazla teklifte önerilebilir.

Machine Translated by Google

İhale katılımcısından, toplam fiyatı oluşturan girdileri detaylandıran yaklaşık bir bütçe dökümü sunması istenebilir. Teklifte önerilen girdi, faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için uygulanacak organizasyon ve metodolojiyle ilgilidir.

Girdi kalemlerini detaylandıran gösterge niteliğindeki bütçe dökümü, değerlendirme komitesinin örneğin, teklif sahibinin teklifinde herhangi bir girdi kalemini unutmadığını doğrulamasına olanak tanır. Bununla birlikte, yüklenicinin belirtilen çıktıları elde etme biçimi, sözleşmenin ve ilgili ödemelerin tatmin edici bir şekilde uygulanması için önemli değildir.

Bu nedenle, küresel fiyat sözleşmeleri herhangi bir geri ödemeli masraf/ek harcama içermediğinden ve harcama doğrulamasına tabi olmadığından, ödemelerin işlenmesi için uzmanlara ait zaman çizelgeleri veya yapılan harcamalara ilişkin destekleyici belgeler talep edilmeyecektir.

Birden fazla çıktı olması durumunda ve projeye bağlı olarak, çıktılara dayalı fiyat dökümü içeren küresel bir fiyat sözleşmesi, çıktıların tamamlanmasına bağlı olarak kısmi ödemeler yapılmasını mümkün kılar (örneğin, çıktılar ilerleme başlangıç raporu/ara rapor/nihai rapor veya bir çalışma/rapor/etkinliğin farklı bölümleriyle ilgili olabilir). Bu durumda, teklif verenden her bir çıktı için fiyatı gösteren bir döküm sunması istenebilir.

Sözleşme şartlarına uygun olarak sonuç(lar)a ulaşılmaması durumunda ödemeler tamamen veya kısmen askıya alınabilir. Ödeme(ler), bu teslimat(lar)ın onayına bağlıdır.

3.2.2 Fee-based

Çıktının öngörülemediği veya belirtilen çıktıyı elde etmek için gereken iş yükünün önceden ölçülmesinin imkansız olduğu durumlarda, fiilen çalışılan süreye göre hizmet bedeli ödemek ekonomik olarak daha avantajlı olduğundan, ücret tabanlı sözleşmeler daha uygundur.

Ücretli faaliyetlere örnekler
Proje denetimi, teknik destek, çok paydaşlı süreçte kolaylaştırma (ortamın karmaşıklığına bağlı olarak).

Ücretli sözleşmelerde, uzmanların harcadığı zaman için faturalandırılan tutarı doğrulamak amacıyla faturalara ilgili onaylı zaman çizelgelerinin kopyaları veya özetleri eklenmelidir.

Bu nedenle, ücret bazlı sözleşmelerde, yüklenici personelinin çalıştığı günleri veya saatleri kaydeden zaman çizelgeleri yüklenici tarafından tutulmalıdır. Zaman çizelgeleri şu şekilde olmalıdır:

- Uzmanlar tarafından doldurulmuş ve imzalanmıştır;
- Yüklenici tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından aylık olarak onaylanacaktır;
- Ayrıca proje yöneticisi veya sözleşme makamı tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir kişi ya da sözleşme makamının kendisi tarafından da onaylanmalıdır.

Çalışma saatleri çizelgelerinde en az aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: uzmanın adı ve pozisyonu; sözleşme başlığı ve numarası; ay ve yıl; ayın günleri ve o ayın haftanın günleri; çalışılan günler; talep edilen günlük harcırah ve gerçekleştirilen faaliyetlerin açıklaması. En az 7 saatlik çalışma, bir günlük çalışmaya eşdeğer kabul edilir. Uzman bir günden az çalışırsa, bu süre bir günün parçası olarak belirtilmelidir. Faturalama amacıyla, her raporlama dönemi için girilen süre, o dönem için çalışılan günlerin en yakın tam sayısına yuvarlanmalıdır.

Tüm uzmanlar için belirlenen ücret tarifeleri, uzmanlara ödenen ücretleri ve diğer tüm masrafları içermelidir.

Machine Translated by Google

İlgili uzmanların istihdamına ilişkin idari maliyetler, ekipman, yer değiştirme ve geri dönüş masrafları (seferberlik ve seferberlikten sonraki performans yerine gidiş-dönüş uçuşları ve izinler dahil), konaklama, yurt dışı görev ödenekleri, sağlık sigortası ve yüklenici tarafından uzmanlara verilen diğer istihdam hakları gibi giderleri içermelidir. Ücret oranları, uzmanın yıllık 60 takvim gününe kadar olan izin hakkını da dikkate almalıdır. Ücretler ayrıca, istisnai olarak ek giderler kapsamında yer almadığı durumlar dışında, herhangi bir güvenlik düzenlemesini de içermelidir. Ayrıca, ücretler marjı, genel giderleri, karı ve destek olanaklarını da içermelidir.

Toplu ödeme gerektiren faaliyetler

Çoğu durumda, sözleşmenin tamamı ya genel fiyat sözleşmesi ya da ücret bazlı sözleşme şeklinde düzenlenir. Bununla birlikte, toplu ödeme esasına göre ödenen faaliyetlerin dahil edilmesiyle, genel fiyat kapsamındaki faaliyetlerin ücret bazlı bir sözleşmeye dahil edilmesi mümkündür. Toplu ödemelerde, temel maliyetlere ilişkin destekleyici belgelerin sunulması gerekmez, ancak elde edilen beklenen sonuçların veya teslimatların kanıtı sunulmalıdır.

Örnek 1: Eğitim faaliyetleri; eğitimlerin ücret karşılığında, eğitim materyalinin geliştirilmesinin ise toplu ödeme esasına göre yapılacağı durumlar. Bu gibi durumlarda, sözleşmenin her bir maddesi veya her bir bölümü için net bir ölçüm ve doğrulama yöntemi (ücret bazlı veya toplu ödeme) belirtilmelidir. Bu, şartnamede açıkça belirtilmeli ve ayrıca finansal teklif şablonunda da şart koşulmalıdır.

Örnek 2: Genellikle iki ayrı bölümden ve görev tanımından oluşan bir tasarım ve denetim sözleşmesi: 1) tasarım bölümü, jeoteknik çalışma, çevresel çalışma, sosyo-ekonomik çalışma vb. gibi çeşitli küresel fiyat çıktılarının bir koleksiyonudur; 2) denetim bölümü ise ücrete dayalı kalemlerden oluşur.

Yol denetimi sözleşmesi, denetim mühendisinin kontrolü dışında olan birçok faktörden (ek işler, yüklenici, kamu otoritesi ve bağışçı dahil olmak üzere çeşitli paydaşların gecikmeleri gibi) etkilenmesi nedeniyle, esas olarak ücret tabanlı kalemlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, ihale başlamadan önce, denetim görevleri içindeki bazı görevler, genel bir fiyat olarak ele alınabilir: örneğin, yerleşik ekip dışındaki uzmanlar tarafından incelenmesi gereken teknik alternatifler üzerine yapılan çalışmalar.

Görev(ler) için uzman gün sayısı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, ilgili kalem toplam fiyat üzerinden hesaplanacak ve toplu ödeme şeklinde tahsil edilecektir.

Örnek 3: Teknik yardım projeleri, farklı aşamalara yapılandırılmış projeler için ücret tabanlı ve küresel fiyatlandırmanın bir karışımını içerebilir:

i. İlk kritik aşama, teşhis koymayı, kurumları ve paydaşları analiz etmeyi, kapasiteyi değerlendirmeyi, kesin eylemleri ve somut sonuçları tanımlamak için ortak bir süreci kolaylaştırmayı içerebilir. Bu, ücretli bir faaliyet olabilir.
ii. İkinci aşama, bu özel eylemlerin gerçekleştirilmesinden oluşacaktır. Bireysel çıktılar, toplu ödeme esasına göre sözleşmeye bağlanabilir.

3.2.3 Global price versus fee-based service contracts

Ücretli hizmet sözleşmelerinin kullanımı — münhasırlık ve kullanılabilirlik beyanlarının (SoEA) zorunlu olduğu durumlarda — sözleşmenin çıktısının önceden tanımlanmasının zor veya imkansız olduğu ve/veya sözleşmenin temel amacının, örneğin bir ortak ülkenin yönetimine sürekli olarak destek sağlamak olduğu durumlarda haklı görülebilir.

Ücret bazlı sözleşmelere kıyasla, küresel fiyat sözleşmeleri kilit uzmanlara ihtiyaç duymaz. Bu gibi durumlarda, şartnamede gerekli uzmanlık açıklanacak ve teklif veren, teklifinde bu uzmanlığa erişimi olduğunu gösterecektir. Kilit uzmanlığa ihtiyaç duyulan bir örnek olarak, küresel fiyat sözleşmeleri verilebilir.

Machine Translated by Google

Uzmanlara ihtiyaç duyulmadığı düşünülen bir görev, örneğin bir yatırım projesi için tasarım belgeleri gibi, iyi tanımlanmış bir teknik çıktıdan oluşan bir görevdir. Bu durumda, yüklenicinin nitelikli daimi personeli varsa, mesleki sorumluluğu onu beklenen sonuçları elde etmek için mümkün olan en iyi personeli seçmeye yönlendirmelidir.

Küresel fiyat sözleşmeleri, zaman çizelgelerinin ve ek harcamaların doğrulanmasını gerektirmez ve bu nedenle sözleşme makamı için daha az kaynak yoğunluğu gerektirir.

3.3 Procurement procedures[171]

3.3.1 Contracts with a value of EUR 300 000 or more

Değeri 300.000 Avro veya daha fazla olan hizmet sözleşmeleri, kısıtlı ihale usulüyle (bkz. Bölüm 3.4.) veya çerçeve sözleşmelerinde belirlenen tavan tutara bağlı olarak çerçeve sözleşme usulü kapsamında verilebilir (bkz. Bölüm 3.5.1.).

3.3.2 Contracts with a value of less than EUR 300 000

300.000 Avro'nun altındaki hizmet sözleşmeleri, en az üç adayın yer aldığı basitleştirilmiş bir prosedür (Bölüm 3.5.2.'ye bakınız) veya çerçeve sözleşmelerinde belirtilen çerçeve sözleşme prosedürü (Bölüm 3.5.1.'e bakınız) kapsamında verilebilir .

3.3.3 Contracts with a value of EUR 20 000 or less

Değeri 20.000 Avro'ya eşit veya daha az olan hizmet sözleşmeleri, tek bir ihale esasına göre (bkz. Bölüm 3.5.3.) veya çerçeve sözleşmelerinde belirtilen çerçeve sözleşme prosedürüne göre (bkz. Bölüm 3.5.1.) verilebilir .

3.3.4 Contracts with a value of EUR 2 500 or less

Değeri 2.500 Avro veya daha az olan hizmetler için, ihale makamı önceden teklif kabul etmeksizin faturalara karşılık ödeme yapabilir.

3.3.5 Procedures applicable without ceilings

3.3.5.1 Negotiated procedure

Müzakere usulü kullanımına ilişkin daha fazla ayrıntı için lütfen Bölüm 2.6.8'e bakınız.

Bölüm 3.4.10'da açıklanan prosedürler, kıyas yoluyla izlenmeli ve müzakere yoluyla verilen bir ödül prosedürünün bağlamına uyarlanmalıdır. Müzakere prosedürüne ilişkin değerlendirme raporu (Ek a10a), katılımcı(lar)ın seçimini, müzakere turlarının zaman çizelgesini ve müzakere sürecini ve müzakerenin sonucunu açıklamalıdır.

3.4.12.2'de açıklanan durdurma prosedürü, aşağıda belirtilen b) durumu hariç olmak üzere uygulanmaz .

---

[171] Eşik değerler ve prosedürler için Bölüm 2.6.1'e bakınız.

[172] Ek I madde 36(2)(d) FR.

Machine Translated by Google

DOĞRUDAN YÖNETİM

Duruma bağlı olarak, müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması veya olayın bildirilmesi gerekmektedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. Değerlendirme raporunun Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması şarttır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Müzakere usulü kullanımı için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemekte olup, değerlendirme raporunun da Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasına gerek yoktur.

Müzakere usulüne ilişkin değerlendirme raporunda, müzakere usulünün yasal dayanağına ve uygulanabilir duruma atıfta bulunulmalıdır. Değerlendirme raporunda, müzakere usulüne izin verilen koşulların yerine getirildiği gösterilmelidir. Hizmet sözleşmeleri için müzakere usulüne uygulanabilecek durumlar aşağıda listelenmiştir:

a. Açık ihale usulü veya kısıtlı ihale usulü tamamlandıktan sonra, ihaleye ilişkin herhangi bir teklif veya uygun bir teklif veya katılım talebi veya uygun bir katılım talebi sunulmamışsa, asıl tedarik belgelerinde önemli bir değişiklik yapılmamış olması koşuluyla[173] .

Bir teklif , sözleşmenin konusuyla ilgili değilse uygunsuz sayılır ve bir teklif veya katılım talebi, ekonomik operatörün uygun olmaması, dışlama durumunda olması veya seçim kriterlerini karşılamaması durumunda uygunsuz sayılır.[174]

b. Hizmetlerin yalnızca tek bir ekonomik operatör tarafından ve herhangi bir amaçla sağlanabildiği durumlarda aşağıdaki nedenlerden dolayı[175]:

i. Tedarikin amacı, benzersiz bir sanat eserinin yaratılması veya edinilmesidir.
sanat veya sanatsal performans;

ii. Teknik nedenlerden dolayı yarışma mevcut değil;

iii. Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır hakların korunması sağlanmalıdır.
emin olun.

(ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen istisnalar, yalnızca makul bir alternatif veya ikame bulunmadığında ve rekabetin olmaması, tedariki tanımlarken parametrelerin yapay olarak daraltılmasının sonucu olmadığında uygulanmalıdır. c. Öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan aşırı aciliyet nedeniyle [176] .
geçerli süre sınırlarına uyulmasının imkansız olduğu ve bu aşırı aciliyetin gerekçesinin sözleşme makamına atfedilemeyeceği durumlarda, kesinlikle gerekli olduğu ölçüde .

[173] Ek I madde 11(1)(a) FR.
[174] Ek I madde 11(2) FR.
[175] Ek I madde 11(1)(b) FR.
[176] Ek I madde 11(3) FR.
[177] Ek I madde 11(1)(c) FR.

Machine Translated by Google

Kriz durumlarında yürütülen operasyonların aşırı aciliyet testini karşıladığı kabul edilmelidir. Yetkilendirme yoluyla yetki veren yetkili, uygun durumlarda ilgili diğer yetkilendirme yoluyla yetki veren yetkililerle işbirliği içinde, aşırı aciliyet durumunun mevcut olduğunu tespit etmeli ve kararını düzenli olarak sağlam mali yönetim ilkesini göz önünde bulundurarak gözden geçirmelidir.178

d. Bir tasarım yarışmasının ardından bir hizmet sözleşmesi yapılıyorsa ve bu sözleşme kazanan kişiye veya kazananlardan birine verilecekse; ikinci durumda, tüm kazananlar müzakerelere katılmaya davet edilmelidir179 .

e. Aynı sözleşme makamının ilk sözleşmeyi verdiği ekonomik operatöre emanet edilen benzer hizmetlerin tekrarından oluşan yeni hizmetler için, ilk sözleşmenin, olası yeni hizmetlerin kapsamını, bunların hangi koşullar altında verileceğini (yani müzakere usulü kullanımının mümkün olup olmadığını) ve bu sonraki hizmetler için toplam tahmini tutarı gösteren bir sözleşme ilanı yayınlandıktan sonra verilmiş olması şartıyla. Bu toplam tutar, ilk sözleşme için izlenecek doğru tedarik prosedürünü belirlemek üzere geçerli eşiklerin uygulanmasında dikkate alınmalıdır .

f. Aşağıdakilerden herhangi birine ilişkin sözleşmeler için181:

Ben. (i) Avukatların hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 22 Mart 1977 tarihli 77/249/EEC sayılı Konsey Direktifi'nin 1. Maddesi anlamında bir avukat tarafından yasal temsil;

ii. Yukarıda belirtilen yargılamaların hazırlanmasında verilen veya tavsiyenin konusu olan meselenin bu tür yargılamalara konu olacağına dair somut bir gösterge ve yüksek olasılık bulunan durumlarda verilen hukuki tavsiyeler, 77/249/EEC Direktifi'nin 1. Maddesi anlamında bir avukat tarafından verilmiş olması şartıyla;

iii. Tahkim ve arabuluculuk hizmetleri için.

g. Gizli olduğu ilan edilen sözleşmeler veya ifasının özel güvenlik önlemleriyle birlikte yapılması gereken sözleşmeler için, yürürlükteki idari hükümlere uygun olarak veya Avrupa Birliği'nin temel çıkarlarının korunması gerektirdiğinde, söz konusu temel çıkarların diğer önlemlerle güvence altına alınamaması koşuluyla; bu önlemler, ihale makamının tedarik prosedüründe sağladığı bilgilerin gizli niteliğini korumaya yönelik gerekliliklerden oluşabilir.183

---

178 Birliğin genel bütçesi için: Ek I, madde 39(2) FR. EDF için: 'acil yardım', burada bahsedilen 'aşırı aciliyet'ten farklı ve EDF'ye özgü bir başka durumdur; bu durumda müzakere usulü, 23 Haziran 2000 tarihinde Cotonou'da imzalanan (OJ L 317, 15.12.2000, s. 3) 2000/483/EC sayılı Ortaklık Anlaşması'nın IV. Ek'inin 19c maddesinde düzenlenmeyen eylemler için kullanılabilir. Acil yardım, Cotonou Anlaşması'nın 72 ve/veya 73. maddelerinin uygulanmasıyla bağlantılıdır. Denizaşırı ülkeler ve bölgeler (OCT'ler) için: Denizaşırı ülkelerin ve bölgelerin Avrupa Birliği ile ilişkisine dair 25 Kasım 2013 tarihli 2013/755/AB sayılı Konsey Kararının 79(5) maddesine bakınız (OJ L 344, 19.12.2013, s. 1).

179 Ek I madde 11(1)(d) FR.

180 Ek I madde 11(1)(e) FR.

181 Ek I madde 11(1)(h) FR.

182 OJ L 78, 26.3.1977, s. 17.

183 Ek I madde 11(1)(i) FR.

Machine Translated by Google

h. İhraç, satış, satın alma veya devirle bağlantılı olsun veya olmasın, krediler menkul kıymetler veya diğer finansal araçlar184 .

i. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Aralık 2018 tarihli ve 2018/1972 sayılı Avrupa Elektronik İletişim Kodunu oluşturan Direktifi kapsamında kamu iletişim ağlarının ve elektronik iletişim hizmetlerinin satın alınması için185 186

.

j. Tüzüğü veya kuruluş yasasına göre rekabetçi prosedürlere katılamayan uluslararası bir kuruluş veya bir Üye Devlet kuruluşu tarafından sağlanan hizmetler.187. Bir Üye Devlet kuruluşu, bir Üye Devlette kamu hukuku kuruluşu olarak veya Üye Devletten yeterli mali güvencelerle donatılmış, kamu hizmeti göreviyle görevlendirilmiş özel hukuka tabi bir kuruluş olarak kurulmuş bir varlıktır.

k. Hizmetlerin kamu sektörü kuruluşlarına veya kâr amacı gütmeyen kurumlara veya derneklere emanet edildiği ve kurumsal nitelikteki faaliyetlerle ilgili olduğu veya sosyal alanda insanlara yardım sağlamayı amaçladığı durumlarda188 .

l. İhale sürecinin başarısız olduğu, yani niteliksel ve/veya mali açıdan değerli bir teklif alınmadığı durumlarda, ihale makamı, ihale sürecini iptal ettikten sonra, asıl tedarik belgelerinde esaslı değişiklik yapılmaması koşuluyla , ihaleye katılanlar arasından kendi seçtiği bir veya daha fazla istekliyle müzakere edebilir.189

m. Mevcut sözleşmenin erken feshedilmesinin ardından yeni bir sözleşme yapılması gerektiği durumlarda sözleşme190 .

3.3.5.2 Competitive dialogue

Daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.6.7'ye bakınız.

3.3.5.3 Framework contract

Daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.6.5'e bakınız.

3.3.5.4 Dynamic purchasing system

Daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.6.6'ya bakınız.

3.4 Restricted tenders (for contracts of EUR 300 000 or more)

Kısıtlı prosedür hakkında genel bilgiler için Bölüm 2.6.3'e bakınız.

---

184 Ek I madde 11(1)(j) FR.

185RG L 321, 17.12.2018, s.36.

186 Ek I madde 11(1)(k) FR.

187 Ek I madde 11(1)(e) FR.

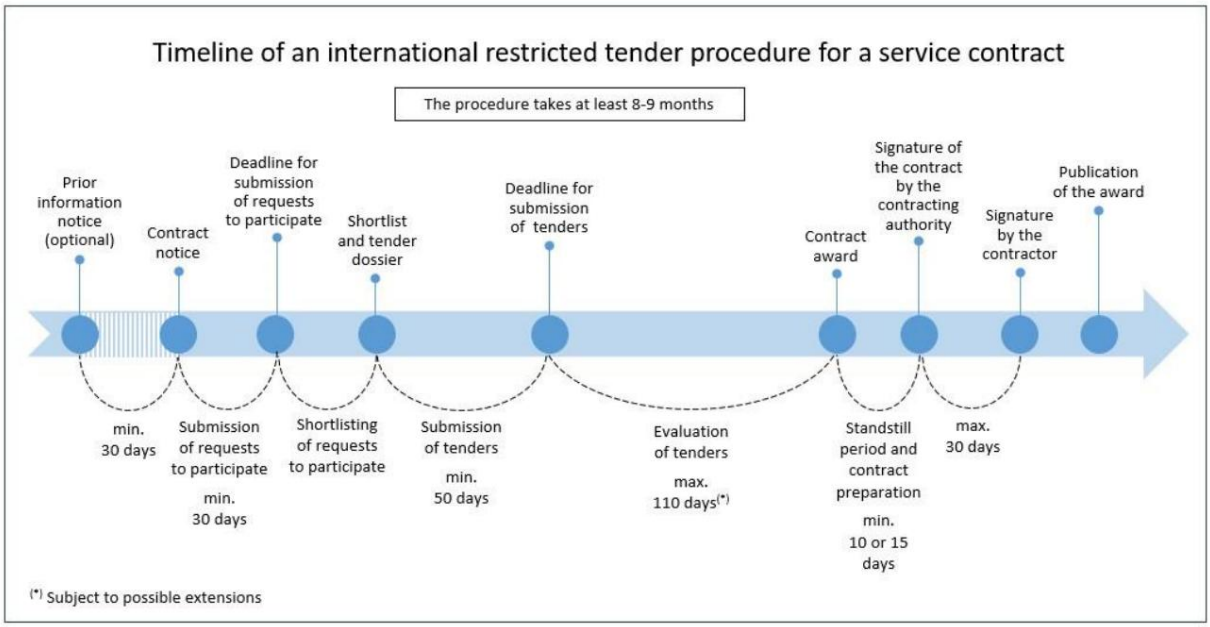
188 Ek I madde 40(1)(a) FR ve Ek I madde 40(3) FR.

189 Ek I madde 40(1)(b) FR.

190 Ek I madde 40(1)(c) FR.

Machine Translated by Google

Bu bölümde, bir hizmet sözleşmesi için uluslararası kısıtlı ihale prosedürünün zaman çizelgesi ve farklı adımları açıklanacaktır.



3.4.1 Publicity

Rekabetçi ihalelere mümkün olan en geniş katılımı ve gerekli şeffaflığı sağlamak için, ihale makamı, 300.000 Avro veya daha fazla değerdeki tüm hizmet sözleşmeleri için bir ihale ilanı ve ihale ilanına ilişkin ek bilgiler yayınlamak zorundadır.

Yayın, Ek a11e'de açıklanan yayın yönergelerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu yayın gereklilikleri, çerçeve sözleşmesi kapsamındaki belirli sözleşme talepleri için geçerli değildir.

3.4.1.1 Publication of prior information notices[191]

İhale sürecinin özel özelliklerini belirten bir ön bilgilendirme duyurusunun, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve F&T Portalında sözleşme ilanının yayınlanmasından en az 30 gün, ancak en fazla 12 ay önce yayınlanması tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir.

Ön bilgilendirme ilanının amacı, ihale çağrılarına daha fazla tanıtım sağlamaktır. Bu, ekonomik aktörlerin (örneğin, gerekli belgeleri toplamak ve yeterli kaynakları nasıl serbest bırakacaklarını planlamak gibi) hazırlık yapmalarını ve sözleşme ilanı yayınlanır yayınlanmaz teklif vermeye hazır olmalarını sağlar. Özellikle doğası gereği muhtemelen ortak ihale gerektirecek büyük projelerde ön bilgilendirme ilanı kullanılması tavsiye edilir: birden fazla ülkede uygulanacak uluslararası projeler, karmaşık çok disiplinli projeler, büyük ölçekli sözleşmeler vb.

Ön bilgilendirme duyuruları, yayınlanması ile sözleşme duyurusunun planlanan yayınlanması arasında yeterli bir süre olduğunda ek bir değer taşır. Zaman kısıtlamaları nedeniyle ön bilgilendirme duyurusu ancak sözleşme duyurusundan kısa bir süre önce (örneğin 30 gün) yayınlanabiliyorsa, alternatif bir seçenek olarak ihale katılımcılarına sözleşme duyurusunda daha uzun bir teslim süresi tanımak ve ön bilgilendirme duyurusu yayınlamamak olabilir.

191 Ek I madde 38.1 FR.

Machine Translated by Google

Daha uzun bir başvuru süresi, ekonomik aktörlere tekliflerini hazırlamak için daha fazla zaman sağlayacaktır.

Ön bilgilendirme duyurusunda, söz konusu sözleşmelerin konusu, içeriği ve değeri kısaca belirtilmelidir. Ön bilgilendirme duyurusunun yayınlanması, ihale makamını önerilen sözleşmeleri verme konusunda zorunlu kılmaz ve ekonomik operatörlerin bu aşamada katılım talebinde bulunmaları beklenmez. Bu aşamada herhangi bir finansman kararı veya bütçe taahhüdüne gerek yoktur.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Ön bilgilendirme duyuruları PPMT aracılığıyla kaydedilmeli ve yayınlanmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5d) kullanarak ön bilgilendirme duyurusunu hazırlar ve ön onay ve yayım için Avrupa Komisyonuna sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayımı ve diğer uygun medya organlarında yayımı doğrudan kendisi düzenler.

Sonradan yapılan kontrollerle dolaylı yönetim için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

3.4.1.2 Publication of contract notices

Varsa, ön bilgilendirme ilanının yayınlanmasından itibaren en az 30 gün içinde, sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler (Ek a5f), Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, F&T Portalı'nda (Ek a11e'deki yayın yönergelerine bakınız) ve diğer uygun mecralarda yayınlanmalıdır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Sözleşme bildirimleri PPMT aracılığıyla kaydedilir ve yayınlanır (ayrıca Ek A5f gereklidir).

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonları (Ek a5e ve a5f) kullanarak ihale duyurusunu hazırlar ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonuna sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız).

Gerekli görüldüğü takdirde, ihale makamı eş zamanlı olarak yerel yayın ve uygun diğer medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar. Bu durumda, yayınlanan bilgiler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Fonlama ve İhale Portalı'nda yayınlanan bilgilerle aynı olmalı ve aynı anda yayınlanmalıdır.

Yukarıdakilere ek olarak, önerilen sözleşme ilanının/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerin sözleşmenin amaçlarına uygun olduğunu göstermek için, nihai hale getirilmiş şartname (bkz. Bölüm 2.8.) Avrupa Komisyonuna aynı anda veya önceden sunulmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5e ve a5f) kullanarak ihale duyurusunu hazırlar ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar. Bu durumda, yayınlanan bilgiler, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Fonlama Platformu'nda yayınlanan bilgilerle aynı olmalıdır.

Machine Translated by Google

İhale portalında da aynı anda yayınlanmalıdır.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

İş ilanı ve iş ilanına ilişkin ek bilgiler, adaylara söz konusu sözleşmeyi yerine getirme kapasitelerini belirlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Sözleşme ilanında ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde belirtilen seçim kriterleri (Bölüm 2.6.11.'e bakınız) aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Açık ve net bir şekilde, hiçbir belirsizlik içermeden kaleme alınmıştır;
- Standart katılım talebi formu kullanılarak gönderilen bilgilere dayanarak kontrol edilmesi kolaydır (Ek b3'e bakınız);
- Bir şeyin olup olmadığına dair net bir EVET/HAYIR değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır.

  Aday belirli bir seçim kriterini karşılıyor;
- Aday tarafından kanıtlanması mümkün.

İhale duyurusuna ilişkin ek bilgiler şablonunda yer alan seçim kriterlerinin sunumu takip edilmeli ve şablonun izin verdiği durumlarda ihale edilen sözleşmenin niteliğine, maliyetine ve karmaşıklığına göre uyarlanabilir.

DOĞRUDAN YÖNETİM, ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM
VE SONRADAN DENETİMLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Adayların katılım taleplerini sunmaları için tanınan süre, uygun bir rekabet ortamı sağlamak için yeterli olmalıdır. Katılım taleplerinin sunulması için asgari süre, duyurunun Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve F&T Portalında yayımlandığı tarihten itibaren 30 gündür. Ancak, istisnai durumlarda, bu süre bir istisna talebiyle kısaltılabilir. Önceden kontrol içeren dolaylı yönetimde bu durum, Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına da tabidir. Gerçek son tarih, sözleşmenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre belirlenecektir.

Sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler, adayların süreç boyunca açıklama veya ek bilgi talep etmelerini önleyecek kadar açık ve net olmalıdır.

Adaylar, ihtiyaç duymaları halinde soru sorabilirler. Açıklama talepleri, son başvuru tarihinden en geç 21 gün önce iletilmelidir . İhale makamı, bu tarihten sonra alınan sorulara açıklama sağlama yükümlülüğüne sahip değildir.

İhale makamı, kendi inisiyatifiyle veya bir adayın açıklama talebine yanıt olarak, ihale ilanında veya ihale ilanına ilişkin ek bilgilerde değişiklik yaparsa, yapılan değişiklikleri belirten bir değişiklik bildirimi (eskiden "düzeltme" olarak adlandırılıyordu) sunmalıdır. Bu değişiklik bildirimi ayrıca Fonlama ve İhale Portalı'nda ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde de yayınlanacaktır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Değişiklik bildirimi kaydedilir ve PPMT aracılığıyla yayınlanır. Sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilerdeki değişiklik, PPMT'ye yeni bir sürüm olarak yüklenir.

Machine Translated by Google

ve F&T'de yayınlandı.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5b) kullanarak veya sözleşmeye ilişkin ek bilgilerdeki değişikliği belirterek değişiklik bildirimini hazırlar ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5b) kullanarak veya sözleşmeye ilişkin ek bilgilerdeki değişikliği belirterek değişiklik bildirimini hazırlar ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Değişiklik bildirimi (veya sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilerdeki değişiklik) , orijinal teslim tarihinden en geç 8 gün önce yayınlanmalıdır . Bildirimler, yalnızca önceki iş gününün 15:00 (CET) saatinden önce gönderildiğinde, bir sonraki iş gününde (Lüksemburg Yayınlar Ofisi) yayınlanır.

Değişiklik bildirimi, adayların değişiklikleri dikkate alabilmeleri için son tarihi uzatabilir. Lütfen, açıklama yapılması durumunda, ihale makamının katılım talebinin değerlendirilmesi konusunda görüş bildiremeyeceğini unutmayın.

Sözleşme ilanında/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde açıklığa kavuşturulması gereken ancak sözleşme ilanında/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde değişiklik yapılmasını gerektirmeyen bilgiler varsa, açıklama en geç son başvuru tarihinden 8 gün önce Finansman ve İhale Portalı'nda yayınlanacaktır. Açıklamalar yayın gecikmesi olmaksızın derhal yayınlanır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Açıklamalar doğrudan PPMT'ye kaydedilecek ve F&T portalında yayınlanacaktır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı açıklamaları taslak haline getirir ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar. Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı açıklamaları taslak haline getirir ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar. Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Machine Translated by Google

3.4.2 Evaluation of the requests to participate

Değerlendirme komitesi hakkında bilgi için Bölüm 2.9'a bakınız.

Değerlendirme komitesinin ilk toplantısı, asıl değerlendirme başlamadan önce yapılır. Başkan, değerlendirmenin amacını sunar ve komitenin izleyeceği prosedürleri açıklar.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Elektronik başvuru sisteminde iki tür komite bulunur: açılış komitesi ve değerlendirme komitesi.
Her bir parsel için, her iki komitenin de aynı üyelerden oluşması tavsiye edilir.
Açılış oturumu başlamadan önce PPMT'de açılış ve değerlendirme komiteleri atanmalı ve katılım talepleri değerlendirilmelidir.

Adaylar değerlendirme komitesi tarafından kısa listeye alınır.

Seçim prosedürü şunları içerir:

- Resmi başvuru şartlarına uyum (aşağıdaki kutuya bakınız);
- Tüm talepleri özetleyen uzun bir liste hazırlamak (Ek b4'teki şablona bakınız)
  katılım sağlandı;
- Vatandaşlık kuralına uymayan adaylar tarafından sunulan (Bölüm 2.3.) veya Bölüm 2.4.2.2'de açıklanan dışlama durumlarından birine giren veya AB Kısıtlayıcı Tedbirler listelerinde tespit edilen adaylar tarafından sunulan ve kabul edilemez olan katılım taleplerinin elenmesi (Bölüm 2.4.1.). Bu değerlendirme, diğer hususların yanı sıra, onur beyanlarına dayanarak yapılır;

- Seçim kriterlerini yayınlandığı şekilde aynen uygulamak.

RESMİ BAŞVURU GEREKLİLİKLERİNE UYUM

Resmi başvuru şartlarına uymak için üç temel koşulun yerine getirilmesi gerekir: başvuru son tarihine uyulması, başvuruların bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Elektronik başvuru sisteminde , açılış oturumu sırasında başvuru şartlarına ilişkin otomatik kontroller gerçekleştirilecektir. Elektronik başvuru için son tarih kesin bir tarih olduğundan, son tarihten sonra hiçbir başvuru gönderilemez.
Ayrıca, eSubmission, başvuruların bütünlüğünü ve gizliliğini garanti altına almak üzere tasarlanmıştır. Bu otomatik doğrulama kontrollerine dayanarak, sistem ihale başvurularını otomatik olarak "Uygun" olarak işaretleyecektir.

Elektronik başvuru, isteklilerin birden fazla teklif/ihale sunmasını engellemez. Aynı istekli tarafından birden fazla teklif/ihale sunulmuşsa, tüm sunumların "Uygun" olarak işaretlenmesi gerekir. Açılış oturumu kapandıktan sonra, bir Açılış Kaydı oluşturulur (örnek Ek b10a'ya bakınız) ve Değerlendirme Oturumu başlar, böylece Değerlendirme Komitesi üyeleri "Uygun" olan sunumlara erişebilir.

Değerlendirme oturumu sırasında, değerlendirme komitesi daha önceki başvuruları reddedecektir.

---

[192] Lütfen AB Resmi Gazetesi'nde kısıtlayıcı tedbirlere tabi kuruluşların resmi listesinin yer aldığını unutmayın. ve bir çatışma durumunda, AB Yaptırım Haritası'ndaki listeye göre öncelik taşır.

Machine Translated by Google

Değerlendirme için yalnızca son gönderilen başvuru dikkate alınacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Kağıt üzerinde sunum yapılması durumunda, açılış tutanağında (Ek b10) açıklanan süreç ve doğrulamalar izlenmelidir. Açılış tutanağına ekli olan alınan sunumların özeti, her bir sunumun resmi sunum gerekliliklerine uygun olup olmadığını kaydetmek için kullanılmalıdır.

Hariç tutma ve seçim kriterlerine ilişkin destekleyici belgelerin sağlanması için 2.4.2.3. ve 2.6.11. bölümlere bakınız.

Katılım taleplerini inceledikten sonra, değerlendirme komitesi, seçim kriterlerini karşılayan ve başvuru şartlarına uyan adayları kısa listeye alır.

Aday listesi dört ila sekiz adaydan oluşmaktadır.

Seçim kriterlerini karşılayan uygun aday sayısı sekizden fazla ise, aday sayısını en iyi sekize indirmek için sözleşme ilanına ek bilgilerde yayınlanan ek kriterler uygulanır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Bölüm 2.6.11'e (seçim kriterleri) bakınız.

Seçim kriterlerini karşılayan uygun aday sayısı en az dörtten az ise, ihale makamı yalnızca seçim kriterlerini karşılayan adayları veya hatta seçim kriterlerini karşılayan tek adayı ihaleye davet edebilir.

Dört adaydan daha az sayıda adayın yer aldığı azaltılmış bir yarışmaya katılmadan önce, aşağıdaki metin kutusunda belirtildiği gibi, duruma bağlı olarak bildirilmesi gereken bir olay veya önceden izin alınması gerekmektedir. Dört adaydan daha az sayıda adayın davet edilmesi ancak aşağıdaki tüm unsurların tatmin edici olması durumunda mümkündür:

- Yayın için yeterli süre tanınmıştır;
- Hizmetlerin kapsamı bütçeyle uyumludur;
- Kullanılan seçim kriterleri açık, ayrımcı olmayan ve sözleşmenin kapsamını aşmayan nitelikteydi ve tatmin ediciydi.

Bu durum, aday listesi raporunda gerekçelendirilmelidir.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Bildirilmesi gereken bir olay olması gerekmektedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Aday belirleme süreci ve nihai aday listesinin tamamı, aday liste raporunda eksiksiz olarak belgelenmelidir (Ek b5'teki şablona bakınız).

Aday listesinin değerlendirme komitesi tarafından onaylanmasından önce, ihale makamı, hiçbir adayın (ortaklar dahil) erken aşamada eleme durumunda olmadığını kontrol etmelidir.

Machine Translated by Google

tespit ve dışlama sistemi veya Avrupa Birliği kısıtlayıcı önlemlerine tabidir193 (Bölüm 2.4.1.'e bakınız).

Aday listesi raporu başkan, sekreter ve tüm değerlendiriciler tarafından imzalanır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Aday listesinin yer aldığı rapor, ihale makamına sunulmalı ve makam, adayların teklif vermeye davet edilebilmesi için önerilerin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Aday listesi raporu, ihale makamına sunulmalı ve makam, tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir. İhale makamı daha sonra, adayların teklif vermeye davet edilebilmesi için, aday listesi raporunu ve tavsiyelerini Avrupa Komisyonu'na onay için sunmalıdır.

Avrupa Komisyonu, ihale makamının tavsiyelerini kabul etmezse, kararının gerekçelerini belirterek ihale makamına yazılı olarak bildirmelidir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Aday listesi raporu, ihale makamına sunulmalı ve makam, önerileri kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir.

Sözleşme makamının değerlendirme komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda harekete geçmesi için Avrupa Komisyonu'ndan herhangi bir yetkilendirme alınması gerekmemektedir.

İhale makamı, katılım talepleri kısa listeye alınmayan tüm adayları ve kararın gerekçelerini bildirecektir (Ek b7'ye bakınız). Kısa listeye alınmayan adaylar daha fazla bilgi talep ederse, gizli olmayan herhangi bir bilgi kendilerine verilebilir; örneğin, bir referansın teknik seçim kriterini karşılamamasının nedenleri gibi, bu durum gelecekteki ihalelerde başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Seçilen adaylara ihale davet mektubu ve ihale dosyası gönderilecektir (Bölüm 3.4.3.'e bakınız).

DOĞRUDAN YÖNETİM

İhale dosyası, Finansman ve İhale Portalı'nda yayınlanacaktır. Kısa listeye alınan adaylara ihaleye erişim izni veren bir bildirim gönderilecektir.

DOLAYLI YÖNETİM

İhale dosyası, kısa listeye alınan tüm adaylara eş zamanlı olarak posta veya e-posta yoluyla gönderilecektir.

193 Lütfen AB Resmi Gazetesi'nde kısıtlayıcı tedbirlere tabi kuruluşların resmi listesinin yer aldığını unutmayın. ve bir çatışma durumunda, AB Yaptırım Haritası'ndaki listeye göre öncelik taşır.

Machine Translated by Google

3.4.3 The tender dossier

3.4.3.1 Drafting

Görev tanımı taslağının hazırlanmasına ilişkin genel yönergeler için Bölüm 2.8'e bakınız.

İhale makamı, ihale belgelerini hazırlamaktan sorumludur. Sözleşmenin eksiksiz olması ve tedarik sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için ihale belgeleri dikkatlice hazırlanmalıdır.

Bu belgeler, adayların ihale başvurusu yapabilmeleri için gereken tüm hüküm ve bilgileri içermelidir: izlenecek prosedürler, sunulacak belgeler, uyumsuzluk durumları, değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları vb.

Avrupa Komisyonu'nun sözleşme makamı olduğu durumlarda, hem sahiplenmeyi hem de kaliteyi güçlendirmek amacıyla, şartname veya teknik özellikler konusunda ortak ülke ve uygun olduğu durumlarda diğer ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve onaylarının sağlanması standart uygulamadır.

Birçok sözleşmenin teknik karmaşıklığı göz önüne alındığında, ihale dosyasının hazırlanması bir veya daha fazla harici teknik uzmanın yardımını gerektirebilir. Her uzman, objektiflik ve gizlilik beyannamesini imzalamalıdır (Ek a3'e bakınız).

DOĞRUDAN YÖNETİM

İhale dosyasının yayınlanmadan önce Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir. Standart uygulama, ihale dosyası konusunda ortak ülkeyle ve uygun durumlarda ilgili diğer taraflarla istişarede bulunmak ve onların onayını almaktır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, ihale dosyasını yayınlamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan onay almak üzere sunmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale dosyası için Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması gerekmemektedir.

3.4.3.2 Content

İhale dosyası şunlardan oluşmaktadır (Ek b8'e bakınız):

A. İhaleye katılanlara yönelik talimatlar.

B. Sözleşme taslağı: Ekleriyle birlikte ana ve özel şartlar.

C. Diğer bilgiler (idari uyumluluk tablosu, değerlendirme tablosu).

D. İhale başvuru formu.

İhale dosyasında, teklifin kesin ve değiştirilemez fiyatlarla yapılması gerektiği açıkça belirtilmelidir.

İlgili kurallara göre, ön finansman garantisi istenebilir veya istenmeyebilir. İstenmesi durumunda, bu durum özel şartlar taslağında belirtilmelidir.

İhale şartnamesinde belirtilen aşağıdaki şartlara ilişkin daha fazla arka plan bilgisi aşağıda yer almaktadır:

Başlıca uzmanlar (ücretli sözleşmeler)

Machine Translated by Google

Uzmanlar için asgari gereksinimler, seçim kriteri değil, ödül kriteridir.
Dolayısıyla, asgari kriterlerin amacı bir EVET/HAYIR değerlendirmesi değildir. Bunun yerine, amaç tekliflerin teknik kalitesini değerlendirmektir.

Kilit uzman sayısı, genellikle ekip lideri olacak 1 kilit uzmandan en fazla 4 kilit uzmana kadar değişebilir. Gerekli beceriler arasında profesyonel ve teknik beceriler, ekip yönetimi becerileri, iletişim ve kolaylaştırma becerileri ve/veya dil becerileri yer alabilir.

Herhangi bir asgari gereklilik, belirsizliği önlemek için yeterince açık olmalı veya açıklanmalıdır.
ve adil bir teknik değerlendirmeyi garanti altına almak için. Değerlendirme tablosundaki puanlar buna göre belirlenmelidir. Uzmanların kesin zaman girdileri, teknik tekliflerinin bir parçası olarak isteklilerin takdirine bırakılacaktır. Bununla birlikte, kilit uzmanların katkısı için minimum bir zaman girdisi belirlemek faydalı olabilir.

Şartlar belirlenirken, eşit erişim garanti edilmeli ve rekabetçi ihale sürecine haksız engeller çıkarılmamalıdır. Şartlar açık ve ayrımcı olmamalıdır. Örneğin, 'yerel uzmanlık' gerekebilir, ancak 'yerel uzman' (yani bir ülkenin vatandaşı/ikamet edeni) şart koşulmamalıdır. İhale süreçlerine katılım, tüm uygun kişilere eşit şartlarda açık olmalıdır.

Kriterler, gerçek asgari gereksinimleri ve piyasada bu tür uzmanların bulunabilirliğini dikkate alarak mümkün olduğunca geniş kapsamlı olmalıdır. Bir uzman asgari gereksinimleri karşılamıyorsa, uyumsuzluk gerekçesiyle reddedilmelidir. Bu, tüm ihalenin reddedilmesi ve daha fazla değerlendirilmemesi anlamına gelir. Bu nedenle, asgari gereksinimler ne kadar zorlu ve talepkar olursa, asgari gereksinimleri karşılayan uzman sayısı o kadar az olur ve sonuç olarak rekabet kısıtlanır.

Beceriler, bir kişinin yaşamı ve işi boyunca öğrendiği özel yeteneklerdir. Nitelikler ise bir kişiye öğretilen becerilerdir. Nitelikler, eğitim veya öğretim yoluyla kazanılır ve diploma veya sertifika gibi resmi belgelerle değerlendirilebilir.
Dolayısıyla, bir uzmanın becerileri resmi nitelikler ve/veya mesleki deneyim yoluyla gösterilebilir. Sonuç olarak, asgari gereksinimler her zaman nitelikler ve deneyim yoluyla edinilen beceriler arasında denklik sağlamalıdır.

Kilit olmayan uzmanlar (ücretli sözleşmeler)

Kilit olmayan uzmanlar, görev tanımında temel rol oynayan uzmanlar olarak tanımlanmayan uzmanlardır. Bu nedenle, kilit olmayan uzmanlar için uzman profili (Ek IV) sunulmamalıdır. Teklif veren, teklifinde asgari gereksinimleri karşılayan uzmanlara erişiminin olduğunu göstermelidir. Sözleşmenin uygulanması sırasında, yüklenici kilit olmayan uzmanları seçmeli ve işe almalıdır. Seçilen uzmanlar, görevlerine başlamadan önce sözleşme makamı tarafından onaylanmalıdır.

İş tanımında, sözleşmenin uygulanması için gerekli olan kilit olmayan uzmanların profili belirtilmelidir. Ancak, iş tanımında kilit olmayan uzmanların katkısı için asgari bir zaman girdisi tanımlanmamalıdır.

Tesadüfi giderler (ücret bazlı sözleşmeler)

Tüm uzmanlar için ücret oranları, uzmanlara ödenen ücretleri ve ilgili uzmanların istihdamına ilişkin tüm idari maliyetleri içermelidir (bkz. Bölüm 3.2.2.). Ayrıca, yüklenici, uzmanların yeterli şekilde desteklendiğinden ve donatıldığından emin olmalıdır. Özellikle, uzmanların birincil sorumluluklarına odaklanabilmeleri için yeterli idari, sekreterlik ve tercümanlık hizmetinin sağlanmasını temin etmelidir. Buna ek olarak, hizmet sözleşmesinin bir parçası olarak sözleşme makamı/ortak ülke adına hiçbir ekipman satın alınmamalı veya hizmet sözleşmesinin sonunda sözleşme makamı/ortak ülkeye devredilmemelidir. Ortak ülke tarafından edinilecek olan hizmet sözleşmesiyle ilgili herhangi bir ekipman, ayrı bir tedarik ihale prosedürü yoluyla satın alınmalıdır.

Machine Translated by Google

Sonuç olarak, ek giderler istisnai niteliktedir ve yüklenici tarafından ücret tarifesinin bir parçası olarak karşılanması gereken maliyetler için kullanılamaz. Genel kural, ek giderler kapsamına dahil edilen kalemlerin minimumda tutulmasıdır. İzin verilen ek giderler, şartnamede açıkça belirtilmelidir. Şartnamede ek giderler için ayrılan miktar, ek maliyetler için sadece bir üst sınırdır. Tam olarak tahmin edilmesi gerekmez ve makul bir hata payı içinde, fiili maliyetlerin bileşenlerin tahmini miktarlarından daha fazla veya daha az olması önemli değildir.

İhale şartnamesinde veya ihale dosyasında, olası ek giderler için ayrılan tutarın ayrıntılı bir hesaplamasına yer verilmemelidir; aksi takdirde belirtilen tutarlar yasal olarak bağlayıcı hale gelir.

İhale dosyasında belirtildiği üzere, harcamaların doğrulanmasına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere, ek giderlere ilişkin hükümler mali tekliflerin karşılaştırılmasından hariç tutulmuştur (mali değerlendirme ile ilgili 3.4.10.3. bölüme bakınız).

Sözleşme şartlarında belirtilen ve sözleşme süresince ortaya çıkan tüm ek giderler, gerçek maliyet üzerinden faturalandırılacaktır (günlük harcırahlar sabit oranlardır ve gerçek maliyet olarak kabul edilir). Gerçek maliyetlerin geri ödenmesi, banka masrafları gibi ek bir giderin ödenmesiyle ilgili maliyetleri de içerecektir.

Görevlendirme durumlarında seyahat masrafları, dış operasyon hizmet sözleşmelerinde tekrarlayan ek giderler arasındadır. Bu nedenle, görev tanımında teslimat şekli (performans yerinde veya evden çalışma) ve görev yeri/yerleri belirtilmelidir.
Teslimat şekli, seyahat ve günlük harcırahlar için Bölüm 2.5.5'e bakınız.

Raporlar

Raporların konusu ve sıklığı, görev tanımında belirtilmelidir.

12 aydan uzun süreli ücretli sözleşmelerde, her 6 ayda bir ara raporlar sunulmalıdır. Her raporda bir anlatım bölümü ve bir mali bölüm bulunmalıdır. Mali bölüm, uzmanların sözleşme üzerinde harcadığı süreye, ek giderlere ve gider doğrulama için ayrılan ödeneklere ilişkin ayrıntılı bilgiler içermelidir. Görev tanımında, raporun içeriği ve her raporun teslim edilmesinin beklenen zamanı belirtilmelidir.

24 aydan uzun süreli ve yıllık ara ödemelerin öngörüldüğü küresel fiyat sözleşmelerinde, ödeme talebine ara raporlar eklenmelidir. Bu raporlar, elde edilen belirli çıktıları göstermeli ve ödeme yapılmadan önce sözleşme makamı tarafından onaylanmalıdır. Sözleşme süresi 24 aydan kısa ise ve sözleşme makamı tarafından bağımsız olarak onaylanabiliyorsa, ödemeler elde edilen çıktılara göre yapılır. Şartnamede, elde edilmesi gereken çıktılar ve bu çıktıların her birinin uygulama süresi tanımlanmalıdır. Bu nedenle, teklif veren tarafından sunulan mali teklif, şartnamede belirtilen beklenen çıktılara dayalı bir fiyat dökümü içermelidir.

3.4.4 Award criteria

Ödül kriterleri için Bölüm 2.6.11.4'e ve seçim ile ödül kriterleri arasındaki ayrım için Bölüm 2.6.11.5'e bakınız.

Sözleşme verme kriterleri, en iyi kalite-fiyat oranını belirlemeyi amaçlar. Bu kriterler, teklifin hem teknik kalitesini hem de fiyatını kapsar.

Teknik kriterler, teknik tekliflerin kalitesinin değerlendirilmesine olanak tanır. İki tür teknik kriter vardır:

Machine Translated by Google

- Organizasyon ve metodoloji;
- Önerilen kilit uzmanların profilleri (sadece ücretli sözleşmeler için geçerlidir).

Teknik kriterler alt kriterlere ayrılabilir. Örneğin, metodoloji, görev tanımı, ortak ülkedeki mevcut teknik ve profesyonel kaynakların optimum kullanımı, çalışma takvimi, kaynakların görevlere uygunluğu, alan uzmanlarına önerilen destek, konsorsiyum üyelerinin katılımı vb. hususlar ışığında incelenebilir. Uzman profillerine, nitelikler ve beceriler, genel ve mesleki deneyim gibi kriterler için puan verilebilir.

İhale değerlendirme komitesinin, ihale katılımcısı tarafından sunulan herhangi bir metodolojinin, şartnamenin gerekliliklerine uygun olduğundan emin olması gerekmektedir. Metodoloji, şartnamenin gerekliliklerine eklemeler yapabilir, ancak hiçbir şekilde bunlardan sapmamalıdır.

Her bir kritere, farklı alt kriterler arasında dağıtılan 100 üzerinden bir puan atanır. Bunların ağırlıkları, talep edilen hizmetlerin niteliğine bağlıdır ve değerlendirme tablosunda belirtildiği gibi ihale dosyasında her bir durum için ayrı ayrı belirlenir.

Bu noktalar, sağlanacak hizmetleri tanımlayan şartnameyle olabildiğince yakından ilgili olmalı ve ihalelerde kolayca belirlenebilen ve mümkünse ölçülebilir parametrelere atıfta bulunmalıdır.

İhale dosyasında, teknik değerlendirme tablosunun tüm ayrıntıları, kriterleri, alt kriterleri ve ağırlıkları yer almalıdır. Değerlendirme tablosu, potansiyel isteklilere herhangi bir açıklama hakkında bilgi verme süresinin bitiminden sonra değiştirilemez.

Kısa listeyi oluşturmak için kullanılan seçim kriterleri ile en iyi teklifi belirlemek için kullanılan ödül kriterleri arasında hiçbir örtüşme olmamalıdır. Kilit uzmanlar için ödül kriterleri tanımlanırken, seçim kriterlerindeki personel (profesyonel yeterlilik) ile ilgili gerekliliklerle örtüşmeyi ve çifte değerlendirmeyi önlemek için özellikle dikkat edilmelidir.

(Bkz. Bölüm 2.6.11.5.)

3.4.5 Additional information before submission of tenders

İhale dosyası, kısa listeye alınan adayların süreç boyunca ek bilgi talep etmelerini önleyecek kadar açık ve net olmalıdır.

Seçilen adaylar , tekliflerin sunulma tarihinden en geç 21 gün önce sorularını iletebilirler . İhale makamı, tüm isteklilerin sorularına tekliflerin sunulma tarihinden en geç 8 gün önce cevap vermek zorundadır. İhale makamının, yukarıda belirtilen tarihten sonra alınan sorulara açıklama yapma yükümlülüğü yoktur.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Seçilen adaylar, Fonlama ve İhale Portalı aracılığıyla sorularını iletebilirler. İhale makamı, yanıtları Fonlama ve İhale Portalı üzerinden yayınlayacaktır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Seçilen adaylar sorularını yazılı olarak iletebilirler. İhale makamı açıklamaları hazırlayarak ön onay için Avrupa Komisyonu'na sunar. İhale makamı cevapları aynı anda tüm isteklilere yazılı olarak gönderir.

Machine Translated by Google

Posta veya e-posta yoluyla.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Seçilen adaylar sorularını yazılı olarak iletebilirler. İhale makamı açıklamaları hazırlar ve cevapları aynı anda posta veya e-posta yoluyla tüm isteklilere yazılı olarak gönderir.

İhale dosyasında yapılacak küçük değişiklikler de aynı şekilde yayınlanmalı/bildirilmelidir. İhale makamı, bir soruya veya açıklama talebine cevaben ihale değerlendirmesi hakkında önceden görüş bildiremez.

İhale konusu teknik içerik karmaşık ise, ihale makamı bir bilgilendirme toplantısı ve/veya saha ziyareti düzenleyebilir. Bu toplantı ihale dosyasında duyurulmalı ve tekliflerin sunulması için son tarihten en geç 21 gün önce gerçekleştirilmelidir. Bu tür bir toplantı/ziyaretin tüm masrafları istekliler tarafından karşılanmalıdır.

İhale süresi boyunca şirketlerin bireysel ziyaretleri, ihale makamı tarafından şeffaflık ve teklif sahiplerine eşit muamele ilkesi göz önünde bulundurularak düzenlenemez. Zorunlu olmamakla birlikte, bu bilgilendirme toplantıları, ihale dosyasıyla ilgili birçok soruyu açıklığa kavuşturmanın etkili bir yolu olduğu kanıtlandığı için teşvik edilmektedir. Bilgilendirme toplantısında sunulacak her türlü sunum/belge, toplantının sonucu ve tutanakları, tekliflerin sunulması için son tarihten 8 gün önce tüm kısa listeye alınmış adaylarla da paylaşılmalıdır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Toplantı ile ilgili bilgilendirme belgeleri, Finansman ve İhale Portalı aracılığıyla paylaşılacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Toplantı bilgilendirme belgeleri posta veya e-posta yoluyla gönderilecektir.

3.4.6 Deadline for submission of tenders

Teklifler, ihale davetinde belirtilen tarih ve saatten geç olmamak üzere ihale makamına sunulmalıdır. Tekliflerin kalitesini garanti altına almak ve böylece gerçekten rekabetçi bir ihale sürecine olanak sağlamak için son teslim tarihi yeterince uzun olmalıdır. Deneyimler, çok kısa bir sürenin adayların ihaleye katılmasını engellediğini veya eksik ya da kötü hazırlanmış teklifler sunmalarına neden olduğunu göstermektedir. İhaleye davet edilmemiş bir ekonomik operatörden gelen herhangi bir teklif reddedilecektir.

DOĞRUDAN YÖNETİM, ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM
VE SONRADAN DENETİMLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı tarafından ihale davet mektubunun gönderilmesi ile tekliflerin sunulması için son tarih arasındaki asgari süre 50 gündür. Ancak istisnai durumlarda, bir istisna talebiyle bu süre kısaltılabilir .

Önceden belirlenmiş kontrollerle dolaylı yönetim altında bu da Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına tabidir.

Machine Translated by Google

3.4.7 Period of validity

Bölüm 2.9.5'e bakınız.

3.4.8 Submission of tenders

DOĞRUDAN YÖNETİM

Teklifler yalnızca, Finansman ve İhale Portalı194'te bulunan bir bağlantı üzerinden erişilebilen elektronik teklif sistemi (eSubmission) aracılığıyla gönderilmelidir. Başka herhangi bir şekilde (örneğin e-posta veya mektup yoluyla) gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler, çift zarf sistemi uyarınca, yani biri 'Zarf A - teknik teklif' diğeri 'Zarf B - mali teklif' ibarelerini taşıyan iki ayrı, mühürlü zarf içeren bir dış paket veya zarf içinde sunulmalıdır. Mali teklif dışındaki teklifin tüm bölümleri Zarf A'da sunulmalıdır.

Teknik teklif ve mali teklif her zaman sırasıyla ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir: önce teknik teklif değerlendirilir ve mali teklif ancak teknik teklifin değerlendirilmesinden sonra kontrol edilir. Bu, bir teklifin teknik kalitesinin fiyattan bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlar. Teklif, teklif sahiplerine yönelik talimatlara uygun olarak sunulmalıdır. Şekilsel gerekliliklere aykırı davranışların daha sonraki değerlendirme sürecindeki sonuçları için Bölüm 2.9.3'e bakınız.

3.4.9 The Evaluation Committee

Değerlendirme komitesinin bileşimi, tarafsızlığı ve gizliliği, sorumlulukları ve zaman çizelgesi için Bölüm 2.9'a bakınız.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Elektronik başvuru sisteminde iki tür komite bulunur: açılış komitesi ve değerlendirme komitesi.
Her bir parsel için, her iki komitenin de aynı üyelerden oluşması tavsiye edilir.
İhale açılış oturumu ve tekliflerin değerlendirilmesi başlamadan önce PPMT'de açılış ve değerlendirme komiteleri atanmalıdır.

3.4.10 Stages in the evaluation process

3.4.10.1 Receipt and registration of tenders

DOĞRUDAN YÖNETİM

194 İhale başvurusunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatlar için lütfen şu adreste bulunan eSubmission Hızlı Kılavuzuna bakın: https://wikis.ec.europa.eu/display/FTPortal/Quick+guides+eSubmission.
Desteklenen tarayıcılar, dosya türleri, eklerin boyutu ve diğer sistem gereksinimleri hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/Oo5kI. Teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen en kısa sürede eSubmission Yardım Masası ile iletişime geçin (iletişim bilgileri için eSubmission Hızlı Kılavuzuna bakınız).

Machine Translated by Google

İhaleler eSubmission sistemine kaydedilir. Son teslim tarihi kesin bir tarih olduğundan, son teslim tarihinden sonra hiçbir ihale teklif edilemez.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler alındığında, ihale makamı bunları teslim tarihini ve saatini belirterek kaydetmeli ve elden teslim edilenler veya elektronik olarak gönderilenler için bir makbuz vermelidir.

Teklifleri içeren zarflar kapalı kalmalı ve açılana kadar güvenli bir yerde saklanmalıdır. Teklif zarfları, teslim alınma sırasına göre numaralandırılmalıdır (tekliflerin teslimi için belirlenen son tarihten önce alınmış olup olmamasına bakılmaksızın).

3.4.10.2 Tender opening session

Bölüm 1: Hazırlık aşaması

Değerlendirme komitesinin ilk toplantısı, asıl değerlendirme başlamadan önce yapılır.
İhale dosyası, değerlendirme komitesi üyelerine önceden dağıtılmış olmalıdır. Başkan, ihalenin amacını sunar ve değerlendirme komitesinin izleyeceği prosedürleri, değerlendirme tablosunu, ödül kriterlerini ve ihale dosyasında belirtilen ağırlıklandırmaları açıklar.

Bölüm 2: İhale açılışı

DOLAYLI YÖNETİM

İhale açılış kontrol listesine Ek b9'da bakınız.

Bölüm 3: Resmi başvuru şartlarına uyum

Bu aşamada değerlendirme komitesi, tekliflerin resmi sunum şartlarına uygun olup olmadığına karar vermelidir. Başkan, değerlendirme komitesinin hiçbir üyesinin, teklif verenlerden herhangi biriyle (kısa liste, alınan teklifler, konsorsiyum üyeleri ve belirlenen alt yükleniciler temelinde) potansiyel bir çıkar çatışması olup olmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca Bölüm 2.9.2 ve 2.9.3'e bakınız.

RESMİ BAŞVURU GEREKLİLİKLERİNE UYUM

Resmi başvuru şartlarına uymak için üç temel koşulun yerine getirilmesi gerekir: başvuru son tarihine uyulması, başvuruların bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması.

Doğrudan ve dolaylı yönetimde resmi sunum gerekliliklerine uyum konusunda, Bölüm 3.4.2. altındaki metin kutusuna bakınız.

3.4.10.3 Evaluation of offers

Değerlendirme komitesinin oy kullanan üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, başkan, açıklama gerektiren teklifleri olan isteklilere yazılı olarak başvurabilir ve onlara değerlendirme komitesi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde yanıt verme fırsatı sunabilir.

Finansal tekliflerin mühürlü/açılmamış halde kaldığını hatırlatmak önemlidir.

Machine Translated by Google

DOĞRUDAN YÖNETİM

Tüm tekliflerin teknik değerlendirmesi tamamlanana kadar mali teklifler açılmayacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Finansal teklifleri içeren zarflar kapalı kalacaktır. Tüm finansal teklifler, tüm ihalelerin teknik değerlendirmesi tamamlanana kadar kasada saklanacaktır.

Bölüm 1: İdari uyumluluk

Değerlendirme komitesi, idari uygunluk tablosu (Ek b8l'ye bakınız) aracılığıyla tekliflerin ihale dosyasında verilen talimatlara uygunluğunu kontrol eder. Sözleşmenin ifasını etkileyen veya rekabeti bozan büyük biçimsel hatalar veya önemli kısıtlamalar, ilgili teklifin reddedilmesine veya elenmesiyle sonuçlanır.

Bu değerlendirme aşamasında, dışlama ve seçim kriterlerinin yanı sıra kilit uzmanlara ilişkin belgesel kanıtlar doğrulanmamaktadır.

Başlıca uzmanlar:

Değerlendirme aşamasında, teknik teklifte belirtilen kilit uzmanlardan herhangi birinin AB Kısıtlayıcı Tedbirlerine tabi olup olmadığı kontrol edilmelidir (Bölüm 2.4.1.).

Taşeronların uyruğu:

Değerlendirme komitesi bu aşamada, teknik tekliflerde belirtilen alt yüklenicilerin milliyet kuralını (Bölüm 2.3.1.) karşıladığını veya AB Kısıtlayıcı Tedbirlerine (Bölüm 2.4.1.) tabi olmadığını kontrol etmelidir.

Bu bağlamda, uzmanların yüklenici tarafından doğrudan sözleşmeli olarak çalıştırılmadığı veya istihdam edilmediği, ancak üçüncü bir şahıs aracılığıyla çalıştırıldığı durumlarda, söz konusu üçüncü şahsın alt yüklenici olduğu, Hizmet Sözleşmeleri Genel Şartları'nın 4.2. maddesine göre vurgulanmalıdır. Alt yüklenici olarak nitelendirilme, uzman ile teklif veren/yüklenici arasında aracı olarak hareket eden bir tüzel kişinin varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Bazı üye devletlerin mevzuatında, tek bir tüzel kişiliğe sahip olmayan bir şahıs şirketi (aynı zamanda 'tek kişilik şirket' veya 'şahıs işletmesi' olarak da anılır) kurulabilir. Bu durumda, kendisini kuran gerçek kişiden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmayan bu şirket, alt yüklenici değildir.

Ancak, uzman ile ihale katılımcısı/yüklenici arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığında ve uzman bir aracı kuruluş, yani başka bir şirket aracılığıyla sağlandığında (uzmanın bir şirkete sahip olduğu (veya ortak sahibi olduğu) durumlar da dahil olmak üzere - örneğin Fransa'da tek kişilik bir şirket veya Belçika'da ayrı bir tüzel kişiliğe sahip tek kişilik bir limited şirket), aracı kuruluş ile ihale katılımcısı/yüklenici arasındaki ilişki taşeronluktur.

Bölüm 2: Teknik değerlendirme

Değerlendirme komitesi daha sonra teknik teklifleri incelerken, mali teklifler kapalı/açılmamış halde kalır. Değerlendirme komitesi veya üyeleri hiçbir koşulda ihale dosyasında isteklilere iletilen teknik değerlendirme kriterlerini değiştiremez.

Değerlendirme komitesinin izlediği süreç

Teknik teklifleri değerlendirirken, her üye, ihale dosyasında belirtilen teknik değerlendirme tablosuna (teknik kriterleri, alt kriterleri ve ağırlıkları belirten) uygun olarak her teklife en fazla 100 puan üzerinden teknik bir puan verir (bkz. Bölüm).

Machine Translated by Google

3.4.4.). Uygulamada, her bir teklife tüm kriterler için puan verip ardından bir sonraki teklife geçmek yerine, tekliflere belirli bir kriter için puanların sırayla verilmesi önerilir.

Her değerlendirici, teknik tekliflerin ilk değerlendirmesini yapmalı ve kendi değerlendirmesine göre her alt kriter için puan vermelidir. Bu amaçla, değerlendiriciler şunları yapmalıdır:
Değerlendirici tablosundaki (Ek b12) talimatları ve puanlar arasındaki korelasyon ile kriterlerin niteliksel değerlendirmesine ilişkin verilen kılavuzu izleyin. Tüm değerlendiriciler, birbirinden bağımsız olarak, aynı metodolojiyi, yorumu ve anlayışı uygulayarak, teknik tekliflerin değerlendirmesini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.

Bu, iki farklı değerlendiricinin puanlarının mutlaka aynı olması gerektiği anlamına gelmez; aksine, her değerlendiricinin aynı standartları uyguladığı ve kendi puanlarını destekleyen sağlam temellere dayalı bir görüş sunduğu anlamına gelir.

Her değerlendirici, bireysel teknik tekliflerin güçlü ve zayıf yönlerine dair genel bir fikir edinmek amacıyla, her bir teknik teklife ilişkin değerlendirmesini kaydetmek için bir değerlendirici tablosu (Ek b12'ye bakınız) doldurur.

Teknik değerlendirme tamamlandıktan sonra, her üyenin verdiği puanlar değerlendirme komitesinin toplantısında karşılaştırılır. Sayısal bir puan vermenin yanı sıra, üye değerlendirmesinin gerekçelerini açıklamalı ve puanlarını değerlendirme komitesi önünde savunmalıdır. Büyük tutarsızlıklar durumunda, karşıt görüşteki üyeler tarafından tam gerekçe sunulmalıdır. Tartışıldıktan sonra, her değerlendirici teknik tekliflerin değerlendirme tablosunu (Ek b12'ye bakınız) tamamlar ve değerlendirme komitesi sekreterine teslim etmeden önce imzalar.

Sekreter daha sonra değerlendirme komitesi üyelerinin yorumlarının bir özetini hazırlar. Sekreter ayrıca, her bir teknik teklifin ortalama teknik puanını hesaplar; bu puan, her bir üyenin belirli bir teklif için verdiği teknik puanların aritmetik ortalamasıdır. Her ihale için bu bilgiler değerlendirme tablosunda (Ek b8m) derlenir. Değerlendirme tablosundaki güçlü ve zayıf yönler, değerlendiricilerin kendi değerlendirme tablolarında belirttikleri tüm hususlar arasında komite tarafından ortaklaşa kabul edilenleri yansıtmalıdır. Her ihale için değerlendiriciler tarafından ortaklaşa kabul edilen başlıca güçlü ve zayıf yönler değerlendirme raporuna (Ek b11e) dahil edilecektir.

İhalelerin geçerlilik süresi dolmadan önce ancak ihale kararı verildikten sonra, ihale makamı başarılı ve başarısız teklif sahiplerini bilgilendirir (bkz. Bölüm 2.10.1.1.). Bu bildirimler, sözleşmenin verilip verilmemesi kararının gerekçeleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Ayrıca, reddedilmeyen başarısız teklif sahipleri, sözleşmenin verildiği teklif sahiplerinin adını, başarılı teklifin özelliklerini ve göreceli avantajlarını ve toplam sözleşme değerini yazılı olarak talep edebilirler. Bu nedenlerle, her teklifin güçlü ve zayıf yönleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Tekliflerin teknik olarak kabul edilebilir sayılması ve mali değerlendirmeye alınabilmesi için gereken minimum eşik aşağıdaki gibidir:

- En az 75 puanlık genel toplam skor
- Kilit uzmanlar her bir kriter için asgari gereksinimleri karşılamaktadır (ücretli).
  (yalnızca sözleşmeler).

Eğer hiçbir teklif 75 puan veya daha fazla puan alamazsa veya kilit uzmanlardan hiçbiri her bir kriter için asgari gereksinimleri karşılamazsa, ihale süreci iptal edilir.

75 puan eşiğine ulaşan teklifler arasından, her bir teklifin ağırlıklı teknik puanı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Ağırlıklı teknik puan = (İlgili teklifin ortalama teknik puanı / En iyi teknik teklifin ortalama teknik puanı) x 100.

Machine Translated by Google

En iyi teknik teklifin ağırlıklı teknik puanı her zaman 100 puan olmalıdır.

Aşağıda yer alan örnek ihale değerlendirme özeti, değerlendirme komitesinin ihaleleri puanlarken izlediği sürece dair pratik bir örnek sunmaktadır:

Bölüm 1: Teknik değerlendirme

	Mümkün olan en yüksek seviye	Teklif 1	Teklif 2	Teklif 3
Değerlendirici A Teknik Gol	100	55	88	84
Değerlendirici B Teknik Gol	100	60	84	82
Değerlendirici C Teknik puan	100	59	82	90
Toplam	300	174	254	256
Ortalama teknik puan (matematiksel ortalama)		174/3 = 58.00	254/3 = 84.67*	256/3 = 85.33*
Ağırlıklı teknik puan (söz konusu teklifin ortalama teknik puanı / en iyi teknik teklifin ortalama teknik puanı x 100)		Ortadan kaldırıldı**	84,67/85,33 x 100 = 99,22	85,33/85,33 x 100 = 100.00

* Puan, virgülden sonra iki basamağa yuvarlanır.

Sadece ortalama teknik puanı en az 75 olan teklifler finansal değerlendirmeye alınacaktır.

Uzmanların değerlendirilmesi (ücretli sözleşmeler)

Ortak ülkenin kamu idaresinin memurları ve diğer personeli, ancak yeterli gerekçe gösterdikleri takdirde uzman olarak görev yapmaya onaylanabilirler. Gerekçe, ihale ile birlikte sunulmalı ve uzmanın sağlayacağı katma değer, uzman olarak görevinde olası müdahale veya çıkar çatışması ve kamu görevlisi olarak mevcut veya önceki görevleri hakkında bilgi içermeli, ayrıca uzmanın görevlendirilmiş veya kişisel izinli olduğuna dair kanıt da sunulmalıdır.

İhale katılımcıları tarafından uzman olarak önerilen Avrupa Birliği delegasyonlarının personel üyeleri (yerel temsilciler) söz konusu olduğunda, Avrupa Komisyonu, uzmanın harici bir kuruluş/şirketle yaptığı sözleşme kapsamında AB tarafından finanse edilen bir projede çalışmaya başlamadan önce AB kurumuyla olan sözleşmesinin resmi olarak feshedildiğinden emin olmalıdır (bkz. Bölüm 2.5.4.).

Uzmanların değerlendirilmesi, uzman profilinde (Ek IV) verilen bilgilere göre yapılmalıdır. Uzman profilinde verilen bilgiler, görev tanımında belirtilen uzman değerlendirme kriterleriyle eşleşmelidir. Diğer bilgiler dikkate alınmayacaktır.

İhaleye katılanların, önerdikleri kilit uzmanlar için belge sunmaları gerekmektedir. Belgeler arasında, kilit uzman profillerinde belirtilen diplomaların kopyaları ve işverenlerden alınan, belirtilen mesleki deneyimi kanıtlayan belgeler veya referanslar yer almaktadır.

Machine Translated by Google

Başlıca uzmanların profilleri. Teknik teklifin açıklığa kavuşturulması amacıyla eksik belgeler istenirse, bu yalnızca şartnamede belirtilen şartlar arasında yer alan ilgili deneyim ve diplomalar için geçerli olmalıdır. Sadece belgeyle desteklenen diplomalar ve deneyimler dikkate alınmalıdır.

Kilit uzmanların tüm kriterler için asgari şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Gözden geçirilmiş değerlendirme (varsa mülakatlardan sonra yapılır) sonrasında kilit uzmanlardan herhangi biri herhangi bir kriterde asgari şartları yerine getirmezse, teklif teknik değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendiriciler, standart uygulama olarak, kilit uzmanın profilinin nitelikler ve beceriler sekmesinde ve deneyim sekmesinde verilen bilgileri ve ilgili destekleyici belgeleri doğrulamalıdır. Bu amaçla, ihale makamı, kilit uzmanın profilinde belirtilen referans kişilerle iletişime geçme hakkını saklı tutar. Değerlendirme komitesi, her zaman tekliflerin objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlamalı ve eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkelerine saygı gösterilmelidir. Bu nedenle, bu doğrulamalar yalnızca uzmanın geçmiş deneyimiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için kullanılacak ve uzmanların/teklifin değerlendirilmesine öznel unsurlar eklemek için kullanılmayacaktır.

Bu doğrulama işlemleri sonucunda, kilit uzmanın profillerinin gerçeği yansıtmadığı ve dolayısıyla bu durumun komite tarafından kilit uzmanın değerlendirmesini etkileyebileceği (örneğin ilgili ödül kriteri için puan düşülmesi gibi) kanıtlanırsa, bu kontrollerin yapıldığına ve sonuçlarının usulüne uygun olarak belgelendirilmesi (örneğin telefon görüşmelerinin tutanakları ve mektup veya e-posta yazışmaları; veri tabanındaki değerlendirmeler) ve değerlendirme komitesinin raporuna yansıtılması gerekir.

Kilit uzman olmayanlar için dikkate alınması gereken husus, organizasyonda ve metodolojide önerilen her uzman türü için her ay için tahmin edilen çalışma günü sayısının, görev tanımının gerekliliklerinin yerine getirilmesi için yeterli olup olmadığıdır.
Bu değerlendirme, şartnamede belirtilen profiller temelinde yapılır. Kilit uzmanların tahmini çalışma günleri, değerlendirme tablosunda “organizasyon ve metodoloji” alt kriteri altındaki “Faaliyet takvimi” başlığı altında puanlandırılacaktır. Ayrıca, teklif verenlerin, gereksinimleri karşılayan uzmanlara erişimlerinin olduğunu tekliflerinde göstermeleri gerekmektedir.

Ücretli sözleşmelerde, kilit uzmanın ayıracağı kesin zaman, sunulan metodolojiyle bağlantılı olması gerektiğinden, ihale katılımcılarının takdirine bırakılmıştır. Metodoloji, projenin gerekli çıktılarını elde etmek için her bir kilit uzmanın ihtiyaç duyduğu süreyi içermelidir.

Küresel fiyat sözleşmeleri için uzmanlara yönelik asgari gereksinimler tanımlanmamıştır ve bu nedenle uzmanlar değerlendirilmeyecektir (küresel fiyat sözleşmeleriyle ilgili 3.2.1. bölüme bakınız).

Uzmanlarla yapılan görüşmeler (ücretli sözleşmeler)

Değerlendirme komitesi, geçici sonuçları yazdıktan sonra ancak teknik değerlendirmeyi sonuçlandırmadan önce, teknik açıdan uygun tekliflerde önerilen kilit uzmanlarla görüşme yapabilir.

Uzman adaylarının AB projeleri konusunda ilgili bir deneyime sahip olmaması (uzman profilinde bu durum açıkça görülüyorsa) ve bu deneyimin pozisyon ve proje uygulaması için kilit bir unsur olması durumunda, mülakatlar standart uygulama olmalıdır. Teknik eşiğe yakın puan alan isteklilerin de mülakata davet edilmesi önerilir.

Kilit uzman AB projelerinde deneyime sahip olduğunda, Avrupa Komisyonu içinde doğrulama/kontrol işlemleri daha uygun olabilir. Görüşmeler iyi hazırlanmalı ve değerlendirme kriterlerine dayanmalıdır. Görüşme raporları ihale dosyasına dahil edilmelidir. Küresel fiyat sözleşmesi durumunda genellikle görüşme yapılmaz.

Görüşmelerin gerçekleştirilmesi için tercih edilen yöntem video konferans veya telefon görüşmesidir.

Machine Translated by Google

İstisnai durumlarda ve yalnızca hem ihale katılımcıları hem de ihale makamı için maliyet göz önünde bulundurularak haklı gerekçeler bulunması halinde, uzmanla şahsen görüşme yapılabilir.

Değerlendirme komitesi tarafından yapılacak görüşmeler, uzmanların karşılaştırılabilmesi için yeterince yakın aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Görüşmeler, komite tarafından önceden kararlaştırılan standart bir formatta yapılmalı ve tüm uzmanlara veya görüşmeye çağrılan ekiplere sorulacak sorular hazırlanmalıdır. Bu görüşmeler için tahmini zaman çizelgesi ihale dosyasında belirtilmelidir. İhaleye katılanlara görüşmenin tarih ve saati hakkında en az 10 gün önceden bilgi verilmelidir. Önerilen kilit uzman mücbir sebep nedeniyle görüşmeye katılamazsa, karşılıklı olarak uygun bir alternatif tarih/saat belirlenir. Önerilen kilit uzman bu ikinci görüşmeye de katılamazsa, teklifi elenebilir.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ve teknik değerlendirme tablosunda belirtilen kriterlerin bileşiminde veya ağırlıklandırmasında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, değerlendirme komitesi görüşülen uzmanların puanlarında düzeltme yapılması gerekip gerekmediğine karar verir. Herhangi bir düzeltme gerekçelendirilmelidir. İşlem, değerlendirme raporuna kaydedilmelidir.

Uzmanların bulunabilirliği (ücretli sözleşmeler)

İhale sürecinde uzmanların sağlanması gerekiyorsa, ihale şartnamesinde belirtilen uzmanların ihaleye katılması beklenir.

Değerlendirme komitesi, teklif verenin ve/veya önerilen uzmanların, teklif dosyasında belirtilen görev başlangıç tarihinden itibaren ekibin tamamının veya bir kısmının müsait olmadığını kasten gizlemesi veya bu teklif verenin aslında katılmaya rıza göstermemiş uzmanların isimlerini önerdiğinin tespit edilmesi durumunda, teklif verenin ihale sürecinden çıkarılmasını ve teklifinin usulsüz sayılmasını önerebilir. Bu durum, söz konusu teklif verenin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen diğer sözleşmelerden de dışlanmasına yol açabilir (bkz. Bölüm 2.4.2.).

Ayrıca, kilit uzmanların müsaitliğinin teyidi ile ilgili olarak Bölüm 3.4.10.5'e bakınız.

Destek tesisleri

İhaleye katılan firma, sözleşmenin uygulanması sırasında uzman ekibine sağlayacağı destek tesislerinin (yedekleme mekanizmaları da dahil olmak üzere) bir açıklamasını sunmalıdır.

Destek tesislerinin açıklaması, personel listesini, birimleri, benzer projelerde uzman olarak düzenli olarak görev alan daimi personelin kapasitesini, menşe bölge/ülke ve ortak ülkelerdeki uzmanlık sağlanmasını, organizasyon yapısını vb. içermelidir; ayrıca konsorsiyumun ilgili üyeleri içinde mevcut kalite sistemleri ve bilgi sermayeleştirme yöntemleri ve araçları da belirtilmelidir.

Benzer projelerde uzman olarak düzenli olarak görev alan kalıcı bir personel kadrosuna sahip olmak, sahadaki uzmanlara destek sağlamak açısından bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Buna karşılık, yalnızca serbest çalışan uzmanları (yani geçici personeli) istihdam eden bir hizmet yüklenicisinin daha az güçlü bir destek kapasitesine sahip olduğu düşünülmelidir.

İhaleye katılan firmanın hem kendi bölgesi/ülkesi hem de ortak ülkelerde uzmanlık sağlaması, yeniliği yayma yeteneği olarak değerlendirilebilir.

İhaleye katılan firmanın tasarım, araştırma, laboratuvar veya inovasyon işlevi varsa veya akademik araştırma merkeziyle işbirliği yapıyorsa, bu bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Konsorsiyum üyeleri ve KOBİ'ler

İhale teklifinde, konsorsiyumun her üyesinin katkısının açıklaması ve aralarındaki görev ve sorumlulukların dağılımı ve etkileşimi yer almalıdır.
Ayrıca, konsorsiyumun tüm üyelerinin katılımı, ihale değerlendirmesinde katma değer olarak kabul edilecektir.

Machine Translated by Google

İhale değerlendirmesinde, sözleşmenin uygulanacağı ortak ülkede kayıtlı küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) veya ekonomik operatörlerin katılımı katma değer olarak kabul edilecektir. KOBİ'ler 250'den az çalışana sahip olup, yıllık ciroları 50 milyon Euro'yu ve/veya yıllık bilanço toplamları 43 milyon Euro'yu aşmamaktadır.

Bölüm 3: Finansal tekliflerin değerlendirilmesi

Teknik değerlendirme tamamlandıktan sonra, teknik olarak kabul edilebilir bulunan finansal teklifler açılır.

DOLAYLI YÖNETİM

Değerlendirme komitesinin başkanı ve sekreteri, mali tekliflerin tüm aslını içeren zarfları paraf ederler.

Teknik olarak kabul edilemez bulunan tekliflere ait mali teklifleri içeren zarflar açılmadan saklanmalıdır. Bu zarflar, ihale makamı tarafından diğer ihale prosedürü belgeleriyle birlikte arşivlenmelidir.

Değerlendirme komitesi, mali teklifin tüm biçimsel gereklilikleri karşıladığından emin olmalıdır.

Bu şartları karşılamayan bir mali teklif usulsüz olarak değerlendirilebilir ve reddedilebilir. Bu gerekçelerle yapılan her türlü ret, değerlendirme raporunda tam olarak gerekçelendirilmelidir.

Değerlendirme komitesi, mali tekliflerde bariz aritmetik hataların bulunmadığını kontrol eder. Bariz aritmetik hatalar, teklif sahibine herhangi bir ceza uygulanmadan düzeltilir.

Toplam sözleşme değeri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

- Ücret bazlı sözleşmeler: ücretler, toplu ödemeler (varsa) ve ek masraflar için hükümler harcamalar, harcama doğrulama hükümlerini de içerir[195] .
- Küresel fiyat sözleşmeleri: Sadece küresel fiyat, gerekirse ayrıntılı fiyat dökümüyle birlikte. küresel fiyat.

Finansal değerlendirmede yalnızca KDV/dolaylı vergiler hariç fiyat dikkate alınmalıdır. Bu toplam sözleşme değeri, sözleşme için ayrılan azami bütçe ile karşılaştırılır. Sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşan teklifler kabul edilemez olarak değerlendirilir ve reddedilir.

Değerlendirme komitesi daha sonra şu adımları izler:

- Ücret bazlı sözleşmeler: Farklı finansal teklifler arasındaki ücretlerin ve toplu ödemelerin finansal karşılaştırması . İhale dosyasında belirtildiği üzere, gider doğrulaması için ayrılan karşılıklar da dahil olmak üzere, ek giderler için ayrılan karşılıklar finansal tekliflerin karşılaştırmasına dahil edilmez.

- Küresel fiyat sözleşmeleri: küresel fiyat tekliflerinin finansal karşılaştırması .

Anormal derecede düşük teklifler için lütfen Bölüm 2.6.10.1'e bakınız.

İhaleye dahil olanlar:

[195] Harcamanın Avrupa Komisyonu tarafından doğrulandığı istisnai durumlarda, önerilen sözleşme şablonu da dahil olmak üzere ihale belgelerinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu nedenle bir istisna gereklidir.

Machine Translated by Google

• Ücret bazlı sözleşmeler:

En düşük toplam ücret + toplu ödeme tutarına sahip olan 100 puan alır. Diğerlerine ise aşağıdaki formül kullanılarak puan verilir:

Finansal puan = (en düşük toplam ücret + peşin ödeme / değerlendirilen teklifin toplam ücreti + peşin ödemesi) x 100.

• Küresel fiyat sözleşmeleri:

En düşük küresel fiyat 100 puan alır. Diğerlerine ise aşağıdaki formül kullanılarak puan verilir:

Finansal puan = (en düşük küresel fiyat / değerlendirilen teklifin küresel fiyatı) x 100.

Aşağıda yer alan örnek ihale değerlendirme özeti, ücret bazlı bir sözleşmenin mali değerlendirmesinde değerlendirme komitesinin izlediği sürece ilişkin pratik bir örnek sunmaktadır:

Bölüm 2: Mali değerlendirme*

	Mümkün olan en yüksek seviye Gol	İhale Katılımcısı 1	İhale Katılımcısı 2	İhale Katılımcısı 3
Toplam ücretler		Teknik değerlendirme sonucunda elendi.	951.322 EUR	1.060.452 EUR
Finansal puan (en düşük toplam ücretler + toplu ödemeler / gerçek toplam ücretler + toplu ödemeler x 100)			100	951 322/1 060 452 x100 = 89.71

* Sadece teknik olarak kabul edilebilir teklifler mali değerlendirmeye alınır (bkz. Bölüm 2 teknik değerlendirme).

3.4.10.4 The evaluation committee preliminary conclusions

En iyi fiyat-performans oranı, teknik kalite ile fiyatın 80/20 oranında ağırlıklandırılmasıyla belirlenir. Bu, aşağıdaki formüllerin çarpılmasıyla yapılır:

- Teknik tekliflere verilen puanlar 0,80 oranındadır.
- Finansal tekliflere verilen puanlar 0,20 artırıldı.

Aşağıda yer alan örnek ihale değerlendirme özeti, değerlendirme komitesinin teknik ve mali puanları ağırlıklandırmada izlediği sürece ilişkin pratik bir örnek sunmaktadır:

Bölüm 3: Bileşik değerlendirme

	Mümkün olan en yüksek seviye	İhale Katılımcısı 1	İhale Katılımcısı 2	İhale Katılımcısı 3
Ağırlıklı teknik puan x 0,80		Teknik nedenlerle elendi.	99,22 x 0,80 = 79,38	100,00 x 0,80 = 80,00

Machine Translated by Google

Finansal puan x 0,20		değerlendirme	100,00 x 0,20 = 20,00	89,71 x 0,20 = 17,94
Genel puan			79,38 + 20,00 = 99,38	80.00 + 17.94 = 97.94
Son sıralama			1	2

Elde edilen ağırlıklı teknik ve finansal puanlar daha sonra toplanarak en yüksek puana, yani en iyi kalite-fiyat oranına sahip teklif belirlenir. Hesaplamaların yukarıdaki talimatlara kesinlikle uygun olarak yapılması şarttır.

Değerlendirme komitesi, en yüksek genel puanı alan teklifi başarılı teklif olarak belirleyecektir.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR (SADECE FİNANSE EDİLEN İHALELER İÇİN GEÇERLİDİR)
(MFF 2014-2020 KAPSAMINDA)

Avrupa Komisyonu Çerçeve Sözleşmeleri dışındaki hizmet sözleşmeleriyle ilgili olarak, teknik teklifler değerlendirilirken, ACP Devletlerinin tüzel veya gerçek kişileri tarafından bireysel olarak veya aralarında bir konsorsiyum halinde sunulan tekliflere öncelik verilmelidir.

Son puanlama esasına göre iki teklifin de eşdeğer olduğu kabul edildiğinde, öncelik verilir:

a. ACP Devleti'nin ihale verenine; veya
b. eğer böyle bir teklif yoksa , İhaleye katılan kişiye:

- Fiziksel ve insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.
  ACP Devletleri;
- ACP şirketlerine, firmalarına veya gerçek kişilere en geniş taşeronluk olanaklarını sunar; veya
- ACP ülkelerinden gerçek kişilerin, şirketlerin ve firmaların oluşturduğu bir konsorsiyumdur.
  ve Avrupa Birliği.

(Ayrıca Bölüm 2.6.9'a bakınız.)

3.4.10.5 Verifications with the presumed successful tenderer

İhale makamı, başarılı olduğu varsayılan teklif sahibinden (Ek b11c), bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde , hariç tutma kriterlerine ilişkin belgesel kanıtları; seçim kriterlerine ilişkin belgesel kanıtları; ve uygulanabilir olduğu durumlarda, kilit uzmanların onayını; harcama doğrulamasının sağlanması için denetçi/uygulayıcının onayını ve hariç tutma ve seçim kriterlerine ilişkin orijinal imzalı Onur Beyannamesini sunmasını isteyecektir .

196 Söz konusu bildirim, sözleşme makamının bildirimi aldığı tarihte alınmış sayılır.
Elektronik adrese gönderir.

197 Dışlama kriterleri ve seçim kriterlerine ilişkin orijinal bir Onur Beyannamesi sunma zorunluluğu şöyledir:
Bu yalnızca yazılı başvurular için geçerlidir.

Machine Translated by Google

Belgesel kanıtların doğrulanması (hariç tutma ve seçim kriterleri)

Değerlendirme komitesi, doğrulama sonucunda sunulan kanıtları kabul edilemez bulursa, Ek b11c'deki bildirimi bir sonraki en iyi sıralamaya sahip istekliye, yani yeni başarılı istekliye gönderecektir.

Denetçi/uzman onayı (uygulanabilir olduğu durumlarda)

Denetçi/uygulayıcı, harcama doğrulaması için Referans Şartlarının 4. Bölümünde (Ek b8k1) listelenen koşullardan en az birini karşılamalıdır.

Kilit uzmanların ve önerilen yedeklerin müsaitliğinin teyidi

İhale makamı , başarılı olduğu varsayılan teklif sahibinden kilit uzmanların müsaitliğini teyit etmesini talep eder. Münhasırlık ve müsaitlik beyanında belirtildiği gibi, kilit bir uzmanın teyit edilmiş bir görev alması durumunda, kronolojik olarak kendisine sunulan ilk görevi kabul etmesi gerekir.198

Kilit uzmanlardan herhangi birinin müsait olmaması durumunda, ihaleyi kazanmış sayılan teklif sahibi, yerine geçecek bir uzman önerme hakkına sahip olacaktır. Bu durum, örneğin uzmanın başka bir ihale sürecinde başarılı olması halinde gerçekleşebilir. İhaleyi kazanmış sayılan teklif sahibi, uzman değişikliği için gerekli gerekçeyi sunmalıdır, ancak ihale makamının kabulü belirli durumlarla sınırlı olmayacaktır. İhale makamı, yerine geçecek uzmanın değerlendirme kriterlerine ilişkin toplam puanının, yerine geçmesi önerilen uzmana verilen puanlarla en az aynı olduğunu doğrulayacaktır.

İhale makamı, orijinal değerlendirme komitesine danışabilir ve video konferans veya telefon yoluyla bir veya daha fazla yedek uzmanla görüşme yapabilir. Yedek uzmanın, her değerlendirme kriteri için asgari gereklilikleri karşılaması ve münhasırlık ve müsaitlik beyanı sunması gerektiği vurgulanmalıdır.

Yedek aday önerme için azami süre, bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde olmalıdır . Başarılı teklif verene, yedek aday önermek için yalnızca bir süre tanınacak olup, bu süre içinde mümkünse aynı pozisyon için en fazla üç aday önerebilir. Yedek uzman, aynı ihaleye katılan başka bir teklif verenin sunduğu bir uzman olamaz. Değerlendirme komitesi, önerilen bu adaylar arasından seçim yapabilir ve değerlendirme raporunda bu seçim gerekçelendirilmelidir.

Yedek uzman önerilmezse veya önerilen yedek uzmanın puanı, başlangıçta önerilen uzmanın toplam puanına eşit veya ondan yüksek değilse, değerlendirme komitesi Ek b11c'deki bildirimi bir sonraki en iyi sıralamaya sahip istekliye, yani yeni başarılı istekliye gönderecektir.

Senaryoların özeti:

a. Alanında uzman kişiler mevcuttur.
İhaleyi kazandığı varsayılan firma, tüm kilit uzmanlarının hazır olduğunu teyit eder (ve talep edilen diğer bilgiler kabul edilebilir ve ortak ülke de onaylar, aşağıya bakınız), ardından değerlendirme komitesi değerlendirme raporunu tamamlar.

b. Kilit uzmanlardan bir veya daha fazlası müsait değil ancak yerlerine başkaları da gönderilebilir.
İhaleyi kazandığı düşünülen firma, kilit uzmanlarından bir veya daha fazlasının müsait olmadığını teyit eder. Belirtilen süre içinde yedek uzmanlar önerir ve bunları sunar.

198 Bir uzmanın görevlendirilmesi, söz konusu uzmanın AB genel bütçesi veya EDF tarafından finanse edilen imzalı bir sözleşme kapsamında kilit uzman olarak çalışmayı taahhüt etmesi veya muhtemel başarılı ihale olarak bildirilen bir ihalede kilit uzman olması durumunda teyit edilir. İkinci durumda, görevlendirmenin teyit tarihi, muhtemel başarılı ihaleye ilişkin bildirim tarihidir.

Machine Translated by Google

Gerekli belgesel kanıtlar (ihalede orijinal uzmanlar için istenenler gibi) ve müsait olmama gerekçesi sunulmalıdır. Değerlendirme komitesi, yerine geçecek kişinin şartnamede belirtilen minimum gereksinimleri karşıladığını ve orijinal olarak önerilen uzmanla en az aynı puanı (toplam puan) alacağını doğrulayacaktır. Aynı pozisyon için birden fazla uzman önerilmişse, değerlendirme komitesi uzmanlar arasından seçim yapabilir. Seçimin yazılı gerekçesi değerlendirme komitesi tarafından yapılır ve değerlendirme raporunun bir parçasıdır.

c. Kilit uzmanlardan bir veya daha fazlası müsait değil ve yerlerine başkaları gönderilmesi kabul edilemez (veya yedi günlük süre içinde önerilmez).

Eğer yedek uzmanlardan hiçbiri kabul edilemezse (şartnamede belirtilen minimum şartlar karşılanmazsa ve/veya uzman puanı orijinal önerilen uzmandan düşükse) veya süre içinde yedek uzman önerilmezse, değerlendirme komitesi Ek b11c'deki bildirimi bir sonraki en iyi sıralamaya sahip istekliye, yani yeni başarılı istekliye gönderecektir. İhale makamı, gerekirse, yukarıdaki prosedürü izleyerek bir sonraki en iyi sıralamaya sahip istekliye benzer bir bildirim gönderecektir.

Değerlendirme komitesi, başarılı olduğu varsayılan teklif sahibinin, varsa konsorsiyum üyeleri, alt yükleniciler veya kapasite sağlayan kuruluşlar da dahil olmak üzere, EDES'te veya AB kısıtlayıcı tedbirler listelerinde (Bölüm 2.4.2.1. ve 2.4.1.'e bakınız) herhangi bir dışlama durumunda bulunmadığından emin olacaktır. Değerlendirme komitesi, kilit uzmanların da AB kısıtlayıcı tedbirlerine tabi olmadığından emin olacaktır.

Ortak ülke tarafından yapılan anlaşma

Avrupa Komisyonu'nun sözleşme makamı olduğu ve ortak ülkenin bir temsilcisinin değerlendirme komitesine davet edilmediği durumlarda, Avrupa Birliği'nin ilgili birimi, uygunsa200, ortak ülkeye muhtemel başarılı teklif sahibinin adını bildirmeli ve sözleşme verilmeden önce önerilen onaylanmış kilit uzmanların onaylanmasını istemelidir.

Ortak ülke temsilcisi, bir uzmanın reddedilmesi için usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş ve haklı gerekçelere dayalı itirazlar sunmalıdır (örneğin, uzman istenmeyen kişi ise, kamu düzeni sorunları varsa veya değerlendirme komitesinin bilmediği ve değerlendirme sonucunu etkileyebilecek bilgiler ifşa edilmişse). Değerlendirme komitesi uzmanın reddini kabul ederse, başarılı olduğu varsayılan teklif sahibi (yukarıdaki paragrafları izleyerek) bir yedek uzman önerebilir. Bu prosedür başarısız olursa, değerlendirme komitesi Ek b11c'deki bildirimi bir sonraki en iyi sıralamaya sahip teklif sahibine, yani yeni başarılı teklif sahibine gönderir. Bu durumda, ortak ülke temsilcisi yine uzmanları onaylama hakkına sahiptir.

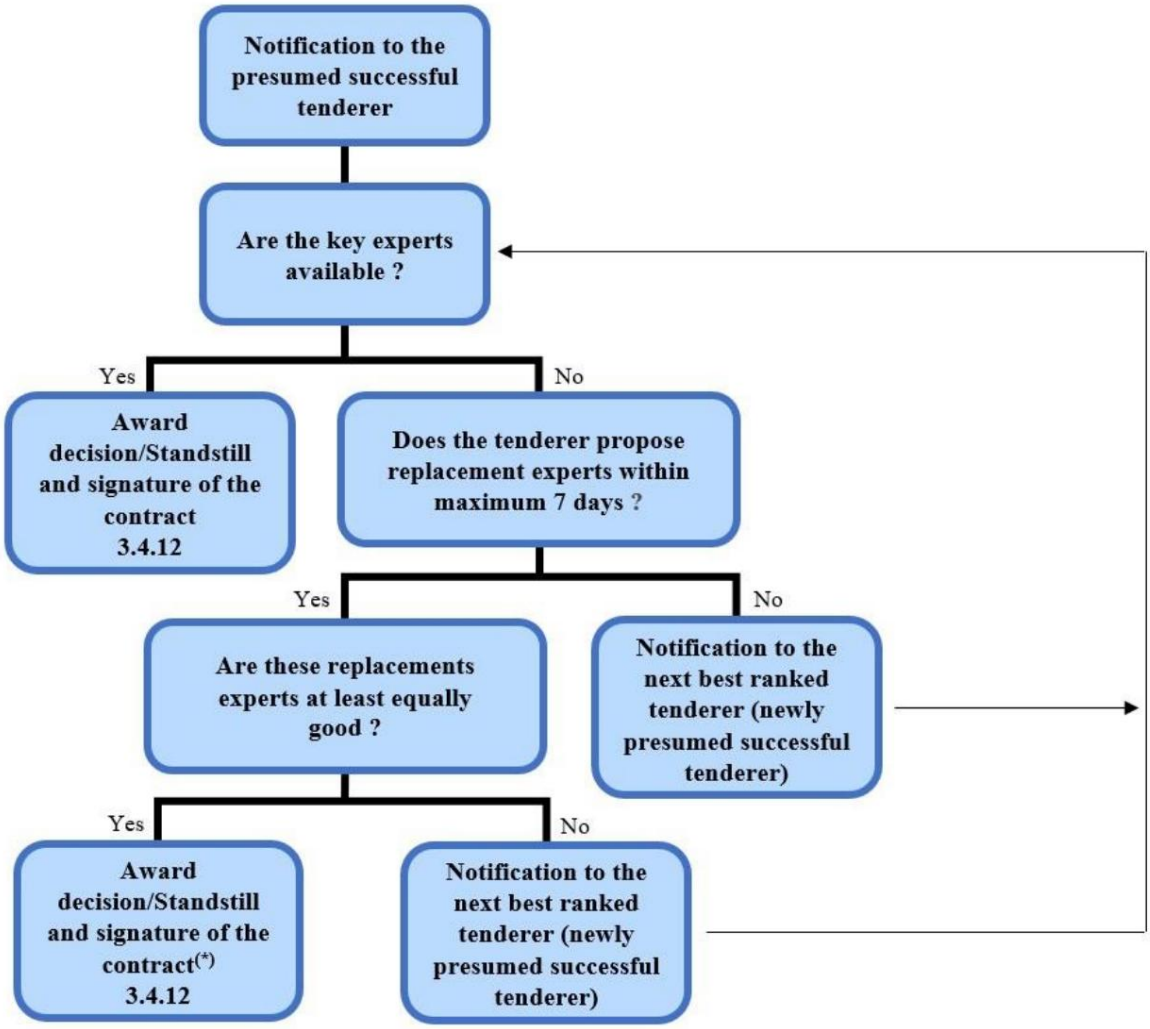
Eğer bir sonraki en iyi sıralamaya sahip teklif yoksa veya uzmanlar tekrar reddedilirse, değerlendirme komitesi teklifin iptal edilmesini tavsiye edecektir. Kilit uzmanların onayına yönelik talep, Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesinin onayına yönelik bir talep değildir. Ortak ülke temsilcisi, ancak usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş ve haklı itirazlar yazılı olarak sunulduğunda uzmanların değiştirilmesini talep edebilir.

---

199 Lütfen AB Resmi Gazetesi'nde kısıtlayıcı tedbirlere tabi kuruluşların resmi listesinin yer aldığını unutmayın. ve bir çatışma durumunda, AB Yaptırım Haritası'ndaki listeye göre öncelik taşır.

200 Bunun uygun olmayabileceği bir örnek, birçok ortak ülkenin yer aldığı çok uluslu bir projedir. İşin içine birçok şey dahil olur ve gerekli onayları almak pratikte zor olurdu.

Machine Translated by Google



(*) Without prejudice to information received during the standstill period

3.4.10.6 Evaluation Committee recommendation

İhale değerlendirmesi, bir sonuca ulaşmak için adım adım tamamlanmalıdır. Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı istenmesinin ardındaki prensip, değerlendiricilerin mali teklifi bilmemelerini ve dolayısıyla bir ihalenin teknik kalitesini değerlendirirken fiyattan etkilenmemelerini sağlamaktır. Sonuç olarak, mali teklifler açıldıktan sonra, ihale makamı değerlendirme raporundaki teklifi (değerlendirmedeki bir hata nedeniyle) reddedip değerlendirme komitesinin yeniden toplanmasını istemedikçe veya bekleme döneminde alınan bilgilere dayanarak teknik teklifler yeniden değerlendirilemez.

Başarılı teklif sahibinin bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere tüm değerlendirme süreci, teklifler hala geçerliyken tamamlanmalıdır. Değerlendirme sürecinin çok uzun sürmesi durumunda, başarılı teklif sahibinin teklifini sürdüremeyebileceğini akılda tutmak önemlidir.
Lütfen Bölüm 2.9.5'e bakınız.

Değerlendirme komitesi değerlendirmeyi tamamlar ve ihale makamına tavsiyede bulunur:

Machine Translated by Google

- Teklif veren istekliye sözleşmeyi verin:

  Resmi gerekliliklere ve uygunluk kurallarına uyan;

  Toplam bütçesi proje için ayrılan azami bütçe sınırları içinde olan;

  o ihale şartnamesinde belirtilen minimum teknik gereksinimleri karşılayan
  Dosya ve uzmanların mevcut olduğu doğrulandı;

  o en iyi fiyat-performans oranını sağlayan (yukarıdakilerin tümünü karşılayan)
  koşullar);

  o İlgili ekonomik operatörlerden hiçbirinin EDES'te veya AB kısıtlayıcı önlemler listelerinde dışlanma durumunda olmadığı durumlarda.

- İhale sürecini iptal edin (Bölüm 2.6.13'e bakınız).

İhale makamı daha sonra kararını verecektir (iptal için Bölüm 3.4.11'e ve ihale için Bölüm 3.4.12'ye bakınız).

DOĞRUDAN YÖNETİM

Tüm prosedür (teknik, mali değerlendirme ve muhtemel başarılı teklif sahibi(ler) ile yapılan doğrulamalar), başkan, sekreter ve tüm değerlendiriciler tarafından imzalanacak bir değerlendirme raporunda (Ek b11'deki şablona bakınız) kaydedilir.

Bu, Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamına sunulmalı ve bu makam tavsiyelerin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Tüm prosedür (teknik, mali değerlendirme ve muhtemel başarılı teklif sahibi(ler) ile doğrulamalar), değerlendirme komitesinin başkanı, sekreteri ve tüm oy hakkına sahip üyeleri tarafından imzalanacak bir değerlendirme raporunda (Ek b11'deki şablona bakınız) kaydedilir. Bu rapor, ilgili ihale makamının birimlerine sunulmalı ve bu birimler, tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir. İhale makamı daha sonra değerlendirme raporunu ve önerilen kararını Avrupa Komisyonuna sunmalıdır. Eğer bir ihale teklifi varsa ve Avrupa Komisyonu henüz tekliflerin bir kopyasını almamışsa, bunlar sunulmalıdır.

Avrupa Komisyonu önerilen kararı kabul etmezse, gerekçelerini belirterek ihale makamına yazılı olarak bildirmelidir. Avrupa Komisyonu ayrıca ihale makamının nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda önerilerde bulunabilir ve Avrupa Komisyonu'nun ihale usulü temelinde önerilen sözleşmeyi onaylayabileceği koşulları belirtebilir.

Avrupa Komisyonu önerilen kararı kabul ederse, ihale makamı ya sözleşmenin verilmesine başlayacak (bkz. Bölüm 3.4.12.) ya da karara bağlı olarak ihaleyi iptal edecektir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Sözleşme makamının değerlendirme komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

İhale makamının belgelere erişimle ilgili mevzuatına tabi olmak kaydıyla, değerlendirme süreci boyunca tüm ihale prosedürü gizlidir. Değerlendirme komitesinin kararları kolektiftir ve görüşmeleri gizli kalmalıdır. Komite üyeleri ve gözlemciler gizlilikle yükümlüdür. Eğer mevzuatı gerekli gizlilikle çelişiyorsa, ihale makamı herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin almalıdır.

Machine Translated by Google

Değerlendirme raporu, özellikle, yalnızca resmi kullanım içindir ve ihaleye katılanlara veya sözleşme makamının, Avrupa Komisyonu'nun ve denetim makamlarının (örneğin Avrupa Sayıştay'ı) yetkili hizmetleri dışındaki herhangi bir tarafa açıklanamaz. Bununla birlikte, değerlendirme raporundan alıntılar açıklanabilir (bkz. Bölüm 2.12.1.).

3.4.11 Cancelling the tender procedure

Bölüm 2.6.13 ve Ek b11b'ye bakınız. İptal bildirimi (ödül verilmemesi bildirimi) yayınlanacaktır.

3.4.12 Award decision and signature of the contract

3.4.12.1 Award decision

Bölüm 2.10.1'e bakınız. Başarılı teklif verenler için mektup formatı Ek b13a)'da, başarısız teklif verenler için ise Ek b13c)'de yer almaktadır.

Başarılı teklif sahibine gönderilen bildirim mektubu (Ek b13a), sözleşmenin verildiğine dair bildirim tarihinden bağımsız olarak, başarılı teklifin geçerlilik süresinin otomatik olarak 60 gün uzatıldığını ima etmektedir. Bu süre, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile daha da uzatılabilir.

Aynı zamanda, ihaleyi kazanamayan teklif sahiplerine tekliflerinin kabul edilmediği bildirilir, ancak tekliflerinin geçerliliği, geçerlilik süresinin sonuna kadar korunur ve 2.9.5. Bölümde açıklanan durumlarda bu sürenin uzatılması olasılığı saklıdır.

İhale geçerlilik süresi boyunca, başarısız teklif sahipleri için ihale makamı, bir sonraki en iyi teklif sahibine ihale sonucunu bildirme hakkını saklı tutar. Yeni ihale kararının bildirilmesi üzerine, bir sonraki en iyi teklif sahibinin ihalesinin geçerlilik süresi 60 gün uzatılacaktır. Bu 60 günlük süre, bildirim tarihinden bağımsız olarak geçerlilik süresine eklenir; ancak bildirim tarihi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

3.4.12.2 Standstill period

Bölüm 2.10.1.1'e bakınız.

3.4.12.3 Contract preparation and signature

Bölüm 2.10.2'ye bakınız. Önerilen sözleşme Ek b8'e uygun olmalıdır.

Sözleşme ancak bekleme süresinin sona ermesinden sonra imzalanabilir. Lütfen Bölüm 2.10.1.1'e bakınız.

Sözleşme, daha sonraki imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Sözleşme, daha önceki hizmetleri kapsayamaz veya bu tarihten önce yürürlüğe giremez.

3.4.12.4 Publicising the award of the contract

Sözleşme imzalandıktan sonra bir ihale duyurusu yayınlanacaktır. Bkz. Bölüm 2.10.4.1.

Ayrıca, ihale makamı, sözleşme değeri, diğer isteklilerin isimleri ve ihaleyi kazanan firma da dahil olmak üzere, tedarik prosedürüne ilişkin tüm istatistiksel bilgileri kaydetmelidir.

Machine Translated by Google

3.5 Procedures with no publication requirements

3.5.1 Specific contracts of framework contracts

Çerçeve sözleşmelerinin farklı türleri ve kullanımları hakkında bilgi için Bölüm 2.6.5'e bakınız.

Özel sözleşmeler, çerçeve sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilecektir.
Bu, her çerçeve sözleşmesinin belirli sözleşmelerin verilmesi için bir yöntem belirlemesi gerektiği anlamına gelir. Sözleşme belgeleri, çerçeve sözleşmesine özgü kullanıcı kılavuzlarıyla tamamlanabilir. Belirli sözleşmeler e-tedarik yoluyla yönetildiğinden, otomatikleştirilmiş iş süreçleri hakkında ek bilgiler e-tedarik kullanıcı kılavuzlarında bulunabilir. Bu belgeler arasında bir çelişki olması durumunda, çerçeve sözleşmesi ve ekleri kullanıcı kılavuzlarının üzerinde öncelik taşır. Çerçeve sözleşmesini oluşturan farklı belgeler, ana koşullarda belirtilen öncelik sırasına göre okunmalıdır.

Her çerçeve sözleşmesi, Avrupa Komisyonu'nun ilgili genel müdürlüğü tarafından yönetilir. Dış eylem hizmetleri tarafından yönetilen çerçeve sözleşmeleri PRAG şablonlarını uygular. Merkezi hizmetler tarafından yönetilen çerçeve sözleşmeleri ise Vade Mecum ve BUDGpedia'da bulunan şablonları uygular. Her çerçeve sözleşmesi farklı şekilde işlediğinden, kullanıcıların kullanmadan önce çerçeve sözleşmesi ve ilgili belgeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

3.5.1.1 Issues to consider before using an existing framework contract

Mevcut bir çerçeve sözleşmesini kullanmadan önce, yetkilendirme görevlisinin aşağıdakileri teyit etmesi gerekir:

- Talep edilen hizmetler çerçeve sözleşmesi kapsamında mevcut mu?
- İlgili genel müdürlük, çerçeve sözleşmesine erişim izni vermeyi kabul ediyor mu?
- Söz konusu sözleşme için tahmini bütçe azami tutarın altında mı kalıyor?
  Belirli bir sözleşme için izin verildi mi?
- Belirli sözleşmenin süresi, çerçeve sözleşmesinin azami süresi içinde mi? Süreyi değerlendirirken, çerçeve sözleşmesinin süresini bir hayatta kalma döneminin izlediğini dikkate alın. Hayatta kalma dönemi boyunca belirli sözleşme talebinde bulunulamaz ve belirli sözleşme imzalanamaz. Ancak, çerçeve sözleşmesinin sona ermesinden önce imzalanan belirli sözleşmeler yine de uygulanabilir;

- Hizmetlerin coğrafi kapsamı, çerçeve kapsamındadır.
  sözleşme?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine "hayır" cevabı verilirse, yetkilendirme görevlisi kendi prosedürünü başlatmalıdır.

Yukarıdaki tüm sorulara cevabınız evet ise, yetkilendirme görevlisinin mevcut çerçeve sözleşmesini kullanması gerekir. Çerçeve sözleşmesinin kullanılmaması, sağlam mali yönetim ilkesine aykırı olur.

3.5.1.2 Request for services with reopening of competition

a) Belirli Sözleşme Talebi

İsteği gönderiyorum.

Machine Translated by Google

Aynı lot içindeki tüm çerçeve sözleşme yüklenicilerine özel sözleşme talebi gönderilmelidir. İhale makamı, çerçeve sözleşmesinde belirtilen ihale kriterlerine dayanarak en ekonomik avantajlı teklifi sunan yükleniciye özel sözleşmeyi vermelidir. Yeniden ihale aşamasında, finansal veya teknik kapasiteyle ilgili seçim kriterlerinin uygulanmasına imkan yoktur, çünkü bu hususlar çerçeve sözleşmesinin oluşturulması sürecinin bir parçası olarak zaten ele alınmıştır.

Her bir sözleşme talebinde, prosedürün yasal dayanağı ve dış finansman aracının uygunluk şartları, özel şartnamede belirtilmelidir.
Finansman aracı, konsorsiyum üyelerinin ve alt yüklenicilerin uygun uyruklarını belirler (lütfen Bölüm 2.3.1.'e bakınız).

Başvuru süreleri, her çerçeve sözleşmesinin şartlarına göre farklılık göstermektedir.
Teslim süreleri her zaman minimum sürelerdir ve görevin karmaşıklığına, yılın zamanına (tatil dönemi) ve/veya sözleşme tutarına göre daha uzun bir süre öngörülmesi önerilir.

İstek ifadesi

Belirli sözleşme talebini aldıktan sonra, çerçeve sözleşme yüklenicileri katılım davetini onaylamalı ve teklif sunma isteklerini belirtmelidir.
Belirli bir sözleşme talebine katılmama gerekçelendirilmelidir. Belirli bir sözleşme talebine tekrar tekrar katılmama, sözleşme ihlali olarak değerlendirilebilir. Onay, belirtilen süre içinde alınmazsa, sözleşme makamı ilgili çerçeve yüklenicisiyle iletişime geçmelidir.

Başarısız işlem

Belirli bir sözleşme talebi gönderildikten sonra katılım isteği belirtilmemişse, teklif kabul edilemez bulunmuşsa veya teklif alınmamışsa, ilgili yetkili makam belirli sözleşme talebini iptal edebilir ve:

1. İptal edilen sözleşme talebini analiz ettikten sonra, değiştirilmiş bir talep yeniden başlatın.
   Belirli bir sözleşme talebi.
2. Müzakereye dayalı bir prosedür başlatın:
   - Teklifler alındığı takdirde: daha iyi teklifler almak amacıyla, teklif sunanlar arasından kendi seçtiği bir veya daha fazla çerçeve yüklenicisiyle görüşme yapılabilir. Bu durumda, şartname esaslı olarak değiştirilemez.
   - Eğer hiçbir teklif alınmadıysa: kendi seçtiği herhangi bir çerçeve yüklenicisiyle o grup.
3. Miktara bağlı olarak, çerçeve dışında bir tedarik prosedürü başlatın.
   sözleşme.

Açıklamalar

Çerçeve sözleşme yüklenicileri aşağıdaki son tarihlerden önce açıklama talebinde bulunabilirler:

- Gönderim süresi 14 takvim günü ve 20 takvim günü = gönderim
  Son teslim tarihinden 3 takvim günü öncesi.
- Teslim süresi > 20 takvim günü = teslim tarihinden 4 takvim günü çıkarılarak
  günler.

Yanıtlar, belirli bir sözleşme talebi gönderilen tüm çerçeve yüklenicilerine eş zamanlı olarak gönderilir. Açıklama ile önemli bir değişiklik yapılması durumunda teslim süresi uzatılmalıdır. Teslim süresi yalnızca şu durumlarda uzatılabilir:

Machine Translated by Google

Son başvuru tarihi henüz dolmadı.

Mesleki çıkar çatışması

İhale makamı, belirli bir sözleşme talebi için e-tedarik sistemi tarafından seçilen çerçeve yüklenicilerini değiştiremez. Tek istisna, mesleki çıkar çatışmasıdır201 . Bu durumda, ihale makamı, söz konusu çıkar çatışmasının varlığını veya yokluğunu değerlendirirken mümkün olan en kapsamlı bilginin mevcut olduğundan emin olmak için çerçeve yüklenicisinden ek bilgi talep etmelidir. Çıkar çatışması tespit edilirse, çerçeve yüklenicilerine, bu tür çıkar çatışmalarını önlemek/azaltmak için önlemler önerme fırsatı verilmelidir; ancak bu önlemler teklifin temel unsurlarını değiştirmemelidir. Mesleki çıkar çatışması tespit edilirse ve önerilen azaltıcı önlemler (varsa) yeterli görülmezse, çerçeve yüklenicisine, ihale makamının çerçeve yüklenicisini teklif/ihale sunmaya davet edilen çerçeve yüklenicileri listesinden çıkarma kararı usulüne uygun olarak bildirilmelidir. İhale makamı, kalan çerçeve yüklenicileriyle prosedüre devam edebilir. Seçilen çerçeve yüklenicilerinden birinin çıkarılması durumunda, e-tedarik sisteminde gerekçe sunulmalıdır.

b) Tekliflerin değerlendirilmesi

Değerlendirme komitesinin atanması ve bileşimi için Bölüm 2.9.1'e bakınız.

Başvuru şartlarına uyum

eProcurement aşağıdaki otomatik doğrulama kontrollerini gerçekleştirecektir:

a. Teslim tarihi titizlikle yerine getirilmiştir.
b. Teklifler, sunuldukları halleriyle aynı durumda teslim alındı ve bu nedenle Teklifin bütünlüğüne ve gizliliğine saygı gösterilmiştir.

Son başvuru tarihi kesin bir tarih olduğundan, son başvuru tarihinden sonra hiçbir teklif gönderilemez. Dahası, e-tedarik sistemi tekliflerin bütünlüğünü ve gizliliğini garanti altına almak üzere tasarlanmıştır. Bu otomatik doğrulama kontrollerine dayanarak, e-tedarik sistemi başvuruları otomatik olarak "Uygun" olarak işaretleyecektir.

Değerlendirme

Elektronik tedarik sisteminde, teknik değerlendirmenin mali değerlendirmeden ayrı tutulduğu çift zarf yöntemi uygulanmaktadır.

- Teknik kalitenin değerlendirilmesi için, ilgili sözleşmenin ihale makamı, sözleşme talebine ekli değerlendirme tablosunda ayrıntılı kriterleri ve bunların ağırlıklarını belirleyecektir.

- Teklifin nihai puanı için, en iyi fiyat-kalite oranı aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: Teknik kalite ve fiyat karşılaştırması.

Değerlendirme komitesi yalnızca kabul edilebilir teklifleri değerlendirecektir. Değerlendirme komitesi aşağıdaki durumlarda kabul edilemez teklifleri de dikkate alabilir:

- Belirli sözleşmeyi finanse eden finansman aracının uygunluk kurallarına uyulmaması (Bölüm 2.3.'e bakınız). Göreve dahil olan konsorsiyum üyeleri ve tüm alt yükleniciler, belirli sözleşmeyi finanse eden finansman aracının uygunluk kurallarına uymak zorundadır. Bir konsorsiyum üyesi, belirli sözleşmenin fon kaynağına göre uygun değilse, o üye sözleşmeyi finanse etmemelidir.

201 Bölüm 2.5.4.4'e bakınız.

Machine Translated by Google

Söz konusu sözleşmeyle ilgili herhangi bir göreve katılmaya hak kazanırlar. Konsorsiyumun diğer uygun üyeleri de katılabilirler;

- Birden fazla teklif sunulması durumunda, sunulan son teklif dikkate alınacaktır.
  Değerlendirme için gönderilen diğer teklifler kabul edilebilir olarak değerlendirilmeyecektir;
- Çerçeve sözleşmesinde belirtilen azami küresel ücretleri aşan ücretler;
- Talepte belirtilen azami bütçe tutarını aşan bir teklif
  özel sözleşme;
- Uzmanların, genel şartnamede veya özel şartnamede tanımlanan, talep edilen kategoriye ilişkin asgari gereklilikleri karşılamaması;
- Genel şartnamede veya özel şartnamede tanımlanan teknik eşik olarak belirlenen puan sayısının altında kalmak.

Kabul edilemez tekliflerin reddedilme nedenleri e-tedarik sisteminde belirtilmelidir.

Elektronik ihale sürecinde kilit uzman olmayan kişilerden talep veya öneri alınamaz. Bu nedenle, ücret karşılığı sözleşme kapsamındaki tüm uzmanlar, değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilmesi gereken kilit uzmanlar olarak kabul edilir.

c) Ödül

Her bir sözleşmenin verilmesi, her bir teklifin tam olarak değerlendirilmesini gerektirir ve bir değerlendirme raporunda belgelenmelidir. Yetkilendirme yetkilisi, çerçeve sözleşmesinin ilk verilmesine ilişkin kararın ardından ayrı bir özel sözleşme verme kararı alır.

Teklif sunan tüm çerçeve yüklenicilerine değerlendirme sonuçları ve ihale kararı içeren bir bildirim mektubu gönderilmelidir. İptal durumunda ve belirli bir sözleşme için yeni bir talep başlatılıp aynı çerçeve yüklenicilerine gönderildiğinde de bildirim zorunludur. Bildirim mektupları e-tedarik sisteminde otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Sözleşme imzalamayı başaramayan yüklenicilere gönderilecek bildirim mektubunda aşağıdaki unsurlar yer alacaktır:

- Başarılı çerçeve sözleşmesi yüklenicisinin adı;
- Teknik değerlendirme yapıldıysa, ortalamaya dayalı teknik puanları.
  Değerlendiriciler tarafından verilen teknik puanlar;
- Teklifin reddedilmesi durumunda, reddedilme nedenleri.

Sözleşme makamı, ancak geçerli bir teklif sunan çerçeve yüklenicilerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine, değerlendirme tablosunun her bir unsuru için verilen özel puanları (organizasyon ve metodoloji, uzman(lar), gerekçe, strateji vb.) sağlayacaktır.

İhale makamı asla aşağıdakileri sağlamayacaktır:

- Diğer çerçeve sözleşmeli yüklenicilerin özellikleri ve göreceli durumlarına ilişkin her türlü bilgi
  avantajlar202;
- Sözleşmenin tutarı;
- Diğer çerçeve sözleşmesi yüklenicilerinin teknik puanı;
- Diğer çerçeve sözleşmeli yüklenicilerin nihai puanı;

202 Madde 173(3)a FR.

Machine Translated by Google

• Çerçeve sözleşmeyi imzalayan firmanın nihai puanı.

Bu bilgilerin verilmemesinin gerekçesi, aynı çerçeve sözleşmesinin tarafları tarafından bir yarışmanın her yeniden açılmasında bu tür bilgilerin alınmasının aralarındaki adil rekabeti zedeleyebileceğidir.203

Özgül sözleşmeler, değerlerinden bağımsız olarak bekleme süresine tabi değildir ve derhal imzalanabilir. Özgül bir sözleşme ancak çerçeve sözleşmesinin geçerlilik süresi içinde akdedilebilir.

Özel Sözleşmenin imzalanması ile uygulama başlangıcı arasında bir hazırlık dönemi olmalıdır. Özellikle 3-4 yıl süren ve yüksek meblağlı karmaşık projeler için daha uzun bir hazırlık süresi tanınması önerilir.

Çerçeve sözleşme esas alınarak verilen belirli sözleşmeler için ihale duyurusu yayınlanmamaktadır.

d) Belirli sözleşmelerin değiştirilmesi

Değişiklikler, belirli sözleşmenin konusunu veya sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan ihale koşullarını değiştiremez. Örneğin, ücretler ve merkezi hizmetler tarafından yönetilen çerçeve sözleşmelerinde, çerçeve sözleşmesinin fiyat listesinde belirtilen oranlar değiştirilemez.

Değer artışı, toplam sözleşme değerinin belirli sözleşmeler için belirlenen tavanları aşmasına yol açamaz. Süre uzatımı, belirli sözleşmelerin otomatik olarak feshedildiği tarihle sona eren geçerlilik süresini aşamaz.

Belirli bir sözleşme yalnızca müzakere prosedürü gerektirmeyen durumlarda değiştirilebilir (bkz. Bölüm 2.11.2.2.). Müzakere prosedürü gerektiren benzer hizmetlerin tekrarı için yapılan değişiklikler (bkz. Bölüm 3.3.5.1.) belirli sözleşmeler için geçerli değildir. İkincisi, olası yeni hizmetlerin kapsamını belirten bir sözleşme ilanı gerektirirken, belirli sözleşme talepleri sözleşme ilanı yayınlanmadan başlatılır.

3.5.2 Simplified procedure

Basitleştirilmiş prosedürle ilgili bilgi için Bölüm 2.6.4'e bakınız.

300.000 Avro'dan daha düşük değere sahip sözleşmeler için, Avrupa Komisyonu'nun sözleşme makamı olduğu durumlarda (doğrudan yönetim), çerçeve sözleşme prosedürü (bkz. Bölüm 3.5.1.) tercih edilen ihale prosedürüdür. Bununla birlikte, bağlama, faaliyetin yönetim biçimine ve ihtiyaçlara (örneğin, çerçeve sözleşmenin farklı bölümlerinde ve/veya ortak ülkede gerekli hizmetlerin mevcudiyeti, mevcut zaman ve bütçe vb.) bağlı olarak, sözleşme makamı, çerçeve sözleşme prosedürüne alternatif olarak basitleştirilmiş prosedürü kullanabilir.

İstisnai olarak, ihale makamları, ortak tedarik sözlüğü (CPV) terminolojisine göre hukuk hizmetleri için basitleştirilmiş prosedürü kullanabilir.204 ,
sözleşmenin tahmini değerine bakılmaksızın205 .

Hizmetlere yönelik basitleştirilmiş prosedür için, basitleştirilmiş ihalelere özel ekler kullanılmalıdır (idari uyumluluk tablosu, sözleşme ilanı, davet mektubu, ihale katılımcılarına talimatlar ve ihale formu). İhale dosyasının ve sözleşmenin diğer tüm belgeleri için ise standart hizmet ekleri kullanılmalıdır.

---

203 Resital 182 FR.

204 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:en:PDF.

205 Bazı hukuki hizmetler müzakere usulüyle verilebilir, bkz. Bölüm 3.3.5.1.

Machine Translated by Google

İhalelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve sözleşmenin verilmesi prosedürü, kısıtlı prosedürdekiyle aynıdır (bkz. Bölüm 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7 ila 3.4.12.3).
Basitleştirilmiş prosedür söz konusu olduğunda, bekleme süresinin uygulanmayacağını ve herhangi bir ödül bildiriminin yayınlanmayacağını lütfen unutmayın.

3.5.3 Single tender

Tek ihale ile ilgili yönergeler için Bölüm 2.6.8.2'ye bakınız.

Değeri 20.000 Avro veya daha az olan sözleşmeler tek bir ihale esasına göre verilebilir.

Hizmetler için tek ihale usulünde, basitleştirilmiş ihaleler için özel ekler kullanılmalıdır (idari uyumluluk tablosu, sözleşme, sözleşme ilanı, davet mektubu, ihale katılımcısına talimatlar ve ihale formu). Bunlar, ilgili olmayan seçeneklerin silinmesi de dahil olmak üzere, istisna gerektirmeksizin usule göre ayarlanabilir. İhale dosyasının ve sözleşmenin diğer tüm belgeleri için ise standart hizmet ekleri kullanılmalıdır.

3.5.4 Payment against invoice

Değeri 2.500 Avro veya daha az olan hizmetler için, ihale makamı önceden teklif kabul etmeksizin faturalara göre ödeme yapabilir. Bkz. Bölüm 2.6.8.

3.6 Modifying service contracts

Sözleşmelerin değiştirilmesine ilişkin genel bilgiler için Bölüm 2.11'e bakınız. Bölüm 3.3.5.1.e)'ye bakınız. Müzakere usulüne ilişkin olarak. Ayrıca, çerçeve sözleşmelerinin belirli sözleşmelerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak Bölüm 3.5.1.2'nin d) maddesine bakınız.

İdari emir

İdari emirler, hizmetlere eklemeler, çıkarmalar, ikameler, kalite, miktar, belirtilen sıra, yöntem veya uygulama zaman çizelgesinde değişiklikler şeklinde olabilir.

İdari emirler toplam sözleşme tutarını değiştiremez. Ayrıca, küresel fiyat sözleşmelerinde, idari emirler sözleşme bütçesini etkileyemez.

İdari emirlerin verilmesi için aşağıdaki prosedür uygulanır:

- Herhangi bir idari emir verilmeden önce, sözleşme makamı veya yüklenici, diğer sözleşme tarafına önerilen değişikliğin niteliğini ve şeklini bildirecektir.

- Sözleşme tarafları, önerilen sözleşmenin niteliğini ve şeklini gözden geçirebilirler.
  değişiklik.
- Sözleşme tarafları arasında varılan anlaşmanın ardından, yüklenici, proje yöneticisine, talep edilen değişikliğe uyulması için gerekli tüm önlemleri, görevlerin uygulanmasına ilişkin güncellenmiş bir zaman çizelgesini ve gerekirse, görevler benzer olduğunda sözleşmede belirtilen ücret oranlarını kullanarak sözleşmeye ilişkin önerilen bir mali düzenlemeyi içeren yazılı bir idari emir teklifi sunacaktır. Görevler benzer olmadığında, makul olduğu durumlarda sözleşmede belirtilen ücret oranları uygulanacaktır.

Yüklenicinin teklifi alındıktan sonra, proje yöneticisi en kısa sürede değişikliğin yapılıp yapılmayacağına karar verecektir.

Machine Translated by Google

Proje yöneticisi, önerilen değişikliğin gerçekleştirilmesine karar verirse, yükleniciye idari bir emirle bildirimde bulunarak, yüklenicinin söz konusu idari emri, yüklenicinin teklifinde belirtilen fiyatlar ve koşullar altında veya proje yöneticisinin yükleniciyle anlaşarak değiştirdiği şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtir.

Ücret bazlı sözleşmeler: bütçe değişikliği

Ücretli sözleşmelerin bütçesi üç ana başlıktan oluşmaktadır:

- Ücretler
- Toplu ödemeler
- Giderlerin doğrulanmasına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere, ek giderler için karşılık ayrılması

Teklifin mali değerlendirmesi, ücretlere ve toplu ödemelere ayrılan tutarların toplamına dayanmaktadır. Yan giderler için ayrılan karşılık değerlendirilmez ve bu nedenle ihale şartlarının bir unsurunu oluşturmaz. Ücretlere ve toplu ödemelere ayrılan tutarların toplamında yapılacak bir değişiklik, sözleşmenin verildiği tarihte geçerli olan ihale şartlarının unsurlarından birinde yapılacak bir değişikliktir. Bu nedenle, bu değişiklik yalnızca Mali Yönetmelikte açıkça izin verilen durumlarda yapılabilir .

Duruma bağlı olarak, bütçe idari bir emirle veya ek bir maddeyle değiştirilebilir. Her durumda, harcama doğrulaması için ayrılan ödenek azaltılamaz, ancak sözleşmenin yürütülmesi sırasında artırılabilir.

Ücret bazlı sözleşmeler: idari emir yoluyla bütçe değişikliği

İdari emirler yoluyla yapılan değişiklikler, yalnızca değişikliğin ilk ödül koşullarını değiştirmemesi durumunda mümkündür. Aşağıdaki durumda idari emir verilebilir:

- Kilit olmayan uzmanlarda değişiklikler;
- başlık altındaki ücretlerde yeniden tahsisler;
- Toplu ödeme başlığı altındaki yeniden tahsisler;
- Başlık ücretleri ve başlık toplu ödemeleri arasındaki yeniden tahsisler;
- Tesadüfi giderler başlığı altındaki yeniden tahsisler;
- Ücretler ve/veya toplu ödeme kalemlerinden, ek giderler kalemine yapılan yeniden tahsisler.

Aşağıdaki durumlarda idari emir verilemez:

- Sözleşmenin başlangıç tutarında bir artış veya azalma;
- Tahsis edilen ücret ve toplu ödemelerin toplamında artış;
- Kilit bir uzmanın değiştirilmesi;
- Sözleşmenin uygulama süresinde değişiklik.

Bu nedenle, idari emir yoluyla, "ek masraflar" başlığından "ücretler" ve/veya "toplam ödemeler" başlığına yeniden tahsis yapılmasına izin verilmez. Tüm bu durumlarda ek bir belge gereklidir (aşağıya bakınız).

Ücret bazlı sözleşmeler: ek madde yoluyla bütçe değişikliği

İlk ödül koşullarında yapılacak değişiklikler, bir ek belge yoluyla resmileştirilmelidir.

Bu bağlamda, bir ek açıklamanın gerekli olduğunu akılda tutmak önemlidir:

[206] Bkz. Madde 175(3)(a), (b), (c), (d) FR ve Ek I Madde 11(1)(e) FR (Bkz. Bölüm 2.11.2.).

Machine Translated by Google

- Önerilen değişiklik, başlangıçtaki sözleşme fiyatına göre sözleşme değerinde bir artış veya azalışa ya da ücretlere ve toplu ödemelere ayrılan tutarların toplamında bir artışa yol açtığında;

- Kilit bir uzmanın değiştirilmesi durumunda (aşağıya bakınız);
- Sözleşmenin uygulama süresinde değişiklik.

Bütçe kalemleri arasındaki yeniden tahsislerden kaynaklanan ve sözleşmenin konusunu veya kapsamını önemli ölçüde etkileyen değişiklikler söz konusu olduğunda, bu değişikliklerin toplam sözleşme değeri üzerinde mali bir etkisi olmasa bile, bir ek sözleşme gerekli olabilir.

- Toplam sözleşme değerinde değişiklik olması durumunda: izin verilen değişiklikler şunlardır:

  İlk sözleşme değerine göre hesaplanmıştır.

- Tesadüfi giderlerin ücretlere ve/veya toplu ödemelere yeniden tahsis edilmesi durumunda: izin verilen yeniden tahsisler de başlangıç değerine göre hesaplanmalıdır.

  Ücretlere ve toplu ödemelere ayrılan miktarların toplamı.

Ekler, Bölüm 2.11.2'de açıklandığı gibi, Mali Yönetmeliğin 175.3(a), (b), (c) maddelerine veya Ek 11.1.e'sine uygun olmalıdır. Ekin açıklayıcı notunda, bunun uygulanabilir olduğu duruma atıfta bulunulmalı ve sözleşmeyi değiştirmek için bu durumun kullanılmasının gerekçeleri açıklanmalıdır.

Uzmanların değiştirilmesi

Uzmanlar konusunda, bir hizmet sözleşmesinin uygulanması sırasında bir uzmanın görevden alınması veya değiştirilmesi gerektiğinde, yerine geçecek kişinin eşdeğer veya daha iyi niteliklere ve deneyime sahip olması gerekir ve ücret/oran hiçbir koşulda değiştirilen uzmanın ücretini aşamaz. Yüklenici, eşdeğer niteliklere ve/veya deneyime sahip bir yedek sağlayamazsa, sözleşme makamı, performansının tehlikeye girdiğini düşünüyorsa sözleşmeyi feshedebilir veya böyle bir durumun söz konusu olmadığını düşünüyorsa, yedek kişiyi kabul edebilir; bu durumda uzmanın ücretleri, uygun ücret seviyesini yansıtacak şekilde aşağıya doğru müzakere edilir. Sözleşme makamı aksini kararlaştırmadıkça, yüklenici, herhangi bir personelin görevden alınması ve/veya değiştirilmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm ek seyahat ve diğer masrafları karşılayacaktır. Her durumda, sözleşme makamı uzmanın yokluğu süresi için herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

Ek IV'te listelenen bir uzmanın yerine geçecek bir uzmanın önerisi, uzmanın yokluğunun ilk gününden itibaren 15 takvim günü içinde sunulmalıdır. Yüklenicinin bu süre içinde bir yedek önermemesi, uzmanın yokluğunun on altıncı gününden itibaren ve sözleşme makamı tarafından uygun bir yedek kabul edilene kadar, yerine geçecek uzmanın kalan ücretinin %10'una kadar cezai şart uygulanmasına neden olabilir. Ayrıca, sözleşmenin uygulanmasının son yılında kilit bir uzmanın yerine geçecek bir uzman önerildiğinde de cezai şart uygulanabilir ve bu durumda, cezai şart, kilit uzmanın 90 iş gününe karşılık gelen azami tutarı aşamaz ve yokluğun ilk gününden itibaren ödenir. Cezai şart, yerine geçecek kilit uzmanın kalan ücretinin, sözleşme bütçesinde ilgili uzmanın pozisyonu için öngörülen kalan iş günü sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Hizmet sözleşmelerine ilişkin Genel Şartlar Madde 17(4)'te cezai şartın resmi bildirim yapılmaksızın uygulanabileceği belirtilse de, sözleşme makamının cezai şart uygulamak istemesi durumunda, yüklenicinin görüşlerini sunmasına olanak tanıyan PRAG Ek b14 'Cezai şartın uygulanmasına ilişkin ön bilgilendirme' kullanılmalıdır.

İhale makamı, önerilen değişikliği 30 gün içinde onaylamalı veya reddetmelidir.

Machine Translated by Google

Takvim günleri. Yüklenici tarafından önerilen herhangi bir yedek kilit uzman için de ortak ülkenin onayı alınmalıdır. Ortak ülke temsilcisi, önerilen uzmanlara ilişkin olarak Avrupa Birliği delegasyonuna yazılı olarak usulüne uygun şekilde gerekçelendirilmiş ve haklı itirazlar sunmadığı sürece onayını vermeyi reddedemez. Ortak ülke temsilcisi, talep tarihinden itibaren 15 gün içinde onay vermez veya reddetmezse, uzman onaylanmış sayılır.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)
KONTROLLER

İhale makamı, bir isteklinin kilit bir uzmanın müsaitliğini teyit ettiğini ve sözleşmeyi imzaladığını, ancak isteklinin, ihale dosyasında belirtilen görev başlangıç tarihinden itibaren uzmanın müsait olmadığı gerçeğini kasten gizlediğini öğrenirse, ihale makamı genel şartların 36(2)(l) maddesini kullanarak sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, sözleşmenin iptali öncesinde Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir.

Ancak sözleşmede yalnızca sağlanacak kilit uzmanların belirlenmesi değil, aynı zamanda bu uzmanlardan beklenen nitelikler ve deneyimlerin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu, yüklenicinin görevlerin uygulanması sırasında personel değişikliği yapması gerektiğinde önemlidir.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)
KONTROLLER

Yüklenici öncelikle değiştirme talebini gerekçelendirerek ihale makamının yazılı onayını almalıdır. İhale makamı, talebin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde yanıt vermelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına da ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüklenici, aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle bir yedek parça önerisinde bulunmalıdır:

- Bir personel vefat eder, ciddi şekilde hastalanır veya bir kaza geçirir;
- Personelin değiştirilmesi, yukarıda belirtilen diğer nedenlerin dışında herhangi bir nedenle gerekli hale gelirse Yüklenicinin kontrolü (örneğin istifa vb.).

DOĞRUDAN YÖNETİM VE SONRADAN ATANAN DOLAYLI YÖNETİM
KONTROLLER

Uygulama sürecinde, sözleşme makamı, bir personelin yetersiz veya sözleşmenin amaçlarına uygun olmadığını düşündüğü durumlarda, gerekçeli yazılı bir taleple personel değişikliği isteyebilir. Yükleniciden, bu talebe ilişkin kendi ve ilgili personelin görüşlerini sunması istenmelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, değiştirme talebini sunmadan önce Avrupa Komisyonu'nun önceden onayının alınması gerekmektedir.

Machine Translated by Google

CHAPTER 4

Machine Translated by Google

4 Supply contracts

4.1 Introduction

Tedarik sözleşmeleri , satın alma opsiyonu olsun veya olmasın, ürünlerin satın alınmasını, kiralanmasını, leasingini veya taksitli satın alımını kapsayan ve tesadüfi olarak yerleştirme ve kurulum işlemlerini de içerebilen bir sözleşme anlamına gelir.207

Tedarik sözleşmelerinin aynı zamanda iş veya hizmetleri de kapsadığı karma sözleşmeler için Bölüm 2.6.1'e bakınız.

4.2 Procurement procedures[208]

4.2.1 Contracts with a value of EUR 300 000 or more

Değeri 300.000 Avro veya daha fazla olan tüm tedarik sözleşmeleri, uluslararası açık ihale usulüyle verilmelidir (Bölüm 4.3'e bakınız).

4.2.2 Contracts of more than EUR 100 000 and less than EUR 300 000

300.000 Avro'nun altında ve 100.000 Avro'nun üzerinde değere sahip tedarik sözleşmeleri , yerel açık ihale usulüyle verilebilir (Bölüm 4.4'e bakınız).

4.2.3 Contracts with a value of less than EUR 100 000

Bu tedarik sözleşmeleri basitleştirilmiş bir prosedürle verilebilir (Bölüm 4.5'e bakınız).

4.2.4 Contracts with a value of less than or equal to EUR 20 000

İhale makamı, değeri 20.000 Avro veya daha az olan tedarik sözleşmelerini tek bir ihale esasına göre verebilir (bkz. Bölüm 4.6.).

4.2.5 Contracts with a value of less than or equal to EUR 2 500

Değeri 2.500 Avro veya daha az olan tedarikler için, ihale makamı, önceden teklif kabul etmeksizin fatura esasında ödeme yapabilir (bkz. bölüm 2.6.8).

4.2.6 Procedures applicable without ceilings

4.2.6.1 Negotiated procedure

Müzakere usulü kullanımına ilişkin daha fazla ayrıntı için lütfen Bölüm 2.6.8'e bakınız.

---

207 Madde 2(69) FR.

208 Eşik değerler ve prosedürler için Bölüm 2.6.1'e bakınız.

Machine Translated by Google

Bölüm 4.3.9'da belirtilen prosedürler kıyasen izlenmeli ve değerlendirme raporu sözleşme dosyasına dahil edilmelidir. Müzakere usulüne ilişkin değerlendirme raporu (ek a10a), katılımcı(lar)ın seçimini, müzakere turlarının zaman çizelgesini ve müzakere sürecini ve müzakere sonucunu açıklamalıdır.

3.4.12.2'de açıklanan durdurma prosedürü, aşağıda belirtilen b) durumu hariç olmak üzere uygulanmaz[209] .

DOĞRUDAN YÖNETİM

Duruma bağlı olarak, müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması veya olayın bildirilmesi gerekmektedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. Değerlendirme raporunun Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması şarttır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Müzakere usulü kullanımı için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemekte olup, değerlendirme raporunun da Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasına gerek yoktur.

Müzakere usulüne ilişkin değerlendirme raporunda, müzakere usulünün yasal dayanağına ve uygulanabilir duruma atıfta bulunulmalıdır. Değerlendirme raporunda, müzakere usulüne izin verilen koşulların yerine getirildiği gösterilmelidir. Tedarik sözleşmeleri için müzakere usulüne uygulanabilecek durumlar aşağıda listelenmiştir:

a. Açık ihale usulü veya kısıtlı ihale usulü tamamlandıktan sonra, ihaleye ilişkin herhangi bir teklif, uygun bir teklif, katılım talebi veya uygun bir katılım talebi sunulmamışsa ve asıl satın alma belgelerinde önemli değişiklikler yapılmamışsa[210] .

Teklif, sözleşmenin konusuyla ilgili değilse uygunsuz sayılır ve ekonomik işletmecinin dışlanma durumunda olması veya 211 numaralı maddeyi karşılamaması durumunda katılım talebi uygunsuz sayılır.

seçim kriterleri .

b. Tedariklerin yalnızca tek bir ekonomik operatör tarafından sağlanabildiği ve herhangi bir aşağıdaki nedenlerden dolayı[212]:

i. Tedarikin amacı, benzersiz bir sanat eserinin yaratılması veya edinilmesidir. sanat veya sanatsal performans;

ii. Teknik nedenlerden dolayı yarışma mevcut değil;

iii. Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır hakların korunması sağlanmalıdır. emin olun.

(ii) ve (iii) maddelerinde belirtilen istisnalar yalnızca makul bir alternatif veya ikame bulunmadığında ve rekabetin yokluğunun aşağıdakilerin sonucu olmadığı durumlarda uygulanmalıdır:

---

[209] FR'nin Ek I'i, madde 36.2 d).

[210] Ek I madde 11(1)(a) FR.

[211] Ek I madde 11(2) FR.

[212] Ek I madde 11(1)(b) FR.

Machine Translated by Google

Tedarik sürecini tanımlarken parametrelerin yapay olarak daraltılması; öngörülemeyen olaylardan[213] kaynaklanan aşırı aciliyet nedeniyle geçerli süre sınırlarına uyulmasının imkansız olduğu ve bu aşırı aciliyetin gerekçesinin ihale makamına atfedilemeyeceği durumlarda, kesinlikle gerekli olduğu ölçüde.

Kriz durumlarında yürütülen operasyonların aşırı aciliyet testini karşıladığı kabul edilmelidir. Yetkilendirme yoluyla yetki veren yetkili, uygun durumlarda ilgili diğer yetkilendirme yoluyla yetki veren yetkililerle işbirliği içinde, aşırı aciliyet durumunun mevcut olduğunu tespit etmeli ve kararını düzenli olarak sağlam mali yönetim ilkesini dikkate alarak gözden geçirmelidir .

d. Tedarikçi değişikliğinin, sözleşme makamını mevcut tedarik veya kurulumların kısmi olarak değiştirilmesi veya mevcut tedarik veya kurulumların genişletilmesi amacıyla yapılan ek teslimatlar için, sözleşme makamının aynı özelliklere sahip tedarikleri temin etmesini zorunlu kılacağı durumlarda.
İşletme veya bakımda uyumsuzluğa veya orantısız teknik zorluklara yol açacak farklı teknik özellikler215 .

e. Ürünlerin yalnızca araştırma, deney, çalışma veya geliştirme amacıyla üretildiği durumlarda; ancak bu tür sözleşmeler, ticari uygulanabilirliği sağlamak veya araştırma ve geliştirme maliyetlerini karşılamak için seri üretim içermemelidir.216

f. Bir emtia piyasasında fiyatlandırılan ve satın alınan malzemeler için217 .

g. Özellikle avantajlı şartlarda tedarik alımları için, ya ticari faaliyetlerini kesin olarak sonlandıran bir tedarikçiden ya da bir iflas prosedüründeki tasfiye memurlarından, alacaklılarla yapılan bir anlaşmadan veya ulusal hukuk kapsamında benzer bir prosedürden218 .

h. İnsan kullanımı için ilaçların veya tıbbi karşı önlemlerin yanı sıra belirli hayvan hastalıklarının, zoonozların ve bitkilerin karantina zararlılarının ortadan kaldırılmasına veya kontrol altına alınmasına olanak sağlayan ürünlerin satın alınması için, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi şartıyla: bu ürünler yenilikçidir, piyasada kolayca bulunmaz veya kolayca bulunabilen bir çözümün benimsenmesi gereklidir219 .

i. Gizli olduğu ilan edilen sözleşmeler veya ifası özel güvenlik önlemleriyle birlikte yapılması gereken sözleşmeler için, yürürlükteki idari hükümlere uygun olarak veya Avrupa Birliği'nin veya ortak ülkenin temel çıkarlarının korunması gerektirdiği durumlarda, söz konusu temel çıkarların dikkate alınması şartıyla.

---

213 Ek I madde 11(3) FR.

214 Ek I, madde 39(2) FR: 'Acil yardım', EDF'ye özgü ve burada bahsedilen 'aşırı aciliyet'ten farklı bir başka durumdur; bu durumda müzakere usulü, bir yandan Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Grubu üyeleri ile diğer yandan Avrupa Topluluğu ve Üye Devletleri arasında 23 Haziran 2000'de Cotonou'da imzalanan 2000/483/EC Ortaklık Anlaşması'nın (Cotonou Anlaşması) Ek IV'ünün 19c maddesinde düzenlenmeyen eylemler için kullanılabilir (OJ L 317, 15.12.2000, s.

3). Acil yardım, Cotonou Anlaşması'nın 72 ve/veya 73. maddelerinin uygulanmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca, denizaşırı ülkelerin ve bölgelerin Avrupa Birliği ile ilişkisine ilişkin 25 Kasım 2013 tarihli 2013/755/AB sayılı Konsey Kararı'nın ('Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler İlişkisi Kararı') 79(5) maddesine bakınız.

215 Ek I madde 11(1)(f)(i) FR.

216 Ek I madde 11(1)(f)(ii) FR.

217 Ek I madde 11(1)(f)(iii) FR.

218 Ek I madde 11(1)(f)(iv) FR.

219 Ek I madde 11(1)(f)(v) FR.

Machine Translated by Google

Diğer önlemlerle garanti edilemeyen bu önlemler, ihale makamının tedarik prosedüründe sağladığı bilgilerin gizli niteliğini korumaya yönelik gerekliliklerden oluşabilir .

j. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Aralık 2018 tarihli ve 2018/1972 sayılı Avrupa Elektronik İletişim Kodunu oluşturan Direktifi kapsamında kamu iletişim ağlarının221 ve elektronik iletişim hizmetlerinin satın alınması için222 223

.

k. İhale sürecinin başarısız olduğu, yani niteliksel ve/veya mali açıdan değerli bir teklif alınmadığı durumlarda, ihale makamı, ihale sürecini iptal ettikten sonra, ihale belgelerinde esaslı değişiklik yapılmaması koşuluyla, ihaleye katılanlar arasından kendi seçtiği bir veya daha fazla istekliyle müzakere edebilir .

l. Mevcut sözleşmenin erken feshedilmesi sonrasında yeni bir sözleşme yapılması gerektiği durumlarda sözleşme225 .

4.2.6.2 Dynamic purchasing system

Dinamik satın alma sistemi, en fazla 4 yıllık bir süre için yaygın olarak kullanılan satın alımların tamamen elektronik olarak yapılmasını sağlayan bir süreçtir. İhale duyurusu, 15 gün içinde değerlendirilmesi gereken gösterge niteliğinde teklifler davet eder. Şartnamelere uyan istekliler sisteme kabul edilir. Sistem, seçim kriterlerini karşılayan ve uygun bulunan bir gösterge niteliğinde teklif sunan herhangi bir ekonomik operatöre açıktır.

Her bir sözleşme için, sisteme henüz kabul edilmemiş isteklilere 15 gün içinde gösterge niteliğinde bir teklif sunma imkanı veren basitleştirilmiş bir sözleşme ilanı yayınlanır. İhale makamı, kabul edilen tüm istekliler teklif sunmaya davet eder. Dinamik satın alma sistemi, iş, ürün veya hizmet kategorilerine ayrılmışsa, ihale makamı, ilgili alıma karşılık gelen kategoriye kabul edilmiş tüm katılımcıları teklif sunmaya davet eder. Sözleşme, dinamik satın alma sisteminin kurulmasına ilişkin ihale ilanında belirtilen ödül kriterlerine göre en iyi fiyat-kalite oranını sunan teklife verilir.

İhale makamı, rekabeti engellemek, kısıtlamak veya bozmak amacıyla bu sisteme başvuramaz.

---

220 Ek I madde 11(1)(i) FR.

221 'Elektronik iletişim ağı', iletim sistemlerini ve uygulanabilir durumlarda anahtarlama veya yönlendirme ekipmanlarını ve sinyallerin kablo, radyo, optik veya diğer elektromanyetik yollarla iletilmesini sağlayan diğer kaynakları ifade eder; bunlar arasında uydu ağları, sabit (devre ve paket anahtarlamalı, İnternet dahil) ve mobil karasal ağlar, sinyal iletimi amacıyla kullanıldıkları ölçüde elektrik kablo sistemleri, radyo ve televizyon yayıncılığı için kullanılan ağlar ve kablolu televizyon ağları yer alır; iletilen bilgi türünden bağımsız olarak.

222 OJ L 321, 17.12.2018, s.36.

223 Ek I madde 11(1)(k) FR.

224 Ek I madde 40(1)(b) FR.

225 Ek I madde 40(1)(c) FR.

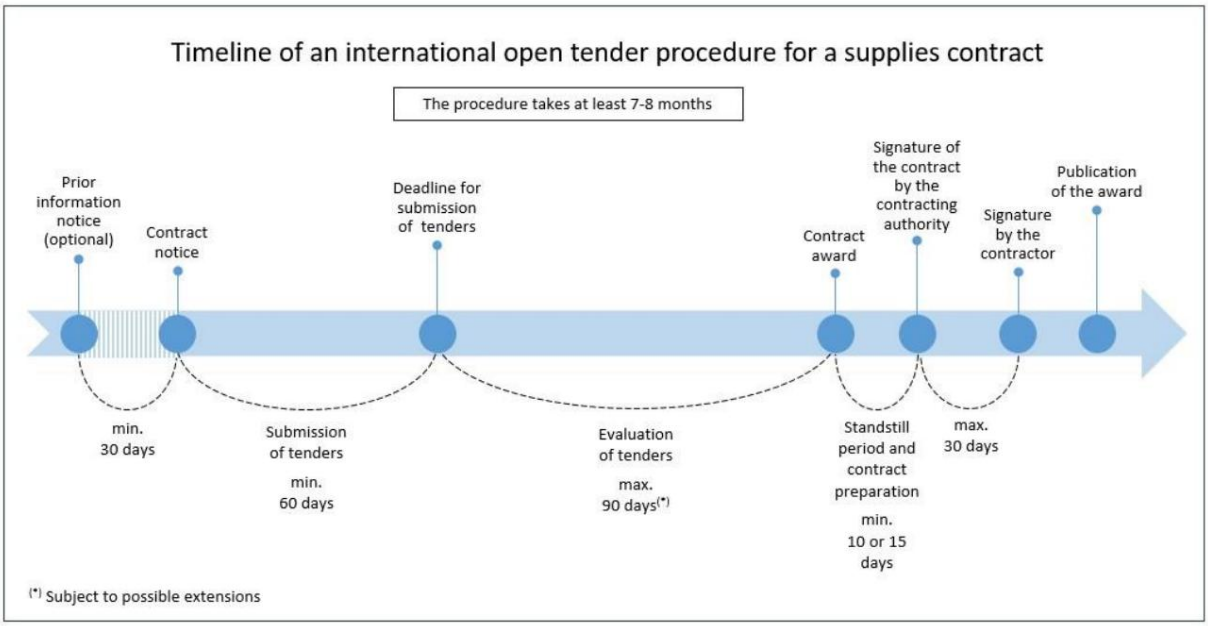
Machine Translated by Google

4.2.6.3 Competitive dialogue

Daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.6.7'ye bakınız.

4.3 International open tender for contracts of EUR 300 000 or more

Açık prosedür hakkında genel bilgiler için Bölüm 2.6.2'ye bakınız.



4.3.1 Publicity

Rekabetçi ihalelere mümkün olan en geniş katılımı ve gerekli şeffaflığı sağlamak için, ihale makamı, 300.000 Avro veya daha fazla tutardaki tüm tedarik sözleşmeleri için bir ihale ilanı ve ihale ilanına ilişkin ek bilgiler yayınlamak zorundadır.

Açık ihale prosedürü tek aşamalı bir prosedürdür. Bu nedenle, ihale dosyası sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerle birlikte yayınlanır.

Yayın, Ek A11e'de açıklanan yayın yönergelerine uygun olarak yapılmalıdır.

4.3.1.1 Publication of prior information notice[226]

İhale sürecinin özel özelliklerini belirten bir ön bilgilendirme duyurusunun, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve F&T Portalında sözleşme ilanının yayınlanmasından en az 30 gün, ancak en fazla 12 ay önce yayınlanması tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir.

Ön bilgilendirme ilanının amacı, ihale çağrılarına daha fazla tanıtım sağlamak ve isteklilere daha fazla hazırlık süresi tanımaktır. Bu, ekonomik aktörlerin (örneğin, gerekli belgeleri toplamak ve yeterli kaynakları nasıl serbest bırakacaklarını planlamak gibi) hazırlık yapmalarını ve sözleşme ilanı yayınlanır yayınlanmaz teklif vermeye hazır olmalarını sağlar. Özellikle doğası gereği muhtemelen ortak ihale gerektirecek büyük projelerde (uluslararası projeler gibi) ön bilgilendirme ilanı kullanılması tavsiye edilir.

---

226 Ek I madde 38.1 FR.

Machine Translated by Google

Çeşitli ülkelerde uygulanacak, karmaşık çok disiplinli projeler, büyük ölçekli sözleşmeler vb.

Ön bilgilendirme duyuruları, yayınlanması ile sözleşme duyurusunun planlanan yayınlanması arasında yeterli bir süre olduğunda ek bir değer taşır. Zaman kısıtlamaları nedeniyle ön bilgilendirme duyurusu ancak sözleşme duyurusundan kısa bir süre önce (örneğin 30 gün) yayınlanabiliyorsa, alternatif bir seçenek olarak ihale katılımcılarına sözleşme duyurusunda daha uzun bir teslim süresi verilebilir ve ön bilgilendirme duyurusu yayınlanmayabilir. Daha uzun bir teslim süresi verilmesi, ekonomik operatörlere tekliflerini hazırlamak için daha fazla zaman sağlayacaktır.

Ön bilgilendirme duyurusunda, söz konusu sözleşmelerin konusu, içeriği ve değeri kısaca belirtilmelidir. Ön bilgilendirme duyurusunun yayınlanması, ihale makamını önerilen sözleşmeleri verme konusunda zorunlu kılmaz ve ekonomik operatörlerin bu aşamada katılım talebinde bulunmaları beklenmez. Bu aşamada herhangi bir finansman kararı veya bütçe taahhüdüne gerek yoktur.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Ön bilgilendirme duyuruları PPMT aracılığıyla kaydedilmeli ve yayınlanmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5d) kullanarak ön bilgilendirme bildirimini hazırlar ve ön onay ve yayım için Avrupa Komisyonuna sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse,

İhale makamı, yerel yayın ve uygun diğer medya organlarında eş zamanlı yayını doğrudan düzenler.

Sonradan yapılan kontrollerle dolaylı yönetim için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

4.3.1.2 Publication of contract notices

Varsa, ön bilgilendirme ilanının yayınlanmasından itibaren en az 30 gün içinde, sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler (Ek a5f), Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, F&T Portalı'nda (Ek a11e'deki yayın yönergelerine bakınız) ve diğer uygun mecralarda yayınlanmalıdır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Sözleşme bildirimleri PPMT aracılığıyla kaydedilir ve yayınlanır (ayrıca Ek a5f gereklidir).

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5e ve a5f) kullanarak ihale duyurusunu hazırlar ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar. Bu durumda, yayınlanan bilgiler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Fonlama ve İhale Portalı'nda yayınlananlarla aynı olmalı ve aynı anda yayınlanmalıdır.

Yukarıdakilere ek olarak, nihai ihale dosyası onay için Avrupa Komisyonu'na sunulmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Machine Translated by Google

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5e ve a5f) kullanarak ihale duyurusunu hazırlar ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (istisnalar da dahil olmak üzere yayın yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar. Bu durumda, yayınlanan bilgiler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Fonlama ve İhale Portalı'nda yayınlananlarla aynı olmalı ve aynı anda yayınlanmalıdır.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

İhale ilanı ve ihale ilanına ilişkin ek bilgiler, isteklilere söz konusu sözleşmeyi yerine getirme kapasitelerini belirlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Sözleşme ilanında tahmini değer veya mevcut bütçe belirtilmeyecektir.
Bunun yerine, ihale makamı, ekonomik operatörlerin teklif hazırlamaları ve sunmaları için gerekli unsurları sağlamak amacıyla, ihale ilanında satın alma hacminin (örneğin tedarik edilecek kalem sayısı) kısa bir açıklamasını verecektir.

Sözleşme ilanında ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde belirtilen seçim kriterleri (Bölüm 2.6.11.'e bakınız) aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Açık ve net bir şekilde, hiçbir belirsizlik içermeden kaleme alınmıştır;
- Standart ihale formu kullanılarak sunulan bilgilere dayanarak kontrol edilmesi kolaydır.
  form (Ek c4l'ye bakınız);
- Bir şeyin olup olmadığına dair net bir EVET/HAYIR değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır.
  İhaleye katılan firma belirli bir seçim kriterini karşılıyor;
- İhaleye katılan tarafından ispatlanması mümkündür.

Sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler şablonunda yer alan seçim kriterlerinin sunumu takip edilmeli ve şablonun izin verdiği durumlarda ihale edilen sözleşmenin niteliğine, maliyetine ve karmaşıklığına göre uyarlanabilir. Sadece başarılı olduğu düşünülen isteklilerin, sözleşme imzalanmadan önce seçim kriterlerine ilişkin destekleyici belgeleri sunmaları gerekmektedir (300.000 EUR'nun altındaki sözleşmeler için isteğe bağlıdır, bkz. Bölüm 2.6.11).

İhaleye katılanlar, ihtiyaç duymaları halinde soru sorabilirler. Açıklama talepleri, son başvuru tarihinden en geç 21 gün önce iletilmelidir . İhale makamı, bu tarihten sonra alınan sorulara açıklama sağlama yükümlülüğüne sahip değildir.

İhale makamı, kendi inisiyatifiyle veya bir isteklinin açıklama talebine yanıt olarak, ihale ilanında veya ihale ilanına ilişkin ek bilgilerde değişiklik yaparsa, yapılan değişiklikleri belirten bir değişiklik bildirimi (eskiden "düzeltme" olarak adlandırılıyordu) sunmalıdır. Bu değişiklik bildirimi ayrıca Finansman ve İhale Portalı'nda ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde de yayınlanacaktır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Değişiklik bildirimi PPMT üzerinden kaydedilir ve yayınlanır. Sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilerdeki değişiklik, PPMT'ye yeni bir sürüm olarak yüklenir ve F&T'de yayınlanır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Sözleşme makamı, uygun şablonu (Ek a5b) veya sözleşmeye ilişkin ek bilgilere dair değişikliği içeren bildirimi kullanarak değişiklik bildirimini hazırlar ve sunar.

Machine Translated by Google

Avrupa Komisyonu'ndan ön onay alınması ve PPMT aracılığıyla yayınlanması için (Ek a11e'deki yayın yönergelerine bakınız) başvurulur. Gerekirse, sözleşme makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun mecralarda doğrudan yayın düzenlemesini yapar.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5b) kullanarak veya sözleşmeye ilişkin ek bilgilerdeki değişikliği belirterek değişiklik bildirimini hazırlar ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Değişiklik bildirimi (veya sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilerdeki değişiklik) , orijinal teslim tarihinden en geç 8 gün önce yayınlanmalıdır . Bildirimler, yalnızca önceki iş gününün 15:00 (CET) saatinden önce gönderildiğinde, bir sonraki iş gününde (Lüksemburg Yayınlar Ofisi) yayınlanır.

Değişiklik bildirimi, isteklilerin değişiklikleri dikkate alabilmeleri için son teslim tarihini uzatabilir. Lütfen, açıklama yapılması durumunda, ihale makamının teklifin değerlendirilmesi konusunda görüş bildiremeyeceğini unutmayın.

Sözleşme ilanında/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde açıklığa kavuşturulması gereken ancak sözleşme ilanında/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde değişiklik yapılmasını gerektirmeyen bilgiler varsa, açıklama en geç son başvuru tarihinden 8 gün önce Finansman ve İhale Portalı'nda yayınlanacaktır. Açıklamalar yayın gecikmesi olmaksızın derhal yayınlanır.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Açıklamalar doğrudan PPMT'ye kaydedilecek ve F&T portalında yayınlanacaktır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı açıklamaları taslak haline getirir ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar. Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı açıklamaları taslak haline getirir ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar. Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

4.3.2 Drafting and content of the tender dossier

Teknik özelliklerin hazırlanmasına ilişkin yönergeler için Bölüm 2.8'e bakınız.

İhale dosyası, sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerle aynı anda yayınlanacaktır. İhale belgeleri, Finansman ve İhaleler portalı aracılığıyla paylaşılacaktır.

Machine Translated by Google

İhale belgeleri, hem sözleşmenin hem de tedarik prosedürünün doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dikkatlice hazırlanmalıdır. Sözleşme kapsamındaki yüklenici görevleri, özel şartlarda dikkatlice listelenmeli ve açıklanmalı ve teknik şartnamelere yansıtılmalıdır. Üçüncü bir tarafça yürütülürse, Genel Şartların 6. maddesi uyarınca taşeronluk olarak kabul edilecektir (örneğin, imalat yalnızca tedarik sözleşmesinin bir parçası olduğunda belirtilmelidir).

İhale belgeleri, isteklilerin tekliflerini sunmak için ihtiyaç duydukları tüm hükümleri ve bilgileri içermelidir: izlenecek prosedürler, sunulacak belgeler, uyumsuzluk durumları, değerlendirme kriterleri vb.

Teknik şartnameler, adaylar ve ihale katılımcıları için eşit erişim sağlamalı ve rekabetçi ihale sürecine haksız engeller oluşturmamalıdır. Bir ürün, hizmet, malzeme veya işin amaçlandığı amaca ulaşması için gerekenleri belirtirler.

Teknik özellikler, duruma göre şunları içerebilir:

a. Gerçekleştirilecek görevlerin net bir şekilde tanımlanması;
b. minimum kalite seviyeleri;
c. Çevre ve iklim performansı;
d) Gerçek kişilerin kullanımına yönelik satın alımlarda, mümkün olan her durumda, engelli kişiler için erişilebilirlik kriterleri veya tüm kullanıcılar için tasarım;
e. Uygunluk değerlendirmesinin seviyeleri ve prosedürleri;
f. Tedarik edilen malzemenin performansı veya kullanımı (kullanıma uygunluk);
g. Güvenlik veya boyutlar, satış adı ve kullanım talimatları, terminoloji, semboller, testler ve test yöntemleri, ambalajlama, işaretleme ve etiketleme, üretim süreçleri ve yöntemleri dahil olmak üzere.

Bu belgelerin hazırlanmasından ihale makamı sorumludur.

İhale makamı Avrupa Komisyonu olduğunda, ortak ülkenin temsilcilerinin ihale çağrısının hazırlanmasına erken aşamada dahil edilmesi arzu edilebilir.
Birçok tedarik sözleşmesinin teknik karmaşıklığı göz önüne alındığında, ihale dosyasının hazırlanması -özellikle teknik şartnamelerin hazırlanması- bir veya daha fazla harici teknik uzmanın yardımını gerektirebilir. Bu uzmanların her biri, objektiflik ve gizlilik beyannamesini imzalamalıdır (Ek a3'e bakınız).

Teknik özellikler, uygulanabilir olduğu durumlarda, parti bazında, tedarik edilen malzemelerin tam niteliğini ve performans özelliklerini belirtir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, teslimat ve kurulum, eğitim ve satış sonrası hizmet koşullarını da belirtirler.

Performans özelliklerinin amaçlanan amaca uygun olması şarttır. Tedariklerin kurulacağı yerde teknik gereksinimleri açıklığa kavuşturmak için bir bilgilendirme toplantısı veya saha ziyareti yapılması gerekiyorsa, bu durum ihale katılımcılarına verilen talimatlarda düzenlemelerin ayrıntılarıyla birlikte belirtilmelidir (Bölüm 4.3.4.'e bakınız).

Teknik şartnamelerin amacı, gerekli malzemeleri kesin olarak tanımlamaktır. Teknik şartnamelerde tanımlanan minimum kalite standartları, değerlendirme komitesinin hangi tekliflerin teknik olarak uygun olduğunu belirlemesini sağlayacaktır.

Sözleşmenin niteliği gerektirmediği sürece, belirli bir marka veya menşeili ürünlere atıfta bulunan veya bunları tanımlayan ve bu suretle belirli ürünleri kayıran veya dışlayan teknik özellikler yasaktır. Bununla birlikte, ürünler yeterince açık veya anlaşılır bir şekilde tanımlanamıyorsa, "veya eşdeğeri" kelimeleriyle birlikte adlandırılmaları koşuluyla isimleri verilebilir.

Machine Translated by Google

DOĞRUDAN YÖNETİM

İhale dosyasının yayınlanmadan önce Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir.
Standart uygulama, ortak ülkenin ve uygun durumlarda ilgili diğer tarafların da görüşünü almak ve onaylarını almak şeklindedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, ihale dosyasını yayınlamadan önce onay için Avrupa Birliği delegasyonuna sunmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale dosyası için Avrupa Komisyonu'ndan önceden onay alınması gerekmemektedir.

İHALE DOSYASI İÇERİĞİ

İhale dosyası şunlardan oluşmaktadır (Ek c4'e bakınız):

A. İhaleye Katılanlara Yönergeler

B. Sözleşme taslağı: Ekleriyle birlikte ana ve özel şartlar (teknik özellikler dahil)

C. Daha fazla bilgi

D. Tedarik sözleşmesi için ihale formu

Fiyat revizyonu

İhale dosyasında, fiyatın kesin ve değiştirilemez olup olmadığı açıkça belirtilmelidir.

Yüklenici, sözleşmede belirtilen oran ve fiyatlara bağlıdır. Yüklenici, işlerin yerine getirilmesi süresi boyunca meydana gelebilecek maliyet artışlarının riskini üstlenir.
Bununla birlikte, birkaç yıla yayılan sözleşmelerde ve/veya mal fiyatlarının yüksek enflasyona tabi olduğu durumlarda endekslemeye başvurmak mümkündür. Bu durumların hiçbiri tedarik sözleşmelerinde yaygın değildir ve fiyat revizyonu nadiren kullanılır.

Bazı özel durumlarda fiyat revizyonu maddesi haklı görülebilir. Bu gibi durumlarda, ihale makamı özellikle şunları dikkate almalıdır:

a. satın alma işleminin konusu ve içinde bulunduğu ekonomik durum gerçekleşiyor;
b. Görevlerin ve sözleşmenin türü ve süresi;
c. mali çıkarları.

Fiyat revizyonunun haklı gerekçesi varsa, ihale dosyasında sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca fiyat revizyonuna ilişkin şartlar ve/veya formüller belirtilmelidir (Özel şartların 26(9) maddesi). Fiyat revizyonu maddesi, Avrupa Komisyonu'nun yetkili birimleri tarafından kendi iç prosedürlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

İhale garantisi

İhale garantisi isteğe bağlıdır. İhale garantisi, ihale makamına sunulan tekliflerin geri çekilmeyeceğine dair güvence verir. İhale makamı, ihale garantisinin uygun ve orantılı olduğunu düşünürse, sözleşmenin toplam değerinin %1 ila %2'sini temsil eden bir garanti talep edebilir. İhale makamı, ihale garantisini 4.3.9.3. ve 4.3.10. Bölümlerde öngörüldüğü şekilde iade etmeli ve sözleşme imzalandığında tüm istekliler için serbest bırakmalıdır.

İhale makamı, ihale öncesinde teklifin geri çekilmesi durumunda ihale teminatını talep etmelidir.

Machine Translated by Google

Sözleşme imzası.

Ön finansman garantisi

İlgili kurallara göre, ön finansman gerekebilir veya gerekmeyebilir. Gerekliyse, bu durum ihale dosyasında belirtilmelidir.

Performans garantisi

Yüklenici, sözleşme makamına bir performans garantisi sunmalıdır. Garanti tutarı, sözleşme bedelinin ve varsa ek maddelerin %5 ile %10'u arasında sözleşme makamı tarafından belirlenir. Garanti, en geç sözleşmenin karşılıklı imzalanarak iade edilmesiyle birlikte verilmelidir. Bu garanti, yüklenicinin sözleşmenin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinden doğacak sorumluluğunu karşılamayı amaçlamaktadır.

Performans garantisi, nihai kabul belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün içinde sona erer.

Ulaşım masraflarını kapsayan sigorta gereksinimleri

Taşıma sigortası, taşımanın türüne (kara, hava veya deniz) ve kapsanacak risklerin niteliğine bağlı olarak değişir: yükleme, ara depolama, boşaltma, istifleme ve koruma dahil, hırsızlık, hasar, kayıp, ıslanma vb.

Gümrük işlemleri, ithalat ve ihracat lisansları, liman düzenlemeleri, depolama ve nakliye düzenlemeleri normalde yüklenicinin sorumluluğundadır ve yüklenici, sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli tüm adımları yeterli süre içinde atmalıdır.

İhale makamı, gümrük işlemleri ve geçerli olduğu durumlarda vergi muafiyetleri konusunda yükleniciye kolaylık sağlamalıdır; ancak vergi ve gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekten nihai olarak yüklenici sorumludur.

İhale şartlarında, iki seçeneğin bulunduğu ihale katılımcılarına yönelik talimatlarda teslimat koşulları belirlenmiştir:

- Teslimat vergisi ödenmiş (DDP)
- Yerinde teslim edildi (DAP)

Her ikisi de Uluslararası Ticaret Odası tarafından 2020 yılında oluşturulan Incoterms şartlarıdır. Incoterms şartlarının kullanılması durumunda, yüklenici, üstlendiği taşıma riskleri ölçüsünde taşıma sigortası sağlamakla yükümlüdür:

- DDP, nakliye ve kayıplarla ilgili olarak satıcı için en geniş yükümlülüğü belirler.
  Ürünlerle ilgili riskler ve hasarlar:
  'Satıcı, malları alıcının emrine teslim ettiğinde, ithalat için gümrük işlemleri tamamlanmış ve belirtilen varış yerinde boşaltılmaya hazır halde gelen taşıma aracına yüklendiğinde malları teslim etmiş sayılır. Satıcı, malları varış yerine getirmekle ilgili tüm masrafları ve riskleri üstlenir ve malları sadece ihracat için değil, ithalat için de gümrükten geçirmek, hem ihracat hem de ithalat için vergileri ödemek ve tüm gümrük işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.'

  Bu, satıcının malları, ithalatı tamamlanmış ve varış yerindeki herhangi bir nakliye aracından indirilmemiş halde alıcıya teslim ettiği anlamına gelir.
  Risk ve maliyet transferi, malların kararlaştırılan varış yerinde boşaltıldığı anda gerçekleşir.

- DAP:
  'Satıcı, malları alıcının emrine, varış yerindeki taşıma aracında, boşaltılmaya hazır halde teslim ettiğinde teslimatı gerçekleştirmiş olur.'

Machine Translated by Google

Satıcı, malların belirtilen yere getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir.
Bu, DDP'den farklı olarak, ithalat gümrük işlemlerinin tüm risk ve maliyetlerinin alıcı tarafından limanda veya kararlaştırılan varış yerinin sınırında karşılandığı anlamına gelir; ihracat gümrük işlemleri ise satıcıya aittir.

Finansman Anlaşması ithalat vergilerinden muafiyet öngörüyorsa (genellikle EDF kapsamında olduğu gibi), satıcıyı genellikle uzun süren gümrük işlemlerinden kurtararak DAP tercih edilen bir seçenek haline gelir. Ancak, Ortak Ülkede ithalat vergilerinden muafiyet yoksa, DDP tercih edilen seçenektir.

Boşaltma, Incoterms teslimat koşullarına dahil değildir; ancak tedarik sözleşmeleri için Genel Koşulların 15(1) maddesinde öngörülmüştür. Bununla birlikte, gerekli olduğunda, ihale katılımcılarına verilen talimatlara ve sözleşmenin özel koşullarına da eklenmelidir. Sorumluluk ve sigorta ile ilgili ek şartlar, özel koşulların 12. maddesinde de getirilebilir.

Özel koşulların 16. maddesinde teslimat koşullarının seçilmesine ek olarak, ihale fiyatına dahil edilmesi veya hariç tutulması gereken diğer herhangi bir unsur, özel koşulların 15. maddesinde belirtilebilir; aksi takdirde 15(1) maddesi tamamen uygulanır.

4.3.3 Award criteria

Kriterler kesin, ayrımcı olmayan ve adil rekabete zarar vermeyen nitelikte olmalıdır.
İhale dosyasında belirtilen tüm kriterler uygulanmalı ve süreç boyunca değiştirilemez.

Teknik değerlendirme, ihale dosyasında yayınlanan ve değerlendirme süreci boyunca hiçbir şekilde değiştirilmemesi gereken değerlendirme tablosuna dayanacaktır. Tedariklerin çeşitliliği ve teknik niteliği göz önüne alındığında, teknik gereksinimler, teklifin ihale dosyasında belirtilen teknik şartnameleri karşılayıp karşılamadığının net bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak için her teklife özel olarak evet/hayır formatında uyarlanmalıdır.

Teknik açıdan uygun tekliflere uygulanan ödül kriteri, en düşük fiyat veya Bölüm 4.3.3.3'te belirtilen istisnai durumlarda en iyi fiyat-kalite oranıdır.

4.3.3.1 Supply contracts not including ancillary services

Fiyat, satış sonrası hizmetler ve eğitim gibi ek hizmetler hariç olmak üzere, tedarik sözleşmelerinin verilmesinde tek değerlendirme kriteridir. Uygun olmayan tüm teklifler zaten reddedildiğinden, sözleşme en düşük fiyatlı ve uygun teklifi sunan istekliye verilir.

Teknik şartnamelerde belirtildiği üzere, mali değerlendirme, ihale şartnamesinin 20(4)(c) maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak, yalnızca satın alma maliyetlerini değil, ilgili olduğu ölçüde, tedariklerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan maliyetleri (bakım maliyetleri ve işletme maliyetleri gibi) de dikkate alabilir. Bu durumda, ihale dosyasında, ihaleye katılanlar tarafından sağlanacak veriler ve bu verilere dayanarak yaşam döngüsü maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem önceden belirtilmelidir.

Seçilen teklif, sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşarsa, Bölüm 4.2.6.1.(k) uygulanır.

4.3.3.2 Supply contracts including ancillary services

Tedarik sözleşmesi, satış sonrası hizmetler ve/veya eğitim gibi ek hizmetleri de içeriyorsa, teknik değerlendirmede bu hizmetlerin kalitesi evet/hayır esasına göre dikkate alınmalıdır. Uygun olmayan tüm teklifler elendikten sonra sözleşme verilir.

Machine Translated by Google

Hem ekipman hem de yardımcı hizmetler için toplamda en düşük fiyatı teklif eden istekliye.

Seçilen teklif, sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşarsa, Bölüm 4.2.6.1.(j) uygulanır.

4.3.3.3 Supply contracts including particularly significant ancillary services

Tedarik sözleşmesi özellikle önemli ek hizmetler (örneğin satış sonrası hizmetler ve/veya eğitim) içeriyorsa, değerlendirme Bölüm 4.3.3.2'de belirtildiği gibi veya önceden onay alınması koşuluyla en iyi fiyat-kalite oranı kriterine göre yapılabilir.

4.3.4 Information meetings and site visits

İhale şartnamesinin teknik içeriği karmaşık ise, ihale makamı bir bilgilendirme toplantısı ve/veya saha ziyareti düzenleyebilir. Bu toplantı, ihale dosyasında duyurulmalı ve tekliflerin sunulması için son tarihten en az 21 gün önce gerçekleştirilmelidir. Bu tür bir toplantı/ziyaretin tüm masrafları istekliler tarafından karşılanmalıdır. Şeffaflık ve isteklilere eşit muamele ilkesi göz önünde bulundurularak, ihale süresi boyunca şirketler tarafından bireysel ziyaretler ihale makamı tarafından düzenlenemez. Zorunlu olmamakla birlikte, bu bilgilendirme toplantıları, ihale dosyasıyla ilgili birçok soruyu açıklığa kavuşturmanın etkili bir yolu olduğu kanıtlandığı için teşvik edilmektedir.

Bilgilendirme oturumunda sunulacak her türlü sunum/belge, oturumun sonuçları ve tutanakları da, tekliflerin sunulması için belirlenen son tarihten 8 gün önce F&T portalına yüklenmelidir .

4.3.5 Deadline for the submission of tenders

Teklifler, ihale ilanında belirtilen tarih ve saatten geç olmamak üzere ihale makamına sunulmalıdır. Tekliflerin kalitesini garanti altına almak ve böylece gerçekten rekabetçi bir ihale sürecine olanak sağlamak için son teslim tarihi yeterince uzun olmalıdır. Deneyimler, çok kısa bir sürenin adayların teklif vermesini engellediğini veya eksik ya da kötü hazırlanmış teklifler sunmalarına neden olduğunu göstermektedir.

Tekliflerin teslimi için son tarih, ihale makamının bulunduğu ülkedeki bir iş gününe denk gelmelidir. Son gün teslim edilen tekliflerin ve varsa teklif teminatlarının ihale makamının binasına ulaşması için, teklif açılış oturumunun son teslim tarihinden bir hafta sonra düzenlenmesi tavsiye edilir.

DOĞRUDAN YÖNETİM, ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM
VE SONRADAN DENETİMLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale ilanının yayınlanma tarihi ile tekliflerin sunulması için son tarih arasındaki minimum süre 60 gündür. Ancak istisnai durumlarda, bu süre bir istisna talebiyle kısaltılabilir . Önceden kontrol içeren dolaylı yönetimde bu durum, Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına da tabidir.

4.3.6 Period of validity

Bölüm 2.9.5'e bakınız.

Machine Translated by Google

4.3.7 Submission of tenders

DOĞRUDAN YÖNETİM

Teklifler yalnızca, Finansman ve İhale Portalı'ndaki bir bağlantı aracılığıyla erişilebilen elektronik teklif sistemi (eSubmission) üzerinden gönderilmelidir. Başka herhangi bir şekilde (örneğin e-posta veya mektup yoluyla) gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Teknik ve mali teklifler, kapalı bir zarf içinde birlikte sunulmalıdır. Her bir lot için ayrı bir sunum gerekmedikçe, zarf daha sonra başka bir kapalı zarf/paketin içine yerleştirilmelidir.

4.3.8 The evaluation committee

Komitenin bileşimi, tarafsızlığı ve gizliliği, sorumlulukları ve zaman çizelgesi için Bölüm 2.9'a bakınız.

Elektronik başvurularda ve yalnızca doğrudan yönetim prosedürlerinde iki tür komite bulunur: açılış ve değerlendirme komitesi. Her lot için her iki komitenin bileşiminin aynı olması önerilir. Açılış ve değerlendirme komiteleri, açılış oturumu ve tekliflerin değerlendirilmesi başlamadan önce PPMT'de atanmalıdır.

4.3.9 Stages in the evaluation process

4.3.9.1 Receipt and registration of tenders

DOĞRUDAN YÖNETİM

İhaleler eSubmission sistemine kaydedilir. Son teslim tarihi kesin bir tarih olduğundan, son teslim tarihinden sonra hiçbir ihale teklif edilemez.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler alındığında, ihale makamı bunları teslim tarihini ve saatini belirterek kaydetmeli ve elden teslim edilenler veya elektronik olarak gönderilenler için bir makbuz vermelidir.

Teklifleri içeren zarflar kapalı kalmalı ve açılana kadar güvenli bir yerde saklanmalıdır. Teklif zarfları, teslim alınma sırasına göre numaralandırılmalıdır (tekliflerin teslimi için belirlenen son tarihten önce alınmış olup olmamasına bakılmaksızın).

4.3.9.2 Preparatory meeting

Değerlendirme komitesinin ilk toplantısı ihale açılışından önce yapılmalıdır.

---

227 İhale başvurusunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatlar için lütfen şu adreste bulunan eSubmission Hızlı Kılavuzuna bakın: https://wikis.ec.europa.eu/display/FTPortal/Quick+guides+eSubmission.
Desteklenen tarayıcılar, dosya türleri, eklerin boyutu ve diğer sistem gereksinimleri hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/Oo5kI. Teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen en kısa sürede eSubmission Yardım Masası ile iletişime geçin (iletişim bilgileri için eSubmission Hızlı Kılavuzuna bakınız).

Machine Translated by Google

Oturum. İhale dosyası, değerlendirme komitesi üyelerine önceden dağıtılmış olmalıdır. Başkan, ihalenin amacını, değerlendirme komitesinin izleyeceği prosedürleri, değerlendirme tablosunu ve ihale dosyasında belirtilen seçim ve ödüllendirme kriterlerini sunar.

4.3.9.3 Tender opening session

İhale açılış oturumu

Açılış oturumunun amacı, tekliflerin ihale çağrısının sunum şartlarına uygun olarak sunulup sunulmadığını kontrol etmektir. Başkanın sekreterin yardımıyla gerçekleştireceği ayrıntılı işlemler için Ek c5'teki ihale açılış kontrol listesine bakınız.

İhale açılış oturumu resmi ve kamuya açık bir süreçtir. Değerlendirme komitesi, ihale dosyasında belirtilen yer ve zamanda teklifleri kamuya açık olarak açar ve toplam mali teklifi ve varsa indirimleri duyurur. Kamuya açık olmasına rağmen, ihale açılış oturumuna katılım, sözleşme için teklif veren şirketlerin temsilcileriyle sınırlıdır. Her teklif için en fazla iki temsilci katılabilir.

Fiziksel katılım gerektiren bir oturum söz konusu olduğunda, toplantıya katılan isteklilerin temsilcileri, ihale açılış tutanağına (Ek c6) eklenecek olan katılım listesini imzalamalıdır. İhale açılış oturumu çevrimiçi olarak düzenleniyorsa, katılım listesi, ilgili temsilcilerin bilgilerinin (örneğin sohbet yoluyla) doğrulanmasının ardından sekreter tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır; ayrıca, daha fazla yazışma gerekmesi durumunda (örneğin elektronik başvurudaki fiyat bilgileri ile mali teklif arasındaki tutarsızlıklar) e-posta adresleri de mutlaka eklenmelidir.

Açılış oturumu tarihinde bazı tekliflerin ihale makamına henüz teslim edilmemiş olması ancak temsilcilerinin tekliflerin zamanında gönderildiğine dair kanıt sunabilmesi durumunda, ihale makamı bu kişilerin ilk açılış oturumuna katılmalarına izin verecek ve tüm teklif sahiplerinin temsilcilerine ikinci bir açılış oturumunun düzenleneceğini bildirecektir.

İhale açılışında, isteklilerin isimleri, ihale fiyatları, sunulan indirimler, değişiklik ve çekilme bildirimleri, gerekli ihale teminatının (gerekliyse) varlığı ve ihale makamının uygun görebileceği diğer bilgiler duyurulabilir.

İhalelerin kamuya açılmasının ardından, ihalelerin incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, değerlendirilmesi veya sözleşmenin verilmesine ilişkin tavsiyelerle ilgili hiçbir bilgi, sözleşme verilene kadar açıklanamaz.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Avrupa Komisyonu tarafından PPMT aracılığıyla atanan açılış komitesi, ihale açılış oturumunu gerçekleştirmelidir.

ÖNCEDEN BELİRLENEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM :

Avrupa Komisyonu ihale açılış oturumundan haberdar edilmelidir. Komisyon, ihale açılış oturumunda gözlemci olarak yer alabilir ve her ihalenin bir kopyasını alabilir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'nun ihale açılış oturumundan haberdar edilmesi gerekmez ve bu oturuma katılmaz.

Machine Translated by Google

Uyumluluk resmi başvuru gereklilikleri

Başkan, değerlendirme komitesinin hiçbir üyesinin, teklif verenlerden herhangi biriyle (alınan teklifler, ortak teklif/konsorsiyum üyeleri ve belirlenen alt yükleniciler temelinde) potansiyel bir çıkar çatışması olup olmadığını kontrol etmelidir. Bkz. Bölüm 2.9.2. ve 2.9.3.

Değerlendirme komitesi, tekliflerin şekil şartlarına uygun olup olmadığına karar vermelidir.

RESMİ BAŞVURU GEREKLİLİKLERİNE UYUM

Resmi başvuru şartlarına uymak için üç temel koşulun yerine getirilmesi gerekir: başvuru son tarihine uyulması, başvuruların bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Elektronik başvuru sisteminde , açılış oturumu sırasında başvuru şartlarına ilişkin otomatik kontroller gerçekleştirilecektir. Elektronik başvuru için son tarih kesin bir tarih olduğundan, son tarihten sonra hiçbir başvuru gönderilemez.

Ayrıca, eSubmission, başvuruların bütünlüğünü ve gizliliğini garanti altına almak üzere tasarlanmıştır. Bu otomatik doğrulama kontrollerine dayanarak, sistem ihale başvurularını otomatik olarak "Uygun" olarak işaretleyecektir.

Elektronik başvuru, isteklilerin birden fazla teklif/ihale sunmasını engellemez. Aynı istekli tarafından birden fazla teklif/ihale sunulmuşsa, tüm sunumlar "Uygun" olarak işaretlenmelidir. Açılış oturumu kapandıktan sonra bir Açılış Kaydı oluşturulur (örnek ek b10a'ya bakınız). Değerlendirme Oturumu sırasında, Değerlendirme Komitesi üyeleri "Uygun" olan sunumlara erişebilir ve önceki sunumları reddedebilir. Değerlendirme için yalnızca son sunum dikkate alınacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Kağıt üzerinde sunum yapılması durumunda, açılış tutanağında (ek c6) açıklanan süreç ve doğrulamalar izlenmelidir. Açılış tutanağına ekli olan alınan sunumların özeti, her bir sunumun resmi sunum gerekliliklerine uygun olup olmadığını kaydetmek için kullanılmalıdır.

Bu toplantının tutanakları ihale açılış dosyasında yer almaktadır ve ihale açılış dosyası, talep üzerine isteklilere sunulmalıdır.

İhale duyurusunda veya bu talimatlarda belirtilen son teslim tarihinden sonra alınan tüm teklifler, ihale makamı tarafından saklanacaktır. Ancak, resmi teslim şartlarına uymayan teklif sahiplerine tüm teklif teminatları iade edilmelidir. Bu, son teslim tarihinden sonra kağıt üzerinde sunulan tekliflerin de (açılış oturumundan sonra) açılması ve teminatların iade edilmesi gerektiği anlamına gelir.

4.3.9.4 Evaluation of technical offers

Değerlendirme komitesi, ihale dosyasında yayımlanan idari uyumluluk tablosunu ve değerlendirme tablosunu kullanmalıdır.

Teknik değerlendirme sırasında, değerlendirme komitesi tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını analiz eder. İhale lotlara bölünmüşse, değerlendirme lot lot yapılmalıdır. Teknik değerlendirme, teknik şartnamelerde yer alan tüm hizmet bileşenlerini kapsar. Herhangi bir puanlama yöntemi kullanılmamalıdır.

Machine Translated by Google

İhale dosyasında belirtilen tüm kalemler için sonuçlar evet/hayır tablosuna kaydedilir.

Teklif veren firmanın doküman sunması durumunda, sunulan modeller ve varsa dahil edilen opsiyonlar açıkça belirtilmelidir. Modellerin ve özelliklerin kesin olarak belirlenmesine olanak tanımayan teklifler değerlendirme komitesi tarafından reddedilebilir.

Değerlendirme komitesinin oy kullanan üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, başkan, açıklama gerektiren teklifleri olan isteklilere yazılı olarak başvurabilir ve değerlendirme komitesi tarafından belirlenen makul bir süre içinde yanıt verme fırsatı sunabilir.

Bölüm 1: İdari uyumluluk

İhale makamı, tekliflerin detaylı değerlendirmesine geçmeden önce, tekliflerin ihale dosyasının temel şartlarına (yani idari uygunluk tablosuna) uygun olup olmadığını kontrol eder.

Bir teklif, ihale dosyasındaki tüm koşulları, prosedürleri ve şartnameleri, bunlardan önemli ölçüde sapmadan veya bunlara kısıtlamalar getirmeden yerine getiriyorsa, uygun kabul edilir.
Esaslı sapmalar veya kısıtlamalar, sözleşmenin kapsamını, kalitesini veya performansını etkileyen, ihale dosyasındaki şartlardan büyük ölçüde farklılık gösteren, sözleşme makamının haklarını veya isteklinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sınırlayan veya teklifleri uygun olan istekliler için rekabeti bozan durumlardır.

Her teklif, ihale dosyasındaki şartlara uygunluk açısından incelenir; özellikle şu hususlar dikkate alınır:

- Belgeler eksiksizdir;
- İhale dosyasında istenen dil kullanılmıştır;
- Konsorsiyumlar için: ortaklığın teyidi ve lider şirketin belirlenmesi
  Ortak ihale/konsorsiyum üyelerinin tamamı tarafından imzalanmıştır;
- İşleri taşeronlaştırmayı planlayan istekliler için: İstekli, öngörülen taşeronluğun içeriği ve kapsamına ilişkin bir açıklama eklemiştir.

Her bir ihaleye ilişkin idari uygunluk, değerlendirme raporunda kaydedilmelidir (Ek c7'ye bakınız).

Bölüm 2: Teknik uyumluluk

İhalelerin detaylı teknik değerlendirmesi, idari uygunluk kontrolünden sonra gerçekleştirilir.

Uygulanacak kriterler, ihale dosyasında yayınlanan kriterlerdir ve buna göre, ihale dosyasında yer alan değerlendirme tablosu kullanılmalıdır. Değerlendirme komitesi veya üyeleri, hiçbir koşulda ihale dosyasında isteklilere bildirilen değerlendirme tablosunu değiştiremez.

Bu değerlendirmenin amacı, yarışan tekliflerin seçim kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemektir.

Değerlendirme komitesi, her bir teklifin teknik uygunluğunu belirleyerek, teknik olarak uygun veya teknik olarak uygun değil şeklinde sınıflandırır. Sözleşmeler satış sonrası hizmet ve/veya eğitim içeriyorsa, bu hizmetlerin teknik kalitesi de yayınlanan kriterlere göre değerlendirilir.

Köken kuralı

Bölüm 2.3.4'ten Bölüm 2.3.7'ye kadar olan kısımlara bakınız.

Yüklenici, teklifte malların menşeini beyan etmelidir. Teklif veren, mümkünse sözleşme imzalanmadan önce, menşe belgesi veya diğer resmi belgeler şeklinde menşe kanıtını ilk bakışta ispat olarak sunmakla yükümlüdür. Sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek teklif verenin sorumluluğundadır.

Machine Translated by Google

Menşe, uluslararası ticarette malların 'ekonomik' milliyetini ifade eder. Menşe kuralı, malların ve ekipmanların menşeini belirtir. Sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgiler, menşe kuralını tanımlar. Bu nedenle, malların menşe kuralına uygunluğunu değerlendirmek için sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilere ve PRAG Ek A2'ye başvurulması gerekmektedir.

Malların menşei konusunda herhangi bir şüphe olması durumunda, ek bilgi talep edilmelidir. Avrupa Komisyonu sözleşme makamı değilse ve şüpheler devam ediyorsa, Avrupa Komisyonu'nun görüşü alınmalıdır.

Menşe ülke kuralını açıkça karşılamayan teklifler reddedilmelidir.

Taşeronların uyruğu

Bölüm 2.3.1'e bakınız.

Değerlendirme komitesi bu aşamada, teknik tekliflerde belirtilen alt yüklenicilerin uyruklarının, sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde belirtilen uyruk kuralına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

4.3.9.5 Evaluation of financial offers

Aritmetik hatalar

Teknik değerlendirme tamamlandıktan sonra, değerlendirme komitesi mali tekliflerde bariz aritmetik hatalar olup olmadığını kontrol eder. Bariz aritmetik hatalar, teklif sahibine herhangi bir ceza uygulanmadan düzeltilir.

- Değerlendirme komitesi, e-başvuru alanındaki “Vergiler hariç toplam tutar” ile yüklenen mali teklifte belirtilen tutar arasında bir tutarsızlık tespit ederse, yalnızca mali teklifte belirtilen tutar dikkate alınacaktır.

- Rakamlarla ve yazıyla belirtilen tutarlar arasında bir tutarsızlık olduğunda,
  Miktar, kelimelerle ifade edildiğinde geçerli oldu.
- Birim fiyat ile birim fiyat ve miktar çarpımından elde edilen toplam tutar arasında bir tutarsızlık olması durumunda, değerlendirme komitesinin birim fiyatta açık bir hata olduğuna karar vermesi halleri dışında, belirtilen birim fiyat geçerli olacaktır; aksi takdirde belirtilen toplam tutar geçerli olacaktır.

- Bireysel lotlar için sunulan finansal tekliflere koşulsuz indirimlerin uygulandığı durumlarda,
  Finansal teklife indirim uygulandı.

Anormal derecede düşük teklifler

Anormal derecede düşük teklifler için lütfen Bölüm 2.6.10.1'e bakınız.

İndirimler

Lot bazında ihalelerde, teklif veren firma, teklif verdiği lotların tamamının veya bir kısmının ihale edilmesi durumunda uygulayacağı genel indirimi teklifine dahil edebilir. İndirim, kamu ihale açılış oturumunda duyurulabilecek şekilde her lot için açıkça belirtilmelidir. Sözleşmeler lot lot verilecektir, ancak ihale makamı, sunulan indirimleri dikkate aldıktan sonra en uygun genel çözümü seçebilir.

İndirimlerin nasıl uygulanacağına dair bir örnek:

A şirketi 1 ve 3 numaralı lotları kazananlara %20 indirim, B şirketi üç lotun tamamını kazananlara %10 indirim sunarken, C şirketi herhangi bir indirim sunmamaktadır.

Machine Translated by Google

	A Şirketi B Şirketi C Şirketi			İndirim uygulanmadan sıralama
Parsel 1	90	80	70	Şirket C
2. Parsel	Teklif vermiyorum	40	50	B Şirketi
3. Parsel	60	70	55	Şirket C

İndirim uygulandıktan sonra:

	A Şirketi (%20 indirim)	B Şirketi (%10 indirim)	Şirket C (indirim yok)
Parsel 1	72	72	70
2. Parsel	teklif vermiyor	36	50
3. Parsel	48	63	55

Olası 3 kombinasyon:

Kombinasyon 1: 72 + 40 + 48 = 160

Kombinasyon 2: 72 + 36 + 63 = 171

Kombinasyon 3: 70 + 50 + 55, ancak 2. lot için daha düşük bir fiyat teklif edildiğinden, toplam şu hale gelir: 70 + 40 + 55 = 165

İhale makamı, 1. kombinasyonu seçmeli ve 1. ve 3. lotlar için sözleşmeleri A şirketine, 2. lot için sözleşmeyi ise B şirketine ilk teklif edilen fiyattan vermelidir.

4.3.9.6 Choice of contractor

Başarılı teklif sahibi, teknik değerlendirme sırasında 'teknik olarak uygun' olarak sınıflandırılan en düşük fiyatlı teklifi sunan teklif sahibidir. Teklifin, sözleşme için ayrılan azami bütçeye eşit veya daha düşük olması durumunda başarılı teklif olarak ilan edilmesi gerekir.

En iyi fiyat-kalite oranına sahip istisnai durumlar için Bölüm 4.3.3.3'e bakınız.

Seçilen teklif, sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşarsa, Bölüm 4.2.6.1.(k) uygulanır.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

(SADECE 2014-2020 MFF KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN İHALELER İÇİN GEÇERLİDİR)

Machine Translated by Google

Teknik teklifler değerlendirilirken, ACP Devletlerinin tüzel veya gerçek kişileri tarafından bireysel olarak veya aralarında ortak teklif/konsorsiyum şeklinde sunulan tekliflere öncelik verilmelidir.

İki teklifin de eşdeğer olduğu kabul edildiğinde, öncelik verilir:

a. ACP Eyaleti'nden gelen ihale katılımcısına; veya

b. Böyle bir teklif olmaması durumunda, aşağıdaki şartları sağlayan teklif sahibine teklif verilir:

- ACP Devletlerinin fiziksel ve insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar;
- ACP şirketleri, firmaları veya gerçek kişiler için en büyük taşeronluk fırsatlarını sunar; veya
- ACP ülkelerinden gerçek kişilerin, şirketlerin ve firmaların oluşturduğu bir konsorsiyumdur. ve Avrupa Birliği.

(Ayrıca Bölüm 2.6.9'a bakınız.)

4.3.9.7 Evaluation committee's recommendation

Değerlendirme komitesi, görüşmeleri sonucunda aşağıdaki tavsiyelerden herhangi birini verebilir:

- Teklif veren istekliye sözleşmeyi verin:
  - Resmi gerekliliklere ve uygunluk kurallarına uyan;
  - Toplam bütçesi proje için ayrılan azami bütçe sınırları içinde olan;
  - Teknik özelliklere uygundur;
  - yani en düşük fiyatlı teklif (veya Bölüm 4.3.3.3'te belirtilen istisnai durumlarda, yukarıdaki tüm koşulları sağlayan en iyi fiyat-kalite oranına sahip teklif).
- İhale sürecini iptal edin (Bölüm 2.6.13'e bakınız).

En geç değerlendirme prosedürü sırasında ve ihale kararı alınmadan önce, ihaleyi kazanan firmanın, ortak ihale/konsorsiyum üyeleri, alt yükleniciler veya kapasite sağlayan kuruluşlar da dahil olmak üzere, EDES'te veya AB kısıtlayıcı önlemler listelerinde herhangi bir yasaklı durumda bulunmadığından emin olunmalıdır (bkz. 2.4.2.1. ve 2.4.1. bölümler).[228]

Değerlendirme süreci boyunca ve ödül kararı alınmadan önce, değerlendirme komitesi, başarılı olduğu düşünülen teklif sahibinden dışlama ve seçim kriterlerine ilişkin belge niteliğindeki kanıtların kopyalarını talep edecektir.

DOLAYLI YÖNETİM

Değerlendirme süreci sırasında ve ödül kararı alınmadan önce, değerlendirme komitesi, dışlama kriterleri ve seçim kriterlerine ilişkin orijinal Onur Bildirgesi'ni talep edecektir.

[228] Lütfen AB Resmi Gazetesi'nde kısıtlayıcı tedbirlere tabi kuruluşların resmi listesinin yer aldığını unutmayın. ve bir çatışma durumunda, AB Yaptırım Haritası'ndaki listeye göre öncelik taşır.

Machine Translated by Google

Değerlendirme komitesi, doğrulama sonucunda sunulan belgesel kanıtları kabul edilemez bulursa, aynı kanıtları bir sonraki en iyi puan alan teklif sahibinden talep edecektir.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Tüm süreç (teknik ve mali değerlendirme), başkan, sekreter ve tüm değerlendiriciler tarafından imzalanacak bir değerlendirme raporunda (Ek c7'deki şablona bakınız) kayıt altına alınır.

Bu değerlendirme raporu, Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamına sunulmalı ve bu makam, raporun tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Tüm prosedür (teknik ve mali değerlendirme), başkan, sekreter ve değerlendirme komitesinin tüm oy hakkına sahip üyeleri tarafından imzalanacak bir değerlendirme raporunda (Ek c7'deki şablona bakınız) kaydedilir. Bu değerlendirme raporu, ilgili sözleşme makamının birimlerine sunulmalı ve bu birimler, raporun tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir. Sözleşme makamı daha sonra değerlendirme raporunu ve önerilen kararını Avrupa Komisyonuna sunmalıdır. Bir ihale teklifi varsa ve Avrupa Komisyonu henüz ihalelerin bir kopyasını almamışsa, bu teklifler sunulmalıdır.

Avrupa Komisyonu önerilen kararı kabul etmezse, kararının gerekçelerini belirterek ihale makamına yazılı olarak bildirmelidir. Avrupa Komisyonu ayrıca ihale makamının nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda önerilerde bulunabilir ve Avrupa Komisyonunun ihale usulü temelinde önerilen bir sözleşmeyi onaylayabileceği koşulları belirtebilir.

Avrupa Komisyonu önerilen kararı kabul ederse, ihale makamı ya sözleşmeyi verme işlemine başlayacak (bkz. Bölüm 4.3.11.) ya da karara göre ihaleyi iptal edecektir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Sözleşme makamının değerlendirme komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

Değerlendirme raporu hazırlanır. Ardından ihale makamı kararını verir. Başarılı teklif sahibine bildirim de dahil olmak üzere tüm değerlendirme prosedürü, teklifler hala geçerliyken tamamlanmalıdır. Değerlendirme prosedürünün çok uzun sürmesi durumunda başarılı teklif sahibinin teklifini sürdüremeyebileceğini akılda tutmak önemlidir.

İhale makamının belgelere erişimle ilgili mevzuatına tabi olmak kaydıyla, ihale açılış oturumunun bitiminden her iki tarafın sözleşmeyi imzalamasına kadar tüm ihale süreci gizlidir. Değerlendirme komitesinin kararları kolektiftir ve görüşmeleri gizli kalmalıdır. Değerlendirme komitesi üyeleri ve gözlemciler gizlilik yükümlülüğü altındadır. Eğer ilgili mevzuat gizlilik gerekliliğiyle çelişiyorsa, ihale makamı herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin almalıdır.

Değerlendirme raporu yalnızca resmi kullanım içindir ve ihaleye katılanlara veya ihale makamının, Avrupa Komisyonu'nun ve denetim makamlarının (örneğin Sayıştay) yetkili servisleri dışındaki herhangi bir tarafa açıklanamaz.

Machine Translated by Google

4.3.10 Cancelling the tender procedure

Bölüm 2.6.13'e bakınız.

İptal bildirimi, yayın yönergelerine uygun olarak yayınlanmalıdır (Ek a11e'ye bakınız).

İhale sürecinde ihalenin iptal edilmesine karar verilmesi halinde, istekliler en kısa sürede bilgilendirilmelidir. İstekliler, ihale teminatlarının derhal iadesini talep etme hakkına sahiptir.

İhale süreci açılış oturumundan önce iptal edilirse, kağıt üzerinde yapılan başvurularda (dolaylı yönetim), açılmamış ve mühürlü zarflar ihale katılımcılarına iade edilmelidir.

4.3.11 Award of the contract

4.3.11.1 Notifying the successful and unsuccessful tenderers

Bölüm 2.10.1'e bakınız. Başarılı teklif verenler için mektup formatı Ek c8a)'da, başarısız teklif verenler için ise Ek c8b)'de yer almaktadır.

Başarılı teklif sahibine gönderilen bildirim mektubu (Ek c8a), sözleşmenin verildiğine dair bildirim tarihinden bağımsız olarak, başarılı teklifin geçerlilik süresinin otomatik olarak 60 gün uzatıldığını ima etmektedir. Bu süre, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile daha da uzatılabilir.

Aynı zamanda, ihaleyi kazanamayan teklif sahiplerine tekliflerinin kabul edilmediği bildirilir, ancak tekliflerinin geçerliliği, geçerlilik süresinin sonuna kadar korunur ve 2.9.5. Bölümde açıklanan durumlarda bu sürenin uzatılması olasılığı saklıdır.

İhale geçerlilik süresi boyunca, başarısız teklif sahipleri için ihale makamı, bir sonraki en iyi teklif sahibine ihale sonucunu bildirme hakkını saklı tutar. Yeni ihale kararının bildirilmesi üzerine, bir sonraki en iyi teklif sahibinin ihalesinin geçerlilik süresi 60 gün uzatılacaktır. Bu 60 günlük süre, bildirim tarihinden bağımsız olarak geçerlilik süresine eklenir; ancak bildirim tarihi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

4.3.11.2 Standstill clause (applicable for contracts above EUR 300 000)

Bölüm 2.10.1'e bakınız.

4.3.11.3 Contract preparation and signature

Bölüm 2.10.2 ve 2.10.3'e bakınız. Önerilen sözleşme Ek c4'e uygun olmalıdır.

Uygulanabilir olması durumunda, performans garantisi en geç karşı imzalı sözleşmenin iadesinde verilmelidir (bkz. Bölüm 4.3.2.).

Sözleşmenin özel koşullarında aksi belirtilmedikçe, sözleşme makamı, malların ve işlerin teslimatının başlayacağı tarihi teslimat emriyle yükleniciye bildirecektir. Genel Koşulların 18. maddesine bakınız.

4.3.11.4 Publicising the award of the contract

Sözleşme imzalandıktan sonra bir ihale duyurusu yayınlanacaktır. Bkz. Bölüm 2.10.4.1.

Machine Translated by Google

4.4 Local open tender for contracts between EUR 100 000 and EUR 300 000[229]

Bu durumda, sözleşme ilanı ortak ülkenin yerel resmi gazetesinde veya eşdeğer yerel medyada ve yeterli rekabet düzeyini sağlamak için gerekli durumlarda Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, F&T portalında yayınlanır. Yerel resmi gazetede veya eşdeğer medyada yayınlama sorumluluğu ortak ülkeye aittir.

Yerel medyada tam sözleşme ilanının yayınlanmasının maliyeti yüksek olabileceğinden, Ek c3'teki şablon, yerel bir ilanda yer alması gereken minimum bilgileri vermektedir.
Ancak, ihale dosyasıyla birlikte sözleşme ilanının tamamının ilanda belirtilen adresten temin edilebilmesi gerekmektedir.

Yerel açık ihale prosedürünün, diğer uygun yüklenicilere yerel şirketlerle aynı fırsatları sağlaması gerektiğini unutmayın. Diğer uygun yüklenicilerin katılımını kısıtlamayı amaçlayan hiçbir koşula izin verilmez (örneğin, bu şirketlerin ortak ülkede kayıtlı olmasını veya geçmişte orada sözleşme kazanmış olmasını zorunlu kılmak gibi).

Bu prosedürde, ihale ilanının yerel basında yayımlanma tarihi ile tekliflerin sunulması için son tarih arasında en az 30 gün süre bulunmalıdır . Ancak, istisnai durumlarda, iç prosedürlere uygun olarak daha kısa bir süreye izin verilebilir.

ÖNCEDEN VE SONRADAN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Daha kısa bir süre için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması da gerekmektedir.

Bölüm 4.3'te açıklanan uluslararası açık prosedüre uygulanacak önlemler, yerel açık prosedüre de kıyas yoluyla uygulanır.

150.000 Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmelerde, ihale makamı, sözleşmenin türü ve değeri gibi objektif kriterlere dayanarak, performans garantisi talep etmeme kararı alabilir.

DOĞRUDAN YÖNETİM (ve yalnızca sözleşme ilanı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandığında)

Teklifler, yalnızca Finansman ve İhale (F&T) Portalı'ndaki bir bağlantı üzerinden erişilebilen elektronik teklif sistemi (eSevk) aracılığıyla gönderilmelidir. Başka herhangi bir yolla (örneğin e-posta veya mektup yoluyla) gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler, belirtilen adrese posta yoluyla veya elden teslim edilmelidir. İhale ilanı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmadığı durumlarda, doğrudan yönetimde de kağıt teslim talimatlarına uyulmalıdır.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR (SADECE FİNANSE EDİLEN İHALELER İÇİN GEÇERLİDİR) (MFF 2014-2020 KAPSAMINDA)

[229] Ek I madde 39(2)(b)(i) FR.

Machine Translated by Google

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

ACP ülkelerinden gelen isteklilere, ister bireysel olarak ister Avrupalı ortaklarla ortak teklif/konsorsiyum halinde olsunlar, mali değerlendirme sırasında %15 fiyat avantajı tanınmalıdır.

Ayrıca, iki teklifin eşdeğer olduğu kabul edildiğinde, öncelik verilir:

a. ACP Eyaleti'nden gelen ihale katılımcısına; veya

b. Böyle bir teklif gelmemesi durumunda, teklif verene:

- ACP Devletlerinin fiziksel ve insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar;
- ACP şirketleri, firmaları veya gerçek kişiler için en büyük taşeronluk fırsatlarını sunar; veya
- Gerçek kişilerin, şirketlerin ve firmaların ortak ihalesi/konsorsiyumudur.
  ACP Devletleri ve Avrupa Birliği.

Ayrıca Bölüm 2.6.9'a bakınız.

4.5 Simplified procedure for contracts under EUR 100 000[230]

Basitleştirilmiş prosedürle ilgili bilgi için 2.6.4. bölümüne bakınız.

İhale makamı, 100.000 Avro'nun altındaki sözleşmeleri, ihale ilanını yayınlamadan, basitleştirilmiş bir prosedürle verebilir. İhale makamı, seçimini gerekçelendirerek en az üç şirketten oluşan bir liste hazırlar. Adaylara, ihale dosyasıyla birlikte bir ihale davet mektubu gönderilir. İhale ilanı (ek c2) yayınlanmaz, ancak ihaleye davet edilen şirketler için önemli bilgiler içerdiğinden ihale dosyasına dahil edilir.

İşlemin geri kalanı (ihale dosyasının hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmenin verilmesi vb.) uluslararası açık ihale usulündekiyle aynıdır (bkz. Bölüm 4.3.2. ila 4.3.11.3.).

Basitleştirilmiş usul kapsamındaki sözleşmelerde, ihale makamı, sözleşmenin türü ve değeri gibi objektif kriterlere dayanarak, performans garantisi talep etmeme kararı alabilir.

4.6 Single tender procedure for contracts between EUR 20 000 and EUR 2 500

Tek ihale ile ilgili yönergeler için Bölüm 2.6.8.2'ye bakınız.

Değeri 20.000 Avro veya daha az olan sözleşmeler tek bir ihale esasına göre verilebilir.

4.7 Modifying supply contracts

Sözleşmelerin değiştirilmesiyle ilgili genel bilgiler için Bölüm 2.11'e bakınız. Bölüm 4.2.6.1.d'ye bakınız.

---

230 Ek I madde 39(2)(c)(ii) FR.

Machine Translated by Google

müzakere edilmiş prosedürler.

İdari emir

İdari emirler, tedarik edilecek malların sözleşme makamı için özel olarak üretilmesi durumunda, eklemeler, çıkarmalar, ikameler, kalite, miktar, biçim, özellik, tür değişiklikleri ile çizimler, tasarımlar veya spesifikasyonlardaki değişiklikler, sevkiyat veya paketleme yöntemi, teslimat yeri ve görevlerin yerine getirilmesinin belirtilen sırası, yöntemi veya zamanlaması şeklinde olabilir.

Tedarik sözleşmelerinde, idari emirler toplam sözleşme tutarını değiştirebilir.
Ayrıca, 2.11.1 maddesindeki hükümlere ek olarak, idari emirler, uygulama başlamadan önce, sözleşme aşamasında da verilebilir (bkz. genel şartlar madde 22(2)).

İdari emirler için aşağıdaki tavan limitleri geçerlidir:

- Parti veya ürün başına miktardaki değişiklikler %100 oranında artabilir veya azalabilir.
- Tedariklerin toplam değeri, çift asgari sınır kuralına uymalıdır: ardışık değişikliklerin değeri 300.000 EUR'nun altında ve ilk sözleşme değerinin %10'unun altında olmalıdır (Genel Şartlar madde 22(2) ve bölüm 2.11.2.3'teki (d) maddesine bakınız).

Değişiklikler bu üst sınırları aşarsa, ek bir belge ile değişiklik yapılması gerekir.

İdari emirlerin verilmesi için aşağıdaki prosedür uygulanır:

- Proje yöneticisi, yükleniciye projenin niteliğini ve şeklini bildirecektir.
  önerilen değişiklik;
- Yüklenici, proje yöneticisine, yapılacak tüm görevlerin (varsa) veya alınacak önlemlerin bir açıklamasını ve görevlerin uygulama programını içeren yazılı bir idari sipariş teklifi sunacaktır. Gerekirse, sözleşmeye ilişkin önerilen bir mali düzenlemeyi de içerecektir.

Yüklenicinin teklifi alındıktan sonra, proje yöneticisi en kısa sürede değişikliğin yapılıp yapılmayacağına karar verecektir.

Proje yöneticisi, önerilen değişikliğin gerçekleştirilmesine karar verirse, yükleniciye, yüklenicinin idari emri, yüklenicinin teklifinde belirtilen fiyatlar ve koşullar altında veya Genel Şartlar maddesi 22(7) uyarınca proje yöneticisi tarafından değiştirildiği şekilde yerine getireceğini belirten bir idari emir ile bildirir.

Görevler benzer nitelikte değilse veya benzer koşullar altında gerçekleştirilmiyorsa, makul olduğu ölçüde, bütçedeki uygun oranlar ve fiyatlar karşılaştırma temeli olarak kullanılmalıdır. Bu mümkün değilse, proje yöneticisi adil bir değerlendirme yapmalıdır. Ortaya çıkan tutar, yüklenicinin tahmini fiili maliyetini, genel giderleri ve karı kapsamalıdır.

Bazen, yüklenicinin hatası veya uygulamadaki bir eksiklik nedeniyle bir değişiklik yapılması gerekebilir ve bu durum yükleniciye atfedilebilir. Bu durumda, bu değişiklikten kaynaklanan tüm ek maliyetler yükleniciye aittir (Genel Şartlar madde 22(7)'ye bakınız).

Yükleniciye sözlü talimat verilmesinin gerekli olduğu acil durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, sözlü talimatlar derhal idari bir emirle teyit edilmelidir. Alternatif olarak, yüklenici, proje yöneticisi veya sözleşme makamı tarafından verilen sözlü emri yazılı olarak teyit edebilir. Bu, geçerli sayılır.

Machine Translated by Google

Proje yöneticisi veya sözleşme makamı tarafından derhal yazılı olarak aksi belirtilmedikçe idari bir emir olacaktır (Genel Şartlar madde 22(4)(b)'ye bakınız).

Değişiklik yapılması gerekmeyen değişiklik

Satın alma belgelerinin veya sözleşme hükümlerinin kesin uygulanmasından kaynaklanan değişiklikler, sözleşmede değişiklik teşkil etmez ve bu nedenle idari emir veya sözleşme eki gerektirmez (bkz. 2.11.2.4. bölümdeki d maddesinde belirtilen istisna). Bu tür değişiklikler, 2.11.2.2 ve 2.11.2.3. bölümlerde belirtilen (a), (b) ve (c) maddelerinde listelenen mali tavanlara tabi değildir.

Tedarik sözleşmelerinde, değişikliklerin idari emir veya sözleşme ekine gerek duymadığı iki durum vardır:

1. Bütçe dökümündeki tahminlerin çok düşük veya çok yüksek olmasından kaynaklanan, herhangi bir tesadüfi yerleştirme veya kurulumun miktarına ilişkin artışlar veya azalışlar (Genel koşullar madde 22(4)(c)).
2. Gerekçelendirilebildiği takdirde, görevlerin yerine getirilme süresinin ileriye dönük veya geriye dönük olarak uzatılması (Genel Şartlar madde 20). Görevlerin yerine getirilme süresinin uzatılması bildirim yoluyla yapılabilir.

Machine Translated by Google



3.

Machine Translated by Google

5 Works contracts

5.1 Introduction

İş sözleşmeleri, aşağıdakilerden birini kapsayan bir sözleşme anlamına gelir:231:

a. Bir eserin icrası veya hem icrası hem de tasarımı; veya
b. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 26 Şubat 2014 tarihli, kamu alımlarına ilişkin ve 2004/18/EC232 sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 2014/24/AB sayılı Direktifinin II. Ekinde belirtilen faaliyetlerden biriyle ilgili bir işin yürütülmesi veya hem yürütülmesi hem de tasarımı; veya

c) İşin türü veya tasarımı üzerinde belirleyici etkiye sahip olan sözleşme makamı tarafından belirtilen şartlara uygun bir işin, herhangi bir yöntemle gerçekleştirilmesi.

' İş', bir bütün olarak ele alındığında ekonomik veya teknik bir işlevi yerine getirmeye yeterli olan bina veya inşaat mühendisliği çalışmalarının sonucunu ifade eder.233

İş sözleşmeleri , Avrupa Komisyonu'nun finansman anlaşması yaptığı ortak ülke tarafından dolaylı yönetim altında sonuçlandırılır.234

5.2 Procurement procedures[235]

5.2.1 Contracts with a value of EUR 5 000 000 or more

Açık prosedür

İş sözleşmelerinin verilmesinde standart yöntem, uluslararası açık ihale usulüdür (bkz. Bölüm 5.3).

Kısıtlı ihale usulü Belirli

işlerin özelliklerine bağlı olarak, kısıtlı ihale usulü kullanılabilir.
Sınırlı ve Tasarım&Yapım prosedürlerine ilişkin şablonlar, mevcut ekler listesinde yer almamaktadır. Ancak bu şablonları kullanmak isteyen hizmetler, bunları Sınırlı veya Tasarım&Yapım prosedürlerinin arşivlenmiş PRAG 2018.0 sürümünü kullanarak uyarlamak ve özellikle sözleşme ilanında, sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde, teklif sahiplerine yönelik talimatlarda ve uluslararası açık prosedürün sözleşme taslağında yer alan, 2018.0 PRAG sürümünden bu yana dahil edilen tüm zorunlu uygulama hükümlerini eklemek zorundadır. Bu yaklaşımın kullanımı, Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamı tarafından onaylanmalı ve duruma göre teknik destek sağlanabilir. Mümkün olan en geniş katılımı sağlamak için, yayın kılavuzlarında (Ek a11e) belirtildiği gibi ilgili ilanın yayınlanması zorunludur. Ayrıntılar için,

231 Madde 2(78) FR.
232 OJ L 94, 28.3.2014, s. 65.
233 Madde 2(77) FR.
234 Doğrudan yönetim altında yapılan işler önceden onay gerektirir.
235 Eşikler ve prosedürler için Bölüm 2.6.1'e bakınız.

Machine Translated by Google

Bölüm 5.4'e bakınız.

5.2.2 Contracts with a value of EUR 300 000 or more but less than EUR 5 000 000

Yerel açma prosedürü

5.000.000 Avro'nun altında ve 300.000 Avro'nun üzerinde değere sahip iş sözleşmeleri, yerel açık ihale usulüyle verilebilir (Bölüm 5.5'e bakınız).

5.2.3 Contracts with a value of less than EUR 300 000

Basitleştirilmiş prosedür

300.000 Avro'nun altındaki iş sözleşmeleri basitleştirilmiş prosedürle verilir (Bölüm 5.6'ya bakınız).

5.2.4 Contracts with a value of less than EUR 20 000

İhale makamı, değeri 20.000 Avro veya daha az olan iş sözleşmelerini tek bir ihale esasına göre verebilir (bkz. Bölüm 2.6.8.2.).

Değeri 2.500 Avro veya daha az olan işler için, ihale makamı, önceden teklif kabul etmeksizin fatura esasında ödeme yapabilir (bkz. Bölüm 2.6.8).

5.2.5 Procedures applicable without ceilings

Müzakere edilmiş prosedür

Müzakere usulü kullanımına ilişkin daha fazla ayrıntı için lütfen Bölüm 2.6.8'e bakınız.

Bölüm 5.3.9'da belirtilen prosedürler kıyasen izlenmeli ve değerlendirme raporu sözleşme dosyasına dahil edilmelidir. Müzakere usulüne ilişkin değerlendirme raporu (Ek a10a), katılımcı(lar)ın seçimini, müzakere turlarının zaman çizelgesini ve müzakere sürecini ve müzakere sonucunu açıklamalıdır.

3.4.12.2'de açıklanan durdurma prosedürü, aşağıda belirtilen b) durumu hariç olmak üzere uygulanmaz236 .

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Müzakere usulü kullanılabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. Değerlendirme raporunun Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması şarttır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Müzakere usulü kullanımı için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemekte olup, değerlendirme raporunun da Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasına gerek yoktur.

Müzakere usulüne ilişkin değerlendirme raporu, müzakere usulünün hukuki dayanağına ve ilgili davaya atıfta bulunmalıdır. Değerlendirme raporu, aşağıdakileri göstermelidir:

236 Ek I madde 36(2)(d) FR.

Machine Translated by Google

Müzakere usulüne izin verilen koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. İş sözleşmeleri için müzakere usulüne uygulanabilecek durumlar aşağıda listelenmiştir:

a. Açık ihale usulü veya kısıtlı ihale usulü tamamlandıktan sonra, ihaleye ilişkin herhangi bir teklif, uygun bir teklif, katılım talebi veya uygun bir katılım talebi sunulmamışsa ve asıl tedarik belgelerinde önemli değişiklikler yapılmamışsa[237] .

Teklif, sözleşmenin konusuyla ilgili değilse uygunsuz sayılır ve ekonomik işletmeci dışlanma durumundaysa veya seçim kriterlerini karşılamıyorsa katılım talebi uygunsuz sayılır . [238]

.

b. İşlerin yalnızca tek bir ekonomik operatör tarafından sağlanabildiği durumlarda ekonomik operatör ve aşağıdaki nedenlerden herhangi biri için[239]:

i. Tedarikin amacı, benzersiz bir sanat eserinin yaratılması veya edinilmesidir. sanat veya sanatsal performans;

ii. Teknik nedenlerden dolayı yarışma mevcut değil;

iii. Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır hakların korunması sağlanmalıdır. emin olun.

(ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen istisnalar, yalnızca makul bir alternatif veya ikame bulunmadığında ve rekabetin olmaması, tedariki tanımlarken parametrelerin yapay olarak daraltılmasının sonucu olmadığında uygulanmalıdır. c. Öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan aşırı aciliyet nedeniyle[240] . geçerli süre sınırlarına uyulmasının imkansız olduğu ve bu aşırı aciliyetin gerekçesinin ihale makamına atfedilemeyeceği durumlarda, kesinlikle gerekli olduğu ölçüde.

Kriz durumlarında yürütülen operasyonların aşırı aciliyet testini karşıladığı kabul edilmelidir. Yetkilendirme yoluyla yetki veren yetkili, uygun durumlarda ilgili diğer yetkilendirme yoluyla yetki veren yetkililerle işbirliği içinde, aşırı aciliyet durumunun mevcut olduğunu tespit etmeli ve kararını düzenli olarak sağlam mali yönetim ilkesini dikkate alarak gözden geçirmelidir .

d. Aynı sözleşme makamının ilk sözleşmesini verdiği ekonomik operatöre emanet edilen benzer işlerin tekrarından oluşan yeni işler için, bu işlerin, olası yeni işlerin kapsamını ve bunların hangi koşullar altında verileceğini belirten bir sözleşme ilanının yayınlanmasından sonra ilk sözleşmenin verildiği temel projeye uygun olması şartıyla (yani

---

[237] Ek I madde 11(1)(a) FR.

[238] Ek I madde 11(2) FR.

[239] Ek I madde 11(1)(b) FR.

[240] Ek I madde 11(3) FR.

[241] Ek I, madde 39(2) FR: 'Acil yardım', EDF'ye özgü ve burada bahsedilen 'aşırı aciliyet'ten farklı bir durumdur; bu durumda müzakere usulü, bir yandan Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Grubu üyeleri ile diğer yandan Avrupa Topluluğu ve Üye Devletleri arasında 23 Haziran 2000 tarihinde Cotonou'da imzalanan 2000/483/EC Ortaklık Anlaşması'nın (Cotonou Anlaşması) IV. Ek'inin 19c maddesinde düzenlenmeyen eylemler için kullanılabilir. Acil yardım, Cotonou Anlaşması'nın 72 ve/veya 73. maddelerinin uygulanmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca, denizaşırı ülkelerin ve bölgelerin Avrupa Birliği ile ilişkisine dair 25 Kasım 2013 tarihli 2013/755/AB sayılı Konsey Kararı'nın ('Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler İlişkisi Kararı') 79(5) Maddesine bakınız (OJ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Machine Translated by Google

(Müzakere usulünün olası kullanımı). Bu sonraki işler için tahmini toplam tutar, orijinal sözleşme için izlenecek doğru tedarik prosedürünü belirlemek üzere geçerli eşiklerin uygulanmasında dikkate alınmalıdır242 .

e. İnşaat sözleşmeleri için, yerel pazar araştırması yapıldıktan sonra243 .

f. Gizli olduğu ilan edilen sözleşmeler veya ifasının özel güvenlik önlemleriyle birlikte yapılması gereken sözleşmeler için, yürürlükteki idari hükümlere uygun olarak veya Birliğin temel çıkarlarının korunması gerektirdiğinde, söz konusu temel çıkarların diğer önlemlerle güvence altına alınamaması şartıyla; bu önlemler, ihale makamının tedarik prosedüründe sağladığı bilgilerin gizli niteliğini korumaya yönelik gerekliliklerden oluşabilir .

g. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Aralık 2018 tarihli ve 2018/1972 sayılı Avrupa Elektronik İletişim Kodunu oluşturan Direktifi kapsamında kamu iletişim ağlarının245 ve elektronik iletişim hizmetlerinin satın alınması için246 247

.

h. İhale sürecinin başarısız olduğu, yani niteliksel ve/veya mali açıdan değerli bir teklif alınmadığı durumlarda, ihale makamı, ihale sürecini iptal ettikten sonra, ihale belgelerinde esaslı değişiklik yapılmaması koşuluyla, ihaleye katılanlar arasından kendi seçtiği bir veya daha fazla istekliyle müzakere edebilir .

i. Mevcut sözleşmenin erken feshedilmesi durumunda yeni bir sözleşme yapılması gerektiği hallerde sözleşme249 .

Rekabetçi diyalog

Daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.6.7'ye bakınız.

5.3 International open tender (for contracts of EUR 5 000 000 or more)

Açık prosedür hakkında genel bilgiler için Bölüm 2.6.2'ye bakınız.

---

242 Ek I madde 11(1)(e) FR.

243 Ek I madde 11(1)(g) FR.

244 Ek I madde 11(1)(i) FR.

245 'Elektronik iletişim ağı', iletim sistemlerini ve uygulanabilir durumlarda anahtarlama veya yönlendirme ekipmanlarını ve sinyallerin kablo, radyo, optik veya diğer elektromanyetik yollarla iletilmesini sağlayan diğer kaynakları ifade eder; bunlar arasında uydu ağları, sabit (devre ve paket anahtarlamalı, İnternet dahil) ve mobil karasal ağlar, sinyal iletimi amacıyla kullanıldıkları ölçüde elektrik kablo sistemleri, radyo ve televizyon yayıncılığı için kullanılan ağlar ve kablolu televizyon ağları yer alır; iletilen bilgi türünden bağımsız olarak.

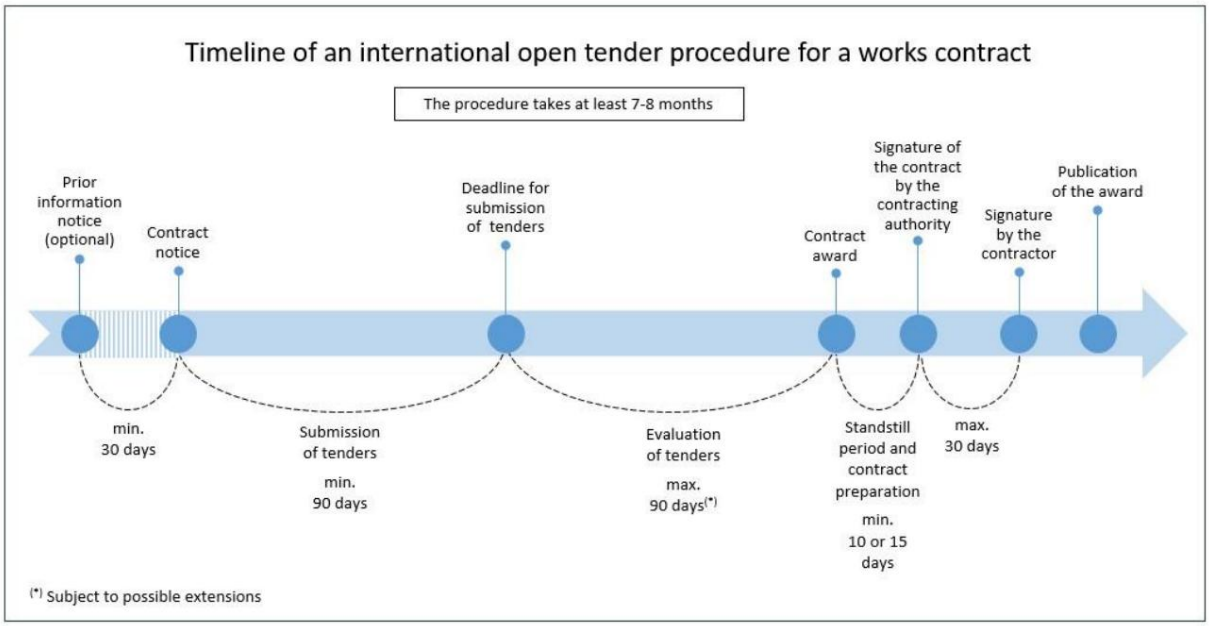
246 OJ L 321, 17.12.2018, s.36.

247 Ek I madde 11(1)(k) FR.

248 Ek I madde 40(1)(b) FR.

249 Ek I madde 40(1)(c) FR.

Machine Translated by Google



5.3.1 Publicity

Rekabetçi ihaleye mümkün olan en geniş katılımı sağlamak ve gerekli şartları yerine getirmek için, ihale makamı, bilgileri yayınlamak 5.000.000 Avro veya daha fazla değerdeki tüm iş sözleşmeleri için bir ihale ilanı ve ek şeffaflık zorundadır.

Açık ihale prosedürü tek aşamalı bir prosedürdür. Bu nedenle, ihale dosyası sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerle birlikte yayınlanır.

Yayın, Ek a11e'de açıklanan yayın yönergelerine uygun olarak yapılmalıdır.

5.3.1.1 Publication of prior information notices[250]

İhale sürecinin özel özelliklerini belirten bir ön bilgilendirme duyurusunun, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve F&T portalında sözleşme ilanının yayınlanmasından en az 30 gün (en fazla 12 ay) önce yayınlanması tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir.

Ön bilgilendirme ilanının amacı, ihale çağrılarına daha fazla tanıtım sağlamak ve isteklilere daha fazla hazırlık süresi tanımaktır. Bu, ekonomik aktörlerin (örneğin, gerekli belgeleri toplamak ve yeterli kaynakları nasıl serbest bırakacaklarını planlamak gibi) hazırlık yapmalarını ve sözleşme ilanı yayınlanır yayınlanmaz teklif vermeye hazır olmalarını sağlar. Özellikle doğası gereği muhtemelen ortak ihale gerektirecek büyük projelerde ön bilgilendirme ilanı kullanılması tavsiye edilir: birden fazla ülkede uygulanacak uluslararası projeler, karmaşık çok disiplinli projeler, büyük ölçekli sözleşmeler vb.

Ön bilgilendirme duyuruları, yayınlanması ile sözleşme duyurusunun planlanan yayınlanması arasında yeterli bir süre olduğunda ek bir değer taşır. Zaman kısıtlamaları nedeniyle ön bilgilendirme duyurusu ancak sözleşme duyurusundan kısa bir süre önce (örneğin 30 gün) yayınlanabiliyorsa, alternatif bir seçenek olarak ihale katılımcılarına sözleşme duyurusunda daha uzun bir teslim süresi tanımak ve ön bilgilendirme duyurusu yayınlamamak olabilir.

250 Ek I madde 38.1 FR.

Machine Translated by Google

Daha uzun bir başvuru süresi, ekonomik aktörlere tekliflerini hazırlamak için daha fazla zaman sağlayacaktır.

Ön bilgilendirme duyurusunda, söz konusu sözleşmelerin konusu, içeriği ve değeri kısaca belirtilmelidir. Ön bilgilendirme duyurusunun yayınlanması, ihale makamını önerilen sözleşmeleri verme konusunda zorunlu kılmaz ve ekonomik operatörlerin bu aşamada katılım talebinde bulunmaları beklenmez. Bu aşamada herhangi bir finansman kararı veya bütçe taahhüdüne gerek yoktur.

ÖNCEDEN BELİRLENEN KONTROLLER VE DOLAYLI YÖNETİM İLE DOLAYLI YÖNETİM
SONRADAN DENETİMLERLE YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5d) kullanarak ön bilgilendirme bildirimini hazırlar ve ön onay ve yayım için Avrupa Komisyonuna sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse,

İhale makamı, yerel yayın ve uygun diğer medya organlarında eş zamanlı yayını doğrudan düzenler.

Sonradan yapılan kontrollerle dolaylı yönetim için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Sözleşme ilanlarının yayınlanması

Varsa, ön bilgilendirme ilanının yayınlanmasından itibaren en az 30 gün içinde, sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler (Ek a5f), Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, F&T Portalı'nda (Ek a11e'deki yayın yönergelerine bakınız) ve diğer uygun mecralarda yayınlanmalıdır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5e ve a5f) kullanarak ihale duyurusunu hazırlar ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar. Bu durumda, yayınlanan bilgiler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Fonlama ve İhale Portalı'nda yayınlananlarla aynı olmalı ve aynı anda yayınlanmalıdır.

Yukarıdakilere ek olarak, nihai ihale dosyası onay için Avrupa Komisyonu'na sunulmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5e ve a5f) kullanarak ihale duyurusunu hazırlar ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (istisnalar da dahil olmak üzere yayın yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar. Bu durumda, yayınlanan bilgiler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Fonlama ve İhale Portalı'nda yayınlananlarla aynı olmalı ve aynı anda yayınlanmalıdır.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

İhale ilanında, sözleşmenin konusu ve ihale makamı açık, net ve eksiksiz olarak belirtilmelidir.

Sözleşme ilanında tahmini değer veya mevcut bütçe belirtilmeyecektir.

Machine Translated by Google

Bunun yerine, ihale makamı, ekonomik operatörlerin teklif hazırlamaları ve sunmaları için gerekli unsurları sağlamak amacıyla, ihale ilanında satın alma hacminin (örneğin tedarik edilecek kalem sayısı) kısa bir açıklamasını verecektir.

Açık ihale usulüyle yapılan iş sözleşmelerinde, seçim kriterleri ihale ilanına ilişkin ek bilgilerde açıklanmamakta, bunun yerine ihaleye hazırlık kılavuzunun 12.2. bölümünde yer almaktadır. İhale dosyasının içeriği için 5.3.2. bölümüne bakınız.

İhaleye katılanlar, ihtiyaç duymaları halinde soru sorabilirler. Açıklama talepleri, son başvuru tarihinden en geç 21 gün önce iletilmelidir . İhale makamı, bu tarihten sonra alınan sorulara açıklama sağlama yükümlülüğüne sahip değildir.

İhale makamı, kendi inisiyatifiyle veya bir isteklinin açıklama talebine yanıt olarak, ihale ilanında veya ihale ilanına ilişkin ek bilgilerde değişiklik yaparsa, yapılan değişiklikleri belirten bir değişiklik bildirimi (eskiden "düzeltme" olarak adlandırılıyordu) sunmalıdır. Bu değişiklik bildirimi ayrıca Finansman ve İhale Portalı'nda ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde de yayınlanacaktır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5b) kullanarak veya sözleşmeye ilişkin ek bilgilerdeki değişikliği belirterek değişiklik bildirimini hazırlar ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı, uygun şablonu (Ek a5b) kullanarak veya sözleşmeye ilişkin ek bilgilerdeki değişikliği belirterek değişiklik bildirimini hazırlar ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar (yayınlama yönergeleri için Ek a11e'ye bakınız). Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın düzenlemesi yapar.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Değişiklik bildirimi (veya sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilerdeki değişiklik) , orijinal teslim tarihinden en geç 8 gün önce yayınlanmalıdır . Bildirimler, yalnızca önceki iş gününün 15:00 (CET) saatinden önce gönderildiğinde, bir sonraki iş gününde (Lüksemburg Yayınlar Ofisi) yayınlanır.

Değişiklik bildirimi, isteklilerin değişiklikleri dikkate alabilmeleri için son teslim tarihini uzatabilir. Lütfen, açıklama yapılması durumunda, ihale makamının teklifin değerlendirilmesi konusunda görüş bildiremeyeceğini unutmayın.

Sözleşme ilanında/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde açıklığa kavuşturulması gereken ancak sözleşme ilanında/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde değişiklik yapılmasını gerektirmeyen bilgiler varsa, açıklama en geç son başvuru tarihinden 8 gün önce Finansman ve İhale Portalı'nda yayınlanacaktır. Açıklamalar yayın gecikmesi olmaksızın derhal yayınlanır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı açıklamaları taslak haline getirir ve ön onay için ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonuna sunar. Gerekirse,

Machine Translated by Google

İhale makamı, yerel yayın ve uygun diğer medya organlarında eş zamanlı yayını doğrudan düzenler.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale makamı açıklamaları taslak haline getirir ve PPMT aracılığıyla yayınlanmak üzere Avrupa Komisyonu'na sunar. Gerekirse, ihale makamı eş zamanlı yerel yayın ve diğer uygun medya organlarında doğrudan yayın yapılmasını sağlar.

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

5.3.2 Drafting and content of the tender dossier

Teknik özelliklerin hazırlanmasına ilişkin yönergeler için Bölüm 2.8'e bakınız.

İhale dosyası, sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerle aynı anda yayınlanacaktır. İhale belgeleri, Finansman ve İhaleler portalı aracılığıyla paylaşılacaktır.

İhale belgeleri, hem sözleşmenin hem de tedarik prosedürünün doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dikkatlice hazırlanmalıdır. İhale belgeleri, isteklilerin tekliflerini sunmaları için ihtiyaç duydukları tüm hükümleri ve bilgileri içermelidir: izlenecek prosedürler, sunulacak belgeler, uyumsuzluk durumları, değerlendirme kriterleri vb.

Teknik şartnameler, adaylar ve ihale katılımcıları için eşit erişim sağlamalı ve rekabetçi ihale sürecine haksız engeller oluşturmamalıdır. Bir ürün, hizmet, malzeme veya işin amaçlandığı amaca ulaşması için gerekenleri belirtirler.

Teknik özellikler, duruma göre şunları içerebilir:

a. kalite seviyeleri;
b. çevresel performans ve iklim performansı;
c) Gerçek kişilerin kullanımına yönelik satın alımlarda, engelli kişilere yönelik erişilebilirlik kriterleri veya tüm kullanıcılar için tasarım, usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlar hariç;
d. Uygunluk değerlendirmesinin seviyeleri ve prosedürleri;
e. performans (kullanıma uygunluk);
f. Güvenlik ve ölçümler; bunlar arasında, sarf malzemeleri için satış adı ve kullanım talimatları, tüm sözleşmeler için ise terminoloji, semboller, testler ve test yöntemleri, ambalajlama, işaretleme ve etiketleme, üretim süreçleri ve yöntemleri yer almaktadır;
g) Kalite güvencesine ilişkin prosedürler ve tasarım ve maliyetlendirmeye ilişkin kurallar, işlerin test, muayene ve kabul koşulları, yapım yöntemleri veya teknikleri ve sözleşme makamının genel veya özel yönetmelikler uyarınca bitmiş işler ve bunların bileşen malzemeleri veya parçalarıyla ilgili olarak belirleyebileceği diğer tüm teknik koşullar.

Bu belgelerin hazırlanmasından ihale makamı sorumludur.

İhale makamı Avrupa Komisyonu olduğunda, ortak ülke temsilcilerinin ihale dosyasının hazırlanmasına erken aşamada katılmaları uygun olabilir. Birçok iş sözleşmesinin teknik karmaşıklığı göz önüne alındığında, ihale dosyasının -özellikle teknik şartnamelerin- hazırlanması, bir veya daha fazla harici teknik uzmanın yardımını gerektirebilir. Bu uzmanların her biri bir beyanname imzalamalıdır.

Machine Translated by Google

Nesnellik ve gizlilik (Ek a3'e bakınız).

Teknik şartnameler, uygulanabilir olduğu durumlarda ve parti bazında, işlerin tam niteliğini ve performans özelliklerini belirtir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, teslimat ve kurulum, eğitim ve satış sonrası hizmet koşullarını da belirtirler.

Performans özelliklerinin amaçlanan amaca uygun olması şarttır. İşlerin yapılacağı sahada teknik gereksinimleri açıklığa kavuşturmak için bir bilgilendirme toplantısı veya saha ziyareti yapılması gerekiyorsa, bu durum, düzenlemelerin ayrıntılarıyla birlikte ihaleye katılanlara verilen talimatlarda belirtilmelidir (Bölüm 5.3.4.'e bakınız).

Teknik şartnamelerin amacı, gerekli işleri kesin olarak tanımlamaktır. Teknik şartnamelerde tanımlanan minimum kalite standartları, değerlendirme komitesinin hangi tekliflerin teknik olarak uygun olduğunu belirlemesini sağlayacaktır.

Sözleşmenin niteliği gerektirmediği sürece, belirli bir marka veya menşeili ürünlere atıfta bulunan veya bunları tanımlayan ve bu suretle belirli ürünleri kayıran veya dışlayan teknik özellikler yasaktır. Bununla birlikte, ürünler yeterince açık veya anlaşılır bir şekilde tanımlanamıyorsa, "veya eşdeğeri" kelimeleriyle birlikte adlandırılmaları koşuluyla isimleri verilebilir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, ihale dosyasını yayınlamadan önce onay için Avrupa Birliği delegasyonuna sunmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

İhale dosyasının Avrupa Komisyonu tarafından önceden onaylanmasına gerek yoktur.

İHALE DOSYASI İÇERİĞİ

İhale dosyası şunlardan oluşmaktadır (Ek d4'e bakınız):

Cilt 1: İhaleye katılanlara yönelik talimatlar ve ihale başvuru formları

Cilt 2: Sözleşme ve şartlar taslağı

Cilt 3: Teknik özellikler

Cilt 4: Model finansal teklif

Cilt 5: Tasarım belgeleri ve çizimler

Seçim kriterleri

İhaleye katılanlara yönelik talimatlarda belirtilen seçim kriterleri (Bölüm 2.6.11.'e bakınız) aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Açık ve net bir şekilde, hiçbir belirsizlik içermeden kaleme alınmıştır;
- Standart ihale formu kullanılarak sunulan bilgilere dayanarak kontrol edilmesi kolaydır. form (Ek d4c'ye bakınız);
- Bir şeyin olup olmadığına dair net bir EVET/HAYIR değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. İhaleye katılan firma belirli bir seçim kriterini karşılıyor;
- İhaleye katılan tarafından ispatlanması mümkündür.

İhale şartnamesinde yer alan seçim kriterlerinin sunumu, ihale edilen sözleşmenin niteliğine, maliyetine ve karmaşıklığına göre şablonun izin verdiği ölçüde uyarlanabilir. Sözleşme imzalanmadan önce, yalnızca başarılı olduğu düşünülen isteklilerin seçim kriterlerine ilişkin destekleyici belgeleri sunmaları gerekmektedir (bkz. Bölüm 2.6.11.).

Machine Translated by Google

Fiyat revizyonu

İhale dosyasında, kesin ve değiştirilemez bir fiyat teklif edilmesi gerekip gerekmediği açıkça belirtilmelidir.

Sözleşmeler için fiyatlar yeniden gözden geçirilmelidir:

- Toplam tutarı 5.000.000 EUR'nun üzerinde olan (KDV hariç) ve/veya
- 1 yıldan uzun süreli

Bu nedenle, uluslararası açık ihale usulü her zaman fiyatların revize edilmesine izin vermelidir ve ihale dosyasında sözleşmenin yürürlük süresi boyunca fiyatların revize edilmesine ilişkin koşullar ve/veya formüller belirtilmelidir (Özel koşulların 48. maddesi).

Fiyat revizyonu, sözleşme makamının ve yüklenicinin kontrolü dışında kalan dış etkenlerden kaynaklanan ve yüklenicinin maliyetlerindeki önemli unsurların (örneğin işçilik ve malzeme) fiyatlarındaki değişiklikleri dikkate alan sözleşme fiyatındaki değişiklikleri ifade eder (Genel koşulların 48(2) ve 48(4) maddeleri).

Fiyatlarda yapılacak revizyonlar, sözleşme bedelinde artış veya azalışlara yol açabilir.

Fiyatların revizyonu, fiyatların belirlendiği bir referans tarihi gerektirir. Bu tarih, tekliflerin sunulması için son tarihten 30 gün önce belirlenir (özel koşulların 48(1) maddesi).

Fiyat revizyonuna ilişkin ayrıntılı kurallar, fiyat revizyonuna tabi unsurları belirtmelidir (madde 48(2)). Bunlar genellikle önemli miktarlarda kullanılacak malzemeleri (örneğin çimento, agrega, kereste, çelik, yakıt) ve genellikle tek malzemeli formüllere tabi olan diğer unsurları, oransal formülde dikkate alınan işçilik gibi farklı kategorilerde gruplandırılmış unsurları (örneğin ofis personeli, çeşitli meslekler, tesis operatörleri, vasıfsız işçiler) içerecektir. Fiyat revizyonu elbette bu unsurların temel fiyatlarının sözleşme belgelerinde açıkça belirtilmiş olmasını gerektirir.

Özel şartlar, fiyat revizyonu için temel olarak yüklenici tarafından fiilen ödenen fiyatlara atıfta bulunuyorsa, yüklenici faturaları sunmalıdır. Özel şartlar, fiyat revizyonu için temel olarak fiyat endekslerine atıfta bulunuyorsa bu istenmez. Bu yöntem yalnızca ilgili eyaletlerde düzenli fiyat endeksleri yayınlanan unsurlar için kullanılabilir. Bu yöntem, fiyat artışlarının yüklenicinin maliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin yalnızca yaklaşık bir tahmin verse de, kullanımı çok daha basittir. Bu yöntemin kullanılacak olması durumunda, özel şartlarda tüm ayrıntılar yer almalıdır.

Yükleniciye ek maliyet getiren kanunlarda, kamu düzenlemelerinde veya kararlarda değişiklik olması durumunda, özel şartlarda belirtilmemiş olsa bile fiyat revizyonu mümkündür (Genel şartların 48(4) maddesi). Bu, örneğin yeni vergilerin getirildiği durumları ifade eder.

Yüklenicinin, görevlerin uygulanmasının başlangıç süresinin veya uzatılmış sürenin bitiş tarihine denk gelen tarihte işleri tamamlayamaması durumunda, fiyatlar artırılamaz şekilde 'dondurulur'. Ancak, belirtilen tarihten sonra temel unsurların fiyatları düşürülürse, yükleniciye ödenecek tutarlardan uygun kesintiler yapılır (Genel koşulların 48(5) maddesi).

İhale garantisi

İhale teminatı şartı isteğe bağlıdır. İhale teminatı, ihale makamına sunulan tekliflerin geri çekilmeyeceğine dair güvence verir. İhale makamı, ihale teminatını uygun ve orantılı bulursa, sözleşmenin toplam değerinin %1 ila %2'sini temsil eden bir teminat talep edebilir. İhale makamı, ihale teminatını 5.3.9.3. ve 5.3.10. bölümlerinde öngörüldüğü şekilde sonunda iade etmeli ve sözleşme imzalandığında tüm istekliler için serbest bırakmalıdır.

İhale makamı, ihale öncesinde teklifin geri çekilmesi durumunda ihale teminatını talep etmelidir.

Machine Translated by Google

Sözleşme imzası.

Ön finansman garantisi

İlgili kurallara göre, ön finansman gerekebilir veya gerekmeyebilir. Gerekliyse, bu durum ihale dosyasında belirtilmelidir.

Performans garantisi

Yüklenici, sözleşme makamına bir performans garantisi sunmalıdır. Garanti tutarı, sözleşme ve eklerinin toplam tutarının %5 ile %10'u arasında sözleşme makamı tarafından belirlenir. Garanti, en geç sözleşmenin karşılıklı imzalanarak iade edilmesiyle birlikte verilmelidir. Bu garanti, yüklenicinin sözleşmenin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinden doğacak sorumluluğunu karşılamayı amaçlamaktadır.

Performans garantisi, sözleşme makamı tarafından nihai hesap özeti düzenlendikten sonra 60 gün içinde serbest bırakılır.

Saklama tutarı

Ara ödemelerden düşülecek olan teminat tutarları, kusur sorumluluk dönemi boyunca yüklenicinin performansına ilişkin ek bir güvence teşkil etmektedir. Teminat tutarlarına ilişkin pratik düzenlemeler, özel koşulların 47(1) maddesinde açıklanmalıdır. İzin verilen azami teminat tutarı sözleşme bedelinin %10'u olsa da, sözleşmenin doğasında var olan risklere bağlı olarak ve bu kesintilerin yüklenici tarafından finanse edilmesi gerektiği ve bunun da daha yüksek ihale fiyatlarına yol açacağı göz önünde bulundurularak daha düşük bir yüzde uygun olabilir.

Yüklenici, işlerin başlangıcı için kararlaştırılan tarihten geç olmamak üzere, teminat bedeline alternatif olarak bir teminat garantisi sunabilir (Genel Şartların 47(2) Maddesi). Sözleşme makamının önceden onayı gereklidir. Bu onay, Genel Şartların 15. Maddesinde belirtilen performans garantisi için olduğu gibi, garantinin sözleşmesel yükümlülüklere uygun olup olmadığını tespit etmek içindir.

Tutulan tutar veya teminat bedeli, imzalı nihai hesap özetinin düzenlenmesinden itibaren 60 gün içinde serbest bırakılmalıdır.

Ulaşım masraflarını kapsayan sigorta gereksinimleri

Teslimat koşulları, ihaleye katılanlara verilen talimatlarda belirtilmiştir ve iki seçenek mevcuttur:

- Teslimat vergisi ödenmiş (DDP)
- Yerinde teslim edildi (DAP)

Her ikisi de Uluslararası Ticaret Odası tarafından 2020 yılında oluşturulan Incoterms terimleridir. Daha fazla bilgi için Bölüm 4.3.2'ye bakınız.

5.3.3 Award criteria

Kriterler kesin, ayrımcı olmayan ve adil rekabete zarar vermeyen nitelikte olmalıdır.
İhale dosyasında belirtilen tüm kriterler uygulanmalı ve süreç boyunca değiştirilemez.

Teknik değerlendirme, ihale dosyasında yayınlanan ve değerlendirme süreci boyunca hiçbir şekilde değiştirilmemesi gereken değerlendirme tablosu esas alınarak yapılacaktır.

Genel kural olarak, işlerin teknik gereklilikleri, ihale dosyasına eklenen ve işlerin nasıl görünmesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar belirleyen, mühendislik/mimarlık alanında hizmet sağlayıcı tarafından önceden hazırlanmış tasarımda (planlar, çizimler, malzeme özellikleri vb. dahil) belirtilir. Bu gibi durumlarda, evet/hayır formatında, açık ve net bir şekilde belirtilir.

Machine Translated by Google

Teklifin ihale dosyasında belirtilen teknik şartnameleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilebilir.

Çok istisnai durumlar dışında, istisna maddesine tabi olarak, işlere ilişkin teknik gereklilikler, isteklilerin kendi çözümlerini önerebilecekleri minimum seviyelerle sınırlı olacaktır: yalnızca bu gibi durumlarda, bu minimum kalite seviyelerine uyan teklifler, ihale dosyasında belirtilen teknik değerlendirme tablosuna (teknik kriterleri, alt kriterleri ve ağırlıkları belirten) göre teknik olarak puanlandırılacaktır.

En düşük fiyat

Genel kural olarak, tekliflere teknik puanlama yapılmaz ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik olarak uygun olan ve en düşük fiyatı sunan tekliftir.

Önceden onay alınması şartıyla, mali değerlendirme yalnızca satın alma maliyetlerini değil, ilgili olduğu ölçüde, işlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan maliyetleri (örneğin bakım maliyetleri ve işletme maliyetleri gibi) de dikkate alabilir: eğer böyleyse, ihale dosyasında, istekliler tarafından sağlanacak veriler ve bu verilere dayanarak yaşam döngüsü maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem önceden belirtilmelidir.

En iyi fiyat-kalite oranı

İstisnai durumlarda, istisnalara tabi olmak kaydıyla, tekliflere teknik puanlama verildiğinde, en ekonomik avantajlı teklif, ihale dosyasında belirtilen ağırlıklara uygun olarak yapılan teknik ve mali değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen en iyi fiyat-kalite oranına sahip, teknik açıdan uygun tekliftir.

5.3.4 Information meetings and site visits

İhale şartnamesinin teknik içeriği karmaşık ise, ihale makamı bilgilendirme toplantısı ve/veya saha ziyareti düzenleyebilir. İhaleye katılanlara verilecek talimatlarda, saha ziyaretinin şiddetle tavsiye edilip edilmediği veya zorunlu olup olmadığı belirtilecektir.

Bu toplantı ihale dosyasında duyurulmalı ve tekliflerin sunulması için son tarihten en az 21 gün önce gerçekleştirilmelidir. Toplantıya katılım masraflarının tamamı istekliler tarafından karşılanmalıdır. Şeffaflık ve isteklilere eşit muamele ilkesi göz önünde bulundurularak, ihale süresi boyunca şirketlerin bireysel ziyaretleri ihale makamı tarafından organize edilemez. Katılım belgesi olarak, isteklilere saha ziyareti sertifikası verilecektir.

Bilgilendirme oturumunda sunulacak her türlü sunum/belge, sonuçlar ve tutanaklar da tekliflerin sunulması için belirlenen son tarihten en az 8 gün önce F&T portalına yüklenmelidir .

5.3.5 Deadline for the submission of tenders

Teklifler, ihale ilanında belirtilen tarih ve saatten geç olmamak üzere ihale makamına sunulmalıdır. Tekliflerin kalitesini garanti altına almak ve böylece gerçekten rekabetçi bir ihale sürecine olanak sağlamak için son teslim tarihi yeterince uzun olmalıdır. Deneyimler, çok kısa bir sürenin adayların teklif vermesini engellediğini veya eksik ya da kötü hazırlanmış teklifler sunmalarına neden olduğunu göstermektedir.

Tekliflerin teslimi için son tarih, ihale makamının bulunduğu ülkedeki bir iş gününe denk gelmelidir. Son günde sunulan tekliflerin ve varsa teklif teminatlarının değerlendirilmesi için, teklif açılış oturumunun son teslim tarihinden bir hafta sonra düzenlenmesi tavsiye edilir.

---

[251] Tasarım ve yapım (DB) ve/veya tasarım, yapım ve işletme (DOP) projeleri için bu tür bir istisnaya artık gerek duyulmamalıdır. (DBO) ihale dosyası, söz konusu ihale dosyası şablonları PRAG'ın eklerine eklendiğinde.

Machine Translated by Google

Sözleşme makamının tesislerine ulaşmak için geçerli olan şartlar.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale ilanının yayınlanma tarihi ile tekliflerin sunulması için son tarih arasındaki asgari süre 90 gündür. Ancak istisnai durumlarda, bu süre Avrupa Komisyonu'nun önceden izni ve istisna talebiyle kısaltılabilir .

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Daha kısa bir süre için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

5.3.6 Period of validity

Bölüm 2.9.5'e bakınız.

5.3.7 Submission of tenders

DOLAYLI YÖNETİM

Teknik ve mali teklifler, kapalı bir zarf içinde birlikte sunulmalıdır. Her bir lot için ayrı bir sunum gerekmedikçe zarf daha sonra başka bir kapalı zarf/paketin içine yerleştirilmelidir.

5.3.8 The evaluation committee

Değerlendirme komitesi en az beş değerlendirici gerektirir.

Komitenin bileşimi, tarafsızlığı, gizliliği, sorumlulukları ve zaman çizelgesi için Bölüm 2.9'a bakınız.

5.3.9 Stages in the evaluation process

5.3.9.1 Receipt and registration of tenders

DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, teklifleri aldıktan sonra, teslim tarihini ve saatini belirterek bunları kaydetmelidir. Ayrıca teklifler için bir makbuz vermelidir.

Teklifleri içeren zarflar kapalı kalmalı ve açılana kadar güvenli bir yerde saklanmalıdır. Teklif zarfları, teslim alınma sırasına göre numaralandırılmalıdır (tekliflerin teslimi için belirlenen son tarihten önce alınmış olup olmamasına bakılmaksızın).

5.3.9.2 Preparatory meeting

Değerlendirme komitesinin ilk toplantısı, ihale açılış oturumundan önce yapılmalıdır. İhale dosyası, üyelere önceden dağıtılmış olmalıdır.

Machine Translated by Google

Değerlendirme komitesi. Başkan, ihalenin amacını belirtir ve değerlendirme komitesinin izleyeceği prosedürleri, değerlendirme kriterlerini, ihale dosyasında belirtilen seçim ve ödüllendirme ölçütlerini açıklar.

5.3.9.3 Tender opening session

İhale açılış oturumu

Açılış oturumunun amacı, tekliflerin ihale çağrısının sunum şartlarına uygun olarak sunulup sunulmadığını kontrol etmektir. Oturum başkanının sekreterin yardımıyla gerçekleştireceği ayrıntılı işlemler için Ek d5'teki ihale açılış kontrol listesine bakınız.

İhale açılış oturumu resmi ve kamuya açık bir süreçtir. Değerlendirme komitesi, ihale dosyasında belirtilen yer ve zamanda teklifleri kamuya açık olarak açar ve toplam mali teklifi ve varsa indirimleri duyurur. Kamuya açık olmasına rağmen, ihale açılış oturumuna katılım, sözleşme için teklif veren şirketlerin temsilcileriyle sınırlıdır. Her teklif için en fazla iki temsilci katılabilir.

Fiziksel katılım gerektiren bir oturum söz konusu olduğunda, toplantıya katılan isteklilerin temsilcileri, ihale açılış tutanağına (Ek d6) eklenecek olan katılım listesini imzalamalıdır. İhale açılış oturumu çevrimiçi olarak düzenleniyorsa, katılım listesi, ilgili temsilcilerin bilgilerinin (örneğin sohbet yoluyla) doğrulanmasının ardından sekreter tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır; ayrıca, daha fazla yazışma gerekmesi durumunda (örneğin, elektronik başvurudaki fiyat bilgileri ile mali teklif arasındaki tutarsızlıklar) e-posta adresleri de mutlaka eklenmelidir.

Açılış oturumu tarihinde bazı tekliflerin ihale makamına henüz teslim edilmemiş olması ancak temsilcilerinin tekliflerin zamanında gönderildiğine dair kanıt sunabilmesi durumunda, ihale makamı bu kişilerin ilk açılış oturumuna katılmalarına izin verecek ve tüm teklif sahiplerinin temsilcilerine ikinci bir açılış oturumunun düzenleneceğini bildirecektir.

İhale açılışında, isteklilerin isimleri, ihale fiyatları, sunulan indirimler, değişiklik ve çekilme bildirimleri, gerekli ihale teminatının (gerekliyse) varlığı ve ihale makamının uygun görebileceği diğer bilgiler duyurulabilir.

İhalelerin kamuya açılmasının ardından, ihalelerin incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, değerlendirilmesi veya sözleşmenin verilmesine ilişkin tavsiyelerle ilgili hiçbir bilgi, sözleşme verilene kadar açıklanamaz.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Avrupa Komisyonu ihale açılış oturumundan haberdar edilmelidir. Komisyon, ihale açılış oturumunda gözlemci olarak yer alabilir ve her ihalenin bir kopyasını alabilir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'nun ihale açılış oturumundan haberdar edilmesi gerekmez ve bu oturuma katılmaz.

Uyumluluk resmi başvuru gereklilikleri

Başkan, değerlendirme komitesinin hiçbir üyesinin, ihaleye katılan firmalardan herhangi biriyle potansiyel çıkar çatışması olup olmadığını kontrol etmelidir (kısa listeye göre, ihaleler...).

Machine Translated by Google

(Alınan teklifler, ortak ihale/konsorsiyum üyeleri ve belirlenen herhangi bir alt yüklenici). Bölüm 2.9.2 ve 2.9.3'e bakınız.

Değerlendirme komitesi, tekliflerin şekil şartlarına uygun olup olmadığına karar vermelidir.

DOLAYLI YÖNETİM

Kağıt üzerinde yapılan başvurularda, ihale açılış kaydına ekli (Ek d6'ya bakınız) alınan tekliflerin özetine uyulmalıdır. Açılış kaydına ekli olan alınan tekliflerin özeti, her bir teklifin resmi sunum gerekliliklerine uygun olup olmadığını kaydetmek için kullanılmalıdır.

Bu toplantının tutanakları ihale açılış dosyasında yer almaktadır ve ihale açılış dosyası, talep üzerine isteklilere sunulmalıdır.

İhale duyurusunda veya bu talimatlarda belirtilen son teslim tarihinden sonra alınan tüm teklifler, ihale makamı tarafından saklanacaktır. Ancak, resmi teslim şartlarına uymayan teklif sahiplerine tüm teklif teminatları iade edilmelidir.
Bu, son başvuru tarihinden sonra sunulan tüm tekliflerin (açılış oturumundan sonra) açılması ve teminatların iade edilmesi gerektiği anlamına gelir.

5.3.9.4 Evaluation of tenders

Değerlendirme komitesi, ihale dosyasında yayımlanan idari uyumluluk tablosunu ve değerlendirme tablosunu kullanmalıdır.

Teknik değerlendirmenin bir parçası olarak, değerlendirme komitesi, ihale dosyasında belirtilen şartları karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için tekliflerin ticari yönlerini ve uygun olduğu durumlarda hizmet bileşenini analiz eder. İhale lotlara bölünmüşse, değerlendirme lot lot yapılmalıdır. Sonuçlar, ihale dosyasında belirtilen tüm unsurlar için evet/hayır tablosuna kaydedilir. Çok istisnai durumlarda, yukarıdaki Bölüm 5.3.3'e uygun olarak teknik puanlama yöntemi kullanılmalıdır.

Değerlendirme komitesinin oy kullanan üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, başkan, açıklama gerektiren teklifleri olan isteklilere, değerlendirme komitesi tarafından belirlenen makul bir süre içinde yanıt vermelerini isteyen bir yazı gönderebilir.

Bölüm 1: İdari uyumluluk

Tekliflerin detaylı değerlendirmesine geçmeden önce, değerlendirme komitesi tekliflerin ihale dosyasının temel şartlarına (yani idari uygunluk tablosuna) uygun olup olmadığını kontrol eder.

Bir teklif, ihale dosyasındaki tüm koşulları, prosedürleri ve şartnameleri, bunlardan önemli ölçüde sapmadan veya bunlara kısıtlamalar getirmeden yerine getiriyorsa, uygun kabul edilir.
Esaslı sapmalar veya kısıtlamalar, sözleşmenin kapsamını, kalitesini veya performansını etkileyen, ihale dosyasındaki şartlardan büyük ölçüde farklılık gösteren, sözleşme makamının haklarını veya isteklinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sınırlayan veya teklifleri uygun olan istekliler için rekabeti bozan durumlardır.

Her teklif, yayınlanan idari uyumluluk tablosuna uygun olarak ihale dosyasındaki idari şartlara uygunluk açısından incelenir.

İhalelerin her birinin idari uyumluluğu değerlendirme raporunda kaydedilmelidir (Ek d7'ye bakınız).

Bölüm 2: İhalelerin teknik uygunluğu

Machine Translated by Google

İhalelerin detaylı teknik değerlendirmesi, idari uygunluk kontrolünden sonra gerçekleştirilir.

Uygulanacak kriterler, ihale dosyasında yayınlanan kriterlerdir ve buna göre, ihale dosyasında yer alan değerlendirme tablosu kullanılmalıdır. Değerlendirme komitesi veya üyeleri, hiçbir koşulda ihale dosyasında isteklilere bildirilen değerlendirme tablosunu değiştiremez.

Bu değerlendirmenin amacı, yarışan tekliflerin seçim kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemektir.

Değerlendirme komitesi, her teklifin teknik uygunluğunu inceleyerek, teknik olarak uygun veya teknik olarak uygun değil şeklinde sınıflandırır. Çok istisnai durumlarda ve istisnalara tabi olarak, teknik olarak uygun teklifler daha sonra ihale dosyasında belirtilen teknik değerlendirme tablosuna göre teknik olarak puanlandırılır (yukarıdaki Bölüm 5.3.3'e bakınız).

Köken kuralı

Bölüm 2.3.4'ten Bölüm 2.3.7'ye kadar olan kısımlara bakınız.

Yüklenici, teklifte malların menşeini beyan etmelidir. Teklif veren, mümkünse sözleşme imzalanmadan önce menşe belgesi veya diğer resmi belgeler şeklinde menşe kanıtı sunmakla yükümlüdür. Sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek teklif verenin sorumluluğundadır.

Menşe, uluslararası ticarette malların 'ekonomik' milliyetini ifade eder. Menşe kuralı, malların ve ekipmanların menşeini belirtir. Sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgiler, menşe kuralını tanımlar. Bu nedenle, malların menşe kuralına uygunluğunu değerlendirmek için sözleşme bildirimine ilişkin ek bilgilere ve PRAG Ek A2'ye başvurulması gerekmektedir.

Malların menşei konusunda herhangi bir şüphe olması durumunda, ek bilgi talep edilmelidir. Avrupa Komisyonu sözleşme makamı değilse ve şüpheler devam ediyorsa, Avrupa Komisyonu'nun görüşü alınmalıdır.

Menşe ülke kuralını açıkça karşılamayan teklifler reddedilmelidir.

Taşeronların uyruğu

Bölüm 2.3.1'e bakınız.

Değerlendirme komitesi bu aşamada, teknik tekliflerde belirtilen alt yüklenicilerin uyruklarının, sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerde belirtilen uyruk kuralına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

5.3.9.5 Evaluation of financial offers

Aritmetik hatalar

Teknik değerlendirme tamamlandıktan sonra, değerlendirme komitesi mali tekliflerde bariz aritmetik hatalar olup olmadığını kontrol eder. Bariz aritmetik hatalar, teklif sahibine herhangi bir ceza uygulanmadan düzeltilir.

- Rakamlarla ve yazıyla belirtilen tutarlar arasında bir tutarsızlık olduğunda,
  Sözlerle ifade edilen miktar geçerli oldu;
- Birim fiyat ile birim fiyat ve miktar çarpımından elde edilen toplam tutar arasında bir tutarsızlık olması durumunda,
  toplu ödeme sözleşmeleri hariç, teklif edilen birim fiyat geçerliydi; ancak değerlendirme komitesi birim fiyatta açık bir hata olduğuna karar verirse, toplam tutar esas alınır.

Machine Translated by Google

Belirtilen miktar geçerli oldu;

- Bireysel lotlar için sunulan finansal tekliflere koşulsuz indirimlerin uygulandığı durumlarda,
  Finansal teklife indirim uygulandı.

Anormal derecede düşük teklifler

Anormal derecede düşük teklifler için lütfen Bölüm 2.6.10.1'e bakınız.

İndirimler

İndirimlerin nasıl ele alınacağına ilişkin bilgi için Bölüm 4.3.9.5'e bakınız.

5.3.9.6 Choice of contractor

Başarılı teklif sahibi, yukarıdaki Bölüm 5.3.3'e göre belirlenen en ekonomik avantajlı teklifi sunan teklif sahibidir. Sözleşme için mevcut azami bütçeye eşit veya daha düşük olması durumunda başarılı teklif olarak ilan edilmelidir.

Seçilen teklif, sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşarsa, Bölüm 5.2.5.1.(h)'de belirtilen hükümler uygulanabilir.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

(SADECE 2014-2020 MFF KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN İHALELER İÇİN GEÇERLİDİR)

Teknik teklifler değerlendirilirken, ACP Devletlerinin tüzel veya gerçek kişileri tarafından bireysel olarak veya aralarında ortak teklif/konsorsiyum şeklinde sunulan tekliflere öncelik verilmelidir.

İki teklifin de eşdeğer olduğu kabul edildiğinde, öncelik verilir:

a. ACP Devleti'nin ihale verenine; veya

b. Böyle bir teklif gelmemesi durumunda, teklif verene:

- Fiziksel ve insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.
  ACP Devletleri;
- ACP şirketlerine, firmalarına veya gerçek kişilere en geniş taşeronluk olanaklarını sunar; veya
- Gerçek kişilerin, şirketlerin ve firmaların ortak ihalesi/konsorsiyumudur.
  ACP Devletleri ve Avrupa Birliği.

(Ayrıca Bölüm 2.6.9'a bakınız.)

5.3.9.7 The evaluation committee’s conclusions

Değerlendirme komitesi, görüşmeleri sonucunda aşağıdaki tavsiyelerden herhangi birini verebilir:

- Teklif veren istekliye sözleşmeyi verin:
  Resmi gerekliliklere ve uygunluk kurallarına uyan;
  Toplam bütçesi proje için ayrılan azami bütçe sınırları içinde olan;
  o ihale şartnamesinde belirtilen minimum teknik gereksinimleri karşılayan
  dosya;
  yani en ekonomik açıdan avantajlı teklif (tüm şartları karşılayan)
  (yukarıdaki koşullar).

Machine Translated by Google

• İhale sürecini iptal edin, bkz. Bölüm 2.6.13.

En geç değerlendirme prosedürü sırasında ve ihale kararı alınmadan önce, ihale makamı, ortak teklif/konsorsiyum üyeleri, alt yükleniciler veya kapasite sağlayan kuruluşlar da dahil olmak üzere, başarılı olduğu varsayılan teklif sahibinin EDES'te veya AB kısıtlayıcı önlemler listelerinde (Bölüm 2.4.2.1. ve 2.4.1.) herhangi bir yasaklı durumda bulunmadığından emin olur.[252] (Görmek

Değerlendirme prosedürü sırasında ve ödül kararı alınmadan önce, değerlendirme komitesi, başarılı olduğu düşünülen teklif sahibinden, dışlama kriterleri ve seçim kriterlerine ilişkin onur beyanının aslını ve dışlama ve seçim kriterlerine dair belgesel kanıtların kopyalarını talep edecektir.

Değerlendirme komitesi, doğrulama sonucunda sunulan kanıtları kabul edilemez bulursa, aynı kanıtları bir sonraki en iyi sıralamaya sahip teklif sahibinden talep edecektir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Tüm prosedür (teknik ve mali değerlendirme), başkan, sekreter ve değerlendirme komitesinin tüm oy hakkına sahip üyeleri tarafından imzalanacak bir değerlendirme raporunda (Ek d7'deki şablona bakınız) kaydedilir. Bu değerlendirme raporu, ilgili sözleşme makamının birimlerine sunulmalı ve bu birimler, raporun tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir. Sonuç olarak, sözleşme makamı, değerlendirme raporunu ve önerilen kararını Avrupa Komisyonuna sunmalıdır. Bir ihale teklifi varsa ve Avrupa Komisyonu henüz ihalelerin bir kopyasını almamışsa, bu teklifler sunulmalıdır.

Avrupa Komisyonu önerilen kararı kabul etmezse, kararının gerekçelerini belirterek ihale makamına yazılı olarak bildirmelidir. Avrupa Komisyonu ayrıca ihale makamının nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda önerilerde bulunabilir ve Avrupa Komisyonunun ihale usulü temelinde önerilen bir sözleşmeyi onaylayabileceği koşulları belirtebilir.

Avrupa Komisyonu önerilen kararı kabul ederse, ihale makamı ya sözleşmeyi verme işlemine başlayacak (bkz. Bölüm 5.3.11.) ya da karara göre ihaleyi iptal edecektir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Sözleşme makamının değerlendirme komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

Değerlendirme raporu hazırlanır. Ardından ihale makamı kararını verir. Başarılı teklif sahibine bildirim de dahil olmak üzere tüm değerlendirme prosedürü, teklifler hala geçerliyken tamamlanmalıdır. Değerlendirme prosedürünün çok uzun sürmesi durumunda başarılı teklif sahibinin teklifini sürdüremeyebileceğini akılda tutmak önemlidir.

İhale makamının belgelere erişimle ilgili mevzuatına tabi olmak kaydıyla, ihale sürecinin tamamı, ihale açılış oturumunun bitiminden her iki tarafın sözleşmeyi imzalamasına kadar gizlidir. Değerlendirme komitesinin kararları kolektiftir ve görüşmeleri gizli kalmalıdır. Değerlendirme komitesi üyeleri ve gözlemciler gizlilikle yükümlüdür. İhale makamının bulunduğu ülkenin kanunları ile çelişirse,

---

[252] Lütfen AB Resmi Gazetesi'nde kısıtlayıcı tedbirlere tabi kuruluşların resmi listesinin yer aldığını unutmayın. ve bir çatışma durumunda, AB Yaptırım Haritası'ndaki listeye göre öncelik taşır.

[253] Dışlama kriterleri ve seçim kriterlerine ilişkin orijinal bir Onur Beyannamesi sunma zorunluluğu şöyledir: Bu yalnızca yazılı başvurular için geçerlidir.

Machine Translated by Google

Gizlilik gereği, sözleşme makamı herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin almalıdır.

Değerlendirme raporu yalnızca resmi kullanım içindir ve ihaleye katılanlara veya ihale makamının, Avrupa Komisyonu'nun ve denetim makamlarının (örneğin Sayıştay) yetkili servisleri dışındaki herhangi bir tarafa açıklanamaz.

5.3.10 Cancelling the tender procedure

Bölüm 2.6.13'e bakınız.

İptal bildirimi, yayın yönergelerine uygun olarak yayınlanmalıdır (Ek a11e'ye bakınız).

İhale sürecinde ihalenin iptal edilmesine karar verilmesi halinde, istekliler en kısa sürede bilgilendirilmelidir. İstekliler, ihale teminatlarının derhal iadesini talep etme hakkına sahiptir.

İhale süreci açılış oturumundan önce iptal edilirse, açılmamış ve mühürlü zarflar ihale katılımcılarına iade edilmelidir.

5.3.11 Award of the contract

5.3.11.1 Notifying the successful and unsuccessful tenderers

Bölüm 2.10.1'e bakınız. Başarılı teklif verenler için mektup formatı Ek d8a)'da, başarısız teklif verenler için ise Ek d8b)'de yer almaktadır.

Başarılı teklif sahibine gönderilen bildirim mektubu (Ek d8a), sözleşmenin verildiğine dair bildirim tarihinden bağımsız olarak, başarılı teklifin geçerlilik süresinin otomatik olarak 60 gün uzatıldığını ima etmektedir. Bu süre, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile daha da uzatılabilir.

Aynı zamanda, ihaleyi kazanamayan teklif sahiplerine tekliflerinin kabul edilmediği bildirilir, ancak tekliflerinin geçerliliği, geçerlilik süresinin sonuna kadar korunur ve 2.9.5. Bölümde açıklanan durumlarda bu sürenin uzatılması olasılığı saklıdır.

İhale geçerlilik süresi boyunca, başarısız teklif sahipleri için ihale makamı, bir sonraki en iyi teklif sahibine ihale sonucunu bildirme hakkını saklı tutar. Yeni ihale kararının bildirilmesi üzerine, bir sonraki en iyi teklif sahibinin ihalesinin geçerlilik süresi 60 gün uzatılacaktır. Bu 60 günlük süre, bildirim tarihinden bağımsız olarak geçerlilik süresine eklenir; ancak bildirim tarihi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

5.3.11.2 Standstill clause (applicable for contracts above EUR 5 000 000)

Bölüm 2.10.1'e bakınız.

5.3.11.3 Contract preparation and signature

Bölüm 2.10.2 ve 2.10.3'e bakınız. Önerilen sözleşme, Ek d4'teki şablona uygun olmalıdır.

Performans garantisi, en geç karşı imzalı sözleşmenin iadesi üzerine verilmelidir (bkz. Bölüm 5.3.2.).

İhale makamı, yükleniciye işlerin uygulanmaya başlanacağı tarihi, işe başlama emriyle bildirecektir . Genel Şartların 33. maddesine bakınız.

Machine Translated by Google

5.3.11.4 Publicising the award of the contract

Bölüm 2.10.4.1'e bakınız.

5.4 Restricted tender for contracts of EUR 5 000 000 or more

Kısıtlı prosedür hakkında genel bilgiler için Bölüm 2.6.3'e bakınız.

Bazı işlerin özelliklerine bağlı olarak, haklı gerekçelerle kısıtlı ihale usulü kullanılabilir. Avrupa Komisyonu'nun ilgili birimleri, duruma göre teknik destek sağlayabilir. Bu bölümdeki PRAG eklerine yapılan atıflar, arşivlenmiş PRAG 2018.0 sürümüne aittir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

5.4.1 Publicity

Rekabetçi ihaleye mümkün olan en geniş katılımı ve gerekli şeffaflığı sağlamak amacıyla, ihale makamı, 5.000.000 Avro veya üzeri tüm iş sözleşmeleri için bir ihale ilanı ve ihale ilanına ilişkin ek bilgiler yayınlamak zorundadır.

Daha.

Yayın, Ek a11e'de açıklanan yayın yönergelerine uygun olarak yapılmalıdır.

5.4.1.1 Publication of prior information notice

Bölüm 5.3.1.1'e bakınız.

5.4.1.2 Publication of contract notices

Varsa, ön bilgilendirme ilanının yayınlanmasından itibaren en az 30 gün içinde, sözleşme ilanı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, F&T portalında ve diğer uygun mecralarda yayınlanmalıdır.

Sözleşme ilanının ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerin yayınlanması, adaylardan açıklama talep edilmesi, değişiklik ilanının yayınlanması ve PPMT aracılığıyla açıklamaların yayınlanması için Bölüm 5.3.1.2'ye bakınız.

Sözleşme ilanı/sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler, potansiyel adaylara söz konusu sözleşmeyi yerine getirme kapasitelerini belirlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

İhaleye ilişkin talimatların 12.2. bölümünde belirtilen seçim kriterleri uyarlanmalı ve sözleşme ilanına ilişkin ek bilgilerdeki seçim kriterlerine eklenmelidir.

Sözleşme ilanında belirtilen seçim kriterleri şunlar olmalıdır:

- Açıkça formüle edilmiş, hiçbir belirsizlik içermeyen

Machine Translated by Google

- Sunulan bilgilere dayanarak standart yöntemle kontrol edilmesi kolaydır.
  Başvuru formu (Ek dr3'e bakınız)
- Bir şeyin olup olmadığına dair net bir evet/hayır değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır.
  aday belirli bir seçim kriterini karşılıyor
- İhaleye katılan tarafından ispatlanması mümkündür.

Sözleşme imzalanmadan önce, yalnızca başarılı olduğu varsayılan teklif sahiplerinin seçim kriterlerine ilişkin destekleyici belgeleri sunmaları gerekmektedir (Bölüm 2.6.11.'e bakınız).

5.4.2 Drawing up shortlists

Adaylar, ihale makamı tarafından atanan ve oy hakkı olmayan bir başkan, oy hakkı olmayan bir sekreter ve tek sayıda oy hakkına sahip üyeden (değerlendiriciler) oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından kısa listeye alınır. En az beş değerlendirici bulunmalıdır.

Komitenin bileşimi, tarafsızlığı ve gizliliği, sorumlulukları ve zaman çizelgesi için Bölüm 2.9'a bakınız.

Seçim prosedürü şunları içerir:

- Tüm başvuruları özetleyen uzun bir liste hazırlamak (Ek dr4'teki şablona bakınız)
  kabul edilmiş;
- Uygun olmayan adaylar tarafından sunulan (uyruk kuralları ile ilgili 2.3.1. Bölüme bakınız) veya 2.4.2.1. Bölümde (tedarik prosedürlerine katılımın engellenmesi) ve 2.4.2.2. Bölümde (belirli bir prosedürden reddedilme) açıklanan durumlardan birine giren başvuruların reddedilmesi;

- Seçim kriterlerini yayınlandığı şekilde aynen uygulamak.

Aday listesi dört ila altı adaydan oluşmaktadır.

Seçim kriterlerini karşılayan uygun aday sayısı altıdan fazla ise, aday sayısını en iyi altı adaya indirmek için sözleşme ilanına ek bilgilerde yayınlanan ek kriterler uygulanır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Bölüm 2.6.11'e bakınız.

Seçim kriterlerini karşılayan uygun aday sayısı en az dörtten az ise, ihale makamı yalnızca seçim kriterlerini karşılayan adayları teklif vermeye davet edebilir. Dört adaydan daha az sayıda adayın katıldığı azaltılmış bir yarışmayı kabul etmeden önce, aşağıdaki metin kutusunda belirtildiği gibi sonradan denetimli dolaylı yönetim hariç olmak üzere, Avrupa Komisyonu'nun önceden izni gereklidir . En az dört adaydan daha az sayıda aday ancak aşağıdaki tüm unsurların tatmin edici olması durumunda davet edilebilir:

- Yayın için yeterli süre tanınmıştır;
- Yapılacak işlerin kapsamı bütçeyle uyumludur;
- Kullanılan seçim kriterleri açık, ayrımcı olmayan ve sözleşmenin kapsamını aşmayan nitelikteydi ve tatmin ediciydi.

Bu durum, aday listesi raporunda gerekçelendirilmelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Machine Translated by Google

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Aday belirleme süreci ve nihai aday listesinin tamamı, aday listesi raporunda eksiksiz olarak belgelenmelidir (dr1 ihale dosyasının dr5 ekinde yer alan şablona bakınız).

Aday listesinin değerlendirme komitesi tarafından onaylanmasından önce, ihale makamı, hiçbir adayın (ortaklar dahil) erken tespit ve dışlama sisteminde (bkz. Bölüm 2.6.10.1.1.) dışlama durumunda olmadığını veya Avrupa Birliği kısıtlayıcı önlemlerine tabi olmadığını (bkz. Bölüm 2.4.) kontrol etmelidir.

Aday listesi raporu başkan, sekreter ve tüm değerlendiriciler tarafından imzalanır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Aday listesi raporu, ihale makamına sunulmalı ve makam, tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir. İhale makamı daha sonra, adayların ihale teklifi sunmaya davet edilebilmesi için aday listesi raporunu ve tavsiyelerini Avrupa Komisyonuna sunmalıdır.

Avrupa Komisyonu, ihale makamının tavsiyesini kabul etmezse, kararının gerekçelerini belirterek ihale makamına yazılı olarak bildirmelidir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Aday listesi raporu, ihale makamına sunulmalı ve makam, önerileri kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir.

Sözleşme makamının değerlendirme komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

Seçilmeyen adaylar, ihale makamı tarafından Ek dr7'de verilen formatta standart bir mektup aracılığıyla bu durumdan haberdar edilecektir. Seçilen adaylar ise ihale davet mektubu ve ihale dosyasını alacaklardır (Ek dr8a'daki şablona bakınız).

Eleme aşamasını geçemeyen adaylar ek bilgi talep ederse, gizli olmayan her türlü bilgi kendilerine verilebilir; örneğin, bir referansın teknik seçim kriterini karşılamamasının nedenleri gibi. Bu bilgiler, gelecekteki ihalelerde başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

İhale dokümanları, sözleşmenin eksiksiz olmasını ve tedarik sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dikkatlice hazırlanmalıdır.

İhale davet mektuplarının gönderildiği tarih ile tekliflerin alınması için son tarih arasında en az 60 gün süre bulunmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM

İhale dosyası, kısa listeye alınan tüm adaylara eş zamanlı olarak posta veya e-posta yoluyla gönderilecektir.

İhale daveti bulunmayan tüzel veya gerçek kişilerden gelen her türlü teklif reddedilecektir.
Teklifler çift zarf sistemiyle sunulmalıdır.

Uluslararası açık ihale usulüne uygulanan önlemler, seçim aşamasına ilişkin unsurların dikkate alınmaması şartıyla, iş sözleşmeleri için kısıtlı usulün geri kalanına da kıyasen uygulanır.

Machine Translated by Google

5.5 Local open tender (for contracts of at least EUR 300 000 and under EUR 5 000 000)

Bu durumda, sözleşme ilanı ortak ülkenin yerel resmi gazetesinde veya eşdeğer yerel medyada ve yeterli rekabet düzeyini sağlamak için gerekli durumlarda Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, F&T portalında yayınlanır. Yerel resmi gazetede veya eşdeğer yerel medyada yayınlama sorumluluğu ortak ülkeye aittir.

Yerel medyada tam sözleşme ilanının yayınlanmasının maliyeti yüksek olabileceğinden, Ek d3'teki şablon, yerel bir ilanda yer alması gereken minimum bilgileri vermektedir.
Ancak, ihale dosyasıyla birlikte sözleşme ilanının tamamının ilanda belirtilen adresten temin edilebilmesi gerekmektedir.

Yerel açık ihale prosedürünün, diğer uygun yüklenicilere yerel şirketlerle aynı fırsatları sağlaması gerektiğini unutmayın. Diğer uygun yüklenicilerin katılımını kısıtlamayı amaçlayan hiçbir koşula izin verilmez (örneğin, bu şirketlerin ortak ülkede kayıtlı olmasını veya geçmişte orada sözleşme kazanmış olmasını zorunlu kılmak gibi).

Bu prosedürde, yerel basında ihale ilanının yayınlanma tarihi ile tekliflerin alınması için son tarih arasında en az 60 gün süre bulunmalıdır . Ancak, istisnai durumlarda, iç prosedürlere uygun olarak ve Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamının önceden iznine tabi olmak kaydıyla daha kısa bir süreye izin verilebilir.

ÖNCEDEN VE SONRADAN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Daha kısa bir süre için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması da gerekmektedir.

Bölüm 5.3'te açıklanan uluslararası açık prosedüre uygulanabilir önlemler, yerel açık prosedüre de kıyas yoluyla uygulanır. Temel fark, değerlendirme komitesindeki değerlendirici sayısının en az üç olmasıdır.

345.000 Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmelerde, ihale makamı, sözleşmenin türü ve değeri gibi objektif kriterlere dayanarak, performans garantisi talep etmeme kararı alabilir.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler, belirtilen adrese posta yoluyla veya elden teslim edilmelidir.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

(SADECE 2014-2020 MFF KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN İHALELER İÇİN GEÇERLİDİR)

Değeri 5.000.000 Avro'dan az olan iş sözleşmeleri için, sermaye stokunun ve yönetim kadrosunun en az dörtte birinin ACP ülkelerinden bir veya daha fazla ülkeden gelmesi koşuluyla, ACP ülkelerinden teklif verenlere mali değerlendirme sırasında %10 fiyat avantajı tanınmalıdır.

Ayrıca, iki iş teklifinin eşdeğer olduğu kabul edildiğinde, aşağıdaki durumlarda öncelik tanınmalıdır:

Machine Translated by Google

a. ACP Devleti'nin ihale verenine; veya

b. Böyle bir teklif gelmemesi durumunda, teklif verene:

i. ACP Devletlerinin fiziksel ve insan kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını sağlar;

ii. ACP şirketleri, firmaları veya gerçek kişiler için en geniş taşeronluk olanaklarını sunar; veya

iii. Bu, ACP Devletleri ve Topluluktan gerçek kişilerin, şirketlerin ve firmaların ortak ihalesi/konsorsiyumudur.

Ayrıca Bölüm 2.6.9'a bakınız.

5.6 Simplified procedure

Basitleştirilmiş prosedürle ilgili bilgi için Bölüm 2.6.4'e bakınız.

İhale makamı, 300.000 Avro'nun altındaki sözleşmeleri, ihale ilanını yayınlamadan, basitleştirilmiş bir prosedürle verebilir. İhale makamı, seçimini gerekçelendirerek en az üç yükleniciden oluşan bir liste hazırlar. Adaylara, ihale dosyasıyla birlikte bir ihale davet mektubu gönderilir. İhale ilanı yayınlanmaz, ancak ihaleye davet edilen şirketler için önemli bilgiler içerdiğinden ihale dosyasına dahil edilir.

Prosedürün geri kalanı (ihale dosyasının hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin verilmesi dahil) uluslararası açık ihale prosedüründekiyle aynıdır (bkz. Bölüm 5.3.2. ila 5.3.11.3.). Tek istisna, ek ds1'de (basitleştirilmiş prosedür için ihale dosyası) bulunabilen basitleştirilmiş prosedürlere özgü hükümlerdir:

- Basitleştirilmiş usul kapsamındaki iş sözleşmeleri, götürü bedelli sözleşmelerdir (bkz. Madde 48.1 özel koşullar).
- Fiyatlar sabittir ve değiştirilmeyecektir.
- Performans garantisi gerekli değildir.
- Yüklenicinin kusur sorumluluk süresi boyunca yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti altına almak için alıkonulan teminat tutarı, sözleşme bedelinin %10'udur. Genel şartların 47.1. maddesine aykırı olarak, bu tutar ara ödemelerden alıkonulmaz. Bu özel şartların 49.1. maddesinde belirtilen dilimler, teminat tutarının geçici kabul belgesinin verildiği anda sözleşme bedelinin %10'una ulaşacak şekilde belirlenir.

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler, belirtilen adrese posta yoluyla veya elden teslim edilmelidir.

EDF TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROGRAMLAR

(SADECE 2014-2020 MFF KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN İHALELER İÇİN GEÇERLİDİR)

5.000.000 Avro'dan daha düşük değerdeki iş sözleşmeleri için, ACP'den teklif verenler
Sermayenin ve yönetim kadrosunun en az dörtte birinin bu şartlar altında oluşması koşuluyla, eyaletler bu şartları kabul eder.

Machine Translated by Google

ACP üyesi ülkelerden bir veya daha fazlasından kaynaklanan ürünlere, finansal değerlendirme sırasında %10 fiyat avantajı tanınmalıdır.

Ayrıca, iki iş teklifinin eşdeğer olduğu kabul edildiğinde, aşağıdaki durumlarda öncelik tanınmalıdır:

a. ACP Devleti'nin ihale verenine; veya

b. Böyle bir teklif gelmemesi durumunda, teklif verene:

i. ACP Devletlerinin fiziksel ve insan kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını sağlar;

ii. ACP şirketleri, firmaları veya gerçek kişiler için en geniş taşeronluk olanaklarını sunar; veya

iii. Bu, ACP Devletleri ve Topluluktan gerçek kişilerin, şirketlerin ve firmaların ortak ihalesi/konsorsiyumudur.

5.7 Modifying works contracts

Sözleşmelerin değiştirilmesine ilişkin genel bilgiler için Bölüm 2.11'e bakınız. Müzakere usulüne ilişkin bilgiler için Bölüm 5.2.5.1.c'ye bakınız.

İdari emir

İdari emirler, işlerin yapılmasına ilişkin eklemeler, çıkarmalar, ikameler, nitelik, miktar, biçim, karakter, tür, konum, boyut, seviye veya hat değişiklikleri ve belirtilen sıra, yöntem veya zamanlama değişiklikleri şeklinde olabilir.

İş sözleşmelerinde, idari emirler toplam sözleşme tutarını değiştirebilir.
Ayrıca, iş sözleşmelerinde, işin herhangi bir bölümünde gerekli değişiklikleri emretmek için idari emirler verme yetkisi denetçiye aittir.
İşlerin düzgün bir şekilde tamamlanması ve/veya işleyişi (bkz. genel koşullar 37.2). Bu nedenle, idari emirleri verme yetkisi yalnızca denetçiye aittir, sözleşme makamına değil.

Birbirini takip eden idari emirlerin toplam değeri, asgari tutarın iki katı kuralının altında olmalıdır (Genel Şartlar madde 37.8 ve Bölüm 2.11.2.3'teki (d) maddesine bakınız):

- 5.000.000 EUR;
- İlk sözleşme bedelinin %15'i

İdari emirlerin verilmesi aşağıdaki süreci takip eder:

a. Denetleyici, yükleniciden teklif istemeden önce sözleşme makamının onayını almak zorunda olmasa da, yüklenicinin sözleşme makamıyla görüşerek itiraz etmediğinden emin olması tavsiye edilir. Bu, özellikle sözleşme makamının üstleneceği mali sonuçlar söz konusu olduğunda önemlidir.

b. Denetçi, yükleniciye değişiklik siparişi verme niyetini bildirir ve değişikliğin niteliği ve şekli hakkında ayrıntılı bilgi verir. Yüklenici daha sonra gecikmeksizin denetçiye aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir teklif sunmalıdır:

i. Uygulanacak görevlerin veya alınacak önlemlerin açıklaması ve uygulama programı;

Machine Translated by Google

ii. görevlerin yerine getirilmesi programında veya bu sözleşmeden kaynaklanan yüklenicinin yükümlülüklerinde yapılması gereken her türlü değişiklik; ve

iii. Sözleşme bedelinde, 37. maddede belirtilen genel şartlara uygun olarak yapılacak herhangi bir düzenleme.

c. Denetçi, yüklenicinin teklifinden memnun kalırsa ve ihale makamı ile gerekli istişareyi yaptıktan sonra, yapılacak işlerin teknik detaylarını, sözleşme fiyatındaki değişiklikleri, uygulama programındaki değişiklikleri ve gerekirse işlerin nasıl uygulanacağını belirten idari emri verir.

d. Denetçi, yüklenicinin teklifinden memnun kalmazsa veya teklif, ihale makamı tarafından verilen yetkinin kapsamı dışında kalırsa, aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayabilir:

i. İhale makamı ve yükleniciyle daha fazla görüşme yapmak; veya

ii. Sözleşme makamı ile daha önce yaptığı istişareye dayanarak, genel koşulların 37(6) maddesine göre nasıl değerlendirileceğini belirten idari emri verir.

e. Yüklenici, idari emirde belirtilen sözleşme fiyatındaki değişikliklere katılmıyorsa, genel şartların 55. maddesi uyarınca ek ödeme talep edebilir. Yüklenici, idari emrin gerekliliklerinin denetçinin yetkisini veya sözleşmenin kapsamını aştığını düşünüyorsa, gerekçeleriyle birlikte denetçiye bildirimde bulunmalıdır (genel şartların 12(4) maddesi). Yüklenici, kendisine verilmiş olabilecek herhangi bir süreden daha uzun bir uygulama süresine hak kazandığını düşünüyorsa, genel şartların 35. maddesi uyarınca talepte bulunabilir. Her halükarda, yüklenici, talebinin veya başvurusunun sonucunu beklemeksizin değişikliği yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüm varyasyonlar, genel koşulların 37(6) maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak fiyatlandırılır. Mümkün olan her durumda, en azından temel olarak, metraj listesinde veya fiyat çizelgesinde yer alan uygun oranlar ve fiyatlar kullanılmalıdır. Yalnızca uygulanabilir uygun oran ve fiyatlar bulunmadığında, makul ve uygun bir oran belirlenmelidir. Bu, genel giderler ve kar ile birlikte fiili maliyetin tahmini bir hesaplamasından oluşur.

Bazen yüklenicinin sözleşmeyi ihlal etmesi veya teknik bir kusur işlemesi nedeniyle değişiklik yapılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda, söz konusu değişikliğe ilişkin tüm ek maliyetler yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

Yükleniciye sözlü talimat verilmesinin gerekli olduğu acil durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, sözlü talimatlar derhal idari bir emir verilerek teyit edilmelidir. Alternatif olarak, yüklenici, amir tarafından verilen sözlü emri amirine yazılı olarak teyit edebilir. Bu, amir tarafından derhal yazılı olarak itiraz edilmedikçe idari bir emir olarak kabul edilir (Genel koşulların 37(3) maddesi).

Sözlü talimatlarda, maliyet tahmini veya değişiklik detayları siparişten önce tam olarak belirtilemiyorsa, yüklenici değişikliğin maliyetini ve buna harcanan zamanı kayıt altına almalıdır. Bu kayıtlar, gözetmenin makul tüm zamanlarda incelemesine açık olmalıdır (Genel koşulların 37(7) maddesi).

Değişiklik yapılması gerekmeyen değişiklik

Satın alma belgelerinin veya sözleşme hükümlerinin kesin uygulanmasından kaynaklanan değişiklikler, sözleşmede değişiklik teşkil etmez ve bu nedenle idari emir veya sözleşme ekine gerek duymaz (aşağıda belirtilen istisnaya bakınız).

Machine Translated by Google

Bölüm 2.11.2.4'teki (d) durumu). Bu tür değişiklikler, Bölüm 2.11.2.2 ve 2.11.2.3'te belirtilen (a), (b) ve (c) durumlarında listelenen mali tavanlara tabi değildir.

İş sözleşmelerinde, değişikliklerin idari emir veya sözleşme ekine gerek duymadığı üç durum vardır:

1. Çoğu durumda, sözleşmede ödemenin ölçüye göre yapılacağı belirtilmiştir: bu durumda, metraj listesinde belirtilen miktarlar tahmini değerlerdir, bu tahmini miktarlardan türetilen ilk sözleşme fiyatı da öyledir.
   Ödeme talebi sunulduğunda, denetçi ilgili kalemler için yapılan işlerin fiili miktarlarını ölçer ve birim fiyatları uygulayarak ödenecek tutarı onaylar. Ölçülen fiili miktarın, belirtilen metraj veya fiyat listesini aşmasından kaynaklanan, başlangıçtaki sözleşme fiyatına göre artışlar, sözleşmede bir değişiklik teşkil etmez ve değişiklik için idari bir emir veya sözleşme eki gerektirmez.

2. Sözleşmenin fiyat revizyonu maddesinin uygulanması da aynı etkiye sahip olacaktır. Yine, fiyat revizyonu formülü ilk sözleşmede taraflarca zaten kararlaştırıldığı için, ilk sözleşme fiyatına göre artışların etkisini karşılamak amacıyla sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması gerekmemektedir.

3. Ayrıca, görevlerin yerine getirilme süresinin, ileriye dönük veya geriye dönük olarak gerekçelendirilebileceği şekilde uzatılması (genel şartlar madde 20'ye bakınız).
   Görevlerin yerine getirilme süresinin uzatılması, bildirim yoluyla yapılabilir.
   Denetleyici tarafından verilir. Uygulama süresi/süreleri, sözleşmede belirtilen uygulama süresi sona erdikten sonra bile, idari emirle uzatılabilir.

Machine Translated by Google



4.

Machine Translated by Google

6 Grants

6.1 What is a grant?

6.1.1 Definition

Hibe, sözleşme makamı tarafından Avrupa Birliği genel bütçesinden veya Avrupa Kalkınma Fonu'ndan (EDF) bir gerçek veya tüzel kişiye (hibe alıcısı) aşağıdaki amaçlarla yapılan mali bağış/ticari olmayan ödemedir:

- Avrupa Birliği politika hedefine ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir eylem (eylem) hibe etmek);
- veya bir Avrupa Birliği politikasının parçası olan ve onu destekleyen bir amacı olan bir kuruluşun faaliyetleri (yani işletme maliyetleri) (işletme hibesi)254 .

İşletme hibesi söz konusu olduğunda, hibe, kurumun çalışma programına mali katkı şeklinde olmalıdır.

Hibe sözleşmesi, tedarik sözleşmesinden çeşitli yönlerden farklıdır:

Tedarik “Eşya satın almak”		Hibeler “Para vermek”
Hizmetlerin, malzemelerin veya işlerin satın alınması	Nesne	Başvuru sahibinin, aşağıdaki yollarla bir politika hedefine ulaşılmasına katkıda bulunma önerisi: • bir proje (örneğin bir eylem hibesi); veya • Başvuru sahibinin işletme giderleri (yani işletme hibesi)
Sözleşme Makamı	Sonuç Hibesi yararlanıcısının	sahibi
Maliyetin %100'ü	Mali katkı: Sendika, masrafların	bir kısmını veya sendika finansmanına uygun katkı paylarını finanse eder.

254 11. Avrupa Kalkınma Fonu ve değiştirilmiş 10. Avrupa Kalkınma Fonu Mali Tüzüğü (köprüleme tesisi) için ilgili amaç/ilgi alanı şu şekilde tanımlanır: (a) Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Grubu üyeleri ile Avrupa Topluluğu ve Üye Devletleri arasında 23 Haziran 2000 tarihinde Cotonou'da imzalanan 2000/483/EC Ortaklık Anlaşması'nın (Cotonou Anlaşması) veya denizaşırı ülkelerin ve bölgelerin Avrupa Birliği ile ilişkisine ilişkin 25 Kasım 2013 tarihli 2013/755/EU sayılı Konsey Kararı'nın (Resmi Gazete L 344, 19.12.2013, s. 1) bir amacına ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir eylem veya bu anlaşma veya karara uygun olarak kabul edilen bir program veya proje; veya (b) (a) bendinde belirtilen bir amacı izleyen bir organın işleyişi.

Machine Translated by Google

İzin verilmiş	Kâr	İzin verilmiyor

Hibe, başvuran tarafından ihale makamına önerilen ve başvuranın normal faaliyet çerçevesine giren bir eylem için verilir. Bu, ihale makamının gerçekleştirilmesini istediği bir proje için şartname/ihale şartnamesini hazırladığı bir satın alma sözleşmesinin aksine bir durumdur. Hibe alan taraf, eylemi uygulamaktan ve sonuçların sahibi olmaktan sorumludur. Buna karşılık, bir satın alma sözleşmesi kapsamında, eylemin sonuçlarının sahibi ihale makamıdır.

Hibe alan kişi, istisnai durumlar geçerli olmadıkça, genellikle faaliyetin finansmanına katkıda bulunur (Bölüm 6.2.8.). Tedarik sözleşmelerinde ise yüklenici mali olarak katkıda bulunmaz. Tedarik sözleşmesinin tutarı, rekabetçi ihale kurallarına uygun olarak belirlenmiş bir fiyatı temsil eder.

Hiçbir hibe kâr amacı gütmemelidir; yalnızca faaliyetin gelir ve giderlerini dengelemelidir, ancak bazı istisnalar vardır (Bölüm 6.2.9.). Kâr amacı gütmeme kuralının faaliyete uygulandığını ve mutlaka hibe alıcısına uygulanmadığını belirtmek önemlidir: bir kuruluşun kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması, yalnızca hibe sözleşmeleri yapabileceği anlamına gelmez; ve bunun tersi de geçerlidir, kâr amacı güden kuruluşlar da hibe verme prosedürlerine katılabilir255 .

Yapılacak işlem açıkça belirtilmelidir. Bu pratik kılavuzda belirtilen kurallara uyulmasını engellemek amacıyla hiçbir işlem bölünemez.

Söz konusu işlem yukarıdaki şartları karşılamadığı sürece hiçbir hibe sözleşmesi imzalanamaz.

6.1.2 Actors involved

Hibe sözleşmesi kapsamında fon alabilecek üç tür aktör vardır:

Başvuru sahibi – hibe onaylandıktan sonra yararlanıcı (koordinatör) olacak kişi.

Hibe sözleşmesini imzalayan kuruluş(lar) hibe yararlanıcısı(ları) olarak bilinir ve ortak ülke, operasyonun nihai yararlanıcısı256 veya hedef grup257 ile karıştırılmamalıdır .

Hibe sözleşmesi onaylandığı takdirde, başvuru sahibi, hibe sözleşmesinin özel koşullarında koordinatör olarak belirtilen yararlanıcı olacaktır.

Koordinatör, sözleşme makamının başlıca muhatabıdır. Ortak yararlanıcı(lar)ı (varsa) temsil eder ve onlar adına hareket eder, faaliyetin tasarımını ve uygulanmasını koordine eder.

Ortak başvuru sahipleri (varsa) – hibe onaylandıktan sonra ortak yararlanıcı olacak kişiler

Başvuru sahibi tek başına (“tek yararlanıcı hibesi”)258 ya da ortak başvuru sahibi(ler)iyle (“çok yararlanıcı hibesi”) hareket edebilir; ancak hibe sözleşmesi kendisine verildiği takdirde, hem başvuru sahibi hem de ortak başvuru sahibi

255 Ancak, hibe sözleşmelerinin uygulanmasında edinilen referansların katılım talebini desteklemek amacıyla sunulamayacağını (katılım talebinin 6. Bölümü, PRAG Ek b3) ve uygulanan hizmet sözleşmelerine ilişkin referansların hibe başvurusunu desteklemek amacıyla sunulamayacağını (hibe başvuru formunun B Bölümünün 2.2 ve 2.3. Bölümleri, PRAG Ek e3b) lütfen unutmayın.

256 'Nihai faydalanıcılar', projenin toplum veya sektör genelinde uzun vadede fayda sağlayacak olanlardır.

257 'Hedef gruplar', projenin amacına uygun olarak projeden doğrudan olumlu etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.

258 Ancak işletme hibeleri her zaman tek bir yararlanıcıya yöneliktir (Bölüm 6.6.2.).

Machine Translated by Google

ve ortak başvuru sahibi(ler) (varsa) hibe yararlanıcısı(ları) haline gelir.

Ortak başvuru sahibi(ler) eylemin tasarımına ve uygulanmasına katılır ve yaptıkları masraflar, ana başvuru sahibinin yaptığı masraflarla aynı şekilde karşılanabilir.

Bu bölümün amacı doğrultusunda, 'hibe yararlanıcısı' terimi (i) hibenin tek yararlanıcısı (tek yararlanıcılı hibeler durumunda) veya (ii) hibenin tüm yararlanıcıları (çok yararlanıcılı hibeler durumunda) olarak anlaşılmalıdır.

Aksi belirtilmedikçe, başvuru sahibi (yani hibe başvurusunda bulunan kuruluş veya birey) ve ortak başvuru sahibi(ler) bundan sonra birlikte başvuru sahibi(ler) olarak anılacaktır.

Ve

Bağlı kuruluşlar (varsa)

Hibe sözleşmesinin tarafları yalnızca başvuru sahibi ve diğer başvuru sahipleri olacaktır.

Onların bağlı kuruluşları[259] ne davanın yararlanıcıları ne de sözleşmenin taraflarıdır.
Ancak, eylemin tasarımına ve uygulanmasına katılırlarsa ve bu süreçte yaptıkları masraflar (uygulama sözleşmeleri ve üçüncü taraflara sağlanan mali destek için yapılan masraflar dahil) hibe sözleşmesi kapsamında yararlanıcılara zaten uygulanan tüm ilgili kurallara uymaları koşuluyla uygun olabilir. Bağlı kuruluşlar, bağlı oldukları başvuru sahibi veya ortak başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.

Başvuru sahipleriyle yapısal bir bağı olan, özellikle yasal veya sermaye bağı bulunan kuruluşlar, yalnızca başvuru sahibi ve/veya ortak başvuru sahibi(ler)in bağlı kuruluşları olarak değerlendirilebilir.

Bu yapısal bağlantı esas olarak iki kavramı kapsar:

a. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 26 Haziran 2013 tarihli, belirli işletme türlerinin yıllık mali tabloları, konsolide mali tabloları ve ilgili raporlarına ilişkin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2006/43/EC sayılı Direktifini değiştiren ve Konsey Direktifleri 78/660/EEC ve 83/349/EEC'yi yürürlükten kaldıran 2013/34/AB sayılı Direktifinde tanımlandığı şekildeki Kontrol .

   Dolayısıyla, bir hak sahibine bağlı kuruluşlar şunlar olabilir:
   - Lehdar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlar (kız şirketler veya birinci kademe iştirakler). Bunlar ayrıca lehdar tarafından kontrol edilen bir kuruluş tarafından kontrol edilen kuruluşlar da olabilir (torun şirketler veya ikinci kademe iştirakler) ve aynı durum daha sonraki kontrol kademeleri için de geçerlidir.
   - Yararlanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden kuruluşlar (ana şirketler). Benzer şekilde, bunlar, yararlanıcıyı kontrol eden bir kuruluşu kontrol eden kuruluşlar da olabilirler.
   - Yararlanıcının doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan kuruluşlar (kardeş kuruluşlar) şirketler).

b. Üyelik, yani yararlanıcı yasal olarak örneğin önerilen bağlı kuruluşların da katıldığı bir ağ, federasyon, dernek olarak tanımlanır veya

[259] Madde 190 FR.

260RG L 182, 29.6.2013, s. 19.

Machine Translated by Google

Yararlanıcı, önerilen bağlı kuruluşlarla aynı kuruluşta (örneğin ağ, federasyon, dernek) yer alır.

Yapısal bağlantı, yalnızca eylemle sınırlı olmamalı veya sadece eylemin uygulanması amacıyla kurulmamalıdır. Bu, bağlantının hibe verilmesinden bağımsız olarak var olması gerektiği anlamına gelir; hibe verme prosedüründen önce var olmalı ve eylemin sona ermesinden sonra da geçerliliğini korumalıdır.

İstisnai olarak, bir kuruluş, özellikle "tek başvuru sahibi" veya "tek yararlanıcı" olarak adlandırılan durumlarda, eylemin uygulanması amacıyla özel olarak kurulmuş yapısal bir bağa sahip olsa bile, bir yararlanıcıya bağlı olarak kabul edilebilir. Tek başvuru sahibi veya tek yararlanıcı, hibe almaya hak kazanma kriterlerini birlikte karşılayan birden fazla kuruluştan (kuruluşlar grubu) oluşan bir tüzel kişiliktir. Örneğin, bir dernek üyeleri tarafından oluşturulur.

Bağlı kuruluş olmayan nedir?

Aşağıdakiler, bir hak sahibine bağlı kuruluşlar olarak kabul edilmez:

a. Bir yararlanıcı ile (tedarik) sözleşmesi veya alt sözleşme yapmış olan, bir yararlanıcı için kamu hizmetlerinde imtiyaz sahibi veya temsilci olarak hareket eden kuruluşlar;

b. yararlanıcıdan mali destek alan kuruluşlar;

c. Bir mutabakat zaptı temelinde yararlanıcı ile düzenli olarak işbirliği yapan veya bazı varlıkları paylaşan kuruluşlar;

d. Hibe sözleşmesi kapsamında konsorsiyum anlaşması imzalamış kuruluşlar (bu anlaşma yukarıda açıklandığı gibi tek bir başvuru sahibinin oluşmasını gerektirmediği sürece).

İlgili kişiyle gerekli bağlantının varlığını nasıl doğrulayabiliriz?

Kontrolden kaynaklanan bağlantı, özellikle yararlanıcının ve önerilen iştiraklerinin ait olduğu kuruluşlar grubunun konsolide hesapları temelinde ispat edilebilir.

Üyelikten kaynaklanan bağlılık, özellikle yararlanıcının oluşturduğu veya katıldığı kuruluşun (ağ, federasyon, dernek) tüzüğü veya eşdeğer belgesi temelinde ispat edilebilir.

Hesapların veya tüzüklerin analizi, başvuru sahibi ile bağlı kuruluş olarak sunduğu varlık arasında net bir ilişki kurmuyorsa, söz konusu varlık aynı teklifte ayrı bir ortak başvuru sahibi olarak değerlendirilebilir. Bu varlığın bağlı kuruluştan ortak başvuru sahibine dönüştürülmesi, önemli bir değişiklik olarak kabul edilmez ve hibe sözleşmesinin sonlandırılması aşamasında yapılabilecek düzeltmeler kapsamına girer.

Bağlı kuruluşlar yalnızca faaliyet hibeleri için geçerlidir, işletme hibeleri için geçerli değildir.

Aşağıdaki kuruluşlar ne başvuru sahibi ne de bağlı kuruluştur:

- Ortaklar

  Eyleme başka kuruluşlar veya bireyler de dahil olabilir. Bu ortaklar eylemde gerçek bir rol oynarlar ancak günlük harcırah veya seyahat masrafları dışında hibe fonundan yararlanamazlar. Ortakların, Başvuru Kılavuzunun 2.1.1. Bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamaları gerekmez.

- Müteahhitler

  Hibe alanlar ve onlara bağlı kuruluşlar sözleşme verme yetkisine sahiptir.
  İş ortakları, yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar, mali destek alanlar şunları yapamaz:

Machine Translated by Google

Projede yüklenici olarak da yer alabilirler.

- Mali destek alanlar

  İlgili hibe sözleşmesi kapsamında mali destek sağlanmasına izin verilmesi halinde, hibe alanlar ve bağlı kuruluşlar üçüncü şahıslara mali destek sağlayabilirler.

  Bu üçüncü taraflar ne bağlı kuruluşlar, ne ortaklar ne de yüklenicilerdir.

Her aktör bir eylemde yalnızca tek bir rolde yer almalıdır. Bu, olası çıkar çatışmalarını önlemek, hak ve yükümlülüklerin net bir şekilde dağılımını sağlamak ve maliyet uygunluğu konusunda kesinlik sağlamak içindir.

6.2 General principles

6.2.1 Management modes

Ortak ülkelerle doğrudan ve dolaylı yönetim altında verilen hibeler, bu bölümde belirtilen kurallara tabidir. Bkz. Bölüm 2.2.

6.2.2 Who can participate?

6.2.2.1 Nationality rule

Bölüm 2.3.1'e bakınız.

Hibe ödül prosedürlerine katılım, ilgili ulusal hukuk uyarınca tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit şartlarda açıktır; ancak temsilcilerinin adlarına hukuki yükümlülükler üstlenme ehliyetine sahip olmaları ve tüzel kişilerin sağladığına eşdeğer mali ve operasyonel garantiler sunmaları şartıyla. Ayrıca, başvuru sahiplerinin ilgili dış finansman aracına uygun olarak uygun bir ülkenin vatandaşı olmaları veya fiilen yerleşik olmaları gerekmektedir (daha fazla ayrıntı için Bölüm 2.3.1.'e bakınız).

DOĞRUDAN YÖNETİM

İlgili ulusal yasa uyarınca tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşların hibe verme süreçlerine katılımı için önceden onay alınması gerekmektedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İlgili ulusal hukuk uyarınca tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşların hibe verme süreçlerine katılımı için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

6.2.2.2 Exceptions to the nationality rule

Bölüm 2.3.7'ye bakınız.

Machine Translated by Google

6.2.2.3 Grounds for exclusion and EU Restrictive Measures

Bölüm 2.4'e bakınız.

6.2.3 Programming: Financing Decisions/action plan

Doğrudan yönetim altındaki hibeler, aynı zamanda eylem planını da oluşturan bir finansman kararına tabidir. Finansman kararı/eylem planı, varsa dış finansman aracını, izlenen hedefleri, beklenen sonuçları, uygulama yöntemini, hibe verme prosedürüyle hedeflenen başvuru sahiplerinin türünü ve hibeler için ayrılan toplam bütçeyi belirtir. Finansman kararı/ eylem planı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilir .

6.2.4 Transparency

Bölüm 2.5.2'ye bakınız.

6.2.5 Equal treatment

Bölüm 2.5.2'ye bakınız.

6.2.6 Non-cumulative award and no double funding

Bölüm 2.5.2'ye bakınız.

6.2.7 Non-retroactivity

Bölüm 2.5.2'ye bakınız.

Eylem hibeleri

Genel ilke, işlemlerin ancak hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra başlayabileceğidir.

İstisnai durumlarda, başvuru sahiplerinin sözleşme imzalanmadan önce eyleme başlama ihtiyacını gösterip gerekçelendirebildikleri takdirde, halihazırda başlamış olan bir eylem için hibe verilebilir. Bu durumda, hibe başvurularının sunulmasından önce yapılan harcamalar, genel kural olarak, finansman için uygun değildir.262

Daha önceki bir tarihten (yani hibe başvurularının sunulmasından önce) masrafların kabulü263, yalnızca usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş istisnai durumlarda264 mümkündür:

a. esas kanunda öngörülen, usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş istisnai durumlarda; veya
b. Birliğin erken müdahalesinin büyük önem taşıyacağı son derece acil durumlarda, insani yardım, acil destek operasyonları, sivil koruma operasyonları veya kriz yönetimi yardımı amacıyla ve diğer istisnai ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş acil durumlarda.

---

261 DG INTPA söz konusu olduğunda, bunlar ilgili ülke veya temaya ait sayfada, kurumun internet sitesinde yayınlanmaktadır.

262 Doğrudan ödüller için, finansman, teyit edildiği üzere müzakerelerin başlangıç tarihine kadar geriye dönük olarak devam edebilir. İdari kanıt.

263 Bu tarih, finansman kararının alındığı tarihten bile daha erken olabilir.

264 FR (Madde 110) uyarınca, finansman kararında maliyet uygunluğu ve geriye dönük uygulama durumlarının belirtilmesine artık gerek yoktur.

Machine Translated by Google

b) bendinde belirtilen durumlarda, yararlanıcının başvuru tarihinden önce yaptığı masraflar, aşağıdaki koşullar altında Birlik finansmanına hak kazanacaktır:

i. Söz konusu sapmanın nedenleri, sözleşme makamı tarafından usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiştir;

ii. hibe sözleşmesi, uygunluk tarihini açıkça belirtilen tarihten daha erken bir tarihe yerleştirir.
Başvuruların sunulması.

Başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda ilgili uygunluk tarihi de yer almalıdır.

Daha önce tamamlanmış işlemler için geriye dönük olarak hibe verilemez.

Maliyetlerle bağlantılı olmayan finansmanı içeren hibeler söz konusu olduğunda, anlaşma imzalanmadan önce sonuçların elde edilmiş olması gerekmez.

İşletme hibeleri

Bölüm 6.6.2'ye bakınız.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Geriye dönük finansman, bildirilmesi gereken bir olay teşkil eder.

AOSD tarafından hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce, ancak hibe başvurusunun sunulmasından sonra maliyet uygunluğunun onaylanması, bildirilmesi gereken bir olaydır.

Ayrıca, kriz yönetimi yardımında aşırı aciliyet nedenleriyle veya diğer istisnai ve usulüne uygun olarak belgelendirilmiş acil durumlarda, teklifin sunulmasından önce yapılan masrafları karşılamak üzere geriye dönük finansman sağlanması da bildirilmesi gereken bir olaydır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Geriye dönük finansman için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

6.2.8 Co-financing

Bölüm 2.5.2'ye bakınız.

Genel kural olarak, bir hibe, faaliyetin tüm maliyetini veya yararlanıcının tüm işletme giderlerini finanse edemez.

Masraflara bağlı olmayan finansman kullanıldığında, ortak finansman kuralı, işlemin masraflara bağlı olmayan finansman bileşenine uygulanmaz (Bölüm 6.3.1.5.).

Ancak, ortak finansman kuralına aşağıdaki istisnalar uygulanır:

Tam finansman yalnızca aşağıdaki durumlarda mümkündür:

1. İşlemin gerçekleştirilmesi için elzem olduğu durumlarda.

İhale makamı, söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için tam finansmanın şart olduğunu gösterebilmeli ve ihale kararını buna göre gerekçelendirmelidir.
Doğrudan yönetim altında, tam finansman, bildirilmesi gereken bir olay teşkil eder.

Machine Translated by Google

Önceden denetim içeren dolaylı yönetimde, sözleşme makamının Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alması gerekmektedir.

Örneğin, bir faaliyetin tam finansmanı, esas kanunla yasaklanmadığı durumlar dışında, aşağıdaki hallerde yetkilendirilebilir:

- Mültecilere, yerinden edilmiş kişilere, rehabilitasyona ve mayın temizlemeye yönelik yardımlar da dahil olmak üzere insani yardım;
- Kriz durumlarında yardım sağlamak;
- İnsanların sağlığını veya temel haklarını korumaya yönelik eylemler;
- İlgili finansman anlaşmasının tam finansman öngördüğü durumlarda;
- Uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar;
- Avrupa Birliği'nin bir eyleme tek başına kaynak sağlamasının kendi çıkarına olduğu durumlarda, ve özellikle de Avrupa Birliği eyleminin görünürlüğünü sağlamak için.

2. NDICI-GE, IPA III, DOAG kapsamında finanse edilen eylemler için, Bölüm 6.4.4'teki f) maddesi kapsamındaki (i) ve (ii) durumları için tam finansman da mümkündür. EIDHR tarafından finanse edilen eylemler için (MFF 2014-(2020), lütfen PRAG 2021'in 6.3.9. bölümüne bakın.

Ortak finansman, yararlanıcının kendi kaynakları (öz finansman), faaliyetten elde edilen gelir ve üçüncü şahıslardan gelen mali veya ayni katkılar şeklinde olabilir. Yararlanıcı, nihai raporda fiilen sağladığı ortak finansmanı beyan etmek zorundadır. Yararlanıcı(lar) bu aşamada, kendi kaynaklarından planlanan herhangi bir katkıyı üçüncü şahıslardan gelen mali katkılarla değiştirebilir.

Sözleşme makamı, gerekli veya uygun gördüğü takdirde, ayni katkıları eş finansman olarak kabul edebilir. Ayni eş finansman, hibe alıcısına üçüncü bir tarafça mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanması anlamına gelir. Bu nedenle, ayni katkılar hibe alıcısı için herhangi bir harcama gerektirmez.265 Kâr amacı gütmeme kuralı (bkz. Bölüm 6.2.9.) kapsamında, ayni katkılar dikkate alınmaz.

Ayni katkıların ortak finansman olarak kabul edilmesi durumunda, yararlanıcı(lar)ın ulusal vergi ve sosyal güvenlik kurallarına uymaları gerekmektedir.

Üçüncü şahıslardan gelen ayni katkılar, gönüllü çalışma biçimindeki ayni katkılar hariç olmak üzere , tahmini bütçedeki uygun maliyetlere yapılan katkılardan ayrı olarak sunulmalıdır (uygun olmayan vergiler gibi, eylem için tahmini bütçede kabul edilen maliyetler olarak sunulurlar). Bunların yaklaşık değeri tahmini bütçede belirtilmeli ve daha sonraki değişikliklere tabi olmamalıdır.

Gönüllülerin çalışmaları

Gönüllülerin çalışmaları, ayni katkı türlerinden biridir.

İlgili proje çağrısında gönüllüler tarafından yapılan çalışmaların kabul edilebilir eş finansman olarak değerlendirilmesine izin verildiği durumlarda, yararlanıcılar bir eylem veya çalışma programı kapsamında gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar için personel maliyetlerini uygun maliyet olarak beyan edebilirler.
Beyan edilmesi halinde, bu işlem Avrupa Komisyonu tarafından aşağıdaki adreste belirlenen birim maliyetler esas alınarak yapılacaktır: https://ec.europa.eu/info/funding-

265 Bununla birlikte, ayni malların kabulü, dağıtımı, depolanması vb. işlemlerden kaynaklanan gerçek maliyetler de dikkate alınmalıdır. Katkılar, genel koşulların 14. maddesine uyulması halinde fon almaya hak kazanabilir.

266 Gönüllülerin çalışmalarının bütçedeki sunumuna ilişkin ayrıntılar için ilgili kutuya bakınız.

Machine Translated by Google

ihaleler/fırsatlar/belgeler/2021-2027/ortak/rehber/birim-maliyet-kararı- gönüllüler_en.pdf.

Üçüncü şahıslardan gönüllü çalışmaları şeklinde yapılan ayni katkılar, yukarıdaki paragrafa uygun olarak değerlendirilerek, diğer uygun maliyetlerden ayrı olarak, bütçe şablonunun (PRAG Ek e3c) 10.2 numaralı özel bütçe satırında tahmini bütçede sunulmalıdır. Gönüllü çalışmalarının değeri, dolaylı maliyetlerin hesaplanmasından her zaman hariç tutulmalıdır. Gönüllü çalışmaları, tüm finansman kaynaklarının (yani Birlik hibesi, ayni katkılar ve diğer finansman kaynakları) %50'sine kadarını oluşturabilir. Bu yüzdeyi hesaplamak için, izin verilen diğer ayni katkılar ve diğer eş finansman, başvuru sahibi tarafından sağlanan tahminlere dayanmalıdır267 .

Lütfen devam eden ödül süreçleri için, kılavuzun yayınlandığı tarihte yürürlükte olan gönüllü çalışma kurallarının geçerli olduğunu, yani %50 oranının yalnızca eş finansmanın %50'si olarak yorumlanması gerektiğini unutmayın.

6.2.9 No-profit rule

Bölüm 2.5.2'ye bakınız.

Hibelerin, standart hibe sözleşmesinin özel koşullarında belirtilen bazı özel durumlar (aşağıya bakınız) hariç olmak üzere, faaliyet veya çalışma programı çerçevesinde kar elde etme amacı veya etkisi olamaz.

Kâr, bakiye ödemesi talebi yapıldığında, sözleşme makamı tarafından onaylanan uygun maliyetleri aşan gelirlerin fazlası olarak tanımlanır.

Dikkate alınacak makbuzlar, koordinatör tarafından bakiye ödeme talebinin yapıldığı tarihteki, aşağıdaki iki kategoriden birine giren konsolide makbuzlardır:

a. Avrupa Birliği hibesi;
b. Eylemden elde edilen gelir; özel şartlarda aksi belirtilmedikçe.
koşullar.

İşletme hibesi durumunda, rezervlerin oluşturulmasına ayrılan tutarlar gelir olarak kabul edilmemelidir.

Hibe, basitleştirilmiş maliyet seçenekleri (tamamen veya kısmen) şeklinde olduğunda (bkz. Bölüm 6.3.3.), bu tutarlar önceden karı dışlayacak şekilde belirlenmelidir . Tutarlar sözleşmede belirlendikten sonra, sonradan kontrollerle, yani kapsadıkları gerçek maliyetlerle karşılaştırılarak itiraz edilemezler (bkz. Bölüm 6.3.3.).

Kar elde edildiği durumlarda, ihale makamı, aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere, nihai hibe tutarını, ihale makamı tarafından onaylanan uygun maliyetlere ilişkin nihai Avrupa Birliği katkısına karşılık gelen kar yüzdesi kadar azaltma hakkına sahiptir (gerçekte yapılan maliyetler ile basitleştirilmiş maliyet seçenekleri arasında ayrım yapılmaksızın).

Kar amacı gütmeme kuralı 268 numaralı madde için geçerli değildir :

267 Madde 193(2) FR.
268 Madde 195(3) FR.

Machine Translated by Google

a. Yararlanıcının mali kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan eylemler. Bu husus, uygulanabilir olduğu durumlarda, özel koşulların 7. maddesinde belirtilmelidir;

b. Hibe sözleşmesinde öngörülen Birlik finansmanı süresinin ardından devamlılıklarını sağlamak amacıyla gelir elde eden faaliyetler. Bu husus, geçerli olduğu durumlarda özel koşulların 7. maddesinde belirtilmelidir;

c. İşsizler ve mülteciler gibi en çok ihtiyaç sahibi gerçek kişilere ödenen öğrenim, araştırma, eğitim veya öğretim desteği veya diğer doğrudan destekler. Bu, geçerli olduğu durumlarda özel koşulların 7. maddesinde belirtilmelidir;

d. kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından uygulanan eylemler;
e. İlgili faaliyetlerin maliyetleriyle bağlantılı olmayan finansman biçimindeki hibeler;
f. Düşük değerli hibeler (yani 60.000 Avro veya daha az tutardaki hibeler).

6.2.10 Ethics and values

Bölüm 2.5.6'ya bakınız.

Ayrıca, talep edilen hibenin 60.000 Avroyu aştığı tüm hibe verme prosedürlerinde (teklif çağrıları veya doğrudan hibe), (i) gerçek kişiler, (ii) sütun değerlendirmesine tabi kuruluşlar ve (iii) başvurusu hibe almış hükümetler ve diğer kamu kuruluşları dışındaki başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar, ilgili kuruluş içindeki cinsel istismar, taciz ve zorbalık (SEA-H) politikası ve bu politikayı iyileştirmek için öngörülen önlemler hakkında sözleşme makamını bilgilendirmek amacıyla, öz değerlendirme anketi aracılığıyla kendi iç politikalarını değerlendireceklerdir.269

6.3 Forms of grants

6.3.1 General

Hibeler aşağıdaki biçimlerden herhangi birini alabilir270:

a. İlgili işlemlerin maliyetleriyle bağlantılı olmayan finansman, aşağıdakilere dayanmaktadır:
   i. ya sektöre özgü mevzuatta ya da Avrupa Komisyonu Kararlarında belirtilen koşulların yerine getirilmesi; veya
   ii. Önceden belirlenmiş kilometre taşlarına veya performans göstergelerine referansla ölçülen sonuçların elde edilmesi;
b. Aşağıdakilerden herhangi birine veya bunların bir kombinasyonuna dayalı olarak uygun maliyetlerin geri ödenmesi Aşağıdaki formlar:
   i. Yararlanıcı(lar) ve bağlı kuruluş(lar) tarafından yapılan gerçek masraflar;
   ii. Aşağıdakilerden bir veya daha fazla basitleştirilmiş maliyet seçeneği:
      • Birim maliyetleri: Uygunluk kriterlerinin tümünü veya belirli kategorilerini kapsayan maliyetler.

269 Doğrudan yönetimde, PROSPECT'in kullanıldığı proje çağrılarında, SEA-H'ye ilişkin öz değerlendirme anketinin PADOR aracılığıyla gönderilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. PROSPECT'in kullanılmadığı doğrudan hibe tahsisi durumunda ise, SEA-H'ye ilişkin öz değerlendirme anketi de dahil olmak üzere gönderilen tüm verilerin sözleşme makamına iletilmesi gerekmektedir.

270 Madde 125(1) FR.

Machine Translated by Google

Birim başına tutar referans alınarak önceden açıkça belirlenmiş maliyetler;

- Toplu ödemeler: Önceden açıkça belirlenmiş, uygun maliyetlerin tümünü veya belirli kategorilerini genel anlamda kapsayan ödemeler;
- Sabit faizli finansman: Belirli maliyet kategorilerini kapsayan ve önceden net bir şekilde belirlenmiş bir yüzde oranıyla uygulanan finansman türüdür;

c. (a) ila (b) bentlerinde belirtilen biçimlerin birleşimi.

6.3.2 Reimbursement of costs

En yaygın hibe türü, uygun maliyetlerin geri ödenmesidir (maliyet bazlı hibeler).

Maliyet bazlı hibeler iki kategoriye ayrılabilir: fiilen karşılanabilir maliyetlerin geri ödenmesi veya basitleştirilmiş maliyet seçenekleri (birim maliyetler, toplu ödeme veya sabit oran). Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri için ayrıca Bölüm 6.3.3 ve 6.3.4'e bakınız.

Bu geri ödeme biçimleri, teklif çağrısında belirtilen sınırlar ve koşullara uyulması şartıyla, uygun maliyetlerin farklı kategorilerini kapsayacak şekilde birleştirilebilir.

Maliyet bazlı bir hibe şu şekillerde ifade edilir:

a. Aşağıdakilere dayalı olarak belirlenmiş azami miktar (mutlak değer):
   i. Uygun maliyetlerin geri ödenmesi durumunda tahmini uygun maliyetler fiilen meydana gelen;
   ii. Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri şeklinde önceden açıkça tanımlanmış, tahmini uygun maliyetlerin toplam tutarı.
b. Tahmini uygun maliyetlerin (gerçek maliyetler için) veya basitleştirilmiş maliyetlerin bir yüzdesi maliyet seçenekleri.

Bu, ihale şartnamesinde belirtilen kurallara göre, sözleşme makamının katkısının maliyetlerin yalnızca belirli bir yüzdesini karşıladığı anlamına gelir. İhale şartnamesi ayrıca katkının azami ve asgari tutarlarını da belirler. Her durumda, hibe, mutlak değer olarak ifade edilen genel tavanı ('azami hibe tutarı') aşamaz.

6.3.3 Simplified cost options

Basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin kullanıldığı durumlarda, bir eylemin uygun maliyetleri, çıktılara/sonuçlara veya önceden açıkça belirlenmiş diğer maliyetlere dayalı olarak, birim başına bir tutar referans alınarak veya bir yüzde uygulanarak önceden tanımlanmış bir yönteme göre hesaplanır.

Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, dolayısıyla, hibe miktarının fiilen yapılan ve ödenen maliyetler temelinde hesaplandığı geleneksel yönteme karşı, bir eylemin uygun maliyetlerini hesaplamak için alternatif bir yöntemdir. Bu nedenle, basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, bir eylemin uygulanması sırasında pratikte yapılan gerçek (fiili) uygun maliyetlerin mümkün olan en iyi yaklaşık değerini temsil eden tutarlar veya yüzdelerdir.

Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, birim maliyetler, toplu ödemeler ve/veya sabit oranlar veya bunların bir kombinasyonu şeklinde olabilir271. Bunlar, hibenin yönetimini basitleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Tahmini uygun toplam tutar dışında herhangi bir sınırlama bulunmadığına dikkat edilmelidir.

271 Madde 125(c) ila (f) ve Madde 180(3) FR.

Machine Translated by Google

(Maliyetler) basitleştirilmiş maliyet seçenekleri şeklinde beyan edilebilecek maliyet miktarı üzerinde.

Basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinden yalnızca iki türü mümkündür:

(1) Sözleşme makamı tarafından belirlenen ve ödül prosedüründeki tüm başvuru sahiplerine uygulanacak olan ve kılavuzlarda272 duyurulan. Örneğin, gönüllü maliyetler şeklinde ortak finansman miktarını belirlemek için uygulanan birim maliyetler, Bölüm 6.2.8'e bakınız.

Bu basitleştirilmiş maliyet seçenekleri şu şekillerde olabilir:

- Birim maliyetler: Uygun maliyetlerin tümünü veya belirli kategorilerini kapsayan maliyetler
  Birim başına tutar referans alınarak önceden açıkça belirlenmiştir.
- Toplu ödemeler: genel anlamda tüm uygun kategorileri veya belirli kategorileri kapsayan ödemeler
  Önceden net bir şekilde belirlenmiş maliyetler.
- Sabit faizli finansman: Önceden net bir şekilde belirlenmiş uygun maliyet kategorilerini kapsayan ve önceden
  sabitlenmiş bir yüzde oranının uygulandığı finansman türü.

(2) Tek Seferlik Toplu Ödeme273: Toplu ödeme, bir eylemin veya bir çalışma programının tüm uygun maliyetlerini karşılayabilir. Tek seferlik toplu ödemeler, ekonomi, verimlilik ve etkililik ilkelerine uygun olması gereken tahmini bütçe esas alınarak belirlenebilir.
Bu prensiplere uyum, hibe başvurusunun değerlendirilmesi sırasında önceden doğrulanmalıdır. Bu finansman biçimi kullanılırken, faaliyetin açıklaması, çıktıların ve/veya sonuçların elde edilmesi de dahil olmak üzere, ödemeyi tetikleyen temel koşullar hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir.

Diğer basitleştirilmiş maliyet seçenekleri kabul edilemez. Yararlanıcı kuruluşun muhasebe uygulamalarına entegre edilmiş basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, sütun değerlendirmesine tabi kuruluşlara doğrudan verilen hibeler hariç olmak üzere kabul edilemez (Bölüm 6.9.1.).

İhale makamı, bakiye ödemesinden en geç önce aşağıdaki hususları kontrol edecektir:

a. Basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin ödenmesini tetikleyen koşulların yerine getirilmesi, çıktıların ve/veya sonuçların elde edilmesi de dahil olmak üzere. Ödemeyi tetikleyen koşullar, yararlanıcı tarafından fiilen yapılan maliyetlere ilişkin raporlama gerektirmez.
b. Basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin tahmini genel bütçede belirtilmiş olması; ve
c) (a) bendinde belirtilen koşulların uygulama dönemi boyunca yerine getirilmiş olması. Öte yandan, basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin temelini oluşturan maliyetlerin aynı dönemde ortaya çıkıp çıkmadığı kontrol edilmeyecektir.

Ayrıca, bu koşulların yerine getirilmesi sonradan denetimlere tabi olabilir. Bununla birlikte, tutarlar ihale makamı tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra (işlemin bütçesinde açıkça belirtildiği gibi), sonradan denetimlerle sorgulanamazlar.

Bu, denetçilerin fiilen yapılan maliyetleri belirlemek için tüm destekleyici belgeleri kontrol etmeyecekleri, bunun yerine sözleşmede belirtildiği gibi kullanılan formülün doğru uygulanmasına ve ilgili girdilere veya oluşturucu olaylara odaklanacakları anlamına gelir. Denetçiler, kâr veya zarar oluşumunu doğrulamak için fiili maliyetleri kontrol etmeyeceklerdir; ancak denetçiler ve/veya Avrupa Komisyonu, genel koşulların 16. maddesine göre istatistiksel, metodolojik veya dolandırıcılıkla mücadele amacıyla (tüm hibe türleri için geçerli olduğu üzere) yararlanıcının yasal kayıtlarına, özellikle de genel muhasebe tablolarına erişme hakkına sahiptir. Bu, yararlanıcının destekleyici belgeleri saklaması gerektiği anlamına gelir.

---

272 Bu tür basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin kullanımı, ihale sürecinin başlatılmasından önce yetkilendirilmelidir.
İç Tüzüğün 50. maddesine dayalı bir kararla.

273 Bu tür basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin kullanımı, ihale kararı verilmeden önce İç Tüzüğün 50. Maddesine dayalı bir kararla yetkilendirilecektir.

Machine Translated by Google

Hibenin etkin bir şekilde uygulandığının tespit edilmesi.

6.3.4 Financing not linked to costs

Maliyetlere bağlı olmayan finansman (FNLC)274, sonuçlara odaklanmayı artırmayı ve idari ve mali prosedürleri basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

FNLC, önceden belirlenmiş belirli koşulların yerine getirilmesine veya sonuçların elde edilmesine dayalı bir geri ödeme şeklidir.

FNLC tutarları, maliyet tahminine dayalı olarak belirlenmemiştir; geri ödeme, maliyetlerle (gerçekte yapılan veya tahmin edilen) bağlantılı değildir.

DOĞRUDAN YÖNETİM Maliyetlere bağlı olmayan finansmanın kullanımı için önceden onay alınması gerekmektedir. ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM Maliyetlere bağlı olmayan finansmanın kullanımı için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Maliyet bazlı hibelerin aksine, FNLC (Federal Net Doğal Kaynaklar Kredisi) şeklinde verilen bir hibe yalnızca mutlak bir tutar olarak ifade edilir (yüzde olarak değil). Nihai tutar, bütçede ve faaliyetin açıklamasında belirtilen ilgili düzenlemelere uygun olarak belirlenir.

Ayrıca, ortak finansman ve çifte finansman yasağına ilişkin hükümler, geri ödenecek tutarın tanımlanmış koşullara veya sonuçlara bağlı olduğu ve temel maliyetlerden ayrıştırıldığı durumlarda uygulanamayacağından, hibenin FNLC bileşenine uygulanmaz275 .

Kâr amacı gütmeme kuralı geçerli değildir (bkz. Bölüm 6.2.1.9.) ve FNLC'nin doğası gereği, bu katkı şekli, sözleşme imzalanmadan önce elde edilen sonuçlar için kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 6.2.7.).

Hibrit hibe sözleşmelerinde (uygun maliyetlerin geri ödenmesi ve maliyetlerle bağlantılı olmayan finansmanın birleştirilmesi durumunda), her bir bileşenin farklı kurallara tabi olması ve her bir bileşen için nihai hibe miktarının farklı şekilde hesaplanacak olması nedeniyle, her bir bileşeni ve Birliğin her birine yaptığı katkı miktarını ayırt etmek önemlidir.

6.4 Grant award procedures

6.4.1 Call for proposals

Aşağıda Bölüm 6.4.4'te belirtilen durumlar dışında, hibe başvuruları, teklif çağrısının yayınlanmasının ardından verilmelidir. Lütfen Bölüm 6.5'e bakınız.

---

274 Maliyetlerle bağlantılı olmayan finansmanın kullanımı, ihale sürecinin başlatılmasından önce veya teklif çağrısı dışında verilen hibeler için ihale kararı verilmeden önce, İç Tüzüğün 50. maddesine dayalı bir kararla yetkilendirilecektir.

275 Madde 183(3) FR.

Machine Translated by Google

6.4.2 Types of call for proposals: Open or restricted

Proje teklif çağrıları ya açık ya da kısıtlıdır:

- Kısıtlı: Tüm başvuru sahiplerinin katılım talebinde bulunabileceği, ancak yalnızca (başvuru sahipleri için yayınlanan kılavuzlar aracılığıyla başlatılan bir çağrıya yanıt olarak hazırlanan bir kavram notu temelinde) kısa listeye alınan başvuru sahiplerinin tam başvurularını göndermeye davet edildiği iki aşamalı bir prosedür.
- Açık: Tüm başvuru sahipleri tam başvuru yapma özgürlüğüne sahiptir. Bu durumda, tam başvuru ile birlikte bir kavram notu da sunulmalıdır ve değerlendirme süreci, başvuru sahipleri için yayınlanan kılavuzlara uygun olarak iki aşamada (kavram notuna göre ön eleme) gerçekleştirilir (bkz. Bölüm 6.5.2.).

Proje teklif çağrıları varsayılan olarak kısıtlıdır. Kısıtlı bir çağrı yerine açık bir çağrı başlatma kararı, çağrının özel teknik niteliği, mevcut sınırlı bütçe, beklenen sınırlı sayıda teklif veya organizasyonel kısıtlamalar (örneğin bölgesel Avrupa Birliği delegasyonlarının çağrıları) ile gerekçelendirilmelidir.

DOĞRUDAN YÖNETİM Açık çağrı yoluyla proje teklifi sunulabilmesi için önceden onay alınması gerekmektedir. ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM Açık çağrı yoluyla proje teklifi sunulabilmesi için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

6.4.3 Financial framework partnership agreements

Hibe sözleşmeleri, Komisyon ile Avrupa Birliği fonlarını kullanan yararlanıcılar arasında uzun vadeli bir işbirliği kurmak amacıyla mali çerçeve ortaklık anlaşmaları şeklinde olabilir. Mali çerçeve ortaklık anlaşmaları, imzalanan özel anlaşmalarda belirli hedeflere ulaşılmasının izlenmesine yönelik düzenlemelerin belirlenmesi yükümlülüğü de dahil olmak üzere, mali işbirliğinin biçimlerini belirtmelidir. Ayrıca, mali ortaklık anlaşması bir hibe şeklinde ise, tek seferlik veya onaylanmış bir çalışma programının parçası olarak planlanan eylemlerin niteliğini, bu pratik kılavuzdaki ilke ve usul kurallarına uygun olarak belirli hibelerin verilme prosedürünü ve özel sözleşmeler kapsamında her bir tarafın genel hak ve yükümlülüklerini belirtmelidir. Ortaklığın süresi, yıllık faaliyet raporunda açıkça belirtilen haklı gerekçeler dışında, 4 yılı geçemez. Mali çerçeve ortaklık anlaşmaları, programlama, önceden yayınlama ve ödül verme prosedürü açısından hibe olarak değerlendirilir.

Finansal çerçeve ortaklık anlaşmaları, ancak kullanımının açık bir ek değer sağladığı durumlarda düşünülmelidir. Örneğin, yalnızca belirli bir hibe öngörülüyorsa, finansal çerçeve ortaklık anlaşmaları uygun bir yöntem değildir.

---

[276] Madde 131 FR.

Doğrudan yönetim altındaki tek yararlanıcıya yönelik hibeler için 277 FFPA şablonu Ek e12a'da mevcuttur.

Machine Translated by Google

DOĞRUDAN YÖNETİM

Finansal çerçeve ortaklık anlaşmasının kullanımı için önceden onay alınması gerekmektedir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Finansal çerçeve ortaklık anlaşmasının kullanımı için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

6.4.4 Direct award

Aşağıdaki durumlarda, hibe verilmesi için teklif çağrısı düzenlenmesi gerekli değildir278:

a. İstisnai ve usulüne uygun olarak belgelenmiş acil durumlar (aciliyet);

b. Hibe, hibe kararında usulüne uygun olarak belgelendirilmiş, hukuken veya fiilen tekel sahibi bir kuruluşa verildiğinde . 'Fiilen' veya 'hukuken' tekel, hibe alıcısının şu özelliklere sahip olduğu anlamına gelir:

- Faaliyet alanı ve/veya coğrafi bölgede münhasır yetkiye sahiptir
  hibe ile ilgili olan ve yürürlükteki herhangi bir yasaya uygun olan; veya
- (i) Hibe ile ilgili faaliyet alanında ve/veya coğrafi bölgede faaliyet gösteren veya (ii) faaliyet gösterebilecek tek kuruluştur, bu durum tüm olgusal ve hukuki hususlar dikkate alındığında geçerlidir.

c. hibenin ilgili temel kanunla belirlenen bir kuruluşa verileceği durumlarda [279], Hibe alıcısı olarak veya üye devletlerin sorumluluğu altında belirlediği kuruluşlara, söz konusu üye devletlerin temel bir kanunla hibe alıcısı olarak tanımlanması durumunda.

'Temel işlem' ifadesinin dış finansman aracını ifade ettiğini unutmayın. Finansman kararlarında/eylem planında doğrudan ödül için bir kurum belirlemek yeterli değildir, çünkü bunlar temel işlem teşkil etmez;

d) Araştırma ve teknolojik geliştirme durumunda, esas sözleşmede bu olasılığın açıkça öngörüldüğü ve faaliyetin bir teklif çağrısı kapsamına girmediği durumlarda, çalışma programında belirtilen kuruluşlara;

e. Teknik yeterliliği, yüksek uzmanlık derecesi veya idari gücü nedeniyle belirli bir tür kuruluşu gerektiren, özel özelliklere sahip eylemler için, söz konusu eylemlerin bir teklif çağrısının kapsamına girmemesi koşuluyla;

f. NDICI-GE, IPA III ve DOAG tarafından finanse edilen eylemler için280:

i. İnsan hakları savunucularına acil koruma sağlamak için düşük değerli hibeler

---

278 Madde 198 FR.

279 Madde 27(3)(c) NDICI-GE.

280 EIDHR tarafından finanse edilen faaliyetler (MFF 2014-2020) için lütfen PRAG 2021'in 6.3.9. bölümüne bakınız.

Machine Translated by Google

İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik mekanizmalar da dahil olmak üzere, risk altındaki kişilerin korunmasına yönelik mekanizmalar aracılığıyla ve kriz ve silahlı çatışmalarla ilgili diyalog, çatışma çözümü, uzlaşma ve barış inşasında yer alan arabulucular ve diğer sivil toplum aktörlerine, uygun olduğu durumlarda ortak finansmana gerek kalmaksızın, eylemler ve ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağlanması;

ii. Uygun durumlarda, eş finansmana gerek kalmaksızın, teklif çağrısının yayınlanmasının uygunsuz olacağı en zor koşullardaki eylemleri finanse etmek için hibeler; bu durumlar arasında temel özgürlüklerin ciddi şekilde kısıtlandığı, insan haklarının ihlal edildiği, demokratik kurumlara yönelik tehditlerin olduğu, krizin veya silahlı çatışmanın tırmandığı, insan güvenliğinin en büyük risk altında olduğu veya kriz ve silahlı çatışmayla ilgili diyalog, uzlaşma ve barış inşasında yer alan insan hakları örgütleri ve savunucuları, arabulucular ve diğer sivil toplum aktörlerinin en zor koşullar altında faaliyet gösterdiği durumlar yer almaktadır; bu hibeler 1.000.000 Avro'yu ve süreleri 18 ayı geçmeyecektir; uygulanmalarına ilişkin objektif ve öngörülemeyen engeller olması durumunda bu süre 12 ay daha uzatılabilir;

iii. Mali Yönetmeliğin 125. maddesine uygun olarak, mümkün olduğu ölçüde basitleştirilmiş finansman biçimleri kullanılarak sivil toplum kuruluşlarına düşük değerli hibeler sağlanması.

Proje çağrısı yapılmadan verilen hibelerde, değerlendirme komitesi yararlı olsa da zorunlu değildir.

Her durumda, ihale makamı, hibe alıcısının nasıl belirlendiğini, hibe miktarlarının nasıl tespit edildiğini ve ödül kararının gerekçelerini açıklayan bir rapor hazırlamalıdır (bkz. şablon değerlendirme raporu — Ek a10a). İhale makamı, değerlendirme raporu şablonunda gösterilen adımları izlemeli ve hibeler için tüm temel ilkelerin (uygunluk, operasyonel ve mali kapasite ve istisnalar dahil) yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Alıcı temel kanunda belirtilmiş olsa veya tekel durumunda olsa bile, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarının korunması gerektiğinden, mali kapasite her zaman doğrulanmalıdır.

Bölüm 6.5.10'da açıklanan prosedürler, bir önceki paragrafta belirtilen değerlendirme raporunun sözleşme dosyasına dahil edilmesiyle, kıyas yoluyla izlenmelidir. Başvuru formu (Ek e3b) ve başvuru sahipleri için kılavuzlar (Ek e3a), doğrudan ihale için kullanılabilir ve uyarlanabilir.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Doğrudan ödüller önceden onay gerektirir/bildirilmesi gereken bir olay teşkil eder.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmektedir. Değerlendirme raporu (Ek a10a), müzakere sonucunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek olan Avrupa Komisyonu'nun ilgili birimlerine sunulmalıdır.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Doğrudan ödül prosedürünün kullanımı veya değerlendirme raporunda (Ek a10a) yer alan müzakere sonuçları için Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınması gerekmemektedir.

Machine Translated by Google

6.4.5 IT Management Tools

DOĞRUDAN YÖNETİM

Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü (ve diğer Avrupa Komisyonu birimleri) tarafından doğrudan yönetim kapsamında başlatılan proje teklif çağrıları , PADOR ve PROSPECT[281] olmak üzere iki çevrimiçi araç aracılığıyla işlenmektedir .

PADOR (potansiyel başvuru sahibi verilerinin çevrimiçi kaydı), başvuru sahiplerinin, ortak başvuru sahiplerinin ve bağlı kuruluşların kayıt yaptırmaları, kuruluşları hakkındaki bilgileri güncellemeleri ve destekleyici belgelerini (tüzükler, denetim raporları, kimlik formu vb.) yüklemeleri gereken veritabanıdır. PADOR'a çevrimiçi kayıt olmanın amacı, Avrupa Komisyonu'na eyleme dahil olan kuruluşlar hakkında bilgi sağlamaktır.

Başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşları, PADOR'a çevrimiçi olarak kayıt yaptırarak, başvuru formlarına eklemeleri gereken benzersiz bir tanımlayıcı (EuropeAid ID) alırlar. Kuruluşlar, PADOR'daki bilgilerin güncel tutulmasından sorumludur.

Teknik zorluklar nedeniyle çevrimiçi kayıt mümkün olmadığında, başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar, başvurularıyla birlikte, verilen talimatları izleyerek PADOR kayıt formunu (Ek F) sunmalıdırlar.

Başvuru sahipleri için yönergeler.

Daha fazla bilgi için bakınız:

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/e-Calls+PADOR Burada başvuru sahipleri ve ortak başvuru sahipleri için PADOR yardım kılavuzlarını, bağlı kuruluşlar için PADOR yardım kılavuzunu ve sıkça sorulan soruları bulabilirsiniz.

PADOR, kuruluşlar için tasarlandığından, ilgili yönergeler katılımlarına izin verdiği takdirde, çağrıya katılan gerçek kişilerin PADOR'a kayıt olmaları veya PADOR kayıt formunu göndermeleri gerekmez. Başvurularının değerlendirilmesi için gerekli tüm bilgiler PROSPECT'te ve başvuru formunda yer almaktadır.

PROSPECT, proje teklif çağrılarının yönetimi için kullanılan tek çevrimiçi platformdur ve hem merkez ofis hem de temsilcilikler olmak üzere Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü ve diğer Avrupa Komisyonu hizmetleri tarafından yönetilen tüm çağrılar için kullanılır.

PROSPECT dört modülden oluşmaktadır:

- Modül 1: Yalnızca işletme yöneticisi tarafından, yapılandırma amacıyla kullanılacaktır. PROSPECT'teki şablonlar;
- Modül 2: Avrupa Komisyonu hizmetleri tarafından oluşturmak ve yayınlamak için kullanılacaktır. teklif çağrıları;
- Modül 3: Başvurularını çevrimiçi olarak göndermek isteyen başvuru sahipleri (bireyler dahil) tarafından kullanılacaktır;
- Modül 4: Değerlendiriciler ve harici değerlendiriciler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi için kullanılacaktır.

Başvuruların çevrimiçi olarak yapılması zorunludur. Ancak, varsayılan olarak yönergeler şu şekildedir:

281 Örneğin, PROSPECT'in yalnızca yayın amaçlı kullanıldığı kardeş şehir projelerinde istisnalar geçerli olabilir.

Machine Translated by Google

Başvuru sahipleri, istisnai durumlarda başvurularını çevrimdışı olarak gönderme seçeneğine de sahiptir. Başvuru sahiplerinin ülkelerindeki teknik sorunlar veya gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle PROSPECT üzerinden başvuru yapmaları engellenirse, bu seçenek kaldırılacak ve başvurular yalnızca PROSPECT üzerinden kabul edilecektir. Başvuru sahipleri PROSPECT'e EuropeAid kimliklerini girdiklerinde, PROSPECT otomatik olarak PADOR'dan kuruluşla ilgili tüm bilgileri alır. Başvuru sahipleri PROSPECT'e bir PADOR çevrimdışı formu (Ek F) girdiklerinde, Komisyon personeli bu formu PADOR profillerini oluşturmak veya güncellemek için kullanacaktır. PADOR'da bulunan 'PDF Yükle' işlevi, Avrupa Komisyonu personelinin Ek F'deki verileri PADOR'a hızlı bir şekilde aktarmasına olanak tanır.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıyı ziyaret edin : https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/e-Calls+PROSPECT Bu daha öte Şunları bulabilirsiniz:

- PROSPECT kılavuzları; iç kullanıcılar, dış değerlendiriciler ve başvuru sahipleri için hazırlanmıştır.
- PROSPECT e-öğrenme

Lütfen Avrupa Komisyonu'nun, kağıtsız sözleşme yönetimini mümkün kılacak kurumsal eGrants BT paketine geçmeyi planladığını unutmayın. Uzun vadede, mevcut eski dış eylem araçları PROSPECT ve PADOR'un yerini alacaklardır.

Katılımcı Kimlik Kodu (PIC) – Doğrudan yönetim ve Avrupa Komisyonu'nun ödemeleri yaptığı dolaylı yönetim.

Proje teklifi çağrısına başvurmak için, başvuru sahibi ve ortak başvuru sahiplerinin Katılımcı Kayıt Defterine kayıt yaptırmaları zorunludur .

Bu çevrimiçi kayıt sistemi "bir defaya mahsus" ilkesini uygulayacaktır: bir kuruluşla ilgili verilerin yalnızca bir kez gönderilmesi gerekmektedir. Bu Katılımcı Kayıt Sistemi, gelecekteki çağrı ve hibe sözleşmesi yönetim portalına (F&T Portalı) giriş noktası görevi görecektir. Kayıt olduktan sonra, her kuruluş benzersiz bir tanımlayıcı görevi görecek bir Katılımcı Kimlik Kodu (PIC, 9 haneli numara) alır.

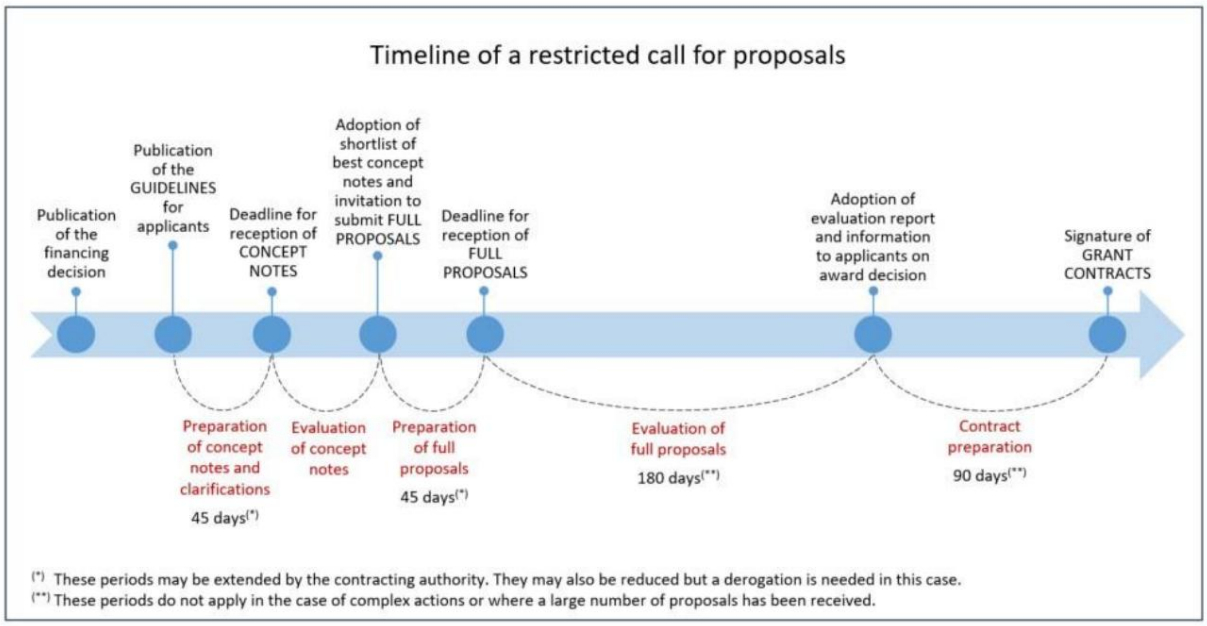
PIC oluşturma talimatları Bu sayfada bulunabilir: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participant/participant-register . Katılımcı Kayıt Defterine zaten kayıtlı olan kuruluşlar, proje teklif çağrısına başvururken mevcut PIC'lerini yeniden kullanacaklardır.

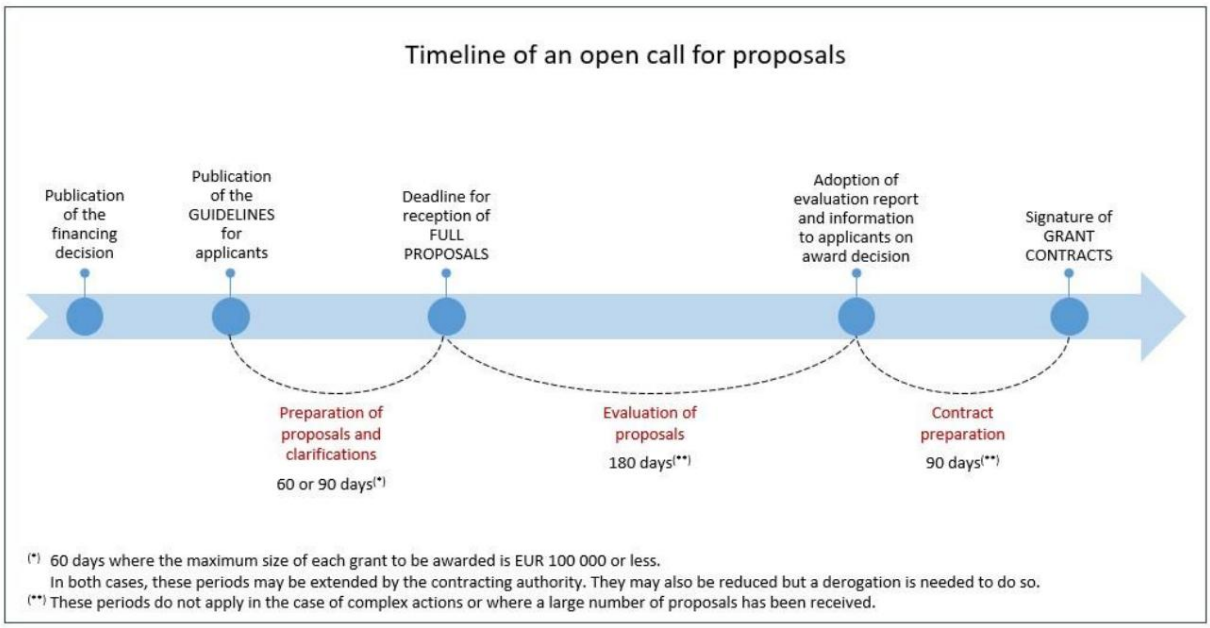
6.5 Calls for proposals

Not: Bu bölümde "teklifler" ve "başvurular" terimleri, başvuru sahibinin kısıtlı prosedürlerde kavram notunu veya açık prosedürlerde kavram notunu ve tam teklifi sunmasını ifade etmek için birbirinin yerine kullanılmaktadır. Buna karşılık, "tam başvurular" terimi, kısıtlı ve açık teklif çağrılarında tam teklifi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Sınırlı ve açık çağrıların zaman çizelgesi ve farklı aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

Machine Translated by Google





6.5.1 Publicity

Proje teklif çağrıları , Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanmaktadır ve/veya F&T Portal[282] , ve diğer uygun medya organlarında (diğer web siteleri, uzmanlık basını, yerel yayınlar[283], vb.).

Mümkün olan en geniş katılımı ve gerekli şeffaflığı sağlamak için, her proje çağrısında başvuru sahipleri için yönergeler yer almalıdır.

[282] eGrants BT paketine geçişle birlikte, proje teklif çağrılarının yayınlanması web sitesinden taşınacaktır Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü F&T Portalına.

[283] Avans bileşeniyle finanse edilen hibeler için yönergelerin DG INTPA'da yayınlanması zorunlu değildir. web sitesi ve/veya F&T Portalı üzerinden, ancak yerel olarak.

Machine Translated by Google

Başvuru sahipleri için yönergeler yukarıda belirtilen web sitelerinde yayınlanmıştır. Ayrıca, ihale makamından basılı olarak da temin edilebilirler. Yönergeler, teklif çağrısına uygun dil(ler)de mevcut olmalıdır.

İhale makamı Avrupa Komisyonu genel merkezinin bir birimi değilse, yerel yayınını, belirlenen web sitesinde yayınlandığı anda doğrudan kendisi düzenlemelidir.

Başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzun tamamının yerel basında yayımlanmasının maliyeti çok yüksek olabileceğinden, Ek e2'deki şablon, yerel yayın için gerekli olan minimum bilgileri öngörmektedir. Bu kılavuzlar, yerel yayında belirtilen adreste bulunmalıdır.

6.5.2 The guidelines for applicants

Başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuz, teklif çağrısının amacını, başvuru sahiplerinin uygunluk kurallarını, finansman için uygun olan faaliyet türlerini ve maliyetleri ve değerlendirme (seçim ve ödül) kriterlerini açıklamaktadır (bkz. başvuru sahipleri için şablon kılavuz, Ek e3a).

Teklif çağrılarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, ihale makamı farklı araçlar için teklif çağrılarını gruplandırabilir (bu durumda çağrıları lotlara bölmek tavsiye edilebilir) ve/veya birkaç ardışık yılın bütçesini kullanabilir. İkinci durumda, bütçe ödeneklerinin henüz mevcut olmadığı yıllar için bir erteleme maddesi eklenmelidir (bkz. Bölüm 2.5.9). Çağrılar ayrıca bir bölgenin birkaç ülkesini kapsayabilir ve ilgili bütçe ödeneklerini gruplandırabilir.

Ayrıca başvuru formunun nasıl doldurulacağına, hangi diğer belgelerin sunulması gerektiğine ve başvuru için hangi prosedürlerin izleneceğine dair talimatlar da içerirler. Ardından gelecek değerlendirme süreci (tahmini bir zaman çizelgesi dahil) ve başarılı başvuru sahipleri için geçerli olan sözleşme koşulları hakkında bilgi verirler.

Yönergeler, diğer eklerin yanı sıra başvuru formunu da içermektedir.

Başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda, proje çağrısının amaçları ve öncelikleri çok açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmeli ve özellikle uygunluk kriterlerine dikkat edilmelidir.

Yeterli sayıda başvurunun yapılmasını sağlamak için, çağrıların önceliklerini ve amaçlarını netleştirmek ve sınırlandırmak ve başvuru sahipleri için uygunluk kriterlerini açıkça açıklamak (aşağıdaki Bölüm 6.5.3'e bakınız) tavsiye edilir.

İhale makamının takdirine bağlı olarak, başvuru sahipleri için kılavuz, bilgilendirme amacıyla yerel dil(ler)e çevrilebilir. Ancak, iki veya daha fazla dil sürümü arasında tutarsızlık olması durumunda, başvuru sahipleri, ihale makamı tarafından belirtilen geçerli dil sürümüne başvurmalıdır. Başvuru sahipleri için kılavuz, başvuruların hangi dilde sunulması gerektiğini belirtecek ve tüm sonraki yazışmalar ile sözleşmeler aynı dilde olmalıdır.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)
KONTROLLER

Başvuru sahipleri için yönergeler, ihale makamı tarafından belirlenir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İhale makamı, başvuru sahipleri için kılavuzları yayınlanmadan önce onay için Avrupa Komisyonu'na sunmalıdır.

284 Parsellerin alt parsellere bölünmesinin mümkün olmadığını unutmayın.

Machine Translated by Google

6.5.3 Eligibility and evaluation criteria

6.5.3.1 Eligibility criteria

Uygunluk kriterleri, proje teklif çağrısına katılma koşullarını belirler. Bu kriterler, faaliyetin amaçları dikkate alınarak hazırlanmalı, şeffaf ve ayrımcı olmamalıdır. Uygunluk kriterleri iki farklı noktayı kapsar:

- Başvuru sahiplerinin uygunluğu: Bu, başvuru sahiplerinin hukuki ve idari statüsünü ifade eder - özellikle Bölüm 2.3.1. ve 2.4.'e bakınız (uyrukluk, AB Kısıtlayıcı Tedbirleri ve dışlama gerekçelerine ilişkin kurallar). Bir teklif çağrısı, birden fazla kuruluş tarafından uygulanabilecek veya uygulanması gereken eylemlerle ilgiliyse, minimum, maksimum veya önerilen kuruluş sayısı ve her kuruluş için geçerli uygunluk kriterleri belirtilmelidir.
  veya hepsi birlikte belirtilmelidir.
- Eylemin uygunluğu: Bu, teklif çağrısının kapsadığı faaliyet türlerini, sektörleri veya temaları ve coğrafi alanları ifade eder.

6.5.3.2 Evaluation criteria: selection and award

Değerlendirme kriterleri, seçim ve ödül kriterlerinden oluşur ve bunların tümü değerlendirme tablosunda tanımlanmıştır.

- Seçim kriterleri, başvuru sahibinin mali kapasitesinin yanı sıra, başvuru sahibinin ve ortak başvuru sahiplerinin (ve bağlı kuruluşlarının) önerilen eylemi tamamlama operasyonel kapasitesini değerlendirmek için kullanılır:
  Başvuru sahibi, eylem uygulama süresi boyunca faaliyetlerini sürdürebilmek ve uygun durumlarda finansmanına katılabilmek için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır;

  Başvuru sahiplerinin (ve bağlı kuruluşlarının) önerilen işlemi tamamlamak için gerekli tüm deneyime, mesleki yetkinliklere ve niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

  Mali yeterliliğin her zaman doğrulanması gerekir285, ancak başvuru sahibinin aşağıdaki kategorilerden birine ait olması durumunda bu durum geçerli değildir286: eğitim desteği alan gerçek kişiler, en çok ihtiyacı olan ve doğrudan destek alan gerçek kişiler, kamu kuruluşları (Üye Devlet kuruluşları dahil), uluslararası kuruluşlar veya çok düşük değerli hibeler için başvuran kişi veya kuruluşlar.

  Sözleşme makamı, risk değerlendirmesine bağlı olarak, kamu kurumlarının , üye devlet kuruluşlarının veya uluslararası kuruluşların operasyonel kapasitesini doğrulama yükümlülüğünden muaf tutabilir.287
  Değerlendirmeler, bilgi ve destekleyici belgeler temelinde yapılır.

---

285 Finansal çerçeve ortaklık anlaşmaları için finansal kapasite doğrulaması yapılır.
Çerçeve anlaşmasına girilmeden önce.

286 Madde 202(5) FR.

287 Madde 202(6) FR.

Machine Translated by Google

Teklif çağrısı kapsamında sunulmuştur (bkz. Bölüm 6.5.6.). Destekleyici belgeler arasında, başvuru sahibinin dış denetim raporu, kar ve zarar hesabı ve hesapları kapatılmış son üç mali yıla ait bilanço yer alabilir. Başvuru sahiplerinin yeterliliği konusunda şüphe duyulması halinde, değerlendirme komitesi ek kanıt isteyebilir.

- Ödül kriterleri, tekliflerin belirlenen amaç ve önceliklere göre değerlendirilmesi için kullanılır; böylece hibeler, teklif çağrısının genel etkinliğini en üst düzeye çıkaran eylemlere verilir. Bu kriterler, sözleşme makamının amaç ve önceliklerine uygun teklifleri seçmesini ve Avrupa Birliği finansmanının görünürlüğünü garanti etmesini sağlamalıdır.

  Ödül kriterleri özellikle, eylemin uygunluğu ve teklif çağrısının finanse edildiği hibe programının hedefleriyle uyumluluğu; eylemin kalitesi, beklenen etkisi ve sürdürülebilirliği ile verimliliği ile ilgilidir.

Proje çağrısında belirtilen tüm uygunluk ve değerlendirme kriterleri, belirtildiği şekilde uygulanmalı ve süreç içinde değiştirilemez. Kriterler kesin ve ayrımcı olmamalıdır (değerlendirme tablosu şablonlarına bakınız).

6.5.4 Additional information before the deadline for submission of proposals

Proje teklif çağrısının yayınlanmasının ardından, tüm potansiyel başvuru sahiplerinin katılabileceği bir veya daha fazla bilgilendirme oturumu düzenlenmesi şiddetle tavsiye edilir. Bu bilgilendirme oturumları, kavram notlarının teslimi için son tarihten en geç 21 gün önce yapılmalıdır. Ayrıca, kavram notları önceden seçilmiş başvuru sahipleri için de tam başvurunun teslimi için son tarihten en geç 21 gün önce bilgilendirme oturumları düzenlenebilir.

Bilgilendirme oturumunda sunulacak her türlü sunum/belge, en azından çağrının yayınlandığı web sitesine de yüklenmelidir. Doğrudan yönetimde, küresel proje teklif çağrılarına ilişkin bilgilendirme oturumlarının tarihleri, yerleri ve sunumları Avrupa Komisyonu genel merkezi ile koordine edilmelidir. Hedeflenen tüm bölgelerde yayılacak bilgiler, ayrımcılık yapılmaksızın uyumlu hale getirilmelidir.

Ayrıca, yayın ile kavram notu/tam başvuru teslimi için son tarih arasındaki süre zarfında, başvuru sahipleri formu doldurmalarına ve başvurularını hazırlamalarına yardımcı olacak sorular sorabilirler. Bu nedenle, ihale makamı, soruların yöneltilebileceği bir iletişim noktası sağlamalıdır. Başvuru sahipleri, kavram notu/tam başvuru teslimi için son tarihten 21 gün öncesine kadar yazılı olarak sorularını iletebilirler.

Şeffaflık ve fırsat eşitliği gerekliliklerine uygun olarak, diğer başvuru sahiplerinin de ilgisini çekebilecek noktalara ilişkin başvuru sahiplerine verilen cevaplar tüm başvuru sahiplerine sunulmalıdır. Bunu sağlamanın yolu, çağrının yayınlandığı web sitesinde, Uluslararası Ortaklıklar veya Fonlama Genel Müdürlüğü web sitesinde ve/veya F&T Portalında (ve uygun olan diğer web sitelerinde) verilen tüm soru ve cevapları içeren bir belge yayınlamaktır; bireysel cevaplar verilmeyecektir. Bu belge, kavram notlarının/tam başvuruların sunulması için son tarihten 11 gün öncesine kadar düzenli olarak güncellenmelidir.

---

[288] Açık prosedürler söz konusu olduğunda eksiksiz başvuru.

[289] Açık çağrılar için, yayın tarihi ile başvuru formunun teslimi için son tarih arasındaki süre boyunca.

Machine Translated by Google

Başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesinin sağlanması amacıyla, ihale makamı, bir başvuru sahibinin, bağlı kuruluşun, bir işlemin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu konusunda önceden görüş bildiremez.

İhale makamı, kendi inisiyatifiyle veya açıklama talebine yanıt olarak teklif çağrısında yer alan bilgileri değiştirirse, değişiklikleri içeren bir düzeltme metni, teklif çağrısı için geçerli olan aynı yayın koşullarına tabi olarak yayımlanmalıdır. Düzeltme metni, başvuru sahiplerinin değişiklikleri dikkate alabilmeleri için son başvuru tarihini uzatabilir.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM

Doğrudan yönetim kapsamında başlatılan proje teklif çağrıları ve PROSPECT'te yayınlanan dolaylı yönetim kapsamındaki proje teklif çağrıları için , alınan tüm soruların ve verilen cevapların DG Uluslararası Ortaklıklar/ F&T portalının web sitesinde yayınlanması PROSPECT aracılığıyla yapılır.

6.5.5 Deadline for submission of the concept note and full application

Yüksek kaliteli tekliflerin sunulmasına olanak sağlayacak kadar uzun bir teslim süresi verilmelidir. Deneyimler gösteriyor ki, çok kısa bir süre sınırı, potansiyel başvuru sahiplerinin projelerini sunmalarını engelleyebilir veya eksik ya da yetersiz hazırlanmış projeler sunmalarına neden olabilir.

Kavram notlarının sunulması için minimum süre 45 gündür. Açık çağrılar için, başvuru kılavuzunun yayınlanma tarihi ile tekliflerin sunulması için son tarih arasındaki minimum süre 90 gündür.

DOĞRUDAN YÖNETİM, ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM
VE SONRADAN DENETİMLERLE DOLAYLI YÖNETİM

İstisnai durumlarda, iç prosedürlere uygun olarak kavram notunun sunulma süresi kısaltılabilir. Önceden belirlenmiş kontrollerle dolaylı yönetim altında.
Bu da Avrupa Komisyonu'nun önceden onayına tabidir.

Açık başvurularda, program kapsamında verilecek her bir hibenin azami tutarı 100.000 Avro veya daha az ise, minimum süre 60 gündür.

DOĞRUDAN YÖNETİM

Öneriler, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen tarih ve saate kadar PROSPECT üzerinden çevrimiçi olarak gönderilmelidir. Başvuru sahipleri, PROSPECT'teki gönderim tarih ve saatine ilişkin bir onay alırlar. PROSPECT'teki tüm tarih ve saatler Brüksel saati (GMT+1) olarak ifade edilir.

Başvuru sahibinin PROSPECT290 aracılığıyla teklifi sunmasının teknik olarak imkansız olması nedeniyle PROSPECT kullanılamadığı durumlarda, teklifler, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen adrese ve en geç belirtilen tarihe (ve elden teslimat için saate) kadar, gönderim tarihi, posta damgası veya teslimat makbuzunun tarihi ile kanıtlandığı şekilde, sözleşme makamına sunulmalıdır (elden teslimat için son teslim tarihi, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen tarih ve saattir). Ancak, konseptin kabul edilmesi durumunda

290 Bu, yalnızca başvuruların istisnai olarak çevrimdışı olarak gönderilmesine olanak tanıyan durumlarda geçerlidir. Başvuru sahipleri için yönergeler.

Machine Translated by Google

Zamanında teslim edilmiş ancak geç ulaşmış olan notlar/tam başvurular291, ihale sürecini önemli ölçüde geciktirecek veya halihazırda alınmış ve bildirilmiş kararları tehlikeye atacaksa, sözleşme makamı, idari verimlilik nedenleriyle, kavram notu değerlendirmesinin (birinci aşama) veya tam başvurunun (ikinci aşama) değerlendirmesinin onay tarihinden sonra alınan herhangi bir başvuruyu reddedebilir292 .

DOLAYLI YÖNETİM

Teklifler, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen adrese ve en geç belirtilen tarihe (ve elden teslimat için saate) kadar, gönderim tarihi, posta damgası veya teslimat makbuzunun tarihi ile kanıtlandığı şekilde, sözleşme makamına sunulmalıdır (elden teslimat için son teslim tarihi, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen tarih ve saattir). Bununla birlikte, zamanında sunulmuş ancak geç ulaşmış olan kavram notlarının/tam başvuruların293 kabul edilmesi, ihale sürecini önemli ölçüde geciktirecek veya halihazırda alınmış ve bildirilmiş kararları tehlikeye atacaksa, sözleşme makamı, idari verimlilik nedenleriyle, kavram notu değerlendirmesinin (birinci aşama) veya tam başvurunun (ikinci aşama)294 değerlendirmesinin onay tarihinden sonra alınan herhangi bir başvuruyu reddedebilir .

6.5.6 Submission of the concept note, full application and supporting documents

Kavram notları ve tam başvurular295, başvuru sahipleri için kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak sunulmalıdır (bkz. şablon kılavuzlar, Ek e3). Başvuru sahipleri, aynı mali yıl içinde aynı eylem veya eylemin bir kısmı veya işleyişi için alınan veya başvurulan Avrupa Birliği fonlarının kaynaklarını ve miktarlarını ve aynı eylem için alınan veya başvurulan diğer fonları belirtmelidir.

Kavram notlarının ön seçimi sonrasında tam başvuru yapmaya davet edilen başvuru sahipleri, tam başvuru formu297 ile birlikte aşağıdaki belgeleri296 sunmalıdır:

- Başvuru sahibi firmanın, varsa her bir ortak başvuru sahibinin ve varsa her bir bağlı kuruluşun tüzüğü veya esas sözleşmesi;
- Başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış, dışlama kriterlerine ilişkin onur beyanı;
- Yalnızca Ortak Ülkenin ödemeleri yaptığı dolaylı yönetim durumlarında geçerlidir. Kimlik doğrulama formunu doldurun (Ek D'ye bakınız).

Ayrıca, mali kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir:

- 750.000 Avro'yu aşan faaliyet hibeleri ve bunun üzerindeki işletme hibeleri için

291 Açık pozisyonlar için, eksiksiz başvuru formlarını doldurunuz.

292 Açık çağrılar için ilk adım, kavram notunun değerlendirilmesinin onaylanmasıdır.

293 Açık çağrılar için, eksiksiz başvuru formları.

294 Açık çağrılar için ilk adım, kavram notu değerlendirmesinin onaylanmasıdır.

295 Açık çağrılar için başvuru formu, verilen talimatlara uygun olarak gönderilmelidir. Başvuru sahipleri için yönergeler.

296 60.000 Avro'yu aşmayan hibe başvuruları için ek belge istenmemektedir.

297 Açık çağrılar için bu belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.

Machine Translated by Google

100.000 EUR'yu aşan durumlarda, başvuru sahibi, onaylı bir dış denetçi tarafından hazırlanmış bir denetim raporu sunmalıdır; bu rapor, Avrupa Birliği veya ulusal yasalarca zorunlu denetim yapılması gereken durumlarda ve her zaman bu raporun sunulmasını gerektirir. Bu rapor, başvuru sahibinin son üç mali yıla kadar olan hesaplarını onaylamalıdır. Diğer tüm durumlarda, başvuru sahibi, yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış ve son üç mali yıla kadar olan hesaplarının geçerliliğini onaylayan bir öz beyan sunmalıdır.

- Başvuru sahibinin, hesapları kapatılmış olan son üç mali yıla ait kar ve zarar tablosunun ve bilançosunun bir kopyası.

Başvuru sahipleri için kılavuzda belirtildiği gibi, istenen destekleyici belgelerin asılları, fotokopileri veya taranmış versiyonları, söz konusu asılların okunaklı damgaları, imzaları ve tarihleriyle birlikte sunulmalıdır. Destekleyici belgeler Avrupa Birliği'nin veya (varsa) faaliyetin uygulanacağı ülkenin resmi dillerinden birinde yazılmamışsa, başvuru sahiplerinin uygunluğunu kanıtlayan bu belgelerin ilgili bölümlerinin, teklif çağrısının diline/dillerinden birine çevirisi, teklifin analiz edilmesi amacıyla sunulmalıdır. Bu belgeler, teklif çağrısının dili/dilleri dışında bir Avrupa Birliği resmi dilinde ise, değerlendirmeyi kolaylaştırmak için, başvuru sahibinin ve varsa ortak başvuru sahiplerinin ve bağlı kuruluş(lar)ın uygunluğunu kanıtlayan belgelerin ilgili bölümlerinin, teklif çağrısının diline/dillerinden birine çevirisinin sunulması şiddetle tavsiye edilir.

İstisnalar

- Uluslararası başvuru için hiçbir tüzük veya şirket ana sözleşmesi sunulmayacaktır.

  Başvuruların alınması için son tarihten önceki 2 yıl içinde, aynı bütçe kalemi kapsamında başka bir teklif çağrısı için başvuru sahibinin, ortak başvuru sahiplerinin veya bağlı kuruluşlarının uygunluğunu ihale makamı tarafından kabul edilmiş veya temel değerlendirmeden geçmiş kuruluşlar, bu süre zarfında yasal statülerinde bir değişiklik meydana gelmediği sürece, önceki bir çağrıdaki uygunluklarını kanıtlayan belgenin bir kopyasını (örneğin, referans dönemi boyunca alınan bir hibe sözleşmesinin özel koşullarının bir kopyası) sunmalıdırlar.

- Başvuru sahipleri, sözleşme makamı ile daha önce bir sözleşme imzalamışlarsa, tüzel kişilik formu yerine, bu süre zarfında tüzel kişilikte bir değişiklik meydana gelmediği sürece, tüzel kişilik numarası verilebilir.

- Düşük değerli hibeler (60.000 Avro'yu aşmayan) ve aşağıdaki başvuru sahibi kategorileri için mali kapasite değerlendirmesine yönelik herhangi bir destekleyici belge sunulması gerekmeyecektir: (i) eğitim desteği alan gerçek kişiler (ii) işsizler ve mülteciler gibi en çok ihtiyaç sahibi olan ve doğrudan destek alan gerçek kişiler (iii) Üye Devlet kuruluşları dahil kamu kuruluşları (iv) uluslararası kuruluşlar. Ortak başvuru sahiplerinden veya bağlı kuruluşlardan (varsa) mali kapasite değerlendirmesine yönelik herhangi bir destekleyici belge istenmeyecektir.

  Ayrıca, risk değerlendirmesine bağlı olarak, sözleşme makamı orta ve yükseköğretim kurumları için denetim raporu sunma yükümlülüğünden muafiyet sağlayabilir.

---

298 Bu şart, yalnızca yararlanıcı tarafından bir sözleşme makamına yapılan ilk başvuru için geçerli olmalıdır.
herhangi bir mali yılda sorumlu olduğu miktar.

Machine Translated by Google

• Aşağıdaki durumlarda dışlama kriterlerine ilişkin onur beyanı gerekmez:

Çok düşük değerli bir hibe başvurusu (15.000 Avro'yu geçmeyecek şekilde).

DOĞRUDAN YÖNETİM

Belirli bir proje çağrısı için istenen destekleyici belgeler, Avrupa Komisyonu tarafından verilen süre içinde PADOR'a yüklenmelidir (hariç tutma kriterlerine ilişkin onur beyanı hariç, bu belge PROSPEC'e yüklenmelidir). PADOR/ PROSPECT'e çevrimiçi erişim mümkün değilse, başvuru sahipleri, istenen destekleyici belgeleri PADOR kayıt formuyla birlikte tam başvuru sırasında sunmalıdır.

6.5.7 The Evaluation Committee

6.5.7.1 Appointment and composition

Bölüm 2.9'a bakınız.

6.5.7.2 Use of assessors

Alınan tekliflerin özellikle çok sayıda veya oldukça teknik olması durumunda, değerlendirme komitesinin her birini ayrıntılı olarak incelemesi her zaman mümkün olmayabilir. Gerekirse, tüm tekliflerin veya bir kısmının değerlendirilmesi, değerlendiriciler (harici veya dahili)299 tarafından yapılabilir, böylece değerlendirme komitesi görüşmelerini onların değerlendirmelerine dayanarak yürütebilir. Genellikle, farklı aşamalar için aynı değerlendiriciler kullanılır. Farklı lotlar için farklı değerlendiriciler atanabilir 300

.

Değerlendiriciler, değerlendirme komitesi başkanının gözetimi altında çalışırlar.
Değerlendiriciler, değerlendirme sonuçlarını sunmak ve değerlendirme komitesi üyelerinin sorularını yanıtlamak üzere gözlemci olarak değerlendirme komitesinin toplantılarına katılabilirler.

• İdari kontroller (işlemin uygunluğu dahil) için değerlendiriciler, her teklifi kontrol listesi301'de belirtilen kriterlere ve başvuru sahibinin beyanına göre kontrol eder (bkz. başvuru formu). Her teklifin yalnızca bir değerlendirici tarafından kontrol edilmesi yeterlidir.

Gerektiğinde harici değerlendiriciler görevlendirilebilir.

• Kavram notlarının ve tam uygulamaların değerlendirilmesi için, değerlendiriciler puan vermek ve yorum eklemek üzere yayınlanmış değerlendirme tablolarını (bkz. şablon değerlendirme tabloları) kullanmalıdır.

• Her kavram notu ve her tam başvuru en az iki değerlendirici tarafından incelenmelidir.

299 İç değerlendiriciler, sözleşme makamına bağlı (Avrupa Birliği temsilciliklerinde veya Genel Merkezde bulunan) iç değerlendiriciler olarak anlaşılmalıdır. Dış değerlendiriciler ise dış uzmanlardır.

300 Farklı değerlendirmeler için farklı uzmanlık türleri gerektiğinde, ödül prosedürünün farklı aşamaları için farklı değerlendiriciler de atanabilir. 301

Lütfen, kavram notunun/tam başvurunun yalnızca bilgi eksikliği nedeniyle reddedilmemesi gerektiğini unutmayın. Başvuru sahibi tarafından kontrol listesine doldurulan bilgiler doğru değil (yalnızca dolaylı yönetim için geçerlidir).

Machine Translated by Google

Birbirlerinden bağımsız olarak çalışacaklardır.302. İki değerlendirici tercihen Avrupa Komisyonu personeli arasından seçilmelidir. İç kaynakların yetersiz olması durumunda, dış değerlendiriciler de seçilebilir. Dış değerlendiricilerin ilgili hibe programının kapsadığı konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Uzmanlıkları özgeçmişleriyle karşılaştırılmalıdır. Belirli bir konuda en az 5 yıllık deneyim istenmelidir.

6.5.7.3 EU Delegations as internal assessors for European Commission headquarters' calls for proposals

Teklif çağrısının Avrupa Komisyonu genel merkezinin bir birimi tarafından düzenlendiği durumlarda, tam başvurunun değerlendirilmesi için iki değerlendiriciden biri, faaliyetin gerçekleştirileceği ülkenin AB Delegasyonundan olacaktır.303 Bölgesel faaliyetler için, ilgili bölgedeki Avrupa Birliği Delegasyonlarına danışacak olan, lider AB Delegasyonu veya duruma göre Genel Merkez olacaktır.

AB Delegasyonundan gelen değerlendirici, ilgili yetkili makam tarafından değerlendirme komitelerinin atanmasına ilişkin geçerli talimatlara uygun olarak atanacaktır. Değerlendirici kullanılmadığı takdirde, yine de AB Delegasyonuna usulüne uygun olarak danışılmalıdır. Bir AB Delegasyonu değerlendirmeyi belirlenen süre içinde gerçekleştiremiyorsa, gecikmeleri önlemek için değerlendirme, değerlendirme komitesinden oy hakkına sahip bir üye veya diğer iç veya dış değerlendirici tarafından devralınabilir.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE SONRADAN DOLAYLI YÖNETİM KONTROLLER

Değerlendiriciler, sözleşme makamı tarafından seçilir. Katkıları karşılığında ücret alan harici değerlendiriciler (yani sözleşme makamının veya ortak ülkenin kamu idaresinin yetkilileri veya diğer personeli, üye devlet büyükelçiliklerinin veya gönüllü olarak katılan STK'ların personeli olmayanlar), hizmet sözleşmeleri prosedürüne göre, yani geçerli eşiklere uygun olarak seçilmelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Değerlendiriciler, sözleşme makamı tarafından seçilir. Liste, onay için Avrupa Komisyonu'na sunulmalıdır. Katkıları karşılığında ücret alan dış değerlendiriciler (yani, sözleşme makamının veya ortak ülkenin kamu idaresinin yetkilileri veya diğer personeli, üye devlet büyükelçiliklerinin veya gönüllü olarak katılan STK'ların personeli olmayanlar), hizmet sözleşmeleri için ilgili prosedür kullanılarak, yani geçerli eşiklere uygun olarak seçilmelidir.

6.5.7.4 Absence of conflict of interest and confidentiality

Bölüm 2.9.2'ye bakınız.

302 Ayrıca, tekliflerin bir değerlendirici ve değerlendirme komitesinin oy hakkına sahip bir üyesi tarafından ikinci değerlendirici olarak değerlendirilmesi de mümkündür.

303 Gerekçeli durumlarda, Avrupa Birliği delegasyonu da kavram notlarının değerlendirilmesine dahil olabilir.

Machine Translated by Google

6.5.7.5 Responsibilities of the evaluation committee

Bölüm 2.9.3'e bakınız.

6.5.8 Stages in the evaluation process

Değerlendirme süreci, kavram notlarının304 sözleşme makamı tarafından alınmasıyla başlar ve seçilen başvuru sahiplerine hibe verilmesi kararıyla sona erer.

6.5.8.1 Receipt and registration of proposals

6.5.8.1.1 Submission by PROSPECT

Başvuru sahipleri, PROSPECT kullanıcı kılavuzunda verilen talimatları izleyerek tekliflerini PROSPECT üzerinden çevrimiçi olarak göndermelidir.

Teklifin gönderilmesinin ardından, başvuru sahipleri PROSPECT profillerinde otomatik bir alındı onayı alacaklardır.

6.5.8.1.2 Submission by other means

Dolaylı yönetimde, başvuru sahipleri tekliflerini posta, özel kurye hizmeti veya elden teslim yoluyla sunmalıdır.

Teklifler alındığında, ihale makamı bunları kaydetmeli ve elden teslim edilenler için bir makbuz vermelidir (Ek a7'ye bakınız). Zarflar kapalı kalmalı ve açılana kadar güvenli bir yerde saklanmalıdır. Tekliflerin dış zarfları, teslim alınma sırasına göre numaralandırılmalıdır (tekliflerin teslimi için belirlenen son tarihten önce alınmış olup olmamasına bakılmaksızın).

Teknik nedenlerle belgelerin PROSPECT üzerinden gönderilmesinin mümkün olmadığı istisnai durumlarda, başvuru sahipleri doğrudan yönetim altında başvurularını posta, özel kurye veya elden teslim yoluyla göndermelidir. Çağrıdan sorumlu servis, açılış oturumunun ardından alınan tüm başvuruların PROSPECT'e kaydedilmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru yapan başvuru sahipleri otomatik olarak alındı onayı alacaklardır. Posta, özel kurye veya elden teslim yoluyla alınan başvurular (gecikmiş başvurular dahil) başvuru sahipleri adına sisteme kaydedilmeli ve orijinali arşivde saklanmalıdır. Bir başvuru kaydedildikten sonra, PROSPECT e-posta adresine otomatik olarak alındı onayı gönderecektir.

Başvuruların süresi dolduğunda, PROSPECT ilgili mektubu gönderecektir. Belirli çağrıda posta, özel kurye veya elden teslim yoluyla teklif sunulmasına izin verilmiyorsa, bu yollarla alınan başvurular reddedilecektir.

6.5.8.2 Opening session and administrative checks

Değerlendirme komitesi üyeleri ve değerlendiriciler gibi gözlemciler, başvurulara erişim sağlamadan önce çıkar çatışması bulunmadığına ve gizlilik taahhütlerine ilişkin beyanlarını imzalamış olmalıdırlar.

304 Açık çağrıya ilişkin eksiksiz başvurular ve kavram notları.

Machine Translated by Google

6.5.8.2.1 Opening session

Dolaylı yönetim ve bazı başvuruların kağıt üzerinde alındığı doğrudan yönetim durumlarında, alınan tüm teklifler (son başvuru tarihinin bitiminden sonra) bir açılış oturumunda incelenmeli, kayıt bilgileri kontrol edilmeli ve teklifler numaralandırılmalıdır.

Değerlendirme komitesinin sekreteri açılış oturumunu denetler ve gerekirse sözleşme makamının diğer personelinden yardım ister.

Alınan tekliflerin kayıt defterinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- teklifin kayıt numarası;
- Gönderim tarihi;
- Başvuranın adı ve adresi.

Her bir teklif için:

- Orijinali, ihale makamının arşivlerinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır;
- Kopyalar değerlendiricilere ve uygun durumlarda denetmenlere dağıtılır.

6.5.8.2.2 Administrative checks

Sadece son teslim tarihine uyan teklifler, kontrol listesinde belirtilen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek üzere idari bir incelemeye tabi tutulacaktır. Değerlendiriciler veya değerlendirme komitesi üyeleri hiçbir koşulda kontrol listesini değiştiremezler.

İdari incelemenin, işlemin uygunluğunun değerlendirilmesini de içerdiğini unutmayın. İdari incelemeler, değerlendirme komitesi üyeleri (sekreter dahil) veya bir veya daha fazla değerlendirici tarafından gerçekleştirilebilir.

İstenen bilgilerden herhangi birinin eksik veya yanlış olması durumunda, başvuru yalnızca bu gerekçeyle reddedilebilir ve başvuru daha fazla değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin bir yazım hatası nedeniyle kanıt sunamaması veya beyan verememesi durumunda, değerlendirme komitesi, haklı gerekçeler dışında, başvuru sahibinden belirli bir süre içinde eksik bilgileri sağlamasını veya destekleyici belgeleri açıklamasını isteyebilir. Bu tür bilgiler veya açıklamalar, teklifi önemli ölçüde değiştiremez veya çağrının şartlarını değiştiremez. Alındıktan sonra, değerlendirme komitesi, tekliflerin eşit muamele görmesini ve orantılılığı sağlarken, kabul edilip edilmeyeceğine karar vermede takdir yetkisini kullanabilir. Değerlendirme komitesi tarafından alınan her karar eksiksiz olarak kaydedilmeli ve değerlendirme raporunda gerekçeler belirtilmelidir (bkz. Bölüm 2.9.3.).

İhale makamı, daha fazla değerlendirme için dikkate alınmayan teklifleri saklamak zorundadır.

Değerlendirme komitesi üyeleri denetimi kendileri yapmazlarsa, değerlendirme komitesi tamamlanmış tabloları kullanarak değerlendirici(ler)in sonuçlarını gözden geçirmelidir. Değerlendirme komitesinin değerlendirmeleri incelemesini kolaylaştırmak için, sekreter, idari denetimlere uymayan teklifleri içeren bir liste oluşturulmasını sağlamalıdır. Listedeki her bir madde için gerekçeler belirtilmelidir.

Açılış oturumunun (uygulanabilir durumlarda) ve idari kontrollerin ardından, değerlendirme komitesi, tartışmalı durumlar (eylemlerin uygunluğu da dahil olmak üzere) hakkında karar vermek üzere toplanır ve kavram notlarının değerlendirilmesine devam eder.

6.5.8.3 Evaluation of the concept note

Son teslim tarihine kadar gönderilen ve idari kontrollerden başarıyla geçen kavram notları, bir değerlendirme yöntemi kullanılarak eylemin uygunluğu ve tasarımı açısından değerlendirilir.

Machine Translated by Google

(Ek e5a305'e bakınız) Genel değerlendirme, her alt başlık altında elde edilen puanların başlık bazında toplanmasıyla yapılır. Ayrıca, her alt başlık için yorum ve gözlemde bulunmanın da mümkün olduğunu unutmayın. Değerlendirme komitesi kavram notlarını kendisi değerlendirmezse, nihai puan, değerlendiriciler tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır.
Değerlendiriciler kullanılıyorsa, her bir kavram notu için tamamlanmış değerlendirme tabloları değerlendirme komitesine gönderilmelidir.

Teklif çağrısının Avrupa Komisyonu'nun bir merkez ofisi tarafından düzenlendiği ve Avrupa Birliği Delegasyonunun istisnai olarak kavram notlarının değerlendirilmesine değerlendirici olarak katıldığı durumlarda, her kavram notu, önerilen faaliyetin gerçekleşeceği ülkedeki Avrupa Birliği delegasyonu tarafından aynı değerlendirme tablosu (Ek e8'e bakınız) temelinde değerlendirilir. Her tam başvuru için tamamlanmış değerlendirme tabloları değerlendirme komitesine gönderilmelidir.

Sekreter daha sonra tüm kavram notlarının puanlarına göre sıralanmış bir listesini oluşturur. İlk adım olarak, değerlendirmede en az 30 puan alan kavram notları ön seçime alınır. Yukarıdaki eşiğe ulaşan kavram notları daha sonra puanlarına göre sıralanır. Teklif çağrısı için mevcut bütçenin en az iki katına ulaşılana kadar en yüksek puan alan başvurular ön seçime alınır.

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)
KONTROLLER

1. aşamaya ilişkin değerlendirme raporu (açılış oturumu (ilgiliyse), idari kontroller ve kavram notları) ihale makamına sunulur ve ihale makamı değerlendirme komitesinin tavsiyelerini kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, ihale makamı daha sonra değerlendirme raporunu ön onay için Avrupa Komisyonuna sunmalıdır.

Konsept notlarının değerlendirilmesinin ardından, ihale makamı tüm başvuru sahiplerine değerlendirme sonuçlarını ve (uygulanabilir olduğu durumlarda) açılış ve idari kontrollerden geçip geçmediklerini yazılı olarak bildirir ve kısa listeye alınan başvuru sahiplerini tam başvurularını sunmaya davet eder306. Doğrudan yönetim altında, bu mektup PROSPECT aracılığıyla oluşturulur ve gönderilir. Elden teslim edilen veya posta yoluyla alınan başvurular durumunda, PROSPECT mektubu kodlanmış e-posta adreslerine gönderir. E-posta adresi vermeyen başvuru sahipleri posta yoluyla bilgilendirilecektir.

6.5.8.4 Evaluation of the full applications

Yukarıda açıklanan açılış oturumu (dolaylı yönetim ve istisnai durumlarda doğrudan yönetim) ve idari kontroller, başvurunun tamamı değerlendirilmeden önce gerçekleştirilir307 .

Başvurunun tamamının kalitesi, seçim ve ödül kriterlerini içeren değerlendirme tablosu (Ek e5b308'e bakınız) kullanılarak değerlendirilir . Her alt başlık için yorumlar yapılır.

305 Doğrudan yönetim için, PROSPECT'te aynı şebeke oluşturulur.

306 Açık ihale süreçlerinde, değerlendirme komitesi tarafından kavram notunun değerlendirilmesinin ardından, ihale makamı, kavram notlarının ön seçime tabi tutulup tutulmadığını ve dolayısıyla başvurunun tamamının değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini başvuru sahiplerine bildirecektir.

307 Açık prosedürler için, tam değerlendirmeden önce herhangi bir açılış ve idari kontrol yapılmaz. başvuru.

308 Doğrudan yönetim için, PROSPECT'te aynı tablo oluşturulur.

Machine Translated by Google

Bu başlık için kullanılan soru ve kriterlerin temeli. Ayrıca, bütçe kalemleri ile eylemin açıklaması arasında her zaman tutarlılık kontrolü yapılmalıdır. Genel değerlendirme, her alt başlık altında elde edilen puanların başlık bazında toplanmasıyla yapılır. Değerlendirme komitesi başvuruları kendisi değerlendirmezse, nihai puan, değerlendiriciler tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Dolaylı yönetim için, her teklif için tamamlanmış değerlendirmeler değerlendirme komitesine gönderilmelidir (doğrudan yönetim için bunlar PROSPECT'te mevcuttur).

Teklif çağrısının Avrupa Komisyonu Genel Merkez hizmeti tarafından düzenlendiği durumlarda, her bir tam başvuru, aynı değerlendirme tablosuna (bkz. Ek e8)309 göre iç değerlendirme için, önerilen faaliyetin gerçekleştirileceği ülkedeki Avrupa Birliği Delegasyonuna PROSPECT aracılığıyla tahsis edilecektir . Her bir tam başvuru için tamamlanmış değerlendirme tabloları değerlendirme komitesine gönderilmelidir.

Doğrudan değerlendirme komitesi üyeleri veya tam başvuruları değerlendiren iç değerlendiriciler, kavram notu aşamasında verilen ve tam başvuruya aktarılan uygunluk puanlarını yeniden değerlendirebilir. Bu yeni değerlendirmeyi kabul edip etmemek değerlendirme komitesinin takdirindedir.

Lütfen, kavram notu temelinde değerlendirilen bilgilerin, başvuru sahipleri tarafından aşağıdaki durumlar dışında tam başvuruda değiştirilemeyeceğini unutmayın: i) Avrupa Birliği'nden eylem için talep edilen katkı, ilk tahminden %20'den fazla farklılık gösteremez. Talep edilen katkı ilk tahminden farklılık gösterirse, Avrupa Birliği katkısı ile eylemin toplam maliyeti arasındaki fark, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır; ii) Baş başvuru sahibi, yalnızca usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlarda bir veya daha fazla ortak başvuru sahibi veya bağlı kuruluş ekleyebilir, çıkarabilir veya değiştirebilir; iii) Baş başvuru sahibi, kavram notunun sunulmasından sonra başvuru sahiplerinin kapsamı dışında öngörülemeyen durumlar meydana gelmişse ve bu tür bir uyarlamayı gerektiriyorsa (eylemin gerçekleştirilmeme riski), eylemin süresini ayarlayabilir. Bu gibi durumlarda süre, başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır. İlgili değiştirme/ayarlamanın açıklaması/gerekçesi, ek bir mektup veya e-postada yer almalıdır .

Sekreter daha sonra tüm başvuruların puanlarına göre sıralanmış bir listesini oluşturur. Bu proje çağrısı için ayrılan bütçe dolana kadar en yüksek puan alan başvurular önceden seçilecektir.

Doğrudan yönetim altında, tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından, ihale makamı, geçici olarak seçilen ve yedek listeye alınan başvuru sahiplerini nihai uygunluk kontrolüne tabi tutulacakları konusunda bilgilendirir.

Bildirim mektubu PROSPECT aracılığıyla oluşturulup gönderilir. Elden teslim edilen veya posta yoluyla alınan başvurularda, PROSPECT bildirim mektubunu kodlanmış e-posta adreslerine gönderir. E-posta adresi vermeyen başvuru sahipleri posta yoluyla bilgilendirilecektir.

6.5.8.5 Final eligibility and supporting documents checks

Bu değerlendirme, başvuru sahibinin beyanı, gerekli destekleyici belgeler ve başvuru sahipleri için kılavuzda belirtilen kriterler kullanılarak gerçekleştirilir. Değerlendiriciler veya değerlendirme komitesi üyeleri hiçbir koşulda beyanı değiştiremezler.

309 Bu, değerlendiricilerden birinin ilgili Avrupa Birliği delegasyonundan olacağı anlamına gelir.

310 Doğrudan yönetim söz konusu olduğunda, PROSPECT'in Ek a.2'de (Tam Taslağın Hazırlanmasına İlişkin Talimatlar) kullanılması halinde Başvuru, Bölüm 2.1.1, madde viii.

Machine Translated by Google

- Başvuru sahibinin beyanı, destekleyici belgelerle uyumlu mu?

  talep edildi mi?

  Eksik herhangi bir destekleyici belge veya beyanname ile destekleyici belgeler arasında herhangi bir tutarsızlık, teklifin reddedilmesi için yeterlidir. Bununla birlikte, değerlendirme komitesi, eşit muamele ve orantılılık ilkelerini göz önünde bulundurarak, ilgili başvuru sahiplerinin eksik belgeleri sunmalarına veya ilgili bilgileri düzeltmelerine izin verilip verilmeyeceğine karar verirken takdir yetkisini kullanabilir.

  Değerlendirme komitesi tarafından alınan her karar eksiksiz olarak kayıt altına alınmalı ve bu karara yol açan nedenler değerlendirme raporunda/raporlarında açıklanmalıdır (bkz. Bölüm 2.9.3.).

- Uygunluk: Başvuru sahipleri (ve varsa bağlı kuruluş(lar)) uygun mu (hariç tutma kriterleri dahil)?

  Bu değerlendirme, başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Uygunluk kontrolleri, değerlendirme komitesi üyeleri veya değerlendiriciler tarafından yapılabilir. Her teklif yalnızca bir kişi tarafından incelenebilir.

Uygunluk kontrolleri genellikle prosedürün sonunda yalnızca geçici olarak seçilen adaylar (yedek listeye alınanlar da dahil) için yapılsa da, değerlendirme komitesi prosedürün herhangi bir önceki aşamasında da uygunluk kontrolü yapmaya karar verebilir.
İyi yönetim uygulamaları gereği, değerlendirme komitesi, başvuru sahiplerinin uygunluk kriterlerini karşılamadığının hemen belli olduğu durumlarda, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında başvuruları kontrol edebilir ve reddedebilir.

Değerlendirme komitesi üyeleri değerlendirmeyi kendileri yapmazlarsa, değerlendirme komitesi, değerlendiricilerin doldurdukları değerlendirme formlarını kullanarak vardıkları sonuçları gözden geçirmelidir. Değerlendirme komitesinin değerlendirmeleri incelemesini kolaylaştırmak için, sekreter, uygun olmayan teklifleri içeren tek bir listenin hazırlanmasını sağlamalıdır. Listedeki her bir girişin uygunsuzluğunun nedenleri belirtilmelidir.

Son olarak, değerlendirme komitesi, ortak başvuru sahipleri veya bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere başarılı başvuru sahiplerinin hiçbirinin erken tespit ve dışlama sisteminde veya Avrupa Birliği kısıtlayıcı önlemler listelerinde dışlama durumunda olmadığını kontrol eder (bkz. Bölüm 2.4. ve 2.6.10.) ve kontrol listelerini değerlendirme raporuna dahil eder (dolaylı yönetimde bu, AB delegasyonu ile teyit edilmelidir).

6.5.8.6 The evaluation committee’s recommendations

Değerlendirme komitesi tavsiyelerini hazırlar; değerlendiricilerin değerlendirme komitesine katılması durumunda, bu tavsiyeler ancak değerlendiriciler tüm başvuruları inceledikten sonra hazırlanır. Bu bağlamda, değerlendirme komitesi değerlendiricilerin puanlarını veya tavsiyelerini değiştirmemeli ve değerlendiriciler tarafından doldurulan değerlendirme tablolarını değiştirmemelidir.

Değerlendirme komitesi, sekreter tarafından değerlendiricilerin raporuna dayanarak hazırlanan sıralamayı onaylamaya karar verebilir. Değerlendirme komitesi, değerlendiriciler tarafından bir başvuruya verilen puanları kabul etmezse (örneğin, değerlendiriciler tarafından verilen puanlar arasında önemli bir fark veya açık tutarsızlık varsa), bu kararın gerekçelerini değerlendirme raporunda belirtmelidir. Komite daha sonra ilgili teklif için yeni bir değerlendirme tablosu (topluca veya komitenin oy kullanan üyelerinden biri tarafından) doldurmalıdır. Bu tür bir yeniden değerlendirme, harici değerlendiricilere emanet edilemez. Yeni değerlendirmeden elde edilen puanlara dayanarak, değerlendiriciler tarafından verilen puanların yerini alan yeni bir liste oluşturulacaktır. Yeni değerlendirme, değerlendirmenin yalnızca bir veya daha fazla bölümünü de kapsayabilir (örneğin, değerlendirme komitesi yalnızca eylemlerin uygunluğunu yeniden değerlendirmeye karar verirse).

Machine Translated by Google

Bu tür kararların tümü kayıt altına alınmalı ve değerlendirme raporunda eksiksiz olarak gerekçelendirilmelidir. Değerlendirme komitesi üyeleri tarafından doldurulan değerlendirme tabloları, değerlendiriciler tarafından doldurulan tablolarla birlikte saklanmalıdır.

Değerlendirme komitesinin kararları bağımsız ve tavsiye niteliğinde alınır.
Değerlendirme komitesi, nihayetinde finansman için seçilen başvuruların bir listesini hazırlamalı ve her başvurunun aldığı puanı, önerilen hibenin talep edilen miktarını ve finanse edilmesi önerilen uygun maliyetlerin oranını belirtmelidir. Nihai puanların dağılımı, değerlendirme komitesinin ortak kararıdır. Bununla birlikte, tekliflerin değerlendirilmesi oy hakkına sahip üyeler arasında bölünebilir. Bu durumda, her kavram notu veya tam başvuru, en az iki oy hakkına sahip üye tarafından bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Komite, gerekçeli durumlarda yeniden değerlendirme yapma hakkını saklı tutar. Ancak, iki değerlendirme arasında önemli farklılıklar olması durumunda, komite ilgili başvuruyu yeniden değerlendirmelidir.

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmaksızın, finansman için seçilen başvuruların listesi, teklif çağrısı kapsamında mevcut fonlar dahilinde, en yüksek puanları alan başvurulardan oluşacak ve sıralama sırasına göre belirlenecektir.

- Değerlendirme komitesi, sözleşme imzalanmadan önce yerine getirilmesi gereken belirli koşullar altında bir başvurunun seçilmesini önerebilir. Ancak bu tür koşullar, hibe verme kararını sorgulamamalı veya başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı olmamalıdır (bkz. Bölüm 6.3.6 ve 2.5.2).

- Değerlendirme komitesi, hibe almaya hak kazanacak nitelikte çok az başvuru olduğunu tespit ederse, mevcut fonların tamamını tahsis etmeme kararı alabilir. Başka bir deyişle, fonların sadece mevcut olması, gerekli kalite seviyesine ulaşmayan başvurular için sözleşme verilmesine yol açmamalıdır.

- Değerlendirme komitesi, konu veya coğrafi bölgeye göre bir liste oluşturabilir.
  Başvuru sahipleri için belirlenen yönergelere göre.
- Değerlendirme komitesi, daha önce uygun olmayan başka bir başvuru seçmişse, bir başvuruyu reddedebilir.
  Benzer nitelikte olmasına rağmen daha yüksek puan almıştır.
- Aynı başvuru sahibi tarafından sunulan birden fazla başvurunun finansman için seçilmesi durumunda, ancak başvuru sahibinin tüm eylemleri birlikte uygulamak için gerekli mali ve operasyonel kapasiteye sahip olmaması halinde, komite daha düşük puan alan başvuruları reddedebilir ve başvuru sahibinin uygulama kapasitesine sahip olduğu başvuruları seçebilir.

Değerlendirme komitesi, aynı koşullar altında, finansman için önerilenlerden sonra en iyi puanları alan sınırlı sayıda başvurudan oluşan sıralı bir yedek liste de oluşturabilir. Bu yedek liste, değerlendirme raporunda belirtilen süre boyunca geçerlidir. Bu listede yer alan başvuruların, teklif çağrısı kapsamında fonlar kullanılabilir hale gelirse (seçilen başvuruların uygun maliyetleri düşerse veya seçilen başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanamazsa, ek fonlar kullanılabilir hale gelirse vb.) hibe alma olasılığı yüksektir.

Uygunluk kontrollerini kapsayan nihai değerlendirme raporu, değerlendirme komitesinin son toplantısının ardından hazırlanır. Değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmalıdır.

Değerlendirme komitesi ayrıca herhangi bir hibe verilmesini tavsiye etmeme kararı da alabilir ve

---

311 Yukarıda belirtilenler yalnızca değerlendirici kullanılmadığı durumlarda geçerlidir. Şüpheye yer bırakmamak için, başkan veya sekreter kavram notlarını/tam uygulamaları değerlendiremez.

Machine Translated by Google

Bu nedenle işlemi iptal edin (Bölüm 6.5.9.'a bakınız).

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)
KONTROLLER

Başvuru sürecinin tamamı ve nihai uygunluk kontrolü (2. ve 3. adımlar) başkan, sekreter ve tüm değerlendiriciler tarafından imzalanacak bir değerlendirme raporunda kayıt altına alınır. Bu rapor, önerilerini kabul edip etmeyeceğine karar verecek olan ihale makamına sunulmalıdır.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, ihale makamı daha sonra değerlendirme raporunu ve ihale makamının tavsiyelerini onay için Avrupa Komisyonuna sunmalıdır.

İhale makamı, başvuru sahipleri için kılavuza ekli standart sözleşme koşullarında (özel koşullarda veya önerilen sözleşme eklerinde) herhangi bir değişiklik yapılmadığını teyit ederse, Avrupa Komisyonu, verilecek hibelerin nihai listesini de içeren değerlendirme raporunu onaylar.

Bu, gerekli olması halinde ilgili sözleşmelerin küresel olarak onaylanması anlamına gelir. Liste, sözleşmelerin akdedilmesi için gerekli tüm bilgileri içermelidir (başvuru sahiplerinin bilgileri, azami hibe miktarı ve sözleşme süresi dahil). Program Tahminleri prosedürlerine ilişkin pratik kılavuzda belirtilen bazı durumlarda AB delegasyonunun onayına gerek yoktur.

İhale makamının belgelere erişimle ilgili mevzuatına tabi olmak kaydıyla, teklif çağrısının hazırlanmasından başarılı başvuru sahiplerinin seçimine kadar tüm süreç gizlidir. Değerlendirme komitesinin kararları kolektiftir ve görüşmeleri gizli kalmalıdır. Değerlendirme komitesi üyeleri ve değerlendiriciler gizlilikle yükümlüdür. Eğer mevzuatı gerekli gizlilikle çelişiyorsa, ihale makamı herhangi bir bilgiyi açıklamadan önce Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin almalıdır.

Değerlendirme raporu, özellikle, yalnızca resmi kullanım içindir ve başvuru sahiplerine veya sözleşme makamının, Avrupa Komisyonu'nun ve denetim makamlarının (örneğin Avrupa Sayıştay'ı) yetkili servisleri dışındaki herhangi bir tarafa açıklanamaz.

6.5.9 Cancelling the call for proposals

İhale makamı, özellikle değerlendirme raporu ışığında, aşağıdaki durumlarda herhangi bir aşamada hibe vermemeye ve dolayısıyla teklif çağrısı sürecini iptal etmeye karar verebilir:

- Proje teklifi çağrısı başarısız oldu, yani değerli bir teklif alınmadı veya hiç başvuru yapılmadı;
- Programın ekonomik veya teknik verileri temelden değiştirildi;
- İstisnai durumlar veya mücbir sebepler, normal uygulamanın gerçekleştirilmesini imkansız hale getirir. Planlanan eylemler imkansız;
- Prosedürde, özellikle de bu hususlarda, usulsüzlükler yaşanmıştır. Eşit muameleyi engelledi (bkz. Bölüm 2.5.8.).

Machine Translated by Google

DOĞRUDAN YÖNETİM

Bir proje teklif çağrısını iptal etme sorumluluğu, iç prosedürlere uygun olarak Avrupa Komisyonu'nun yetkili makamına aittir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Teklif çağrısını iptal etme sorumluluğu, Avrupa Komisyonu'nun önceden izniyle, ihale makamına aittir.

DOLAYLI YÖNETİM VE SONRADAN DENETİMLER

Teklif çağrısı prosedürünün iptalinden sorumlu olan merci, ihale makamıdır. Avrupa Komisyonu'ndan önceden izin alınmasına gerek yoktur.

İptal durumunda, başvuru sahipleri tazminata hak kazanamayacaklardır.

İptal durumunda, sözleşme makamı bir iptal bildirimi yayınlayacaktır (Ek e11b).

Doğrudan ve dolaylı yönetim kapsamında, ihale duyurusu PROSPECT'te yayınlandıktan sonra, ihale makamı iptal bildirimini PROSPECT'e doldurup yükler; böylece başvuru sahipleri sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirilebilir.

Daha geniş bir kitleye duyurulmasını sağlamak amacıyla, iptal bildirimi, çağrının yayınlandığı web sitesinde, Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü web sitesinde veya Fonlama ve İhale Fırsatları web sitesinde (F&T portalı) PROSPECT aracılığıyla da yayınlanmaktadır.

6.5.10 Award decision

Bölüm 2.10.1'e bakınız.

Ödül kararı, kararın konusunu ve toplam tutarını, onaylanmış değerlendirme raporunu ve uygun olduğu durumlarda, sözleşme makamının belirli bir başvuruya ilişkin olarak değerlendirme komitesinin raporda yaptığı tavsiyelerden sapma kararının gerekçelerini belirtir. Sözleşme makamı ödül kararını imzalayacaktır (Ek e11a).

6.5.10.1 Notification to applicants

DOĞRUDAN YÖNETİM VE DOLAYLI YÖNETİM (SONRADAN GÖREVLENDİRME İLE)
KONTROLLER

Başvuru sahiplerine, başvurularıyla ilgili olarak ihale makamının kararı yazılı olarak bildirilecektir.

İhale makamı, ihale kararını verdikten sonra, başvuruları kabul edilen tüm başarılı başvuru sahiplerine başvurularının onaylandığını yazılı olarak bildirir.

Başvurularının değerlendirilmesinin sonucu, başarılı olan başvuru sahiplerine, tam başvurunun teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde bildirilmelidir. Ancak, karmaşık işlemler (çoklu yararlanıcı çağrıları veya çok sayıda teklif içeren çağrılar gibi) veya başvuru sahiplerinden kaynaklanan gecikmeler söz konusu olduğunda, 6 aylık süre uzatılabilir.

Yedek listeye alınan adaylar da bilgilendirilecektir.

Başarılı olan adaylara gönderilecek mektuplar, ödül kararının verilmesinden itibaren 15 gün içinde gönderilmelidir.

Machine Translated by Google

Başarılı olmayan adaylara, başarılı adaylara yapılan yukarıda belirtilen bildirimden itibaren 15 gün içinde seçilmedikleri (başarısızlık nedenleri de dahil olmak üzere) bildirilmelidir.

Şüpheye yer bırakmamak için, kabul edilebilirlik şartlarına uymama (örneğin, başvurunun son başvuru tarihinden sonra gönderilmesi), uygunluk (kuruluş veya kişinin önceden tanımlanmış uygun kuruluş veya kişi popülasyonuna dahil olmaması), seçim (kuruluşun mali kapasitesinin veya mesleki veya operasyonel kapasitesinin olmaması) ve ödül kriterleri (teklifin kalite, maliyet/verimlilik gibi önceden tanımlanmış şartlara uymaması) gibi nedenlerle reddedilen başvurular için önceden herhangi bir çekişmeli prosedüre gerek olmadığını lütfen unutmayın. Doğrudan yönetim altında, bu mektup PROSPECT aracılığıyla oluşturulur ve gönderilir. Elden teslim edilen veya posta yoluyla alınan başvurular durumunda, PROSPECT mektubu kodlanmış e-posta adreslerine gönderir. E-posta adresi vermeyen başvuru sahipleri posta yoluyla bilgilendirilecektir.

ÖNCEDEN KONTROLLERLE DOLAYLI YÖNETİM

Yukarıdakilere ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun onayı da gereklidir.

6.5.10.2 Publicising the award of grants

Bölüm 2.10.4.2'ye bakınız.

6.5.10.3 Contract preparation and signature

Başarılı başvuru sahiplerinin her biri için hibe sözleşmeleri hazırlanırken, sözleşme makamı 2.10.2 ve 2.10.3 bölümlerinde belirtilen adımları izlemelidir.

Eğer teklif çağrısı Avrupa Komisyonu'nun merkez ofislerinden biri tarafından düzenlenmişse, sözleşmenin hazırlanması ve yönetimi için gerekli olan tüm dokümanlar ve değerlendirme bilgileri, önerilen faaliyetin gerçekleştirileceği ülkedeki Avrupa Birliği temsilciliğine gönderilir.

Teklif aşamasında başarılı olan başvuru sahipleri tarafından önerilen bütçe, sözleşme imzalanmadan önce bariz aritmetik hataları veya uygun olmayan maliyetleri gidermek için düzeltilmelidir. Gerekirse, faaliyetin açıklaması da buna göre düzeltilir.

İhale makamı, hibe tahsis kararına aykırı düşmemek, başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine ters düşmemek ve aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla, faaliyetin tanımına veya bütçeye ilişkin diğer açıklama veya düzeltmelerin yapılmasına karar verebilir:

- Değerlendirme komitesi tarafından açıkça belirlenen konularla ilgili olmak; veya
- Teklifin alındığı tarihten bu yana meydana gelen değişiklikleri dikkate almayı hedeflemek, veya

- Merkez ofis insan kaynaklarıyla ilgili tüm doğrudan maliyetleri ortadan kaldırmayı hedeflemek, yalnızca bu personelin yaptığı masrafları hariç tutmak:
  - o görevdeyken, eylemin gerçekleştirildiği yerde veya
  - o Eylemin işlevsel organizasyonu nedeniyle eylemin gerçekleştirildiği yerde proje ofisi bulunmadığında, veya
  - Eylemin operasyonel hedeflerine ulaşmak için gerekli olan görevlerle ilgili olduklarında: bu tür görevler, eylemin açıklamasında operasyonel faaliyetler olarak planlanmalıdır.

Machine Translated by Google

Bu değişiklikler, proje çağrısı yönergelerinde belirtilen hibe miktarında veya Avrupa Birliği katkı payında bir artışa yol açamaz. Bu bağlamda, başvuru sahipleriyle yapılan görüşmelerin kayıtları dosyada saklanmalıdır.

Bu aşamada, yönergelerde belirtilen koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Yukarıda belirtilen açıklamalar ve/veya düzeltmeler dışında, ilk teklifte herhangi bir değişiklik yapılması veya yönergelerde belirtilen ödül koşullarından sapılması kesinlikle yasaktır.

Başarılı başvuru sahibinin teklifinde yapılacak diğer her türlü değişiklik veya müzakere yasaktır.

Doğrudan yönetimde, başvuru sahibiyle hibe sözleşmesinin imzalanması, ödül kararının bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde gerçekleşmelidir. Bununla birlikte, istisnai durumlarda, özellikle karmaşık işlemler (çoklu yararlanıcı çağrıları veya çok sayıda teklif içeren çağrılar gibi) veya başvuru sahiplerinden kaynaklanan gecikmeler söz konusu olduğunda, bu kural uygulanmamalıdır.

6.5.10.4 Use of reserve lists

Başarılı başvuru sahipleriyle tüm olası sözleşmeler imzalandıktan sonra, teklif çağrısı bütçesi kapsamında bazı fonların kullanılabilir durumda kalması söz konusu olabilir. Hatta yedek liste hala geçerliyken ek fonlar da eklenebilir.

Bu durumlarda, yedek listesinden ek sözleşme imzalama prosedürü şu şekilde olacaktır:

1. Mevcut fonlar, yedek listedeki birinci sıradaki adayın talep ettiği Avrupa Birliği katkısını finanse etmeye yetiyorsa, bildirim ve sözleşme hazırlama/imzalama ile ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır. Fonların yeterli olup olmadığını doğrulamak için, aritmetik hatalar ve potansiyel olarak uygun olmayan maliyetler dikkate alınmalıdır, zira bunlar bütçenin azaltılmasına yol açabilir.

2. Mevcut fonlar yeterli değilse, aynı başvuru sahibine aradaki farkı kapatmak için eş finansmanını artırma imkanı sunulacaktır. Başvuru sahibi bunu yapabilirse (lütfen bu işlem sonucunda uygun maliyetlerin yüzdesinin ilgili çağrının yönergelerinde belirlenen yetkili eş finansman kuralları içinde kalması gerektiğini unutmayın), sözleşme bu bölümdeki talimatlara uygun olarak imzalanacaktır. Başvuru sahibi tarafından ek fon sağlanamaması veya yeni eş finansman yüzdesinin başvuru sahipleri için yönergelere uymaması durumunda, sözleşme imzalanmayacak ve listedeki ikinci sıradaki başvuru sahibi ile iletişime geçilecek ve aynı yaklaşım izlenecektir (olası aritmetik hataların veya uygun olmayan harcamaların düzeltilmesinden sonra eylemi finanse etmek için fonların mevcudiyeti, kalan fonların talep edilen Avrupa Birliği finansmanını karşılayamaması durumunda katkılarını artırma imkanı vb.).

Hem maliyet bazlı hem de maliyetle bağlantılı olmayan finansman bütçelerini kullanan teklifler söz konusu olduğunda, ortak finansman kuralı zorunlu olmadığından, başvuru sahibine ortak finansmanını artırma imkanı sunulacak, ancak teklifin maliyetle bağlantılı olmayan finansman bileşeni değişmeden kalacaktır.

Maliyetlere bağlı olmayan (maliyet bazlı bileşen içermeyen) tam finansman kullanan teklifler söz konusu olduğunda, yalnızca birinci sırada yer alan teklife kalan fonları kullanma imkanı sunulacak ve bu da ancak katkı teklifinin diğer teklife eşit veya daha az olması durumunda geçerli olacaktır.

Machine Translated by Google

Mevcut fonlar. Dolayısıyla, yedek listede daha düşük sırada yer alan bir teklifi finanse etmek için yeterli bütçe varken, bu bütçe yedek listede daha yüksek sırada yer alan bir teklifi finanse etmek için yeterli değilse, daha düşük sırada yer alan teklif finanse edilemez.

Gerekirse, yedek listedeki sonraki adaylar (3. , 4., vb.) için de aynı işlem yapılacaktır.

Başvuru sahiplerinden, mevcut Avrupa Birliği finansmanına uymaları amacıyla (bu bölümde açıklanan olası düzeltmeler ve açıklamalar dışında) eylemlerini azaltmaları veya değiştirmeleri hiçbir koşulda istenmeyecektir; zira bu, teklifin müzakere edilmesini ve değiştirilmesini gerektirecektir.

Bu prosedür, daha yüksek puanlı projeler yerine daha düşük puanlı projelerin hibe alması gibi durumlara yol açabilir. Şeffaflık ve eşit muamele adına, yukarıda açıklanan süreç izlenirken başvuru sahipleriyle yapılan tüm iletişimlerin kaydının tutulması önemlidir.

6.5.11 Characteristics of the standard grant contract

Hibeler, yararlanıcı ile imzalanan yazılı bir anlaşmaya (standart hibe sözleşmesi) tabidir[312] .

Hibe sözleşmesi onaylandığı takdirde, başvuru sahipleri hibe yararlanıcısı(ları) ve hibe sözleşmesinin tarafı(ları) olacaktır. Özellikle, ana başvuru sahibi, Ek e3h1'de (özel koşullar) koordinatör olarak tanımlanan yararlanıcı olacaktır.

i. Koordinatör, sözleşme makamının başlıca muhatabıdır. Varsa diğer yararlanıcıları temsil eder ve onlar adına hareket eder, ayrıca faaliyetin tasarımını ve uygulanmasını koordine eder.

ii. Finansman için uygun maliyetler, hibe alıcısı (veya birden fazla alıcılı hibelerde alıcılar) tarafından yapılan maliyetler veya maliyetlerle bağlantılı olmayan finansmanı kullanan hibeler için kararlaştırılan tutarlardır. Bir alıcıya bağlı kuruluşlar tarafından yapılan maliyetler de uygun maliyetler olarak kabul edilebilir.

iii. Standart hibe sözleşmesi, yararlanıcının bağımsız hareket etme hakkını tanır ve buna göre basitleştirilmiş yönetim kuralları belirler. Özellikle, koordinatörün, değişikliklerin önemli olmaması (yani sözleşmenin verilme koşullarını sorgulamaması) ve herhangi bir bütçe kaleminde %25'ten fazla veya az bir değişikliğe yol açmaması koşuluyla, sözleşme makamının önceden onayına gerek kalmadan eylemi uyarlamasına veya değiştirmesine izin verir. Maliyetlere bağlı olmayan finansman kullanımını öngören hibe sözleşmeleri için, kalemler arası transferlere ilişkin kısıtlamalar bulunduğunu lütfen unutmayın.

iv. Söz konusu faaliyet kapsamında gerekli olan her türlü tedarik sözleşmesinin verilmesinde, yararlanıcı, sözleşmenin IV. Ekinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

v. Avrupa Komisyonu tarafından aksi talep edilmedikçe veya kabul edilmedikçe, hibe alıcısı, Birlik finansmanının veya katkısının görünürlüğünü sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır (bkz. Bölüm 2.5.3.).

Maliyet bileşenine bağlı olmayan bir finansman içeren hibe sözleşmeleri için şunu belirtmek önemlidir:

---

[312] Lütfen, 2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçevesi kapsamında bütçeyi uygulayan hibeler için yasal yükümlülüklerin hibe kararları şeklinde olmaya devam edebileceğini unutmayın. Hibe sözleşmelerine uygulanabilir olan FR'nin VIII. Başlığı hükümleri, hibe kararlarına da kıyasen uygulanacaktır (Madde 277(4)).

Machine Translated by Google

O:

i. Uygunluk ve maliyetlerin finansal olarak doğrulanması şartı aranmaz. Bu durumda, hibe, önceden belirlenmiş performans göstergelerine göre ölçülen koşulların yerine getirilmesi veya sonuçların elde edilmesi karşılığında ödenir.

ii. Bütçe ve mantıksal çerçeve, göstergeleri ve bunlarla ilgili hedefleri ve değerleri açıkça tanımlamalıdır. Her bir göstergeye atanan değer, piyasa fiyatlarındaki değişiklik riskini de içerecek şekilde hesaplanmalıdır.

iii. Hibe sözleşmesi, yararlanıcının ilerleme ve nihai raporlarında elde ettiği iddia edilen sonuçların değerlendirilme yöntemlerini (üçüncü taraf değerlendirmesi gibi) tanımlayacaktır. Üçüncü taraf değerlendirmesi gerekmiyorsa, ödemelerin doğrulanacağı kanıt ilerleme ve nihai raporlar olacaktır; bu nedenle ilerleme raporlarının elde edilen sonuçların yeterli bir açıklamasını içermesi beklenmektedir. Sonuçların elde edilmesini doğrulamayı sağlayabilecek ilgili veri kaynakları yararlanıcı tarafından sağlanmalıdır.

6.6 Specific cases

6.6.1 Low value grants and very low value grants

Düşük değerli hibeler, miktarı 60.000 Euro'ya eşit veya daha az olan hibelerdir.

Bu durumda, belirli basitleştirmeler geçerlidir:

1. Mali yeterliliği kanıtlamak için herhangi bir destekleyici belge talep edilmemektedir.
2. Ön finansman garantisi istenmeyebilir.
3. Bakiye ödemesinden sonra kayıt tutma yükümlülüğü (muhasebe kayıtları ve destekleyici belgeler) 3 yıla indirilmiştir.
4. Sözleşme makamına posta ve elektronik adreslerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği bildirme yükümlülüğü, bakiye ödemesinin ardından 3 yıla indirilmiştir.
5. Kâr amacı gütmeme kuralı geçerli değildir.
6. SEA-H anketini gönderme zorunluluğu geçerli değildir.

Çok düşük değerli hibeler, 15.000 Avro veya daha düşük miktardaki hibelerdir ve aşağıdaki ek basitleştirmeler geçerlidir:

1. Mali kapasite değerlendirmesi yapılmayacaktır .
2. Elenme ve seçilme durumlarında onur beyanı sunma zorunluluğu yoktur. kriterler[314] .

6.6.2 Operating grants

Faaliyet hibeleri, Avrupa Birliği politikasının bir parçası olan ve bu politikayı destekleyen bir amacı olan bir kuruluşun işleyişini finanse eder.

Doğası gereği, işletme hibeleri her zaman tek bir yararlanıcıya yöneliktir ve her biri

[313] Bölüm 6.5.3.2'ye bakınız.

[314] Bölüm 6.5.8.5'e bakınız.

Machine Translated by Google

Yararlanıcı, belirli bir mali yıl için birden fazla işletme hibesi alamaz. İşletme hibesinin süresi 12 ayı geçemez.

İşletme hibesi sözleşmesi, yararlanıcının mali yılının başlangıcından itibaren 4 ay içinde verilmelidir. Geriye dönük uygulama yasağı ilkesine uygun olarak, finansman için uygun maliyetler, hibe başvurusunun sunulmasından veya yararlanıcının mali yılının başlangıcından önce yapılmış olamaz.

6.7 Modifying grant contracts

6.7.1 General principles

Bölüm 2.11.1. ve 2.11.3.'e bakınız.

Daha ayrıntılı bilgi için, INTPA Companion'da hibe sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin kullanıcı kılavuzunun 19.2.9. bölümüne bakınız.

6.7.2 Preparing an addendum

Bölüm 2.11.4'e bakınız.

6.8 Award of contracts & financial support to third parties by grant beneficiaries

6.8.1 Award of contracts

Eylemin uygulanması, yararlanıcı(lar) ve bağlı kuruluş(lar)ın (varsa) tedarik sözleşmeleri vermesini gerektiriyorsa, bu sözleşmeler standart hibe sözleşmesinin IV. Ekine uygun olarak verilmelidir. Hibe yararlanıcısının IV. Eke uymaması durumunda, ilgili harcamalar Avrupa Birliği/EDF finansmanı için uygun olmayacaktır. Yararlanıcılar/bağlı kuruluşlar, diğer yararlanıcılara/bağlı kuruluşlara veya diğer ilgili aktörlere (finansal destek alanlar, ortaklar) herhangi bir tedarik sözleşmesi veremezler.

Bu bağlamda, uygulama sözleşmelerinin verilmesi ile taşeronluk arasında bir ayrım yapılmalıdır:

- Taşeronluk: Taşeronluk, bir veya daha fazla yararlanıcının bir tedarik sözleşmesi imzaladığı üçüncü bir tarafça, hibe sözleşmesinin ekinde açıklanan faaliyetin bir parçası olan belirli görevlerin yerine getirilmesidir (ayrıca örnek hibe sözleşmesindeki genel şartlar ve koşullara bakınız). Bu durumda, faaliyetin bir kısmı yararlanıcılar tarafından değil, taşeronlar tarafından yerine getirilir. Yararlanıcılar, taşeronluk yoluyla üstlenilen görevlerden sorumlu kalırlar. Taşeronluk, faaliyetin temel görevlerini kapsayamaz.

- Uygulama sözleşmeleri: Uygulama sözleşmeleri, yararlanıcıların proje yönetimlerinin bir parçası olarak rutin hizmetlerin ve/veya gerekli mal ve ekipmanların edinimiyle ilgilidir; teklifte, yani hibe sözleşmesine ekli faaliyet açıklamasında belirtilen faaliyetlerin bir parçası olan görevlerin dış kaynak kullanımını kapsamaz.

Taşeronluk olsun veya olmasın, her türlü tedarik işlemi Ek IV'te belirtilen kurallara uymalıdır.

Machine Translated by Google

hibe sözleşmesi.

6.8.2 Financial support to third parties by grant beneficiaries

Eğer eylem üçüncü şahıslara mali destek verilmesini gerektiriyorsa315, bu destek şu şartlarla verilebilir:

- Hibe verilmeden önce, sözleşme makamı, hibe alıcısının Avrupa Komisyonu'na olan borçlarının tahsili konusunda uygun güvenceler sunduğunu doğrulamıştır. Bunun nedeni, hibe alıcılarının mali desteğin doğru kullanımı konusunda sözleşme makamına karşı mali olarak sorumlu olmalarıdır.

- Bu tür desteklerin verilmesine ilişkin aşağıdaki koşullar, hibe alıcısının takdir yetkisini kullanmasını önlemek amacıyla hibe sözleşmesinde kesin olarak tanımlanmıştır. Başvuru sahipleri, varsayılan olarak bu bilgileri başvurularına dahil edeceklerdir:
  a. Mali destekle elde edilecek hedefler ve sonuçlar.
  b. Finansal desteğe uygun olan farklı faaliyet türleri, aşağıdaki esaslara göre:
     Sabit bir liste.

     Belirli faaliyetlerin desteklenmediği durumlarda (örneğin, mültecilerin yaşamlarını desteklemek için koşulsuz nakit yardımları veya insan hakları savunucularının çalışmalarını genel olarak desteklemek için yapılan yardımlar gibi), bu da belirtilmelidir. Bu durumda, hibe alıcısının mali desteğin alıcılar tarafından belirli bir amaç için kullanıldığını kanıtlaması gerekmez.

  c. Mali yardım alabilecek kişi türleri veya kişi kategorileri
     Destek.
     İhale makamı, başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda uyruğa ilişkin kısıtlamaları mutlaka belirtmelidir.
  d. Bu kuruluşların seçimi ve mali desteğin sağlanmasına ilişkin kriterler.
     İhale makamı, yararlanıcının belirli ilke ve/veya prosedürlere uymasını sağlamak istediğinde (örneğin, büyük miktarların teklif çağrıları yoluyla yeniden dağıtılacağı durumlarda), bu durum başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzlarda belirtilmelidir. Örneğin, kılavuzlar, mali destek verilmesi için teklif çağrıları başlatılırken, yararlanıcıların kendi prosedürlerini kullanabileceğini, ancak bu prosedürlerin orantılılık, sağlam mali yönetim, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uyması, teklif çağrılarının yeterli şekilde yayınlanmasıyla şeffaflığı sağlaması ve tüm ödül süreci boyunca çıkar çatışmasını önlemesi gerektiğini öngörebilir.

  e. Her bir proje için sağlanacak mali desteğin kesin miktarını belirleme kriterleri
     üçüncü kuruluş.
     İhale makamı, mali desteğin örneğin fiilen yapılan masraflara dayanmasını veya kar amacı gütmeme ilkesine uygun olmasını sağlamak istiyorsa, bu durum başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda belirtilmelidir.

315 Madde 207 FR.

Machine Translated by Google

f. Verilebilecek azami miktar.

Üçüncü şahıs başına ödenebilecek azami mali destek miktarı, eylemlerin amaçlarına ulaşmanın aksi takdirde imkansız veya aşırı zor olacağı durumlar dışında, 60.000 Avro'yu geçmemelidir. 60.000 Avro eşiği aşılırsa, bu durum raporlanması gereken bir olay olarak kaydedilmelidir. Bu durumda herhangi bir sınırlama uygulanmaz316 .

İhale makamı mali desteğin verilmesi için toplam bir üst sınır belirlemek istiyorsa (yani başvuru sahipleri için bu konuda mevcut olan bütçe), bu durum başvuru sahipleri için hazırlanan kılavuzda belirtilmelidir.

Başvuru sahipleri, başvuru kılavuzunda ayrıca, mali desteğin hibe sözleşmesine uygun olarak kullanıldığını göstermek amacıyla üçüncü şahıslar tarafından saklanması gereken gerekli belgeleri sunmaya davet edilebilirler.

Küçük sözleşmelerin çoğalmasını önlemek amacıyla büyük miktarlarda hibe verilmesinin teşvik edildiği mevcut bağlamda, yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde, üçüncü taraflara sağlanan mali destek, taban örgütlerini veya yerel yönetimleri finanse etmenin etkili bir yolu olabilir.

Şüpheye yer bırakmamak için belirtmek gerekirse, mali destek kuralları yalnızca yararlanıcının bu desteği üçüncü bir tarafa sağladığı durumlarda geçerlidir. Fonlar ortak yararlanıcılara veya bağlı kuruluşlara sağlandığında yukarıdaki kriterlere uyulması gerekmez.

6.9 Grants to organisations whose pillars have been positively assessed, (other) international organisations and national bodies

6.9.1 Grants to organisations whose pillars have been positively assessed by the European Commission

Hibe alıcısı (yani çoklu alıcılı bir sözleşmede koordinatör) Avrupa Komisyonu tarafından olumlu değerlendirilmiş bir kuruluş ise, bu kuruluş hibe sözleşmesi değil, ilgili şablona dayalı bir katkı anlaşması imzalayacaktır.

Ancak, katkı anlaşmasının şablonu, teklif çağrısıyla birlikte yayınlanan standart şablonları, yani bütçeyi (Ek B) ve eylemin açıklamasına dahil edilecek mantıksal çerçeveyi (Ek C)317 dikkate almalıdır . Eylemin açıklaması (katkı anlaşmasının Ek I'i), kuruluş tarafından sunulan başvuru formundan318 alınacaktır .

Başvuru sahibi, temel değerlendirmeye tabi tutulmuş bir kuruluş değil de, bir veya daha fazla ortak başvuru sahibi ise.

316 İlk 10. (ve önceki) EDF Mali Tüzüğü uyarınca, mali destek, faaliyetin birincil amacı olamazdı.

317 Doğrudan ihaleler için (Ortak Ülkelerden sözleşme makamları tarafından doğrudan ihale veya usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş ve doğrudan ihalenin haklı olduğu istisnai durumlar - bkz. Bölüm 6.4.4.), kuruluş ve sözleşme makamı, bu şablonlar katkı anlaşmasının hükümlerine uygun olduğu sürece, diğer bütçe ve mali rapor şablonlarını (örneğin kuruluşun şablonlarını) kullanma konusunda anlaşabilirler.

318 Katkı anlaşması bir teklif çağrısı sonucunda yapılmışsa, uygulama kılavuzuna ekli mali rapor şablonu (Ek e3h7) kullanılmalıdır. Katkı anlaşması doğrudan ihale sonucunda yapılmışsa (Ortak Ülkelerden ihale makamları tarafından doğrudan ihale veya usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş ve doğrudan ihalenin haklı olduğu istisnai durumlar -bkz. Bölüm 6.4.4.-), kuruluş ve ihale makamı, bu şablonlar katkı anlaşmasının hükümlerine uygun olduğu sürece farklı bütçe ve mali rapor şablonları kullanma konusunda anlaşabilirler. Anlatım raporları için, kuruluş, bu şablonlar katkı anlaşmasının ilgili hükümlerine uygun olduğu sürece kendi şablonlarını kullanabilir.

Machine Translated by Google

Değerlendirilmiş uluslararası kuruluşlar söz konusu olduğunda, standart hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Bu durumda, Ek e3h11'in ek hükümleri, özel koşulların 7. maddesine dahil edilecektir.

Lütfen, doğrudan hibe verilmesi durumunda, bağımsız bir dış denetçi tarafından olumlu değerlendirilmiş olması koşuluyla (bkz. Bölüm 6.3.3.), Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen metodolojiye uygun olarak ve önceden onayı alınarak, değerlendirilen kuruluşun maliyet muhasebesi uygulamalarına entegre edilmiş basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin kabul edilebileceğini unutmayın.

6.9.2 Grants to other international organisations (non - pillar assessed)

Avrupa Komisyonu tarafından olumlu değerlendirilmemiş uluslararası bir kuruluş, her durumda standart bir hibe sözleşmesi imzalayacaktır. Bununla birlikte, Ek e3h11'in bazı hükümleri (ayrıntılar için Ek e3h11'e bakınız) özel koşullara da dahil edilmelidir.

Federal Anayasa'nın 159. maddesine göre, 'uluslararası kuruluş', uluslararası anlaşma ile kurulmuş uluslararası bir kamu sektörü kuruluşunu ve bu kuruluşlar tarafından kurulan uzmanlaşmış ajansları ifade eder; bu kuruluşların küresel veya bölgesel bir kapsamı olabilir. Ulusal hukuk kapsamında kurulan kuruluşlar uluslararası kuruluş değildir (örneğin, birden fazla bölgesel veya ülke ofisi olan ulusal bir STK).

Birleşmiş Milletler ve onun ajansları ve uzmanlaşmış kuruluşları, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Göç Örgütü gibi kuruluşlar açıkça 'uluslararası örgüt' tanımının kapsamına girer. Şüphe durumlarında, bir örgütün bu tanım kapsamına girip girmediğini belirlemek için, örgütün niteliği esas olarak yasal kuruluş belgelerine (örneğin, tüzüğü ve/veya onu kuran hükümetler arası anlaşma) dayanarak belirlenmelidir.

Avrupa Komisyonu diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları uluslararası kuruluşlara dahil edebilse de, bu durum hibeler için geçerli değildir. Dolayısıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Madde 159(3) uyarınca dahil edilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş, hibe verme prosedürü kapsamında uluslararası bir kuruluş olarak kabul edilmez.

6.9.3 Grants awarded to (other) national public bodies from Member States or third donor countries

Üye Devletler veya Avrupa Komisyonu tarafından olumlu değerlendirilmemiş üçüncü bağışçı ülkeler tarafından ulusal kamu kuruluşlarına verilen hibeler, bu bölümde belirtilen normal hibe kurallarına ve prosedürlerine tabi olmalı ve standart hibe sözleşmesi imzalanmalıdır. Bununla birlikte, ulusal kamu kuruluşları, kamu sektörü kuruluşlarına uygulanan özel kurallardan yararlanabilir (örneğin, mali garanti sunmaktan muaf tutulmak veya bazı durumlarda mali kapasiteye ilişkin destekleyici kanıt sunmak zorunda kalmak gibi).

6.9.4 Grants to national public bodies from a partner country

Ortak ülkelerden bir kamu kuruluşu, teklif çağrısına başarılı bir şekilde katılırsa, faaliyeti hibe yoluyla uygulayacak ve standart hibe sözleşmesi geçerli olacaktır.

Machine Translated by Google

319 numaralı imzalı .

Ortak ülkelerden bir kamu kuruluşu, teklif çağrısı kapsamı dışında bir faaliyet gerçekleştirdiğinde, uygulanacak yöntem somut faaliyete bağlıdır:

1. Kamu kurumunun kendi kaynakları/personeliyle gerçekleştireceği faaliyetler bağımsız bir proje olarak öngörülüyorsa (yani bütçe uygulama görevlerini içermiyorsa), kamu kurumu standart hibe sözleşmesini imzalayacaktır. Bu durumlarda, yararlanıcının tekel konumundan dolayı doğrudan tahsis her zaman haklıdır. Bu tür faaliyetler, sözleşmelerin verilmesini de içerebilir, ancak yalnızca kamu kurumunun personeli tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

2. Maliyetlere bağlı olmayan (kısmi) finansman şeklinde hibeler almak mümkündür.
   veya tamamen).
3. Avrupa Birliği'nin mali katkısının bir bakanlığın işletme maliyetlerini desteklemeyi amaçladığı durumlarda, bu destek işletme hibesi yoluyla sağlanacaktır. Yine, bakanlık, hibe sözleşmesinin ilgili hükümlerine uygun olarak sözleşmeler imzalayabilir. Bir bakanlığa sağlanan yukarıda belirtilen destek, bir program tahmini kapsamındaki bir projenin uygulama yapısına sağlanan destekle karıştırılmamalıdır. İkinci durumda, Avrupa Birliği katkısı, ilgili kuruluşun bütçe uygulama görevlerini (işletme maliyetlerini değil) yönetmesine destek olur ve ortak ülke(ler) ile yapılan finansman anlaşması kapsamındaki program tahmininin bir parçası olarak sağlanır .

4. Kamu kuruluşunun uygulayacağı faaliyetler, bütçe uygulama görevlerini de içeren daha büyük bir proje veya programın parçası ise, kamu kuruluşu bu faaliyetleri bir program tahmini kapsamında uygulayacaktır .

---

319 2015 uygulama kılavuzunun yürürlüğe girmesinden önce, ortak ülkelerdeki ulusal hükümete bağlı kamu kuruluşlarının genel olarak hibe yoluyla değil, ilgili ortak ülkeyle yapılan bir finansman anlaşması kapsamında faaliyetlerde bulunduğunu belirtmek gerekir.

320. Önceden onay alınması gerektiğini unutmayın.

321 Bakanlığın işletme giderlerine yönelik desteğin, ilgili finansman anlaşmasının tedarik sözleşmelerinin ve/veya hibelerin verilmesini ve yönetimini de öngörmesi durumunda, program tahminine dahil edileceğini lütfen unutmayın.

322 Bu faaliyetlerden bazıları doğrudan işçilik olarak gerçekleştirilebilir. Program hakkında daha fazla bilgi için
Tahminler için lütfen program tahminleri için pratik kılavuza bakın.

Machine Translated by Google

7 List of Annexes

A	Genel	
a1a	Terimler Sözlüğü	a1a_sözlük_en.docx
a2a	Uygunluk programları 2014-2020	a2a_ecprogrammes_eligiibility2014_2020_en.docx
a2a1	Uygunluk programları 2021-2027	a2a1_ecprogrammes_eligiibility2021_2027_en.docx
a2c	Temel bir yasa olmaksızın uygunluk	a2c_eligibility_without_a_basic_act_en.docx
a3	Nesnellik ve gizlilik beyanı	a3_decl_ob_conf_en.docx
a4	Çıkar çatışması bulunmadığına ve gizliliğe ilişkin beyan	a4_decl_absence_conf_en.docx
A5	Bildirimler	
a5a	İptal bildirimi	a5a_cancnotice_en.docx
a5b	Sözleşme değişikliği bildirimi	a5b_değişiklikbildirimi_en.docx
a5c	Sözleşme değişikliği bildirimi	a5c_sözleşmedeğişiklikbildirimi_en.docx
a5d	Ön bilgilendirme bildirimi	a5d_priorinfonotice_en.docx
a5e	Sözleşme bildirimi	a5e_contractnotice_en.docx
a5f	Sözleşme ilanına ilişkin ek bilgiler	a5f_ek_bilgi_sözleşmesi_notice_en.docx
a5g	Ödül duyurusu	a5g_awardnotice_en.docx
a6	Açıklayıcı not	a6_explnote_en.docx
a7	Elden teslim edilen istekler için makbuz	a7_receipt_en.docx

Machine Translated by Google

	katılmak / ihaleler / teklifler	
a8	Değişiklikler için ihale daveti a8_invit_neg_en.docx	
a9	Sözleşme/ek belge sunumu için ön yazı	a9_coverletter_en.docx
a10a	Müzakere usulü (tedarik), tek ihale (tedarik) ve doğrudan hibe (hibe) yöntemlerine ilişkin değerlendirme raporu	a10a_evalreport_nego_en.docx
A11	Yönergeler	
a11b	Dış ihaleler alanında BT ihalelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin kılavuz	a11b_it_guidelines_en.docx
a11c	Dış mekan faaliyetleri alanında ofis mobilyası ihaleleri için teknik şartnamelerin hazırlanmasına ilişkin kılavuz.	a11c_guidelines_furniture_en.docx
a11d	Dış ihaleler alanında araç ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasına yönelik kılavuz	a11d_guidelines_vehicles_en.docx
a11e	Kılavuzların yayınlanması	a11e_publication_guidelines_en.docx
a12a 3/90 sayılı Kararın Ek V'i	ACP-EEC Bakanlar Konseyi 29 Mart 1990 tarihinde, Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) kapsamında finanse edilen sözleşmeler için uzlaşma ve tahkim prosedürünü düzenleyen genel yönetmelikler, genel koşullar ve kurallar kabul edilmiştir.	a12a_conciliationandarbitration_en.pdf
a12b PRAG	uzlaşma ve tahkim usul kuralları	a12b_PRAG_procedural_rules_on_con siliasyon_ve_tahkim_en.docx
a13	Gizlilik bildirimi	a13_gizlilik_bildirimi_en.docx
a14a	Onur Bildirgesi, dışlama ve seçim kriterleri hakkında	a14a_declaration_honour_procurement _en.docx

Machine Translated by Google

	tedarik	
a14b	Hibe başvurularında dışlama kriterlerine ilişkin onur bildirgesi	a14b_declaration_honour_grant_en.docx

B	Hizmet sözleşmeleri	
b2b	Özet sözleşme ilanı – Yerel yayın	b2b_summarycn_en.docx
b3	Katılım talebi formu	b3_req_part_form_en.docx
b4	Uzun liste	b4_longlist_en.docx
b5	Kısa liste raporu	b5_shortreport_en.docx
b7	Kısa listeye giremeyen adaylara mektup	b7_letternotshort_en.docx
b8	Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil)	
b8a	İhale davet mektubu	b8a_invit_en.docx
b8b	İhale katılımcılarına yönelik talimatlar	b8b_itt_en.docx
b8c1	Sözleşme taslağı: Ana koşullar	b8c1_anakoşullar_en.docx
b8c2	Sözleşme taslağı: Özel koşullar	b8c2_specialconditions_en.docx
b8d	Sözleşme taslağı: Genel şartlar (Ek I)	b8d_annex_i_gc_en.pdf
b8e	Sözleşme taslağı: Görev tanımı Ücretli (Ek II)	b8e_annex_ii_torfee_en.docx
b8f	Sözleşme taslağı: Görev tanımı Küresel (Ek II)	b8f_annex_ii_torglobal_en.docx
b8g	Sözleşme taslağı: Organizasyon ve metodoloji (Ek III)	b8g_annex_iii_om_en.docx

Machine Translated by Google

b8h	Önemli uzmanların profillerinin listesi (Ek IV)	b8h_annex_iv_keyexpertprofile_en.xlsx
b8i	Sözleşme taslağı: Bütçe (Ek V)	
b8i1	Küresel fiyat sözleşmesi için bütçe	b8i1_annex_v_budgetglobal_en.docx
b8i2	Ücret bazlı sözleşme için bütçe dökümü	b8i2_annex_v_budgetfee_en.xlsx
B8j	Sözleşme taslağı: Formlar ve diğer ilgili belgeler (Ek VI)	
b8j2	Ön finansman garantisi şablonu (Ek VI)	b8j2_annex_vi_guarantee_en.docx
b8j3	Kimlik formu (bireysel)	b8j3_annex_vi_ifind_en.pdf
b8j4	Kimlik formu (özel şirketler)	b8j4_annex_vi_ifcompany_en.pdf
b8j5	Kimlik formu (kamu kurumları)	b8j5_annex_vi_ifpublic_en.pdf
b8j6 KDV talimatları		b8j6_annex_vi_VAT_en.docx
b8k1	Gider doğrulama: Görev tanımı ve olgusal bulgular raporu (Ek VII)	b8k1_annex_vii_expverif_en.docx
b8k2	Gider doğrulama: işlem tablosu ve hata tablosu (Ek VII)	b8k2_annex_vii_expverif_en.xlsx
b8k3	Uzmanlar için zaman çizelgesi	b8k3_specimen_time_sheets_for_expe rts_en.xlsx
b8l	İdari uyumluluk tablosu	b8l_admingrid_en.docx
b8m1 Değerlendirme tablosu (ücretli)		b8m1_evalgrid_fees_en.docx
b8m2 Değerlendirme tablosu (küresel fiyat)		b8m2_evalgrid_global_en.docx
b8n	İhale başvuru formu	b8n_tenderform_en.docx

Machine Translated by Google

b8o	Basitleştirilmiş ihale dosyası (basitleştirilmiş prosedür ve tek ihale prosedürü için)	b8o_basitleştirilmiş_en.zip
b8p	Vergi ve gümrük düzenlemeleri	b8p_vergi_gümrük_düzenlemeleri_en.docx
b9	İhale açılış kontrol listesi	b9_openchecklist_en.docx
b10	İhale açılış kaydı	b10_openrecord_en.docx
b10a	Örnek açık kayıt eGönderi	b10a_örnek_açıkkayıt_elektronikgönderi ion_en_pdf
b11a	Değerlendirme raporu	b11a_evalreport_en.docx
b11b Ödül kararı		b11b_awardecision_en.docx
b11c	İhaleyi kazanan firmaya duyuru	b11c_evalcorresp_en.docx
b12a	Değerlendirici tablosu (ücretli)	b12a_evaluatorsgrid_fees_en.docx
b12b	Değerlendirici tablosu (küresel fiyat)	b12b_evaluatorsgrid_global_en.docx
b13a1 İhaleyi kazanan firmaya bildirim mektubu – Dolaylı Yönetim		b13a1_notification_letter_IM_en.docx
b13a2 İhaleyi kazanan firmaya bildirim mektubu – Doğrudan Yönetim		b13a2_bildirim_mektubu_DM_en.docx
b13c1 Başarısız teklif verene gönderilen mektup – Dolaylı Yönetim		b13c1_letterunsuccessful_IM_en.docx
b13c2 Başarısız teklif verene mektup – Doğrudan Yönetim		b13c2_letterunsuccessful_DM_en.docx
b14	Tazminat bedeline ilişkin ön bilgilendirme mektubu	b14_preinfo_liquidateddamages_en.do cx
b15	Yüklenici değerlendirme formu	b15_değerlendirme_en.docx
b16	Sözleşmeye ek	b16_ek_en.docx

Machine Translated by Google

b17	Sözleşmede bütçe değişikliği	b17_budgetmodif_en.xlsx

C	Tedarik	
c2	Basitleştirilmiş ve müzakereye dayalı prosedürler için sözleşme bildirimi	c2_contractnotice_simp_neg_en.docx
c3	Özet sözleşme ilanı – yerel reklam	c3_summarycn_en.docx
C4	Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil)	
c4a	İhale davet mektubu	c4a_invit_en.docx
c4b	İhale katılımcılarına yönelik talimatlar	c4b_itt_en.docx
c4c	Sözleşme taslağı: temel şartlar	c4c_anakoşullar_en.docx
c4d	Sözleşme taslağı: özel şartlar	c4d_specialconditions_en.docx
c4e	Sözleşme taslağı: genel şartlar (Ek I)	c4e_annex_i_gc_en.pdf
c4f	Teknik özellikler (Ek II) ve teknik teklif (Ek III)	c4f_annex_ii_techspec_iii_techoffer_en .docx
c4g	Mali teklif (Ek IV)	c4g_annex_iv_finoffer_en.docx
c4h	Performans garantisi (Ek V)	c4h_annex_v_perfguarantee_en.docx
c4i	Ön finansman garantisi (Ek V)	c4i_annex_v_prefinanceguarantee_en. docx
c4j	İdari uyumluluk tablosu	c4j_admingrid_en.docx
c4k	Değerlendirme tablosu	c4k_evalgrid_en.docx
c4l	İhale başvuru formu	c4l_tenderform_en.docx
c4m	Vergi ve gümrük düzenlemeleri (Ek V)	c4m_annex_v_taxcustomsarrangement s_en.docx

Machine Translated by Google

c4n	İhale garantisi	c4n_tenderguarantee_en.docx
c4o2	Kimlik formu (bireysel)	c4o2_ifind_en.pdf
c4o3	Kimlik formu (özel şirketler)	c4o3_ifcompany_en.pdf
c4o4	Kimlik formu (kamu kurumları)	c4o4_ifpublic_en.pdf
c4p	KDV talimatları	c4p_annex_v_VAT_en.docx
c5	İhale açılış kontrol listesi	c5_openchecklist_en.docx
c6	İhale açılış kaydı	c6_openrecord_en.docx
c7a	Değerlendirme raporu	c7a_evalreport_en.docx
c7b	Ödül kararı	c7b_awardecision_en.docx
c8a1	İhale katılımcılarına bildirim mektubu – Dolaylı Yönetim	c8a1_notification_letter_IM_en.docx
c8a2	İhale katılımcılarına bildirim mektubu – Doğrudan Yönetim	c8a2_notification_letter_DM_en.docx
c8b1	İhalesi başarısız olanlara mektup – Dolaylı Yönetim	c8b1_letterunsuccessful_IM_en.docx
c8b2	İhalesi başarısız olanlara mektup – Doğrudan Yönetim	c8b2_letterunsuccessful_DM_en.docx
c10	Yüklenici değerlendirme formu	c10_değerlendirme_en.docx
c11	Geçici ve nihai kabul	c11_provfinalaccept_en.docx
c12	Sözleşmeye ek	c12_ek_en.docx
c13	Bütçe değişikliği	c13_budgetmodif_en.docx

D	Eserler

Machine Translated by Google

d3	Özet sözleşme ilanı – yerel reklam	d3_summarycn_en.docx
D4.1.1 Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 1 - Bölüm 1		
d4a	İhale davet mektubu	d4a_invit_en.docx
d4b	İhale katılımcılarına yönelik talimatlar	d4b_itt_en.docx
D4.1.2 Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 1 - Bölüm 2		
d4c	İhale formu	d4c_tenderform_en.docx
D4.1.3 Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 1 - Bölüm 3		
d4d	İhale garantisi	d4d_tenderguarantee_en.docx
D4.1.4 Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 1 - Bölüm 4		
d4e	Teknik teklif anketi	d4e_techofferquestion_en.docx
d4f	Teknik teklif formu 4.1	d4f_techofferform_4dot1_en.docx
d4g	Teknik teklif formu 4.2	d4g_techofferform_4dot2_en.docx
d4h	Teknik teklif formu 4.3	d4h_techofferform_4dot3_en.docx
d4i	Teknik teklif formu 4.4	d4i_techofferform_4dot4_en.docx
d4j2	Kimlik formu (bireysel)	d4j2_ifind_en.pdf
d4j3	Kimlik formu (özel şirketler)	d4j3_ifcompany_en.pdf
d4j4	Kimlik formu (kamu kurumları)	d4j4_ifpublic_en.pdf
d4k	Teknik teklif formu 4.6	d4k_techofferform_4dot6_en.docx

Machine Translated by Google

D4.1.5 Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 1 - Bölüm 5		
d4l	İdari uyumluluk tablosu	d4l_admingrid_en.docx
d4m Değerlendirme tablosu		d4m_evalgrid_en.docx
D4.2	Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 2	
d4n	Sözleşme taslağı: temel şartlar	d4n_anakoşullar_en.docx
d4o	Sözleşme taslağı: özel şartlar	d4o_specialconditions_en.docx
d4p	Sözleşme taslağı: genel şartlar	d4p_annexgc_en.pdf
d4q	Ön finansman garantisi	d4q_prefinanceguarantee_en.docx
d4r	Performans Garantisi	d4r_perfguarantee_en.docx
d4'ler	Saklama garantisi	d4_retentionguarantee_en.docx
d4t	Vergi ve gümrük düzenlemeleri	d4t_taxcustomsarrangements_en.docx
D4.3	Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 3	
d4u	Teknik özellikler	d4u_techspec_en.docx
D4.4	Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 4	
d4v	Finansal yorum notu	d4v_finoffer_4dot1_en.docx
d4w	Finansal teklif toplu ödeme sözleşmeleri d4w_finoffer_4dot2_en.docx	
d4x	Finansal teklif birim fiyat sözleşmeleri	d4x_finoffer_4dot3_en.docx
D4.5	Standart ihale dosyası (standart sözleşme dahil) - CİLT 5	
d4y	Tasarım çizimleri	d4y_designdrawing_en.docx
d5	İhale açılış kontrol listesi	d5_openchecklist_en.docx

Machine Translated by Google

d6	İhale açılış kaydı	d6_openrecord_en.docx
d7a	Değerlendirme raporu	d7a_evalreport_en.docx
d7b	Ödül kararı	d7b_awardecision_en.docx
d8a1	Bildirim mektubu – Dolaylı Yönetmek	d8a1_notification_letter_IM_en.docx
d8a2	Bildirim mektubu – Doğrudan Yönetmek	d8a2_notification_letter_DM_en.docx
d8b1	İhalesi başarısız olanlara mektup – Dolaylı Yönetim	d8b1_letterunsuccessful_IM_en.docx
d8b2	İhalesi başarısız olanlara mektup – Doğrudan Yönetim	d8b2_letterunsuccessful_DM_en.docx
d10	Yüklenici değerlendirme formu	d10_değerlendirme_en.docx
d11	Sözleşmeye ek	d11_ek_en.docx
d12	Bütçe değişikliği	d12_budgetmodif_en.xlsx
ds1	Basitleştirilmiş ve müzakereye dayalı ihale prosedürleri için ihale dosyası	ds1_tender_dossier_simpl_en.zip

E	Hibeler	
e2	Yerel yayın	e2_localpub_en.docx
E3	Hibe başvuru sahipleri için yönergeler	
e3a	Hibe başvuru sahipleri için yönergeler (dolaylı yönetim)	e3a_guidelines_en.docx
e3aP	Hibe Başvuru Sahipleri İçin Yönergeler (OLASILIK)	e3aP_guidelines_prospect_en.zip
e3a1	Ek J – Vergiye ilişkin bilgiler hibe verilmesine uygulanacak rejim	e3a1_guidelines_annex_J_en.docx

Machine Translated by Google

	sözleşmeler	
e3a2 Ek K –	Maliyetlerle bağlantılı olmayan finansmana ilişkin ek açıklamalar	e3a2_alarifications_FNLC_annex_K_en .docx
e3b	Başvuru formu (dolaylı yönetim)	e3b_başvuru formu_en.docx
e3bP Başvuru	Formu – Ekler A.1 ve A.2 - Kavram notu ve tam başvuru (PROSPEKTÜS)	e3bP_applicform_cn_fa_prospect_en.zi P
e3c	Ek B – Bütçe	e3c_budget_en.xlsx
e3d	Ek C – Mantıksal çerçeve	e3d_logframe_en.docx
e3e1 Ek D –	Kimlik formu (gerçek kişi)	e3e1_ifind_en.pdf
e3e2 Ek D –	Kimlik formu (Tüzel kişiliği olan özel veya kamu hukuku kuruluşu)	e3e2_ifcompany_en.pdf
e3e3 Ek D –	Kimlik formu (kamu hukuku kurumu)	e3e3_ifpublic_en.pdf
e3f	Ek E	Uygulanamaz
e3h1 Ek G –	Standart hibe sözleşmesi (özel koşullar)	e3h1_speccond_en.docx
e3h2 Ek G –	Ek II – Genel koşullar	e3h2_gencond_en.pdf
e3h3 Ek G –	Ek IV – Tedarik hak sahipleri için kurallar	e3h3_awardproc_en.docx
e3h4 Ek G –	Ek V – Standart ödeme talebi	e3h4_requestpay_en.docx
e3h5 Ek G –	Ek VI (1) – Model anlatım ve mali rapor (Ara rapor)	e3h5_interreport_en.docx

Machine Translated by Google

e3h6 Ek G –	Ek VI (2) – Model anlatım ve mali rapor (Nihai anlatım raporu)	e3h6_finalreport_en.docx
e3h7a Ek G –	Ek VI (3) – Maliyete dayalı eylemler için örnek anlatım ve mali rapor (Mali rapor)	e3h7a_financialreport_costs Based_en.xlsx
e3h7b Ek G –	Ek VI (3) – Hibrit eylemler için örnek anlatım ve mali rapor (Mali rapor)	e3h7b_financialreport_hybrid_en.xlsx
e3h7c Ek G –	Ek VI (3) – Model anlatım ve mali rapor FNLC faaliyetleri (Finansal rapor)	e3h7c_financialreport_FNLC_en.xlsx
e3h8a Ek G –	Ek VII-A – Gider doğrulama: görev tanımı ve olgusal bulgular raporu (Ek VII)	e3h8a_expendverif_en.docx
e3h8b Ek G –	Ek VII-A – Gider doğrulama: işlem tablosu ve hata tablosu (Ek VII)	e3h8b_expendverif_en.xlsx
e3h8c Ek G –	Ek VII-B – Üçüncü taraf değerlendirmesi: değerlendiriciler için görev tanımı	e3h8c_torsTPA_en.docx
e3h9 Ek G –	Ek VIII – Model finansal garanti	e3h9_finguarantee_en.docx
e3h10 Ek G –	Ek IX - Varlıkların mülkiyetinin devri için standart şablon	e3h10_transferassetsownership_en.docx
e3h11 Uluslararası kuruluşlar/değerlendirilen kurumlar için istisnalar		e3h11_derogations_ios_PA_entities_en.docx
e4a	Değerlendiriciler için görev tanımı	e4a_torassessors_en.docx
e4b	Değerlendiriciler için yönergeler	e4b_guidelinesassessors_en.docx

Machine Translated by Google

e5a	Kavram notu değerlendirme tablosu	e5a_conceptevalgrid_en.docx
e5b	Değerlendirme tablosu tam başvuru formu	e5b_propevalgrid_en.docx
e6a	Değerlendirme raporunun 1. adımı — Açılış ve idari kontroller ile kavram notu değerlendirmesi (dolaylı yönetim)	e6a_opening_conceptevalrep_en.docx
e6b	Değerlendirme raporunun 2. ve 3. adımları — Tam başvuru değerlendirmesi (dolaylı yönetim)	e6b_applicevalrep_steps_2_and_3_en.docx
e8	Delegasyona yönelik değerlendirme mektubu	e8_note_delegation_evaluation_en.docx
e9a	Mektup adımı 1 (dolaylı yönetim)	e9a_letter_step_1_en.docx
e9b	Mektup adımları 2 ve 3 (dolaylı yönetim)	e9b_harf_adımları_2_ve_3_dolaylı_management_en.docx
e10	Sözleşmeye ek	e10_addendum_to_contract_en.docx
e11a	Ödül kararı	e11a_award_decision_en.docx
e11b	İptal bildirimi	e11b_cancellation_notice_en.docx
e12a	Finansal Çerçeve ortaklık anlaşması	e12a_FFPA_en.docx
e13	Ek F – PADOR çevrimdışı kayıt formu	e13_organisation_data_form_offline_en.pdf
e14	Ek L – Öz değerlendirme SEA-H üzerine anket	e14_selfevaluation_anket_on_SEAH_en.docx